

«مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ

فِي الدِّينِ». مُتَّقٍ عَلَيْهِ



أحكام الأفضية، والشهادات، والحدود

(على مذهب السادة المالكية)

للفرقة الرابعة: بقسميها)

دكتور حمدي عبد المنعم شلبي

أستاذ الفقه المالكي المتفرغ

والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بدمهور

١٤٤٧هـ - ٢٠٢٥/٢٠٢٦م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المُقدِّمة

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، يُفَقِّهُ فِي دِينِهِ الْخَنيفَ مَنْ أَرَادَ بِهِمْ الْخَيْرَ،
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ؛ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ
بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ»، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الْهَادِينَ الْمُهْدِيِّينَ، وَعَلَى مَنْ
تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، وَبَعْدَ:
فَإِنَّ مَدَارِسَ الْعِلْمِ مِنْ أَفْضَلِ الْقُرْبِ وَأَجَلِ الطَّاعَاتِ، وَهُوَ عَلَى كَثْرَةِ عُيُونِهِ
وَسَعَةِ فُنُونِهِ مَحْمُودٌ بِالِاتِّفَاقِ، وَإِنَّ وَاسِطَةَ عَقْدِهِ، وَذِرْوَةَ مَجْدِهِ هُوَ عِلْمُ
الشَّرِيعَةِ الشَّرِيفَةِ، وَأَهَمُّ أَنْوَاعِهِ الْفُرُوعِ الْفَقْهِيَّةِ؛ لِإِفْتِقَارِ جَمِيعِ النَّاسِ إِلَيْهَا
فِي مُعْظَمِ الْحَالَاتِ.

وَبَيْنَ يَدَيْكَ: — ابْنِي الطَّالِبِ، وَابْنَتِي الطَّالِبَةِ — الْمَوْضُوعَاتُ الْفَقْهِيَّةُ الْمَقَرَّرَةُ
عَلَيْكُمَا فِي هَذَا الْعَامِ الدِّرَاسِيِّ؛ وَلَمَّا كَانَ (الدِّينُ النَّصِيحَةُ) — كَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ .
فَإِنِّي أَنْصَحُكُمَا بِقِرَاءَةِ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ، فَهِيَ مَكْتُوبَةٌ لَكُمْ، وَمَنْهَجِي فِيهَا عَلَى النَّحْوِ
الآتِي:

أَوَّلًا . بَيَانُ الْمَوْضُوعَاتِ الْمَقَرَّرَةِ تَفْصِيلًا.

ثَانِيًا . الْفَرْقُ بَيْنَ الدِّرَاسَتَيْنِ: (الْمَوْضُوعِيَّةِ، وَالنَّصِيَّةِ).

ثَالِثًا . عَدَدُ السَّاعَاتِ التَّدْرِيسِيَّةِ لِكُلِّ قِسْمٍ، وَتَوَازِيْعُ الْمَوْضُوعَاتِ الْمَقَرَّرَةِ عَلَيْهَا.

رَابِعًا . كَيْفِيَّةُ كِتَابَةِ الدِّرَاسَتَيْنِ: (النَّصِيَّةِ، وَالْمَوْضُوعِيَّةِ)؟

خَامِسًا . كَيْفِيَّةُ تَرْتِيبِ هَذَا الْكِتَابِ؟

أَمَّا (أَوَّلًا): فَهَذِهِ الْمَوْضُوعَاتُ عَلَى قِسْمَيْنِ: أَوَّلُهُمَا: (الدِّرَاسَةُ النَّصِيَّةُ)، وَتَحْتَوِي
عَلَى نُصُوصٍ مُخْتَارَةٍ مِنْ كِتَابِ: (الشَّرْحِ الْكَبِيرِ لِلشَّيْخِ الدَّرْدِيرِ، عَلَى مُخْتَصَرِ الْإِمَامِ
خَلِيلٍ)، وَالْمَطْبُوعُ مَعَ حَاشِيَةِ الدُّسُوقِيِّ، وَهِيَ مَوْضُوعَاتُ أَرْبَعَةٍ: (الْقَضَاءُ - الْإِدَاعُ -

الْقِرَاضُ - الرَّهْنُ). وَثَانِي الْقِسْمَيْنِ: (الدِّرَاسَةُ الْمُؤْصُوعِيَّةُ)؛ وَتَشْمَلُ مَوْضُوعَاتِ: [الشَّهَادَاتِ - السَّرِقَةِ - الْقَذْفِ - الزَّنى، وَأَخِيرًا: حَدُّ الشَّرْبِ].

هَذَا: وَقَدْ قَدِّمْتُ الدِّرَاسَةَ النَّصِّيَّةَ لِأَنَّهَا مِنْ مَرَاجِعِ الثَّرَاثِ الْفَقْهِيِّ، وَأَقُولُ أَيْمَّةَ الْمَذْهَبِ؛ فَحَقُّهَا التَّقْدِيمُ عَلَى مَا يَكْتُبُهُ صَاحِبُ الْكِتَابِ مِنْ: الْأَبْوَابِ الْمُؤْصُوعِيَّةِ.

وَأَمَّا (ثَانِيًا) فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الدِّرَاسَةِ الْمُؤْصُوعِيَّةِ، وَالْأُخْرَى النَّصِّيَّةِ؛ فَأَقُولُ: إِنَّ (الدِّرَاسَةَ النَّصِّيَّةَ) تَهْتَمُّ بِتَحْلِيلِ النَّصِّ فِي حَدِّ ذَاتِهِ لِفَهْمِ مَعَانِيهِ وَبَنِيَّتِهِ، مِنْ خِلَالِ فَحْصِ كَلِمَاتِهِ، وَجُمْلِهِ، وَسِيَاقِهِ، وَفَهْمِ كَيْفِيَّةِ تَأْثِيرِ هَذِهِ الْعُنَاصِرِ عَلَى الْمَعْنَى الْعَامِّ لِلنَّصِّ.

بَيْنَمَا تُرَكِّزُ (الدِّرَاسَةُ الْمُؤْصُوعِيَّةُ): عَلَى فَهْمِ مَوْضُوعٍ مُعَيَّنٍ مِنْ خِلَالِ جَمْعِ وَتَحْلِيلِ النُّصُوصِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهِ.

وَأَمَّا (ثَالِثًا): فِي عَدَدِ السَّاعَاتِ التَّدْرِيسِيَّةِ لِكُلِّ قِسْمٍ، وَتَوَازِيْعِ الْمَوْضُوعَاتِ الْمُقَرَّرَةِ عَلَيْهَا؛ فَالسَّاعَاتُ التَّدْرِيسِيَّةُ هِيَ: أَرْبَعُ سَاعَاتٍ مُمْتَدَّةٍ لِقِسْمِ (الشَّرِيعَةِ وَالْقَانُونِ) - أَيْ: طَوَالَ الْفُصُلَيْنِ الدِّرَاسِيَّيْنِ، وَالْإِمْتِحَانُ آخِرُ الْفُصْلِ الثَّانِي - وَخَمْسُ سَاعَاتٍ لِقِسْمِ (الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ)، وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ: فَإِنَّ الْمَوْضُوعَاتِ الثَّلَاثَةَ الْأُولَى مِنَ الدِّرَاسَةِ النَّصِّيَّةِ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ الْقِسْمَيْنِ، وَمَوْضُوعِ (الرَّهْنِ) يَكُونُ لِلْقِسْمِ الْآخِرِ فَقَطْ؛ مُقَابِلَ السَّاعَةِ الزَّائِدَةِ؛ وَكَمَا حَصَلَ فِي (الدِّرَاسَةِ النَّصِّيَّةِ) يَحْصُلُ فِي (الدِّرَاسَةِ الْمُؤْصُوعِيَّةِ)، فَتَأْتِي مَوْضُوعَاتُ: (الشَّهَادَاتِ - السَّرِقَةِ - الزَّنى - الْقَذْفِ)، مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ الْقِسْمَيْنِ، وَبَابُ (الرَّهْنِ) خَاصٌّ بِقِسْمِ (الشَّرِيعَةِ) فَقَطْ.

وَيَأْتِي الْبَنْدُ (رَابِعًا) فِي: كَيْفِيَّةِ كِتَابَةِ الدِّرَاسَتَيْنِ: (النَّصِّيَّةِ، وَالْمَوْضُوعِيَّةِ)؛ وَهِيَ عَلَى التَّرْتِيبِ الْآتِي:

أ - إِنِّي أَضْعُهَا لَكَ فِي أَبْوَابٍ مُتَتَابِعَةٍ، تَتَوَافَقُ مَعَ تَرْتِيبِ السَّادَةِ الْمَالِكِيَّةِ فِي كُتُبِهِمْ؛ وَفِي جُزْئَيْنِ: الْجُزْءُ الْأَوَّلُ الْمَوْضُوعَاتِ الْمُشْتَرَكَةُ: فَأَوَّلُ الْأَبْوَابِ الْمُشْتَرَكَةِ: الدِّرَاسَةُ النَّصِّيَّةُ: (الْقَضَاءُ - الْإِيذَاعُ - الْقِرَاضُ)؛ وَهِيَ الْأَبْوَابُ: الْأَوَّلُ وَالثَّانِي وَالثَّلَاثُ؛ هَذَا: وَقَدْ قَدِّمْتُ (بَابَ الْقَضَاءِ) عَلَى (بَابِ الْإِيذَاعِ) لِيَتَوَافَقَ الْقَضَاءُ مَعَ أَوَّلِ عُنْوَانِ الْكِتَابِ، وَتَأْتِي أَبْوَابُ الدِّرَاسَةِ الْمُؤْصُوعِيَّةِ: (الشَّهَادَاتِ - السَّرِقَةِ - الزَّنى - الْقَذْفِ)، لِتَكُونَ

الأبواب: الرابع والخامس والسادس والسابع. ثم يأتي الجزء الثاني؛ والخاص بقسم الشريعة: الباب الثامن نصي؛ وهو: (باب الرهن)، وأخيرًا: الباب التاسع موضوعي؛ وهو: (حدُّ الشرب).

هذا: ويندرج في كلِّ بابٍ عدَّةُ فصولٍ، وقد يتضمَّنُ الفصلُ بعضَ المباحث؛ بحسبِ مسائله، وجزئياته.

ب ـ عمادنا في الموضوعات الخمسة الأولى: كتاب الله تعالى أولاً، ثمَّ كُتُبُ السُنَّةِ النَّبَوِيَّةِ ثانياً، وثالثاً بعضُ معاجِمِ اللُّغةِ العَرَبِيَّةِ لِلتَّعْرِيفَاتِ اللُّغَوِيَّةِ، ورابعاً أهمُّ مَراجِعِ السَّادَةِ المَالِكِيَّةِ الْمُعْتَمَدَةِ؛ وآخرُ المُولَّفاتِ ظُهوراً، وهو: (دِرَاسَةُ وَتَحْقِيقُ وَشَرْحُ: مَجْمُوعِ الأُمير، وَشَرْحِهِ) لِلدُّكْتُورِ حَمْدِي عَبْدِ الْمُنْعَمِ شَلْبِي (١).

ج ـ سَوْفَ أَضْمِنُ هَذِهِ الْمَوْضُوعَاتِ (فَوَائِدَ)، وَ (تَنْبِيهَاتٍ مُهِمَّةٍ)؛ فَأَحْرِصْ عَلَيْهَا.

د ـ في (الدِّرَاسَةِ النَّصِيَّةِ): سَوْفَ أَضَعُ مَبْحَثًا تَمْهِيدِيًّا خَلِيلِيًّا، بِمَطَالِبِ ثَلَاثَةِ مُهِمَّةٍ، مَعَ تَوْضِيحِ كَيْفِيَّةِ السَّيْرِ فِي (أَبْوَابِ: الدِّرَاسَةِ النَّصِيَّةِ)؛ ثُمَّ إِنِّي سَأَنْسُخُ (مُخْتَصَرَ الإِمَامِ خَلِيلٍ) وَأَضَعُهُ فِي أَعْلَى الصَّفْحَةِ، وَبَعْدَ الْخَطِّ يَأْتِي: (الشَّرْحُ الْكَبِيرُ لِسَيِّدِي أَحْمَدَ الدَّرْدِيرِ) عَلَى (مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ)، وَفِي الْحَاشِيَةِ أَشْرَحُ بَعْضَ الْكَلِمَاتِ، أَوِ الْعِبَارَاتِ الْوَارِدَةَ فِي (الْمُخْتَصَرِ) أَوْ (الشَّرْحِ الْكَبِيرِ)، وَالتِّي تَحْتَاجُ إِلَى ذَلِكَ؛ مُسْتَعِينًا فِي ذَلِكَ بَعْدَ اللَّهِ تَعَالَى بِبَعْضِ الشُّرُوحِ وَالْحَوَاشِي عَلَى الْمُخْتَصَرِ، مِثْلُ: (مَوَاهِبُ الْجَلِيلِ، لِلإِمَامِ الْحَطَّابِ)، وَ(شَرْحُ مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ، لِلإِمَامِ الْخَرَشِيِّ، وَمَعَهُ: حَاشِيَةُ عَلِيِّ الْعَدَوِيِّ)، وَ(حَاشِيَةُ الدُّسُوقِيِّ عَلَى الشَّرْحِ الْكَبِيرِ)، وَ(مِنْحُ الْجَلِيلِ شَرْحُ مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ، لِلشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلِيَّشٍ)، وَالشَّرْحُ الصَّغِيرُ عَلَى (أَقْرَبِ الْمَسَالِكِ) لِأَبِي الْبَرَكَاتِ سَيِّدِي أَحْمَدَ الدَّرْدِيرِ، وَمَعَهُ حَاشِيَةُ الشَّيْخِ الصَّاوِي؛ وَالْمُسَمَّاءُ: (بُلْغَةُ السَّالِكِ).

(١) طَبْعَةُ (مَكْتَبَةُ الْمَشَارِقِ) بِالْقَاهِرَةِ، تَوَزَّيْعُ: (دَارُ الْفَضِيلَةِ) سَنَةِ ١٤٤٢هـ / ٢٠٢١م، وَالْكِتَابُ فِي أَرْبَعَةِ مُجَلَّدَاتٍ، تَحْتَوِي عَلَى تِسْعَةِ أَجْزَاءٍ؛ وَتُوجَدُ مِنْهُ نُسخَةٌ فِي (الْمَكْتَبَاتِ الشَّرْعِيَّةِ) بِكُلِّيَّاتِ الشَّرِيعَةِ الْخَمْسَةِ، وَجَمِيعِ كُلِّيَّاتِ الدِّرَاسَاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَالْعَرَبِيَّةِ، لِلْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ، بِجَامِعَةِ الْأَزْهَرِ الشَّرِيفِ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْفَضْلُ وَالْمِنَّةُ، وَالشَّاءُ الْحَسَنُ.

هـ - نَسَخُ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ مِنَ الْمُصْحَفِ الشَّرِيفِ، ثُمَّ عَزَّوْهَا لِسُورِهَا مُبَاشَرَةً، مَعَ ذِكْرِ رَقْمِ الْآيَةِ، وَذَلِكَ بَيْنَ مَعْقُوفَتَيْنِ هَكَذَا [السُّورَةُ: الْآيَةُ]، وَنَسَخُ الْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ مِنْ مَصَادِرِهَا، ثُمَّ تَخْرِيجُهَا فِي الْهَوَاشِ؛ بِذِكْرِ الْبَابِ وَرَقْمِ الْحَدِيثِ، وَقَلَّمَا أُنْسَخَ الْحَدِيثُ الشَّرِيفَ، وَأَضَعُهُ مُبَاشَرَةً فِي الصُّلْبِ، ثُمَّ تَوْثِيقُ التَّعْرِيفَاتِ: اللَّغَوِيَّةِ، وَالشَّرْعِيَّةِ مِنْ مَصَادِرِهَا وَمَرَاجِعِهَا.

هَذَا: وَاكْتَفَى فِي الْهَامِشِ بِذِكْرِ اسْمِ الْكِتَابِ الْمَشْهُورِ بِهِ، وَكَذَلِكَ اسْمَ مُؤَلِّفِهِ الْمَشْهُورِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ التَّوْثِيقَ مِنَ الْأَمَانَةِ الْعِلْمِيَّةِ، وَلِمَا صَحَّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: (إِنَّ نِسْبَةَ الْفَائِدَةِ إِلَى مُفِيدِهَا مِنَ الصِّدْقِ فِي الْعِلْمِ وَشُكْرِهِ، وَإِنَّ السُّكُوتَ عَنْ ذَلِكَ مِنَ الْكُذْبِ فِي الْعِلْمِ وَكُفْرِهِ) (١)، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ يَرْحَمُهُ اللَّهُ تَعَالَى: (يُقَالُ: إِنَّ مِنْ بَرَكَاتِ الْعِلْمِ أَنْ تُضَيَّفَ الشَّيْءُ إِلَى قَائِلِهِ) (٢). أَمَّا الْبَيِّنَاتُ الْكَامِلَةُ عَنِ الْمَرَاجِعِ، وَأَصْحَابِهَا؛ فَهِيَ فِي قَائِمَةِ الْمَصَادِرِ وَالْمَرَاجِعِ (٣) آخِرُ هَذَا الْكِتَابِ.

و - الْإِلْتِزَامُ بِضَوَابِطِ الْكِتَابَةِ؛ وَالْوَارِدَةِ مِنَ الْجَامِعَةِ، بِشَأْنِ: (نَوْعِ الْخَطِّ وَحَجْمِهِ، وَالْمَسَافَاتِ الْمُتْرُوكَةِ فِي هَوَاشِ الصَّفْحَةِ، وَحَجْمِ خَطِّ الْهَامِشِ)، فَضْلاً عَنْ مُوََاكَبَةِ مَنَهِجِ الْكِتَابَةِ الْبَحْثِيَّةِ مِنْ حَيْثُ تَقْسِيمُ الْأَبْوَابِ إِلَى فُصُولٍ، وَالْأَخِيرَةَ إِلَى مَبَاحِثَ، وَالْإِلْتِزَامُ بِعَلَامَاتِ الشَّكْلِ وَالنَّرْقِيمِ - الْمُصْطَلَحِ عَلَيْهَا فِي الْكِتَابَةِ الْبَحْثِيَّةِ الْآنَ - لِتَيْسِيرِ قِرَاءَةِ هَذَا الْكِتَابِ.

ز - مُحَاوَلَةُ تَحْقِيقِ أَهْدَافِ الدِّرَاسَةِ مِنْ كُلِّ مَوْضُوعٍ مُقَرَّرٍ؛ وَذَلِكَ بَيَانِ الْحُكْمِ التَّشْرِيعِيِّ، وَمَعْرِفَةِ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ فَقَهَاءُ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، وَاسْتِقْرَاءِ

(١) انظر: (مَوَاهِبُ الْجَلِيلِ شَرْحُ مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ، لِلْحَطَّابِ ٤/١).

(٢) انظر: جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر ٩٢٢/٢.

(٣) (الْمَصَادِرُ) هِيَ الْكُتُبُ الْأَصِيلَةُ فِي مَوْضُوعٍ مُعَيَّنٍ، مِثْلُ (مَوْطَأِ الْإِمَامِ مَالِكٍ)، وَصَحِيحَيْ: الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، أَمَّا (الْمَرَاجِعُ) فَهِيَ الْكُتُبُ وَالْمُؤَلَّفَاتُ الَّتِي تَأْخُذُ مِنَ (الْمَصَادِرِ)، وَغَيْرِهَا، وَتَنْتَقِلُ عَنْهَا، مِثْلُ النُّجُوثِ وَالرَّسَائِلِ الْعِلْمِيَّةِ؛ فَكُلُّ مَصْدَرٍ يُعْتَبَرُ مَرْجِعًا، وَلَيْسَ كُلُّ مَرْجِعٍ يُعْتَبَرُ مَصْدَرًا، وَهَذَا الْكِتَابُ مَرْجِعٌ وَلَيْسَ مَصْدَرًا.

المُسْتَجَدَّاتِ، وَالتَّوَازُلِ الْمُعَاصِرَةِ، وَالتَّكْيِيفِ الْفَقْهِيِّ لَهَا؛ وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي (مَبْحَثِ خَتَامِي) نِهَايَةً كُلِّ بَابٍ، بِعُنْوَانٍ: (أَهْدَافُ الدِّرَاسَةِ).

ح - حَيْثُ إِنَّ مَادَّةَ (اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ) لَيْسَتْ مِنَ الْمُقَرَّرَاتِ الدِّرَاسِيَّةِ عَلَى (قِسْمِ الْقَانُونِ)، وَبِمَا أَنَّ طُلَّابَ هَذَا الْقِسْمِ أَكْثَرُ عَدَدًا مِنْ طُلَّابِ (قِسْمِ الشَّرِيعَةِ)، بَلْ كَانَ عَدَدُهُمْ عَشْرَةَ أَضْعَافِ طُلَّابِ الشَّرِيعَةِ؛ وَبِسَبَبِ مَا نُشَاهِدُهُ مِنْ بَعْضِ أَعْضَاءِ الْهَيَّاتِ الْقَضَائِيَّةِ مِنْ أَخْطَاءٍ مَعِيْبَةٍ فِي النُّطْقِ بِلُغَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ؛ فَإِنِّي أَقُومُ بِتَشْكِيلِ جُلِّ كَلِمَاتِ هَذَا الْكِتَابِ وَعِبَارَاتِهِ، حَتَّى يُقْرَأَ قِرَاءَةً صَحِيحَةً.

ط - وَضَعُ قَائِمَةٍ لِمَصَادِرِ الْبَحْثِ، وَمَرَاجِعِهِ، آخِرَ الْكِتَابِ؛ حَتَّى يَتَيَسَّرَ لِمَنْ أَرَادَ الرَّجُوعَ لِإِحْدَاهَا أَنْ يَجِدَ الْبَيِّنَاتِ مُكْتَمَلَةً.

ي - وَضَعُ فِهْرَسٍ لِلْمَوْضُوعَاتِ، بَدْءًا بِالْمُقَدِّمَةِ، وَمَرَّورًا بِالْأَبْوَابِ، فَالْفُصُولِ، وَالْمَبَاحِثِ؛ لِسُهُولَةِ الرَّجُوعِ لِمَسْأَلَةٍ مُعَيَّنَةٍ.

فَهْيَا بِنَا - عَلَى بَرَكََةِ اللَّهِ تَعَالَى - نَرْكَبُ هَذَا الْقِطَارَ الْفَقْهِيَّ لِهَذَا الْعَامِ الدِّرَاسِيِّ؛ وَنَتَوَقَّفُ عِنْدَ كُلِّ مَحْطَةٍ فِقْهِيَّةٍ لِنَتَرَوَدَ فِيهَا: عِلْمِيًّا وَعَمَلِيًّا، وَسُلُوكِيًّا، وَ(خَيْرُ الزَّادِ النَّقْوَى)، رَزَقَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِفَضْلِهِ تَقْوَاهُ، وَجَعَلَ أَعْمَالَنَا بِتَوْفِيقِهِ فِي رِضَاهُ.

وَاللَّهُ تَعَالَى أَسْأَلُ أَنْ يُعَلِّمَنَا وَإِيَّاكُمْ مَا يَنْفَعُنَا، وَأَنْ يَنْفَعَنَا بِمَا عَلَّمَنَا، وَأَنْ يَزِيدَنَا عِلْمًا يُقَرِّبُنَا بَيْنَ يَدَيْهِ تَعَالَى، وَيُشْرِفُنَا يَوْمَ الْعَرْضِ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ، وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

دمنهور في: ذي الحجة الحرام ١٤٤٦هـ / يونية ٢٠٢٥ م.

دُكْتُور حَمْدِي عَبْدُ الْمُنْعَمِ شَلْبِي

أُسْتَاذُ الْفِقْهِ الْمَالِكِيِّ الْمُتَفَرِّغُ، وَالْعَمِيدُ الْأَسْبَقُ

لِكُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ وَالْقَانُونِ بِدَمْنَهْوَر.



الجزء الأول

وَلَا . الْمَوْضُوعَاتُ الْمُشْتَرَكَةُ فِي (الرَّاسَةِ النَّصِيَّةِ):

١- الباب الأول: (باب الْقَضَاءِ).

٢- الباب الثاني: (باب الْإِيْدَاعِ).

٣- الباب الثالث: (باب الْقَوَاضِ).

ثَانِيًا - الْمَوْضُوعَاتُ الْمُشْتَرَكَةُ فِي (الرَّاسَةِ الْمَوْضُوعِيَّةِ):

٤- الباب الرابع: (باب الشَّهَادَاتِ).

٥- الباب الخامس: (باب السَّرِقَةِ).

٦- الباب السادس: (باب الرِّوْنَى).

٧- الباب السابع: (باب الْقَذْفِ).



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



(مَبْحَثُ تَمْهِيدِي خَلِيلِي)

تمهيد: دَعَانِي إِلَى كِتَابَةِ هَذَا الْمَبْحَثِ أُمُورٌ ثَلَاثَةٌ، وَهِيَ:

أ - إِنَّ أَوَّلَ أَبْوَابِ الدِّرَاسَةِ هَذَا الْعَامِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - هِيَ (الدِّرَاسَةُ النَّصِيَّةُ)؛ فِي أَبْوَابِ مُخْتَارَةٍ مِنْ (الشَّرْحِ الْكَبِيرِ، لِلشَّيْخِ الدَّرْدِيرِ) عَلَى (مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ)، فَاسْتَحْسَنْتُ تَعْرِيفَكُمْ - وَتَذَكِيرَكُمْ - بِالْمُخْتَصَرِ الْخَلِيلِيِّ الْمُبَارَكِ؛ بِفَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى.

ب - غَالِبًا أَضْعُ سُؤَالَ بَعْدَ إِيرَادِ نَصِّ الْمُخْتَصَرِ؛ فَأَقُولُ: (عَرَفَ بِالْمُخْتَصَرِ، وَصَاحِبِهِ، وَبِالشَّرْحِ وَالْحَاشِيَةِ، وَادَّكُرَ خَمْسَةً مِنَ الشُّرُوحِ عَلَيْهِ)، وَأَعْتَقِدُ أَنَّهُ سُؤَالٌ سَهْلٌ يَحْصُلُ مُجِيبُهُ عَلَى دَرَجَاتِ السُّؤَالِ كَامِلَةً؛ لَكِنْ - وَلِلْأَسَفِ الشَّدِيدِ - لَا يُجِيبُ عَلَيْهِ سِوَى الْقَلِيلِ جَدًّا جَدًّا، وَالْبَاقُونَ يَكْتَفِي بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ: (الشَّيْخُ خَلِيلٌ)، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكْتُبُ:

(الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ!!)...إِلْخَ، وَبَعْضُهُمْ يَكْتُبُ: (شَرْحُ ابْنِ الْحَاجِبِ)، وَجُلُّ الطُّلَّابِ إِجَابَاتُهُمْ: قَاصِرَةٌ جَدًّا، أَوْ خَاطِئَةٌ مُخْزِيَةٌ!!

ج - عِنْدَ وُرُودِ مُصْطَلَحِ خَلِيلِي فِي السُّؤَالِ النَّصِيَّ؛ مِثْلُ: (خِلَافٌ - تَرَدَّدٌ - تَأْوِيلَاتٌ...إِلْخَ) تَكُونُ الْإِجَابَاتُ غَيْرَ صَحِيحَةٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ.

لِهَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ فَإِنَّ هَذَا الْمَبْحَثَ الْخَلِيلِيَّ ضَرُورِيٌّ؛ وَسَوْفَ أُرْتَبِّهُ فِي مَطَالِبِ ثَلَاثَةٍ: أَوَّلُهَا: التَّعْرِيفُ بِالْمُخْتَصَرِ الْخَلِيلِيِّ، وَثَانِيهَا: بَعْضُ الشُّرُوحِ وَالْحَوَاشِي عَلَيْهِ،

وَتَالِثُهَا: فِي مُصْطَلَحَاتِ الْإِمَامِ خَلِيلٍ؛ وَالْيَكْمُ هَذِهِ الْمَطَالِبِ حَقَّقَ اللَّهُ تَعَالَى بِفَضْلِهِ
أَطْيَبَ الْمَارِبِ، وَنَجَّانَا جَمِيعًا بِرَحْمَتِهِ مِنْ شَرِّ الْمَثَالِبِ.

الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: فِي التَّعْرِيفِ بِالْمُخْتَصَرِ الْخَلِيلِيِّ

هُوَ مُخْتَصَرُ الْإِمَامِ أَبِي مُحَمَّدٍ ضِيَاءِ الدِّينِ، أَبُو الْمَوَدَّةِ، خَلِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ مُوسَى
بْنِ شُعَيْبٍ، الْمَالِكِيِّ، الْمَعْرُوفُ بِالْجُنْدِيِّ، الْمُتَوَفَّى ثَالِثَ عَشَرَ رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةِ سِتِّ
وَسَبْعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ (٧٧٦هـ).

وَقَدْ اخْتَصَرَهُ مِنْ (جَامِعِ الْأُمَمَاتِ) لِابْنِ الْحَاجِبِ: أَبِي عَمْرٍو، جَمَالُ الدِّينِ: عُثْمَانُ
بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ يُونُسَ: (٥٧٠ - ٦٤٦هـ). وَبَقِيَ الْإِمَامُ خَلِيلٌ فِي تَأْلِيفِهِ نَيِّقًا
وَعِشْرِينَ سَنَةً، وَلَخَّصَهُ فِي حَيَاتِهِ إِلَى (بَابِ النِّكَاحِ)؛ وَجَمَعَ أَصْحَابُهُ بَاقِيَهُ مِنْ
الْمُسَوَّدَةِ.

وَحَوَى الْمُخْتَصَرُ أَرْبَعُمِائَةَ أَلْفِ مَسْأَلَةٍ فِقْهِيَّةٍ؛ وَصَارَ مِنْ أَنْفَسِ كُتُبِ الْمَذْهَبِ وَأَعْظَمِهَا،
مُنْذُ الْقَرْنِ الثَّامِنِ الْهَجْرِيِّ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ، فَقَالَ عَنْهُ الشَّيْخُ عَلَى الْعَدَوِيِّ الصَّعِيدِيِّ
(١١١٢ - ١١٨٩هـ): (إِنَّ الْإِشْتَغَالَ بِهِ أَنْفَعُ مِنَ الْمُدَوَّنَةِ الْآنَ).

وَأَصْحَى الْمُخْتَصَرُ حُجَّةَ الْمَالِكِيَّةِ، حَيْثُ وَعَى أَقْوَالَ عُلَمَاءِ الْمَذْهَبِ، وَجَمَعَهَا، وَشَمِلَ
جُلَّ الْأَحْكَامِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ كَثِيرٌ مِنَ التَّرَدُّدِ فِي النُّقُولِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فِي الْحُكْمِ، وَذَكَرُ
الْخِلَافِ بِدُونِ تَرْجِيحٍ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ قُصُورًا مِنَ الْإِمَامِ خَلِيلٍ، بَلْ كَانَ مِنْهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ
تَعَالَى - اسْتِنْهَاضًا لِلْهَمَمِ، وَإِحَالَةً عَلَى النَّظَرِ وَالْبَحْثِ، تَدْرِيبًا لِطُلَّابِ الْفِقْهِ عَلَى التَّحْقِيقِ
وَالْتَّرْجِيحِ، وَتَظْهَرُ مَرْتَبَةُ الْإِمَامِ خَلِيلٍ فِي التَّخْرِيجِ وَالتَّرْجِيحِ فِي كِتَابِهِ (التَّوْضِيحِ)، وَهُوَ
شَرْحٌ عَلَى (جَامِعِ الْأُمَمَاتِ) لِابْنِ الْحَاجِبِ.

هَذَا: وَلَمْ يُخْدَمْ كِتَابٌ فِي الْمَذْهَبِ بِمِثْلِ مَا خُدِمَ بِهِ مُخْتَصَرُ خَلِيلٍ؛ حَيْثُ أَقْبَلَ عَلَيْهِ
الْعُلَمَاءُ فَشَرَحُوهُ، وَحَشُّوا عَلَيْهِ، حَتَّى زَادَتْ هَذِهِ وَتِلْكَ عَلَى مِائَةِ شَرْحٍ وَحَاشِيَةٍ، وَقَدْ تُرْجِمَ
الْكِتَابُ إِلَى اللُّغَةِ الْفَرَنْسِيَّةِ ^(١).

* * *

(١) انظر: مقدمة تحقيق المجموع وشرحه، والقسم الدراسي، للدكتور حمدي عبد المنعم شلبي؛ أستاذ
الفقه المالكي، والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بدمنهور، من ١٦٥ إلى ١٦٨.

المطلب الثاني: بعض الشروح والحواشي على مختصر خليل.

١- تحبير المختصر، وهو الشرح الوسيط على مختصر خليل في الفقه المالكي: لتاج الدين بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري (المتوفى: ٨٠٣ هـ)، وهو من أول الشروح على المختصر، والشيخ بهرام ربيب الإمام خليل؛ يرحمهما الله تعالى.

٢- التاج والإكليل، لأبي عبد الله المواق (ت ٨٩٧ هـ).

وقد قابل فيه الشيخ المواق عبارات الإمام خليل بما يوافقها، أو يخالفها من كلام أهل المذهب، كإبني رشد وإبني الحاجب غالباً.

٣- مواهب الجليل، للحطاب (٩٠٢ - ٩٥٤ هـ).

وهو شرح جليل يدل على كثرة اطلاع مؤلفه، وسعة حفظه لقواعد المذهب وفروعه، وقد أطال النفس في أوائله، وفي (كتاب الحج) بصفة خاصة؛ حتى لم يكن له في بقية الشروح نظير، لكن يبدو أن الضعف قد أدرك صاحبه بعد ذلك.

٤- شرح الزرقاني - للشيخ عبد الباقي الزرقاني^(١) (ت ١٠٩٩ هـ).

وهو شرح واسع كثير الفوائد، حسن الجمع والترتيب، اعتنى به المتأخرون فكتبوا عليه حواشي بيّنوا فيها ما حصل للشارح من وهم أو سهو، ومن هؤلاء:

٥- حاشية البناني - للشيخ محمد البناني (ت ١١٩٤ هـ).

وهي المسمّاة: (الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني)، وقد طبعت بهامش الشرح السابق، ويقعان معاً في ثمانية أجزاء، تضمّنها أربعة مجلدات، طبع دار الفكر، بيروت، لبنان.

٦- شرح الخرشبي - لأبي عبد الله محمد الخرشبي (١٠١٠ - ١١٠١ هـ)؛ وكان أول شيخ للأزهر الشريف.

٧- حاشية العدوي - للشيخ علي العدوي الصعدي (١١١٢ - ١١٨٩ هـ). وقد طبع شرح الخرشبي بالصلب، والحاشية بالهامش، في ثمانية أجزاء، تقع في أربعة مجلدات،

(١) وهو الأب، أما ابنه الشيخ محمد عبد الباقي فله شرح على (موطأ الإمام مالك)؛ يرحمهما الله تعالى.

طَبَعَ الْمَطْبَعَةُ الْأَمِيرِيَّةُ بِالْقَاهِرَةِ سَنَةَ ١٣١٧ هـ. وَلِلْأَسَفِ كُتِبَ عَلَى الْغِلَافِ اسْمُ الشَّيْخِ بِضَمِّ الْخَاءِ، وَلَيْسَ بِفَتْحِهَا؛ كَمَا حَقَّقْتُهُ فِي (رِسَالَةِ الْمَاجِسْتِيرِ ١٩٨٣ م).

٨- الشَّرْحُ الْكَبِيرُ ^(١)، لِأَبِي الْبَرَكَاتِ أَحْمَدَ الدَّرْدِيرِ (١١٢٨ - ١٢٠١ هـ).

٩- حَاشِيَةُ الدُّسُوقِيِّ، لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ عَرَفَةُ الدُّسُوقِيُّ (ت ١٢٣٠ هـ). وَالشَّرْحُ الْكَبِيرُ مَعَ حَاشِيَةِ الدُّسُوقِيِّ مَطْبُوعَانِ فِي أَرْبَعَةِ مُجَلَّدَاتٍ، وَمَعَهُمَا بَعْضُ تَقْرِيرَاتٍ وَتَعْلِيقَاتٍ لِلشَّيْخِ مُحَمَّدٍ عَلِيٍّ (١٢١٧ - ١٢٩٩ هـ)؛ وَيُعْرَفُ الْكِتَابُ بِاسْمِ: (حَاشِيَةُ الدُّسُوقِيِّ عَلَى الشَّرْحِ الْكَبِيرِ)، وَهُوَ أَشْهَرُ كُتُبِ الْمَالِكِيَّةِ، وَقَدْ طَبَعَتْهُ دَارُ إِحْيَاءِ الْكُتُبِ الْعَرَبِيَّةِ، ثُمَّ تَوَالَتْ طَبَعَاتٌ أُخْرَى بَعْدَ ذَلِكَ.

١٠- حَاشِيَةُ الْإِمَامِ الرَّهَوْنِيِّ (ت ١٢٣٠ هـ): الْمُسَمَّاهُ: (أَوْضَحَ الْمَسَالِكِ وَأَسْهَلَ الْمَرَاقِي إِلَى سَبْكِ إِبْرِيذِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْبَاقِي)، وَبِهَامِشٍ وَشَرْحِ الزُّرْقَانِيِّ، حَاشِيَةُ (الْمَدَنِيِّ) عَلَى (كُنُونِ)، طَبَعَ الْمَطْبَعَةُ الْأَمِيرِيَّةُ بِمِصْرَ، فِي ثَمَانِي مُجَلَّدَاتٍ، وَأَعَادَتْ دَارُ الْفِكْرِ بَبِيزُوتَ طَبَعَهَا مَرَّةً أُخْرَى.

١١- الْإِكْلِيلُ، شَرْحُ مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ، لِلشَّيْخِ مُحَمَّدِ الْأَمِيرِ (١١٥٤ - ١٢٣٢ هـ). وَهُوَ شَرْحٌ لَطِيفٌ، مُمْتَرِّجٌ بِالْمَتْنِ امْتِزَاجُ الرُّوحِ بِالْجَسَدِ، عَنِّي مُؤَلَّفُهُ بَيَانِ الرَّاجِحِ مِنَ الْخِلَافِ، وَالْمُعْتَمَدُ مِنَ الْأَقْوَالِ، وَالظَّاهِرُ مِنَ التَّأْوِيلَاتِ، فَجَاءَ مَعَ اخْتِصَارِهِ حَسَنًا مُفِيدًا، وَيَقَعُ فِي مُجَلَّدٍ وَاحِدٍ، وَعَلَيْهِ تَصْحِيحٌ وَتَعْلِيقٌ لِلشَّيْخِ عَبْدِ اللَّهِ الصِّدِّيقِ الْغِمَارِيِّ، وَطَبَعَتْهُ مَكْتَبَةُ الْقَاهِرَةِ بِالْأَزْهَرِ.

١٢- مَنَحُ الْجَلِيلِ، شَرْحُ مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ: لِلشَّيْخِ مُحَمَّدِ عَلِيٍّ (ت ١٢٩٩ هـ). وَهُوَ مَطْبُوعٌ فِي أَرْبَعَةِ مُجَلَّدَاتٍ، طَبَعَتْهُ مَكْتَبَةُ النَّجَاحِ، طَرَابُلُسَ لِبْنِيَا، سَنَةَ ١٢٩٤ هـ.

* * *

الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: مُصْطَلَحَاتُ الْإِمَامِ خَلِيلٍ فِي مُخْتَصَرِهِ.

١- كَلِمَةٌ (فِيهَا): يُشِيرُ بِهَا إِلَى الْمُدَوَّنَةِ، وَكَذَلِكَ كُلُّ ضَمِيرٍ غَائِبٍ مُؤَنَّثٍ عَائِدٍ إِلَى غَيْرِ مَذْكَورٍ.

٢- مَادَّةُ (أَوَّلُ): يُشِيرُ بِهَا إِلَى اخْتِلَافِ شَارِحِي الْمُدَوَّنَةِ فِي فَهْمِهَا؛ وَيُعْبَرُ عَنْ ذَلِكَ بِكَلِمَةٍ: (تَأْوِيلَانِ) أَوْ (تَأْوِيلَاتٍ).

٣- مَادَّةُ (الِاخْتِيَارِ): يُشِيرُ بِهَا إِلَى الْإِمَامِ اللَّخْمِيِّ (ت ٤٧٨ هـ).

(١) أما الشرح الصغير لأبي البركات سيدي أحمد الدردير فهو على مختصره: (أقرب المسالك)؛ فأردت التنبيه على ذلك.

٤. مَادَّةُ (التَّرْجِيحِ): يُشِيرُ بِهَا إِلَى ابْنِ يُونُسَ (ت ٤٥١هـ).

٥. مَادَّةُ (الظُّهُورِ): يُشِيرُ بِهَا إِلَى ابْنِ رُشْدٍ . الْجَدُّ (٤٥٠ - ٥٢٠هـ).

٦. مَادَّةُ (الْقَوْلِ): يُشِيرُ بِهَا إِلَى الْإِمَامِ الْمَازَرِيِّ (٤٥٣ - ٥٣٦هـ).

وَبِالنِّسْبَةِ لِلْمَوَادِّ الْأَرْبَعِ الْأَخِيرَةِ: إِنَّ ذَكَرَ الْمَادَّةَ بِصِغَةِ الْفِعْلِ فَذَلِكَ لِاخْتِيَارِ كُلِّ مَنْ هُوَ لَاءٌ فِي نَفْسِهِ (نَحْوُ: اخْتَارَ، اخْتِيرَ، رَجَّحَ)، وَإِنْ ذَكَرَهَا بِصِغَةِ الْإِسْمِ، فَذَلِكَ لِاخْتِيَارِ كُلِّ مَنْهُمْ مَنِ الْخِلَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ (نَحْوُ: الْإِخْتِيَارُ، الْمُخْتَارُ، الْأَرْجَحُ، الْأَظْهَرُ).

٧. كَلِمَاتُ (صَحَّحَ - الْأَصَحُّ - اسْتَحْسَنَ): يُشِيرُ بِأَيِّ مِنْهَا عَلَى اخْتِيَارِ غَيْرِ الشُّيُوخِ الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورِينَ مِنْ قَبْلِهِ.

٨. كَلِمَةُ (خِلَافٌ): يَأْتِي بِهَا بَعْدَ ذِكْرِ الْأَقْوَالِ الْمَشْهُورَةِ فِي الْمَذْهَبِ، وَاخْتِلَافِ الشُّيُوخِ فِيهَا.

٩. (قَوْلَيْنِ) أَوْ: (أَقْوَالًا): فَذَلِكَ لِعَدَمِ اطِّلَاعِهِ فِي الْفَرْعِ عَلَى أَرْجَحِيَّةِ مَنْصُوصَةٍ.

١٠. كَلِمَةُ (تَرَدَّدٌ): يُرِيدُ بِهَا تَرَدَّدَ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي الثَّقَلِ، أَوْ عَدَمَ نَصِّ الْمُتَقَدِّمِينَ، (وَالْمُتَقَدِّمُونَ هُمْ مَنْ قَبْلَ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ الْقَيَّرَوَانِيِّ، وَالْمُتَأَخِّرُونَ مَنْ جَاءُوا بَعْدَهُ).

١١. كَلِمَةُ (لَوْ): يَسْتَعِدِّمُهَا غَالِبًا فِي رَدِّ خِلَافٍ مَذْهَبِيٍّ، وَتَعْنِي أَيْضًا الْمُبَالَغَةَ فِي الْحُكْمِ، وَمِثْلُهَا كَلِمَةُ: (وَإِنْ).

(تَنْوِيهٌ): قَالَ الشَّيْخُ الدَّرْدِيرُ فِي مُقَدِّمَةِ شَرْحِهِ عَلَى الْمُخْتَصَرِ:

[أَمَّا بَعْدُ] فَيَقُولُ أَفْقَرُ الْعِبَادِ إِلَى مَوْلَاهُ الْقَدِيرِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرْدِيرِ: هَذَا شَرْحٌ مُخْتَصَرٌ عَلَى الْمُخْتَصَرِ لِلْإِمَامِ الْجَلِيلِ الْعَلَّامَةِ أَبِي الصِّيَاءِ سَيِّدِي خَلِيلٍ اقْتَصَرْتُ فِيهِ عَلَى فَتْحِ مَغْلَقِهِ وَتَقْيِيدِ مُطْلَقِهِ وَعَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ بِحَيْثُ مَتَى اقْتَصَرْتُ عَلَى قَوْلٍ كَانَ هُوَ الرَّاجِحُ الَّذِي تَجِبُ بِهِ الْفَتْوَى وَإِنْ اعْتَمَدَ بَعْضُ الشُّرَاحِ خِلَافَهُ وَبِاللَّهِ تَعَالَى أَسْتَعِينُ وَعَلَيْهِ أَتَوَكَّلُ...].

أَقُولُ: فَلَيْسَ لِلشَّيْخِ الدَّرْدِيرِ مُصْطَلَحَاتٌ، وَلَا رُمُوزٌ يَسْتَعْمِلُهَا فِي شَرْحِهِ؛ لَكِنْ لِلشَّيْخِ الدُّسُوقِيِّ بَعْضًا مِنْهَا، لِذَلِكَ أَنْقَلُهَا لَكُمْ:

(تَتِمَّةُ مِهْمَةٍ فِي اصطِلَاحَاتِ الشَّيْخِ الدُّسُوقِيِّ فِي حَاشِيَتِهِ)

وَأَنْسَخُ لَكُمْ مَا كَتَبَهُ الشَّيْخُ الدُّسُوقِيُّ فِي مُقَدِّمَتِهِ (ج ٢/١):

(مُشِيرًا بِمَا صُورَتْهُ):

- ١- (بْن): لِلْعَالَمِ الْعَلَامَةِ سَيِّدِي مُحَمَّدِ الْبَنَانِيِّ، مُحَشِّي الشَّيْخِ عَبْدِ الْبَاقِي. [أَي: فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى شَرْحِ الزُّرْقَانِي، عَلَى الْمُخْتَصَرِ].
- ٢- (طَفَى): لِلْعَلَامَةِ الشَّيْخِ مُصْطَفَى الرَّمَاصِيِّ مُحَشِّي التَّنَائِي.
- ٣- (ح): لِلْعَلَامَةِ سَيِّدِي مُحَمَّدِ الْحَطَّابِ. [أَي: فِي شَرْحِهِ (مَوَاهِبِ الْجَلِيلِ)].
- ٤- (شَيْخُنَا): الْمُرَادُ بِهِ شَيْخُنَا الْعَلَامَةُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الصَّعِيدِيِّ الْعَدَوِيِّ مُحَشِّي الْخَرَشِيِّ، وَصَاحِبُ التَّالِيفِ الشَّرِيفَةِ، وَالتَّحْقِيقَاتِ الْمُنِيفَةِ.
- ٥- (عَبَق): الْمُرَادُ بِهِ الْعَلَامَةُ الشَّيْخُ عَبْدُ الْبَاقِي الزُّرْقَانِيُّ. [أَي: فِي شَرْحِهِ عَلَى الْمُخْتَصَرِ].
- ٦- (شَبَّ): الْمُرَادُ بِهِ الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ الشَّبْرَخِيَّتِيُّ.
- ٧- (خَشَّ): الْمُرَادُ بِهِ الْعَلَامَةُ مُحَمَّدُ الْخَرَشِيُّ.
- ٨- (مَجَّ): الْمُرَادُ بِهِ مَجْمُوعُ خَاتِمَةِ الْمُحَقِّقِينَ الْعَلَامَةُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ الْأَمِيرُ.

* * *

الدِّرَاسَةُ النَّصِيَّةُ، فِي: (فَقْهِ السَّادَةِ الْمَالِكِيَّةِ) لِلْفُرْقَةِ الرَّابِعَةِ: (بِقِسْمِيَّهَا):

- تَمْهِيدٌ: أ - سَوْفَ أَضَعُ (مُخْتَصَرَ خَلِيلٍ) فِي أَعْلَى الصَّفْحَةِ، وَبِاللُّونِ الْأَحْمَرِ الدَّاكِنِ، ثُمَّ أَضَعُ خَطًّا يَلِيهِ: (الشَّرْحُ الْكَبِيرُ لِسَيِّدِي الدَّرْدِيرِ، عَلَى الْمُخْتَصَرِ)، ثُمَّ أَضَعُ خَطًّا ثَانِيًا، وَبَعْدَهُ تَأْتِي الْهُوَامِشُ.
- ب - لَا يُوْجَدُ فِي الْمَطْبُوعِ مِنْ (حَاشِيَةِ الدُّسُوقِيِّ) أَوْ (الشَّرْحِ الْكَبِيرِ) مَثْنٌ (مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ) وَحْدَهُ؛ لَكِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ قَوْسَيْنِ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ فَقَطْ، وَسَوْفَ أُصَوِّرُ لَكُمْ صُورَةَ الْغِلَافِ، وَأَوَّلَ بَابِ (الْقَضَاءِ)، مِنَ النُّسخَتَيْنِ اللَّتَيْنِ عِنْدِي، وَأَضَعُ هَذِهِ الصُّورَ الْأَرْبَعَةَ فِي (الْحَاقِ الْكِتَابِ) بَعْدَ قَائِمَةِ (الْمَصَادِرِ وَالْمَرَاجِعِ)؛ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى.
- ج - مِنَ اللَّازِمِ إِفْرَادُ نَصِّ (الْمُخْتَصَرِ)؛ وَلِأَنَّ الرَّحَى مِنَ (الشَّرْحِ الْكَبِيرِ) وَ (حَاشِيَةِ الدُّسُوقِيِّ) تَدُورُ حَوْلَهُ، فَضْلًا عَنْ جَمِيعِ الشُّرُوحِ وَالْحَوَاشِيِ عَلَيْهِ، كَمَا أَنَّ أَسْئَلَةَ الْإِمْتِحَانِ فِي الدِّرَاسَةِ النَّصِيَّةِ تَأْتِي مِنَ (الْمُخْتَصَرِ)، وَلَيْسَ مِنَ الشَّرْحِ وَلَا الْحَاشِيَةِ؛ لِذَلِكَ كَانَ طُلَّابُ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ فِيمَا سَبَقَ يَحْفَظُونَ (الْمُتُونِ) وَ (الْمُخْتَصَرَاتِ)، وَهُوَ مَا فَعَلْتُهُ فِي تَحْقِيقِ (مَجْمُوعِ الْأَمِيرِ وَشَرْحِهِ)؛ بِفَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى.

د - مِنْ بَابِ (التَّيْسِيرِ) عَلَيْكُمْ سَأَخْتَارُ خَمْسَةَ شُرُوحٍ وَحَوَاشٍ عَلَى (مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ)،
لَأَنْقُلَ مِنْهَا مَا يَحْتَاجُ لِنَحْشِيَةِ فِي الْهَامِشِ،

بِجَانِبِ (الشَّرْحِ الصَّغِيرِ لِلسَّيِّدِ الدَّرْدِيرِ) عَلَى مُخْتَصَرِهِ (أَقْرَبَ الْمَسَالِكِ)، وَعَلَيْهِ (حَاشِيَةُ
الصَّاوِي) الْمُسَمَّاةُ: (بُلْغَةُ السَّالِكِ)؛ لِأَهَمِّيَّةِ الْكِتَابَيْنِ فِيمَا نَحْنُ بِصَدَدِهِ، وَسَوْفَ أُرْمِزُ
لِكُلِّ مِنْهَا بِرَّمْزٍ هَكَذَا:

١. (حَاشِيَةُ الدُّسُوقِيِّ) = (دس). ٢. (شَرْحُ الْخَرَشِيِّ) = (خش)؛ وَلَوْ نَقَلْتُ مِنْ حَاشِيَةِ
الْعَدَوِيِّ يَكُونُ الرَّمْزُ: (حش/خش).

٣. (مَوَاهِبُ الْجَلِيلِ) = (ح). ٤. (مِنْحُ الْجَلِيلِ) = (عش).

٥. (التَّاجُ وَالْإِكْلِيلُ) لِلْمَوَاقِ = (ق).

٦. الشَّرْحُ الصَّغِيرُ؛ لِلدَّرْدِيرِ = (در)؛ وَلَوْ نَقَلْتُ مِنْ حَاشِيَةِ الصَّاوِي يَكُونُ الرَّمْزُ:
(حش/در).

ج - سَوْفَ يَكُونُ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ أَبْوَابِ: (الدِّرَاسَةِ النَّصِّيَّةِ)؛ بِفَضْلِ رَبَّنَا رَبِّ الْبَرِيَّةِ.

* * * * *

هَذَا: وَعُنْوَانُ كُلِّ بَابٍ فِي أَوَّلِهِ؛ فَتَكُونُ: الْأَبْوَابُ الثَّلَاثَةُ الْمُشْتَرَكَةُ بَيْنَ الْقِسْمَيْنِ،
هَكَذَا: الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي الْقَضَاءِ، وَأَحْكَامِهِ. الْبَابُ الثَّانِي: فِي الْإِيْدَاعِ.
الْبَابُ الثَّالِثُ: فِي الْقِرَاضِ.

ثُمَّ الْبَابُ الْخَاصُّ بِقِسْمِ (الشَّرِيعَةِ)؛ وَهُوَ: (الْبَابُ الثَّامِنُ: فِي الرِّهْنِ). هَذَا: وَحَيْثُ
كَانَ إِجْمَالِي الْأَبْوَابِ (تِسْعَةً)، بِإِصَافَةِ (الدِّرَاسَةِ الْمُؤْصُوْعِيَّةِ)، وَلَمَّا كَانَتْ هُنَاكَ:
(عِبَارَاتُ نَصِيَّةٍ) يَنْذُرُ وُجُودَهَا فِي الْحَيَاةِ الْوَاقِعِيَّةِ؛ فَإِنِّي لَا أُورِدُهَا فِي بَابِهَا النَّصِّيِّ،
وَأَضَعُ مَكَانَهَا خَمْسَ نَقَطٍ بَيْنَ قَوْسَيْنِ؛ هَكَذَا (.....)، إِشَارَةً إِلَى وُجُودِ نَصٍّ هُنَا لِكِنِّي
لَمْ أَنْقُلْهُ؛ وَمِثَالُ ذَلِكَ فِي (بَابِ الْقَضَاءِ): (وَزَيْدٌ لِلْإِمَامِ الْأَعْظَمِ) وَهُوَ الْخَلِيفَةُ وَصَفٌ
خَامِسٌ وَهُوَ أَنَّهُ (قُرْشِيٌّ)، وَهَكَذَا فِي بَقِيَّةِ أَبْوَابِ (الدِّرَاسَةِ النَّصِّيَّةِ)؛ حَيْثُ تَضِيقُ
السَّاعَاتُ الدِّرَاسِيَّةُ الْمُخَصَّصَةُ عَنْ اسْتِيعَابِ كُلِّ الدِّرَاسَةِ النَّصِّيَّةِ الْمُقَرَّرَةِ.

وَحَيْثُ إِنَّ الْإِنْسَانَ بِطَبِيعَتِهِ لَدَيْهِ (حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ)؛ فَقَدْ يَتَسَاءَلُ عَنْ هَذِهِ الْفِقْرَةِ
الَّتِي لَمْ أَضَعُهَا مَكَانَهَا: أَوَّلًا مَا هِيَ؟ وَثَانِيًا: وَلِمَاذَا؟

أَمَّا أَوَّلًا فَسَوْفَ أَكْتُبُ لَكُمْ فِي الْهَامِشِ أَوَّلَ هَذِهِ الْعِبَارَةِ لِتَلْبِيَةِ حُبِّ الْإِسْتِطْلَاعِ لَدَيْكُمْ.
وَأَمَّا ثَانِيًا؛ فَالْيُكْمُ هَذِهِ الْفَوَائِدُ:

(فَوَائِدُ مُهِمَّةٌ): الْأُولَى - (الْمَحَاكِمُ الشَّرْعِيَّةُ هِيَ مَحَاكِمُ قَدِيمَةٌ فِي مِصْرٍ مُنْذُ الْعَصْرِ
الْعُثْمَانِيِّ، وَكَانَتْ تَنْظُرُ فِي: جَمِيعِ أَنْوَاعِ النِّزَاعَاتِ الْمَدَنِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ وَالْجِنَائِيَّةِ، وَالْأَحْوَالِ
الشَّخْصِيَّةِ).

(الثَّانِيَةُ) - (الْغَيْتُ الْمَحَاكِمُ الشَّرْعِيَّةُ تَمَامًا بِمُقْتَضَى قَانُونِ تَوْحِيدِ الْهَيْئَاتِ الْقَضَائِيَّةِ
الَّذِي صَدَرَ عَامَ ١٩٥٥م، وَالَّذِي ضَمَّ اخْتِصَاصَاتِ الْمَحَاكِمِ الشَّرْعِيَّةِ لِلْمَحَاكِمِ الْعَادِيَّةِ).

(الثَّالِثَةُ) - جَمِيعُ الْمَكْتُوبِ فِي (بَابِ الْقَضَاءِ) مِنْ عَصْرِ وُجُودِ الْمَحَاكِمِ الشَّرْعِيَّةِ؛ وَمَعَ
ذَلِكَ هُنَاكَ فَقَرَاتٌ غَيْرُ مُخْتَلَفٍ عَلَيْهَا بَيْنَ الشَّرِيعَةِ وَالْقَانُونِ، مِثْلُ: (مَا يُشْتَرَطُ فِي
الْقَاضِي، وَمَا يَجِبُ، وَمَا يُنْدَبُ، وَكَيْفِيَّةُ السَّيْرِ فِي الْمَحَاكِمَةِ، وَالنَّسْوِيَّةُ بَيْنَ
الْخَصْمَيْنِ..إِلَخ).

(تَنْبِيْهُ): بِمَا أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْأَبْوَابِ النَّصِيَّةِ مُتَّصِلٌ، وَمُسْتَمَرٌّ فِي صُغُوبَةِ الْفَصْلِ بَيْنَ
فَقَرَاتِهِ؛ وَتَبَسُّيرًا عَلَيْكُمْ سَوْفَ أَضَعُ لَكُمْ عَنَاوِينَ جَانِبِيَّةً بَيْنَ مَعْقُوفَتَيْنِ [...], وَيَكُونُ ذَلِكَ
بِالْوَسْطِ الْأَزْرَقِ الْعَاطِقِ؛ لِيَتَمَيَّزَ عَنِ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ، وَهُوَ مَا فَعَلْتُهُ فِي (تَحْقِيقِ مَجْمُوعِ
الْأَمِيرِ وَشَرْحِهِ)؛ وَسَوْفَ أَلْتَزِمُ ذَلِكَ هُنَا، بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى.

وَاللَّهُ تَعَالَى أَسْأَلُ أَنْ يَرْزُقَنَا جَمِيعًا بِفَضْلِهِ تَقْوَاهُ، وَأَنْ يَجْعَلَ بِرَحْمَتِهِ أَعْمَالَنَا فِي
رِضَاهُ، وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ، وَمَنْ وَالَاهُ.
وَتَمَّ بِحَمْدِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ.

* * * * *

* * *

*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



البَابُ الْأَوَّلُ

فِي: (الْقَضَاءِ، وَأَحْكَامِهِ).

الشَّرْحُ الْكَبِيرُ لِسَيِّدِي الدَّرْدِيرِ: (دَرْسٌ) (بَابٌ) فِي الْقَضَاءِ، وَأَحْكَامِهِ.
وَهُوَ لُغَةً يُطْلَقُ عَلَى مَعَانٍ مِنْهَا: الْفَرَاغُ كَمَا فِي وَقْضِي الْأَمْرِ، وَمِنْهَا الْأَدَاءُ، كَمَا فِي:
قَضَى زَيْدٌ دَيْنَهُ أَيْ آدَاهُ وَوَفَّاهُ (١)،.....
(أَهْلُ الْقَضَاءِ: عَدْلٌ ذَكَرَ).

[مُسْتَحَقُّ الْقَضَاءِ شَرْعًا]

وَلَا يَسْتَحِقُّهُ شَرْعًا إِلَّا مَنْ تَوَفَّرَتْ فِيهِ شُرُوطُ أَرْبَعَةٍ أَشَارَ لِذَلِكَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ: (أَهْلُ
الْقَضَاءِ عَدْلٌ)؛ أَيْ مُسْتَحَقُّهُ عَدْلٌ، أَيْ عَدْلٌ شَهَادَةً، وَلَوْ عَتِيقًا عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَالْعَدَالَةُ
تَسْتَلْزِمُ: الْإِسْلَامَ وَالْبُلُوغَ وَالْعَقْلَ وَالْحُرِّيَّةَ وَعَدَمَ الْفِسْقِ. (ذَكَرَ) مُحَقِّقٌ لَا أَنْثَى وَلَا خُنْثَى

(١) وَيُطْلَقُ عَلَى الْحُكْمِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} [الإسراء: ٢٣] أَيْ: حُكْمٌ، وَعَلَى
الْإِلْزَامِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ} [سبأ: ١٤] أَيْ: حَتَمْنَاهُ وَالزَّمْنَاهُ بِهِ. وَضَرَبَهُ فَقَضَى
عَلَيْهِ أَيْ: قَتَلَهُ كَأَنَّهُ فَرَعَ مِنْهُ، وَقَضَى نَحْبَهُ أَيْ: مَاتَ وَفَرَغَ مِنَ الدُّنْيَا (ح). وَفِي الشَّرْعِ: (هُوَ حُكْمٌ حَاكِمٌ أَوْ
مُحَكَّمٌ بِأَمْرِ ثَبَتَ عِنْدَهُ؛ كَذَيْنٍ، وَحَبْسٍ، وَقَتْلِ، وَجَرْحٍ، وَضَرْبٍ، وَسَبٍّ، وَتَرْكِ صَلَاةٍ وَنَحْوِهَا، وَقَذْفٍ، وَشُرْبٍ،
وَزِنَا، وَسَرِقَةٍ، وَغَضَبٍ، وَعَدَالَةٍ وَضِدَّهَا، وَذُكُورَةٍ، وَأُنُوثَةٍ، وَمَوْتٍ، وَحَيَاةٍ، وَجُنُونٍ، وَعَقْلٍ، وَسَفَهٍ، وَرَشْدٍ،
وَصِغَرٍ، وَكِبَرٍ، وَنِكَاحٍ، وَطَلَاقٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ لِيُرْتَبَ عَلَى مَا ثَبَتَ عِنْدَهُ مُقْتَضَاهُ أَوْ حُكْمُهُ بِذَلِكَ الْمُقْتَضَى).
[الشرح الصغير ١٨٦/٤].

فَطِنٌ مُجْتَهِدٌ إِنْ وُجِدَ، وَإِلَّا فَاُمْتَلُ مُقَلِّدٌ، فَحُكْمُ بِقَوْلِ مُقَلِّدِهِ، وَنَفَذَ حُكْمُ أَعْمَى وَأَبْكَمَ وَأَصَمَّ.....

(فَطِنٌ) ضِدُّ الْمُغْفَلِ الَّذِي يَنْخَدِعُ بِتَحْسِينِ الْكَلَامِ وَلَا يَتَفَقَّنُ لِمَا يُوجِبُ الْإِقْرَارَ وَالْإِنْكَارَ وَتَنَاقُضَ الْكَلَامِ؛ فَالْفِطْنَةُ جَوْدَةُ الذِّهْنِ وَقُوَّةُ إِدْرَاكِهِ لِمَعَانِي الْكَلَامِ (مُجْتَهِدٌ (١) إِنْ وُجِدَ) فَلَا تَصِحُّ وَلَا يَتَّبِعُ الْمُقَلِّدُ عِنْدَ وُجُودِ الْمُجْتَهِدِ الْمُطْلَقِ (وَإِلَّا) يُوجَدُ مُجْتَهِدٌ مُطْلَقٌ (فَاُمْتَلُ مُقَلِّدٌ) هُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْقَضَاءِ وَهُوَ الَّذِي لَهُ فِقْهٌ كَامِلٌ بِضَبْطِ الْمَسَائِلِ الْمُنْقُولَةِ، وَاسْتِخْرَاجِ مَا لَيْسَ فِيهِ نَصٌّ بِقِيَاسٍ عَلَى الْمُنْقُولِ فِي مَذْهَبِ إِمَامِهِ، أَوْ بِاعْتِبَارِ أَصْلٍ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَصِحُّ تَوَلِّيُّهُ الْمُقَلِّدَ مَعَ وُجُودِ الْمُجْتَهِدِ. (.....) (٢).

(فَحُكْمُ (٣) الْمُقَلِّدِ وَجُوبًا مِنْ خَلِيفَةٍ أَوْ قَاضٍ (بِقَوْلِ مُقَلِّدِهِ) بِفَتْحِ اللَّامِ أَيْ بِالرَّاجِحِ مِنْ مَذْهَبِ إِمَامِهِ (٤)، لَا يَقُولُ غَيْرِهِ وَلَا بِالضَّعِيفِ مِنْ مَذْهَبِهِ، وَكَذَا الْمُفْتِي؛ فَإِنْ حَكَمَ بِالضَّعِيفِ نُقِضَ حُكْمُهُ، إِلَّا إِذَا لَمْ يَشْتَدَّ ضَعْفُهُ وَكَانَ الْحَاكِمُ مِنْ أَهْلِ التَّرْجِيحِ وَتَرَجَّحَ عِنْدَهُ ذَلِكَ الْحُكْمُ بِمُرْجَحٍ مِنَ الْمُرْجَحَاتِ فَلَا يُنْقَضُ، كَمَا لَوْ قَاسَ عِنْدَ عَدَمِ النَّصِّ وَهُوَ أَهْلُهُ. وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْحَاكِمُ ذَا بَصَرٍ وَكَلَامٍ وَسَمْعٍ فَلَا يَجُوزُ تَوَلِّيُّهُ الْأَعْمَى، أَوْ الْأَبْكَمَ أَوْ الْأَصَمَّ (و) إِنْ وَقَعَ (نَفَذَ حُكْمُ أَعْمَى وَأَبْكَمَ وَأَصَمَّ) الْوَاوُ بِمَعْنَى،

(١) اعْلَمْ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ ثَلَاثَةٌ أَقْسَامٌ: مُجْتَهِدٌ مُطْلَقٌ، وَمُجْتَهِدٌ مَذْهَبِي، وَمُجْتَهِدٌ فَنَوِي؛ فَالْمُطْلَقُ كَالصَّحَابَةِ وَأَهْلِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ، وَمُجْتَهِدٌ الْمَذْهَبِ هُوَ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى إِقَامَةِ الْأَدِلَّةِ فِي مَذْهَبِ إِمَامِهِ كَابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ، وَمُجْتَهِدٌ الْفَنَوِي هُوَ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى التَّرْجِيحِ كَكِبَارِ الْمُؤَلِّفِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَذْهَبِ. [حاشية الصاوي على الشرح الصغير ١٨٨/٤].

(٢) الفقرة غير المكتوبة هي: (وَزَيْدٌ لِإِمَامٍ الْأَعْظَمِ) وَهُوَ الْخَلِيفَةُ وَصَفٌ خَامِسٌ وَهُوَ أَنَّهُ (قُرْشِيٌّ).

(٣) هكذا تشكيل الكلمة في (الشرح الكبير)، والصواب: (فَحَكَمَ)؛ كما في (ح) و (خش)، ويدل على ذلك شرح الدردير بعدها مباشرة.

(٤) وَكَذَا قَوْلُ أَصْحَابِهِ، عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مَا هُوَ أَخَصُّ مِنْ هَذَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْكُمُ إِلَّا بِمَشْهُورِ الْمَذْهَبِ، كَمَا فِي الشَّارِحِ سِوَاءَ كَانَ قَوْلُ إِمَامِهِ، أَوْ قَوْلُ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ (دس).

وَوَجَبَ عَزْلُهُ. وَلَزِمَ الْمُتَعَيِّنُ أَوْ الْخَائِفَ فِتْنَةً إِنْ لَمْ يَتَوَلَّ، أَوْ ضِيَاعَ الْحَقِّ الْقَبُولَ وَالطَّلَبَ، وَأُجْبِرَ وَإِنْ بَصُرَ، وَإِلَّا فَلَهُ الْهَرَبُ، وَإِنْ عَيَّنَ. وَحَرَّمَ لِجَاهِلٍ وَطَالِبٍ دُنْيَا...

أَوْ (١) أَيْ لَا يُنْقَضُ؛ لِأَنَّ عَدَمَ هَذِهِ الْأُمُورِ لَيْسَ شَرْطًا فِي صِحَّةِ وَلَايَتِهِ ابْتِدَاءً وَلَا فِي صِحَّةِ دَوَامِهَا بَلْ هُوَ وَاجِبٌ غَيْرُ شَرْطٍ فِي الْإِبْتِدَاءِ وَالِدَوَامِ وَلِذَا قَالَ: (وَوَجَبَ عَزْلُهُ) وَلَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ؛ فَاسْتَفِيدَ مِنْهُ أَمْرَانِ: عَدَمُ جَوَازِ وَلَايَتِهِ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا، وَصِحَّةُ حُكْمِهِ بَعْدَ الْوُقُوعِ.

(وَلَزِمَ الْمُتَعَيِّنُ) أَيْ الْمُتَعَيِّنُ فِي الْوَقْتِ بِشُرُوطِ الْقَضَاءِ (أَوْ الْخَائِفَ فِتْنَةً) عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ، أَوْ وَلَدِهِ، أَوْ عَلَى النَّاسِ (إِنْ لَمْ يَتَوَلَّ، أَوْ) الْخَائِفَ (ضِيَاعَ الْحَقِّ) لَهُ، أَوْ لغيرِهِ إِنْ لَمْ يَتَوَلَّ (الْقَبُولَ وَالطَّلَبَ) فَاعِلٌ لَزِمَ، أَيْ لَزِمَهُ الْقَبُولُ إِنْ طَلَبَهُ مِنْهُ الْإِمَامُ، وَلَزِمَهُ الطَّلَبُ مِنَ الْإِمَامِ إِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ، وَلَا يَصْرُهُ بِذَلِكَ مَالٌ فِي طَلَبِهِ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهُ لِأَمْرِ مُتَعَيِّنٍ عَلَيْهِ (٢)، (وَأُجْبِرَ) الْمُتَعَيِّنُ لَهُ بِإِنْفِرَادِ شُرُوطِهِ (وَإِنْ بَصُرَ، وَإِلَّا) يَتَعَيَّنُ وَلَا خَافَ فِتْنَةً وَلَا ضِيَاعَ حَقٍّ (فَلَهُ الْهَرَبُ، وَإِنْ عَيَّنَ) مِنَ الْإِمَامِ؛ لِشِدَّةِ خَطَرِهِ فِي الدِّينِ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ فُرُوضِ الْكَفَايَةِ، وَحَيْثُ لَمْ يَتَعَيَّنْ بِأَحَدِ الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَيَحْرُمُ دَفْعُ مَالٍ لِأَجْلِ تَوَلِّيَّتِهِ، وَتَرُدُّ أَحْكَامُهُ وَلَوْ صَوَابًا، فَلَا يَرْفَعُ خِلَافًا.

[مَا يَحْرُمُ فِي الْقَضَاءِ، وَمَا يُنْدَبُ فِي الْقَاضِي]: (وَحَرَّمَ) قَبُولُ الْقَضَاءِ، أَوْ طَلَبُهُ (لِجَاهِلٍ وَطَالِبٍ دُنْيَا (٣)) مِنَ الْمُتَدَاعِيَيْنِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ،.....

(١) فَالْمَعْنَى وَتَقَدَّ حُكْمُ مَنْ اتَّصَفَ بِوَاحِدَةٍ فَقَطْ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، فَإِنْ اتَّصَفَ بِاثْنَتَيْنِ مِنْهَا أَوْ بِالثَّلَاثَةِ فَلَا تَتَعَقَّدُ وَلَايَتُهُ. (دس).

(٢) إِذَا قِيلَ: يَلْزَمُهُ الطَّلَبُ؛ فَطَلَبُ فَمَنْعٍ مِنَ التَّوَلِّيَةِ إِلَّا بِبَذْلِ مَالٍ؛ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ؟ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّمَا يَلْزَمُهُ الْقَبُولُ إِذَا تَعَيَّنَ إِذَا كَانَ يُعَانُ عَلَى الْحُقُوقِ، وَبَذْلُ الْمَالِ فِي الْقَضَاءِ مِنْ أَوَّلِ الْبَاطِلِ الَّذِي لَمْ يُعَنَّ عَلَى تَرْكِهِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ. (ح).

(٣) أَيْ أَنَّ الْجَاهِلَ حَرَّمَ عَلَيْهِ قَبُولُ الْقَضَاءِ مَخَافَةَ أَنْ يُؤَدِّيَهُ جَهْلُهُ إِلَى مُخَالَفَةِ الْأُمُورِ الْمُتَقَيِّقِ عَلَيْهَا، وَيَحْرُمُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُؤَلِّيَهُ، وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ قَبُولُ الْقَضَاءِ عَلَى مَنْ قَصَدَ بِهِ تَحْصِيلَ الدُّنْيَا مَخَافَةَ أَنْ يُؤَدِّيَهُ غَرَضُهُ الدُّنْيَوِيَّ إِلَى اخْتِذَا أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. (خس).

وَنُدِبَ لِشَهْرَ عِلْمِهِ، كَوَرِعَ غَنِيٍّ حَلِيمٍ نَزِهٍ نَسِيبٍ مُسْتَشِيرٍ بِلَا دَيْنٍ، (.....)، وَزَائِدٍ فِي الدَّهَاءِ، وَبِطَانَةِ سُوءٍ.....

وَالْوَاوُ بِمَعْنَى "أَوْ"، وَأَمَّا طَلَبُ مَالٍ مِمَّا هُوَ لِلْقَضَاءِ فِي بَيْتِ الْمَالِ، أَوْ مِنْ وَقْفٍ عَلَيْهِ فَلَا يَحْزُمُ، بَلْ يُنْدَبُ إِذَا كَانَ فِي ضَيْقٍ عَيْشٍ وَأَرَادَ التَّوَسُّعَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ ذَلِكَ. (وَنُدِبَ لِشَهْرَ عِلْمِهِ) لِلنَّاسِ بِقَصْدِ إِفَادَةِ الْجَاهِلِ، وَإِرْشَادِ الْمُسْتَفْتِي لَا الشُّهْرَةَ لِأَمْرِ دُنْيَوِيٍّ، ثُمَّ شُبِّهَ فِي النَّدْبِ قَوْلُهُ: (كَوَرِعَ) وَهُوَ مَنْ يَتْرُكُ الشُّبُهَاتِ خَوْفَ الْوُقُوعِ فِي الْمَحْرَمَاتِ (غَنِيٍّ) أَيُّ ذِي مَالٍ يُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ مِنْهُ لِأَنَّ الْغِنَى مَظَنَّةُ النَّتَرِ وَتَرَكَ الطَّمَعِ خُصُوصًا إِذَا انْضَمَّ لَهُ وَرَعٌ، (حَلِيمٍ) لَيْسَ سَيِّئَ الْأَخْلَاقِ فَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ مَنْشَأٌ لِلظُّلْمِ وَأَذِيَّةُ النَّاسِ (نَزِهٍ) أَيُّ كَامِلِ الْمُرُوءَةِ بِتَرْكِ مَا لَا يَلِيقُ مِنْ سَفَاسِفِ الْأُمُورِ. (نَسِيبٍ) أَيُّ مَعْرُوفِ النَّسَبِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ قُرَشِيًّا؛ لِئَلَّا يَتَسَارَعَ النَّاسُ لِلطَّعْنِ فِيهِ، كَابْنِ الزَّنَا وَاللِّعَانِ، (مُسْتَشِيرٍ) لِأَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْمَسَائِلِ فَلَا يَسْتَقِلُّ بِرَأْيِهِ، وَإِنْ مُجْتَهِدًا؛ لِأَنَّ الصَّوَابَ لَا يَتَّقِيْدُ بِهِ بَلْ رُبَّمَا ظَهَرَ الصَّوَابُ عَلَى يَدِ جَاهِلٍ. (بِلَا دَيْنٍ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ طَلَبَ رُتْبَتَهُ بِهِ عِنْدَ النَّاسِ، (.....) (٢)، (و) بِلَا (زَائِدٍ) أَيُّ زِيَادَةٍ، وَالْأَوَّلَى التَّعْبِيرُ بِهَا (فِي الدَّهَاءِ) بِفَتْحِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمَدِّ، هُوَ: جَوْدَةُ الذَّهْنِ وَالرَّأْيِ فَالْمَطْلُوبُ الدَّهَاءُ، وَيُنْدَبُ أَنْ لَا يَكُونَ زَائِدًا فِيهِ عَنْ عَادَةِ النَّاسِ؛ خَشْيَةً أَنْ يَحْمِلَهُ ذَلِكَ عَلَى الْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ بِالْفِرَاسَةِ وَتَرَكَ قَانُونَ الشَّرِيعَةِ مِنْ: طَلَبِ الْبَيِّنَةِ وَتَجْرِيحِهَا وَتَعْدِيلِهَا، وَطَلَبِ الْيَمِينِ مِمَّنْ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

(و) بِلَا (بِطَانَةِ سُوءٍ) أَيُّ يَتَّبِعُهُمْ مِنْهَا السُّوءُ، وَإِلَّا فَالْسَّلَامَةُ مِنْهَا وَاجِبَةٌ وَبِطَانَةُ الرَّجُلِ بِكُسْرِ النُّبَاءِ أَصْحَابُهُ الَّذِينَ يَعْتمِدُ عَلَيْهِمْ فِي شَأْنِهِ.

(١) لِأَنَّ الدَّيْنَ يَحُطُّ مِنْ مَرْتَبَتِهِ وَلَا يُغْنِي عَنْ هَذَا قَوْلُهُ غَنِيٍّ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ غَنِيًّا وَهُوَ مَدِينٌ. (خش).

(٢) العبارة المتروكة متنا وشرحا هي: (و) بِلَا (حَدٍّ). أقول: حيث لا يوجد تطبيق للحدود الآن.

وَمَنْعُ الرَّكَّابِينَ مَعَهُ، وَالْمُصَاحِبِينَ لَهُ، وَتَخْفِيفُ الْأَعْوَانِ، وَإِتِّخَاذُ مَنْ يُخْبِرُهُ بِمَا يُقَالُ فِي سِيرَتِهِ، وَحُكْمِهِ وَشُهُودِهِ، وَتَأْدِيبُ مَنْ أَسَاءَ عَلَيْهِ.....

(و) نُدِبَ لِلْقَاضِي (مَنْعُ الرَّكَّابِينَ مَعَهُ، وَالْمُصَاحِبِينَ لَهُ) فِي غَيْرِ رُكُوبٍ، بَلْ يَسْتَعْمِلُ الْإِنْفِرَادَ مَا أَمَكَنَ؛ إِذْ كَثُرَتْ الْاجْتِمَاعُ لَا خَيْرَ فِيهَا (١)، مَعَ اتِّهَامِهِ أَنَّهُ لَا يَسْتَوْفِي عَلَيْهِمُ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ، إِلَّا لِضَرُورَةِ خَادِمٍ وَمُعِينٍ فِي أَمْرِ مِنَ الْخُصُومَاتِ وَرَفْعِ الظُّلُمَاتِ؛ وَلِذَا قَالَ: (و) نُدِبَ لَهُ (تَخْفِيفُ الْأَعْوَانِ) مِنْ عِنْدِهِ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَسْلَمُونَ غَالِبًا مِنْ تَعْلِيمِ الْأَخْصَامِ التَّحِيلِ وَقَلْبِ الْأَحْكَامِ، كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُبْعَدَ عَنْهُ مَنْ طَالَتْ إِقَامَتُهُ مِنْهُمْ فِي هَذِهِ الْخِدْمَةِ.

(وَإِتِّخَاذُ مَنْ يُخْبِرُهُ) مِنْ أَهْلِ الْأَمَانَةِ وَالصَّلَاحِ (بِمَا يُقَالُ فِي سِيرَتِهِ) مِنْ: خَيْرٍ، أَوْ شَرٍّ؛ فَيَحْمَدُ اللَّهَ فِي الْأَوَّلِ، وَيَتَنَحَّى فِي الثَّانِي، أَوْ يُبَيِّنُ وَجْهَ الْحَقِّ لِلنَّاسِ (و) بِمَا يُقَالُ فِي (حُكْمِهِ وَشُهُودِهِ) لِيَعْمَلَ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ مِنْ إِبْقَاءٍ، أَوْ عَزْلِ، أَوْ أَمْرِ، أَوْ نَهْيٍ. [تَأْدِيبُ الْقَاضِي مَنْ أَسَاءَ عَلَيْهِ]

(و) نُدِبَ لَهُ (تَأْدِيبُ مَنْ أَسَاءَ عَلَيْهِ) أَيَّ عَلَى الْقَاضِي فِي مَجْلِسِهِ، وَإِنْ لَزِمَ مِنْهُ الْحُكْمُ لِنَفْسِهِ؛ خَشْيَةَ انْتِهَاكِ مَجْلِسِ الشَّرْعِ، وَحُرْمَةِ الْحَاكِمِ، وَلَوْ بَغَيْرِ بَيِّنَةٍ؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يُسْتَنْدُ فِيهِ لِعِلْمِهِ، وَالتَّأْدِيبُ بِمَا يَرَاهُ أَوْلَى مِنَ الْعَفْوِ، كَمَا هُوَ مُقَادُّ الْمُصْنِفِ وَنَصَّ غَيْرُهُ (٢)، لَا بَغَيْرِ مَجْلِسِهِ وَإِنْ شَهِدَ بِهِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْكُمُ لِنَفْسِهِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ، بَلْ يَرْفَعُهُ لِبَغَيْرِهِ إِنْ شَاءَ، وَالْعَفْوُ أَوْلَى،.....

(١) إِذْ لَا خَيْرَ فِي كَثْرَةِ اجْتِمَاعِ النَّاسِ، وَلِلْحُمَيْدِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:

لِقَاءُ النَّاسِ لَيْسَ يُفِيدُ شَيْئًا ... سِوَى الْهَدْيَانِ مِنْ قِيلٍ وَقَالَ

فَأَقْلِلْ مِنْ لِقَاءِ النَّاسِ إِلَّا ... لِأَخْذِ الْعِلْمِ أَوْ إِصْلَاحِ حَالِ (در).

(٢) أَيُّ كَابِنٍ عَاصِمٍ فِي مَتْنِ التُّخْفَةِ حَيْثُ قَالَ: وَمَنْ جَفَا الْقَاضِي فَالتَّأْدِيبُ *** أَوْلَى وَذَا لِشَاهِدٍ مَطْلُوبٍ؛ أَيُّ: فَالتَّأْدِيبُ أَوْلَى مِنَ الْعَفْوِ، وَذَلِكَ التَّأْدِيبُ مَطْلُوبٌ أَيُّ وَاجِبٌ إِذَا أَسَاءَ عَلَى شَاهِدٍ، أَيُّ أَوْ خَصْمٍ. (دس).

إِلَّا فِي مِثْلِ اتَّقِ اللَّهَ فِي أَمْرِي فَلْيَرْفُقْ بِهِ. (.....). وَالْقَوْلُ لِلطَّالِبِ، ثُمَّ مَنْ سَبَقَ رَسُولُهُ، وَإِلَّا أُفْرِغَ كَالِإِدْعَاءِ. وَتَحْكِيمُ غَيْرِ خَصْمٍ، وَجَاهِلٍ وَكَافِرٍ فِي مَالٍ وَجُرْحٍ.....

(إِلَّا فِي مِثْلِ اتَّقِ اللَّهَ فِي أَمْرِي (١))، أَوْ: خَفِ اللَّهَ، أَوْ: اذْكُرْ وَقُوفَكَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ (فَلْيَرْفُقْ بِهِ)؛ فَلَا يَجُوزُ تَأْدِيبُهُ وَمِنَ الْإِرْفَاقِ أَنْ يَقُولَ لَهُ: أَنْتَ قَدْ لَزِمْتَ الْإِفْرَارُ بِقَوْلِكَ كَذَا، أَوْ: أَنْتَ قَدْ رَضِيتَ بِشَهَادَةِ فَلَانٍ عَلَيْكَ؛ فَكَيْفَ تَجِدُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَتَطْلُبُ عَدَمَ الْحُكْمِ عَلَيْكَ وَالْإِمْنَهَالِ؟ (.....) (٢).

(و) إِذَا تَنَازَعَ الْخَصْمَانِ فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا الرِّفْعَ لِقَاضٍ وَأَرَادَ الْآخَرُ الرِّفْعَ لِقَاضٍ آخَرَ كَانَ (الْقَوْلُ لِلطَّالِبِ) وَهُوَ صَاحِبُ الْحَقِّ دُونَ الْمَطْلُوبِ (ثُمَّ) إِذَا لَمْ يَكُنْ طَالِبٌ مَعَ مَطْلُوبٍ، بَأَنْ كَانَ كُلُّ طَالِبٍ صَاحِبَهُ رُفِعَ إِلَى (مَنْ) أَيْ قَاضٍ (سَبَقَ رَسُولُهُ) لَطَلَبِ الْإِثْنَيْنِ عِنْدَهُ (وَإِلَّا) يَسْبِقُ رَسُولُ قَاضٍ بَلْ اسْتَوَيَا فِي الْمَجِيءِ مَعَ دَعْوَى كُلِّ أُنْهُ الطَّالِبِ (أُفْرِغَ) لِلْقَاضِي الَّذِي يَذْهَبَانِ إِلَيْهِ فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ لِلذَّهَابِ لَهُ ذَهَبًا لَهُ (كَالِإِدْعَاءِ)، أَيْ كَمَا يُفْرَغُ بَيْنَهُمَا فِي الْإِدْعَاءِ بَعْدَ إِثْنَانِهِمَا لِلْقَاضِي الَّذِي أَفْرَعَا فِي الذَّهَابِ إِلَيْهِ، أَوْ الَّذِي اتَّفَقَا عَلَى الذَّهَابِ لَهُ، ثُمَّ تَنَازَعَا فِي تَقْدِيمِ الدَّعْوَى؛ إِذِ الْمَوْضُوعُ أَنَّ كُلَّ طَالِبٍ، وَسَيَأْتِي لَهُ مَا يُغْنِي عَنْ هَذَا التَّشْبِيهِ فِي قَوْلِهِ: (وَأَمَرَ مُدَّعٍ تَجَرَّدَ)، قَوْلُهُ: (عَنْ مُصَدِّقٍ) بِالْكَلامِ وَإِلَّا فَالْجَالِبِ، وَإِلَّا أُفْرِغَ.

[التَّحْكِيمُ وَمَا يَجُوزُ فِيهِ، وَمَا لَا يَجُوزُ].

(و) جَازَ لِمُتَدَاعِيَيْنِ (تَحْكِيمُ) (٣) رَجُلٍ (غَيْرِ خَصْمٍ) مِنْ غَيْرِ تَوَلِيَةِ قَاضٍ لَهُ يُحْكِمَانِهِ فِي النَّازِلَةِ بَيْنَهُمَا، لَا تَحْكِيمُ خَصْمٍ مِنَ الْخَصْمَيْنِ فَلَا يَجُوزُ وَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ (و) غَيْرِ (جَاهِلٍ وَكَافِرٍ) وَأَمَّا الْجَاهِلُ وَالْكَافِرُ فَلَا يَجُوزُ تَحْكِيمُهُمَا، وَجَوَازُ التَّحْكِيمِ إِنَّمَا يَكُونُ (فِي مَالٍ وَجُرْحٍ)، وَلَوْ عَظُمَ فَإِنْ حَكَّمَا خَصْمًا، أَوْ جَاهِلًا، أَوْ كَافِرًا لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ؛ فَإِنْ حَكَّمَا وَلَمْ يُصَبِّ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ، فَالْمُرَادُ بِالْخَصْمِ أَحَدُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ، كَمَا هُوَ صَرِيحُ

(١) أَيْ نَذْبًا، وَلَا يَجُوزُ لَهُ تَأْدِيبُهُ؛ لِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِي آيَةِ: {وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ} [البقرة: ٢٠٦]. [الآيَةُ. (دس)].

(٢) العبارة المتروكة متنا: (وَلَمْ يَسْتَخْلِفْ إِلَّا لَوْسَعِ عَمَلِهِ)... إلخ.

(٣) سبق عند تعريف القضاء: وَفِي الشَّرْعِ: (هُوَ حُكْمٌ حَاكِمٌ أَوْ مُحَكِّمٌ... إلخ).

لَا حَدَّ وَلِعَانٍ وَقَتْلٍ وَوَلَاءٍ وَنَسَبٍ وَطَّلَاقٍ وَعِتْقٍ، وَمَضَىٰ إِنْ حَكَمَ صَوَابًا، وَأَدَبَ. (.....)، وَضَرَبَ خَصْمٍ لَّدَ. وَعَزَلَهُ لِمَصْلَحَةٍ، وَلَمْ يَنْبَغِ إِنْ شُهِرَ عَدْلًا بِمَجْرَدِ شَكِيَّةٍ، وَلِيُبَيِّرَ عَنْ غَيْرِ سُخْطٍ.....

النَّقْلُ؛ فَإِنْ سَأَلَ الْجَاهِلُ عَالِمًا فَأَرَاهُ وَجْهَ الْحَقِّ فَحَكَمَ بِهِ لَمْ يَكُنْ حُكْمَ جَاهِلٍ (لَا) فِي (حَدٍّ) مِنْ سَائِرِ الْحُدُودِ (و) لَا فِي (لِعَانٍ وَقَتْلٍ وَوَلَاءٍ) لِشَخْصٍ عَلَى آخَرٍ (وَنَسَبٍ) كَذَلِكَ (و) لَا فِي (طَّلَاقٍ وَعِتْقٍ) فَيَمْتَنِعُ التَّحْكِيمُ فِي وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ السَّبْعَةِ؛ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهَا حَقٌّ لِغَيْرِ الْخَصْمَيْنِ: إِمَّا لِلَّهِ تَعَالَى، وَإِمَّا لِأَدَمِيٍّ كَمَا فِي: اللَّعَانِ وَالْوَلَاءِ وَالنَّسَبِ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ قَطْعِ النَّسَبِ، وَأَمَّا الْحَدُّ وَالْقَتْلُ وَالْعِتْقُ وَالطَّلَاقُ فَالْحَقُّ فِيهَا لِلَّهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّ الْحُدُودَ زَوَاجِرُ، وَهُوَ حَقٌّ لِلَّهِ؛ وَلِأَنَّ الْمُطْلَقَةَ بَائِنًا لَا يَجُوزُ إِبْقَاؤها فِي الْعِصْمَةِ، وَلَا يَجُوزُ رَدُّ الْعَبْدِ لِلرَّقِّ، وَهُوَ حَقٌّ لِلَّهِ.

(وَمَضَى) حُكْمُهُ فِي أَحَدِ هَذِهِ السَّبْعَةِ (إِنْ حَكَمَ صَوَابًا) فَلَا يُنْقَضُ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْمُحَكَّمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ كَحُكْمِ الْحَاكِمِ، وَتَرَكَ هُنَا بَعْضَ مَسَائِلَ ذَكَرَهَا فِي الْحَجْرِ بِقَوْلِهِ: وَإِنَّمَا يُحَكَّمُ فِي الرُّشْدِ وَصِدِّهِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْخُبْسِ الْمُعَقَّبِ وَأَمْرِ الْعَائِبِ وَمَالٍ يَتِيمٍ إلخ وَزَادَ هُنَا الطَّلَاقَ وَالْعِتْقَ وَاللَّعَانَ. (وَأَدَبَ) أَيِ إِذَا اسْتَوْفَى، وَأَمَّا إِذَا حَكَمَ وَلَمْ يَسْتَوْفِ مَا حَكَمَ بِهِ فَلَا أَدَبَ (.....) (١).

(و) جَازَ لِلْقَاضِي (ضَرَبَ خَصْمٍ لَّدَ) عَنْ دَفْعِ الْحَقِّ بَعْدَ لُزُومِهِ بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ، وَالْمُرَادُ بِالْجَوَازِ فِي هَذِهِ الْإِذْنُ الصَّادِقُ بِالْوُجُوبِ.

(و) جَازَ (عَزَلَهُ) أَيِ الْقَاضِي أَيِ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْزِلَهُ (لِمَصْلَحَةٍ) اقْتَضَتْ عَزْلَهُ؛ لِكُونَ غَيْرِهِ أَقْوَى مِنْهُ، أَوْ أَحْكَمَ، أَوْ أَصْبَرَ أَوْ لِنَقْلِهِ لِبَلَدٍ آخَرَ، (وَلَمْ يَنْبَغِ) عَزْلُهُ (إِنْ) شُهِرَ عَدْلًا (أَيِ بِالْعَدَالَةِ) (بِمَجْرَدِ شَكِيَّةٍ) أَيِ شَكْوَى، بَلْ حَتَّى يَكْشِفَ عَنْ حَالِهِ؛ فَالْتَّجَرُّدُ إِنَّمَا هُوَ عَنِ الْكُشْفِ وَالنَّظَرِ، وَحِينَئِذٍ فَكَلَامُهُ صَادِقٌ بِمَا إِذَا تَعَدَّدَتِ الشَّكْوَى، وَمَقْهُومُهُ: أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُشْتَهَرْ بِالْعَدَالَةِ أَنْ يَعْزِلَهُ بِمَجْرَدِ الشَّكْوَى وَهُوَ كَذَلِكَ. (وَلِيُبَيِّرَ) أَيِ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُبَيِّرَهُ عَنِ الشَّيْنِ إِنْ عَزَلَهُ (عَنْ غَيْرِ سُخْطٍ) أَيِ جَزَحٍ بَلْ

(١) الفقرات المتروكة متنا وشرحا؛ هي: (وغير مُمَيِّزٍ)، (وفي) صِحَّة حُكْم (صَبِيٍّ) مُمَيِّزٍ (وَعَبْدٍ وَامْرَأَةٍ وَفَاسِقٍ) أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ... إلخ.

(.....). وَبَدَأَ بِمَحْبُوسٍ، ثُمَّ وَصَّى وَمَالَ طِفْلٍ وَمَقَامٍ، ثُمَّ ضَالَ، وَنَادَى بِمَنْعِ مُعَامَلَةٍ يَتِيمٍ وَسَفِيهِ، وَرَفَعَ أَمْرَهُمَا إِلَيْهِ، ثُمَّ فِي الْخُصُومِ. (.....)، وَالْمُتَرْجِمُ مُخْبِرٌ كَالْمُحْلِفِ، وَأَحْضَرَ الْعُلَمَاءَ، أَوْ شَاوَرَهُمْ.....

لِمَجَرَّدِ مَصْلَحَةٍ، كَكُونِ غَيْرِهِ أَعْلَمَ بِالْأَحْكَامِ، وَأَمَّا إِنْ عَزَلَهُ لِسُخْطٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مُوجِبَ عَزْلِهِ؛ لِئَلَّا يُؤَلَّى عَلَيْهِمْ بَعْدُ. (.....) (١).

[مَا يَبْدَأُ بِهِ الْقَاضِي أَوَّلَ جُلُوسِهِ قَبْلَ النَّظَرِ فِي الْخُصُومَاتِ، وَالِدَّاعَاوَى]

(وَبَدَأَ) الْقَاضِي أَوَّلَ وَلَايَتِهِ اسْتِحْبَابًا، وَقِيلَ: وَجُوبًا، بَعْدَ النَّظَرِ فِي الشُّهُودِ لِيُبْقِيَ مَنْ كَانَ عَذْلًا وَيَطْرُدَ مَنْ كَانَ فَاسِقًا (بِمَحْبُوسٍ) أَيَّ بِالنَّظَرِ فِي أَمْرِ الْمَحْبُوسِينَ؛ لِأَنَّ الْحَبْسَ عَذَابٌ مِنْ: إِسْأَالٍ، أَوْ إِبْقَاءٍ أَوْ تَحْلِيفٍ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَقْتَضِيهِ الشَّرْعُ فِيمَا حُبِسَ فِيهِ (ثُمَّ) بِالنَّظَرِ فِي حَالِ (وَصِيِّ) عَلَى يَتِيمٍ: هَلْ هُوَ مُحْسِنٌ فِي تَرْبِيَّتِهِ وَمَالِهِ؟ أَمْ لَا؟ (وَمَالَ طِفْلٍ) **أَنَّهُ** (٢) وَصَّى أَمْ لَا؟ (وَمَقَامٍ) أَيَّ فِي حَالِ مَقَامٍ أَقَامَهُ عَلَى مَحْجُورٍ قَاضٍ قَبْلَهُ (ثُمَّ) فِي (ضَالٍ) وَمِنْهُ اللَّقْطَةُ (وَنَادَى) أَيَّ أَمَرَ أَنْ يُنَادَى فِي عَمَلِهِ (بِمَنْعِ مُعَامَلَةٍ يَتِيمٍ وَسَفِيهِ) لَا وَصَّى لَهُمَا وَلَا مَقَامٍ (وَرَفَعَ أَمْرَهُمَا إِلَيْهِ) لِيَنْظُرَ فِي شَأْنِهِمَا وَيُؤَلَّى عَلَيْهِمَا مَنْ يَصْلُحُ (ثُمَّ) بَعْدَ ذَلِكَ يَنْظُرُ (فِي الْخُصُومِ) لِلْقَضَاءِ بَيْنَهُمْ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي بَيَانُهُ فِي قَوْلِهِ: وَلَيْسَوُ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ. (.....) (٣)، (وَالْمُتَرْجِمُ) الَّذِي يُخْبِرُ الْقَاضِيَّ بِمَعْنَى لِسَانِ الْمُدَّعِي الَّذِي لَا يَفْهَمُهُ الْقَاضِي (مُخْبِرٌ) فَيَكْفِي فِيهِ وَاحِدٌ؛ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ تَعُدُّهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ شَاهِدٌ، وَأَمَّا عَدَالَتُهُ فَلَا بُدَّ مِنْهَا (كَالْمُحْلِفِ) الَّذِي يَبْعَثُهُ الْقَاضِي لَتَحْلِيفِ الْخُصُومِ يَكْفِي فِيهِ وَاحِدٌ، وَلَا بُدَّ مِنْ عَدَالَتِهِ أَيْضًا.

(وَأَحْضَرَ) الْقَاضِي وَلَوْ مُجْتَهِدًا (الْعُلَمَاءَ) نَذْبًا، وَقِيلَ: وَجُوبًا (أَوْ شَاوَرَهُمْ) إِنْ لَمْ يُحْضِرْهُمْ، وَفِي نُسْخَةٍ: (وَشَاوَرَهُمْ) بِالْوَاوِ، وَهَذَا فِي الْأُمُورِ الْمُهِمَّةِ الَّتِي شَأْنُهَا تَدْقِيقُ

(١) الفقرات غير المكتوبة متنا وشرحا، هي: (و) جَارَ لَهُ (خَفِيفُ تَغْزِيرٍ) شَأْنُهُ السَّلَامَةُ مِنَ النَّجْسِ (بِمَسْجِدٍ لَا حَدَّ)...إِلخ؛ حيث إن للقضاة الآن المحاكم المبنية بفخامة.

(٢) هكذا الكلمة في (الشرح الكبير)؛ وصوابها: (أَلَّهُ) باللام بدل النون، ويؤكد ذلك ما بعدها.

(٣) الفقرة المتروكة: (وَرَتَّبَ كَاتِبًا) عِنْدَهُ...إِلخ؛ لأنه ليس من يرتب ذلك الآن.

وَشُهُودًا، وَلَمْ يُفْتِ فِي خُصُومَةٍ، وَلَمْ يَشْتَرِ بِمَجْلِسِ قَضَائِهِ، كَسَلَفٍ وَقِرَاضٍ وَإِبْضَاعٍ.
وَحُضُورٍ وَلِيْمَةٍ إِلَّا النِّكَاحَ، وَقَبُولُ هَدِيَّةٍ، وَلَوْ كَافًا عَلَيْهَا، إِلَّا مِنْ قَرِيبٍ، وَهَدِيَّةٍ مِنْ
اعْتَادَهَا قَبْلَ الْوَلَايَةِ.....

النَّظَرِ فِيهَا، وَأَمَّا الْأَحْكَامُ الظَّاهِرَةُ فَلَا حَاجَةَ لَهُ بِإِحْضَارِهِمْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(و) أَحْضَرَ وَجُوبًا (شُهُودًا) لِيَحْفَظُوا الْإِقْرَارَاتِ الَّتِي تَقَعُ مِنَ الْخُصُومِ؛ خَشْيَةً جَدِّ
الْإِقْرَارِ، وَأَيْضًا الْحُكْمَ إِنَّمَا يَتِمُّ بِالشُّهُودِ، وَإِنَّمَا نَكَرَ لئَلَّا يُتَوَهَّمَ مَعَ التَّغْرِيفِ أَنَّهُ لَا بُدَّ
مِنْ إِحْضَارِ الشُّهُودِ الْمُقَامِينَ عِنْدَهُ، مَعَ أَنَّ الْمَطْلُوبَ إِحْضَارُ مُطْلَقِ شُهُودٍ.
[مَا يُكْرَهُ لِلْقَاضِي، وَمَا يَحْرُمُ]:

(وَلَمْ يُفْتِ) يَعْنِي يُكْرَهُ لِلْقَاضِي أَنْ يُفْتِيَ (فِي خُصُومَةٍ) أَيِ فِيمَا شَأْنُهُ أَنْ يُخَاصِمَ فِيهِ،
كَالْبَيْعِ وَالشُّفْعَةِ وَالْجَنَائَاتِ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ؛ لِأَنَّ الْإِفْتَاءَ يُؤَدِّي إِلَى تَطَرُّقِ الْكَلَامِ فِيهِ؛
لِأَنَّهُ إِنْ حَكَمَ بِمَا أَفْتَى رُبَّمَا قِيلَ: حَكَمَ بِذَلِكَ لِتَأْيِيدِ فِتْوَاهُ، وَإِنْ حَكَمَ بِخِلَافِهِ لِتَجْدِيدِ
نَظَرٍ، أَوْ تَرْجِيحِ حُكْمٍ قِيلَ: إِنَّهُ حَكَمَ بِمَا لَمْ يُفْتِ بِهِ، وَقَدْ يَكُونُ السُّؤَالُ مُرَوَّرًا.
(وَلَمْ يَشْتَرِ)، أَوْ يَبِيعَ شَيْئًا (بِمَجْلِسِ قَضَائِهِ) أَيِ يُكْرَهُ خَوْفَ الْمُحَابَاةِ، أَوْ شَغْلِ النَّبَالِ؛
إِلَّا أَنْ يَخَفَ فِيمَا عُلِمَ ثَمَنُهُ فَيَجُوزَ، كَمَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ بِغَيْرِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ،
وَقِيلَ: يُكْرَهُ أَيْضًا، وَاسْتَعْمَلَ الْمُصَنِّفُ " لَمْ " مَكَانَ " لَا " النَّافِيَةِ (١) (كَسَلَفٍ وَقِرَاضٍ)
مِنْ غَيْرِهِ أَوْ مِنْهُ لِغَيْرِهِ فِيهِمَا (وَإِبْضَاعٍ)، أَيِ إِعْطَائِهِ مَا لَا لِمُسَافِرٍ لِيَجْلُبَ لَهُ بِهِ سِلْعَةً،
أَيِ يُكْرَهُ فِي الْجَمِيعِ. (وَحُضُورٍ وَلِيْمَةٍ) أَيِ طَعَامٍ يَجْتَمِعُ لَهُ النَّاسُ فَالْمُرَادُ الْوَلِيْمَةُ
اللُّغَوِيَّةُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ (إِلَّا النِّكَاحَ) فَإِنَّهُ يَحِبُّ بِشُرُوطِهِ. (وَقَبُولُ هَدِيَّةٍ) أَيِ يَحْرُمُ قَبُولُهَا
(وَلَوْ كَافًا عَلَيْهَا) بِأَكْثَرِ مِنْهَا؛ لِمِيلِ النُّفُوسِ لِلْمُهْدِي، وَيَجُوزُ لِلْفَقِيهِ وَالْمُفْتِي قَبُولُهَا
مِمَّنْ لَا يَرْجُو مِنْهُ جَاهًا وَلَا عَوْنًا عَلَى خَصْمٍ (إِلَّا مِنْ) شَخْصٍ (قَرِيبٍ) لَا يَحْكُمُ لَهُ
كَأَبِيهِ وَعَمِّهِ وَأُمِّهِ وَخَالَهِ؛ فَيَجُوزُ قَبُولُ الْهَدِيَّةِ وَكَذَا مَا قَبَلَهَا بِالْأُولَى (و) فِي جَوَازِ
قَبُولِ (هَدِيَّةٍ مِنْ اعْتَادَهَا قَبْلَ الْوَلَايَةِ) لِلْقَضَاءِ، وَعَدَمِ جَوَازِهَا، أَيِ الْكَرَاهَةِ؟ قَوْلَانِ.

(١) أَيِ لِأَنَّ الْفَقِيهَ إِنَّمَا يَتَكَلَّمُ عَلَى الْأَحْكَامِ الْاسْتِقْبَالِيَّةِ لَا الْمَاضِيَّةِ. (دس).

وَكْرَاهَةِ حُكْمِهِ فِي مَشْيِهِ، أَوْ مُتَّكِنًا، وَالْإِزَامَ يَهُودِيَّ حُكْمًا بِسَبْتِهِ، وَتَحْدِيثِهِ بِمَجْلِسِهِ
لِضَجَرٍ وَدَوَامِ الرِّضَا فِي التَّحْكِيمِ لِلْحُكْمِ قَوْلَانِ، وَلَا يَحْكُمُ مَعَ مَا يُدْهَشُ عَنِ الْفِكْرِ،
وَمَضَى. وَعَزَّرَ شَاهِدَ زُورٍ فِي الْمَلَا بِنْدَاءٍ.....

(و) فِي (كَرَاهَةِ حُكْمِهِ فِي) حَالِ (مَشْيِهِ) أَيْ سَيْرِهِ فِي الطَّرِيقِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا،
وَجَوَازِهِ قَوْلَانِ (أَوْ) حُكْمِهِ (مُتَّكِنًا)؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِسْتِخْفَافِ - أَيْ مَظَلَّةِ ذَلِكَ - وَجَوَازِهِ
قَوْلَانِ. (و) فِي كَرَاهَةِ (الْإِزَامَ يَهُودِيَّ حُكْمًا بِسَبْتِهِ (١)) حُصُومَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُسْلِمٍ؛ لِأَنَّهُ
يَعْتَقِدُ حُرْمَةَ عَمَلِهِ وَغَيْرِهِ يَوْمَ السَّبْتِ، وَفِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ خَرْقٌ لِمَا يَزْعُمُ تَحْرِيمَهُ وَجَوَازِهِ
قَوْلَانِ. (و) فِي كَرَاهَةِ (تَحْدِيثِهِ) جُلْسَاءَهُ بِمُبَاحِ (بِمَجْلِسِهِ لِضَجَرٍ) نَزَلَ بِهِ؛ لِأَنَّ مَجْلِسَ
الْحُكْمِ يُصَانُ عَنِ الْحَدِيثِ فِيمَا لَا يَغْنِي، وَجَوَازِهِ لِيُرَوِّحَ قَلْبَهُ وَيَرْجِعَ إِلَيْهِ فَهْمُهُ قَوْلَانِ.
(و) فِي اشْتِرَاطِ (دَوَامِ الرِّضَا) مِنَ الْخَصْمَيْنِ (فِي التَّحْكِيمِ) أَيْ فِيمَا إِذَا حَكَمَا شَخْصًا
فِي تِلْكَ النَّازِلَةِ (لِلْحُكْمِ) أَيْ لَانْتِهَائِهِ؛ أَيْ هَلْ يُشْتَرَطُ لِنُفُوذِ الْحُكْمِ مِنَ الْمُحَكَّمِ دَوَامُ
رِضَاهُمَا بِهِ حَتَّى يَحْكُمَ؟ فَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا قَبْلَهُ لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ عَلَيْهِ أَوْ لَا؟ يُشْتَرَطُ
فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا رُجُوعٌ قَبْلَ الْحُكْمِ وَلَوْ رَجَعَ لَمْ يَنْفَعَهُ رُجُوعُهُ وَلَهُ بَتُّ الْحُكْمِ عَلَيْهِ، وَإِنْ
لَمْ يَرْضَ وَيَرْتَفِعِ الْخِلَافُ (قَوْلَانِ) الرَّاجِحُ الثَّانِي، وَأَمَّا لَوْ رَجَعَا مَعًا فَلَهُمَا ذَلِكَ وَلَيْسَ
لَهُ أَنْ يَحْكُمَ، وَلَا يَمْضِي إِنْ حَكَمَ؛ وَهَذَا بِخِلَافِ الْقَاضِي فَلَا يُشْتَرَطُ دَوَامُ رِضَاهُمَا
لِلْحُكْمِ بَلَا نِزَاعٍ؛ لِأَنَّ التَّحْكِيمَ دَخَلَ عَلَيْهِ بِاخْتِيَارِهِمَا، بِخِلَافِ الْقَاضِي فَإِنَّهُ نُصِبَ
لِلْإِزَامِ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ أَحَدُهُمَا بِهِ. (وَلَا يَحْكُمُ) الْحَاكِمُ أَيْ يُنْعَى، وَقِيلَ: يُكْرَهُ أَنْ يَحْكُمَ
(مَعَ مَا يُدْهَشُ عَنْ) تَمَامِ (الْفِكْرِ، وَمَضَى) حُكْمُهُ إِنْ حَكَمَ مَعَهُ وَكَانَ صَوَابًا؛ وَأَمَّا
حُكْمُهُ مَا يُدْهَشُ عَنْ أَصْلِ الْفِكْرِ فَلَا يَجُوزُ قَطْعًا وَلَا يَمْضِي، بَلْ يُتَعَقَّبُ وَمِثْلُهُ الْمُفْتِي،
وَالْمُدْهَشُ كَالْغَضَبِ وَالْخَوْفِ وَضِيقِ النَّفْسِ وَالْحَصْرِ وَالشَّغْلِ بِأَمْرِ مِنَ الْأُمُورِ.

[مَا يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي]

(وَعَزَّرَ) الْقَاضِي وَجُوبًا (شَاهِدَ زُورٍ) وَهُوَ مَنْ شَهِدَ بِمَا لَمْ يَعْلَمْ، وَإِنْ صَادَفَ الْوَاقِعَ
(فِي الْمَلَا) بِالْهَمْزِ مَقْصُورًا، أَيْ الْجَمَاعَةِ مِنَ النَّاسِ بِالضَّرْبِ الْمَوْجِعِ (بِنْدَاءٍ) أَيْ مَعَ

(١) وَتَخْصِيصُهُ الْيَهُودِيَّ بِالذِّكْرِ مُخْرَجٌ لِلنَّصَارَى، فَإِنَّهُ لَا يُكْرَهُ إِحْضَارُهُمْ وَالْحُكْمَ عَلَيْهِمْ فِي الْأَحَدِ؛ لِأَنَّهُمْ لَا
يُعْظَمُونَ الْأَحَدَ كَتَعْظِيمِ الْيَهُودِ لِلْسَّبْتِ. (خس).

وَلَا يَخْلُقُ رَأْسَهُ، أَوْ لِحْيَتَهُ، وَلَا يُسَخِّمُهُ، ثُمَّ فِي قَبُولِهِ تَرَدُّدٌ، وَإِنْ أَدَبَ التَّائِبَ فَأَهْلٌ، وَمَنْ أَسَاءَ عَلَى خَصْمِهِ، أَوْ مُفِتٍ أَوْ شَاهِدٍ، لَا بَ شَهَدَتْ بِبَاطِلٍ. كَلِخَصْمِهِ كَذَبَتْ. وَلَيْسَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ، وَإِنْ مُسْلِمًا وَكَافِرًا. وَقُدِّمَ الْمُسَافِرُ.....

نَدَاءٍ عَلَيْهِ، وَالطَّوْفِ بِهِ فِي الْأَسْوَاقِ وَالْجَمَاعَاتِ، وَإِشْهَارِ أَمْرِهِ لِيَرْتَدَّعَ هُوَ وَغَيْرُهُ (وَلَا يَخْلُقُ رَأْسَهُ، أَوْ لِحْيَتَهُ وَلَا يُسَخِّمُهُ) أَيَّ وَجْهَهُ بِنَحْوِ سَوَادٍ، أَوْ طِينٍ. (ثُمَّ فِي قَبُولِهِ) إِنْ ظَهَرَتْ تَوْبَتُهُ (تَرَدُّدٌ) فِي النُّقْلِ، وَالْحَقُّ عَدَمُ قَبُولِهِ؛ لِأَنَّ مُحَصِّلَ التَّرَدُّدِ هَلْ لَا يُقْبَلُ اتِّفَاقًا؟، أَوْ فِيهِ قَوْلَانِ؟ وَأَمَّا الْقَاضِي إِذَا غَزَلَ بِجُنْحَةٍ ثَبَّتَ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ تَوَلِّيُّهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَوْ صَارَ أَعْدَلُ أَهْلَ زَمَانِهِ.

(وَإِنْ) (أَدَبَ) الْقَاضِي (التَّائِبَ) أَيَّ شَاهِدٍ زُورٍ أَتَى تَائِبًا مُقَرَّرًا بِزُورِهِ قَبْلَ الثَّبُوتِ عَلَيْهِ (فَأَهْلٌ) أَيَّ فَهُوَ أَهْلٌ لِلتَّأْدِيبِ لَمْ يَفْعَلْ مُنْكَرًا وَالْأَوَّلَى تَرْكُهُ.

(و) عَزَرَ (مَنْ أَسَاءَ عَلَى خَصْمِهِ) بِحَضْرَتِهِ كَأَنْ يَقُولَ لَخَصْمِهِ: يَا فَاجِرُ، أَوْ أَنْتَ فَاجِرٌ ظَالِمٌ (أَوْ) مَنْ أَسَاءَ عَلَى (مُفِتٍ أَوْ شَاهِدٍ) وَلَا يَخْتِاجُ إِلَى بَيِّنَةٍ فِي ذَلِكَ، بَلْ يَسْتَنِدُ فِي ذَلِكَ لِعِلْمِهِ، وَالْحَقُّ حِينَئِذٍ لِلَّهِ لِإِنْتِهَاكِ حُرْمَةِ الشَّرْعِ فَلَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي تَرْكُهُ، وَأَمَّا بِغَيْرِ حَضْرَتِهِ فَلَا بُدَّ مِنَ الثَّبُوتِ بِبَيِّنَةٍ، أَوْ إِقْرَارٍ (لَا بَ شَهَدَتْ) أَيَّ لَا يُعْزَرُهُ بِقَوْلِهِ لِلشَّاهِدِ: شَهَدْتَ عَلَيَّ (بِبَاطِلٍ) بِخِلَافِ قَوْلِهِ: بِزُورٍ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنَ الْبَاطِلِ شَهَادَةُ الزُّورِ؛ إِذْ الْبَاطِلُ أَعْمٌ مِنَ الزُّورِ، لِأَنَّ الْبَاطِلَ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَاقِعِ وَالزُّورَ بِالنِّسْبَةِ لِعِلْمِ الشَّاهِدِ فَقَدْ يَشْهَدُ بِشَيْءٍ يَعْلَمُهُ وَيَكُونُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ قَضَاهُ، أَوْ أَبْرَأَ مِنْهُ، أَوْ أُحِيلَ عَلَيْهِ بِهِ، أَوْ عَفَا عَنْهُ وَلَا مَضَرَّةَ عَلَى الشَّاهِدِ بِذَلِكَ بِخِلَافِ الزُّورِ فَإِنَّهَا تَعْمَدُ الْإِخْبَارَ بِغَيْرِ مَا يَعْلَمُ (كَلِخَصْمِهِ) أَيَّ كَقَوْلِهِ لَخَصْمِهِ: (كَذَبْتَ) عَلَيَّ، أَوْ: ظَلَمْتَ، أَوْ: ظَلَمْتَنِي؛ فَلَا يُؤَدَّبُ بِخِلَافٍ: يَا ظَالِمُ، أَوْ: يَا كَذَّابُ فَيُؤَدَّبُ.

[وَأَجِبُ الْقَاضِي فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ]

(وَلَيْسَ) وَجُوبًا (بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ) فِي الْقِيَامِ وَالْجُلُوسِ وَالْكَلَامِ وَالِاسْتِمَاعِ وَالنَّظَرِ لَهُمَا (وَإِنْ) كَانَ أَحَدُهُمَا (مُسْلِمًا) شَرِيفًا (و) الْآخَرُ (كَافِرًا).

[مَنْ يُقَدِّمُ فِي سَمَاعِ الدَّعْوَى؟]: (وَقُدِّمَ) فِي سَمَاعِ الدَّعْوَى (الْمُسَافِرُ) وَجُوبًا عَلَى الْحَاضِرِ وَلَوْ سَبَقَ الْحَاضِرُ إِلَّا لِضُرُورَةٍ، وَإِنْ تَعَدَّدَ الْمُسَافِرُ قُدِّمَ الْأَسْبَقُ، إِلَّا لِضُرُورَةٍ

وَمَا يُخْشَى فَوَاتُهُ، ثُمَّ السَّابِقُ، (.....)، ثُمَّ أُقْرِعَ. وَيَنْبَغِي أَنْ يُفْرَدَ وَقْتًا أَوْ يَوْمًا لِلنِّسَاءِ، كَالْمُفْتِي وَالْمُدْرِسِ. وَأَمْرٌ مُدْعٍ تَجَرَّدَ قَوْلُهُ عَنْ مُصَدِّقٍ بِالْكَلَامِ، وَإِلَّا فَالْجَالِبُ، وَإِلَّا أُفْرِعَ فَيَدَّعِي بِمَعْلُومٍ مُحَقَّقٍ،.....

(و) قُدِّمَ (مَا يُخْشَى فَوَاتُهُ) لَوْ قُدِّمَ غَيْرُهُ عَلَيْهِ، وَلَوْ مُسَافِرًا لَضَرَّ الْفَوَاتِ (ثُمَّ السَّابِقُ) إِلَى مَجْلِسِ الْقَضَاءِ عَلَى الْمُتَأَخَّرِ عَنْهُ (.....) (١)، (ثُمَّ) إِذَا لَمْ يَكُنْ مُسَافِرًا وَلَا سَابِقًا، بِأَنْ جَاءُوا مَعًا، أَوْ سَبَقَ أَحَدُهُمْ وَجْهًا وَادَّعَى كُلُّ السَّبِقِ وَلَا مَا يُخْشَى فَوَاتُهُ (أُفْرِعَ) بَيْنَهُمْ فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ بِالتَّقْدِيمِ قُدِّمَ.

(وَيَنْبَغِي) لِلْقَاضِي (أَنْ يُفْرَدَ وَقْتًا، أَوْ يَوْمًا لِلنِّسَاءِ) وَلَوْ كَانَتْ خُصُومَتُهُنَّ مَعَ رِجَالٍ؛ لِأَنَّهُ أَسْتَرَّ لَهُنَّ (كَالْمُفْتِي وَالْمُدْرِسِ) تَشْبِيهًا فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ. فَيَقْدِّمُ كُلُّ مِنْهُمَا: الْمُسَافِرَ وَمَا يُخْشَى فَوَاتُهُ، ثُمَّ السَّابِقُ، ثُمَّ أُقْرِعَ وَكَذَا الْمُفْرِيُّ إِلَّا لَهُمْ وَكَذَا أَرْبَابُ الْحَرْفِ كَالْخَبَّازِ.

[كَيْفِيَّةُ سَيْرِ التَّحْقِيقِ؟]

(وَأَمْرٌ مُدْعٍ) نَائِبٌ فَاعِلٍ " أَمْرٌ " أَيُّ يَأْمُرُهُ الْقَاضِي بِالْكَلَامِ أَوَّلًا؛ وَالْمُدَّعِي هُوَ مَنْ (تَجَرَّدَ قَوْلُهُ) حَالِ الدَّعْوَى (عَنْ مُصَدِّقٍ) مِنْ أَصْلٍ، أَوْ مَعْهُدٍ عَرَفًا أَيُّ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُصَدِّقُهُ مِنْ هَذَيْنِ حِينَ الدَّعْوَى وَلِذَا طَلَبَ مِنْهُ الْبَيِّنَةُ لِيُصَدِّقَ وَأَمَّا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَهُوَ مَنْ تَمَسَّكَ بِأَصْلٍ، أَوْ عَرَفَ وَالْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْعَدَمُ وَقَوْلُهُ: (بِالْكَلَامِ) أَيُّ الدَّعْوَى مُتَعَلِّقٌ بِأَمْرٍ (وَإِلَّا) يُعْلَمُ الْمُدَّعِي بِأَنْ قَالَ كُلُّ: أَنَا الْمُدَّعِي (فَالْجَالِبُ) لِصَاحِبِهِ بِنَفْسِهِ، أَوْ بِرَسُولِ الْقَاضِي هُوَ الَّذِي يُؤْمَرُ بِالْكَلَامِ ابْتِدَاءً، (وَإِلَّا) يَكُنْ أَحَدُهُمَا جَالِبًا (أُفْرِعَ) بَيْنَهُمَا، وَإِذَا أَمَرَ بِالْكَلَامِ (فَيَدَّعِي بِمَعْلُومٍ مُحَقَّقٍ) نَحْوُ لِي عَلَيْهِ دِينَارٌ مِنْ قَرْضٍ، أَوْ بَيْعٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَاحْتَرَزَ بِالْمَعْلُومِ مِنَ الْمَجْهُولِ نَحْوُ لِي عَلَيْهِ شَيْءٌ لَا أَعْلَمُهُ وَبِالْمُحَقَّقِ مِنْ غَيْرِهِ نَحْوُ لِي عَلَيْهِ دِينَارٌ فِي ظَنِّي، أَوْ وَهْمِي فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَهَذَا فِي غَيْرِ دَعْوَى الْإِتِّهَامِ كَأَنْ يَتَّهَمَ إِنْسَانًا بِسَرِقَةِ شَيْئِهِ، أَوْ بَأَنَّهُ فَرَطَ فِيهِ فَتُسْمَعُ وَيَتَوَجَّهَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ.

(١) الفقرة المتروكة: (قَالَ الْمَازِرِيُّ مَنْ عِنْدَ نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ بِحَقِّينِ...).

قَالَ وَكَذَا: شَيْءٌ، وَإِلَّا لَمْ تُسْمَعْ كَ أَظُنُّ، وَكَفَاهُ بَعْتُ وَتَزَوَّجْتُ، وَحُمِلَ عَلَى الصَّحِيحِ،
وَإِلَّا فَلْيَسْأَلْهُ الْحَاكِمُ عَنِ السَّبَبِ، ثُمَّ مَدَّعَى عَلَيْهِ تَرَجَّحَ قَوْلُهُ بِمَعْهُودٍ أَوْ أَصْلٍ، (.....)،
بِجَوَابِهِ إِنْ خَالَطَهُ بِدَيْنٍ، أَوْ تَكَرَّرَ بَيْعٌ، وَإِنْ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ، لَا بِبَيِّنَةٍ جُرِّحَتْ،

(قَالَ) الْمَازِرِيُّ (وَكَذَا:) تُسْمَعُ دَعْوَاهُ إِنْ ادَّعَى بِمَجْهُولٍ وَبَيَّنَّ السَّبَبَ نَحْوَ لِي عَلَيْهِ
(شَيْءٌ) مِنْ بَقِيَّةِ مُعَامَلَةٍ مَثَلًا وَلَكِنْ لَمْ أَعْلَمْ قَدْرَهُ؛ فَيُلْزَمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يُجِيبَهُ
بِشَيْءٍ مُحَقَّقٍ، أَوْ بِالْإِنْكَارِ وَيُحْلَفُ.

(وَإِلَّا) يَدَّعِ بِمَعْلُومٍ مُحَقَّقٍ بِأَنْ ادَّعَى بِمَجْهُولٍ أَوْ مَعْلُومٍ غَيْرِ مُحَقَّقٍ (لَمْ تُسْمَعْ) دَعْوَاهُ
(كَ أَظُنُّ) أَنْ لِي عَلَيْهِ شَيْئًا، أَوْ أَنْ لِي عَلَيْهِ دَيْنًا، وَإِنْ بَيَّنَّ السَّبَبَ خِلَافًا لِبَعْضِ
الشَّرَاحِ، ثُمَّ إِذَا ادَّعَى بِمُحَقَّقٍ مَعْلُومٍ، أَوْ مَجْهُولٍ عَلَى قَوْلِ الْمَازِرِيِّ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ
السَّبَبِ (وَكَفَاهُ) فِي بَيَانِ السَّبَبِ (بَعْتُ وَتَزَوَّجْتُ) مَثَلًا وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنِ الصِّحَّةَ (وَحُمِلَ
عَلَى الصَّحِيحِ) حَتَّى يَتَبَيَّنَ خِلَافُهُ بِأَنْ يَقُولَ مِنْ بَيْعٍ، أَوْ سَلَفٍ أَوْ قِرَاضٍ وَنَحْوَ ذَلِكَ،
أَوْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ مِنْ نِكَاحٍ، أَوْ نَفَقَةٍ (وَإِلَّا) يُبَيِّنُ الْمُدَّعِي السَّبَبَ (فَلْيَسْأَلْهُ الْحَاكِمُ عَنِ
السَّبَبِ) وَجُوبًا، فَإِنْ غَفَلَ فَلِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ السُّؤَالُ عَنْهُ فَإِنْ قَالَ: لَا عِلْمَ عِنْدِي بِهِ، أَوْ:
لَا أُبَيِّنُهُ؛ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ فَلَا يُطَالَبُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِجَوَابٍ كَمَا يَأْتِي، (ثُمَّ) بَعْدَ بَيَانِ
السَّبَبِ أَمَرَ الْقَاضِي (مَدَّعَى عَلَيْهِ) وَهُوَ مَنْ (تَرَجَّحَ قَوْلُهُ بِمَعْهُودٍ) شَرْعِيًّا كَالْأَمَانَةِ
فَإِنَّهُ عَهْدٌ فِي الشَّرْعِ أَنَّ الْأَمِينَ مُصَدِّقٌ فِي قَوْلِهِ كَالْمُودِعِ بِالْفَتْحِ وَعَامِلٌ الْقِرَاضِ
وَالْمُسَاقَاةِ (أَوْ أَصْلٍ) كَالْمَدِينِ فَإِنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الدَّيْنِ. (.....) (١)، وَقَوْلُهُ: (بِجَوَابِهِ)
مُتَعَلِّقٌ بِأَمْرِ أَيِّ أَمْرِهِ الْحَاكِمُ بِأَنْ يُجِيبَ بِإِقْرَارٍ أَوْ إِنْكَارٍ فَإِنْ أَقَرَّ، وَإِلَّا طَلَبَ الْحَاكِمُ
مِنْ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ فَإِنْ أَقَامَهَا فَظَاهِرٌ، وَإِلَّا تَوَجَّهَتْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا
تَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ (إِنْ) أَتَبَّتْ الْمُدَّعَى أَنَّهُ (خَالَطَهُ بِدَيْنٍ) وَلَوْ مَرَّةً أَيْ أَنْ يَبْيُنَهُمَا خُلْطَةً (أَوْ
تَكَرَّرَ بَيْعٌ) بِالنَّقْدِ الْحَالِ (وَإِنْ) كَانَ ثُبُوتُ الْخُلْطَةِ (بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ) لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنَ
الْخُلْطَةِ اللَّطُخُ وَهُوَ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ وَلَوْ أَنْتَى، (لَا بِبَيِّنَةٍ جُرِّحَتْ) أَيِ جَرَّحَهَا
الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِعِدَاوَةٍ وَنَحْوِهَا حِينَ شَهِدَتْ بِأَصْلِ الدَّيْنِ، وَلَا تَكُونُ كَالْمَرْأَةِ فِي ثُبُوتِ

(١) الفقرة المتروكة: (وَكَمَدَّعَ أَنَّهُ حُرٌّ فَإِنَّ الْأَصْلَ الْخُرَيْثَةُ...).

إِلَّا الصَّانِعَ وَالْمُتَّهَمَ وَالضَّيْفَ وَفِي مُعَيَّنٍ وَالْوَدِيعَةَ عَلَى أَهْلِهَا وَالْمُسَافِرَ عَلَى رُفْقَتِهِ
وَدَعْوَى مَرِيضٍ أَوْ بَائِعٍ عَلَى حَاضِرِ الْمَزَايِدَةِ، فَإِنْ أَقَرَّ فَلَهُ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ، وَلِلْحَاكِمِ
تَنْبِيهُهُ عَلَيْهِ.....

الْخُلْطَةُ فَتُوجِبُ تَوَجُّهَ الْيَمِينِ، فَعَلِمَ أَنَّ قَوْلَهُ: (إِنْ خَالَطَهُ) شَرْطٌ فِي مُقَدَّرِ فُهِمَ مِنْ قُوَّةِ
الْكَلَامِ، لَا فِي الْأَمْرِ بِالْجَوَابِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُهُ، فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْرَنَهُ بِقَوْلِهِ فَإِنْ نَفَاها
وَأَسْتَحْلَفَهُ إلَخَ لِيَكُونَ ظَاهِرًا فِي الْمُرَادِ، ثُمَّ إِنَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي
تَوَجُّهِ الْيَمِينِ ثُبُوتُ خُلْطَةٍ.

[الْمَسَائِلُ الثَّمَانِيَةُ الْمُسْتَثْنَاةُ مِنْ اشْتِرَاطِ الْخُلْطَةِ لِتَوَجُّهِ الْيَمِينِ]

وَاسْتَنْتَى مِنْ اشْتِرَاطِ الْخُلْطَةِ لِتَوَجُّهِ الْيَمِينِ ثَمَانِ مَسَائِلَ تَتَوَجَّهُ فِيهَا الْيَمِينُ وَلَوْ لَمْ
تَثْبُتْ خُلْطَةٌ بِقَوْلِهِ: (إِلَّا الصَّانِعَ) يُدْعَى عَلَيْهِ بِمَا لَهُ فِيهِ صَنْعَةٌ فَيُحْلَفُ وَلَوْ لَمْ تَثْبُتْ
خُلْطَةٌ؛ لِأَنَّ نَصَبَ نَفْسِهِ لِلنَّاسِ فِي مَعْنَى الْخُلْطَةِ وَمِثْلُهُ التَّاجِرُ يَنْصِبُ نَفْسَهُ لِلْبَيْعِ
وَالشِّرَاءِ.

(وَالْمُتَّهَمَ) بَيْنَ النَّاسِ يُدْعَى عَلَيْهِ بِسَرِقَةٍ، أَوْ غَضِبَ فَيُحْلَفُ وَلَوْ لَمْ تَثْبُتْ خُلْطَةٌ، وَفِي
مَجْهُولِ الْحَالِ قَوْلَانِ تَقَدَّمَا فِي الْغَضَبِ.

(و) إِلَّا (الضَّيْفَ) يُدْعَى أَوْ يُدْعَى عَلَيْهِ (و) إِلَّا الدَّعْوَى (فِي) شَيْءٍ (مُعَيَّنٍ) كَثُوبٍ
بِعَيْنِهِ (و) إِلَّا (الْوَدِيعَةَ عَلَى أَهْلِهَا) بِأَنْ يَكُونَ الْمُدَّعِي مِمَّنْ يَمْلِكُ تِلْكَ الْوَدِيعَةَ
وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِمَّنْ يُودَعُ عِنْدَهُ مِثْلُهَا، وَأَنْ يَكُونَ الْحَالُ يَقْتَضِي الْإِيْدَاعَ كَالسَّفَرِ
وَالْغُرْبَةِ (و) إِلَّا (الْمُسَافِرَ) يُدْعَى (عَلَى) بَعْضِ (رُفْقَتِهِ) بِشَيْءٍ مِنْ وَدِيعَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا
(و) إِلَّا (دَعْوَى مَرِيضٍ) فِي مَرَضٍ مَوْتِهِ يُدْعَى عَلَى غَيْرِهِ بِدَيْنٍ (أَوْ) دَعْوَى (بَائِعٍ
عَلَى) شَخْصٍ (حَاضِرِ الْمَزَايِدَةِ) أَنَّهُ اشْتَرَى سِلْعَتَهُ بِكَذَا، وَالْحَاضِرُ يُنْكَرُ الشِّرَاءَ فَتَتَوَجَّهُ
الْيَمِينُ وَلَوْ لَمْ تَثْبُتْ خُلْطَةٌ.

وَإِذَا أَمَرَ الْحَاكِمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْجَوَابِ (فَإِنْ أَقَرَّ فَلَهُ) أَيْ لِلْمُدَّعِي (الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ)
خَوْفَ جُحُودِهِ بَعْدُ. (وَالْحَاكِمُ تَنْبِيهُهُ) أَيْ الْمُدَّعَى (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْإِشْهَادِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ
شَأْنِ الْحَاكِمِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَقْلِيلِ الْخَامِ وَقَطْعِ النَّزَاعِ بَلْ يُطْلَبُ مِنْهُ ذَلِكَ.

وَإِنْ أَنْكَرَ، قَالَ: أَلَيْكَ بَيِّنَةٌ؟ فَإِنْ نَفَاهَا وَاسْتَحْلَفَهُ، فَلَا بَيِّنَةَ إِلَّا لِعُذْرِ كُنْسِيَانٍ أَوْ وَجَدَ ثَانِيًا، أَوْ مَعَ يَمِينٍ لَمْ يَرَهُ الْأَوَّلُ. وَلَهُ يَمِينُهُ أَنَّهُ لَمْ يُحْلَفْهُ أَوَّلًا،.....

(وَإِنْ أَنْكَرَ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَيْ أَجَابَ بِالْإِنْكَارِ (قَالَ:) الْقَاضِي لِلْمُدَّعِي (أَلَيْكَ بَيِّنَةٌ؟) فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ أَمَرَهُ بِإِحْضَارِهَا، وَأَعَذَرَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِيهَا كَمَا يَأْتِي.

(فَإِنْ نَفَاهَا) بَأَنَّ قَالَ لَا بَيِّنَةَ لِي (وَاسْتَحْلَفَهُ) أَيْ طَلَبَ الْمُدَّعَى تَحْلِيفَهُ وَحَلَفَ (فَلَا بَيِّنَةَ) تُقْبَلُ لِلْمُدَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ، (إِلَّا لِعُذْرِ كُنْسِيَانٍ) حِينَ تَحْلِيفِهِ خَصَمَهُ وَحَلَفَ أَنَّهُ نَسِيَهَا، وَأَدْخَلَتْ الْكَافَ عَدَمَ عِلْمِهِ بِهَا، ثُمَّ عَلِمَ وَكَذًا إِذَا ظَنَّ أَنَّهَا لَا تَشْهَدُ لَهُ، أَوْ أَنَّهَا مَاتَتْ فَلَهُ الْقِيَامُ بِهَا إِنْ حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ، فَلَوْ شَرَطَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْمُدَّعَى عَدَمَ الْقِيَامِ بِبَيِّنَةٍ يَدَّعِي نَسْيَانَهَا، أَوْ عَدَمَ عِلْمِهِ بِهَا وَفَى لَهُ بِشَرْطِهِ، (أَوْ وَجَدَ ثَانِيًا) هَذَا فِي حَيْزِ الْإِسْتِثْنَاءِ فَيُفِيدُ أَنَّهُ وَجَدَهُ بَعْدَ مَا اسْتَحْلَفَهُ وَحَلَفَ، فَهُوَ عَطْفٌ عَلَى الْمَعْنَى، كَأَنَّهُ قَالَ: إِلَّا إِذَا قَامَ بِهِ عُذْرٌ، أَوْ وَجَدَ ثَانِيًا، وَيُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ: (وَجَدَ ثَانِيًا) أَنَّ الْحَلْفَ لِرَدِّ شَهَادَةِ الْأَوَّلِ إِمَّا لِكَوْنِ الْحَاكِمِ لَا يَرَى الشَّاهِدَ وَالْيَمِينَ مُطْلَقًا، أَوْ كَانَتْ الدَّعْوَى لَا تَتَّبَعُ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ وَقَالَ الْمُدَّعَى: لَيْسَ لِي غَيْرُ هَذَا، فَحَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِرَدِّ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ، ثُمَّ وَجَدَ شَاهِدًا آخَرَ، فَلَهُ أَنْ يُقِيمَهُ وَيَضُمَّهُ لِلأَوَّلِ. (أَوْ) عَدَمَ قَبُولِ شَهَادَةِ شَاهِدٍ (مَعَ يَمِينٍ لَمْ يَرَهُ) أَيْ الْيَمِينَ الْحَاكِمِ (الأَوَّلِ) أَيْ لَمْ يَرِ الْحُكْمَ لِلشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ فِي مَذْهَبِهِ؛ يَعْنِي أَنَّ مَنْ أَقَامَ شَاهِدًا وَاحِدًا فِيمَا يُقْضَى فِيهِ عِنْدَنَا بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ وَهِيَ الْأَمْوَالُ، وَمَا يُؤُولُ إِلَيْهَا عِنْدَ حَاكِمٍ لَا يَرَى ذَلِكَ فَلَمْ يَقْبَلْهُ، وَاسْتَحْلَفَ الْمُطْلُوبَ، أَيْ طَلَبَ الْمُقِيمَ يَمِينَهُ وَحَلَفَ، ثُمَّ أَرَادَ الْمُدَّعَى أَنْ يُقِيمَ ذَلِكَ الشَّاهِدَ عِنْدَ حَاكِمٍ آخَرَ يَرَى الشَّاهِدَ وَالْيَمِينَ لِعُزْلِ الْأَوَّلِ أَوْ مَوْتِهِ، أَوْ تَغْيِيرِ اجْتِهَادِهِ، أَوْ كَانَ يَقْطُرُ آخَرَ وَيَحْلِفُ مَعَهُ فَلَهُ ذَلِكَ وَيَأْخُذُ بِذَلِكَ حَقُّهُ مِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ حَلْفِهِ عِنْدَ الْأَوَّلِ وَالْحُكْمُ لَهُ بِعَدَمِ دَفْعِهِ لِلْمُدَّعَى وَهَذَا كَالْمُسْتَتَنَّى مِنْ قَوْلِهِمْ: "وَرَفَعَ الْخِلَافَ". (و) لَوْ ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى آخَرَ بِحَقٍّ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: أَنْتَ قَدْ حَلَفْتَنِي عَلَيْهِ سَابِقًا وَكَذَّبْتَنِي الْمُدَّعَى، فَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ (لَهُ يَمِينُهُ) أَيْ تَحْلِيفُ الْمُدَّعَى (أَنَّهُ لَمْ يُحْلَفْهُ أَوَّلًا) أَيْ قَبْلَ ذَلِكَ أَيْ فَيَكُونُ الْقَوْلُ لِلْمُدَّعَى بِيَمِينِهِ فَإِنْ حَلَفَ أَنَّهُ مَا حَلَفَهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَهُ تَحْلِيفُهُ فَإِنْ حَلَفَ، وَإِلَّا غَرِمَ، وَإِنْ نَكَلَ فَلِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ لَقَدْ حَلَفَهُ سَابِقًا

(.....)، وَأَعَذَرَ إِلَيْهِ بِأَبْقَيْتَ لَكَ حُجَّةٌ؟ وَنُدِبَ تَوَجُّيَهُ مُتَعَدِّدٍ فِيهِ، إِلَّا الشَّاهِدَ بِمَا فِي الْمَجْلِسِ وَمُوجَّهَةً.....

وَيَسْقُطُ الْحَقُّ فَإِنْ نَكَلَ لَزِمَتْهُ الْيَمِينُ الْمُتَوَجَّهَةُ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً وَبَرِيٌّ وَلَهُ رَدُّهَا عَلَى الْمُدَّعِي. (.....) (١).

[الإعذار، وَلِمَنْ يَكُونُ؟]:

(وَأَعَذَرَ (٢)) الْقَاضِي (إِلَيْهِ) أَيُّ إِلَى مَنْ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَهَذَا مِمَّا يَتَرْتَّبُ عَلَى قَسِيمِ قَوْلِهِ: فَإِنْ نَفَاها وَاسْتَحْلَفَهُ فَلَا بَيِّنَةَ أَيُّ وَإِنْ لَمْ يَنْفِها بِأَنْ قَالَ لِي بَيِّنَةُ أَمْرِهِ بِإِحْضَارِهَا فَإِنْ أَحْضَرَهَا وَسَمِعَ شَهَادَتَهَا أَعَذَرَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَيُّ سَأَلَهُ عَنْ عُذْرِهِ (بِأَبْقَيْتَ لَكَ حُجَّةٌ؟) أَيُّ مَطْعَنٌ فِي هَذِهِ الْبَيِّنَةِ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ حَكَمَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا أَنْظَرَهُ كَمَا يَأْتِي وَالْإِعْذَارُ وَاجِبٌ وَالْحُكْمُ بِدُونِهِ بَاطِلٌ فَيُنْقَضُ وَيُسْتَأْنَفُ (و) إِذَا كَانَ الْمَقَامُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ غَائِبًا لِعُذْرِ كَمَرَضٍ أَوْ لِكَوْنِهِ أَتَى (نُدِبَ تَوَجُّيَهُ مُتَعَدِّدٍ فِيهِ) أَيُّ فِي الْإِعْذَارِ وَيَكْفِي الْوَاحِدُ الْعَدْلُ.

[مَنْ لَا إِعْذَارَ لَهُمْ]

وَاسْتَنْتَى خَمْسَ مَسَائِلَ لَا إِعْذَارَ فِيهَا بِقَوْلِهِ: (إِلَّا الشَّاهِدَ بِمَا) أَيُّ بِإِقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الَّذِي وَقَعَ مِنْهُ (فِي الْمَجْلِسِ) أَيُّ مَجْلِسِ الْقَاضِي لِمُشَارَكَتِهِ لَهُمْ فِي سَمَاعِ الْإِقْرَارِ فَيَحْكُمُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ إِعْذَارٍ فِي الشُّهُودِ الْحَاضِرِينَ؛ إِذْ لَوْ أَعَذَرَ فِيهِمْ لِلزِّمِ الْإِعْذَارُ فِي نَفْسِهِ وَهُوَ لَا يُعْذَرُ فِي نَفْسِهِ.

(و) إِلَّا شَاهِدًا أَيُّ جِنْسُهُ (مُوجَّهَةً) الْقَاضِي لِسَمَاعِ دَعْوَى أَوْ لِتَحْلِيلِ أَوْ حِيَازَةٍ فَلَا إِعْذَارَ فِيهِمْ؛ لِأَنَّهُ أَقَامَهُمْ مَقَامَ نَفْسِهِ وَهُوَ لَا يُعْذَرُ فِي نَفْسِهِ.

(١) الفقرة المتروكة متنا وشرحا: (قَالَ) الْمَازِرِيُّ (وَكَذَا) لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا شَهِدَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ تَحْلِيلُ الْمُدَّعِي...).

(٢) (وَأَعَذَرَ) يَفْتَحُ الْهَمْزَ وَالذَّالَ الْمُعْجَمَةَ، أَيُّ سَأَلَ الْقَاضِي الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ عَنْ عُذْرِهِ وَحُجَّتِهِ فِي الْبَيِّنَةِ الَّتِي شَهِدَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ حُكْمِهِ عَلَيْهِ بِمُقْتَضَى شَهَادَتِهَا. ابْنُ عَرَفَةَ: (الْإِعْذَارُ سُؤَالُ الْحَاكِمِ مَنْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ مُوجِبُ الْحُكْمِ هَلْ لَهُ مَا يُسْقِطُهُ؟) (عش).

وَمُزَكِّي السِّرِّ وَالْمُبَرِّزَ بِغَيْرِ عِدَاوَةٍ، وَمِنْهُ، وَأَنْظَرَهُ لَهَا بِاجْتِهَادِهِ، ثُمَّ حَكَمَ كَنْفِيهَا، وَلِیُجِبَ
عَنِ الْمُجَرِّحِ، وَيُعْجِزُهُ، إِلَّا فِي دَمٍ، وَحُبْسٍ.....

(و) إِلَّا (مُزَكِّي السِّرِّ) أَيْ مُخْبِرِ الْقَاضِي سِرًّا بِعَدَالَةِ الشُّهُودِ، فَلَا إِعْذَارَ فِيهِ، وَكَذَا
مُجَرِّحُهُمْ وَلَيْسَ عَلَى الْحَاكِمِ تَسْمِيئُهُ، وَلَوْ سُئِلَ عَمَّنْ عَدَّلَ أَوْ جَرَّحَ لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ.
(و) إِلَّا (الْمُبَرِّزَ) أَيْ الْفَائِزُ فِي الْعَدَالَةِ لَا إِعْذَارَ فِيهِ (بِغَيْرِ عِدَاوَةٍ) لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ
أَيَّ أَوْ قَرَابَةٍ لِلْمَشْهُودِ لَهُ وَأَمَّا بِهِمَا فَيُعْذَرُ.

(و) إِلَّا مَنْ يُخْشَى (مِنْهُ) الضَّرَرُ عَلَى بَيِّنَةٍ شَهِدَتْ عَلَيْهِ، أَوْ جُرِّحَتْ بَيِّنَتُهُ فَلَا إِعْذَارَ
إِلَيْهِ فِيهَا بَلْ لَا تُسَمَّى لَهُ (و) إِذَا أَعْذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: لِي فِيهَا مَطْعُنٌ مِنْ فِسْقٍ، أَوْ غَيْرِهِ
(أَنْظَرَهُ) الْقَاضِي (لَهَا) أَيْ لِلْحُجَّةِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرَهَا أَيْ لِإثْبَاتِهَا (بِاجْتِهَادِهِ) بِمَا يَقْتَضِيهِ
نَظَرُهُ، فَلَيْسَ لِامِدِّهَا زَمَنٌ مُعَيَّنٌ (ثُمَّ) إِنْ لَمْ يَأْتِ بِهَا (حَكَمَ) عَلَيْهِ (كَنْفِيهَا) أَيْ كَمَا
يَحْكُمُ عَلَيْهِ لَوْ نَفَاهَا بِأَنْ قَالَ لَا حُجَّةَ لِي.

(وَلِیُجِبَ) الْقَاضِي مَنْ سَأَلَهُ: مَنْ جَرَّحَ بَيِّنَتِي (عَنْ) تَعْيِينِ (الْمُجَرِّحِ) بِأَنْ يَقُولَ لَهُ:
فُلَانٌ وَفُلَانٌ، إِنْ لَمْ يَخْشَ مِنْهُ عَلَيْهِ (و) إِذَا أَنْظَرَهُ الْقَاضِي بِاجْتِهَادِهِ وَلَمْ يَأْتِ بِحُجَّتِهِ
فَإِنَّهُ (يُعْجِزُهُ) أَيْ يَحْكُمُ بِعُجْزِهِ أَيْ بِعَدَمِ قَبُولِ بَيِّنَةٍ يَأْتِي بِهَا بَعْدَ زِيَادَةٍ عَلَى الْحُكْمِ
بِالْحَقِّ، وَيَكْتُبُ ذَلِكَ فِي سَجَلِهِ بِأَنْ يَقُولَ: وَادَّعَى أَنْ لَهُ حُجَّةً وَقَدْ أَنْظَرْنَاهُ بِالِاجْتِهَادِ،
فَلَمْ يَأْتِ بِهَا فَحَكَمْنَا بِعُجْزِهِ فَلَا تُسْمَعُ لَهُ بَيِّنَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَدَّعِيَ بَعْدَ
ذَلِكَ عَدَمَ التَّعْجِيزِ وَأَنَّهُ بَاقٍ عَلَى حُجَّتِهِ نَعَمْ إِذَا عَجَزَهُ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ فَلَهُ إِقَامَةُ بَيِّنَةٍ
لَمْ يَعْلَمْهَا أَوْ نَسِيَهَا.

[خَمْسَ مَسَائِلَ لَيْسَ لِلْقَاضِي التَّعْجِيزُ فِيهَا]

ثُمَّ اسْتَنْتَى خَمْسَ مَسَائِلَ لَيْسَ لِلْقَاضِي التَّعْجِيزُ فِيهَا فَقَالَ: (إِلَّا فِي دَمٍ) كَادِعَاءِ
شَخْصٍ عَلَى آخَرٍ أَنَّهُ قَتَلَ وَلِيَّهِ عَمْدًا وَأَنَّ لَهُ بَيِّنَةً بِذَلِكَ فَأَنْظَرَهُ لِيَأْتِيَ بِهَا فَلَمْ يَأْتِ فَلَا
يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِتَعْجِيزِهِ عَنْ قِيَامِهَا فَمَتَى أَتَى بِهَا حَكَمَ بِقَتْلِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

(وَحُبْسٍ) أَيْ وَقَفٍ اِدَّعَاهُ عَلَى آخَرٍ أَنَّهُ حَبَسَهُ عَلَيْهِ، وَأَنْكَرَ فَطَلَبَ الْحَاكِمُ مِنْهُ بَيِّنَةً
عَلَى دَعْوَاهُ فَعَجَزَ عَنْهَا فِي الْحَالِ، فَلَا يَحْكُمُ بِتَعْجِيزِهِ، وَلَهُ الْقِيَامُ بِهَا مَتَى وَجَدَهَا،
وَإِنْ مَنَعَهُ الْآنَ مِنْ وَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ.

وَعَتَقِي وَنَسَبِ وَطَلَّاقٍ، وَكَتَبَهُ، وَإِنْ لَمْ يُجِبْ حُبْسَ وَأَدَبَ، ثُمَّ حَكَمَ بِالْحَقِّ بِلَا يَمِينٍ،
وَلِمُدَّعَى عَلَيْهِ السُّؤَالُ عَنِ السَّبَبِ، وَقَبْلَ نِسْيَانِهِ بِلَا يَمِينٍ، وَإِنْ أَنْكَرَ مَطْلُوبُ الْمُعَامَلَةِ
فَالْبَيِّنَةُ، ثُمَّ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ بِالْقَضَاءِ، بِخِلَافِ لَا حَقَّ لَكَ عَلَيَّ.....

(وَعَتَقِي) ادَّعَاهُ الرَّقِيقُ عَلَى سَيِّدِهِ وَقَالَ عِنْدِي بَيِّنَةٌ وَعَجَزَ عَنْ إِقَامَتِهَا فَلَا يَحْكُمُ بَعْدَ
سَمَاعِهَا إِنْ وَجَدَهَا، وَإِنْ حَكَمَ بِبَقَائِهِ الْآنَ عَلَى الرَّقِيقِ.
(وَنَسَبِ) كَادَعَاهُ أَنَّهُ مِنْ ذُرِّيَّةِ فُلَانٍ وَأَنَّ لَهُ بَيِّنَةً وَعَجَزَ عَنْ إِقَامَتِهَا فَلَا يَحْكُمُ بَعْدَ
سَمَاعِهَا، وَإِنْ لَمْ يُثَبِّتْ نَسَبَهُ الْآنَ.
(وَطَلَّاقٍ) ادَّعَتْهُ الزَّوْجَةُ عَلَى زَوْجِهَا وَأَنَّ لَهَا بَيِّنَةً وَعَجَزَتْ عَنْ إِقَامَتِهَا الْآنَ فَلَا يَحْكُمُ
بِإِبْطَالِ سَمَاعِهَا، وَإِنْ حَكَمَ أَنَّهَا فِي عِصْمَتِهِ (وَكَتَبَهُ) أَيِ التَّعْجِيزِ فِي غَيْرِ الْمُسْتَثْنَيَاتِ
فِي سَجَلِهِ كَمَا تَقَدَّمَ.

(وَإِنْ لَمْ يُجِبْ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِإِقْرَارٍ وَلَا إنْكَارٍ (حُبْسَ وَأَدَبَ) بِالضَّرْبِ (ثُمَّ) إِنْ اسْتَمَرَ
عَلَى عَدَمِ الْجَوَابِ (حَكَمَ) عَلَيْهِ بِالْحَقِّ؛ لِأَنَّهُ فِي قُوَّةِ الْإِقْرَارِ (بِالْحَقِّ بِلَا يَمِينٍ) مِنْ
الْمُدَّعَى؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ فَرَعُ الْجَوَابِ وَهُوَ لَمْ يُجِبْ.
(وَلِمُدَّعَى عَلَيْهِ السُّؤَالُ عَنِ السَّبَبِ) الَّذِي تَرْتَبُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ إِذَا لَمْ يَسْأَلْهُ الْحَاكِمُ عَنْهُ،
فَإِنْ بَيَّنَّهُ الْمُدَّعَى عَمَلٌ بِهِ إِذْ قَدْ لَا يَتَرْتَبُ عَلَيْهِ غُرْمٌ كَالْقِمَارِ، وَقَدْ يَتَرْتَبُ عَلَيْهِ غُرْمٌ
قَلِيلٌ كَالرِّبَا، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يُطْلَبِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِجَوَابٍ (وَ) لَوْ قَالَ الْمُدَّعَى: نَسِيْتُهِ،
ثُمَّ قَالَ: تَذَكَّرْتُهُ، وَإِنَّهُ كَذَا (قَبْلَ نِسْيَانِهِ بِلَا يَمِينٍ) مِنْهُ عَلَى ذَلِكَ.

(وَإِنْ أَنْكَرَ مَطْلُوبُ) بِحَقِّ (الْمُعَامَلَةِ) مِنْ أَصْلِهَا بِأَنْ قَالَ: لَا مُعَامَلَةَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ
(فَالْبَيِّنَةُ) عَلَى الْمُدَّعَى تَشْهَدُ بِالْحَقِّ عَلَى الْمَطْلُوبِ (ثُمَّ) بَعْدَ إِقَامَتِهَا (لَا تُقْبَلُ) مِنْ
الْمَطْلُوبِ (بَيِّنَةُ بِالْقَضَاءِ) لِذَلِكَ الْحَقِّ؛ لِأَنَّ إنْكَارَهُ أَصَلَ الْمُعَامَلَةِ تَكْذِيبُ لِبَيِّنَتِهِ
بِالْقَضَاءِ؛ (بِخِلَافِ) قَوْلِهِ: (لَا حَقَّ) أَوْ لَا دَيْنَ (لَكَ عَلَيَّ) فَأَقَامَ الْمُدَّعَى بَيِّنَتَهُ بِالْدَّيْنِ
فَأَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَتَهُ بِالْقَضَاءِ فَتُقْبَلُ إِذْ كَلَامُهُ الْمَذْكُورُ لَيْسَ فِيهِ تَكْذِيبُ لِبَيِّنَتِهِ
إِذْ قَوْلُهُ لَا حَقَّ لَكَ عَلَيَّ صَادِقٌ بِمَا إِذَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ حَقٌّ وَقَضَاهُ.

وَكُلُّ دَعْوَى لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِعَدْلَيْنِ، فَلَا يَمِينُ بِمُجَرَّدِهَا، وَلَا تُرَدُّ. (.....)، كِنِكَاحٍ. وَأَمَرَ
بِالصُّلْحِ ذَوِي الْفَضْلِ وَالرَّحِمِ كَأَنْ خَشِيَ تَفَاقُمَ الْأَمْرِ. وَلَا يَحْكُمُ لِمَنْ لَا يَشْهَدُ لَهُ عَلَى
الْمُخْتَارِ.....

[شُرُوطُ ثُبُوتِ الدَّعْوَى]

(وَكُلُّ دَعْوَى لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِعَدْلَيْنِ) كَالْقَتْلِ وَالْعِنَقِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ (فَلَا يَمِينُ) عَلَى
الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (بِمُجَرَّدِهَا) مِنَ الْمُدَّعِي بَلْ حَتَّى يُقِيمَ عَلَيْهَا شَاهِدًا وَاحِدًا فَيُخْلِفَ
الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِرَدِّ شَهَادَتِهِ (وَلَا تُرَدُّ) عَلَى الْمُدَّعِي إِذْ لَا ثَمَرَةَ فِي رَدِّهَا عَلَيْهِ مَعَ كَوْنِ
الدَّعْوَى لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِعَدْلَيْنِ فَقَوْلُهُ: وَلَا تُرَدُّ مَعْطُوفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ أَيْ فَإِنْ لَمْ تَتَجَرَّدْ بِأَنْ
أَقَامَ عَدْلًا فَقَطْ تَوَجَّهَتْ وَلَا تُرَدُّ لَكِنْ تَوَجَّهَتْ فِي غَيْرِ النِّكَاحِ، (.....) (١)، فَقَوْلُهُ هُنَا:
(كِنِكَاحٍ) مِثَالٌ لِمَا لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِعَدْلَيْنِ، لَا مِثَالٌ لِمَا تَتَوَجَّهُ فِيهِ الْيَمِينُ مَعَ شَاهِدٍ
الْمُدَّعِي.

[مَا يُنْدَبُ لِلْقَاضِي مِنَ الدَّعْوَةِ إِلَى الصُّلْحِ]

(وَأَمَرَ) الْقَاضِي نَدْبًا (بِالصُّلْحِ ذَوِي الْفَضْلِ) مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالصَّلَاحِ (و) ذَوِي (الرَّحِمِ)
أَيُّ الْأَقَارِبِ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ أَمْرٌ يُوجِبُ الشَّحْنَاءَ وَالتَّفَرُّقَ بِخِلَافِ الصُّلْحِ فَإِنَّهُ أَقْرَبُ
لِجَمْعِ الْخَوَاطِرِ وَتَأْلِيفِ النُّفُوسِ الْمَطْلُوبِ شَرْعًا (كَأَنْ خَشِيَ) الْحَاكِمُ بِحُكْمِهِ (تَفَاقُمَ)
أَيُّ اتِّسَاعِ (الْأَمْرِ) أَيْ الْعِدَاوَةَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ، فَيَأْمُرُهُمَا بِالصُّلْحِ لَكِنْ فِي هَذَا وَجُوبًا
سَدًّا لِلْفِتْنَةِ، وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ يَأْمُرُ مَنْ ذَكَرَ بِالصُّلْحِ، وَلَوْ ظَهَرَ وَجْهُ الْحُكْمِ فَيَكُونُ
مُخَصِّصًا لِقَوْلِهِ الْآتِي: (وَلَا يَدْعُو لِصُلْحٍ إِنْ ظَهَرَ وَجْهُهُ)، ثُمَّ الْأَمْرُ بِالصُّلْحِ فِيمَا
يَتَأْتَى فِيهِ ذَلِكَ، لَا فِي نَحْوِ طَلَاقٍ.

[مَنْ لَا يَحْكُمُ لَهُمُ الْقَاضِي]

(وَلَا يَحْكُمُ) أَيْ لَا يَجُوزُ لِحَاكِمٍ أَنْ يَحْكُمَ (لِمَنْ لَا يَشْهَدُ لَهُ) كَأَبِيهِ وَابْنِهِ وَزَوْجَتِهِ (عَلَى
الْمُخْتَارِ) وَكَذَا لَا يَحْكُمُ عَلَى مَنْ لَا يَشْهَدُ عَلَيْهِ، وَمُقَابِلُ الْمُخْتَارِ يَجُوزُ إِنْ لَمْ يَكُنْ
مِنْ أَهْلِ التُّهْمَةِ، وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِيمَا إِذَا كَانَ الْحُكْمُ يَحْتَاجُ لِبَيِّنَةٍ؛ لِأَنَّهُ يُنْهَمُّ بِالتَّسَاهُلِ
فِيهَا وَأَمَّا إِنْ اعْتَرَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَجُوزُ الْحُكْمُ لِابْنِهِ مَثَلًا عَلَيْهِ.

(١) الفقرة المتروكة من الشرح فقط؛ وهي: فَإِنْ خَلَفَ مَنْ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ... إلخ.

(.....). وَلَا يَدْعُو لِصُلْحٍ إِنْ ظَهَرَ وَجْهٌ. وَلَا يَسْتَنْدُ لِعِلْمِهِ إِلَّا فِي التَّعْدِيلِ وَالْجَرْحِ كَالشَّهْرَةِ بِذَلِكَ، أَوْ إِقْرَارِ الْخَصْمِ بِالْعَدَالَةِ. وَإِنْ أَنْكَرَ مُحْكُومٌ عَلَيْهِ إِقْرَارَهُ بَعْدَهُ لَمْ يُفْذَهُ. وَإِنْ شَهِدَا بِحُكْمٍ نَسِيَهُ، أَوْ أَنْكَرَهُ أَمْضَاهُ. (.....)

(.....) (١). (وَلَا يَدْعُو) الْقَاضِي (لِصُلْحٍ) بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ (إِنْ ظَهَرَ وَجْهٌ) أَيُّ وَجْهٍ الْحَقُّ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ الْإِقْرَارِ الْمُعْتَبَرَيْنِ شَرْعًا، إِلَّا أَنْ يَرَى لِذَلِكَ وَجْهًا، كَذَوِي الْفَضْلِ وَالرَّحِمِ، أَوْ خَشْيَةٍ تَقَافُمُ الْأَمْرِ كَمَا مَرَّ. [هَلْ يَسْتَنْدُ الْقَاضِي فِي حُكْمِهِ إِلَى عِلْمِهِ؟]

(وَلَا يَسْتَنْدُ) فِي حُكْمِهِ (لِعِلْمِهِ) فِي الْحَادِثَةِ بَلْ لَا بُدَّ مِنَ الْبَيِّنَةِ، أَوْ الْإِقْرَارِ (إِلَّا فِي التَّعْدِيلِ) لِشَاهِدٍ فَيَسْتَنْدُ لِعِلْمِهِ بَعْدَالَتِهِ وَلَكِنْ يَقْبَلُ فِيهِ تَجْرِيعَ مَنْ جَرَّحَ؛ لِأَنَّ التَّجْرِيعَ يُقَدَّمُ عَلَى التَّعْدِيلِ (وَالْجَرْحِ) بِفَتْحِ الْجِيمِ أَيُّ التَّجْرِيعِ، فَعِلْمُهُ بِهِ أَقْوَى مِنَ الْبَيِّنَةِ الْمُعْدَلَةِ، (كَالشَّهْرَةِ بِذَلِكَ) أَيُّ بِالتَّعْدِيلِ أَوْ الْجَرْحِ فَيَسْتَنْدُ لَهَا إِنْ لَمْ تَشْهَدْ بَيِّنَةٌ بِخِلَافِهِ، أَوْ يَعْلَمُ الْقَاضِي مِنْهُ خِلَافَ مَا أُشْتُهِرَ (أَوْ إِقْرَارِ الْخَصْمِ) الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ (بِالْعَدَالَةِ) لِمَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ فَيَحْكُمُ بِذَلِكَ وَلَوْ عَلِمَ الْقَاضِي خِلَافَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ إِقْرَارَهُ بَعْدَالَتِهِ كإِقْرَارِهِ بِالْحَقِّ.

(وَإِنْ أَنْكَرَ مُحْكُومٌ عَلَيْهِ) بِحَقِّ إِقْرَارِهِ بِهِ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ (إِقْرَارُهُ) مَفْعُولٌ "أَنْكَرَ" أَيُّ أَنْكَرَ إِقْرَارَهُ (بَعْدَهُ) أَيُّ بَعْدَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِالْحَقِّ (لَمْ يُفْذَهُ) إِنْكَارُهُ وَتَمَّ الْحُكْمُ عَلَيْهِ فَقَوْلُهُ: "بَعْدَهُ" مُتَعَلِّقٌ بِأَنْكَرَ أَيُّ أَنْكَرَ بَعْدَ الْحُكْمِ إِقْرَارَهُ قَبْلَهُ، وَأَمَّا لَوْ أَنْكَرَ قَبْلَ الْحُكْمِ فَلَا يَحْكُمُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مِنَ الْحُكْمِ الْمُسْتَنْدِ لِعِلْمِهِ مَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ تَشْهَدُ عَلَيْهِ بِهِ. (وَإِنْ شَهِدَا) أَيُّ الْعَدْلَانِ عَلَى الْقَاضِي (بِحُكْمٍ نَسِيَهُ) أَيُّ ادَّعَى نِسْيَانَهُ (أَوْ أَنْكَرَهُ) أَيُّ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ صَدَرَ مِنْهُ (أَمْضَاهُ) أَيُّ وَجَبَ إِمْضَاؤُهُ عَمَلًا بِشَهَادَتَيْهِمَا سَوَاءً كَانَ مَعْرُوضًا أَمْ لَا. (.....) (٢).

(١) الفقرة المتروكة: (وَلْيُبْذَ حُكْمُ جَائِرٍ).... إلخ.

(٢) الفقرة المتروكة: (وَلَمَّا كَانَ الْإِنْهَاءُ جَائِزًا مَعْمُولًا بِهِ شَرْعًا).... إلخ.

وَالْقَرِيبُ كَالْحَاضِرِ وَالْبَعِيدَةُ كَالْفَرِيقَةِ قُضِيَ عَلَيْهِ بِيَمِينِ الْقَضَاءِ . وَسَمَى الشُّهُودَ ، وَإِلَّا
نُقِضَ ، وَالْعَشْرَةُ أَوْ الْيَوْمَانِ مَعَ الْخَوْفِ يُقْضَى عَلَيْهِ مَعَهَا فِي غَيْرِ اسْتِحْقَاقِ الْعَقَارِ .
وَحَكَمَ بِمَا يَتَمَيَّزُ غَائِبًا بِالصِّفَةِ.....

[الْحُكْمُ عَلَى الْغَائِبِ ، وَأَقْسَامُ الْغَيْبَةِ]

وَلَمَّا كَانَ الْقَاضِي لَهُ الْحُكْمُ عَلَى الْغَائِبِ ، وَكَانَتْ الْغَيْبَةُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ قَرِيبَةً وَبَعِيدَةً
وَمُتَوَسِّطَةً ذَكَرَهَا عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ فَقَالَ (و) الْغَائِبُ (الْقَرِيبُ) الْغَيْبَةُ كَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ
مَعَ الْأَمْنِ حُكْمُهُ (كَالْحَاضِرِ) فِي سَمَاعِ الدَّعْوَى عَلَيْهِ وَالْبَيِّنَةِ وَتَرْكِتَيْهَا ، ثُمَّ يَكْتَبُ إِلَيْهِ
بِالْإِعْذَارِ فِيهَا وَأَنَّهُ إِمَّا قَدِمَ أَوْ وَكَّلَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَلَا وَكَّلَ حَكَمَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ ،
وَيُبَاعُ عَقَارُهُ وَنَحْوُهُ فِي الدَّيْنِ وَيُعْجَرُ إِلَّا فِي دَمٍ وَحُبْسٍ إِلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ .
وَأَشَارَ لِلثَّانِيَةِ بِقَوْلِهِ (و) الْغَيْبَةُ (الْبَعِيدَةُ كَالْفَرِيقَةِ) مِنْ مَكَّةَ وَنَحْوِهَا (قُضِيَ عَلَيْهِ) فِي
كُلِّ شَيْءٍ بَعْدَ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ وَتَرْكِتَيْهَا (بِيَمِينِ الْقَضَاءِ) مِنَ الْمُدَّعِي أَنَّهُ مَا أَبْرَاهُ وَلَا
أَحَالَهُ الْغَائِبُ بِهِ وَلَا وَكَّلَ مَنْ يَقْضِيهِ عَنْهُ فِي الْكُلِّ وَلَا الْبَعْضِ وَهِيَ وَاجِبَةٌ لَا يَتِمُّ
الْحُكْمُ إِلَّا بِهَا عَلَى الْمَذْهَبِ وَهَذِهِ الْيَمِينُ تَتَوَجَّهُ فِي الْحُكْمِ عَلَى الْغَائِبِ وَالْمَيِّتِ وَالْيَتِيمِ
وَالْمَسَاكِينِ وَالْأَحْبَاسِ وَنَحْوِ ذَلِكَ (وَسَمَى) الْقَاضِي (الشُّهُودَ) وَالْمُعْذِلِينَ لَهُمْ حَيْثُ
يُعْذَرُ فِيهِمْ أَيْ كَتَبَ ذَلِكَ عِنْدَهُ لِيَجِدَ لَهُ مَدْفَعًا عِنْدَ قُدُومِهِ ؛ لِأَنَّهُ بَاقٍ عَلَى حُجَّتِهِ إِذَا
قَدِمَ ، وَالْمُتَوَسِّطَةُ فِي هَذَا كَالْبَعِيدَةِ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يُسَمِّهِمْ ، أَوْ لَمْ يَخْلِفِ الْمُدَّعِي يَمِينِ
الْقَضَاءِ وَحَكَمَ (نُقِضَ) حُكْمُهُ وَاسْتَوْفَ .

وَأَشَارَ لِلثَّلَاثَةِ بِقَوْلِهِ : (وَالْعَشْرَةُ) مِنَ الْأَيَّامِ مَعَ الْأَمْنِ (أَوْ الْيَوْمَانِ مَعَ الْخَوْفِ يُقْضَى
عَلَيْهِ مَعَهَا) أَيْ مَعَ يَمِينِ الْقَضَاءِ (فِي غَيْرِ اسْتِحْقَاقِ الْعَقَارِ) أَيْ عَقَارِهِ فَلَا تُسْمَعُ
دَعْوَى مِمَّنْ ادَّعَى أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ عَقَارَهُ لِكثَرَةِ الْمُشَاحَّةِ فِيهِ فَتُؤَخَّرُ الدَّعْوَى عَلَيْهِ فِيهِ
حَتَّى يَقْدَمَ ، وَإِنَّمَا سُمِعَتْ فِي بَعِيدِ الْغَيْبَةِ لِحُضُورَةِ مَشَقَّةِ الصَّبْرِ وَاخْتِرَازَ اسْتِحْقَاقِ
الْعَقَارِ عَنْ بَيْنِهِ فِي دَيْنٍ ، أَوْ نَفَقَةٍ زَوْجَةٍ فَإِنَّهُ يَحْكُمُ بِهِ ، ثُمَّ مَا قَارَبَ كُلًّا مِنْ مَسَافَةِ
الْغَيْبَةِ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ لَهُ حُكْمُهُ .

وَلَمَّا ذَكَرَ الْحُكْمَ عَلَى الْغَائِبِ ذَكَرَ الْحُكْمَ بِالْغَائِبِ فَقَالَ (وَحَكَمَ) الْقَاضِي (بِمَا يَتَمَيَّزُ)
حَالُ كَوْنِهِ (غَائِبًا) عَنْ بَلَدِ الْحُكْمِ وَلَوْ فِي غَيْرِ مَحَلٍّ وَلَايَتِهِ (بِالصِّفَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِتَمَيَّزِ

كَدَيْنٍ. وَجَلَبَ الْخَصْمَ بِخَاتَمٍ أَوْ رَسُولٍ عَلَى مَسَافَةِ الْعُدْوَى كَسِتَيْنِ مِيلًا، لَا أَكْثَرَ إِلَّا بِشَاهِدٍ. وَلَا يُزَوِّجُ امْرَأَةً لَيْسَتْ بِوَلَايَتِهِ، (.....)،.....

[الْحُكْمُ بِالْغَائِبِ]

كَعَبْدٍ وَتَوْبٍ وَدَارٍ مِنْ سَائِرِ الْمُقَوَّمَاتِ، وَلَا يَطْلُبُ حُضُورَهُ مَجْلِسِ الْحُكْمِ (كَدَيْنٍ) أَيْ كَمَا يَحْكُمُ بِالذَّيْنِ، فَلَوْ كَانَ الْغَائِبُ لَا يَتَمَيَّزُ بِالصِّفَةِ كَالْحَدِيدِ وَالْحَرِيرِ، فَإِنْ شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ بِقِيَمَتِهِ مُقَوِّمًا كَانَ، أَوْ مِثْلًا حَكَمَ بِهِ أَيْضًا، وَإِلَّا فَلَا، وَإِنَّمَا أُعْتَبِرَتِ الْقِيَمَةُ فِي الْمِثْلِيِّ لِجَهْلِ صِفَتِهِ وَاخْتَرَزَ بِالْغَائِبِ عَنِ الْحَاضِرِ فِي الْبَلَدِ فَلَا بُدَّ مِنْ إِحْضَارِهِ مَجْلِسَ الْحُكْمِ تَمَيِّزًا بِالصِّفَةِ أَمْ لَا.

[كَيْفَ يَسْتَدْعِي الْقَاضِي الْخَصْمَ؟]

(وَجَلَبَ) الْقَاضِي (الْخَصْمَ) أَيْ دَعَاهُ لِمَجْلِسِ الْحُكْمِ (بِخَاتَمٍ أَوْ رَسُولٍ)، أَوْ وَرَقَةٍ، أَوْ أَمَارَةٍ (إِنْ كَانَ) الْخَصْمُ (عَلَى مَسَافَةِ الْعُدْوَى) بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهِمْلَةِ وَسُكُونِ الدَّالِ وَفَتْحِ الْوَاوِ مَسَافَةُ الْقَصْرِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ بِدَلِيلٍ مَا بَعْدَهُ لَا الَّتِي يَذْهَبُ إِلَيْهَا وَيَرْجِعُ لِمَنْزِلِهِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ كَمَا قِيلَ (لَا أَكْثَرَ) مِنْهَا (كَسِتَيْنِ مِيلًا) بِمَحَلِّ وَلَايَتِهِ فَإِنْ جَلَبَهُ لَمْ يَلْزَمُهُ حُضُورٌ (إِلَّا بِشَاهِدٍ) مِنَ الْمُدَّعِي يَشْهَدُ بِالْحَقِّ فَيَجْلِبُهُ قَهْرًا عَنْهُ إِنْ شَاءَ، وَإِنْ شَاءَ كَتَبَ لَهُ إِمَّا أَنْ تَحْضُرَ، أَوْ تُؤَكِّلَ أَوْ تُرْضِيَ خَصْمَكَ.

[مَا لَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي]

(وَلَا يُزَوِّجُ) الْقَاضِي (امْرَأَةً) أَيْ لَا يَتَوَلَّى عَقْدَ نِكَاحِهَا حَيْثُ لَا وَلِيَّ لَهَا، إِلَّا الْحَاكِمُ (لَيْسَتْ بِوَلَايَتِهِ) بَأَنْ كَانَتْ خَارِجَةً عَنْهَا (١)؛ إِذْ لَا وَلَايَةَ لَهُ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ أَصْلُهَا مِنْ أَهْلِهَا (٢)، فَإِنْ زَوَّجَهَا جَرَى عَلَى تَفْصِيلِ النِّكَاحِ الْمُتَقَدِّمِ بِقَوْلِهِ: (وَبِأَبْعَدَ مَعَ أَقْرَبَ) إِنْ لَمْ يُجْبَرْ، وَقَوْلُهُ: وَصَحَّ بِهَا فِي دُنْيَا مَعَ خَاصٍّ لَمْ يُجْبَرْ كَشَرِيفَةٍ دَخَلَ بِهَا وَطَالَ. (.....) (٣).

(١) أَيْ وَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِرِضَاهَا بِالزَّوْجِ وَالصَّدَاقِ وَأَنَّهَا وَكَّلَتْ ذَلِكَ الْقَاضِي فِي الْعَقْدِ عَلَيْهَا. (دس).

(٢) أَيْ أَصْلُ تِلْكَ الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ وَلَايَتِهِ، فَلَا يُزَوِّجُ قَاضِي مِصْرَ امْرَأَةً بِالشَّامِ، وَإِنْ كَانَتْ مِصْرِيَّةً، وَأَمَّا مَنْ كَانَتْ فِي وَلَايَتِهِ فَيُزَوِّجُهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا، فَيُزَوِّجُ قَاضِي مِصْرَ الشَّامِيَّةَ الْمُقِيمَةَ بِمِصْرَ (دس).

(٣) الْفَقْرَةُ الْمَتْرُوكَةُ مَتْنًا وَشَرْحًا: (وَهَلْ يُدْعَى) بِالْعَقَارِ الْغَائِبِ مِثْلًا (حَيْثُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) ... إلخ.

وَفِي تَمْكِينِ الدَّعْوَى لِغَائِبٍ بِلَا وَكَالَةٍ؟ تَرُدُّدٌ. (نَهَايَةُ بَابِ الْقَضَاءِ).

(وَفِي تَمْكِينِ) شَخْصٍ مِنْ (الدَّعْوَى لِغَائِبٍ) أَيْ عَنْهُ (بِلَا وَكَالَةٍ؟) مِنْهُ لِلْمُدَّعِي فِي الدَّعْوَى عَنْهُ، وَإِنَّمَا ادَّعَى عَنِ الْغَائِبِ حِسْبَةً لِلَّهِ؛ خَوْفَ ضِيَاعِ حَقِّ الْغَائِبِ (تَرُدُّدٌ) حَقُّهُ قَوْلَانِ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَالْمَاجِشُونِ.

* * * * *

تَمَّ بِفَضْلِ رَبِّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ (بَابُ الْقَضَاءِ)؛ لَطَفَ اللَّهُ تَعَالَى بِنَا فِي الْقَضَاءِ وَالْقَدْرِ، وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى سَيِّدِ الْبَشَرِ، وَآلِهِ السَّادَةِ الْغُرَرِ.

* * * * *

* * *

*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الباب الثاني

في: (الإيداع، وبيان أحكام الوديعة)

.....(الإيداعُ توكيلٌ بحِفْظِ مَالٍ.....)

(دَرْسٌ) (بَابٌ فِي الإِيْدَاعِ، وَبَيَانِ أَحْكَامِ الْوَدِيعَةِ)

[تَعْرِيفُ الإِيْدَاعِ، وَالْوَدِيعَةِ، وَأَرْكَائُهُمَا]

(الإيداعُ توكيلٌ بحِفْظِ مَالٍ) أَيُّ عَلَى مُجَرَّدِ حِفْظِهِ؛ فَالْبَاءُ بِمَعْنَى عَلَى (١)، دَاخِلَةٌ عَلَى مُقَدَّرٍ، فَخَرَجَتْ الْمُوَاضَعَةُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهَا إِيْدَاعُ الْأَمِينِ بِحَيْضِهَا لَا الْحِفْظَ، وَالْإِيْدَاعُ، وَالْوَكَالَةُ؛ لِأَنَّهُمَا عَلَى الْحِفْظِ، وَالتَّصَرُّفِ، وَإِيْدَاعُ الْأَبِ وَلَدُهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ، وَإِذَا عَلِمَ أَنَّ الإِيْدَاعَ مَا ذَكَرَ عَلِمَ أَنَّ: الْوَدِيعَةَ مَالٌ وَكِلَ عَلَى مُجَرَّدِ حِفْظِهِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ إِجَابُ وَقَبُولٌ، وَهُوَ كَذَلِكَ (٢)؛ فَمَنْ وَضَعَ مَالًا عِنْدَ شَخْصٍ

(١) أقول: والدليل لسيدي خليل ما في التنزيل، من قول الله الجليل: ﴿وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بدينارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قائماً﴾. [آل عمران: ٧٥]؛ فحرف الباء الوارد في كَلِمَتَي: (بِقِنطَارٍ) و (بدينارٍ) بمعنى (على).

(٢) فالصيغة ليست من أركان الوديعة؛ فأركانها ثلاثة فقط: المودع (بكسر الدال، وهو صاحب الوديعة)، والمودع (بفتح الدال، وهو الأمين الذي يحفظ الوديعة)، والوديعة (أي الشيء المودع).

تُضْمَنُ بِسُقُوطِ شَيْءٍ عَلَيْهَا، لَا إِنْ انْكَسَرَتْ فِي نَقْلِ مِثْلِهَا، وَبِخَلْطِهَا إِلَّا كَقَمَحٍ بِمِثْلِهِ،
أَوْ دَرَاهِمَ بِدَنَانِيرٍ؛ لِلْإِحْرَارِ.....

وَلَمْ يَقُلْ لَهُ: أَحْفَظْهُ، أَوْ نَحْوَهُ، فَفَرَطَ فِيهِ كَأَن تَرَكَهُ، وَذَهَبَ فَصَاعَ الْمَالِ ضَمِنَ؛ لِأَنَّ
سُكُوتَهُ حِينَ وَضَعِهِ يَدُلُّ عَلَى قَبُولِ حِفْظِهِ.

أَنْوَاعُ التَّفْرِيطِ الَّذِي تُضْمَنُ بِهِ الْوَدِيعَةُ: [التَّفْرِيطَانِ: الْأَوَّلُ، وَالثَّانِي]
وَلَمَّا كَانَتْ الْوَدِيعَةُ أَمَانَةً، وَالْأَمِينُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَيُصَدِّقُ فِي دَعْوَاهُ مَا لَمْ يُفْرِطْ؛
أَشَارَ إِلَى أَنْوَاعِ التَّفْرِيطِ الَّذِي بِهِ الضَّمَانُ بِقَوْلِهِ: (تُضْمَنُ بِسُقُوطِ شَيْءٍ) مِنْ يَدِ
الْمُودِعِ بِالْفَتْحِ (عَلَيْهَا) فَتَتَلَفَ وَلَوْ خَطَأً؛ لِأَنَّهُ كَالْعَمْدِ فِي الْأَمْوَالِ، (لَا) يُضْمَنُ (إِنْ
انْكَسَرَتْ) الْوَدِيعَةُ مِنَ الْمُودِعِ بِلَا تَفْرِيطٍ (فِي نَقْلِ مِثْلِهَا) الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ مِنْ مَكَانٍ إِلَى
آخَرَ؛ وَنَقْلُ مِثْلِهَا هُوَ الَّذِي يَرَى النَّاسُ فِيهِ أَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ بِهِ فَإِنْ لَمْ يُحْتَاجْ لَهُ، أَوْ
اِحْتِاجٌ وَلَكِنْ نَقَلَهَا نَقْلًا غَيْرَ مِثْلِهَا ضَمِنَ (١).

[التَّفْرِيطُ الثَّلَاثُ: خَلَطُ الْوَدِيعَةِ بِغَيْرِهَا]: (و) ضَمِنَ (بِخَلْطِهَا) بِغَيْرِهَا، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ
فِيهَا تَلَفٌ إِذَا تَعَدَّرَ التَّمْيِيزُ، أَوْ تَعَسَّرَ (٢) (إِلَّا كَقَمَحٍ) خَلَطَهُ (بِمِثْلِهِ) جِنْسًا وَصِفَةً فَلَا
يُضْمَنُ؛ فَإِنْ خَلَطَ سَمْرَاءَ بِمَحْمُولَةٍ (٣) ضَمِنَ (أَوْ دَرَاهِمَ بِدَنَانِيرٍ) لِتَيْسُرِ التَّمْيِيزِ وَفِي
نُسْخَةٍ، أَوْ دَنَانِيرَ بِمِثْلِهَا؛ (لِلْإِحْرَارِ) رَاجِعٌ لِلصُّورَتَيْنِ؛ أَيْ لَا ضَمَانَ فِي خَلْطِهِ الْقَمَحِ

(١) وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصُّورَ أَرْبَعٌ لَا ضَمَانَ فِي صُورَةِ الْمُصَنَّفِ، وَهِيَ مَا إِذَا اخْتَاَجَتْ لِلنَّقْلِ وَنَقَلَهَا نَقْلًا
أَمْثَالِهَا فَانْكَسَرَتْ، وَالضَّمَانُ فِيمَا عَدَاهَا، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ: ١- مَا إِذَا لَمْ تَحْتَاجْ لِلنَّقْلِ وَنُقِلَتْ نَقْلًا أَمْثَالِهَا، ٢- أَوْ
نَقْلًا غَيْرَ أَمْثَالِهَا، ٣- أَوْ اخْتَاَجَتْ لِلنَّقْلِ وَنَقَلَهَا غَيْرَ نَقْلِ أَمْثَالِهَا فَانْكَسَرَتْ (دس).

(٢) (قَوْلُهُ: إِذَا تَعَدَّرَ التَّمْيِيزُ) أَيْ كَمَا لَوْ كَانَتْ الْوَدِيعَةُ سَمْنًا وَخَلَطَهَا بِذُهْنٍ، أَوْ زَيْتٍ، أَوْ عَسَلٍ
(وَقَوْلُهُ: أَوْ تَعَسَّرَ) كَمَا لَوْ كَانَتْ فُؤَلًا فَخَلَطَهَا بِشَعِيرٍ (دس).

(٣) السَّمْرَاءُ: الْقَمْحُ الْجَيِّدُ، وَالْمَحْمُولَةُ: حِنْطَةٌ غَبْرَاءُ كَأَنَّهَا حَبُّ الْقُطْنِ لَيْسَ فِي الْحِنْطَةِ أَكْبَرُ مِنْهَا حَبًّا وَلَا
أَضْحَمُ سُبُلًا، وَهِيَ كَثِيرَةُ الرَّبْعِ غَيْرُ أَنَّهَا لَا تُحْمَدُ فِي اللَّوْنِ وَلَا فِي الطَّعْمِ. (اللسان).

ثُمَّ إِنْ تَلَفَ بَعْضُهُ فَبَيْنَكُمَا، إِلَّا أَنْ يَتَمَيَّزَ، وَبِإِنْتِفَاعِهِ بِهَا أَوْ أَبْلَاهُ، أَوْ سَفَرُهُ إِنْ قَدَرَ عَلَى أَمِينٍ، إِلَّا أَنْ تُرَدَّ سَالِمَةً، وَحَرَّمَ سَلَفُ مَقْوَمٍ، وَمُعْدَمٍ، وَكُرِهَ النَّقْدُ، وَالْمِثْلِيُّ.....

بِمِثْلِهِ، أَوْ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ لِأَجْلِ الْإِحْرَازِ أَيْ الْحِفْظِ، أَوْ الرِّفْقِ، وَإِلَّا ضَمِنَ؛ لِأَنَّهُ يُمَكِّنُ إِذَا بَقِيَ كُلُّ عَلَى حَدِّهِ أَنْ يَضِيعَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ (ثُمَّ إِنْ تَلَفَ بَعْضُهُ) بَعْدَ الْخَطِّ لِلْإِحْرَازِ (فَبَيْنَكُمَا) عَلَى حَسَبِ الْأَنْصِبَاءِ؛ فَإِذَا تَلَفَ وَاحِدٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِأَحَدِهِمَا وَاحِدٌ وَلِصَاحِبِهِ اثْنَانِ، فَعَلَى صَاحِبِ الْوَاحِدِ ثُلُثُهُ، وَعَلَى صَاحِبِ الْإِثْنَيْنِ ثُلُثَاهُ (إِلَّا أَنْ يَتَمَيَّزَ) التَّالِفُ، كَمَا فِي الدَّنَانِيرِ، وَالدَّرَاهِمِ فَالتَّالِفُ مِنْ رَبِّهِ خَاصَّةٌ.

[التَّفْرِيطَانِ الرَّابِعُ وَالْخَامِسُ: الْإِنْتِفَاعُ بِهَا بِلَا إِذْنٍ مِنْ رَبِّهَا، وَالسَّفَرُ بِهَا].

(و) تَضَمَّنُ (بِإِنْتِفَاعِهِ بِهَا) بِلَا إِذْنٍ مِنْ رَبِّهَا فَتَلَفَتْ، أَوْ تَعَيَّنَتْ (١) كَرُكُوبِهِ الدَّابَّةَ فَعَطِبَتْ، وَلَوْ بِسَمَاوِيٍّ إِنْ كَانَتْ تَعْطِبُ بِمِثْلِهِ، وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ فِي السَّمَاءِ وَكَذَا لُنُسُهُ الثُّوبِ فَضَاعَ، (أَوْ أَبْلَاهُ، أَوْ سَفَرُهُ) بِهَا أَيْ الْوَدِيعَةِ (إِنْ قَدَرَ عَلَى) إِيدَاعِهَا عِنْدَ (أَمِينٍ)، وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ، (إِلَّا أَنْ تُرَدَّ) مِنَ الْإِنْتِفَاعِ بِهَا، أَوْ مِنَ السَّفَرِ بِهَا (سَالِمَةً) لِمَوْضِعِ إِيدَاعِهَا، ثُمَّ تَلَفَتْ بَعْدُ بِلَا تَفْرِيطٍ فَلَا ضَمَانَ.

[التَّفْرِيطَانِ السَّادِسُ وَالسَّابِعُ: السَّلْفُ، وَالتِّجَارَةُ].

(وَحَرَّمَ) عَلَى الْمُوَدَّعِ بِالْفَتْحِ (سَلْفُ) أَيْ تَسَلَّفُ (مَقْوَمٍ) بَغَيْرِ إِذْنِ رَبِّهِ لِإِخْتِلَافِ الْأَعْرَاضِ فِيهِ فَلَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ، (و) حَرَّمَ تَسَلَّفُ (مُعْدَمٍ) أَيْ فَقِيرٍ وَلَوْ لِمِثْلِيٍّ؛ لِأَنَّهُ مَظْنَّةٌ عَدَمِ الْوَفَاءِ (وَكُرِهَ النَّقْدُ، وَالْمِثْلِيُّ) لِلْمَلِيءِ، وَهُوَ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ؛ لِأَنَّ النَّقْدَ مِنَ الْمِثْلِيِّ وَلَمْ يَحْزَمْ (٢)؛ لِأَنَّ الْمَلِيءَ الْغَيْرَ الْمُطَاطِلِ مَظْنَّةُ الْوَفَاءِ مَعَ كَوْنِ مِثْلِ الْمِثْلِيِّ كَعَيْنِهِ، فَالْتَّصَرُّفُ الْوَاقِعُ فِيهِ كَلَّا تَصَرُّفٍ، وَهَذَا فِي مِثْلِيٍّ يَكْثُرُ

(١) هَكَذَا الْكَلِمَةُ، بِالنُّونِ؛ وَالصَّوَابُ بِالْمُوَحَّدَةِ، أَيْ: (تَعَيَّنَتْ).

(٢) وَحَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ - أَيْ فِي التَّسَلُّفِ - : أَنَّ الْوَدِيعَةَ إِمَّا مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ، أَوْ مِنَ الْمُقَوَّمَاتِ وَفِي كُلِّ إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُوَدَّعُ مَلِيئًا، أَوْ مُعْدُومًا؛ فَالْصُّورُ أَرْبَعٌ: فَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْمُقَوَّمَاتِ حَرَّمَ تَسْلُفُهَا بِغَيْرِ إِذْنِ رَبِّهَا مُطْلَقًا كَانَ الْمُوَدَّعُ الْمُتَسَلِّفُ لَهَا مَلِيئًا، أَوْ مُعْدَمًا، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ حَرَّمَ عَلَيْهِ تَسْلُفُهَا إِنْ كَانَ مُعْدَمًا وَكُرِهَ إِنْ كَانَ مَلِيئًا. (دس).

كَالتِّجَارَةِ، وَالرِّبْحُ لَهُ، وَبَرِيٌّ إِنْ رَدَّ غَيْرَ الْمُحَرَّمِ، إِلَّا بِإِذْنٍ، أَوْ يَقُولُ لَهُ: إِنْ اخْتَجْتَ فَخُذْ

وُجُودُهُ وَلَا تَخْتَلِفْ فِيهِ الْأَعْرَاضُ، وَإِمَّا نَادِرُ الْوُجُودِ، أَوْ مَا تَخْتَلِفُ فِيهِ الْأَعْرَاضُ كَاللُّوْلُو، وَالْمَرْجَانِ فَلَا يَجُوزُ تَسْلُفُهُ، (كَالتِّجَارَةِ) تَشْبِيهُ تَأَمُّ عَلَى الْأَظْهَرِ؛ فَتَحَرُّمُ فِي الْمُقَوِّمِ وَعَلَى الْمَعْدُومِ، وَتَكْرَهُ فِي الْمُثْلِيِّ لِلْعَلَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَقِيلَ: تَشْبِيهُ فِي الْكَرَاهَةِ فَقَطُّ فِي الْجَمِيعِ (١)، (وَالرِّبْحُ) الْحَاصِلُ مِنَ التِّجَارَةِ (لَهُ) أَيُّ لِلْمُودِعِ بِالْفَتْحِ؛ فَإِنْ كَانَتْ الْوَدِيعَةُ نَقْدًا، أَوْ مِثْلِيًّا فَلِرَبِّهَا الْمِثْلُ، وَإِنْ كَانَتْ عَرَضًا وَفَاتَ فَلِرَبِّهِ قِيَمَتُهُ، وَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً فَلِرَبِّهَا مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَخْذِ سِلْعَتِهِ وَرَدِّ الْبَيْعِ وَبَيْنَ إِمْضَائِهِ، وَأَخْذِ مَا بِيَعَتْ بِهِ، (وَبَرِيٌّ) مُتَسَلِّفُ الْوَدِيعَةِ (إِنْ رَدَّ غَيْرَ الْمُحَرَّمِ)، وَهُوَ الْمَكْرُوهُ كَالنَّقْدِ، وَالْمِثْلِيُّ لِلْمِلْيَةِ إِلَى مَكَانِهِ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْهُ فَضَاعَ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ بِبَيِّنَةٍ إِذَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى رَدِّهِ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ رَدَّ عَيْنَهُ، أَوْ صِنْفَهُ فَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ رَدَّ غَيْرَ صِنْفِهِ، كَمَا لَوْ رَدَّ عَنِ الدَّنَانِيرِ دَرَاهِمَ، أَوْ عَكْسَهُ، أَوْ عَنِ الْقَمْحِ شَعِيرًا لَمْ يَبْرَأْ، كَمَا لَوْ رَدَّ الْمُحَرَّمِ، وَهُوَ الْمُقَوِّمُ وَلَا يَبْرَأُ إِلَّا رَدَّ مِثْلِهِ لِرَبِّهِ، وَأَمَّا الشَّهَادَةُ عَلَى رَدِّهِ لِمَحَلِّ الْوَدِيعَةِ فَلَا يَكْفِي؛ لِأَنَّ الْقِيَمَةَ لَزِمَتْهُ بِمَجَرَّدِ هَلَاكِهِ، فَإِنْ كَانَ الْمُحَرَّمُ مِثْلِيًّا كَالْمُعْدَمِ يَتَسَلَّفُ بَرِيٌّ بِرَدِّهِ لِمَحَلِّهِ كَالْمَكْرُوهِ؛ فَفِي مَفْهُومِ الْمُصْتَفِ تَفْصِيلٌ؛ وَيُؤَيِّدُهُ نُسْخَةُ الْمَوَاقِ فَإِنَّ نُسْخَتَهُ إِنْ رَدَّ غَيْرَ الْمُقَوِّمِ (٢)، لَكِنْ الْمُصْتَفِ فِي تَوْضِيحِهِ تَرَدَّدَ فِي ذَلِكَ (٣)، وَلَمَّا كَانَ غَيْرَ الْمُحَرَّمِ شَامِلًا لِلْمَكْرُوهِ، وَالْجَائِزِ، وَالْمُرَادُ هُوَ الْأَوَّلُ، وَأَمَّا الْجَائِزُ كَالْمَأْخُودِ بِإِذْنِ رَبِّهِ فَلَا يَقْبَلُ قَوْلُهُ فِي رَدِّهِ اسْتِنْتَاهُ بِقَوْلِهِ: (إِلَّا بِإِذْنٍ) فِي تَسْلُفِهَا بِأَنْ يَقُولَ لَهُ أَذِنْتَ لَكَ فِي تَسْلُفِهَا، أَوْ التَّسْلُفُ مِنْهَا (أَوْ يَقُولُ لَهُ: إِنْ اخْتَجْتَ فَخُذْ) فَلَا يَبْرَأُ إِلَّا بِرَدِّ مَا أَخَذَهُ لِرَبِّهَا؛ لِأَنَّ تَسْلُفَهُ حِينَئِذٍ إِنَّمَا هُوَ مِنْ رَبِّهَا فَانْتَقَلَ مِنْ أَمَانَتِهِ لِذِمَّتِهِ، فَصَارَ كَسَائِرِ

(١) وَالْفَرْقُ بَيْنَ السَّلَفِ وَبَيْنَ النَّجَرِ: أَنَّ الْمُتَسَلِّفَ قَصَدَ تَمْلُكَهَا وَأَنْ يَصْرِفَهَا فِيمَا يَصْرِفُ فِيهِ مَالَهُ وَالْمُنْتَجِرُ إِنَّمَا قَصَدَ تَحْرِيكَهَا لِيَأْخُذَ مَا حَصَلَ فِيهَا مِنْ رِبْحٍ. (خش).

(٢) وبالذهاب إلى (التاج والإكليل)؛ وجدت العبارة: (وَبَرِيٌّ إِنْ رَدَّ غَيْرَ الْمُحَرَّمِ)، يعني كما هي في (الشرح الكبير) على (المختصر).

(٣) انظر: (التوضيح) على (جامع الأمهات)، وقول الإمام خليل: (ثم تكلم على الانتفاع فقال: وَلَوْ لَيْسَ النَّوْبُ أَوْ رَكِبَ الدَّابَّةَ فَهَلَكَتْ فِي ذَلِكَ ضَمِنَ، فَإِنْ رَدَّهَا عَلَى حَالِهَا فَهَلَكَتْ بَرِيٌّ... إلخ)، التوضيح

وَضَمِنَ الْمَأْخُودَ فَقَطْ. أَوْ بِقُلٍّ بِنَهْيٍ، أَوْ بَوَضْعٍ بِنَحَاسٍ فِي أَمْرِهِ بِفَخَّارٍ، لَا إِنْ زَادَ قُفْلًا، أَوْ عَكَسَ فِي الْفَخَّارِ، أَوْ أَمَرَ بِرَبْطٍ بِكُمٍّ فَأَخَذَهَا بِالْيَدِ، كَجَنْبِهِ، عَلَى الْمُخْتَارِ، وَبِنِسْيَانِهَا فِي مَوْضِعٍ إِيدَاعِهَا، وَبِدُخُولِهِ الْحَمَامَ بِهَا، وَبِخُرُوجِهِ بِهَا يَظُنُّهَا لَهُ فَتَلَفَتْ،

الدُّيُونِ، وَالْأَحْسَنُ رُجُوعُ الْإِسْتِثْنَاءِ لِأَقْسَامِ السَّلَفِ، وَالتَّجَارَةِ وَلِقَوْلِهِ وَبَرَى إِنْ كَانَ الْإِلَّا بِإِذْنٍ فَلَا يَحْرُمُ وَلَا يُكْرَهُ وَلَا يَبْرَأُ. (و) إِذَا أَخَذَ بَعْضُ الْوَدِيعَةِ بِإِذْنٍ، أَوْ بِلَا إِذْنٍ حَرَامًا، أَوْ مَكْرُوهًا (ضَمِنَ الْمَأْخُودَ فَقَطْ) عَلَى التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ وَلَا يَضْمَنُ غَيْرَ الْمَأْخُودِ رَدًّا إِلَيْهِ مَا أَخَذَهُ أَمْ لَا.

[التَّفْرِيطَاتُ الثَّامِنُ وَالتَّاسِعُ وَالْعَاشِرُ وَالْحَادِي عَشَرَ: مُخَالَفَةُ الْأَمِينِ لِأَمْرِ صَاحِبِ الْوَدِيعَةِ، وَنِسْيَانُهَا، وَدُخُولُهُ الْحَمَامَ بِهَا، وَخُرُوجُهُ بِهَا يَظُنُّهَا لَهُ].

(أَوْ بِقُلٍّ) أَيُّ يَضْمَنُ بِسَبَبِ قُلٍّ (بِنَهْيٍ) أَيُّ مَعَ نَهْيِهِ عَنْهُ فَسُرِقَتْ بِأَنْ قَالَ لَهُ: صَعُهَا فِي صُنْدُوقِكَ مَثَلًا وَلَا تَقْفِلْ عَلَيْهَا، لَا إِنْ تَلَفَتْ بِسَمَاقٍ، أَوْ حَزَقٍ بِلَا تَفْرِيطٍ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَتَلَفْ بِالْوَجْهِ الَّذِي قُصِدَ الْخَوْفُ مِنْهُ (أَوْ بَوَضْعٍ بِنَحَاسٍ فِي أَمْرِهِ) بَوَضْعُهَا (بِفَخَّارٍ) فَسُرِقَتْ، فَإِنْ لَمْ يَأْمُرْ بِشَيْءٍ لَمْ يَضْمَنْ إِنْ وَضَعَهُ بِمَحَلٍّ يُؤْمَنُ عَادَةً (لَا إِنْ زَادَ قُفْلًا) عَلَى قُلٍّ أَمَرَهُ بِهِ إِلَّا إِذَا كَانَ فِيهِ إِغْرَاءٌ لِلصِّ (أَوْ عَكَسَ) الْأَمَرَ (فِي الْفَخَّارِ) بِأَنْ قَالَ لَهُ اجْعَلْهَا فِي نَحَاسٍ فَوَضَعَهَا فِي فُخَّارٍ فَلَا ضَمَانَ، (أَوْ أَمَرَ بِرَبْطٍ) لَهَا (بِكُمٍّ) فَأَخَذَهَا بِالْيَدِ) فَلَا ضَمَانَ إِنْ غُصِبَتْ، أَوْ سَقَطَتْ؛ لِأَنَّ الْيَدَ أَحْرَزُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَصْدُ إِخْفَاءِهَا عَنْ عَيْنِ الْغَاصِبِ (كَجَنْبِهِ) أَيُّ كَوَضْعِهَا بِهِ إِذَا أَمَرَهُ بِرَبْطِهَا بِكُمٍّ فَضَاعَتْ بِغَضَبٍ وَنَحْوِهِ فَلَا ضَمَانَ (عَلَى الْمُخْتَارِ (١)) اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَأْنُ السَّرَقِ قَصْدَ الْجُبُوبِ. (و) ضَمِنَ (بِنِسْيَانِهَا فِي مَوْضِعٍ إِيدَاعِهَا)، وَأَوَّلَى فِي غَيْرِهِ (وَبِدُخُولِهِ الْحَمَامَ بِهَا) فَضَاعَتْ (وَبِخُرُوجِهِ بِهَا) مِنْ مَنْزِلِهِ (يَظُنُّهَا لَهُ فَتَلَفَتْ)؛ لِأَنَّهُ جِنَايَةٌ، وَالْعَمْدُ، وَالْخَطَأُ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ سَوَاءٌ.

(١) يشير بها إلى الإمام اللخمي، والمادة هنا بصيغة الاسم؛ فمعناها اختياره من الخلاف في المسألة.

وَبِإِدَاعِهَا وَإِنْ بِسَفَرٍ، لِغَيْرِ زَوْجَةٍ، وَأَمَةٍ **أَعْتِيدَ** (١) بِذَلِكَ، إِلَّا لِعَوْرَةٍ حَدَّثَتْ، أَوْ لِسَفَرٍ،
عِنْدَ عَجْزِ الرَّدِّ، وَإِنْ أُودِعَ بِسَفَرٍ، وَوَجِبَ الْإِشْهَادُ بِالْعُدْرِ. (.....).....

[التَّفْرِيطُ الثَّانِي عَشَرَ: إِيدَاعُهَا عِنْدَ أَمِينٍ آخَرَ، وَإِنْ بِسَفَرٍ]

(و) ضَمِنَ (بِإِدَاعِهَا) عِنْدَ أَمِينٍ؛ لِأَنَّ رَبَّهَا لَمْ يَأْتَمِنْ غَيْرَهُ، بِخِلَافِ الْمُتَقَطِّ فَلَهُ الْإِيدَاعُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ (وَإِنْ بِسَفَرٍ) أَيُّ يَضْمَنُ بِإِدَاعِهَا وَلَوْ فِي حَالِ سَفَرِهِ، وَقَدْ أَخَذَهَا فِي السَّفَرِ؛ قَالَ فِيهَا: إِنْ أُودِعَتْ لِمُسَافِرٍ مَا لَا فَأُودِعَهُ فِي سَفَرِهِ ضَمِنَ انْتَهَى، وَإِنَّمَا بَالِغٌ عَلَى السَّفَرِ لئَلَّا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ لَمَّا قَبِلَهَا فِيهِ كَانَ مَظْنَةً الْإِذْنِ فِي الْإِيدَاعِ وَمَحَلُّ الضَّمَانِ إِذَا أُودِعَهَا (لِغَيْرِ زَوْجَةٍ، وَأَمَةٍ **أَعْتِيدَ** بِذَلِكَ)، وَمِثْلُهُمَا الْعُدُّ، وَالْأَجِيرُ فِي عِيَالِهِ، وَالْإِبْنُ الْمُعْتَادُونَ لِذَلِكَ بِالتَّجَرِبَةِ مَعَ طُولِ الزَّمَانِ، وَإِلَّا ضَمِنَ، وَاسْتَتْنَى مِنْ قَوْلِهِ وَبِإِدَاعِهَا، وَإِنْ بِسَفَرٍ قَوْلُهُ (إِلَّا) أَنْ يُودِعَ (لِعَوْرَةٍ حَدَّثَتْ) لِلْمُودِعِ بِالْفَتْحِ، وَالْمُرَادُ بِالْعَوْرَةِ الْعُدُّ كَهَذِهِ الدَّارِ وَجَارِ السُّوءِ (أَوْ لِسَفَرٍ) أَيُّ لِزَادَةِ سَفَرٍ طَرَأَ عَلَيْهِ (عِنْدَ عَجْزِ الرَّدِّ) لِرَبِّهَا غَائِبًا، أَوْ مَسْجُورًا مَثَلًا فَيَجُوزُ لَهُ إِيدَاعُهَا وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِنْ تَلَفَتْ، أَوْ ضَاعَتْ، وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: حَدَّثَتْ عَمَّا إِذَا كَانَتْ قَبْلَ الْإِيدَاعِ وَعَلِمَ رَبُّهَا بِهَا؛ فَلَيْسَ لِلْمُودِعِ بِالْفَتْحِ الْإِيدَاعُ، وَإِلَّا ضَمِنَ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ رَبُّهَا بِهَا فَلَيْسَ لِلْمُودِعِ قَبُولُهَا، فَإِنْ قَبِلَهَا وَضَاعَتْ ضَمِنَ مُطْلَقًا، أُودِعَهَا أَمْ لَا (وَإِنْ أُودِعَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ (بِسَفَرٍ) أَيُّ فِيهِ، وَهَذَا مُبَالَغَةٌ فِي جَوَازِ الْإِيدَاعِ لِعَوْرَةٍ حَدَّثَتْ، أَوْ لِسَفَرٍ بِقَيْدِهِ، وَبَالِغٌ عَلَيْهِ لئَلَّا يُتَوَهَّمُ أَنَّهَا لَمَّا أُودِعَتْ عِنْدَهُ فِي السَّفَرِ لَا يَجُوزُ لَهُ إِيدَاعُهَا عِنْدَ إِرَادَتِهِ السَّفَرَ، أَوْ خُدُوثِ الْعَوْرَةِ، وَإِنْ وُجِدَ مُسَوِّغُ الْإِيدَاعِ؛ لِأَنَّ رَبَّهَا رَضِيَ أَنْ تَكُونَ مَعَهُ فِي السَّفَرِ (وَوَجِبَ) عَلَيْهِ (الْإِشْهَادُ بِالْعُدْرِ)، وَهُوَ الْعَوْرَةُ، أَوْ السَّفَرُ وَلَا يُصَدَّقُ إِنْ ادَّعَى أَنَّهُ إِنَّمَا أُودِعَ لِلْعُدْرِ بِلَا بَيِّنَةٍ، وَلَا بُدَّ مِنْ مُعَايِنَةِ الْبَيِّنَةِ لِلْعُدْرِ، وَلَا يَكْفِي قَوْلُهُ: اشْهَدُوا أَنِّي أُودِعْتُهَا لِلْعُدْرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَرَاهُ، وَلَوْ شَهِدَتْ لَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُشْهَدَها كَفَتْ خِلَافًا لِمَا يُوْهِمُهُ كَلَامُهُ.

(١) هكذا الكلمة في (الشرح الكبير) على (المختصر)، أي بالافراد، والصواب بالتثنية، عودًا على الزوجة والأمة؛ وهو كذلك، ففي (ح): أَعْتِيدَنَا، وفي (خش وعش): أَعْتِيدَا.

وَبِعْثِهِ بِهَا (.....)، وَبَجَدَهَا، ثُمَّ فِي قَبُولِ بَيِّنَةِ الرَّدِّ خِلَافٌ، وَبِمَوْتِهِ وَلَمْ يُوصِ، وَلَمْ تُوَجَدْ، إِلَّا لِكَعْشَرِ سِنِينَ، وَأَخَذَهَا إِنْ ثَبَتَ بِكِتَابَةِ عَلَيْهَا أَنَّهَا لَهُ، أَنْ ذَلِكَ خَطُّهُ.....

[التَّفَارِيطُ الثَّلَاثُ عَشَرَ وَالرَّابِعُ عَشَرَ وَالْخَامِسُ عَشَرَ: بَعَثَهُ بِهَا لِرَبِّهَا، أَوْ ذَهَابَهُ بِهَا لَهُ بِلَا إِذْنِهِ، وَجَعَدَهَا، وَمَوْتَهُ وَلَمْ يُوصِ وَلَمْ تُوَجَدْ فِي تَرْكِتِهِ]

(و) ضَمِنَ (بِعْثِهِ بِهَا) لِرَبِّهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَضَاعَتْ، أَوْ تَلَفَتْ مِنَ الرَّسُولِ، وَكَذَا لَوْ ذَهَبَ بِهَا لِرَبِّهَا بِلَا إِذْنِهِ فَضَاعَتْ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ. (.....) (١).

(و) ضَمِنَ (بَجَدَهَا) بِأَنْ قَالَ لِرَبِّهَا: مَا أَوْدَعْتَنِي شَيْئًا، ثُمَّ اعْتَرَفَ، أَوْ أَقَامَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً بِالْإِيْدَاعِ، وَإِلَّا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ (ثُمَّ فِي قَبُولِ بَيِّنَةِ الرَّدِّ) مِنَ الْمُودِعِ لِرَبِّهَا (خِلَافٌ): هَلْ تُقْبَلُ لِأَنَّهُ أَمِينٌ؟ أَوْ لَا؟؛ لِأَنَّهُ أَكْذَبَهَا بِجَعْدِهِ أَصْلَ الْوَدِيعَةِ، وَقَدْ جَزَمَ الْمُصَنِّفُ فِي الدِّينِ بَعْدَ قَبُولِ بَيِّنَةِ الرَّدِّ بَعْدَ الْجَعْدِ، وَسَيَأْتِي فِي عَامِلِ الْقِرَاضِ يَجْعَدُهُ، ثُمَّ يُقِيمُ بَيِّنَةَ الرَّدِّ أَنْ الرَّاجِحَ قَبُولُهَا.

(و) ضَمِنَ (بِمَوْتِهِ وَلَمْ يُوصِ) بِهَا (وَلَمْ تُوَجَدْ) فِي تَرْكِتِهِ أَيْ تُوُخِّدُ مِنْ تَرْكِتِهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ تَسَلَّفَهَا (إِلَّا) أَنْ يَطُولَ الزَّمَنُ مِنْ يَوْمِ الْإِيْدَاعِ (لِكَعْشَرِ سِنِينَ) فَلَا ضَمَانَ، وَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ رَدَّهَا لِرَبِّهَا، وَالْأَوَّلَى حَذْفُ الْكَافِ وَمَحَلُّ كَوْنِ الْعَشْرِ سِنِينَ طَوَّلًا إِذَا لَمْ تَكُنْ الْوَدِيعَةُ بِبَيِّنَةٍ مَقْصُودَةٍ لِلتَّوْثِيقِ، وَإِلَّا فَلَا يَسْقُطُ الضَّمَانُ وَلَوْ زَادَ عَلَى الْعَشْرِ (وَأَخَذَهَا) رَبُّهَا (إِنْ ثَبَتَ بِكِتَابَةِ عَلَيْهَا أَنَّهَا لَهُ) أَيْ لِمَالِكِهَا، الْبَاءُ سَبَبِيَّةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِأَخْذِ وَعَلَيْهَا نَعَتْ كِتَابَةً، وَأَنَّهَا لَهُ مَعْمُولٌ كِتَابَةً وَقَوْلُهُ: إِنْ ثَبَتَ جُمْلَةً مُعْطَرِضَةً بَيْنَ الْعَامِلِ، وَالْمَعْمُولِ، وَقَوْلُهُ: (أَنْ ذَلِكَ خَطُّهُ) أَيْ الْمَالِكِ.

(١) الفقرة المتروكة، متنا وشرحا هي: (و) ضَمِنَ (بِإِنزَائِهِ) أَيْ بِطَلْقِ الْفَحْلِ (عَلَيْهَا) بِلَا إِذْنِ رَبِّهَا.

أَوْ خَطُّ الْمَيِّتِ، (.....)، وَإِنْ بَعَثَتْ إِلَيْهِ بِمَالٍ فَقَالَ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيَّ، وَأَنْكَرْتَ فَالرَّسُولُ شَاهِدٌ وَهَلْ مُطْلَقًا؟ أَوْ إِنْ كَانَ الْمَالُ بِيَدِهِ؟ تَأْوِيلَانِ. (.....). وَلَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ مِنْهَا لِمَنْ ظَلَمَهُ.....

(أَوْ خَطُّ الْمَيِّتِ) فَاعِلٌ ثَبَتَ؛ أَيْ يَأْخُذُهَا بِسَبَبِ كِتَابَةِ كَائِنَةٍ عَلَيْهَا بِأَنَّهَا لِفُلَانٍ إِنْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّ هَذِهِ الْكِتَابَةَ خَطُّ رَبِّهَا، أَوْ خَطُّ الْمَيِّتِ. (.....) (١).
(وَإِنْ بَعَثَتْ إِلَيْهِ بِمَالٍ فَقَالَ) الْمَبْعُوثُ إِلَيْهِ (تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيَّ، وَأَنْكَرْتَ) الصَّدَقَةُ، وَقُلْتُ: بَلْ هُوَ وَدِيعَةٌ، أَوْ قَرْضٌ (فَالرَّسُولُ شَاهِدٌ) عَلَى قَوْلِ الْبَاعِثِ فَإِنْ شَهِدَ لِلْمُرْسَلِ أَخْذَهُ بِلَا يَمِينٍ لَتَمْسُكِهِ بِالْأَصْلِ مَعَ شَهَادَةِ الرَّسُولِ، وَإِنْ شَهِدَ لِلْمُرْسَلِ إِلَيْهِ أَخْذَهُ عَلَى أَنَّهُ صَدَقَهُ عَلَيْهِ بِيَمِينٍ، فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ الرَّسُولُ بِأَنْ قَالَ: لَا أَدْرِي فَالْقَوْلُ لِرَبِّ الْمَالِ لَكِنْ بِيَمِينٍ (وَهَلْ) تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ (مُطْلَقًا) كَانَ الْمَالُ بَاقِيًا بِيَدِ الْمَبْعُوثِ إِلَيْهِ؟ أَمْ لَا؟ مَلِيئًا، أَوْ مَعْدُومًا؟، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ فَهُوَ الرَّاجِحُ (أَوْ) إِنَّمَا يَكُونُ شَاهِدًا (إِنْ كَانَ الْمَالُ بِيَدِهِ؟) أَيْ بِيَدِ الْمَبْعُوثِ إِلَيْهِ، أَوْ بِيَدِ الرَّسُولِ، وَهُوَ مِمَّا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ لَا عِنْدَ عَدَمِهِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؛ لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ عَلَى إِسْقَاطِ الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ وَعَلَيْهِ تَأْوِيلُ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ (تَأْوِيلَانِ) يَتَّفِقَانِ عَلَى قَبُولِ شَهَادَتِهِ عِنْدَ وُجُودِ الْمَالِ بِعَيْنِهِ. (.....) (٢).

[حُكْمُ الْأَخْذِ مِنَ الْوَدِيعَةِ، وَأَخْذُ أَجْرَةٍ عَلَى حِفْظِهَا].

(وَلَيْسَ لَهُ) أَيْ لِلْمُودِعِ بِالْفَتْحِ (الْأَخْذُ مِنْهَا) أَيْ مِنَ الْوَدِيعَةِ إِذَا كَانَتْ (لِمَنْ ظَلَمَهُ)

(١) الفقرة المتروكة، متنا وشرحا هي: (و) تُضْمَنُ (بِسَعْيِهِ) أَيْ الْمُودِعُ بِالْفَتْحِ (بِهَا لِمُصَادِرٍ) بِكَسْرِ الدَّالِ أَيْ لِظَالِمٍ صَادَرَهُ لِيَأْخُذَهَا وَكَذَا إِنْ دَلَّ عَلَيْهِ كَمَنْ دَلَّ لِيَصَّ عَلَى مَالٍ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ.

(٢) الفقرة المتروكة، متنا وشرحا هي: (و) تُضْمَنُ (بِدَعْوَى الرَّدِّ) لَهَا مِنَ الْمُودِعِ بِالْفَتْحِ، أَوْ وَارِثِهِ (عَلَى وَارِثِكَ) أَيُّهَا الْمُودِعُ بِالْكَسْرِ؛ لِأَنَّهُ دَفَعَ لِيُغَيِّرَ يَدَ الْمُؤْتَمِنِ وَكَذَا دَعْوَى وَارِثِ الْمُودِعِ بِالْفَتْحِ أَنَّهُ رَدَّهَا إِلَيْكَ (أَوْ) عَلَى (الْمُرْسَلِ إِلَيْهِ الْمُنْكَرِ).

بِمِثْلِهَا، وَلَا أُجْرَةُ حِفْظِهَا.....

بِمِثْلِهَا (١)، وَالْمَذْهَبُ أَنَّ لَهُ الْأَخْذَ مِنْهَا بِقَدْرِ حَقِّهِ إِنْ أَمِنَ الْعُقُوبَةَ، وَالرَّذِيلَةَ وَرَبَّهَا مُلْدًا، أَوْ مُنْكَرًا، أَوْ ظَالِمًا، وَيَشْهَدُ لَهُ: «فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ» [البقرة: ١٩٤] إلخ، وَسَيَأْتِي لِلْمُصَنِّفِ فِي الشَّهَادَاتِ: [وَمَنْ قَدَرَ عَلَى شَيْئِهِ فَلَهُ أَخْذُهُ إلخ]، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَخْذِ الْعَيْنِ، وَالْمِثْلِ، وَالْقِيَمَةِ عَلَى الْمَذْهَبِ (٢).
(وَلَا أُجْرَةَ حِفْظِهَا)؛ لِأَنَّ حِفْظَهَا نَوْعٌ مِنَ الْجَاهِ، وَهُوَ لَا يُؤْخَذُ عَلَيْهِ أُجْرَةٌ كَالْقَرْضِ، وَالضَّمَانِ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهَا، أَوْ يَجْرِ بِهَا عُرْفٌ.

* * * * *

تَمَّ بِفَضْلِ رَبِّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ (بَابُ الْإِيدَاعِ، وَالْوَدِيعَةِ)، بَعْدَ أَنْ عَرَفْنَا الْوَدِيعَةَ بِمَعْنَاهَا الْإِسْمِيَّ، وَالْإِيدَاعَ بِالْمَعْنَى الْمَصْدَرِيَّ، وَتَبَيَّنَ لَنَا أَنَّ أَرْكَانَهُمَا ثَلَاثَةٌ، وَاسْتَعْرَضْنَا خَمْسَةَ

(١) أَيِ مَمْلُوكَةٍ لِمَنْ ظَلَمَهُ، وَقَوْلُهُ: (بِمِثْلِهَا) مُتَعَلِّقٌ بِظُلْمِهِ، وَ(النَّاءُ) سَبَبِيَّةٌ، وَبَعْدَهَا مُضَافٌ مَحْذُوفٌ؛ أَيِ بِأَخْذِ مِثْلِهَا، وَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ: وَلَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ مِنْهَا إِذَا كَانَتْ مَمْلُوكَةً لِمَنْ ظَلَمَهُ بِسَبَبٍ أَخْذَ مِثْلِهَا أَيِ فِي الْقَدْرِ، وَالْجِنْسِ، وَالصِّفَةِ. (دس).

وَقَالَ الْخَرَشِيُّ مُسْتَدَلًّا لِلْإِمَامِ خَلِيلٍ: لِعُمُومِ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّ الْأَصَحَّ فِي اللَّفْظِ الْعَامِّ إِذَا وَرَدَ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ أَنْ يَبْقَى عَلَى عُمُومِهِ وَلَا يَقْصُرُ عَلَى سَبَبِهِ كَمَا سَنَّ الرَّمْلُ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ لِكُلِّ حَاجٍّ مِنَ الذُّكُورِ وَإِنْ وَرَدَ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ قَدْ زَالَ وَهُوَ إِعَاطَةُ الْكُفَّارِ حَيْثُ نَسَبُوا لِأَصْحَابِ الرَّسُولِ الضَّعْفَ بِسَبَبِ حُمَى الْمَدِينَةِ. (خش).

(٢) فِي شَرْحِ الْخَرَشِيِّ: (ص) وَإِنْ قَدَرَ عَلَى شَيْئِهِ فَلَهُ أَخْذُهُ إِنْ يَكُنْ غَيْرَ عُقُوبَةٍ، وَأَمِنْ فِتْنَةٍ وَرَّذِيلَةٍ (ش) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تُعْرَفُ بِمَسْأَلَةِ الظَّفَرِ، وَالْمَعْنَى أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا كَانَ لَهُ حَقٌّ عِنْدَ غَيْرِهِ وَقَدَرَ عَلَى أَخْذِهِ أَوْ أَخَذَ مَا يُسَاوِي قَدْرَهُ مِنْ مَالٍ ذَلِكَ الْغَيْرِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ ذَلِكَ مِنْهُ، وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ مِنْ جِنْسِ شَيْئِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَسَوَاءٌ عَلِمَ غَرِيمُهُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، وَلَا يُلْزَمُهُ الرُّفْعُ إِلَى الْحَاكِمِ، وَجَوَازُ الْأَخْذِ مَشْرُوطٌ بِشَرْطَيْنِ: الْأَوَّلُ أَنْ لَا يَكُونَ حَقُّهُ عُقُوبَةً، وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ رَفْعِهِ إِلَى الْحَاكِمِ، ... وَالثَّانِي أَنْ يَأْمَنَ الْفِتْنَةُ بِسَبَبِ أَخْذِ حَقِّهِ، كَقِتَالٍ أَوْ إِزَاقَةٍ دَمٍ، وَأَنْ يَأْمَنَ مِنَ الرَّذِيلَةِ، أَيِ أَنْ يَنْسُبَ إِلَيْهَا كَالْغَضَبِ وَنَحْوِهِ، فَإِنْ لَمْ يَأْمَنَ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ، فَقَوْلُهُ: (وَإِنْ قَدَرَ) أَيِ مَنْ لَهُ حَقٌّ عَلَى غَيْرِهِ، وَقَوْلُهُ: (شَيْئِهِ) وَكَذَا غَيْرُ شَيْئِهِ، كَانَ مِنْ جِنْسِهِ أَمْ لَا عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ... وَحِينَئِذٍ فَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ يُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ بِشَيْئِهِ حَقُّهُ، وَظَاهِرُهُ، وَلَوْ مِنْ وَدِيعَةٍ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَمَا مَرَّ لِلْمُؤَلِّفِ فِي (بَابِ الْوَدِيعَةِ) مِنْ قَوْلِهِ: (وَلَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ مِنْهَا لِمَنْ ظَلَمَهُ بِمِثْلِهَا) خِلَافَ الْمُعْتَمَدِ. (خش).

عَشْرَةَ حَالَةٍ مِنْ حَالَاتِ تَفْرِيطِ الْأَمِينِ؛ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ، وَبَيِّنًا حُكْمَ اخْتِلَافِهِمَا فِي الْمَالِ الْمُرْسَلِ مِنْ صَاحِبِهِ لِلْأَمِينِ، وَأَخِيرًا حُكْمُ الْأَخْذِ مِنَ الْوَدِيعَةِ، وَالْمَذْهَبُ فِي ذَلِكَ، وَأَدِلَّةُ كُلِّ مِنَ الْقَوْلَيْنِ، وَقَدْ بَقِيَ لَنَا الدُّعَاءُ فِي خِتَامِ الْوَدِيعَةِ وَالْإِيذَاعِ؛ وَفِي (السَّنَنِ الْكُبْرَى لِلنَّسَائِيِّ): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ لُقْمَانَ الْحَكِيمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ إِذَا اسْتَوْدِعَ شَيْئًا حَفِظَهُ، وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكُمْ، وَأَمَانَاتَكُمْ، وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ"، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ، وَالتَّابِعِينَ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

* * * * *

* * *

*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



البَابُ الثَّالِثُ

فِي: الْقِرَاضِ، وَأَحْكَامِهِ.

[دَرَسْ] (بَابُ) فِي الْقِرَاضِ، وَأَحْكَامِهِ.

..... (بَابُ): الْقِرَاضُ

[تَعْرِيفُ الْقِرَاضِ، وَحُكْمُهُ وَالْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّتِهِ، وَدَلِيلُهُ، وَأَرْكَانُهُ]
(الْقِرَاضُ) بِكَسْرِ الْقَافِ مِنَ الْقَرْضِ، وَهُوَ الْقَطْعُ سَمِيَّ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ قَطَعَ قِطْعَةً
مِنْ مَالِهِ لِمَنْ يَعْمَلُ فِيهِ بِجُزْءٍ مِنَ الرِّبْحِ (١).

(١) (قِرَاضٌ) الْقَافُ وَالرَّاءُ وَالضَّادُ أَصْلٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ يُدْلُ عَلَى الْقَطْعِ. يُقَالُ: قَرَضْتُ الشَّيْءَ بِالْمِقْرَاضِ. وَالْقَرْضُ: مَا تُعْطِيهِ الْإِنْسَانُ مِنْ مَالِكٍ لِنَقْضِهِ وَكَأَنَّهُ شَيْءٌ قَدْ قَطَعْتَهُ مِنْ مَالِكَ. وَالْقِرَاضُ فِي التِّجَارَةِ، هُوَ مِنْ هَذَا، وَكَأَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ قَدْ قَطَعَ مِنْ مَالِهِ طَائِفَةً وَأَعْطَاهَا مُقَارِضَهُ لِيَتَّجَرَ فِيهَا. (مقاييس اللغة).
وفي (مَنْحِ الْجَلِيلِ) قَالَ (عش): (الْقِرَاضُ) أَيُّ حَقِيقَتِهِ شَرْعًا؛ فِي الْمُقَدِّمَاتِ مَأْخُودٌ مِنَ الْقَرْضِ، وَهُوَ مَا يَفْعَلُهُ الرَّجُلُ لِيَجَازِيَ عَلَيْهِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ، فَلَمَّا اتَّفَقَ صَاحِبُ الْمَالِ وَالْعَامِلُ فِيهِ عَلَى أَنْ يَنْفَعَهُ كُلُّ مَنِهْمَا صَاحِبُهُ أَشْتَقَّ لَهُ هَذَا الْإِسْمُ، وَهُوَ الْقِرَاضُ، وَالْمُقَارِضَةُ بِصِيغَةِ الْمُفَاعَلَةِ الدَّالَّةِ عَلَى وَقْعِ الْفِعْلِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، وَهَذَا اسْمُهُ عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَأَهْلِ الْعِرَاقِ لَمْ يَقُولُوا قَرْضًا أَبْنَةً، وَلَا عِنْدَهُمْ كِتَابُ الْقِرَاضِ، وَقَالُوا: مُضَارِبَةٌ، وَ(كِتَابُ الْمُضَارِبَةِ)؛ أَخَذًا مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} [النساء: ١٠١]، وَمِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَخْرُوجُوا يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ} [المزمل: ٢٠].

أَمَّا عَنْ حُكْمِهِ فَقَالَ ابْنُ رَشْدٍ فِي (بَدَايَةِ الْمُجْتَهِدِ ٢١/٤): لَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي جَوَازِ الْقِرَاضِ، وَأَنَّهُ مِمَّا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاقَرَهُ الْإِسْلَامُ. وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ صِفَتَهُ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الْمَالَ عَلَى أَنَّهُ يَتَجَرَّ بِهِ عَلَى جُزْءٍ مَعْلُومٍ يَأْخُذُهُ الْعَامِلُ مِنْ رِبْحِ الْمَالِ، أَيْ جُزْءٍ كَانَ مِمَّا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ ثُلُثًا، أَوْ رُبْعًا، أَوْ نِصْفًا، وَأَنَّ هَذَا مُسْتَنْتَنَى مِنَ الْإِجَارَةِ الْمَجْهُولَةِ، وَأَنَّ الرُّخْصَةَ فِي ذَلِكَ إِنَّمَا هِيَ لِمَوْضِعِ الرِّفْقِ بِالنَّاسِ.

وَفِي (الذَّخِيرَةِ ٢٤٠٦/٦): فِي مَشْرُوعِيَّتِهِ وَأَصْلُهُ مِنَ الْكِتَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}، وَهُوَ بِنِعْ مَنَافِعَ بَجُزْءٍ مِنَ الرِّبْحِ وَمِنْ عَمَلِ الصَّحَابَةِ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - مَا فِي الْمَوْطِ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَيْ عُمَرَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ خَرَجَا فِي جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ فَلَمَّا قَفَلَا مَرَّ عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ فَرَحَّبَ بِهِمَا وَسَهَّلَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَقْدَرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ أَنْفَعَكُمَا بِهِ، ثُمَّ قَالَ بَلَى هَهُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ تَعَالَى أُرِيدُ أَنْ أُبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَسْأَلُكُمْ مَا فَتَبْتَاعَانِ بِهِ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ ثُمَّ تَبِيعَانِيهِ بِالْمَدِينَةِ، فَتَوَدَّيَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَكُونُ لَكُمَا الرِّبْحُ، فَقَالَا: وَدِدْنَا، فَفَعَلَ وَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا الْمَالَ، فَلَمَّا قَدِمَا بَاغَا فَأَرْبَحَا، فَلَمَّا دَفَعَا ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ، قَالَ عُمَرُ: أَكُلَّ الْجَيْشِ أَسْلَفُهُ مِثْلَ مَا أَسْلَفَكُمَا؟ قَالَا: لَا؛ فَقَالَ عُمَرُ: أَبْنَاءُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْلَفَكُمَا، أَذْيَا الْمَالَ وَرَبِحَهُ، فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَسَكَتَ، وَأَمَّا عُبَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَذَا لَوْ نَقَصَ الْمَالَ، أَوْ هَلَكَ لَصُمِمْنَا، فَقَالَ عُمَرُ: أَذْيَا، فَسَكَتَ عَبْدُ اللَّهِ، وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ؛ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا. فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا؛ فَأَخَذَ عُمَرُ الْمَالَ وَنِصْفَ رِبْحِهِ، وَأَخَذَ أَبْنَاؤُهُ نِصْفَ الرِّبْحِ. أَقُولُ: وَانْظُرْ (الموطأ) مع شرح الزرقاني. وَقَالَ الْحَطَّابُ: قَالَ فِي (التَّوْضِيحِ): لَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي جَوَازِهِ، وَهُوَ مُسْتَنْتَنَى مِنَ الْإِجَارَةِ الْمَجْهُولَةِ، وَمِنْ السَّلَفِ بِمَنْفَعَةٍ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ بَعْضِ شُيُوخِنَا: إِنَّهُ سُنَّةٌ أَيْ أَبَاحَتْهُ السُّنَّةُ، وَالرُّخْصَةُ فِيهِ جَائِزَةٌ بِالسُّنَّةِ لَا بِمَعْنَى السُّنَّةِ الَّتِي يُحْضَرُ عَلَى أَمْثَالِهَا؛ وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: لَا أَقُولُ هِيَ سُنَّةٌ انْتَهَى. وَحُكْمُهُ مَشْرُوعِيَّتُهُ: قَالَ فِي (الْمُقَدِّمَاتِ): وَالْقِرَاضُ مِمَّا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأُقِرَّ فِي الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّ الضَّرُورَةَ دَعَتْ إِلَيْهِ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَى النَّصْرِ فِي أَمْوَالِهِمْ وَتَتَمِّيتِهَا بِالْبَيْعَةِ فِيهَا، وَلَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ بِنَفْسِهِ فَاضْطُرَّ فِيهِ إِلَى اسْتِثْنَاءِ غَيْرِهِ، وَلَعَلَّهُ لَا يَجِدُ مَنْ يَعْمَلُ لَهُ فِيهِ بِإِجَارَةٍ لِمَا جَرَتْ عَادَةُ النَّاسِ فِيهِ فِي ذَلِكَ عَلَى الْقِرَاضِ فَرُخِّصَ فِيهِ لِهَذِهِ الضَّرُورَةِ.

أَمَّا أَرْكَانُهُ: فَفِي (عَقْدِ الْجَوَاهِرِ ٨٩٨/٣ وما بعدها): فِي أَرْكَانِ صَحْتِهِ، وَهِيَ خَمْسَةٌ: الْأَوَّلُ: رَأْسُ الْمَالِ. وَشَرْطُهُ أَرْبَعَةٌ: وَهِيَ أَنْ يَكُونَ نَقْدًا، مَعِينًا، مَعْلُومًا، مُسَلَّمًا. الرَّكْنُ الثَّانِي: الْعَمَلُ، وَهُوَ عَوْضُ الرِّبْحِ. وَشَرْطُهُ ثَلَاثَةٌ: وَهِيَ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً غَيْرَ مُضَيِّقَةٍ بِالتَّعْيِينِ أَوْ التَّاقِيَتِ. الرَّكْنُ الثَّالِثُ: الرِّبْحُ. وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا بِالْجُزْئِيَّةِ، لَا بِالتَّقْدِيرِ. الرَّكْنُ الرَّابِعُ وَالْخَامِسُ: الْعَاقِدَانِ. وَلَا يَشْتَرِطُ فِيهِمَا إِلَّا مَا يَشْتَرِطُ فِي الْوَكِيلِ وَالْمُوَكَّلِ. وَقَالَ الدَّسُوقِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ: (لَا بُدَّ فِي الْقِرَاضِ مِنْ لَفْظٍ وَلَا تَكْفِي فِي انْعِقَادِهِ الْمُعَاطَاةُ؛ لِأَنَّ التَّوَكِيلَ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ لَفْظٍ وَيُفِيدُ ذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُهُ بِجُزْءٍ؛ لِأَنَّ جَعْلَ الْجُزْءِ لِلْعَامِلِ إِنَّمَا يَكُونُ بِاللَّفْظِ).

وَفِي (رِسَالَةِ الْقَيْرَوَانِيِّ): وَأَرْكَانُهُ الْعَاقِدَانِ، وَهُمَا كَالْوَكِيلِ وَالْمُوَكَّلِ وَالْمَالُ وَالصَّيْغَةُ وَالْجُزْءُ الْمَجْعُولُ لِلْعَامِلِ = وَفِي (بَدَايَةِ الْمُجْتَهِدِ ٢٤/٤): أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الزُّرْمَ لَيْسَ مِنْ مُوجِبَاتِ عَقْدِ الْقِرَاضِ، وَأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَسْخَهُ مَا لَمْ يَشْرَعْ الْعَامِلُ فِي الْقِرَاضِ.

تَوَكِّلْ عَلَى تَجَرٍّ فِي نَقْدٍ مَضْرُوبٍ، مُسَلِّمٍ بِجُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ، إِنْ عُلِمَ قَدْرُهُمَا،.....

(تَوَكِّلْ) مِنْ رَبِّ الْمَالِ لِغَيْرِهِ (عَلَى تَجَرٍّ فِي نَقْدٍ) ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، فَهُوَ تَوَكِّلٌ خَاصٌّ، فَخَرَجَ مَا عَدَاهُ مِنْ أَنْوَاعِ التَّوَكِّلِ حَتَّى الشَّرِكَةِ؛ لِأَنَّ مَعْنَى فِي نَقْدٍ تَجَرٍّ مُقَيَّدٌ بِهَذَا الْقَيْدِ، وَالشَّرِكَةُ لَا تَقَيَّدُ بِهِ، وَفِي بِمَعْنَى الْبَاءِ أَيْ بِنَقْدٍ؛ لِأَنَّ النَّقْدَ مُتَجَرٌّ بِهِ لَا فِيهِ، وَهِيَ بَاءُ الْأَلَةِ وَالتَّجَرُّ النَّصْرُفُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِتَحْصِيلِ رِبْحٍ (مَضْرُوبٍ) ضَرْبًا يُتَعَامَلُ بِهِ، لَا بِغَرُوضٍ وَلَا بِتَبَرٍّ وَنَقَارٍ فِضَّةٍ (مُسَلِّمٍ (١)) مِنْ رَبِّهِ لِلْعَامِلِ (بِجُزْءٍ) شَائِعٍ كَائِنٍ (مِنْ رِبْحِهِ) أَيْ رِبْحِ ذَلِكَ الْمَالِ، لَا بِقَدَرٍ مُعَيَّنٍ مِنْ رِبْحِهِ، كَعَشْرَةِ دَنَانِيرٍ (٢)، وَلَا بِشَائِعٍ مِنْ رِبْحٍ غَيْرِهِ، وَأُولَى بِمُعَيَّنٍ، (إِنْ عُلِمَ قَدْرُهُمَا) أَيْ الْمَالِ وَالْجُزْءِ، كَرُبْعٍ أَوْ نِصْفٍ

(١) هكذا الكلمة في (الشرح الكبير)؛ وصوابها: (مُسَلِّمٍ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ السِّينِ وَاللَّامِ مُثَقَّلًا، أَيْ مَذْفُوعٍ مِنْ رَبِّ الْمَالِ لِلْعَامِلِ فَصَلَ مَخْرَجَ التَّوَكِّلِ عَلَى التَّجَرِّ بِنَقْدٍ مَضْرُوبٍ دَيْنٍ فِي ذِمَّةِ الْعَامِلِ لِزَبِّ الْمَالِ فَهُوَ قَرْضٌ فَاسِدٌ. (عش). وقال (خش): وَاخْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: (مُسَلِّمٍ) عَمَّا لَوْ قَارَضَهُ بِالْأَيْنِ وَنَحْوِهِ كَمَا يَأْتِي. وفي (ح): ص (مُسَلِّمٍ) ش: أَيْ لِلْعَامِلِ وَاخْتَرَزَ بِهِ مِمَّا إِذَا شَرَطَ بَقَاءَ يَدِهِ مَعَهُ أَوْ أَمِينًا عَلَيْهِ وَمِمَّا لَوْ قَارَضَهُ بِدَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ، وَقَدْ زَادَ ابْنُ الْحَاجِبِ لِإِخْرَاجِ ذَلِكَ قَيْدًا آخَرَ، فَقَالَ: الْمَالُ شَرَطُهُ نَقْدٌ مُعَيَّنٌ مَعْلُومٌ مُسَلِّمٌ.

(٢) في بَحْثِي الْمُسَمَّى: (الْمُضَارَبَةُ بَيْنَ الْحُكْمِ الْفَقْهِيِّ وَالتَّطْبِيقِ الْعَمَلِيِّ)، وعند المقارنة بين أحكام المضاربة وبين المبالغ المودعة في البنوك قلت: يمكن تقرير الآتي: أولاً - الأصل في رأس مال المضاربة أنه مملوك لصاحبه؛ فإذا دُفِعَ للمضارب كان أمانةً لا يضمنها المضارب إلا بالتعدي والتفريط، بينما المال في الودائع قد دخل في ذمة البنك الجهة المعنوية؛ وأصبح مضموناً على آية حال. ثانياً - الوضعية أو الخسارة في المضاربة تكون على المال، فلا يتحمل منها المضارب شيئاً، والأرباح توزع بين رب المال والعامل بحسب ما يشترطان. لكن في الودائع البنكية فإن البنك الذي يمثل المضارب - بحسب الزعم والظن - يستثمر المال لحسابه هو، ويعطي صاحب المال جزءاً، ويتحمل الخسارة إن وقعت.

ثالثاً - في المضاربة يجب معلومية كل من رب المال والمضارب لنصيبه من الربح؛ ويشترط أن يكون هذا النصيب جزءاً مشاعاً منسوباً إلى الربح الكلي؛ لكن المودع في البنك يحدد له جزءاً منسوباً إلى رأس المال، وليس إلى الربح، فإن أودع ١٠٠٠٠ من الجنيهات مثلاً وكانت نسبة الأرباح أي الفائدة هي ١٠٪ فإنه يعلم أن وديعته تصير آخر العام ١١ ألفاً؛ فهو بذلك قد علم ماذا يكسب غداً، وحاش لله العليم الخبير الذي يقول: (وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَادًّا تَكْسِبُ غَدًا) [سورة لقمان: ٣٤]، ثم إِنَّ رَبَّ الْمَالِ لَا يَعْلَمُ عَنِ الرِّبْحِ الَّذِي يكسبه البنك شيئاً.

وَلَوْ مَغْشُوشًا، لَا بَدَيْنَ عَلَيْهِ، وَاسْتَمَرَ مَا لَمْ يَقْبِضْ، أَوْ يُحْضَرُهُ، وَيُشْهَدُ، وَلَا بَرَهْنٍ أَوْ
وَدِيعَةٍ وَلَوْ بِيَدِهِ.....

وَاشْتُرِطَ عِلْمُ قَدْرِ الْأَصْلِ؛ لِأَنَّ الْجَهْلَ بِهِ كَمَا لَوْ دَفَعَ لَهُ مَا لَا غَيْرَ مَعْلُومِ الْعَدَدِ وَالْوَزْنِ
يُؤَدِّي إِلَى الْجَهْلِ بِالرَّيْحِ، وَيَجُوزُ بِالنَّقْدِ الْمَوْصُوفِ بِمَا تَقَدَّمَ. (وَلَوْ) كَانَ (مَغْشُوشًا)
فَهُوَ مُبَالِغَةٌ فِي مُقَدَّرٍ، لَا مِنْ تَمَامِ التَّعْرِيفِ.

[مُحْتَرَزَاتُ كَلِمَةٍ: (مُسَلَّم)؛ أَي: مَا لَا يَجُوزُ الْقِرَاضُ بِهِ]

وَذَكَرَ مَفْهُومَ مُسَلَّمٍ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ: الدَّيْنُ وَالرَّهْنُ الْوَدِيعَةُ، وَبَدَأَ بِالَّذِينَ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ
بِقَوْلِهِ: (لَا بَدَيْنَ) لِرَبِّ الْمَالِ (عَلَيْهِ (١)) أَي عَلَى الْعَامِلِ؛ لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ عَلَى أَنَّهُ أَخْرَهُ بِهِ
لِزِيَادَةِ فِيهِ. (و) إِنْ وَقَعَ بَدَيْنٍ (اسْتَمَرَ) دَيْنًا عَلَى الْعَامِلِ يَضْمَنُهُ لِرَبِّهِ، وَلِلْعَامِلِ الرَّيْحُ
وَعَلَيْهِ الْخُسْرُ (مَا) أَي مَدَّةُ كَوْنِهِ (لَمْ يَقْبِضْ (٢) أَوْ) لَمْ (يُحْضَرُهُ) لِرَبِّهِ (وَيُشْهَدُ (٣))
أَي مَعَ الْإِشْهَادِ بِعَدْلَيْنِ أَوْ عَدْلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فَإِنْ أَقْبَضَهُ لِرَبِّهِ أَوْ أَخْضَرَهُ مَعَ الْإِشْهَادِ
عَلَى أَنَّ هَذَا هُوَ الدَّيْنُ الَّذِي عَلَى الْمَدِينِ وَأَنَّ ذِمَّتَهُ قَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ثُمَّ دَفَعَهُ لَهُ قِرَاضًا
صَحَّ لِإِنْتِفَاءِ التُّهْمَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ.

(وَلَا) يَجُوزُ (بَرَهْنٍ أَوْ وَدِيعَةٍ وَلَوْ) كَانَ كُلُّ مِنْهُمَا (بِيَدِهِ) أَي بِيَدِ الْعَامِلِ لِشَبَهِهِمَا
بِالَّذِينَ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لِأَنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ أَنْفَقَهَا فَصَارَتْ عَلَيْهِ دَيْنًا، وَالْمَنْعُ إِذَا
كَانَ كُلُّ فِي غَيْرِ يَدِ الْمُرْتَهَنِ وَالْمُودِعِ بِالْفَتْحِ بَأَنَّ كَانَ بِيَدِ أَمِينٍ ظَاهِرٍ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ
انْتَفَعَ بِتَخْلِيصِ الْعَامِلِ الرَّهْنِ أَوْ الْوَدِيعَةِ مِنَ الْأَمِينِ، وَهُوَ زِيَادَةٌ مَمْنُوعَةٌ فِي الْقِرَاضِ،

(١) (بَدَيْنَ عَلَيْهِ) أَي الْعَامِلِ فَلِلدَّائِنِ أَنْ يَقُولَ لِمَدِينِهِ: اْعْمَلْ فِيهِ قِرَاضًا بِنِصْفِ رِبْحِهِ مَثَلًا؛ لِأَنَّهُ سَلَفَتْ
بِزِيَادَةٍ. وَمَفْهُومُ (عَلَيْهِ) أَنَّهُ إِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِهِ، فَفِيهِ تَفْصِيلٌ يَأْتِي. (عش).

(٢) (مَا لَمْ يَقْبِضْ) بِضَمِّ الْمُتَنَاءِ تَحْتُ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ الدَّيْنِ مِنَ الْمَدِينِ، فَإِنْ قَبَضَهُ رَبُّهُ مِنْهُ ثُمَّ دَفَعَهُ لَهُ
قِرَاضًا صَحَّ لِإِنْتِفَاءِ تُهُمَةِ تَأْخِيرِهِ بِزِيَادَةٍ، وَتَحَقَّقَ شَرْطُ تَسْلِيمِهِ بِقَبْضِهِ وَدَفْعِهِ. (عش).

(٣) (وَيُشْهَدُ) بِضَمِّ فَسْكَوْنِ الْمَدِينِ عَلَى إِحْضَارِ الدَّيْنِ، وَبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ مِنْهُ، فَيَصِحُّ قِرَاضُهُ بِهِ بَعْدَ
إِخْضَارِهِ وَالْإِشْهَادِ، فَإِنْ أَخْضَرَهُ بِلَا إِشْهَادٍ فَلَا يَصِحُّ عَلَى مَذْهَبِهَا. (عش).

كَلَّكَ شِرْكُكَ، وَلَا عَادَةَ، أَوْ مِنْهُمْ أَوْ أَجَلَ، أَوْ ضَمِّنَ.....

وَهَذَا أَمْرٌ مُحَقَّقٌ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ كُلُّ بَيْدِ الْمُزْتَهِنِ أَوْ الْمُودِعِ بِالْفَتْحِ فَيَتَوَهَّمُ فِيهِ الْجَوَازُ لِعَدَمِ الْإِحْتِيَاجِ إِلَى تَخْلِيصٍ يَنْتَفِعُ بِهِ رَبُّ الْمَالِ، وَعِلَّةُ خَوْفِ الْإِنْفَاقِ أَمْرٌ مُتَوَهَّمٌ مَعَ أَنَّ الْمَشْهُورَ الْمَنْعُ فَلَذَا بَالِغَ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: (وَلَوْ بِيَدِهِ) فَالْمُبَالَغَةُ صَحِيحَةٌ، ثُمَّ إِنَّ مَحَلَّ الْمَنْعِ إِذَا لَمْ يَقْبِضْ كُلُّ مِنْهُمَا، أَوْ لَمْ يَحْضُرْهُ مَعَ الْإِشْهَادِ وَإِلَّا جَازَ بِالْأُولَى مِنَ الدِّينِ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ فِي الْمَنْعِ، وَهُوَ وَاضِحٌ بَلْ قَالَ الْأَجْهَوِيُّ إِنَّ إِحْصَارَ الْوَدِيعَةِ وَلَوْ بِغَيْرِ إِشْهَادٍ كَافٍ؛ لِأَنَّهَا مَحْضُ أَمَانَةٍ، ثُمَّ إِنَّ وَقَعَ عَمَلٌ فِي الْوَدِيعَةِ: فَالرِّبْحُ لِرَبِّهَا وَعَلَيْهِ الْخُسْرُ، كَمَا فِي النَّقْلِ، وَمَا مَرَّ فِي الْوَدِيعَةِ مِنْ أَنَّ الْمُودِعَ إِذَا اتَّجَرَ فِي الْوَدِيعَةِ فَالرِّبْحُ لَهُ فَذَلِكَ فِيمَا إِذَا تَجَرَ فِيهَا بِغَيْرِ إِذْنِ رَبِّهَا، وَمَا هُنَا قَدْ أُذِنَ لَهُ فِي الْعَمَلِ فِيهَا فَكَانَ الرِّبْحُ لِرَبِّهَا وَالْخُسْرُ عَلَيْهِ وَالرَّهْنُ كَالْوَدِيعَةِ، (.....) (١).

ثُمَّ شَبَّهَ بِمَا يُمْنَعُ وَفِيهِ قِرَاضُ الْمِثْلِ قَوْلُهُ: (كَلَّكَ) أَيُّ كَقِرَاضٍ قَالَ رَبُّ الْمَالِ لِلْعَامِلِ لَكَ (شِرْكُ) فِي رِبْحِهِ (و) الْحَالُ أَنَّهُ (لَا عَادَةَ) تُعَيَّنُ قَدَرُ الْجُزْءِ فِي الْقِرَاضِ الْمَقُولِ فِيهِ ذَلِكَ، فَإِنَّ فِيهِ قِرَاضَ الْمِثْلِ، فَإِنْ كَانَ لَهُمْ عَادَةُ تُعَيَّنُ الْجُزْءُ مِنْ نِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ عَمِلَ بِهَا. وَأَمَّا لَوْ قَالَ: (وَالرِّبْحُ مُشْتَرَكٌ) فَهُوَ يُفِيدُ التَّسَاوِيَّ عُرْفًا، فَلَا جَهْلَ فِيهِ، بِخِلَافِ شِرْكٍ (أَوْ مِنْهُمْ) بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى مَذْخُولِ الْكَافِ الْمُقَدَّرِ، أَيُّ أَوْ كَقِرَاضٍ مِنْهُمْ بِأَنْ قَالَ: (اعْمَلْ فِيهِ قِرَاضًا) وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِدُكْرِ الْجُزْءِ أَصْلًا، أَوْ قَالَ: بِجُزْءٍ أَوْ بِشَيْءٍ فِي رِبْحِهِ وَلَمْ يُبَيِّنْهُ، فَلَهُ قِرَاضٌ مِثْلِهِ، أَيُّ وَلَا عَادَةَ أَيْضًا (أَوْ) قِرَاضٍ (أَجَلَ) كَ: اعْمَلْ بِهِ سَنَةً، أَوْ سَنَةً مِنَ الْآنَ، أَوْ إِذَا جَاءَ الْوَقْتُ الْفُلَانِي فَاغْمَلْ بِهِ فِيهِ، فَفَاسِدٌ وَفِيهِ قِرَاضُ الْمِثْلِ إِنْ عَمِلَ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّخْجِيرِ الْخَارِجِ عَنْ سُنَّةِ الْقِرَاضِ (أَوْ) قِرَاضٍ (ضَمِّنَ) بِضَمِّ الضَّادِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ، أَيُّ شَرَطَ فِيهِ الْعَامِلُ ضَمَانَ رَأْسِ الْمَالِ إِنْ تَلَفَ بِلَا تَفْرِيطٍ، أَوْ أَنَّهُ غَيْرُ مُصَدَّقٍ فِي تَلَفِهِ فَقِرَاضٌ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ سُنَّةِ الْقِرَاضِ، وَفِيهِ قِرَاضُ الْمِثْلِ إِنْ عَمِلَ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ لَا يُعْمَلُ بِهِ.

(١) الفقرة المتروكة شرحا وممتنا: وَذَكَرَ مَفْهُومَ مَضْرُوبٍ بِقَوْلِهِ: (و) لَا يَجُوزُ (بِتَبَرٍّ) وَنِفَاقٍ وَخَلِيٍّ (لَمْ يُتَعَامَلْ بِهِ).

(.....)، وَعَلَيْهِ كَالنَّشْرِ وَالطَّيِّ الْخَفِيفَيْنِ، وَالْأَجْرُ إِنْ اسْتَأْجَرَ، وَجَارَ جُزْءٌ قَلٌّ أَوْ كَثْرٌ، وَرِضَاهُمَا بَعْدَ عَلَى ذَلِكَ وَزَكَاتُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَهُوَ لِلْمُشْتَرِطِ، وَإِنْ لَمْ تَجِبْ،

(.....) (١).

[مَا يَجِبُ عَلَى الْعَامِلِ]

(وَعَلَيْهِ (٢)) أَيُّ عَلَى الْعَامِلِ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ أَنْ يَتَوَلَّاهُ (كَالنَّشْرِ وَالطَّيِّ الْخَفِيفَيْنِ (٣) وَ) عَلَيْهِ (الْأَجْرُ) فِي مَالِهِ (إِنْ اسْتَأْجَرَ) عَلَى ذَلِكَ، لَا فِي مَالِ الْقِرَاضِ وَلَا فِي رِبْحِهِ. [مَا يَجُوزُ بِرِضَاهُمَا]

(وَجَارَ) لِلْعَامِلِ (جُزْءٌ) مِنَ الرِّبْحِ (قَلٌّ أَوْ كَثْرٌ) كَالْمُسَاوِي بِشَرْطِ عِلْمِهِ لَهُمَا، كَمَا تَقَدَّمَ وَلَوْ كَدِينَارٍ مِنْ مِائَةٍ أَوْ مِائَةٍ مِنْ مِائَةٍ وَوَاحِدٍ. (وَ) جَارَ (رِضَاهُمَا) أَيُّ الْمُتَقَارِضِينَ (بَعْدَ) أَيُّ بَعْدَ الْعَمَلِ، وَأَوَّلَى بَعْدَ الْعَقْدِ (عَلَى ذَلِكَ) أَيُّ عَلَى جُزْءٍ مَعْلُومٍ لَهُمَا، قَلٌّ أَوْ كَثْرٌ غَيْرِ الْجُزْءِ الَّذِي دَخَلَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ لَمَّا كَانَ غَيْرَ مُحَقَّقٍ أُغْتَفِرَ فِيهِ ذَلِكَ. [زَكَاةُ رِبْحِ الْقِرَاضِ، وَمَا يَجُوزُ لَهُمَا]

(وَ) جَارَ (زَكَاتُهُ) أَيُّ الرِّبْحِ الْمَعْلُومِ أَيُّ اشْتِرَاطِ زَكَاتِهِ (عَلَى أَحَدِهِمَا) رَبِّ الْمَالِ أَوْ الْعَامِلِ، وَأَمَّا رَأْسُ الْمَالِ فَزَكَاتُهُ عَلَى رَبِّهِ وَلَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُهُ عَلَى الْعَامِلِ (وَهُوَ) أَيُّ الْجُزْءِ الْمُشْتَرِطُ (لِلْمُشْتَرِطِ، وَإِنْ لَمْ تَجِبْ) زَكَاتُهُ لِمَانِعِ كَقُصُورِ الْمَالِ عَنِ النَّصَابِ، أَوْ تَفَاصِلِ قَبْلِ الْحَوْلِ، أَوْ كَانَ الْعَامِلُ مِمَّنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ زَكَاةُ لِرَقٍّ أَوْ دَيْنٍ أَوْ كُفْرٍ، فَإِنْ كَانَ لِلْعَامِلِ نِصْفُ الرِّبْحِ وَكَانَ أَرْبَعِينَ وَاشْتَرِطَتْ الزَّكَاةُ عَلَى الْعَامِلِ مَثَلًا فَإِنَّهُ

(١) الفقرة المتروكة متنا وشرحا: (أَوْ) قِرَاضٍ قَالَ فِيهِ لِلْعَامِلِ (اشْتَرِ سِلْعَةً فَلَانِ ثُمَّ اتَّجَرَ فِي ثَمَنِهَا) بَعْدَ بَيْعِهَا. وما بعدها.

(٢) حَبْرٌ مُقَدَّمٌ وَالْكَافُ فِي قَوْلِهِ كَالنَّشْرِ اسْمٌ بِمَعْنَى مِثْلِ مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ. (دس).

(٣) كَالنَّشْرِ أَيُّ بَسْطِ السِّلْعَةِ لِمَنْ أَرَادَ نَظَرَهَا لِيَشْتَرِيَهَا إِنْ أَعْجَبَتْهُ (وَالطَّيِّ) لِلْسِّلْعَةِ بَعْدَ نَظَرِهَا مِمَّنْ يُرِيدُ شِرَاءَهَا. (عش).

وَالرَّابِعُ لِأَحَدِهِمَا أَوْ لِغَيْرِهِمَا، وَضَمِنَهُ فِي الرِّبْحِ لَهُ، إِنْ لَمْ يَنْفِهِ، وَلَمْ يُسَمِّ قِرَاضًا، وَشَرْطُهُ عَمَلُ غُلَامٍ رَبِّهِ أَوْ دَابَّتِهِ فِي الْكَثِيرِ، وَخَلَطُهُ، وَإِنْ بِمَالِهِ،

يُخْرِجُ رُبْعَ الْعُشْرِ، وَهُوَ دِينَارٌ وَاحِدٌ مِنَ الْأَرْبَعِينَ يُعْطِيهِ لِرَبِّ الْمَالِ فَيَكُونُ لِلْعَامِلِ تِسْعَةُ عَشَرَ دِينَارًا وَلِرَبِّ الْمَالِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا حَيْثُ لَمْ تَجِبِ الزَّكَاةُ لِمَا مَرَّ، وَاعْتَرَضَ عَلَى الْمُصَنِّفِ فِي الْمُبَالَغَةِ بِأَنَّهُ إِنْ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ كَانَ الْجُزْءُ لِلْفُقَرَاءِ لَا لِلْمُشْتَرِطِ فَمَا قَبْلَ الْمُبَالَغَةِ مُشْكِلٌ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْوَاوَ لِلْحَالِ وَهِيَ سَاقِطَةٌ فِي بَعْضِ النُّسخِ وَبِأَنَّ الضَّمِيرَ فِي، وَهُوَ عَائِدٌ عَلَى جُزْءِ الزَّكَاةِ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ وَنَفَعُ جُزْءِ الزَّكَاةِ لِلْمُشْتَرِطِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا وَجَبَتِ الزَّكَاةُ دُفِعَ الْجُزْءُ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِطِ عَلَيْهِ لِلْفُقَرَاءِ فَانْتَفَعَ الْمُشْتَرِطُ بِتَوْفِيرِ حِصَّتِهِ بَعْدَ أَخْذِ الْجُزْءِ مِنْهَا وَإِخْرَاجِهِ مِنْ حِصَّةِ الْمُشْتَرِطِ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ تَجِبْ أَخْذَهُ الْمُشْتَرِطُ لِنَفْسِهِ كَمَا قَدَّمْنَا.

(و) جَاَزَ (الرِّبْحُ) أَيْ جَعَلَهُ كُلَّهُ (لِأَحَدِهِمَا) رَبِّ الْمَالِ أَوْ الْعَامِلِ (أَوْ لِغَيْرِهِمَا) أَيْ لِأَجْنَبِيٍّ، وَحِينَئِذٍ خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ قِرَاضًا حَقِيقَةً.

(وَضَمِنَهُ) أَيْ ضَمِنَ الْعَامِلُ مَالَ الْقِرَاضِ (فِي) اشْتِرَاطِ (الرِّبْحِ لَهُ) أَيْ لِلْعَامِلِ، بِأَنَّ قَالَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ: اعْمَلْ وَلَكَ رِبْحُهُ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَالْقَرْضِ انْتَقَلَ مِنَ الْأَمَانَةِ إِلَى الذِّمَّةِ بِشَرْطَيْنِ (إِنْ لَمْ يَنْفِهِ) الْعَامِلُ عَنْ نَفْسِهِ، بِأَنَّ شَرْطَ عَلَيْهِ الضَّمَانَ وَسَكَتَ، فَإِنْ نَفَاهُ بِأَنَّ قَالَ: وَلَا ضَمَانَ عَلَيَّ، أَوْ قَالَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ: اعْمَلْ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْكَ لَمْ يَضْمَنْ (وَلَمْ يُسَمِّ قِرَاضًا) فَإِنْ سَمَّاهُ بِأَنَّ قَالَ: اعْمَلْ فِيهِ قِرَاضًا وَالرِّبْحُ لَكَ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ الضَّمَانَ؛ لَكِنَّهُ مَعَ اشْتِرَاطِ الضَّمَانَ يَكُونُ قِرَاضًا فَاسِدًا.

(و) جَاَزَ (شَرْطُهُ) أَيْ الْعَامِلُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ (عَمَلُ غُلَامٍ رَبِّهِ أَوْ دَابَّتِهِ) أَوْ هُمَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ (فِي) الْمَالِ (الْكَثِيرِ) مَجَانًا، وَالْمُشْتَرِطُ هُنَا الْعَامِلُ، وَمَا تَقَدَّمَ رَبُّ الْمَالِ فَلَا تَكَرَّرَ. (و) جَاَزَ لِلْعَامِلِ (خَلَطُهُ) مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، وَإِلَّا فَسَدَ كَمَا مَرَّ (وَإِنْ) كَانَ الْخَلْطُ (بِمَالِهِ) إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا، وَفِيهِ مَصْلَحَةٌ لِأَحَدِ الْمَالَيْنِ غَيْرِ مُتَيَقَّنَةٍ، وَكَانَ الْخَلْطُ قَبْلَ شَغْلِ أَحَدِهِمَا فَيَمْنَعُ خَلْطُ مَقُومٍ أَوْ بَعْدَ شَغْلِ أَحَدِهِمَا وَتَعَيَّنَ لِمَصْلَحَةٍ مُتَيَقَّنَةٍ.

وَهُوَ الصَّوَابُ إِنْ خَافَ بِتَقْدِيمِ أَحَدِهِمَا رُخْصًا، وَشَارَكَ إِنْ زَادَ مُوَجَّلًا بِقِيمَتِهِ وَسَفَرَهُ إِنْ لَمْ يَحْجَرْ عَلَيْهِ قَبْلَ شَغْلِهِ،.....

(وَهُوَ) أَيُّ الْخَلْطِ (الصَّوَابُ إِنْ خَافَ بِتَقْدِيمِ أَحَدِهِمَا رُخْصًا) فَيَجِبُ إِنْ كَانَ الْمَالَانِ لِغَيْرِهِ، أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا لَهُ، وَيَلْزَمُ مِنْ تَقْدِيمِ مَالِهِ رُخْصُ مَالِ الْقِرَاضِ لَوُجُوبِ تَنْمِيَّتِهِ عَلَيْهِ، فَإِنْ خَافَ بِتَقْدِيمِ مَالِ الْقِرَاضِ رُخْصَ مَالِهِ لَمْ يَجِبْ؛ إِذْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَنْمِيَّةُ مَالِهِ، وَمِثْلُ الرُّخْصِ أَيُّ فِي الْبَيْعِ، الْغَلَاءُ فِي الشِّرَاءِ، وَقِيلَ: مَعْنَى (الصَّوَابِ) النَّدْبُ، وَعَلَى الْوُجُوبِ يَضْمَنُ الْخُسْرَ إِذَا لَمْ يَخْلُطْ، وَعَلَى النَّدْبِ لَا يَضْمَنُ.

(وَشَارَكَ) الْعَامِلُ رَبَّ الْمَالِ (إِنْ زَادَ) عَلَى مَالِ الْقِرَاضِ مَالًا (مُوجَّلًا) فِي ذِمَّتِهِ، كَأَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً بِمَالِ الْقِرَاضِ وَبِمُوجَّلٍ فِي ذِمَّتِهِ لِنَفْسِهِ؛ فَيَصِيرُ شَرِيكًا لِرَبِّ الْمَالِ بِمَا زَادَهُ عَنْ مَالِ الْقِرَاضِ، فَيَخْتَصُّ بِرَبْحِ الزِّيَادَةِ وَخُسْرِهَا، وَتُعْتَبَرُ الزِّيَادَةُ (بِقِيمَتِهِ) أَيُّ قِيمَةِ الْمُوجَّلِ، وَإِنْ كَانَ عَيْنًا فَتَقْوَمُ بِسِلْعَةِ يَوْمِ الشِّرَاءِ، ثُمَّ تَقْوَمُ السِّلْعَةُ بِنَقْدٍ، فَإِذَا دَفَعَ لَهُ مِائَةٌ فَاشْتَرَى سِلْعَةً بِمِائَتَيْنِ: مِائَةٌ هِيَ مَالُ الْقِرَاضِ، وَمِائَةٌ مُوَجَّلَةٌ فَتَقْوَمُ الْمُوَجَّلَةُ بِعَرَضٍ ثُمَّ الْعَرَضُ بِنَقْدٍ، فَإِذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ خَمْسِينَ كَانَ شَرِيكًا بِالثُّلُثِ، فَيَخْتَصُّ بِرَبْحِهِ وَخُسْرِهِ، وَمَا بَقِيَ عَلَى حُكْمِ الْقِرَاضِ، وَقَوْلُنَا: (لِنَفْسِهِ) فَإِنْ اشْتَرَى بِهِ لِلْقِرَاضِ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ، كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُصَنَّفِ، وَقِيلَ: يُخَيَّرُ رَبُّ الْمَالِ فِي قَبُولِهِ وَيَدْفَعُ لَهُ قِيمَتَهُ فَيَكُونُ كُلُّهُ قِرَاضًا، وَعَدَمُ قَبُولِهِ فَيُشَارِكُ الْعَامِلُ بِهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَمَفْهُومُ " مُوَجَّلًا " أَنَّهُ لَوْ زَادَ حَالًا شَارَكَ بَعْدِيهِ وَاخْتَصَّ بِرَبْحِهِ، وَهَذَا إِنْ زَادَ بِالْحَالِ لِنَفْسِهِ، وَأَمَّا إِنْ زَادَ بِهِ لِلْقِرَاضِ فَرَبُّ الْمَالِ يُخَيَّرُ بَيْنَ دَفْعِ الْمِائَةِ الثَّانِيَةِ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لَهُ، وَعَدَمِهِ فَيُشَارِكُ بِالتَّصْفِ، ثُمَّ حُكْمُ الزِّيَادَةِ مُطْلَقًا الْمَنْعُ.

(و) جَازَ لِلْعَامِلِ (سَفَرَهُ) بِمَالِ الْقِرَاضِ (إِنْ لَمْ يَحْجَرْ) رَبُّ الْمَالِ (عَلَيْهِ قَبْلَ شَغْلِهِ) أَيُّ إِنْ لَمْ يَحْصُلْ حَجْرٌ قَبْلَ الشَّغْلِ، بِأَنْ لَمْ يَحْصُلْ حَجْرٌ أَصْلًا، أَوْ حَصَلَ بَعْدَ شَغْلِهِ، فَإِنْ حَجَرَ عَلَيْهِ قَبْلَهُ لَمْ يَجْزَ لَهُ السَّفَرُ، فَإِنْ سَافَرَ ضَمِنَ، وَلَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ مَنْعُهُ بَعْدَ الشَّغْلِ فَإِنْ مَنَعَهُ وَسَافَرَ بَعْدَ شَغْلِ الْمَالِ لَمْ يَضْمَنْ.

(.....) وَدَفَعَ مَالَيْنِ مَعًا أَوْ مُتَعَاقِبَيْنِ قَبْلَ شَغْلِ الْأَوَّلِ، وَإِنْ بِمُخْتَلِفَيْنِ إِنْ شَرَطَا خَلْطًا، أَوْ شَغْلَهُ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ، كَنُضُوضِ الْأَوَّلِ إِنْ سَاوَى وَاتَّفَقَ جُزْؤُهُمَا.....

(.....) (١). (و) جَازَ لِمَالِكَ (دَفَعَ مَالَيْنِ) لِعَامِلٍ كَمِائَةِ دِينَارٍ وَأَلْفِ دِرْهَمٍ (مَعًا) أَيْ فِي آنٍ وَاحِدٍ (أَوْ مُتَعَاقِبَيْنِ) فِي عَقْدَيْنِ، وَدَفَعَ الثَّانِي (قَبْلَ شَغْلِ الْأَوَّلِ) بِجُزْأَيْنِ مُتَّفَقَيْنِ بَلْ (وَإِنْ) كَانَا (بِمُخْتَلِفَيْنِ) فِي جُزْءِ الرِّبْحِ، كَأَنْ يَكُونَ لَهُ فِي هَذَا نِصْفُ الرِّبْحِ وَفِي الْآخَرِ ثُلُثُهُ، وَمَحَلُّ الْجَوَازِ فِي الْمَالَيْنِ مَعًا أَوْ مُتَعَاقِبَيْنِ اتَّفَاقًا فِي الْجُزْءِ أَوْ اخْتِلَافًا (إِنْ شَرَطَا خَلْطًا) لِلْمَالَيْنِ قَبْلَ الْعَمَلِ، فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ بِأَنْ سَكَتَا أَوْ شَرَطَا عَدَمَهُ، مُنَعَ فِي مُخْتَلَفِي الْجُزْءِ لِاتِّهَامِهِ عَلَى الْعَمَلِ فِي أَحَدِ الْمَالَيْنِ دُونَ الْآخَرِ، وَجَازَ فِي الْمُتَّفَقِ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدُونَةِ، وَقِيلَ: بِالْمُنْعِ أَيْضًا وَرَجَحَ، وَعَلَيْهِ فَقَوْلُهُ: (إِنْ شَرَطَا الْخُ) رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ الْمُبَالَغَةِ وَمَا بَعْدَهَا، وَعَلَى الْأَوَّلِ رَاجِعٌ لِمَا بَعْدَهَا فَقَطُّ، وَذَكَرَ مَفْهُومَ الظَّرْفِ بِقَوْلِهِ: (أَوْ) دَفَعَ الثَّانِي بَعْدَ أَنْ (شَغْلَهُ) أَيْ الْأَوَّلُ وَلَمْ يَنْضَ فَيَجُوزُ (إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ) أَيْ الْخَلْطَ بِأَنْ شَرَطَ عَدَمَهُ أَوْ سَكَتَا، فَإِنْ شَرَطَاهُ مُنَعَ. وَلَوْ اتَّفَقَ الْجُزْءُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَحْصُلُ خُسْرٌ فِي الثَّانِي فَيَجْبِرُهُ بِرِبْحِ الْأَوَّلِ (كَنُضُوضِ الْأَوَّلِ) تَشْبِيهًُ فِي الْجَوَازِ، أَيْ يَجُوزُ لِرَبِّ الْمَالِ إِذَا نَضَّ مَا بَيَدِ عَامِلِهِ أَنْ يَدْفَعَ لَهُ مَالًا آخَرَ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ مَعَ الْأَوَّلِ بِشَرْطَيْنِ أَوَّلُهُمَا قَوْلُهُ: (إِنْ سَاوَى) أَيْ نَضَّ الْأَوَّلُ مُسَاوِيًا لِأَصْلِهِ مِنْ غَيْرِ رِبْحٍ وَلَا خُسْرٍ وَالثَّانِي قَوْلُهُ (وَاتَّفَقَ جُزْؤُهُمَا) بِأَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ لِلْعَامِلِ فِي الثَّانِي كَالْأَوَّلِ، وَظَاهِرُهُ شَرَطَا الْخَلْطِ أَوْ لَا، وَمَفْهُومُ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ الْمُنْعُ؛ لِأَنَّهُ إِنْ نَضَّ بِرِبْحٍ قَدْ يُضِيعُ عَلَى الْعَامِلِ رِبْحَهُ، وَإِنْ خَسِرَ قَدْ يَجْبُرُ الثَّانِي خُسْرَ الْأَوَّلِ، وَمَفْهُومُ الشَّرْطِ الثَّانِي الْمُنْعُ إِذَا اخْتَلَفَ الْجُزْءُ مَعَ نُضُوضِ الْأَوَّلِ مُسَاوِيًا حَيْثُ لَمْ يُشْتَرِطْ الْمُتَقَدِّمُ (٢)، فَلَا مَفْهُومَ لِهَذَا الشَّرْطِ الثَّانِي؛ فَالْأَوَّلَى لِلْمُصَنِّفِ حَذْفُهُ.

(١) الفقرات المتروكة متنا وشرحا: (و) جَازَ لِشَخْصٍ أَنْ يَقُولَ لِآخَرَ (ادْفَعْ لِي) مَالًا أَعْمَلُ فِيهِ قِرَاصًا لَكَ.... إلخ.

(٢) (قَوْلُهُ وَدَفَعَ مَالَيْنِ الْخُ) حَاصِلُ مَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنَ الصُّورِ عَلَى الرَّاجِحِ: أَنَّ الْمَالَيْنِ إِمَّا أَنْ يُدْفَعَا لِلْعَامِلِ مَعًا أَوْ مُتَعَاقِبَيْنِ قَبْلَ شَغْلِ الْأَوَّلِ أَوْ بَعْدَهُ، وَفِي كُلِّ إِمَّا أَنْ يَتَّفَقَ الْجُزْءَانِ الْمَجْعُولَانِ لِلْعَامِلِ فِي الْمَالَيْنِ أَوْ لَا، فَعِي الْأَوَّلَيْنِ بِقِسْمَيْهِمَا يَجُوزُ إِنْ شَرِطَ الْخَلْطَ وَالْأَمْرُ مُنْعٌ وَفِي الْآخِرِ بِقِسْمَيْهِ يَجُوزُ إِنْ لَمْ يُشْتَرِطَ الْخَلْطَ وَالْأَمْرُ =

وَإِنْ قَبْلَ عَمَلِهِ، وَالرَّيْبُ لَهُمَا، كَكُلِّ آخِذٍ مَالٍ لِلتَّنْمِيَةِ
فَتَعْدَى،

فِي غَرْمِ الْعَامِلِ الْأَوَّلِ، يَغْنِي أَنَّ الْعَامِلَ الْأَوَّلَ إِذَا تَاجَرَ فِي الْمَالِ فَخَسِرَ ثُمَّ دَفَعَهُ لِأَخَرَ
يَعْمَلُ فِيهِ بَلَا إِنْ مِنْ رَبِّهِ فَرِيحٌ فِيهِ، فَإِنَّ رَبَّ الْمَالِ يَرْجِعُ عَلَى الثَّانِي بِرَأْسِ مَالِهِ
وَحِصَّتِهِ مِنَ الرَّيْبِ وَيَرْجِعُ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ بِمَا خَصَّهُ مِنَ الرَّيْبِ الَّذِي أَخَذَهُ رَبُّ
الْمَالِ، فَإِذَا كَانَ الْمَالُ ثَمَانِينَ فَخَسِرَ الْأَوَّلُ أَرْبَعِينَ ثُمَّ دَفَعَ الْأَرْبَعِينَ الْبَاقِيَةَ لِشَخْصٍ
يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى النِّصْفِ فِي الرَّيْبِ فَصَارَ مِائَةً، فَإِنَّ رَبَّ الْمَالِ يَأْخُذُ مِنْهُ ثَمَانِينَ رَأْسَ
الْمَالِ وَعَشْرَةَ رِبْحِهِ وَالْعَامِلُ عَشْرَةَ رِبْحِهِ، وَالْعَامِلُ عَشْرَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ الْعَامِلُ عَلَى الْأَوَّلِ
بِعِشْرِينَ تَمَامَ الثَّلَاثِينَ وَلَا رُجُوعَ لِرَبِّ الْمَالِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ خُسْرَهُ قَدْ جَبَرَ هَذَا إِنْ حَصَلَ
الْخُسْرُ بَعْدَ عَمَلِهِ بَلَا (وَإِنْ) حَصَلَ (قَبْلَ عَمَلِهِ) أَيَّ عَمَلٍ الْأَوَّلِ، كَمَا لَوْ ضَاعَتْ
الْأَرْبَعُونَ فِي الْمِثَالِ الْمُتَقَدِّمِ بِأَمْرِ مِنَ اللَّهِ قَبْلَ عَمَلِ الْأَوَّلِ وَقَبْلَ دَفْعِ الْأَرْبَعِينَ الْبَاقِيَةِ
لِلْعَامِلِ الثَّانِي، وَإِطْلَاقُ الْخُسْرِ عَلَى مَا قَبْلَ الْعَمَلِ مَجَازٌ فَالْمُرَادُ النَّقْصُ (وَالرَّيْبُ لَهُمَا)
أَيَّ لِرَبِّ الْمَالِ وَالْعَامِلِ الثَّانِي فِي مَسْأَلَةٍ مَا إِذَا قَارَضَ بَلَا إِنْ وَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ الْأَوَّلِ
لِتَعْدِيهِ وَعَدَمِ عَمَلِهِ، وَشَبَّهَ بِمَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ: (وَالرَّيْبُ لَهُمَا) مِنْ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لِلأَوَّلِ
قَوْلُهُ (كَكُلِّ آخِذٍ مَالٍ لِلتَّنْمِيَةِ) لِرَبِّهِ غَيْرِ الْقَرَاظِ، كَوَكِيلٍ عَلَى بَيْعِ شَيْءٍ وَمُبْضِعٍ مَعَهُ
(فَتَعْدَى) فَلَا رِبْحَ لَهُ، بَلَا لِرَبِّ الْمَالِ، كَأَنْ يُوَكِّلَهُ عَلَى بَيْعِ سِلْعَةٍ بِعَشْرَةٍ فَبَاعَهَا بِأَكْثَرِ،
فَالزَّائِدُ لِرَبِّهَا لَا لِلْوَكِيلِ، وَكَأَنْ يُبْضِعَ مَعَهُ عَشْرَةً لِيَشْتَرِيَ لَهُ بِهَا عَبْدًا أَوْ طَعَامًا مَا مِنْ
مَحَلٍّ كَذَا فَاشْتَرَاهُ بِثَمَانِيَةٍ فَالزَّائِدُ وَهُوَ الْإِثْنَانِ لِرَبِّ الْمَالِ، لَا لِلْمُشْتَرِي هَذَا مَعْنَاهُ؛ فَكَلَامُ
الْمُصَنِّفِ مُشْكِلٌ، إِذْ مِثْلُ هَذَا لَا يُقَالُ فِيهِ مُتَعَدٍّ، وَالتَّنْمِيَةُ هُنَا غَيْرُ لَازِمَةٍ إِذْ قَدْ يَكُونُ
ذَلِكَ لِلتَّنْمِيَةِ وَقَدْ لَا يَكُونُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. وَأَمَّا إِذَا بَاعَهَا بِعَشْرَةٍ كَمَا أَمَرَهُ فَاتَّجَرَ فِي
الْعَشْرَةِ حَتَّى يَحْصُلَ فِيهَا رِبْحٌ أَوْ أَنَّ الْمُبْضِعَ مَعَهُ اشْتَرَى بِالْعَشْرَةِ سِلْعَةً غَيْرَ مَا أَمَرَهُ

=مُنْعَ، هَذَا كُلُّهُ إِنْ لَمْ يُنْصَ الْمَالُ الْأَوَّلُ. وَأَمَّا إِنْ دَفَعَ الثَّانِي بَعْدَ مَا نَصَّ الْأَوَّلُ فَإِنْ نَصَّ مُسَاوِيًا لِرَأْسِ مَالِهِ
وَاتَّفَقَ جُزْءُهُمَا جَارٍ وَالْأَمْنَعُ. (دس).

لَا إِنْ نَهَاكَ عَنِ الْعَمَلِ قَبْلَهُ، أَوْ جَنَى كُلِّ، أَوْ أَخَذَ شَيْئًا فَكَأَجَنْبِيٍّ وَلَا يَجُوزُ اشْتِرَاؤُهُ مِنْ رَبِّهِ، أَوْ بِنَسِيئَةٍ وَإِنْ أَذِنَ، أَوْ بِأَكْثَرٍ،

بِإِبْضَاعِهَا فَرِيحَ فِيهَا فَالرَّيْبُ لِلْوَكِيلِ فِيهِمَا كَالْمُودِعِ يَتَجَرُّ فِي الْوَدِيعَةِ وَالْغَاصِبِ وَالْوَصِيِّ وَالسَّارِقِ إِذَا حَرَّكُوا الْمَالَ فَرَبِحُوا فَالرَّيْبُ لَهُمْ كَمَا أَنَّ الْخَسَارَةَ عَلَيْهِمْ (لَا إِنْ نَهَاكَ) أَيُّ لَا إِنْ نَهَى رَبُّ الْمَالِ عَامِلُهُ (عَنِ الْعَمَلِ قَبْلَهُ) أَيُّ قَبْلَ الْعَمَلِ وَأَنْحَلَ عَقْدُ الْقِرَاضِ حِينَئِذٍ فَإِنْ تَعَدَّى وَعَمِلَ فَالرَّيْبُ لَهُ فَقَطْ كَمَا أَنَّ الْخَسَارَةَ عَلَيْهِ. فَلَيْسَ قَوْلُهُ: (لَا إِنْ نَهَاكَ الْخ) رَاجِعًا لِقَوْلِهِ: (وَالرَّيْبُ لَهُمَا) الْمَذْكُورُ قَبْلَهُ، بَلْ لِمَا يُفْهَمُ مِنْ أَوَّلِ الْكَلَامِ، إِذْ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَ رَبِّ الْمَالِ وَالْعَامِلِ. وَأَمَّا الْمَذْكُورُ قَبْلَهُ فَالضَّمِيرُ فِي لُهُمَا لِرَبِّ الْمَالِ وَالْعَامِلِ الثَّانِي فَالضَّمِيرُ فِي نَهَاكَ لِلْعَامِلِ لَا بِقَيْدِ الثَّانِي وَلَا شَكٍّ فِي إِجْمَالِ كَلَامِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - .

[جَنَائِيَّةٌ أَحَدُهُمَا، أَوْ أَخَذَهُ شَيْئًا مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ]

(أَوْ جَنَى كُلِّ) مِنْ رَبِّ الْمَالِ وَالْعَامِلِ، وَالْمُنَاسِبُ التَّعْبِيرُ بِ(لَوْ) بَدَلِ (أَوْ)؛ لِعَدَمِ ظُهُورِ الْعُطْفِ، أَيُّ وَلَوْ (١) جَنَى كُلُّ مِنْهُمَا عَلَى بَعْضِ مَالِ الْقِرَاضِ (أَوْ أَخَذَ) أَحَدُهُمَا (شَيْئًا) مِنْهُ قَرْضًا (فَكَأَجَنْبِيٍّ) فَيُتَّبَعُ بِهِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَلَا يُجْبَرُ ذَلِكَ بِالرَّيْبِ، وَرَأْسُ الْمَالِ هُوَ الْبَاقِي بَعْدَ الْأَخْذِ أَوْ الْجَنَائِيَّةِ، وَالرَّيْبُ لَهُ خَاصَّةٌ؛ لِأَنَّ رَبَّهُ إِنْ كَانَ هُوَ الْجَانِي فَقَدْ رَضِيَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ الْعَامِلُ اتَّبَعَ بِهِ فِي ذِمَّتِهِ كَالْأَجَنْبِيِّ، وَلَا رِبْحَ لِمَا فِي الذِّمَّةِ، وَلَا فَرْقَ فِي الْجَنَائِيَّةِ أَوْ الْأَخْذِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْعَمَلِ أَوْ بَعْدَهُ.

[حُكْمُ حَالَاتِ اشْتِرَاءِ الْعَامِلِ]

(وَلَا يَجُوزُ اشْتِرَاؤُهُ) أَيُّ الْعَامِلِ (مِنْ رَبِّهِ) أَيُّ الْمَالِ سِلْعًا لِلْقِرَاضِ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى جَعْلِ رَأْسِ الْمَالِ عَرْضًا؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ وَالْمَشْهُورُ فِي هَذَا الْفَرْعِ الْكَرَاهَةُ خِلَافًا لِظَاهِرِهِ. وَأَمَّا اشْتِرَاؤُهُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ فَجَائِزٌ (أَوْ) اشْتِرَاؤُهُ سِلْعًا لِلْقِرَاضِ (بِنَسِيئَةٍ) أَيُّ دَيْنٍ فَيُمنَعُ (وَإِنْ أَذِنَ) رَبُّهُ، فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ وَالرَّيْبُ لَهُ وَحْدَهُ، وَلَا شَيْءَ مِنْهُ لِرَبِّ الْمَالِ؛ إِذْ لَا رِبْحَ لِمَنْ لَا يَضْمَنُ (أَوْ) اشْتِرَاؤُهُ لِلْقِرَاضِ (بِأَكْثَرِ) مِنْ مَالِهِ نَقْدًا، أَوْ إِلَى

(١) وَفِي بَعْضِ النُّسخِ: (وَلَوْ جَنَى كُلِّ). (عش).

وَلَا أَخْذُهُ مِنْ غَيْرِهِ إِنْ كَانَ يَشْغَلُهُ عَنِ الْأَوَّلِ، وَبَيْعُ رَبِّهِ سِلْعَةً بِلَا إِذْنٍ، وَجَبَرِ خُسْرُهُ،
وَمَا تَلَفَ، وَإِنْ قَبْلَ عَمَلِهِ، إِلَّا أَنْ يَفْبِضَ، وَلَهُ الْخَلْفُ،.....

أَجَلٍ، فَإِنْ فَعَلَ كَانَ شَرِيكًا بِنِسْبَةِ قِيَمَةِ مَا زَادَ أَوْ بَعْدَهُ فِي النَّقْدِ، كَمَا لَوْ اشْتَرَى
لِنَفْسِهِ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ الرَّاجِحِ.

[مَا لَا يَجُوزُ لَهُمَا، وَمَا يَتَرْتَّبُ عَلَى فِعْلِهِمَا]

(وَلَا) يَجُوزُ (أَخْذُهُ) أَيُّ الْعَامِلِ قِرَاضًا آخَرَ (مِنْ غَيْرِهِ) أَيُّ غَيْرِ رَبِّ الْمَالِ (إِنْ كَانَ)
الثَّانِي (يَشْغَلُهُ) أَيُّ الْعَامِلِ (عَنِ الْأَوَّلِ) وَإِلَّا جَازَ، وَمَقْهُومُ مَنْ غَيْرِهِ جَوَازُهُ مِنْهُ، وَإِنْ
شَغَلَهُ عَنِ الْأَوَّلِ.

(و) لَا يَجُوزُ (بَيْعُ رَبِّهِ سِلْعَةً) مِنْ سِلْعِ الْقِرَاضِ (بِلَا إِذْنٍ) مِنَ الْعَامِلِ، فَإِنْ بَاعَ
فَلِلْعَامِلِ رَدُّهُ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يُحَرِّكُهُ وَيُنْمِيهِ، وَلَهُ حَقٌّ فِيمَا يَرْجُوهُ مِنَ الرَّبْحِ (وَجَبَرِ خُسْرُهُ)
جَبَرِ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ، وَخُسْرُهُ نَائِبُ الْفَاعِلِ، وَيَصِحُّ قِرَاءَتُهُ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَفَاعِلُهُ
ضَمِيرٌ يَعُودُ عَلَى الرَّبْحِ الْمُتَقَدِّمِ فِي كَلَامِهِ، يَعْنِي أَنَّ رِبْحَ الْمَالِ يُجَبَرُ خُسْرُهُ إِنْ كَانَ
حَصَلَ فِيهِ خُسْرٌ.

(و) يُجَبَرُ أَيْضًا (مَا تَلَفَ) مِنْهُ بِسَمَاوِيٍّ، أَوْ أَخَذَ لِصٍّ أَوْ عَشَّارٍ (١)، كَمَا هُوَ ظَاهِرُ
الْمُدَوَّنَةِ؛ إِنْحَاقًا لِأَخْذِهِمَا بِالسَّمَاوِيٍّ، لَا بِالْجِنَائِيَّةِ، وَمَعْنَى جَبَرِ الْمَالِ بِالرَّبْحِ الَّذِي فِي
الْبَاقِي أَنَّهُ يُكْمَلُ مِنْهُ أَصْلُ الْمَالِ، ثُمَّ إِنْ زَادَ شَيْءٌ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرِطَ، هَذَا
إِنْ حَصَلَ التَّلَفُ بَعْدَ الْعَمَلِ بَلْ (وَإِنْ) حَصَلَ تَلَفٌ بَعْضُهُ (قَبْلَ عَمَلِهِ) فِي الْمَالِ،
فَالْمُبَالَغَةُ رَاجِعَةٌ لِلتَّلَفِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَكُونُ قَبْلُ تَارَةً وَبَعْدُ أُخْرَى (إِلَّا أَنْ يَفْبِضَ)
الْمَالُ أَيُّ يَقْبِضُهُ رَبُّهُ مِنَ الْعَامِلِ، أَيُّ ثُمَّ يُعِيدُهُ لَهُ فَلَا يُجَبَرُ بِالرَّبْحِ بَعْدَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ
صَارَ قِرَاضًا مُؤْتَنَفًا، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْجَبَرَ إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا بَقِيَ شَيْءٌ مِنَ الْمَالِ، فَإِنْ تَلَفَ
جَمِيعُهُ فَأَتَاهُ رَبُّهُ بِدَلِّهِ فَرَبَحَ الثَّانِي فَلَا يُجَبَرُ رِبْحُهُ الْأَوَّلُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ قِرَاضٌ ثَانٍ
(وَلَهُ) أَيُّ لِرَبِّ الْمَالِ التَّالِفِ بِيَدِ الْعَامِلِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ (الْخَلْفُ) لِمَا تَلَفَ كُلًّا أَوْ بَعْضًا

(١) الْعَشَّارُ لُغَةٌ: مَنْ يَأْخُذُ عَنِ السِّلَعِ مَكْسًا، أَيُّ عُسْرَهَا.

فَإِنْ تَلَفَ جَمِيعُهُ لَمْ يَلْزَمْ الْخَلْفُ. وَلَزِمَتْهُ السِّلْعَةُ. وَإِنْ تَعَدَّدَ الْعَامِلُ فَالرِّبْحُ كَالْعَمَلِ.
وَأَنْفَقَ: إِنْ سَافَرَ، وَلَمْ يَبْنِ بَرُوجَتِهِ، وَاحْتَمَلَ الْمَالَ لِعَیْرِ أَهْلِ وَحَجٍّ وَغَزْوٍ، بِالْمَعْرُوفِ

(فَإِنْ تَلَفَ جَمِيعُهُ لَمْ يَلْزَمْ الْخَلْفُ) أَيْ لَمْ يَلْزَمْ الْعَامِلُ قَبُولُهُ، وَأَمَّا إِنْ تَلَفَ بَعْضُهُ
فَيَلْزَمُهُ قَبُولُهُ إِنْ تَلَفَ الْبَعْضُ بَعْدَ الْعَمَلِ لَا قَبْلَهُ لِأَنَّ لِكُلِّ مِنْهُمَا الْفُسْخُ.

(و) إِذَا اشْتَرَى الْعَامِلُ سِلْعَةً لِلْقِرَاضِ فَذَهَبَ لِيَأْتِيَ لِبَائِعِهَا بِثَمَنِهَا فَوَجَدَ الْمَالَ قَدْ ضَاعَ
وَأَبَى رَبُّهُ مِنْ خَلْفِهِ (لَزِمَتْهُ السِّلْعَةُ) الَّتِي اشْتَرَاهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ بِيَعْتَ عَلَيْهِ،
وَرِبْحُهَا لَهُ وَخُسْرُهَا عَلَيْهِ.

[تَعَدَّدُ عَمَالِ الْقِرَاضِ]

(وَإِنْ تَعَدَّدَ الْعَامِلُ) بِأَنْ أَخَذَ اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرَ مَا لَا قِرَاضًا (فَالرِّبْحُ كَالْعَمَلِ) أَيْ يُنِصُّ الرِّبْحُ
عَلَيْهِمَا أَوْ عَلَيْهِمْ عَلَى الْعَمَلِ، كَشُرَكَاءِ الْأَبْدَانِ، فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُ بِقَدْرِ عَمَلِهِ فَلَا
يَجُوزُ أَنْ يَتَسَاوَيَا فِي الْعَمَلِ، وَيَخْتَلِفَا فِي الرِّبْحِ وَبِالْعَكْسِ.

[حُكْمُ إِنْفَاقِ الْعَامِلِ عَلَى نَفْسِهِ، وَشُرُوطُ ذَلِكَ، وَاتِّخَاذُ خَادِمٍ، وَغَيْرُ ذَلِكَ]

(وَأَنْفَقَ) الْعَامِلُ أَيْ جَازَ لَهُ الْإِنْفَاقُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ عَلَى نَفْسِهِ وَيُقْضَى لَهُ بِذَلِكَ
بِشُرُوطِ أَشَارَ لِأَوَّلِهَا بِقَوْلِهِ: (إِنْ سَافَرَ) أَيْ شَرَعَ فِي السَّفَرِ، أَوْ اخْتِاجَ لِمَا يَشْرَعُ بِهِ
فِيهِ لِتَنْمِيَةِ الْمَالِ، وَلَوْ دُونَ مَسَافَةٍ قَصِيرٍ مِنْ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَرُكُوبٍ وَمَسْكَنِ وَحَمَامٍ
وَحِجَامَةٍ وَغَسَلٍ وَثَوْبٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ حَتَّى يَعُودَ لِبُطْنِهِ، وَمَقْهُومُ
الشَّرْطِ أَنَّهُ لَا نَفَقَةٌ لَهُ فِي الْحَضَرِ، قَالَ اللَّحْمِيُّ: مَا لَمْ يَشْغَلْهُ عَنِ الْوُجُوهِ الَّتِي يَقْتَاتُ
مِنْهَا وَهُوَ قَيْنٌ مُعْتَبَرٌ، وَلِثَانِيهَا بِقَوْلِهِ: (وَلَمْ يَبْنِ بَرُوجَتِهِ) الَّتِي تَرْوَجُ بِهَا فِي الْبَلَدِ الَّتِي
سَافَرَ إِلَيْهَا لِتَنْمِيَةِ الْمَالِ، فَإِنْ بَنَى سَقَطَتْ نَفَقَتُهُ؛ لِأَنَّهُ صَارَ كَالْحَاضِرِ فَإِنْ بَنَى بِهَا
فِي طَرِيقِهِ الَّتِي سَافَرَ فِيهَا لَمْ تَسْقُطْ، وَلِثَالِثِهَا بِقَوْلِهِ: (وَاحْتَمَلَ الْمَالَ) الْإِنْفَاقَ بِأَنْ

يَكُونَ كَثِيرًا عُرْفًا، فَلَا نَفَقَةٌ لَهُ فِي الْيَسِيرِ كَالْأَرْبَعِينَ، وَلِرَابِعِهَا بِقَوْلِهِ: (لِعَیْرِ أَهْلِ وَحَجٍّ
وَغَزْوٍ) فَإِنْ سَافَرَ لِوَاحِدٍ مِنْهَا فَلَا نَفَقَةٌ لَهُ، وَالْمُرَادُ بِالْأَهْلِ الزَّوْجَةُ الْمَدْخُولُ بِهَا، لَا
الْأَقَارِبَ فَهُمْ كَالْأَجَانِبِ، إِلَّا أَنْ يَقْصِدَ بِالسَّفَرِ لَهُمْ صَلَةَ الرَّحِمِ فَلَا نَفَقَةَ لَهُ كَالْحَجِّ، ثُمَّ
إِنْ سَافَرَ لِقُرْبَةٍ كَالْحَجِّ وَصَلَةَ الرَّحِمِ فَلَا نَفَقَةَ لَهُ حَتَّى فِي رُجُوعِهِ بِخِلَافِ مَنْ سَافَرَ
لِأَهْلِهِ فَلَهُ النَّفَقَةُ فِي رُجُوعِهِ لِبَلَدِ لَيْسَ لَهُ بِهَا أَهْلٌ (بِالْمَعْرُوفِ) مُتَعَلِّقٌ بِ (أَنْفَقَ)،

فِي الْمَالِ، وَاسْتَخْدَمَ إِنْ تَاهَلَ، لَا دَوَاءَ، وَاكْتَسَى إِنْ بَعْدَ. وَوُزِعَ إِنْ خَرَجَ لِحَاجَةٍ وَإِنْ بَعْدَ أَنْ اكْتَرَى وَتَزَوَّدَ.....

وَالْمُرَادُ بِالْمَعْرُوفِ مَا يُنَاسِبُ (فِي الْمَالِ) أَيْ حَالِ كَوْنِ الْإِنْفَاقِ بِالْمَعْرُوفِ كَائِنًا فِي مَالِ الْقِرَاضِ، لَا فِي ذِمَّةِ رَبِّهِ، فَلَوْ أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ رَجَعَ بِهِ فِي مَالِ الْقِرَاضِ فَإِنْ تَلَفَ فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى رَبِّهِ، وَكَذَا لَوْ زَادَتْ النِّفْقَةُ عَلَى جَمِيعِ الْمَالِ، فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى رَبِّهِ بِالزَّائِدِ، وَلَا يُنَافِي هَذَا قَوْلُهُ: (وَاحْتَمَلَ الْمَالُ)؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَغْرِضُ لِلْمَالِ آفَةٌ، (وَاسْتَخْدَمَ) الْعَامِلُ أَيْ اتَّخَذَ لَهُ خَادِمًا مِنَ الْمَالِ فِي حَالِ سَفَرِهِ (إِنْ تَاهَلَ) أَيْ كَانَ أَهْلًا لِأَنَّهُ يُخْدَمُ بِالشُّرُوطِ السَّابِقَةِ، وَهِيَ: إِنْ سَافَرَ، وَلَمْ يَبْنِ بِرُوحَةٍ، وَاحْتَمَلَ الْمَالُ، وَإِلَّا فَأَجَرُهُ خَادِمِهِ عَلَيْهِ كَنَفَقَةٍ (لَا دَوَاءَ) بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ، أَيْ أَنْفَقَ فِي أَكْلِ وَشُرْبٍ وَنَحْوِهِمَا لَا فِي دَوَاءٍ لِمَرَضٍ، وَلَيْسَ مِنَ الدَّوَاءِ الْحِجَامَةُ وَالْحَمَامُ وَحَلْقُ الرَّأْسِ بَلْ مِنَ النِّفْقَةِ كَمَا تَقَدَّمَ، (وَاكْتَسَى إِنْ بَعْدَ) أَيْ إِنْ طَالَ سَفَرُهُ حَتَّى أُمْنِهُنَ مَا عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَتْ الْبَلَدُ الَّتِي أَقَامَ بِهَا غَيْرَ بَعِيدَةٍ، فَالْمَذَارُ عَلَى الطُّولِ بِبَلَدِ النَّجْرِ، وَالطُّولُ بِالْعُرْفِ، وَقَوْلُهُ: (إِنْ بَعْدَ) أَيْ مَعَ الشُّرُوطِ السَّابِقَةِ، وَسَكَتَ عَنْهُ لَوْضُوحِهِ. (وَوُزِعَ) الْإِنْفَاقُ (إِنْ خَرَجَ) الْعَامِلُ (لِحَاجَةٍ) غَيْرِ الْأَهْلِ وَالْقُرْبَةِ، كَالْحَجِّ مَعَ خُرُوجِهِ لِلْقِرَاضِ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ وَالْقِرَاضِ، فَإِذَا كَانَ مَا يُنْفِقُهُ عَلَى نَفْسِهِ فِي حَاجَتِهِ مِائَةً وَمَا يُنْفِقُهُ فِي عَمَلِ الْقِرَاضِ مِائَةً فَأَنْفَقَ مِائَةً كَانَتْ الْمِائَةُ مُوزَعَةً نِصْفُهَا عَلَيْهِ وَنِصْفُهَا مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ. وَلَوْ كَانَ الشَّأْنُ أَنَّ الَّذِي يُنْفِقُهُ عَلَى نَفْسِهِ فِي اشْتِغَالِهِ بِالْقِرَاضِ مِائَتَانِ وَزِعَ عَلَى الثَّلَاثِ وَالثَّلَاثِينَ وَقِيلَ الْمَعْنَى إِنَّهُ إِنْ كَانَ يُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ لِلْحَاجَةِ مِائَةً وَمَالُ الْقِرَاضِ فِي ذَاتِهِ مِائَةً كَانَتْ النِّفْقَةُ عَلَى النِّصْفِ هَذَا إِنْ أَخَذَ الْقِرَاضَ قَبْلَ الْإِكْتِرَاءِ أَوْ التَّزَوُّدِ لِلْحَاجَةِ بَلْ (وَإِنْ) أَخَذَهُ مِنْ رَبِّهِ (بَعْدَ أَنْ اكْتَرَى وَتَزَوَّدَ) لِلخُرُوجِ لِحَاجَتِهِ، خِلَافًا لِلْخَمِيِّ الْقَائِلِ بِسُقُوطِ النِّفْقَةِ مِنَ الْقِرَاضِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَالَّذِي خَرَجَ لِأَهْلِهِ قَالَ، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَارْتِضَاهُ ابْنُ عَرَفَةَ بِقَوْلِهِ: وَمَعْرُوفُ الْمَذْهَبِ خِلَافُ نَصِّهَا (١).

(١) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ لَمْ يَرْتَضِهِ ابْنُ عَرَفَةَ وَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ بَلْ تَعَقَّبَهُ عَلَيْهِ نَصُّهُ الصَّقَلِيُّ. فِيهَا لِمَالِكٍ: إِنْ خَرَجَ فِي حَاجَةٍ لِنَفْسِهِ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ قِرَاضًا فَلَهُ أَنْ يُفْضَ النِّفْقَةُ عَلَى مَبْلَغِ قِيمَةِ نَفَقَتِهِ وَمَبْلَغِ الْقِرَاضِ. اللَّخْمِيُّ: مَنْ أَخَذَ

وَلِكُلِّ فُسْخُهُ قَبْلَ عَمَلِهِ، كَرَبِهِ. وَإِنْ تَزَوَّدَ لِسَفَرٍ وَلَمْ يَظْعَنْ، وَإِلَّا فَلِنُضُوضِهِ،.....

[عَقْدُ الْقِرَاضِ غَيْرُ لَازِمٍ قَبْلَ الْعَمَلِ]

(.....) (١). (وَلِكُلِّ) مِنَ الْمُتَقَارِضِينَ (فُسْخُهُ) أَي تَرْكُهُ وَالرُّجُوعُ عَنْهُ (قَبْلَ عَمَلِهِ (٢))
أَي الشِّرَاءِ بِهِ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْقِرَاضِ غَيْرُ لَازِمٍ (كَرَبِهِ) لَهُ فُسْخُهُ فَقَطُّ. (وَإِنْ تَزَوَّدَ (٣))
الْعَامِلُ (لِسَفَرٍ) مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ (وَلَمْ يَظْعَنْ (٤)) فِي السَّيْرِ، وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ فُسْخُهُ،
وَأَمَّا لَوْ تَزَوَّدَ مِنْ مَالٍ نَفْسِهِ فَلَهُ فُسْخُهُ، وَكَذَا رَبُّهُ إِنْ دَفَعَ لِلْعَامِلِ عِوَضَهُ وَالْوَاوُ فِي
قَوْلِهِ: (وَإِنْ تَزَوَّدَ) سَاقِطَةٌ فِي نُسخَةٍ، وَهِيَ الصَّوَابُ، وَعَلَى ثُبُوتِهَا فَتَعَجَّلَ لِلْحَالِ لِيَصِحَّ
الْكَلَامُ (وَإِلَّا) بِأَنَّ عَمَلَ فِيهِ فِي الْحَضَرِ أَوْ ظَعْنٍ (فَلِنُضُوضِهِ (٥)) أَي الْمَالِ، وَلَيْسَ

قِرَاضًا وَكَانَ خَارِجًا لِحَاجَتِهِ فَمَعْرُوفُ الْمَذْهَبِ لَا شَيْءَ لَهُ، كَمَنْ خَرَجَ إِلَى أَهْلِهِ، وَفِيهِ أَنَّهُ قَدْ جَعَلَ مَعْرُوفَ
الْمَذْهَبِ خِلَافَ نَصِّهَا اهـ. (دس).

(١) العبارات المتروكة متنا وشرحا؛ من قول الإمام خليل: (وَإِنْ اشْتَرَى) الْعَامِلُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ (مَنْ)
يُعْتَقُ عَلَى رَبِّهِ عَالِمًا) بِالْقَرَابَةِ كَالنُّبُوَّةِ،... إلخ.

(٢) قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ عَقْدَ الْقِرَاضِ غَيْرُ لَازِمٍ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْمَشْهُورِ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفُسْخُ، بِمَعْنَى التَّركِ
وَالرُّجُوعِ، كَمَا أَنَّ لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَتْرَكَ وَيَرْجِعَ وَإِنْ تَزَوَّدَ الْعَامِلُ لِسَفَرٍ وَلَمْ يَشْرَعْ فِي السَّيْرِ، وَأَمَّا التَّزَوُّدُ
بِالنِّسْبَةِ لِلْعَامِلِ فَعَمَلٌ يُلْزِمُهُ إِثْمَامُهُ مَا لَمْ يَلْتَزِمْ غَرَمٌ مَا اشْتَرَى بِهِ الزَّادَ لِرَبِّ الْمَالِ فَإِنْ التَّزَمَ ذَلِكَ كَانَ لَهُ رَدُّ
الْمَالِ فَإِنْ ظَعَنَ الْعَامِلُ بِالْمَالِ بِأَنْ شَرَعَ فِي السَّيْرِ أَوْ عَمِلَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَظْعَنْ فَإِنَّهُ يُلْزَمُ رَبَّ الْمَالِ بَقَاءَ الْمَالِ
تَحْتَ يَدِهِ إِلَى نُضُوضِهِ، أَي خُلُوصِهِ فِي إِبَانِ سُوقِهِ، وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا مَقَالٌ، فَالْلَامُ بِمَعْنَى إِلَى لَا لِلتَّغْلِيلِ.
(خس).

(٣) بِفَتْحَاتٍ مُثَقَّلًا، أَي اشْتَرَى الْعَامِلُ الزَّادَ لِسَفَرٍ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ. (عش).

(٤) أَي يَشْرَعْ الْعَامِلُ فِي السَّفَرِ مِنْ بَلَدِهِ. وَمَقْهُومُهُ أَنَّهُ إِنْ ظَعَنَ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا فُسْخُهُ لِلزُّومِهِ
حِينَئِذٍ. (عش).

(٥) أَي صَيَّرُوهُ الْمَالِ نَاضًا دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ بَيْنَ السَّلْعِ بِهَا وَقَبَضَهَا فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا فُسْخُهُ حَتَّى يَرْجِعَ
عَيْنًا.. (عش).

وَإِنْ اسْتَنْصَهُ فَالْحَاكِمُ. وَإِنْ مَاتَ فَلِوَارِثِهِ الْأَمِينِ أَنْ يُكْمِلَهُ، وَإِلَّا أَتَى بِأَمِينٍ كَالأَوَّلِ وَإِلَّا
سَلَّمُوا هَدْرًا.....

لِأَحَدِهِمَا قَبْلَ النُّضُوضِ كَلَامٌ، فَاللَّامُ بِمَعْنَى إِلَى، فَإِنْ تَرَاضِيَا عَلَى الْفَسْخِ جَازَ،
وَالنُّضُوضُ خُلُوصُ الْمَالِ وَرُجُوعُهُ عَيْنًا كَمَا كَانَ، وَبِهِ تَمَّ الْعَمَلُ فَلَيْسَ لِلْعَامِلِ تَحْرِيكُ
الْمَالِ بَعْدَهُ فِي الْحَضَرِ، إِلَّا بِإِذْنٍ وَجَازَ فِي السَّفَرِ إِلَى أَنْ يَصِلَ لِبَلَدِ الْقِرَاضِ إِلَّا لِمَنْعٍ
(وَإِنْ اسْتَنْصَهُ (١)) أَيْ كُلًّا مِنْهُمَا عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِيَّةِ، أَيْ طَلَبَ رَبِّ الْمَالِ دُونَ الْعَامِلِ
أَوْ عَكْسَهُ نُضُوضُهُ (فَالْحَاكِمُ) يَنْظُرُ فِي الْأَصْلَحِ مِنْ: تَعْجِيلٍ أَوْ تَأْخِيرٍ، فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى
نُضُوضِهِ جَازَ، كَمَا لَوْ اتَّفَقَا عَلَى قِسْمَةِ الْعُرُوضِ بِالْقِيَمَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ شَرْعِيٌّ
فَجَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ، وَيَكْفِي مِنْهُمْ اثْنَانِ فِيمَا يَظْهَرُ.

[مَوْتُ الْعَامِلِ قَبْلَ نُضُوضِ الْمَالِ]

(وَإِنْ مَاتَ) الْعَامِلُ قَبْلَ النُّضُوضِ (فَلِوَارِثِهِ الْأَمِينِ) لَا غَيْرِهِ (أَنْ يُكْمِلَهُ (٢)) عَلَى حُكْمِ
مَا كَانَ مَوْرَثُهُ (وَإِلَّا) يَكُنْ الْوَارِثُ أَمِينًا (أَتَى) أَيْ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ (بِأَمِينٍ كَالأَوَّلِ) فِي
الْأَمَانَةِ وَالثِّقَةِ (وَإِلَّا) يَأْتِ بِأَمِينٍ كَالأَوَّلِ (سَلَّمُوا) أَيْ الْوَرِثَةُ الْمَالُ لِرَبِّهِ (هَدْرًا (٣)) أَيْ
بِغَيْرِ شَيْءٍ مِنْ رِبْحٍ أَوْ أُجْرَةٍ.

(١) أَيْ طَلَبَ رَبُّ الْمَالِ بَيْعَ السِّلَعِ بِالْأَنْبَارِ أَوْ الدَّرَاهِمِ لِيَأْخُذَهَا مِنَ الْعَامِلِ وَأَبَى الْعَامِلُ الْبَيْعَ فِي الْحَالِ
وَطَلَبَ التَّأْخِيرَ. (عش).

(٢) أَيْ وَلَا يَنْفَسِخُ عَقْدُ الْقِرَاضِ بِمَوْتِ الْعَامِلِ كَالْجُعْلِ، وَإِنَّمَا يَنْفَسِخُ كَالْإِجَارَةِ تَنْفَسِخُ بِتَلَفٍ مَا يُسْتَوْفَى مِنْهُ؛
ارْتِكَابًا لِأَخْفِ الصَّرَرَيْنِ وَهُمَا: صَرَرُ الْوَرِثَةِ فِي الْفَسْخِ، وَصَرَرُ رَبِّهِ فِي إِبْقَائِهِ عِنْدَهُمْ، وَلَا شَكَّ أَنَّ صَرَرَ
الْوَرِثَةِ بِالْفَسْخِ أَشَدُّ لَضِياعِ حَقِّهِمْ فِي عَمَلِ مَوْرَثِهِمْ. (دس).

(٣) يَفْتَحُ الْهَاءُ وَالذَّالُ أَيْ بَلَا أَخَذَ شَيْءٍ مِنَ الرِّبْحِ فِي نَظِيرِ عَمَلٍ مَنْ مَاتَ لِأَنَّ الْمُقَارَضَةَ كَالْمُجَاعَلَةِ لَا
يُسْتَحَقُّ جُعْلُهَا إِلَّا بِالتَّمَامِ. فِيهَا لِلْإِمَامِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -: مَنْ أَخَذَ قِرَاضًا فَعَمِلَ بِهِ ثُمَّ مَاتَ
قَبْلَ التَّكْمِيلِ، فَإِنْ كَانَتْ وَرِثَتُهُ مَأْمُونِينَ قِيلَ لَهُمْ تَقَاضَوْا الدِّيُونَ وَبِعُوا السِّلَعِ وَأَنْتُمْ عَلَى سَهْمٍ وَلَيْتَكُمْ، فَإِنْ
لَمْ يُؤْمِنُوا وَأَتَوْا بِأَمِينٍ ثِقَةٍ كَانَ ذَلِكَ لَهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَأْتُوا بِأَمِينٍ وَلَمْ يَكُونُوا مُؤْتَمِنِينَ سَلَّمُوهُ إِلَى رَبِّهِ وَلَا رِبْحَ
لَهُمْ. (عش).

وَالْقَوْلُ لِلْعَامِلِ فِي تَلْفِهِ وَخُسْرِهِ، وَرَدَّهِ إِلَى رَبِّهِ إِنْ قُبِضَ بِلَا بَيِّنَةٍ، أَوْ قَالَ قِرَاضٌ، وَرَبُّهُ
بِضَاعَةٌ بِأَجْرٍ أَوْ عَكْسُهُ، أَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ الْغَضَبُ،.....

[مَا يُقْبَلُ فِيهِ قَوْلُ الْعَامِلِ]

(وَالْقَوْلُ لِلْعَامِلِ فِي) دَعْوَى (تَلْفِهِ (١)) كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ؛ لِأَنَّ رَبَّهُ رَضِيَهُ أَمِينًا، وَإِنْ لَمْ
يَكُنْ أَمِينًا فِي الْوَاقِعِ، وَهَذَا إِذَا لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى كَذِبِهِ وَلَا ضَمِنَ (و) فِي دَعْوَى
(خُسْرِهِ) بِيَمِينٍ وَلَوْ غَيْرَ مُتَّهَمٍ عَلَى الْمَشْهُورِ إِلَّا لِقَرِينَةٍ تُكَذِّبُهُ.

(و) فِي دَعْوَى (رَدِّهِ إِلَى رَبِّهِ إِنْ قُبِضَ بِلَا بَيِّنَةٍ) مَقْصُودَةٌ لِلتَّوَقُّقِ بِيَمِينٍ، وَلَوْ غَيْرَ
مُتَّهَمٍ اتِّفَاقًا، فَإِنْ نَكَلَ حَلْفَ رَبِّ الْمَالِ؛ لِأَنَّ الدَّعْوَى هُنَا دَعْوَى تَحْقِيقِ بِخِلَافِ مَا
تَقَدَّمَ فَيَغْرَمُ بِمَجَرَّدِ نُكُولِهِ؛ لِأَنَّهَا دَعْوَى اتِّهَامٍ، فَلَوْ قُبِضَ بِبَيِّنَةٍ غَيْرِ مَقْصُودَةٍ لِلتَّوَقُّقِ
فَكَمَا لَوْ قُبِضَ بِلَا بَيِّنَةٍ، وَكَذَا إِنْ أَشْهَدَ الْعَامِلُ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ قَبِضٌ، وَأَمَّا الْمَقْصُودَةُ
لِلتَّوَقُّقِ وَشَهِدَتْ عَلَى مُعَايِنَةِ الدَّفْعِ وَالْقَبْضِ مَعًا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ مَعَهَا فِي الرَّدِّ.

(أَوْ قَالَ) الْعَامِلُ هُوَ (قِرَاضٌ) بِجُزْءٍ مِنَ الرَّبْحِ. (و) قَالَ (رَبُّهُ) هُوَ (بِضَاعَةٌ بِأَجْرٍ)
فَالْقَوْلُ لِلْعَامِلِ بِيَمِينٍ، إِنْ كَانَتْ الْمُنَازَعَةُ بَعْدَ الْعَمَلِ الْمَوْجِبِ لِلزُّومِ الْقِرَاضِ، وَأَنْ يَكُونَ
مِثْلُهُ يَعْمَلُ فِي قِرَاضٍ، وَمِثْلُ الْمَالِ يُدْفَعُ قِرَاضًا، وَأَنْ يَزِيدَ جُزْءُ الرَّبْحِ عَلَى أُجْرَةِ
الْبِضَاعَةِ (أَوْ عَكْسُهُ) أَيَّ قَالَ الْعَامِلُ بِضَاعَةٌ بِأَجْرٍ، وَقَالَ رَبُّهُ قِرَاضٌ فَالْقَوْلُ لِلْعَامِلِ
بِالشَّرْطِ الْمُتَقَدِّمَةِ، فَلَوْ قَالَ قِرَاضٌ وَرَبُّهُ بِضَاعَةٌ بِلَا أَجْرٍ فَالْقَوْلُ لِرَبِّهِ بِيَمِينٍ وَعَلَيْهِ
أُجْرَةٌ مِثْلُهُ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ، (أَوْ ادَّعَى) رَبُّ الْمَالِ (عَلَيْهِ) أَيَّ عَلَى مَنْ بِيَدِهِ مَالٌ
(الْغَضَبِ) أَوْ السَّرِقَةِ، وَقَالَ مَنْ بِيَدِهِ الْمَالُ قِرَاضٌ فَالْقَوْلُ لَهُ بِيَمِينٍ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ
الْعَدَاةِ، وَلَوْ كَانَ الْعَامِلُ مِثْلَهُ يَغْضِبُ وَعَلَى رَبِّ الْمَالِ الثَّبَاتُ (٢).

(١) (تَنْبِيْهُ) قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَالْقَوْلُ لِلْعَامِلِ أَيَّ بِيَمِينٍ، وَقِيلَ: بِغَيْرِ يَمِينٍ؛ وَاعْلَمْ أَنَّ الْخِلَافَ فِي تَخْلِيفِهِ
وَعَدَمِهِ جَارٍ عَلَى الْخِلَافِ فِي أَيْمَانِ التُّهْمَةِ، وَفِيهَا أَقْوَالٌ ثَلَاثَةٌ: قِيلَ تَتَوَجَّهُ مُطْلَقًا، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقِيلَ لَا
تَتَوَجَّهُ مُطْلَقًا وَقِيلَ تَتَوَجَّهُ إِنْ كَانَ مُتَّهَمًا عِنْدَ النَّاسِ وَلَا فَلَا اهـ. (دس)

(٢) هكذا الكلمة في (الشرح)؛ وصوابها: (الإثبات)، وفي (الحاشية): (قَوْلُهُ: وَعَلَى رَبِّ الْمَالِ الْإِثْبَاتُ)
أَيَّ إِبْثَاتُ مَا ادَّعَاهُ مِنَ الْغَضَبِ أَوْ السَّرِقَةِ. (دس).

أَوْ قَالَ أَنْفَقْتُ مِنْ غَيْرِهِ، وَفِي جُزْءِ الرَّبْحِ إِنْ ادَّعَى مُشَبِّهًا، وَالْمَالُ بِيَدِهِ، أَوْ وَدِيعَةً
وَإِنْ لِرَبِّهِ أَوْ قَالَ قَرْضٌ فِي قِرَاضٍ أَوْ وَدِيعَةً، أَوْ فِي جُزْءِ قَبْلِ الْعَمَلِ مُطْلَقًا، وَإِنْ قَالَ
وَودِيعَةً ضَمِنَهُ الْعَامِلُ إِنْ عَمِلَ.....

(أَوْ قَالَ) الْعَامِلُ (أَنْفَقْتُ) عَلَى نَفْسِي (مِنْ غَيْرِهِ) فَأَرْجِعْ بِهِ، وَقَالَ رَبُّهُ بَلْ مِنْهُ، فَأَقُولُ
لِلْعَامِلِ، وَيَرْجِعُ بِمَا ادَّعَى رَبِحَ الْمَالُ أَوْ خَسِرَ كَانَ يُمَكِّنُهُ الْإِنْفَاقُ مِنْهُ لِكَوْنِهِ عَيْنًا أَمْ
لَا، إِنْ أَشَبَّهُه فَقَوْلُهُ الْآتِي: (إِنْ ادَّعَى مُشَبِّهًا) يُرْجِعُ لِهَذِهِ أَيْضًا.

(و) الْقَوْلُ لِلْعَامِلِ بِيَمِينِهِ (فِي) قَدَرِ (جُزْءِ الرَّبْحِ) إِذَا تَنَازَعَا بَعْدَ الْعَمَلِ بِشَرْطَيْنِ: (إِنْ
ادَّعَى مُشَبِّهًا) أَشَبَّهُه رَبُّهُ أَمْ لَا (وَالْمَالُ) أَيُّ وَالْحَالُ أَنَّ الْمَالَ الَّذِي يَدَّعِيهِ الصَّادِقُ
ذَلِكَ بِجَمِيعِ الْمَالِ أَوْ رِبْحِهِ أَوْ خُصُوصِ الْحِصَّةِ الَّتِي يَدَّعِيهَا (بِيَدِهِ) أَيُّ الْعَامِلِ، وَلَوْ
حُكْمًا كَمَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ: (أَوْ وَدِيعَةً) عِنْدَ أَجَنْبِيٍّ، بَلْ (وَإِنْ لِرَبِّهِ) أَيُّ عِنْدَ رَبِّهِ فَالْإِلَامُ
بِمَعْنَى عِنْدَ (١)، أَيُّ وَأَقَرَّ رَبُّهُ بِأَنَّهُ عِنْدَهُ وَدِيعَةً، وَأَمَّا إِنْ خَالَفَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ
الْقَوْلُ قَوْلَ رَبِّ الْمَالِ وَقَوْلُهُ: (إِنْ ادَّعَى مُشَبِّهًا وَالْمَالُ بِيَدِهِ) رَاجِعٌ لِمَسْأَلَةِ الْإِنْفَاقِ
وَمَا بَعْدَهَا.

[مَسَائِلُ يُقْبَلُ فِيهَا قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ]

وَلَمَّا ذَكَرَ مَا يُقْبَلُ فِيهِ قَوْلُ الْعَامِلِ ذَكَرَ مَسَائِلَ يُقْبَلُ فِيهَا قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ فَقَالَ: (و)
الْقَوْلُ (لِرَبِّهِ) بِيَمِينِهِ (إِنْ ادَّعَى) فِي قَدَرِ جُزْءِ الرَّبْحِ (الشَّيْءَ فَقَطْ) وَلَمْ يُشَبِّهِ الْعَامِلَ
فَإِنْ لَمْ يُشَبِّهِ رَبُّهُ أَيْضًا فَقِرَاضُ الْمِثْلِ كَمَا قَدَّمَهُ (أَوْ قَالَ) رَبُّ الْمَالِ (قَرْضٌ فِي) قَوْلِ
الْعَامِلِ (قِرَاضٌ أَوْ وَدِيعَةً) فَأَلْقَوْلُ لِرَبِّهِ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ تَصَدِيقُ الْمَالِكِ فِي كَيْفِيَّةِ
خُرُوجِ مَالِهِ مِنْ يَدِهِ (أَوْ) تَنَازَعَا (فِي) قَدَرِ (جُزْءِ قَبْلِ الْعَمَلِ) الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ لُزُومُ
لِكُلِّ، فَأَلْقَوْلُ لِرَبِّهِ بِلَا يَمِينٍ (مُطْلَقًا) أَشَبَّهُه أَمْ لَا، لِقُدْرَتِهِ عَلَى رَدِّ مَالِهِ. (وَإِنْ قَالَ) رَبُّهُ
هُوَ (وَودِيعَةً) عِنْدَكَ وَقَالَ الْعَامِلُ قِرَاضٌ (ضَمِنَهُ الْعَامِلُ إِنْ عَمِلَ) وَتَلَفَ لِدَعْوَاهُ أَنَّهُ أَذِنَ

(١) كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {اقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: ٧٨]. (دس).

وَلِمُدَّعِي الصِّحَّةِ. وَمَنْ هَلَكَ وَقَبْلَهُ كَقِرَاضٍ أَخَذَ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ

لَهُ فِي تَحْرِيكِهِ قِرَاضًا، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ، وَمَفْهُومُ الشَّرْطِ عَدَمُ الضَّمَانِ إِنْ ضَاعَ قَبْلَ الْعَمَلِ، لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى أَنَّهُ كَانَ أَمَانَةً (١).

[مَسَائِلُ أَعْمٌ مِمَّا سَبَقَ]

وَلَمَّا ذَكَرَ مَا يُصَدَّقُ فِيهِ الْعَامِلُ وَمَا يُصَدَّقُ فِيهِ رَبُّهُ؛ ذَكَرَ مَا هُوَ أَعْمُ بِقَوْلِهِ: (و) الْقَوْلُ (لِمُدَّعِي الصِّحَّةِ) دُونَ مُدَّعِي الْفَسَادِ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ غَلَبَ الْفَسَادُ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ؛ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ كَمَا لَوْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ عَقَدْنَا عَلَى نِصْفِ الرِّبْحِ وَمِائَةِ تَخْصُّنِي وَقَالَ الْعَامِلُ بَلْ عَلَى نِصْفِ الرِّبْحِ فَقَطْ فَالْقَوْلُ لِلْعَامِلِ وَفِي عَكْسِهِ الْقَوْلُ لِرَبِّ الْمَالِ، (وَمَنْ هَلَكَ) أَيِ مَاتَ (وَقَبْلَهُ) بِكَسْرِ الْقَافِ وَفَتْحِ الْبَاءِ أَيِ جِهَتِهِ (كَقِرَاضٍ) أَدْخَلَتْ الْكَافُ الْوَدِيعَةَ وَالْبِضَاعَةَ (أَخَذَ) مِنْ مَالِهِ (٢) (وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ) فِي تَرْكِتِهِ، لِاحْتِمَالِ إِنْفَاقِهِ أَوْ تَلْفِهِ بِتَقْرِيطِهِ، فَإِنْ ادَّعَى الْوَارِثُ أَنَّ الْمَيِّتَ رَدَّهُ أَوْ تَلَفَ عِنْدَهُ بِسَمَاوِيٍّ، أَوْ خَسَرَ فِيهِ، أَوْ نَحَوَ ذَلِكَ مِمَّا يُقْبَلُ فِيهِ قَوْلُ مُوَرِّثِهِمْ، فَقَالَ الْعَوْفِيُّ: قَبِلَ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ نَزَلُوا مَنْزِلَةَ مُوَرِّثِهِمْ، وَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُمْ أَنَّ الرَّدَّ (وَمِنْهُمْ تَقَدَّمَ) (٣) فِي الْوَدِيعَةِ زِيَادَةً....

(١) أَيِ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا يَدَّعِي أَنَّهُ أَمَانَةٌ عَلَى سَبِيلِ الْوَدِيعَةِ وَالْآخَرُ يَدَّعِي أَنَّهُ أَمَانَةٌ عَلَى سَبِيلِ الْقِرَاضِ (دس).

(٢) أَيِ بَعْدَ حَلْفِ رَبِّهِ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ وَلَا قَبْضَ شَيْئًا مِنْهُ. (دس).

(٣) قول الشارح: (ومنهم تقدم) صوابها: (منهم وتقدم... إلخ)؛ واعتقد أنه خطأ من الطابع للكتاب، فتكون كلمة (منهم) راجعة للورثة، و(تقدم) عائدة على الوديعه، وانظر الهامش الآتي.

وَحَاصَّ غُرْمَاءَهُ. وَتَعَيَّنَ بَوَصِيَّةٍ، وَقُدِّمَ صَاحِبُهُ فِي الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ. وَلَا يَنْبَغِي لِعَامِلٍ تَوَلِيَّةٌ. وَوُسِّعَ أَنْ يَأْتِيَ بِطَعَامٍ كَثِيرَةٍ.....

بَيَانُ (١) (وَحَاصَّ) رَبُّ الْقِرَاضِ وَنَحْوُهُ (غُرْمَاءَهُ) فِي الْمَالِ الْمُخْلَفِ عَنْهُ (٢).
(وَتَعَيَّنَ) الْقِرَاضُ وَمِثْلُهُ الْوَدِيعَةُ وَالْبِضَاعَةُ (بَوَصِيَّةٍ) إِنْ أَفْرَزَهُ وَشَخَّصَهُ بِهَا كَهَذَا قِرَاضُ فُلَانٍ أَوْ وَدِيعَتُهُ (وَقُدِّمَ صَاحِبُهُ) أَيُّ صَاحِبِ الْقِرَاضِ، وَنَحْوُهُ الْمُعَيَّنُ لَهُ الْغُرْمَاءُ الثَّابِتُ دَيْنُهُمْ (فِي الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ) (٣) وَسَوَاءٌ ثَبَّتَ دَيْنُهُ بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ، فَقَوْلُهُ: (فِي الصِّحَّةِ إلخ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ، تَقْدِيرُهُ (الثَّابِتُ)، أَيُّ قُدِّمَ عَلَى الدَّيْنِ الثَّابِتِ فِي الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ (وَلَا يَنْبَغِي) أَيُّ يَحْرُمُ (لِعَامِلٍ) فِي مَالِ الْقِرَاضِ (هَبَةً) لَغَيْرِ ثَوَابٍ بكَثِيرٍ، وَلَوْ لِلِاسْتِثْلَافِ. (و) لَا (تَوَلِيَّةٌ) لِسَلْعَةٍ مِنَ الْقِرَاضِ، بِأَنْ يُوَلِّيَهَا لِغَيْرِهِ بِمِثْلِ مَا اشْتَرَى، وَهَذَا مَا لَمْ يَخَفِ الْوَضِيعَةُ وَإِلَّا جَازَ. (وَوُسِّعَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ، أَيُّ رُخِّصَ فِي الشَّرْعِ لِلْعَامِلِ، وَيُحْتَمَلُ الْبِنَاءُ لِلْفَاعِلِ وَالْمُرَخِّصِ، وَهُوَ الْإِمَامُ مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - (أَنْ يَأْتِيَ) الْعَامِلُ (بِطَعَامٍ كَثِيرَةٍ) أَيُّ كَمَا يَأْتِيَ غَيْرُهُ بِطَعَامٍ يَشْتَرِكُونَ فِي أَكْلِهِ

(١) (قَوْلُهُ وَتَقَدَّمَ إلخ) حَاصِلُ مَا تَقَدَّمَ: أَنَّ مَحَلَّ الضَّمَانِ وَالْمَحَاصَصَةِ حَيْثُ لَمْ يُوصَ، وَلَمْ يُطَلَّ الْأَمْرُ فَإِنْ أَوْصَى الْوَدِيعَةُ أَوْ الْقِرَاضُ أَوْ الْبِضَاعَةُ فَلَا ضَمَانَ، وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بَلْ إِنْ وَجَدَهَا أَخَذَهَا، وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فَلَا شَيْءَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ عَلِمَ مِنْ إِيصَائِهِ بِهَا أَنَّهُ لَمْ يُثْلِفْهَا وَمِنْ الْوَصِيَّةِ بِهَا أَنْ يَقُولَ وَصَّعْتُهَا فِي مَوْضِعٍ كَذَا وَلَمْ تُوجَدْ فِيهِ، وَإِنْ طَالَ الْأَمْرُ كَعَشْرِ سِنِينَ مِنْ يَوْمِ أَخْذِ الْمَالِ مِنْ رَبِّهِ لَوْفَتِ الدَّعْوَى فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ رَدَّهُ لِرَبِّهِ وَلَا تُقْبَلُ دَعْوَى رَبِّهِ أَنَّهُ بَاقٍ. (دس).

(٢) مِنَ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ هَلَكَ وَقَبْلَهُ قِرَاضٌ وَوَدَائِعُ لَمْ تُوجَدْ وَلَمْ يُوصَ بِشَيْءٍ فَذَلِكَ فِي مَالِهِ وَيُحَاصُّ بِهِ غُرْمَاءَهُ. وَانْظُرْ حَكْمُوا فِي مَالِ الْمَيِّتِ بِرَأْسِ مَالِ الْقِرَاضِ مَعَ اخْتِمَالِ الصِّيَاعِ وَالْخَسَارَةِ. (ق).
(٣) يَعْنِي أَنْ مَنْ أَقَرَّ فِي مَرَضِهِ أَوْ فِي صِحَّتِهِ بِقِرَاضٍ لِرَبِّهِ أَوْ بَوَدِيعَةٍ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ وَيَقْدَمُ عَلَى غُرْمَاءِ الْمُقَرِّ وَسَوَاءٌ كَانَ عَلَى أَصْلِ ذَلِكَ الْقِرَاضِ أَوْ الْوَدِيعَةِ بَيِّنَةٌ أَمْ لَا حَيْثُ كَانَ غَيْرَ مُفْلِسٍ فَإِنْ كَانَ مُفْلِسًا فَلَا يَقْبَلُ تَعْيِينُهُ الْقِرَاضَ وَالْوَدِيعَةَ إِلَّا إِذَا قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِأَصْلِهِ سَوَاءٌ كَانَ مَرِيضًا أَوْ صَحِيحًا. (خش).

إِنْ لَمْ يَقْصِدِ التَّفْضُلَ، وَإِلَّا فَلْيَتَحَلَّلْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُكَافِئْهُ. [تَمَّ بِحَمْدِ اللَّهِ بَابُ الْقِرَاضِ].

(إِنْ لَمْ يَقْصِدِ التَّفْضُلَ) عَلَى غَيْرِهِ، بِأَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى غَيْرِهِ زِيَادَةً لَهَا بَالٌ (وَإِلَّا) بِأَنْ قَصَدَ التَّفْضُلَ (فَلْيَتَحَلَّلْهُ) أَيَّ يَتَحَلَّلْ رَبُّ الْمَالِ بِأَنْ يُطْلَبَ مِنْهُ الْمُسَامَحَةُ (فَإِنْ أَبَى) مِنْ مُسَامَحَتِهِ (فَلْيُكَافِئْهُ) (١) أَيَّ يُعَوِّضُهُ بِقَدْرِ مَا يَخْصُهُ.

* * * * *

تَمَّ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَوْفِيقِهِ (بَابُ الْقِرَاضِ)، وَهُوَ آخِرُ الْأَبْوَابِ النَّصِيَّةِ الثَّلَاثَةِ الْمُشْتَرَكَةِ، وَقَدْ خَطَرَ لِي حَدِيثٌ صَحِيحٌ مُسْلِمٍ: «كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايِعُ نَفْسِهِ فَمُعْتَقُهَا أَوْ مُؤَبِّقُهَا»، قَالَ الْإِمَامُ النُّووي: (مَعْنَاهُ كُلُّ إِنْسَانٍ يَسْعَى بِنَفْسِهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَبِيعُهَا لِلَّهِ تَعَالَى بِطَاعَتِهِ فَيُعْتَقُهَا مِنَ الْعَذَابِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبِيعُهَا لِلشَّيْطَانِ وَالْهَوَى بِاتِّبَاعِهِمَا فَيُؤَبِّقُهَا أَيُّ يُهْلِكُهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ)؛ فَدَعَوْتُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَنْ نَكُونَ جَمِيعًا مِمَّنْ بَاعَ نَفْسَهُ لِلَّهِ بِطَاعَةِ مَوْلَاهُ، فَأَعْتَقَهَا اللَّهُ؛ اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتِكَ، وَمِنْ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوتِنَا أَبَدًا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمْنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَحْمَةِ اللَّهِ لِلْعَالَمِينَ، وَعَلَى آلِهِ أَجْمَعِينَ، وَالتَّابِعِينَ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

* * * * *

* * *

(١) مِنَ الْمُدُونَةِ قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ لِلْعَامِلِ أَنْ يَهَبَ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ شَيْئًا وَلَا يُؤَلِّي وَلَا يُعْطِيَ عَطِيَّةً وَلَا يُكَافِئُ مِنْهَا أَحَدًا، فَأَمَّا أَنْ يَأْتِيَ بِطَعَامٍ إِلَى قَوْمٍ وَيَأْتُونَ بِمِثْلِهِ فَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لَهُ وَاسِعًا إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدَ أَنْ يَنْقَضَ عَلَيْهِمْ، فَإِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ فَلْيَتَحَلَّلْ صَاحِبَهُ، فَإِنْ حَلَّلَهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ أَبَى فَلْيُكَافِئْهُ بِمِثْلِهِ إِنْ كَانَ شَيْئًا لَهُ مِكَافَأَةً. ابْنُ عَرَفَةَ: مِثْلُ هَذَا فِي الْمَوْطِأِ وَقَرَّرَهُ الْبَاجِي بِقَوْلِهِ: إِنْ اجْتَمَعَ مَعَ رُفَقَائِهِ فَجَاءُوا بِطَعَامٍ عَلَى مَا يَخَارِجُهُ الرُّفَقَاءُ فِي السَّفَرِ فَذَلِكَ وَاسِعٌ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ مَا لَمْ يَتَعَمَّدَ أَنْ يَنْقَضَ عَلَيْهِمْ بِأَمْرِ مُسْتَكْرٍ. (ق).

الباب الرابع

في: الشهادات

تمهيد: يلزم في أي موضوع فقهي معرفة ماهيته في اللغة العربية، وفي اصطلاح الفقهاء، ثم بيان حكمه، ودليله، ويتبع ذلك الفرق بينه وبين غيره من الموضوعات ذات الصلة؛ وهذه الأمور يتضمنها الفصل الأول.

*وإن كان ثمة شروط فتكون في الفصل الثاني؛ فن تناول شروط الشهادة إجمالاً، ثم نتحدث عما لا تنطبق عليه بعض الشروط، مثل: (شهادة الصبيان) و (شهادة الأعمى والأصم).

*وحيث إن للشهادة أموراً تمنعها؛ فيتطلب ذلك الكلام على: (موانع الشهادة تفصيلاً)، ومحل ذلك الفصل الثالث.

*وبما أن الشهادة ليست على مرتبة واحدة، بل تتنوع بحسب المشهود فيه، وعدد الشهود إلى عدة مراتب؛ فيأتي الفصل الرابع لتندرج فيه هذه المراتب، ببيان كل مرتبة.

*وقد توجد مسائل يتحدث عنها في ثانياً موضوع الباب؛ فيتشرف الفصل الخامس بالحديث عن هذه المسائل في مباحث متتالية.

*وقد درج فقهاء المالكية على الحديث عن (الحيازة) عقب (باب الشهادات)؛ فيأتي الفصل السادس ليتناول الحيازة، وما يتعلق بها.

*وَحَيْثُ وَعَدْتُ فِي الْمَقَدِّمَةِ بِمَبْحَثٍ خَتَامَ كُلِّ مَوْضُوعٍ يَتَضَمَّنُ بَعْضَ
أَهْدَافِ دِرَاسَتِهِ؛ فَيَأْتِي الْمَبْحَثُ الْأَخِيرُ لِتَحْقِيقِ ذَلِكَ، بِفَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى.
وَبِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ فَإِنَّ هَذَا الْبَابَ يَحْتَوِي فُصُولًا سِتَّةً؛ هِيَ:
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي تَعْرِيفِ الشَّهَادَةِ، وَحُكْمِهَا، وَالْفَرْقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا.
الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي شُرُوطِ الشَّهَادَةِ، وَشَهَادَةِ الصَّبِيَّانِ، وَشَهَادَةِ الْأَعْمَى
وَالْأَصَمِّ.

الْفَصْلُ الثَّلَاثُ: فِي مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ.

الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي مَرَاتِبِ الشَّهَادَةِ.

الْفَصْلُ الْخَامِسُ: فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِالشَّهَادَةِ.

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي الْحَيَازَةِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا.

الْمَبْحَثُ الْخَتَامِيُّ: فِي أَهْدَافِ دِرَاسَةِ بَابِ (الشَّهَادَاتِ).

* * * * *

الفصل الأول

في: تعريف الشهادات، وحكمها، والفرق بينها وبين غيرها.

وفيه ثلاثة مباحث بحسب العنوان:

المبحث الأول

في: تعريف الشهادات لغةً، واصطلاحاً.

أولاً - تعريف الشهادات في اللغة:

الشهادات جمع شهادة، الشين والهاء والدال أصل يدل على حضور وعلم وإعلام، لا يخرج شيء من فروعهِ عن الذي ذكرناه. من ذلك الشهادة، يجمع الأصول التي ذكرناها من الحضور، والعلم، والإعلام. يقال: شهد يشهد شهادة. والمشهد: محضر الناس، ومن الباب: الشهود: جمع الشاهد (١).

و(الشهادة) خبر قاطع؛ تقول: شهد على كذا من باب سلم كعلم، ورئما قالوا: (شهد) الرجل يسكون الهاء تخفيفاً، وقولهم: (أشهد بكذا) أي أحلف، و(المشاهدة) المعاينة، و(شهادة) بالكسر (شهوداً) أي: حضره فهو (شاهد)، وقوم (شهود) أي حضور. وهو في الأصل مصدر و(شهد) أيضاً مثل راعٍ ورُكع. و(شهد) له بكذا أي: أدى ما عنده من الشهادة فهو (شاهد) والجمع (شهد)، مثل صاحب وصحب وجمع الشهد

(شُهُودٌ) وَ (أَشْهَادٌ). وَ (الشَّهِيدُ) الشَّاهِدُ، وَالْجَمْعُ (الشُّهَدَاءُ)، وَ (أَشْهَدُ) عَلَى كَذَا (فَشْهَدَ) عَلَيْهِ.

هذا: وَالشَّهَادَةُ بِمَعْنَى الْمُشَاهَدَةِ هِيَ الْإِدْرَاكُ بِإِحْدَى الْحَوَاسِّ؛ وَهِيَ فِي الْقَضَاءِ: أَقْوَالُ الشُّهُودِ إِمَامَ جِهَةٍ قَضَائِيَّةٍ؛ فَهِيَ بِمَعْنَى الْبَيِّنَةِ، وَهِيَ الْمَذْكُورَةُ فِي كِتَابِ (الْأُمِّ، لِلْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ وَنَصُّ الْحَدِيثِ: "الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ".

وَحَقِيقَةُ الشَّهَادَةِ: أَنْ يُخْبِرَ الشَّاهِدُ بِمَا رَأَى، وَأَنْ يُقَرَّ بِمَا عَلِمَ. وَالشَّاهِدُ: مَنْ يُؤَدِّي الشَّهَادَةَ، وَجَمْعُهُ: شُهُودٌ، وَأَشْهَادٌ، وَشَهِدَ، وَشَهِدَ. وَيَأْتِي الشَّاهِدُ بِمَعْنَى الدَّلِيلِ، وَجَمْعُهُ: شَوَاهِدٌ؛ يُقَالُ: اسْتَشْهَدَ بِكَذَا: أَيِ اسْتَدَلَّ بِهِ، وَاحْتَجَّ بِهِ. وَ (اسْتَشْهَدَهُ) سَأَلَهُ أَنْ يَشْهَدَ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، أَيِ أَشْهَدُوا شَاهِدَيْنِ؛ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]. وَالشَّهِيدُ: مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَهُوَ أَيْضًا مَنْ يُؤَدِّي الشَّهَادَةَ، وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ: ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. وَبِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ يُعْلَمُ أَنَّ (الشَّهَادَةَ) لُغَةً (١) تُطْلَقُ عَلَى مَعَانٍ أَرْبَعَةٍ؛ وَهِيَ:

(١) انظر: لسان العرب، ومختار الصحاح، والمعجم الوسيط، مادة (شهد).

أ - الحُضُورُ، والمُعَايَنَةُ: يقال: شَهِدَ فُلَانٌ مَجْلِسَ الْقَوْمِ أَي حَضَرَ؛ وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]، أي: مَنْ حَضَرَ مِنْكُمُ الْمِصْرَ فِي الشَّهْرِ فَلْيَصُمْهُ، أَوْ مَنْ حَضَرَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فِي الْمِصْرِ فَلْيَصُمْهُ؛ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَا يَلْزِمُ الْمُسَافِرَ، فَالْمَقْصُودُ إِنَّمَا هُوَ الْمُقِيمُ الْحَاضِرُ (١)، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨]؛ يَعْنِي صَلَاةَ الْفَجْرِ يَحْضُرُهَا مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ.

ب - الإِعْلَامُ وَالْبَيَانُ: وَمِنْهُ سُمِّيَ الشَّاهِدُ شَاهِدًا؛ لِأَنَّهُ يُبَيِّنُ مَا عَلِمَهُ، وَيُظْهِرُهُ.

ج - الْعِلْمُ: وَمِنْهُ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [آل عمران: ١٨]، أَي: بَيَّنَّ اللَّهُ، لِأَنَّ الشَّهَادَةَ تَبْيِينٌ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: حَكَّمَ اللَّهُ، وَقِيلَ: عَلَّمَ اللَّهُ، وَقِيلَ: أَعْلَمَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِمَ، كَمَا قَدْ يُرَادُ بِالشَّهَادَةِ هُنَا الْبَيَانُ، أَيِ بَيَّنَّ اللَّهُ وَأَخْبَرَ عِبَادَهُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ ذَلِكَ، وَقِيلَ: قَضَى اللَّهُ؛ فَالشَّهَادَةُ مِنَ اللَّهِ بِأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (٢)، وَشَهِدَتِ الْمَلَائِكَةُ لِمَا عَايَنَتْ مِنْ عَظِيمِ قُدْرَتِهِ، وَشَهِدَ أَوَّلُو الْعِلْمِ بِمَا يَنْبُتُ عَنْدهُمْ.

د - الْيَمِينُ: كَمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَشَهِدَ أَحَدُهُمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ﴾ [النور: ٦]؛ أَي: شَهِدَ الزَّوْجُ الْمُلَاعِنِ يَمِينًا.

(١) الفروق، للقرافي ١٠/١ في معنى الشهادة.

(٢) انظر في تفسير الآية الكريمة: تفسير الماوردي - تفسير البغوي - تفسير ابن الجوزي.

فَمَعْنَى الشَّهَادَةِ فِي اللُّغَةِ: الْعِلْمُ وَالْبَيَانُ، وَالْحُضُورُ، وَالْمُعَايَنَةُ،
وَالْبَيِّنَةُ؛ وَأَصْلُهَا الْإِخْبَارُ بِمَا يُشَاهَدُ.

ثَانِيًا - الشَّهَادَةُ اصْطِلَاحًا:

عَرَّفَهَا ابْنُ عَرَفَةَ بِقَوْلِهِ (١): (قَوْلٌ هُوَ بِحَيْثُ يُوجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ
سَمَاعَهُ الْحُكْمَ بِمُقْتَضَاهُ إِنْ عَدَلَ قَائِلُهُ، مَعَ تَعَدُّدِهِ، أَوْ حَلْفَ طَالِبِهِ).

وَقَالَ الْإِمَامُ الدَّرْدِيرُ فِي (أَقْرَبِ الْمَسَالِكِ) (٢): (إِخْبَارٌ عَدْلٍ حَاكِمًا
بِمَا عِلْمٌ، وَلَوْ بِأَمْرِ عَامٍّ؛ لِيَحْكُمَ بِمُقْتَضَاهُ)، وَقَالَ فِي (الشرح الكبير)
(٣): (الشَّهَادَةُ إِخْبَارٌ حَاكِمٍ عَنْ عِلْمٍ لِيَقْضِيَ بِمُقْتَضَاهُ).

وَسَوْفَ اخْتَارَ التَّعْرِيفَ الْوَسْطَى؛ وَخَيَّرَ الْأُمُورَ أَوْسَطُهَا؛ وَالْيَكْمَ شَرْحَ
التَّعْرِيفِ:

قَوْلُهُ (إِخْبَارٌ): جِنْسٌ فِي التَّعْرِيفِ يَشْمَلُ إِخْبَارَ عَدْلٍ، وَإِخْبَارَ غَيْرِ عَدْلٍ،
وَإِضَافَتُهُ لـ (عَدْلٍ) مِنْ إِضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِفَاعِلِهِ، وَهُوَ قَيْدٌ لِإِخْرَاجِ (إِخْبَارَ
غَيْرِ الْعَدْلِ).

قَوْلُهُ: (حَاكِمًا): مَفْعُولٌ لِإِخْبَارِ عَدْلٍ، وَهُوَ قَيْدٌ لِإِخْرَاجِ إِخْبَارِ عَدْلٍ غَيْرِ
حَاكِمٍ؛ فَلَا يَكُونُ شَهَادَةً، وَيَدْخُلُ فِي الْحَاكِمِ الْمُحَكَّمِ، كَمَا فِي التَّحْكِيمِ بَيْنَ
الزَّوْجَيْنِ.

(١) الحدود مع شرح الرصاع ص ٤٤٥.

(٢) الشرح الصغير مع بلغة السالك ٣٤٨/٢.

(٣) الشرح الكبير على مختصر خليل ١٦٤/٤.

وَقَوْلُهُ: (بِمَا عَلِمَ): مُتَعَلِّقٌ بِإِخْبَارِ، أَيْ نَاشِئٌ عَنِ عِلْمٍ، فَيَخْرُجُ الْإِخْبَارُ النَّاشِئُ عَنْ ظَنٍّ أَوْ شَكٍّ (١). وَقَوْلُهُ: (وَلَوْ بِأَمْرِ عَامٍّ): أَيْ هَذَا إِذَا كَانَ الْإِخْبَارُ بِعِلْمٍ مِنْ أَمْرِ خَاصٍّ، بَلْ وَلَوْ كَانَ فِي أَمْرِ عَامٍّ، كَأَعْلَامِ الْعُدُولِ بِرُؤْيَيْهِمْ الشَّهْرَ، فَيَحْكُمُ بِثُبُوتِهَا، وَيَتَرْتَّبُ عَلَى حُكْمِهِ أُمُورٌ، كَوُجُوبِ الصِّيَامِ، وَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، وَتَمَامِ عِدَّةٍ أَوْ كَفَّارَةٍ، أَوْ تَمَامِ أَجَلٍ لِذَيْنِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَهُوَ قَيْدٌ لِلدِّخَالِ، قَصَدَ بِهِ الرَّدُّ عَلَى مَنْ يَخُصُّ الشَّهَادَةُ بِالْأَمْرِ الْخَاصِّ، أَوِ الْجُزْئِيِّ. وَقَوْلُهُ: (لِيَحْكُمَ بِمُقْتَضَاهُ): أَيْ لِيَحْكُمَ، أَيْ الْقَاضِي بِمُقْتَضَى ذَلِكَ الْإِخْبَارِ.

وهذا التعريف هو معنى قول بعضهم: (الشَّهَادَةُ إِخْبَارٌ بِمَا حَصَلَ فِيهِ التَّرَافُعُ، وَقَصِدَ بِهِ الْقَضَاءُ وَبَتُّ الْحُكْمِ).
وَعَلَى ذَلِكَ فَقَدْ تَتَوَقَّفُ الشَّهَادَةُ عَلَى:

أ - تَقَدُّمُ دَعْوَى صَحِيحَةٍ، كَمَا فِي الْمَعَامَلَاتِ وَالْخُصُومَاتِ، مِثْلُ: (الذَّيْنِ وَالْقَذْفِ وَالْقَتْلِ وَالنَّسَبِ).

ب - وَقَدْ لَا تَتَوَقَّفُ كَأَعْلَامِ الْعُدُولِ بِرُؤْيَيْهِمْ هَلَالَ شَهْرٍ؛ فَيَحْكُمُ بِثُبُوتِ الرُّوْيَةِ، وَيَتَرْتَّبُ عَلَى ذَلِكَ وَجُوبُ الصِّيَامِ فِي هَلَالِ رَمَضَانَ، وَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ فِي هَلَالِ ذِي الْحِجَّةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ. ج - وَكَإِخْبَارٍ بِشُرْبِ خَمْرٍ، أَوْ

(١) اعْلَمْ أَنَّ الظَّنَّ: شَكٌّ وَبِقِينٌ؛ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ بِبِقِينٍ عَيَانٍ، إِنَّمَا هُوَ يَقِينٌ تَدْبِيرٌ، أَمَّا يَقِينُ الْعَيَانِ فَيُقَالُ فِيهِ (عِلْمٌ)، أَمَّا الشَّكُّ فَهُوَ نَقِيضُ الْيَقِينِ، وَالْوَهْمُ خَطَرَاتُ الْقَلْبِ، وَهُوَ تَخَيُّلُ الشَّيْءِ، سِوَاهُ كَانَ فِي الْوُجُودِ أَوْ لَمْ يَكُنْ.

زَنَى؛ فَلَا يُلْزَمُ فِي ذَلِكَ إِقَامَةُ دَعْوَى، إِذِ الْحَقُّ فِيهِ لِلَّهِ تَعَالَى خَالِصًا، أَمَّا كُلُّ أَمْرٍ لَمْ يَتَمَحَّضِ الْحَقُّ فِيهِ لِلَّهِ كَدَيْنِ الْآدَمِيِّ، وَالْقِصَاصِ، وَالْقَتْلِ الْخَطَا فَلَا بُدَّ مِنْ تَقَدُّمِ دَعْوَى صَحِيحَةٍ.

* * *

الْمَبْحَثُ الثَّانِي

فِي حُكْمِ الشَّهَادَةِ، وَدَلِيلِهِ

قَالَ النَّفَرَاوِيُّ (تَنْبِيْهٌ) لَمْ يَبَيِّنِ الْمُصَنِّفُ - أَي: ابْنُ أَبِي زَيْدٍ الْقَيْرَوَانِيَّ - حُكْمَ الشَّهَادَةِ وَنَذَرَهُ تَتِمِيمًا لِلْفَائِدَةِ فَنَقُولُ (١):

١- الْأَصْلُ فِي مَشْرُوعِيَّتِهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ عِنْدَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ فَإِنَّهُ قَالَ: هِيَ مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالذِّينِ، وَعِنْدَ عَفْدِ النَّكَاحِ، وَالْوُجُوبُ عِنْدَ الدُّخُولِ.

٢- وَحُكْمُ تَحْمُلِهَا الْوُجُوبُ عَلَى جِهَةِ الْوُجُوبِ الْكِفَائِيِّ إِنْ وُجِدَ غَيْرُهُ، وَإِلَّا تَعَيَّنَ؛ قَالَ خَلِيلٌ: وَالتَّحْمُلُ إِنْ أَفْتَقَرَ إِلَيْهِ فَرَضُ كِفَايَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ [الطلاق: ٢].

٣- وَأَمَّا الْأَدَاءُ فَفَرَضُ عَيْنٍ؛ قَالَ خَلِيلٌ: وَتَعَيَّنَ الْأَدَاءُ مِنْ كَبَرِيْدَيْنِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ [البقرة: ٢٨٢].

(١) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ٢/٢٢٥، وقد سُلِّسَتْ الْعِبَارَةُ فِي نِقَاطٍ

لتيسير الغرض.

وقال الشيخ الدردير (١) ثم ذكر - أي الإمام خليل - حكم الشهادة تحملاً وأداءً بقوله:

أ - (والتحمل) للشهادة (إن افتقر إليه) أي احتيج إليه؛ بأن خيف ضياع الحق من مال أو غيره (فرض كفاية)؛ إذ لو تركه الجميع لصاع الحق.

ب - ويتعين بما يتعين به فرض الكفاية؛ بأن لم يوجد من يقوم به غيره...

ج - وإذا لم يفتقر إليه فلا يكون فرض كفاية؛ بل قد يكون حراماً كتحمل شهادة الزنا الأقل من الأربعة.

د - وقد يجوز كروية هلال لم يتوقف عليه حكم شرعي.

* * *

المبحث الثالث: في الفرق بين الشهادة وبين غيرها.

وفيه عدة فروق:

الفرق الأول: قال الإمام القرافي في (الفروق) (٢): (الفرق الأول بين الشهادة والرواية) ابتدأت بهذا الفرق... لأنني أقمت أطلبه نحو ثمان سنين فلم أظفر به، وأسأل الفضلاء عن الفرق بينهما وتحقيق ماهية كل واحدة منهما فإن كل واحدة منهما خبر.

(١) الشرح الكبير، على مختصر خليل ١٩٩/٤، وكذلك فعلت هنا كما في كلام النفراوي.

(٢) الفرق ١/٤ و٥.

١- قَالَ بَعْضُهُمْ: (الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الشَّهَادَةَ يُشْتَرَطُ فِيهَا الْعَدَدُ وَالذُّكُورِيَّةُ وَالْحُرِّيَّةُ، بِخِلَافِ الرَّوَايَةِ فَإِنَّهَا تَصِحُّ مِنَ الْوَاحِدِ وَالْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ).

٢- وَقَرَّرَ الْإِمَامُ الْمَازَرِيُّ أَنَّ الشَّهَادَةَ هِيَ الْخَبَرُ الْمُتَعَلِّقُ بِجُزْئِيٍّ، فَهِيَ خَبَرٌ خَاصٌّ قُصِدَ بِهِ تَرْتِيبُ فَصْلِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ، أَمَّا الرَّوَايَةُ فَخَبَرُهَا مُتَعَلِّقٌ بِكُلِّيٍّ قُصِدَ بِهِ تَعْرِيفُ دَلِيلِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» وَ «الشُّفْعَةُ فِيمَا يُقْسَمُ»، وَرَدَّ ذَلِكَ بِأَنَّ الرَّوَايَةَ قَدْ تَتَعَلَّقُ بِجُزْئِيٍّ: كَخَبَرِ: «يُخَرَّبُ الْكَعْبَةُ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ (١) مِنَ الْحَبْشَةِ»، وَكَأَيَّةٍ: «تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ» [المسد: ١].

٣- قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ الْبَنَانِيُّ (٢): إِنَّ الْخَبَرَ إِمَّا أَنْ يُقْصَدَ أَنْ يُرْتَبَ عَلَيْهِ فَصْلُ قَضَاءٍ وَإِبْرَامُ حُكْمٍ؟ أَمْ لَا؟ فَإِنْ قُصِدَ بِهِ ذَلِكَ فَهُوَ الشَّهَادَةُ، وَإِنْ لَمْ يُقْصَدَ بِهِ ذَلِكَ: فَأَمَّا إِنْ يُقْصَدَ بِهِ تَعْرِيفُ دَلِيلِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ بِشَرْعِهِ أَوْ لَا؛ فَإِنْ قُصِدَ بِهِ ذَلِكَ فَهُوَ الرَّوَايَةُ، وَإِلَّا فَهُوَ سَائِرُ أَنْوَاعِ الْخَبَرِ، كَالْإِفْرَارِ وَغَيْرِهِ.

(١) السُّوَيْقَتَيْنِ: هما تصغير الساق، وهي مؤنثة فلذلك ظهرت التاء في تصغيرها، وإنما صغر الساقين لأن الغالب على سوق الحبشة الدقة، (انظر: لسان العرب).

(٢) هو محمد بن الحسن بن مسعود البنانى، له حاشيته: (الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني) على شرح الزرقاني على مختصر خليل، وتوفي البنانى سنة ١١٩٤هـ.

وَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ الصَّحِيحُ، وَعَلَيْهِ فَيَقَالُ: إِنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الشَّهَادَةِ فَصْلُ قَضَاءٍ وَإِبْرَامِ حُكْمٍ، أَمَّا الرَّاوِيَةُ فَهِيَ إِخْبَارٌ بِمَا لَمْ يَحْصُلْ فِيهِ التَّرَافُعُ، وَلَمْ يُقْصَدَ بِهِ فَصْلُ الْقَضَاءِ وَبَتَّ الْحُكْمِ، بَلْ قُصِدَ مِنْهَا تَعْرِيفُ دَلِيلِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ لَشَرْعِيَّتِهِ.

الْفَرْقُ الثَّانِي: (بَيْنَ الشَّهَادَةِ وَالْخَبَرِ) (١): إِنَّ شَهَادَةَ الْإِثْنَيْنِ عِنْدَ الْقَاضِي يُوجِبُ الْعَمَلَ عَلَيْهَا، وَلَا يَجُوزُ الْإِنْصِرَافُ عَنْهَا، وَيَجُوزُ الْإِنْصِرَافُ عَنْ خَبَرِ الْإِثْنَيْنِ وَالْوَاحِدِ إِلَى الْقِيَاسِ وَالْعَمَلِ بِهِ.

الْفَرْقُ الثَّالِثُ: (الْفَرْقُ بَيْنَ الشَّهَادَةِ وَالْعِلْمِ) (٢): إِنَّ الشَّهَادَةَ أَخَصُّ مِنَ الْعِلْمِ؛ وَذَلِكَ أَنَّهَا بِوُجُودِ الْأَشْيَاءِ لَا مِنْ قَبْلِ غَيْرِهَا، وَالشَّاهِدُ نَقِيضُ الْغَائِبِ فِي الْمَعْنَى وَلِذَا سُمِّيَ مَا يُدْرِكُ بِالْحَوَاسِّ وَيُعْلَمُ ضَرُورَةً شَاهِدًا، وَسُمِّيَ مَا يُعْلَمُ بِشَيْءٍ غَيْرِهِ وَهُوَ الدَّلَالَةُ غَائِبًا، كَالْحَيَاةِ وَالْقُدْرَةِ، وَسُمِّيَ الْقَدِيمُ شَاهِدًا لِكُلِّ نَجْوَى، لِأَنَّهُ يَعْلَمُ جَمِيعَ الْمَوْجُودَاتِ بِذَاتِهِ؛ فَالشَّهَادَةُ عِلْمٌ يَتَنَاوَلُ الْمَوْجُودَ، وَالْعِلْمُ يَتَنَاوَلُ الْمَوْجُودَ وَالْمَعْدُومَ.

* * * * *

(١) الفروق اللغوية للعسكري ٤٢/١.

(٢) الفروق للعسكري ٩٥/١ و٩٦.

(٣) التنبيهات المستتبطة ١٦٣٤/٣.

الفصل الثاني

في: شروط الشهادة، وشهادة الصبيان، وشهادة الأعمى والأصم.

وفيه ثلاثة مباحث، بحسب العنوان:

المبحث الأول

في: شروط الشهادة

وشروط الشهادة العامة الجائزة في كل شيء ثمانية (١): (البُلوغُ، والعقلُ، والدُّكُورِيَّةُ، والإِسْلَامُ، والعَدَالَةُ، وضَبْطُ الشَّهَادَةِ حِينَ الْأَدَاءِ، وَحِينَ السَّمَاعِ، وَارْتِفَاعِ الظَّنِّ مِنْ عَدَاوَةٍ خَاصَّةٍ لِمَشْهُودٍ عَلَيْهِ، أَوْ وَلَايَةٍ خَاصَّةٍ لِمَشْهُودٍ لَهُ)، وَقَدْ تَنَحَّرَ بَعْضُ هَذِهِ الشُّرُوطِ فِي بَعْضِ النَّوَازِلِ. وَشُرُوطُ الْعَدَالَةِ أَرْبَعَةٌ: (صِدْقُ اللَّهْجَةِ، وَاجْتِنَابُ الْكِبَائِرِ، وَتَوْفِي الْمُنَابَرَةِ عَلَى الصَّغَائِرِ، وَالتَّرَامُ مُرُوءَةً مِثْلُ الشَّاهِدِ).

* شُرُوطُ الشَّاهِدِ: الشَّاهِدُ هُوَ الْعَالِمُ الَّذِي يُبَيِّنُ مَا عَلِمَهُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦]. وَيُشْتَرَطُ فِي الشَّاهِدِ لِكَي تَقْبَلَ شَهَادَتُهُ أَنْ يَكُونَ (عَدْلًا).

(١) بداية المجتهد ٢٤٥/٤، وتحقيق مجموع الأمير وشرحه، للمؤلف، أول (كتاب الشهادات)

أَمَّا الْعَدَالَةُ فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ اتَّفَقُوا عَلَى اشْتِرَاطِهَا فِي قَبُولِ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]؛ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا هِيَ الْعَدَالَةُ؟، فَقَالَ الْجُمْهُورُ: هِيَ صِفَةُ زَائِدَةٍ عَلَى الْإِسْلَامِ، هُوَ أَنْ يَكُونَ مُلتَزِمًا لَوَاجِبَاتِ الشَّرْعِ وَمُسْتَحْبَّاتِهِ، مُجْتَنِبًا لِلْمَحْرَمَاتِ وَالْمَكْرُوهَاتِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَكْفِي فِي الْعَدَالَةِ ظَاهِرُ الْإِسْلَامِ، وَأَنْ لَا تُعْلَمَ مِنْهُ جَرَحَةٌ (١).

وَالْعَدْلُ هُوَ مَنْ تَوَفَّرَتْ فِيهِ الشُّرُوطُ الْآتِيَةُ (٢):

١- الْإِسْلَامُ: فَلَا تَصِحُّ شَهَادَةُ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ اتِّفَاقًا، وَلَا عَلَى كَافِرٍ (خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي تَجْوِيزِهِ شَهَادَةَ الْكَافِرِ عَلَى مِثْلِهِ)، وَهَذَا الشَّرْطُ حَالُ الْأَدَاءِ لَا حَالُ التَّحْمُلِ، فَيَصِحُّ أَنْ يَتَحَمَّلَهَا وَهُوَ كَافِرٌ، لَكِنْ يُشْتَرَطُ عِنْدَ أَذَانِهَا كَوْنُهُ مُسْلِمًا.

٢- الْحُرِّيَّةُ: فَلَا تَصِحُّ شَهَادَةُ الرَّقِيقِ وَمَنْ فِيهِ شَائِبَةٌ حُرِّيَّةٍ كَالْمَكَاتِبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ، وَهَذَا الشَّرْطُ حَالُ الْأَدَاءِ، لَا التَّحْمُلِ كَمَا فِي شَرْطِ الْإِسْلَامِ.

٣- الْعَقْلُ: فَلَا تَصِحُّ شَهَادَةُ مَعْنُوهِ وَلَا مَجْنُونٍ؛ لِعَدَمِ الضَّبْطِ مِنْهُمَا، وَهَذَا الشَّرْطُ فِي حَالَتِي الْأَدَاءِ وَالتَّحْمُلِ مَعًا.

(١) التنبيهات المستتبطة ١٦٣٤/٣.

(٢) وهذه الشروط المعتمدة لدى الفقهاء، أما عند المحدثين، فقد يكون العدل: حُرًّا أو عَبْدًا أو امْرَأَةً.

٤- **الْبُلُوغُ:** فَلَا تَصِحُّ شَهَادَةُ الصَّبِيَّانِ إِلَّا عَلَى بَعْضِهِمْ بِشُرُوطٍ سَتَأْتِي، أَمَّا لَوْ تَحَمَّلَهَا الصَّغِيرُ حَالَةً كَوْنِهِ ضَاطِبًا لَهَا، ثُمَّ أَدَّاهَا حَالَ الْبُلُوغِ صَحَّتْ شَهَادَتُهُ.

٥. **الْمُرُوءَةُ (١):** بِأَنْ يَنْبُوَ عَنْ كُلِّ مَا يُرَى أَنَّ مَنْ تَخَلَّقَ بِهِ لَا يُحَافِظُ عَلَى دِينِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَرَامًا كَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى لَعِبِ الشَّطْرَنْجِ (٢)، وَسَمَاعِ الْغَنَاءِ الَّذِي لَيْسَ بِقَبِيحِ الْقَوْلِ أَوْ بِمَا يُهَيِّجُ الْغَرَائِزَ وَلَمْ يَكُنْ بِآلَةٍ، وَإِلَّا حَرَّمَ سَمَاعُهُ لَوْ فِي عُرْسٍ أَوْ وَلَادَةٍ أَوْ خِتَانٍ أَوْ قُدُومٍ مِنْ سَفَرٍ وَنَحْوِهِ، وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى بِالْمُرُوءَةِ هِيَ كَمَالُ النَّفْسِ بِصَوْنِهَا عَمَّا يُوجِبُ ذَمَّهَا عُرْفًا وَلَوْ مُبَاحًا فِي ظَاهِرِ الْحَالِ، كَالْأَكْلِ بِالسُّوقِ لِغَيْرِ أَهْلِ السُّوقِ، أَوْ حَالَ الْمَشْيِ، أَوْ السُّفْلِ أَوْ السَّفَةِ مِنَ الْقَوْلِ كَالْهَزْلِ الْخَارِجِ عَنْ عُرْفِ أَهْلِ الْكَمَالِ.

وَمِمَّا يُخِلُّ بِالْمُرُوءَةِ أَيْضًا: الرِّقْصُ وَالصَّفْقُ بِالْأَكُفِّ بِلَا مُوجِبٍ يَقْتَضِيهِ، وَكَذَا سَائِرُ اللَّعِبِ، إِلَّا مَا اسْتَنْتَاهُ الشَّارِعُ كَالْمُسَابَقَةِ، وَاللَّعِبِ مَعَ الزَّوْجَةِ وَالْوَلَدِ الصَّغِيرِ، بِشَرْطِ عَدَمِ الْكَثْرَةِ فِي ذَلِكَ وَنَحْوِهِ.

(١) وَالْمُرُوءَةُ بضم الميم، وهي في اللغة: (كمال الرجولية)، وشرعا هي: (المحافظة على فعل ما تركه من مباح يوجب الذم عُرْفًا) حدود ابن عرفة، مع شرح الرصاع ص ٤٥٤.
(٢) بفتح الشين والطاء المهملة المكسورة أو المفتوحة، وقيل الفتح لغة العوام وفي مجموع الأمير نقلاً عن الخطاب أنها كلمة معربة ويقال (شطرنك) ومعناها ستة ألوان وهي الشاة والفرس والفرز والقليل والرخ والبيدق. والمذهب أن لعبه حرام وقيل مكروه، وفي الخطاب جواز لعبه في الخلوة مع نظيره، ومثل الشطرنج: السجعة والطاولة والدومانو.

٦- الْفِطْنَةُ: فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُعَقَّلِ، وَهُوَ الَّذِي تَلْتَبَسُ عَلَيْهِ الْأُمُورُ الْعَادِيَّةُ، وَمَنْ لَا يَسْتَعْمِلُ الْقُوَّةَ الْمُنْبَهَةَ مَعَ وُجُودِهَا فِيهِ، أَمَّا الْبَلِيدُ فَهُوَ خَالٍ مِنْهَا بِالْمَرَّةِ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْأَمْرُ الْمَشْهُودُ فِيهِ جَلِيًّا وَاضِحًا لَا يَلْتَبَسُ عَلَى أَحَدٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُعَقَّلِ فِيهِ.

٧- الْحَرَمُ وَالْتِيْقُنُ: فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الشَّاكِّ، وَلَا الظَّانِّ.

٨- عَدَمُ الْفِسْقِ بِفِعْلِ جَارِحَةٍ (١): فَلَا تَصِحُّ شَهَادَةُ الزَّانِي وَشَارِبِ الْخَمْرِ، وَكَذَا لَا تَصِحُّ شَهَادَةُ مَجْهُولِ الْحَالِ.

٩- عَدَمُ الْحَجَرِ لِسَفِهِ: فَلَا تَصِحُّ شَهَادَةُ السَّفِيهِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ، أَمَّا الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لِمَرَضٍ أَوْ فَلَسٍ فَتَصِحُّ شَهَادَتُهُمْ، كَمَا تَصِحُّ مِنَ السَّفِيهِ غَيْرِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ.

١٠- كَوْنُهُ غَيْرَ بَدْعِي وَلَوْ مُتَأَوَّلًا: أَيُّ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ مُتَعَمِّدًا لِلْبِدْعَةِ أَوْ مُتَأَوَّلًا لِأَنَّهُ لَا يُعَدَّرُ بِالنَّوِيلِ، فَلَا تَصِحُّ شَهَادَةُ الْقَدْرِيِّ وَلَا الْخَارِجِيِّ: (وَالْقَدْرِيُّ هُوَ الَّذِي يَقُولُ: إِنَّ الْأَسْبَابَ تُؤَثِّرُ بِقُوَّةٍ أَوْدَعَهَا اللَّهُ فِيهَا، أَوْ بِالْقُدْرَةِ الْحَادِثَةِ، وَهُوَ عَاصٍ وَفِي كُفْرِهِ قَوْلَانِ: وَالْأَصَحُّ مِنْهَا عَدَمُ كُفْرِهِ، وَأَمَّا الْخَارِجِيُّ فَهُوَ الَّذِي يُكْفَرُ بِالذَّنْبِ وَهُوَ فَاسِقٌ، وَفِي كُفْرِهِ قَوْلَانِ: أَصَحُّهُمَا عَدَمُ كُفْرِهِ).

(١) أما إذا كان فاسقًا بقلبه، أي بعقيدته الباطنة فلا سبيل إلى معرفة ذلك فتصح شهادته شهادته ما لم يظهر ذلك في أفعاله؛ فتراعى بقية الشروط.

١١- أَلَا يَكُونُ كَثِيرَ الْكَذِبِ، وَأَلَا يُبَاشِرَ الصَّغَائِرَ الْحَسِيْسَةَ: كَالنَّظَرَةِ الْمُتَكَرِّرَةِ، وَسَرَقَةِ لُقْمَةٍ، وَتَطْفِيفِ مِيزَانٍ بِحَبَّةٍ وَنَحْوَهَا؛ لِدَلَالَةِ ذَلِكَ عَلَى دَنَاءَةِ الْهَمَّةِ وَقِلَّةِ الْمُرُوءَةِ.

١٢- أَلَا يَكُونُ مُتَأَكِّدَ الْقَرَابَةِ لِلْمَشْهُودِ لَهُ: فَلَا تَصِحُّ شَهَادَةُ الْوَالِدِ وَإِنْ عَلَا كَالْجَدِّ وَأَبِي الْجَدِّ لَوْلَدِهِ، وَإِنْ سَقَلَ الْوَلَدُ كَابْنِ الْإِبْنِ أَوْ الْبِنْتِ، وَلَا عَكْسُهُ، وَكَذَا لَا تَصِحُّ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِرُوحَةِ ابْنِهِ وَلَا لِرُوحِ بِنْتِهِ، وَلَا شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِرُوحَةِ أَبِيهِ أَوْ رُوحِ أُمِّهِ، وَعَلَى هَذَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ، وَالْمَوْلَى لِعَتِيقِهِ، وَصَدِيقِ مُصَاحِبِ مُلَاطِفٍ، وَالْأَجِيرُ لِمُسْتَأْجِرِهِ، وَالشَّرِيكُ لِشَرِيكِهِ فِي غَيْرِ مَالِ الشَّرِكَةِ.

هَذَا: وَإِذَا تَعَدَّرَ وُجُودُ الْعَدْلِ الْمَوْصُوفِ بِهِذِهِ الْأَوْصَافِ . كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي زَمَانِنَا هَذَا؛ فَإِنَّهُ يُكْتَفَى بِالْحُرِّ الْمُسْلِمِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ الْمَسْتَوْرِ الْحَالِ الَّذِي لَا يُعْرَفُ عَلَيْهِ فَسْقٌ، وَقِيلَ: يُجْبَرُ بِزِيَادَةِ الْعَدَدِ (١).

مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ مَعَ التَّبَرُّيزِ؟:

فِي اللُّغَةِ: بَرَّرَ بَفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ: فِعْلٌ لَازِمٌ مَبْنِيٌّ لِلْفَاعِلِ، وَاسْمُ الْفَاعِلِ مِنْهُ مُبَرَّرٌ، أَيْ ظَاهِرُ الْعَدَالَةِ، يُقَالُ بَرَّرَ تَبَرُّيزًا: أَيْ فَاقَ أَصْحَابَهُ فَضْلًا وَشَجَاعَةً (٢).

(١) تحقيق المجموع وشرحه ١٨٤/٨.

(٢) لسان العرب، مادة (برز).

والتَّبَرُّيزُ فِي الْإِصْطِلَاحِ: (كَوْنُ الشَّاهِدِ ظَاهِرَ الْعَدَالَةِ مُشْتَهَرًا بِهَا بَيْنَ النَّاسِ)؛ وَتَقْبُلُ الشَّهَادَةُ مَعَ التَّبَرُّيزِ مِنَ الْأَشْخَاصِ الْآتِيَةِ:

١- الْأَخُ لِأَخِيهِ: فَتَقْبُلُ شَهَادَتُهُ إِنْ بَرَّرَ فِي الْعَدَالَةِ، وَلَمْ يَكُنْ فِي عِيَالِهِ، أَيْ فِي نَفَقَتِهِ وَتَحْتَ رِعَايَتِهِ، أَيْ يُشْتَرَطُ إِلَّا يَكُونُ الشَّاهِدُ فِي عِيَالِ الْمَشْهُودِ لَهُ.

٢- الْأَجِيرُ لِمُسْتَأْجِرِهِ: وَيُشْتَرَطُ فِيهِ مَا يُشْتَرَطُ فِي الْأَخِ لِأَخِيهِ.

٣- الشَّرِيكَ لِشَرِيكِهِ: فَتَقْبُلُ شَهَادَتُهُ لَهُ فِي غَيْرِ مَالِ الشَّرِكَةِ، إِنْ بَرَّرَ وَلَمْ يَكُنْ فِي عِيَالِهِ.

٤- مَنْ زَادَ فِي شَهَادَتِهِ عَلَى مَا شَهِدَ بِهِ أَوَّلًا: بِأَنْ كَانَ شَهِدَ أَوَّلًا بَعَشْرَةَ، ثُمَّ قَالَ: بَلْ هُوَ أَحَدُ عَشْرَةَ، وَمِثْلُهُ فِي نَقْصِ بَعْدَ آدَاءِ شَهَادَتِهِ، كَمَا لَوْ شَهِدَ ابْتِدَاءً بِخَمْسَةِ عَشَرَ، ثُمَّ قَالَ: هِيَ اثْنَا عَشَرَ، فَتَقْبُلُ شَهَادَتُهُ كُلَّ مِنْهُمَا، إِنْ بَرَّرَ فِي الْعَدَالَةِ؛ لَكِنْ لَا يُفْضَى لِلْمُدَّعِي بِالزَّائِدِ إِلَّا بِشُهُودٍ أُخَرَ. ٥- مَنْ تَذَكَّرَ بَعْدَ شَكٍّ أَوْ نِسْيَانٍ: أَوْ قَالَ: لَا أَدْرِي، أَوَّلًا أَتَذَكَّرُ ثُمَّ قَالَ: تَذَكَّرْتُ، فَتَقْبُلُ شَهَادَتُهُ إِنْ بَرَّرَ.

٦- الصَّدِيقُ الْمُلَاطِفُ لِصَدِيقِهِ: فَتَقْبُلُ شَهَادَتُهُ كُلَّ مِنْهُمَا لِأَخَرٍ إِنْ بَرَّرَ

الشَّاهِدُ مِنْهُمْ فِي الْعَدَالَةِ، وَمَعْنَى الْمُلَاطَفَةِ: الْإِحْسَانُ وَالْبِرُّ وَالتَّكْرِمَةُ.

٧- الْمُزَكِّي لِمَنْ شَهِدَ بِمَالٍ أَوْ غَيْرِهِ: أَيْ أَنَّ الْمُزَكِّيَّ يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّبَرُّيزُ إِذَا زَكَّى شَخْصًا شَهِدَ بِمَالٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يَفْتَقِرُ لِشَاهِدَيْنِ، بَلْ وَلَوْ شَهِدَ بَحْدٍ فِي قِصَاصٍ، فَتَقْبُلُ شَهَادَتُهُ مَعَ التَّرَكِيَةِ.

* * *

المبحث الثاني

في: شهادة الصبيان

١- شهادة الصبيان بعضهم على بعض: لا بُدَّ في الشهادة من وجوب شروطها وانتفاء موانعها، فإذا انتفت الشروط من البلوغ ونحوه لم تصح الشهادة، وعلى ذلك فالأصل في شهادة الصبيان عدم الجواز لعدم العدالة والضبط فيهم، لكن فقهاء المالكية أجازوها فيما إذا شهد بعضهم على بعض للضرورة، إذ أنهم يجتمعون، واجتماعهم مشروع لتدريبهم على مصالح الدين والدنيا، والغالب عدم حضور كبير معهم، فلو لم تقبل شهادتهم آنذاك لآدى ذلك إلى إهدار دماءهم، إذا ما اقتتلوا حال اجتماعهم.

٢- وقال القاضي عبد الوهاب البغدادي^(١): (فصل: في الدليل على قبول شهادة الصبيان) على الصفة المشترطة... أن ذلك إجماع الصحابة لأنه مروي عن علي وابن الزبير ومعاوية؛ ولا مخالف لهم)، واستدل القاضي بما روي عن هؤلاء الصحابة الثلاثة، ثم قال في استدلاله العقلي: إن الضرورة تدعو إلى قبولها، لأننا لو لم نقبلها لآدى ذلك إلى أمور متنوعة، وذلك أن قد ندبنا إلى تدريبهم على الحرب وتعليمهم الرمي، والصراع واستعمال السلاح للحاجة إلى الجهاد، ومعلوم أنهم إذا اجتمعوا جاز أن يكون بينهم الجراح التي ربما أدت إلى القتال أو إلى ما دونه؛ فلو لم تقبل شهادتهم لآدى إلى أشياء متنوعة.

(١) المعونة ١٥٢٢/٣ و٣٢.

٣- وقال الشيخ الدردير (١): (أَنَّ اجْتِمَاعَهُمْ مَطْلُوبٌ لِتَدْرِيبِهِمْ عَلَى الرَّمْيِ وَالصَّرَاحِ، وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يُوصِلُهُمْ عَلَى حَمْلِ السَّلَاحِ وَالْكَرِّ وَالْفَرِّ؛ فَلَوْ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُمْ؛ أَيْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ - حِينَئِذٍ وَالْغَالِبُ عَدَمُ حُضُورِ الْكِبَارِ مَعَهُمْ - لَأَدَّى عَدَمُ الْقَبُولِ إِلَى هَدَرِ دِمَائِهِمْ).

وقد اشترط فقهاء المالكية لجوازها الشروط الآتية (٢):

- ١- أَنْ تَكُونَ الشَّهَادَةُ عَلَى بَعْضِهِمْ لَا عَلَى كَبِيرٍ وَلَا لِكَبِيرٍ، أَيْ لَا تُقْبَلُ إِلَّا إِذَا كَانَ الْمَشْهُودُ لَهُ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ مِنْهُمْ خَاصَّةً.
- ٢- أَنْ تَكُونَ فِي قَتْلِ أَوْ جُرْحٍ فَقَطْ، فَلَا تُقْبَلُ فِي مَالٍ وَلَا غَيْرِهِ.
- ٣- أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ مِنْهُمْ حُرًّا، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الصَّبِيِّ الرَّقِيقِ.
- ٤- أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الصَّبِيِّ الْكَافِرِ.
- ٥- أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا لَا أُنْثَى، (وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ لَفْظَ صَبِيَّانٍ يُسْتَعْمَلُ فِي الْإِنَاثِ أَيْضًا)؛ فَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْبَنَاتِ الصَّغِيرَةِ وَلَوْ تَعَدَّدَتْ، وَإِنْ كَثُرْنَ وَلَوْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ. أَقُولُ: وَقَدْ قُلْتُ فِي بَحْثِ (التَّبَيَّانِ فِي حُكْمِ شَهَادَةِ الصَّبِيَّانِ ص ٤٢): [الَوَاقِعُ الْمَشَاهِدُ الْآنَ اجْتِمَاعُ الْإِنَاثِ (الصَّبَايَا) فِي الْأَلَاْفِ مِنَ الْمَدَارِسِ وَالْمُعَاهَدِ الْإِبْتِدَائِيَّةِ وَالْإِعْدَادِيَّةِ. وَهَؤُلَاءِ الْبَنَاتُ يُشَاهِدْنَ فِي وَسَائِلِ الْإِعْلَامِ مَا يَحْدُثُ أَحْيَانًا مِنَ الْكَبِيرَاتِ حَالَ الْمُشَاجَرَاتِ، فَمَاذَا لَوْ أَمْسَكَتُ

(١) الشرح الكبير على مختصر خليل، مع حاشية الدسوقي ١٨٤/٤.

(٢) انظر: (التبَيَّان في حكم شهادة الصبيان) للدكتور حمدي عبد المنعم شلبي، منشور بمُجَلَّةِ كَلِّيةِ الشريعة والقانون بدمنهور العدد ١٣/١٩٩٨ م. و: الذخيرة للقرافي ٢٠٩/١٠ وما بعدها، عقد الجواهر الثمينة ٣/١٠٣٠، وبداية المجتهد ٤/٢٤٦، والتاج والإكليل ٢٠٣/٨ وتحقيق المجموع وشرحه ٢٠٥/٨.

إِحْدَاهُنَّ شَعَرَ زَمِيلَتِهَا - أَوْ رَأْسِهَا - وَدَفَعَتْهَا تَحَاهُ (مُضْدَعَةٍ) أَوْ (نَافِدَةٍ) فَجُرِحَتْ الْأَخِيرَةُ أَوْ مَاتَتْ، فَمَا الْحُكْمُ؟ وَقَدْ لَا يُوجَدُ مَعَهُنَّ كَبِيرٌ مِنْ أَسْتَاذٍ مُعَلِّمٍ، أَوْ غَيْرِهِ حَالِ الْوَاقِعَةِ؟ كَمَا أَنَّهُمْ قَدْ لَا يَخْتَلِطُنَ بِالصَّبِيَّانِ، كَمَا هُوَ حَادِثٌ فِي بَعْضِ مَدَارِسِ النَّبَاتِ فِي مِصْرَ، أَوْ فِي مَدَارِسِ النَّبَاتِ الَّتِي لَا يَدْخُلُهَا ذُكُورٌ مُطْلَقًا، كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي الْمَمْلَكَةِ الْعَرَبِيَّةِ السُّعُودِيَّةِ، فَهَلْ نَمْنَعُ شَهَادَتَهُنَّ مُطْلَقًا؟ أَمْ يَذْهَبَ دَمُ الْمَجْرُوحَةِ مِنْهُنَّ - أَوْ الْمَقْتُولَةِ - هَذَرًا؟ أَمْ نَقْبُلُهَا بِذَاتِ الشَّرْطِ الَّتِي قَبَلْنَاهَا مِنَ الصَّبِيَّانِ؟!].

أَمَّا الْمَنْعُ مُطْلَقًا فَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْمَالِكِيَّةِ، وَأَمَّا أَنْ يَذْهَبَ الدَّمُ هَذَرًا فَلَا قَائِلَ بِذَلِكَ، فَبَقِيَ الْأَمْرُ الْأَخِيرُ؛ وَيَتَأَيَّدُ هَذَا بِمَا جَاءَ مِنْ أَقْوَالٍ فِي الْمَذْهَبِ، وَمِنْهَا:

١- مَا قَالَهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ (١): (وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ جَوَازُ قَبُولِ شَهَادَةِ الْإِنَاثِ الْأَحْرَارِ، وَوَجْهُهُ ذَلِكَ اعْتِبَارُهُنَّ بِالْبَالِغِينَ، فِي كَوْنِهَا - أَيِ الشَّهَادَةِ - لَوْنًا فِي الْقِسَامَةِ عَلَى إِحْدَى الرَّوَائِثِ).

٢- وَسَبَقَ فِي الْمُدُونَةِ قَوْلُ سَحْنُونٍ (٢): وَقَدْ قَالَ كَبِيرٌ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَهُوَ الْمَخْرُومِيُّ: إِنَّ الْإِنَاثَ يَجُزْنَ، وَإِنَّ شَهَادَةَ الصَّبِيَّانِ فِي الْقَتْلِ جَائِزَةٌ. أَقُولُ: وَإِذَا كَانَ الْمَالِكِيَّةُ قَدْ خَالَفُوا جُمْهُورَ فَقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ الْإِسْلَامِيَّةِ فِي إِجَازَةِ شَهَادَةِ الصَّبِيَّانِ بِشُرُوطِهَا السَّابِقَةِ لِلضَّرُورَةِ، وَلِعَدَمِ إِهْدَارِ الدِّمَاءِ، وَقَدْ تَرَجَّحَ هَذَا الْقَوْلُ؛ فَإِنَّ جُمْهُورَ الْمَالِكِيَّةِ الَّذِينَ مَنْعُوا شَهَادَةَ الْإِنَاثِ، يُقَالُ لَهُمْ مَا قَدْ قِيلَ لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ. أَقُولُ: وَلَعَلَّ الْمَانِعِينَ لَمْ يُعْهَدَ فِي زَمَانِهِمْ

(١) المعونة ١٥٢٤/٣.

(٢) المدونة ٨٤/٤.

اجتماع البّات مع الصّبيان، كما هو معهود في زماننا هذا، فاقْتَصَرُوا عَلَى حالةِ الضّرورة آنذاك؛ وَعَلَى ذَلِكَ يَتَرَجَّحُ لَدَى أَيْضًا الْقَوْلُ بِشَهَادَةِ الْإِنَاثِ - أَيِ الْبَنَاتِ - الصَّبَايَا لِذَاتِ الضّرورة، وَإِذَا كَانَ شَرْطُ التَّعَدُّدِ فِي شَهَادَةِ الصَّبِيَّانِ مَطْلُوبًا، فَلْيَكُنْ كَذَلِكَ وَلِيَزْدَادِ الْعَدَدُ فِيهِنَّ إِلَى أَرْبَعٍ، زِيَادَةً فِي الْحَيْطَةِ، وَتَغْلِيْبًا لِلظَّنِّ فِي صِدْقِهِنَّ، مَعَ مُرَاعَاةِ سَائِرِ الشُّرُوطِ السَّابِقَةِ كَذَلِكَ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ. ٦- أَنْ يَكُونَ مُتَعَدِّدًا، أَيِ يَكُونَ الشُّهُودُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ، فَلَا تَكْفِي شَهَادَةُ الْوَاحِدِ.

٧- أَلَّا يَشْتَهَرَ الشَّاهِدُ مِنْهُمْ بِالْكَذِبِ، وَإِلَّا فَلَا تُقْبَلُ.

٨- أَنْ يَكُونَ مُمَيِّزًا، لِأَنَّ غَيْرَ الْمُمَيِّزِ لَا يَضْبِطُ مَا يَقُولُ فَلَا يُوصَفُ بِصِدْقٍ وَلَا كَذِبٍ.

٩- أَنْ يَكُونَ غَيْرَ عَدُوٍّ لِمَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ، سَوَاءً أَكَانَتْ الْعَدَاوَةُ بَيْنَ الصَّبِيَّانِ أَمْ بَيْنَ آبَائِهِمْ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُطْلَقَ الْعَدَاوَةِ هُنَا مُضِرَّةٌ سَوَاءً أَكَانَتْ دُنْيَوِيَّةً أَمْ دِينِيَّةً؛ لِشِدَّةِ تَأْثِيرِهَا عِنْدَ الصَّبِيَّانِ، وَضَعْفِ شَهَادَتِهِمْ بِكَوْنِهَا خِلَافَ الْأَصْلِ.

١٠- أَلَّا يَكُونَ قَرِيبًا لِلْمَشْهُودِ لَهُ، وَلَوْ بَعْدَتْ الْقَرَابَةُ كَابْنِ الْعَمِّ وَابْنِ الْخَالِ أَوْ الْخَالَةِ، لِتَغَاطِفِهِمْ مَعَ أَقَارِبِهِمْ، أَيِ فَلْيَسُوا هُمْ كَالْبَالِغِينَ فِي ذَلِكَ.

١١- أَلَّا يَخْتَلِفُوا فِي شَهَادَتِهِمْ، فَإِنْ اخْتَلَفُوا بِأَنْ قَالَ بَعْضُهُمْ: (قَتَلَهُ فُلَانٌ)، وَقَالَ غَيْرُهُ: (بَلْ قَتَلَهُ فُلَانٌ آخَرُ)؛ لَمْ تُقْبَلْ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَكَذَا إِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ: (لَا أَعْرِفُ)، وَسَكَتَ الْآخَرُ.

١٢- أَلَّا يَتَفَرَّقُوا بَعْدَ اجْتِمَاعِهِمْ إِلَى نَحْوِ مَنْازِلِهِمْ، وَإِلَّا فَلَا تُقْبَلُ؛ لِأَنَّ تَفَرُّقَهُمْ مَظْنَّةٌ تَعْلِيمِيَّةٌ مِنَ الْكِبَارِ الشَّيْءِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ وَقَعَ، مَا لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ الْعُدُولُ قَبْلَ تَفَرُّقِهِمْ، فَإِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِمْ قَبْلَ فُرْقَتِهِمْ صَحَّتْ شَهَادَتُهُمْ.

١٣- أَلَا يَحْضُرُ بَيْنَهُمْ كَبِيرٌ وَقْتُ الْقَتْلِ أَوْ الْجُرْحِ، وَإِلَّا كَانَ عَدْلًا مُتَعَدِّدًا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ لِلِاسْتِغْنَاءِ بِهِ عَنْهُمْ، أَمَّا إِنْ كَانَ الْكَبِيرُ غَيْرَ عَدْلٍ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِإِمْكَانِ تَعْلِيمِهِمْ. ١٤- أَنْ يَشْهَدَ الْعَدُولُ بِرُؤْيَا الْبَدَنِ مَقْتُولًا أَوْ مَجْرُوحًا، وَإِذَا قُبِلَتْ شَهَادَةُ الصَّبِيَّانِ عَلَى بَعْضِهِمْ فَلَا قِسَامَةَ عَلَى أَوْلِيَاءِ الدَّمِّ؛ إِذْ لَا قِصَاصَ عَلَى الصَّبِيَّانِ وَإِنَّمَا عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَا، وَأَصْلُ الْقِسَامَةِ فِي الْقِصَاصِ، فَإِذَا انْتَقَتْ فِي عَمْدِهِمْ انْتَقَتْ فِي خَطَأِهِمْ، هَذَا وَلَا يَقْدَحُ فِي شَهَادَةِ الصَّبِيَّانِ رُجُوعُهُمْ عَنْ الشَّهَادَةِ بَعْدَ آدَائِهَا، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْحُكْمِ أَوْ بَعْدَهُ، كَمَا لَا يَقْدَحُ فِيهِمْ تَجْرِيحُهُمْ بِشَيْءٍ لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِمْ؛ اللَّهُمَّ إِلَّا بِكَثْرَةِ الْكَذِبِ مِنْ جَمِيعِ الشَّاهِدِينَ، بِأَنْ يَشْهَدَ الْعَدُولُ أَنَّ هَؤُلَاءِ الصَّبِيَّانِ الشَّاهِدِينَ مُجَرَّبُونَ بِالْكَذِبِ، فَيُقْبَلُ تَجْرِيحُهُمْ بِذَلِكَ.

* * *

الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: فِي شَهَادَةِ الْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ

* قَالَ ابْنُ رُشْدٍ (١): [مَسْأَلَةٌ: شَهَادَةُ الْأَعْمَى] وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَنْ شَهَادَةِ الْأَعْمَى هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا عُرِفَ ذَلِكَ وَأُثْبِتَتْهُ، وَقَدْ كَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمَى إِمَامًا مُؤَدِّنًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا أُثْبِتَ الْأَعْمَى مَا شَهِدَ عَلَيْهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ، قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ إِذَا شَهِدَ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ قَدْ عَرَفَهَا، وَعَرَفَ صَوْتَهَا، وَأُثْبِتَتْهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَشَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ عَلَيْهَا. قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَدْخُلُونَ عَلَى أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَوْتِهِ وَبَيْنَهُمْ حِجَابٌ يَسْمَعُونَ مِنْهُنَّ وَيُحَدِّثُونَ

(١) البيان والتحصيل ٤٤٤/٩.

عَنْهُمْ، وَقَدْ سَأَلَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ وَأَبُوهُ، عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ، وَهُمَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، ثُمَّ أَخْبَرَا عَنْهُمَا.

*وقال المواق (١): (وَإِنْ أَعْمَى فِي قَوْلٍ أَوْ أَصَمَّ فِي فِعْلٍ) ابْنُ شَاسٍ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَصَمِّ فِي الْأَفْعَالِ. ابْنُ عَرَفَةَ: هَذَا نَحْوُ نَقْلِ الْمَازِرِيِّ عَنِ الْمَذْهَبِ (يَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى فِيمَا يَصِحُّ أَنْ يَعْلَمَهُ الْبَصِيرُ). وَلِابْنِ شُعْبَانَ: شَهَادَةُ الْأَخْرَسِ جَائِزَةٌ إِذَا عُرِفَتْ إِشَارَتُهُ. ابْنُ عَرَفَةَ: قَبُولُ شَهَادَتِهِ كَصِحَّةِ عَقْدِ نِكَاحِهِ وَتُبُوتِ طَلَاقِهِ وَقَذْفِهِ وَكِلَاهُمَا فِيهِ.

*وفي شرح الخرشي (٢): يَعْنِي أَنَّ الْأَعْمَى الْعَدْلَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي الْأَقْوَالِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيَّ، وَأَمَّا فِي الْأَفْعَالِ فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِيهَا مَا لَمْ يَكُنْ عِلْمَ الْفِعْلِ قَبْلَ الْعَمَى، كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ... وَأَمَّا الْأَعْمَى الْأَصَمُّ فَلَا يَقْبَلُ، ... وَأَمَّا الْعَدْلُ الْأَصَمُّ غَيْرُ الْأَعْمَى فَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي الْأَفْعَالِ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِشَهَادَةِ الْأَخْرَسِ، وَهِيَ مَقْبُولَةٌ؛ كَمَا قَالَ ابْنُ شُعْبَانَ وَيُؤَدِّبُهَا بِالْإِشَارَةِ الْمُفْهِمَةِ وَالْكِتَابَةِ، وَأَمَّا الْأَصَمُّ فِي الْأَقْوَالِ فَلَا يَقْبَلُ مَا لَمْ يَكُنْ سَمِعَهُ قَبْلَ الصَّمَمِ، كَذَا يَنْبَغِي عَلَى قِيَاسِ مَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ.

* * * * *

(١) التاج والإكليل ١٦٦/٨ و١٦٧.

(٢) شرح الخرشي على مختصر خليل ١٧٩/٧.

الفصل الثالث

في: موانع الشهادة.

وَيَعْنِي بِهَا الْأُمُورُ الَّتِي إِذَا وُجِدَ مِنْهَا مَنَعٌ قَبُولُ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ (١) ،
وَمِنْ ذَلِكَ:

١- قَرَابَةُ الشَّاهِدِ لِلْمَشْهُودِ لَهُ قَرَابَةً مُتَأَكِّدَةً: كَالشَّهَادَةِ مِنْ وَلَدٍ لِأَحَدِ آبَوَيْهِ عَلَى الْآخَرِ، أَوْ مِنْ وَالِدٍ لِأَحَدٍ وَلَدَيْهِ عَلَى الْآخَرِ، وَذَلِكَ إِذَا ظَهَرَ مِثْلُ الشُّهُودِ لَهُ، كَمِثْلِ الْوَلَدِ لِأُمِّهِ أَوْ لِأَبِيهِ، وَمِثْلِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ الْبَارِّ، إِمَّا إِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِثْلٌ وَلَمْ يَنْتَهَمْ الشَّاهِدُ بِحَرِّ نَفْعٍ لِلْمَشْهُودِ لَهُ فَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ.

٢- الْعَدَاوَةُ: فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْعَدُوِّ عَلَى عَدُوِّهِ أَوْ ابْنِ عَدُوِّهِ إِذَا كَانَتْ الْعَدَاوَةُ دُنْيَوِيَّةً، فَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْكَافِرِ لِلْعَدَاوَةِ الدُّنْيَوِيَّةِ، أَمَّا إِذَا كَانَتْ الْعَدَاوَةُ أُخْرَوِيَّةً أَيْ دِينِيَّةً فَتَجُوزُ، وَهَذَا بِخِلَافِ شَهَادَةِ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ فَلَا تَجُوزُ مُطْلَقًا، سَوَاءً أَكَانَ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ أَمْ لَا لِعَدَمِ الْعَدَالَةِ.

٣- حِرْصُ الشَّاهِدِ عَلَى قَبُولِ شَهَادَتِهِ الَّتِي رُدَّتْ بِسَبَبِ نَقْصٍ فِيهِ بَعْدَ إِزَالَةِ هَذَا النَّقْصِ: فَمَنْ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ لِفِسْقِهِ أَوْ لِصِبَاهُ أَوْ لِرِقِّهِ ثُمَّ زَالَ الْمَانِعُ كَأَنْ تَابَ أَوْ بَلَغَ أَوْ عُنِقَ، وَحَرَصَ عَلَى أَدَائِهَا فَلَا تُقْبَلُ لِاتِّهَامِهِ عَلَى دَفْعِ الْمَعْرَةِ

(١) انظر في هذه الموانع: المراجع الآتية بصفحاتها، وما بعدها: بداية المجتهد ٢٤٦/٤،
تحرير المختصر (الشرح الوسط لبهرام) ١٢١/٥، التاج والإكليل ١٦٢/٨، جواهر الدرر في
حل ألفاظ المختصر ٢٦٠/٧، مواهب الجليل ١٦١/٦، شرح الخرشي ١٨٤/٧، منح الجليل
٤١١/٨، وتحقيق المجموع وشرحه ج ١٨٥/٨.

الَّتِي حَصَلَتْ بِالرَّدِّ أَوَّلًا، وَلِذَا لَوْ لَمْ يَحْكَمْ بِرَدِّهَا حَتَّى زَالَ الْمَانِعُ أَذَاهَا فُيْلَتْ لِعَدَمِ الْحِرْصِ، وَكَذَا إِنْ رُدَّتْ لِمَانِعٍ ثُمَّ عِنْدَ زَوَالِهِ أَدَّى شَهَادَةً بِحَقِّ آخَرٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ.

٤- حِرْصُ الشَّاهِدِ عَلَى النَّاسِي: أَيُّ مُشَارَكَةٍ غَيْرِهِ فِي الْمَعْرِةِ الْقَائِمَةِ بِهِ، لِيَهْوَنَ عَلَيْهِ مُصِيبَتُهَا، لِأَنَّ الْمُصِيبَةَ إِذَا عَمَّتْ هَانَتْ، وَإِذَا خَصَّتْ هَالَتْ (فَهِيَ قَدْ هَانَتْ بِالْعُمُومِ لِذِكْرِ مُصِيبَةٍ غَيْرِهِ فَيَتَسَلَّى عَنْ مُصِيبَتِهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا خَصَّتْ فَلَمْ يَجِدْ مُصِيبَةً غَيْرَهَا نَظِيرَتَهَا لِعِوَضِهِ يَتَسَلَّى بِهَا فَتَعَظُمَ عَلَيْهِ مُصِيبَتُهُ). وَكَذَلِكَ شَهَادَةُ وَلَدِ الرَّثَى فِي الرَّثَا، وَشَهَادَةُ مَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِسُكْرِ أَوْ قَذْفٍ أَوْ زِنَى فِي مِثْلِ مَا حَدُّ فِيهِ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَيٍّ مِنْ هَؤُلَاءِ لِلنَّاسِي.

٥- حِرْصُ الشَّاهِدِ عَلَى قَبُولِ شَهَادَتِهِ: كَأَن حَلَفَ عَلَى صِحَّةِ شَهَادَتِهِ، أَوْ عَلَى ثُبُوتِ الْحَقِّ، فَإِنْ ذَلِكَ قَادِحٌ فِي شَهَادَتِهِ، لِأَنَّ الْيَمِينَ دَلِيلٌ عَلَى النَّعْصَبِ وَشِدَّةِ الْحِرْصِ عَلَى نَفُوزِ الشَّهَادَةِ، لَكِنْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ يَنْبَغِي أَنْ يُعْذَرَ الْعَوَامُّ فِي ذَلِكَ.

٦- حِرْصُ الشَّاهِدِ عَلَى الْأَدَاءِ: كَأَن رَفَعَ شَهَادَتَهُ لِلْحَاكِمِ قَبْلَ الطَّلَبِ مِنَ الْمَشْهُودِ لَهُ، وَذَلِكَ فِي مَحْضِ حَقِّ الْأَدَمِيِّ (١)، وَهُوَ مَالُهُ إِسْقَاطُهُ كَالدَّيْنِ وَالْقِصَاصِ.

(١) ليس المراد بذلك ما لا حق فيه لله تعالى، كما هو المتبادر إذ ما من حق لأدمي إلا والله سبحانه فيه حق.

أَمَّا فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ مَا لَيْسَ لِلْمُكَلَّفِ إِسْقَاطُهُ؛ فَتَجِبُ الْمُبَادَرَةُ بِالرَّفْعِ لِلْحَاكِمِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ إِنْ أُسْتَدِيمَ ارْتِكَابُ التَّحْرِيمِ عِنْدَ عَدَمِ الرَّفْعِ، كَطَّلَاقِ لِرُوجَةِ شَخْصٍ مَعَ كَوْنِهِ لَمْ يَنْكَفَ عَنْهَا، وَكَعْتُقِ سَيِّدٍ لِعَبْدٍ، مَعَ كَوْنِهِ يَتَصَرَّفُ فِيهِ تَصَرُّفَ الْمَالِكِ مِنْ اسْتِخْدَامٍ وَبَيْعٍ وَوَطْءٍ لِأَمَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَكَوَقْفٍ عَلَى مُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ مَسْجِدًا أَوْ مَدْرَسَةً وَاضِعَ الْيَدِ عَلَيْهِ يَتَصَرَّفُ فِيهِ تَصَرُّفَ الْمَالِكِ، وَكَرَضَاعٍ بَيْنَ رَوْجَيْنِ، فَتَجِبُ الْمُبَادَرَةُ بِالرَّفْعِ فِي كُلِّ ذَلِكَ، فَإِذَا أَحْرَ الرَّفْعِ لِلْحَاكِمِ زِيَادَةُ عَلَى الْقَدْرِ الَّذِي يُمَكِّنُ فِيهِ الرَّفْعُ كَانَ ذَلِكَ جَرَحًا فِي شَهَادَتِهِ.

فَإِنْ لَمْ يَسْتَدِيمِ التَّحْرِيمَ بِأَنْ كَانَ يَنْقُضِي بِالْفَرَاغِ مِنْ مُتَعَلِّقِهِ خَيْرُ الشَّاهِدِ فِي الرَّفْعِ وَعَدَمِهِ، كَالزَّانَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ، وَالتَّرْكُ أَوْلَى لِمَا فِيهِ مِنَ السَّتْرِ الْمَطْلُوبِ فِي غَيْرِ الْمَجَاهِرِ بِالْفِسْقِ، وَالْأَلْفَرُفُ أَوْلَى؛ لِأَجْلِ أَنْ يَرْتَدَّ عَنْ فِسْقِهِ، وَكَرِهَ الْإِمَامُ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ السَّتْرَ عَلَيْهِ.

أَمَّا الْحَرِصُ عَلَى تَحْمِلِ الشَّهَادَةِ فَلَا يَقْدَحُ كَالْمُخْتَفِي عَنِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ لِيَشْهَدَ عَلَى إِفْرَارِهِ إِذَا تَحَقَّقَهُ، وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ تَحْمِلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْمُقَرَّرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقُولَ: أَشْهَدُ عَلَى الْإِفْرَارِ، بِشَرْطِ أَنْ يَسْتَوْعِبَ كَلَامَهُ، وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِأَنْ لَا يَكُونَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مَخْذُومًا أَوْ خَائِفًا، وَإِلَّا فَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ.

٧- اسْتِبْعَادُ الشَّهَادَةِ: كَأَنْ يَطْلُبَ الْحَضَرِيُّ مِنَ الْبُدْوِيِّ تَحْمِلَ الشَّهَادَةَ فِي الْحَضَرِ، فَلَا تُقْبَلُ مِنْهُ إِذَا أَدَّاهَا، وَذَلِكَ لِأَنَّ تَرَكَ إِشْهَادِ الْحَضَرِيِّ وَطَلَبَ الْبُدْوِيِّ لِتَحْمِلِ الشَّهَادَةِ فِيهِ رِبِيَّةٌ؛ لِأَنَّ الْعَقْلَ يَسْتَبْعِدُ وَيَسْتَعْرِبُ إِحْضَارَ الْبُدْوِيِّ لِتَحْلِلِ الشَّهَادَةَ دُونَ الْحَضَرِيِّ، وَالْأَصْلُ فِي مَنْعِ هَذَا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ

مَاجَه: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ»، وَأَمَّا لَوْ تَحَمَّلَ الْبَدَوِيُّ الشَّهَادَةَ فِي الْحَضَرِ لِحَضَرِيٍّ عَلَى حَضَرِيٍّ كَأَن سَمِعَهُ يُقَرُّ بِشَيْءٍ لَهُ، أَوْ رَأَاهُ يَفْعَلُ بِهِ أَمْرًا كَغَضَبٍ وَضَرْبٍ؛ فَلَا يُسْتَبَعَدُ فَيُقْبَلُ، وَكَذَا إِنْ ادَّعَى الْحَضَرِيُّ أَنَّهُ عَامِلٌ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ بِالذَّيْنِ فِي سَفَرِهِ، فَلَا يُسْتَبَعَدُ شَهَادَةُ الْبَدَوِيِّ لِلْحَضَرِيٍّ عَلَى حَضَرِيٍّ.

٨- جَرَّ الشَّهَادَةِ نَفْعًا لِلشَّاهِدِ: كَأَن يَشْهَدَ بِمَالٍ لِمَنْ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ حَالٌّ أَوْ قَرِيبٌ مِنَ الْخُلُولِ، وَالْمَدِينِ أَيْ الْمَشْهُودِ لَهُ مُعْسِرٌ؛ لِأَنَّهُ يَنْتَهَمُ عَلَى أَخْذِ ذَلِكَ الْمَالِ فِي دِينِهِ الَّذِي عَلَى الْمَدِينِ، وَكَأَن يَشْهَدَ عَلَى مُورِثِهِ الْمُحْسِنِ الْعَنِيِّ بِالزَّنَا لِاتِّهَامِهِ عَلَى أَنَّهُ يَرْتُئُهُ إِذَا رُجِمَ، أَمَّا إِذَا كَانَ فَقِيرًا فَشَهَادَتُهُ عَلَيْهِ مَقْبُولَةٌ لِعَدَمِ جَرِّ النَّفْعِ.

٩- دَفْعُ الشَّهَادَةِ ضَرَرًا عَنِ الشَّاهِدِ: كَشَهَادَةِ بَعْضِ الْعَاقِلَةِ الَّتِي تَحْمِلُ الدِّيَةَ بِفَسْقِ شُهُودِ الْقَتْلِ الْخَطَأِ؛ لِأَنَّ الشَّاهِدَ دَفَعَ بِشَهَادَةِ الْغُرْمِ فِي الدِّيَةِ عَنْ نَفْسِهِ، وَكَشَهَادَةِ مَدِينٍ مُعْسِرٍ لَمْ يَنْبُتْ عُسْرُهُ لِرَبِّ الدَّيْنِ بِمَالٍ أَوْ غَيْرِهِ؛ لِاتِّهَامِهِ عَلَى دَفْعِ مَضَرَّةِ مُطَالَبَةِ رَبِّ الدَّيْنِ لَهُ بِدَيْنِهِ، أَمَّا لَوْ ثَبَّتَ عُسْرُهُ عِنْدَ حَاكِمٍ جَارَتْ شَهَادَتُهُ لَهُ لِعَدَمِ الْمُطَالَبَةِ، كَمَا تَجُوزُ مِنَ الْمَدِينِ الْمَلِيءِ الَّذِي لَا يَنْضَرُّ بِالْدَّفْعِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْوَفَاءِ.

١٠- حَدُوثُ فُسْقٍ لِلشَّاهِدِ بَعْدَ آدَاءِ شَهَادَتِهِ وَقَبْلَ الْحُكْمِ: فَلَا تُقْبَلُ لِذِلَالَةٍ حَدُوثِهِ عَلَى أَنَّهُ كَانَ كَامِنًا فِيهِ قَبْلَ الْآدَاءِ، فَإِنْ حَدَثَ بَعْدَ الْحُكْمِ مَضَى وَلَا

يُنْقَضُ، بِخِلَافِ مَا لَوْ ثَبَتَ بَعْدَ الْحُكْمِ أَنَّهُ شَرِبَ خَمْرًا بَعْدَ الْأَدَاءِ وَقَبْلَ الْحُكْمِ فَيُنْقَضُ.

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْفِسْقَ الْحَادِثَ فِي الشَّاهِدِ بَعْدَ الْأَدَاءِ إِنْ كَانَ مِمَّا يَسْتَتِرُ عَنِ النَّاسِ كَزَنَا وَشَرْبِ خَمْرٍ تَرُدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ اتِّفَاقًا؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى كَوْنِ ذَلِكَ الْفِسْقِ فِيهِ، وَأَمَّا الْقَتْلُ وَالْفُذْفُ وَنَحْوُهَا مِمَّا لَا يَكُونُ كَذَلِكَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ؛ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: تَبْطُلُ بِهِ الشَّهَادَةُ كَالأُولَى، وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: لَا تَبْطُلُ، وَلَفْظُ ابْنِ الْحَاجِبِ: (وَلَوْ حَدَثَ فِسْقٌ بَعْدَ الْأَدَاءِ بَطَلَتْ مُطْلَقًا)، وَقِيلَ: إِلَّا بِنَحْوِ الْجِرَاحِ، وَالْقَتْلِ.

١١- الْمُمَاطَلَةُ: وَالْمُمَاطِلُ هُوَ الَّذِي يُؤَخَّرُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ بَعْدَ الطَّلَبِ بِلَا عُدْرِ شَرْعِيٍّ، وَإِنَّمَا كَانَتْ الْمُمَاطَلَةُ مَانِعَةً مِنْ قَبُولِ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ لِظُلْمِهِ بِهِذِهِ الْمُمَاطَلَةُ، فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ» (١) فَيَصِيرُ بِمَطْلِهِ فَاسِقًا، وَالْفَاسِقُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ.

١٢- التَّعَوُّدُ عَلَى الْحَلْفِ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ: لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ يَمِينِ الْفُسَّاقِ، وَيُؤَدَّبُ الْحَالِفُ بِذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَخْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ» (٢)، وَمَنْ اعْتَادَ الْحَلْفَ بِالطَّلَاقِ لَمْ يَكُنْ سَالِمًا مِنَ الْحِنْثِ فِيهِ، فَتَكُونُ زَوْجَتُهُ تَحْتَهُ مُطْلَقَةً مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ.

(١) أخرجه البخاري في باب: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، ومسلم في صحيحه، باب: تَحْرِيمُ مَطْلِ الْغَنِيِّ، والمطل: التسويف والمدافعة.

(٢) صحيح البخاري، باب: لا تحلفوا بأيمانكم.

١٣- الْمُتَّهَمُ بِالتَّعَصُّبِ وَالْمُرْتَشِي: فَلَا تَصِحُّ شَهَادَةُ مَنْ أُتِّهِمَ بِالتَّعَصُّبِ، كَبُغْضِهِ لِكُونِهِ مِنْ بَنِي فُلَانٍ، أَوْ بُغْضِهِ لِلْمَشْهُودِ لَهُ، كَمَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ إِنْ أَخَذَ رِشْوَةً، وَهِيَ أَخْذُ مَالٍ لِإِبْطَالِ حَقِّ أَوْ تَنْفِيزِ بَاطِلٍ، وَهِيَ مُثَلَّثَةٌ الرَّاءِ مَأْخُوذَةٌ مِنَ (الرِّشَاءِ) وَهُوَ الْحَبْلُ الَّذِي يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى نَشْلِ الْمَاءِ، لِأَنَّهَا يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى مَطْلُوبِهِ.

١٤- مَجِيءُ مَجْلِسِ الْقَاضِي ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ لِعِغْرِ حَاجَةٍ: وَأُولَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ بِلَا عُدْرِ، وَأَمَّا إِيثَانُهُ ذَلِكَ لَعَلَّ أَوْ حَاجَةٍ فَلَا يَكُونُ قَادِحًا.

١٥- سَكْنَى وَالِدٍ مَعَ وَلَدِهِ الَّذِي يُكْثِرُ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ: لِأَنَّ سَكُونَهُ عَلَى ذَلِكَ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى مَنَعِهِ أَوْ إِزَالَتِهِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ مَرُوعَتِهِ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ (١): (وَمَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا وَاحِدًا مَعَ أَهْلِ الْخَمْرِ فِي مَجَالِسِهِمْ طَائِعًا غَيْرَ مُضْطَرَّرٍ سَقَطَتْ شَهَادَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَشْرَبْهَا).

١٦- الْإِلْتِفَاتُ فِي الصَّلَاةِ: أَيْ حَيْثُ كَثُرَ مِنْهُ ذَلِكَ لِعِغْرِ حَاجَةٍ، وَعَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْهُيٌّ عَنْهُ، لِأَنَّهُ يُؤَدِّنُ بَعْدَ اكْتِرَائِهِ بِهَا، وَأُولَى تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا الْإِخْتِيَارِيُّ. وَكَذَا عَدَمُ اِتِّقَانِ الْعِبَادَاتِ مِنْ: وُضُوءٍ وَغُسْلٍ وَزَكَاةٍ، أَيْ التَّسَاهُلُ فِيهَا؛ فَذَلِكَ كُلُّهُ مُشْعِرٌ بِتَسَاهُلِهِ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ، فَمِنْ بَابِ أُولَى حُقُوقِ الْعِبَادِ. وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ كَثِيرَ الْمَالِ قَوِيًّا قَادِرًا عَلَى الْحَجِّ وَلَمْ يَحُجَّ وَطَالَ زَمَانُ تَرْكِهِ؛

(١) الكافي في فقه أهل المدينة ٢/٨٩٨.

كَانَ ذَلِكَ جُرْحَةً فِي شَهَادَتِهِ، لِأَنَّ الْحَجَّ مِنْ دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ الْخَمْسِ، وَقَدْ
اشْتَرَطَ طُولَ الزَّمَانِ مَعَ الْقُدْرَةِ لِاخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي وَجُوبِهِ: هَلْ هُوَ عَلَى
الْفَقْرِ؟ أَوْ عَلَى التَّرَاجِي؟.

١٧- بَيْعُ آلَاتِ اللَّهِ: مِنْ نَزْدٍ وَطُنْبُورٍ وَمِزْمَارٍ وَنَحْوِهَا، مُسْقِطٌ لِشَهَادَتِهِ.

* * * * *

الفصل الرابع

في: مراتب الشهادة.

مراتب الشهادة، وما تكون فيه كل مرتبة:

يقول ابن جزي (١): الباب الثامن في مراتب الشهادات؛ أما الشهادة فهي على ست مراتب (الأولى) شهادة أربعة رجال وذلك في الشهادة على الرؤية في الزنا بإجماع (الثانية) شهادة رجلين وذلك في جميع الأمور سوى الزنا (والثالثة) شهادة رجل وامرأتين وذلك في الأموال خاصة دون حقوق الأبدان والنكاح والعنق والدماء والجراح، وما يتصل بذلك كله... (والرابعة) شهادة امرأتين دون رجل، وذلك فيما لا تطلع عليه الرجل كالحمل والولادة والاستهلال وزوال البكارة وعيوب النساء... (والخامسة) رجل مع يمين، وذلك في الأموال خاصة (والسادسة) امرأتان مع يمين، وذلك في الأموال أيضا؛ فتلخص أن: شهادة رجل وامرأتين، أو رجل ويمين، أو امرأتين ويمين مختصة بالأموال. وبالنظر في بعض مراجع المالكية (٢) يمكن القول: إن الشهادة تنوع إلى أربع مراتب إجمالاً، على النحو الآتي:

(١) القوانين الفقهية ص ٢٠٤ وما بعدها.

(٢) انظر: المراجع الآتية بصفحاتها، وما بعدها: المقدمات الممهدة ٢/٢٩٢، عقد الجواهر الثمينة ٣/١٠٤٣، توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام ١/٩٤. وتحقيق المجموع وشرحه ج ٨/١٨٥ و٢٠٧ وما بعدها.

الْمَرْتَبَةُ الْأُولَى: أَرْبَعَةُ عُدُولٍ، وَتَكُونُ عَلَى فِعْلِ الزَّنى وَاللَّوَاطِ، وَيُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ شَهَادَتِهِمْ:

١- أَنْ يَتَّحِدَ الشُّهُودُ فِي الشَّهَادَةِ وَفَتْ التَّحْمَلِ، بِأَنْ يَرَوْا جَمِيعًا فِي وَفْتٍ وَاحِدٍ.

٢- أَنْ يَجْتَمِعُوا لِلشَّهَادَةِ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي وَفْتٍ وَاحِدٍ، وَيَجِبُ تَفْرِيفُهُمْ عِنْدَ أَدَائِهَا.

٣- أَنْ يُؤَدُّوا الشَّهَادَةَ جَمِيعًا فِي وَفْتٍ وَاحِدٍ، لَا مُتَفَرِّقِينَ فِي أَوْقَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ.

٤- أَنْ يَشْهَدُوا بِأَنَّهُمْ رَأَوْا الذَّكَرَ فِي الْفَرْجِ كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحَلَةِ.

٥- أَنْ يَتَّفِقُوا عَلَى كَيْفِيَّةِ الزَّنا مِنْ كَوْنِهِ مِنْ اضْطِجَاعٍ أَوْ قِيَامٍ أَوْ هُوَ فَوْقَهَا أَوْ تَحْتَهَا، وَعَلَى تَحْدِيدِ الْمَكَانِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ، وَزَمَانِهِ.

وَلَمَّا كَانَتْ الشَّهَادَةُ عَلَى هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى نَظَرِ الْعُورَةِ جَازَ لَهُمُ النَّظَرُ إِلَيْهَا؛ لِتَأْيِيدِ الشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهَهَا، وَمَحَلُّ الْجَوَازِ إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً عُدُولًا، وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ لِعَدَمِ قَبُولِ الشَّهَادَةِ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَيَجِبُ تَفْرِيقُ الشُّهُودِ عِنْدَ الْأَدَاءِ، وَيُسْأَلُ الْحَاكِمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِانْفِرَادٍ عَنِ الرُّؤْيَةِ وَالْكَيفِيَّةِ، فَإِنْ اخْتَلَفَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، أَوْ لَمْ يُوَافِقْ غَيْرُهُ حُدُّوا جَمِيعًا لِلْقَذْفِ.

وَأِنَّمَا أُشْتَرِطَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الزَّنى وَاللَّوَاطِ أَنْ يَكُونَ عَدَدُ الشُّهُودِ أَرْبَعَةً عُدُولٍ؛ لِأَنَّ الْفَضِيحَةَ فِيهِمَا أَشْنَعُ مِنْ سَائِرِ الْمَعَاصِي، فَشَدَّدَ الشَّارِعُ فِيهِمَا طَلَبًا لِلسَّتْرِ، وَلِذَلِكَ كَانَ السَّتْرُ أَوْلَى، إِلَّا أَنْ يَشْتَهَرَ الزَّانِي بِالزَّنى أَوْ يَتَجَاهَرَ بِهِ، فَالرَّفْعُ لِلْقَاضِي يَكُونُ أَوْلَى مِنَ السَّتْرِ حِينَئِذٍ.

الْمَرْتَبَةُ الثَّانِيَّةُ: وَهِيَ عَدْلَانِ؛ وَتَكُونُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى مَا لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا آيِلٍ لِلْمَالِ:

كَعَقْقٍ وَطَلَاقٍ وَنَسَبٍ وَنِكَاحٍ وَرِدَّةٍ وَإِحْصَانٍ وَشُرْبِ خَمْرٍ وَقَذْفٍ وَقَتْلِ، وَتَوْكِيلٍ بِغَيْرِ مَالٍ، كَتَوْكِيلٍ عَلَى نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ، وَكَعْفُوٍ عَنْ قِصَاصٍ، وَوَصِيَّةٍ بِغَيْرِ مَالٍ، وَكَذَا الْوَلَاءُ وَالتَّدْبِيرُ، وَالْإِسْلَامُ، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسْبَةِ لِتَارِيخِ الْمَوْتِ وَالطَّلَاقِ (أَمَّا فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَالْقَوْلُ لِلْمَرْأَةِ).

الْمَرْتَبَةُ الثَّالِثَةُ: وَهِيَ الْعَدْلُ الْوَاحِدُ وَالْمَرْأَتَانِ الْعَدْلَتَانِ، أَوْ الْعَدْلُ فَقَطْ، أَوْ الْمَرْأَتَانِ فَقَطْ مَعَ يَمِينِ الْمُشْهُودِ لَهُ، وَتَكُونُ فِيمَا هُوَ مَالٌ أَوْ آيِلٌ لِلْمَالِ: كَبَيْعٍ وَشِرَاءٍ، وَأَجَلٍ (ادِّعَاهُ مُشْتَرٍ وَخَالَفَهُ الْبَائِعُ، أَوْ اخْتَلَفَا فِي طَوْلِهِ)، أَوْ فِي قَبْضِ الثَّمَنِ أَوْ قَدْرِهِ، وَخِيَارٍ (ادِّعَاهُ أَحَدُهُمَا وَخَالَفَهُ الْآخَرُ لِأَنَّهُ يُؤُولُ لِمَالٍ)، وَشُفْعَةٍ (بِأَنَّهُ أَنْكَرَ الْمُشْتَرِيَ حَقَّ الشَّفِيعِ فِيهَا، أَوْ ادَّعَى الشَّفِيعُ أَنَّهُ كَانَ غَائِبًا بَعْدَ سَنَةٍ مَثَلًا)، وَإِجَارَةٍ (عَقْدًا أَوْ أَجَلًا)، وَجَرَحٍ خَطَأً لِأَنَّهُ يُؤُولُ لِمَالٍ، وَكَذَا جَرَحُ الْعَمْدِ الَّذِي يُؤَدِّي الْقِصَاصُ فِيهِ إِلَى التَّلَفِ، كَالْجَائِفَةِ: (وَهِيَ الطَّعْنَةُ الَّتِي تَبْلُغُ الْجَوْفَ، أَوْ الَّتِي تُخَالِطُهُ، وَالْجَوْفُ: بَطْنُ الْإِنْسَانِ)؛ لِأَنَّهُ يُؤُولُ إِلَى مَالٍ، وَكَالشَّهَادَةِ عَلَى سَبْقِيَّةِ الْمَوْتِ بَيْنَ مُتَوَارِثَيْنِ؛ فَإِنَّهُ يَكْفِي فِيهَا الشَّاهِدُ الْوَاحِدُ وَالْمَرْأَتَانِ، أَوْ أَحَدُهُمَا مَعَ الْيَمِينِ، فَيَرِثُ الْمُتَأَخِّرُ مَوْتًا صَاحِبَهُ، وَكَالْقِصَاصِ فِي الْجُرْحِ (فَإِنَّهُ يَكْفِي فِي ثُبُوتِهِ الشَّاهِدُ وَالْمَرْأَتَانِ، أَوْ أَحَدُهُمَا مَعَ يَمِينِ الْمَجْرُوحِ مِنَ الْجَارِحِ).

وَكَذَا النِّكَاحُ إِذَا ادَّعَتْهُ امْرَأَةٌ بَعْدَ مَوْتِ لِرَجُلٍ، أَيْ أَنَّهُ كَانَ زَوْجًا لَهَا، يَكْفِي الشَّاهِدُ وَالْمَرْأَتَانِ، أَوْ أَحَدُهُمَا مَعَ يَمِينِهَا مِنْ حَيْثُ الْمَالِ، فَيُقْضَى لَهَا بِالْإِزْثِ

وَالصَّدَاقِ، (أَمَّا مِنْ حَيْثُ ذَاتِ النِّكَاحِ فَلَا تَحْرُمُ عَلَى أَصُولِهِ وَفُرُوعِهِ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا فِي ظَاهِرِ الْحَالِ، وَأَمَّا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَيُقَالُ لَهَا: إِنْ كُنْتُ صَادِقَةً فِي دَعْوَاكَ فَعَلَيْكَ الْعِدَّةُ، وَتَحْرُمِينَ عَلَى أَصُولِهِ وَفُرُوعِهِ).
الْمَرْتَبَةُ الرَّابِعَةُ: وَهِيَ امْرَأَتَانِ عَدْلَتَانِ.

وَتَكُونُ فِيهَا لَمْ يَظْهَرْ لِلرِّجَالِ: كَعَيْبِ فَرْجِ امْرَأَةٍ ادَّعَاهُ زَوْجُهَا وَأَنْكَرَتْ هِيَ، فَيَكْفِي فِي ثَبُوتِهِ امْرَأَتَانِ، (أَيُّ: إِذَا رَضِيَتِ الزَّوْجَةُ أَنْ يَنْظُرُهَا النِّسَاءُ، فَإِنْ لَمْ تَرْضَ لَا تُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ، وَتَصَدَّقَ بِبَيْمِينِهَا)، وَأَمَّا فِي غَيْرِ الْفَرْجِ: فَإِنْ كَانَ بِالْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ فَلَا بُدَّ مِنْ عَدْلَتَيْنِ، وَمَا كَانَ بِسَائِرِ جَسَدِهَا فَلَا يَنْبُتُ إِلَّا بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ. وَكَذَا اسْتِهْلَالُ لِمَوْلُودٍ (١)، وَذُكُورَتُهُ وَأُنُوثَتُهُ، وَيَنْبُتُ النَّسَبُ وَالْإِرْثُ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَتَيْنِ عَلَى الْوِلَادَةِ وَالْإِسْتِهْلَالِ؛ هَذَا وَشَهَادَةُ الْمَرْأَتَيْنِ فِيمَا لَا يَظْهَرُ لِلرِّجَالِ تَكْفِي بِلَا يَمِينٍ مِنَ الْمُدَّعِي، (لِأَنَّهُ فِي الْمَالِ يَحْتَاجُ مَعَ شَهَادَتِهِمَا إِلَى يَمِينٍ مِنَ الْمُدَّعِي).

* * * * *

(١) استهل: أي تبوأ واتخذ مكاناً سهلاً، والمراد به هنا نزول الولد حياً بأن بكى أو عطس ونحو ذلك. واعلم أن الأصل نزول الولد غير مستهل؛ فمدعي عدم الاستهلال لا يحتاج لإثباته، وكفي في ذلك شهادة امرأتين؛ فإن استهل المولود ومات عن مال ثبت الإرث عليه بشهادة المرأتين فيرثه الحي.

الفصل الخامس

في: مسائل تتعلق بالشهادة.

وفيه تسعة مباحث متتالية:

* * *

المبحث الأول: شهادة السماع، وشهادتا: البت والنقل (١).

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: في شهادة السماع

ابن عرفة: (شهادة السماع لقب لم يصدق الشاهد فيها بإسناد شهادته
لسماع من غير معين، فتخرج شهادة البت والنقل) (٢).

وتعتمد على سماع أشهر بين الناس من ثقات وغيرهم، بأن تقول للحاكم: لم
نزل نسمع من الثقات وغيرهم أن الشيء الذي في حوزة فلان، من: عقار
ونحوه، هو ملك له. فهي إنما تشهد للحائز، ولا يجوز أن تشهد به لغير
حائزه، ويكفي فيها السماع بالحوز، ولا يشترط سماعهم التصرف فيه تصرف
الملاك، ولا طول الحيازة، فإذا شهد بسماع الملك لحائز فإنه ينزع ذلك
الشيء من يد حائزه.

(١) انظر: (شهادة السماع) في المراجع الآتية بصفحاتها، وما بعدها: الجامع لمسائل
المدونة ٤٥٨/١٧، البيان والتحصيل ٢٥٧/٥، عقد الجواهر الثمينة ١٠٤٩/٣ الكافي
٩٠٣/٢، جامع الأمهات ٤٧٦. وتحقيق المجموع وشرحه ٢١٨/٨.

(٢) التاج والإكليل ٢٢٦/٨.

وَشَهَادَةُ السَّمَاعِ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ؛ إِذِ الْأَصْلُ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَشْهَدُ إِلَّا بِمَا عِلْمٌ مِمَّا تُدْرِكُهُ حَوَاسُّهُ، وَإِنَّمَا جَازَتْ بَيِّنَةُ السَّمَاعِ لِلضَّرُورَةِ.

المطلب الثاني

الفرق بين بَيِّنَةِ السَّمَاعِ وَبَيِّنَتَا: الْبَتِّ وَالنَّقْلِ:

أ - وَالْفَرْقُ بَيْنَ بَيِّنَةِ السَّمَاعِ وَبَيِّنَةِ الْبَتِّ: أَنَّ الْأَخِيرَةَ لَا تَسْتَنِدُ إِلَى شَيْءٍ أَصْلًا، وَأَمَّا الْأُولَى فَتَسْتَنِدُ عَلَى السَّمَاعِ مِنَ الثَّقَاتِ وَغَيْرِهِمْ.

ب - وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ بَيِّنَةِ النَّقْلِ: أَنَّ بَيِّنَةَ السَّمَاعِ تَعْتَمِدُ عَلَى سَمَاعٍ مِنْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ، أَمَّا بَيِّنَةُ النَّقْلِ فَهِيَ سَمَاعٌ مِنْ مُعَيَّنٍ.

وَإِذَا اجْتَمَعَتْ بَيِّنَةُ الْبَتِّ - أَيِ الَّتِي تَشْهَدُ بِالْقَطْعِ أَنَّ هَذَا الْعَقَارَ مِلْكٌ لِفُلَانٍ - مَعَ بَيِّنَةِ السَّمَاعِ بِهِ، قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْبَتِّ بِالْمِلْكِ عَلَى بَيِّنَةِ السَّمَاعِ، وَالْمَوْضُوعُ أَنَّ كُلَّ بَيِّنَةٍ شَهِدَتْ لِشَخْصٍ آخَرَ، فَيُنْزَعُ مِنْ يَدِ الْحَائِزِ وَيُعْطَى لِمَنْ ادَّعَاهُ وَأَقَامَ بَيِّنَةَ الْبَتِّ، كَمَا أَنَّ الْكَلَامَ فِي حِيَاةٍ لَا يَثْبُتُ بِهَا الْمِلْكُ، وَالْأَمْرُ لَمْ يُنْزَعْ مِنْ يَدِ الْحَائِزِ.

وَمَحَلُّ تَقْدِيمِ بَيِّنَةِ الْبَتِّ عَلَى بَيِّنَةِ السَّمَاعِ مَا لَمْ تَشْهَدْ بَيِّنَةُ السَّمَاعِ بِأَنَّ الشَّيْءَ الَّذِي شَهِدَتْ بِهِ لِحَائِزِهِ قَدْ انْتَقَلَ إِلَيْهِ بِمِلْكٍ جَدِيدٍ مِنْ وَالِدِ الْقَائِمِ أَوْ جَدِّهِ - وَالْقَائِمُ هُوَ مَنْ شَهِدَتْ لَهُ بَيِّنَةُ الْبَتِّ بِالْمِلْكِ -، أَوْ انْتَقَلَ إِلَيْهِ بِشِرَاءٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ بِمُضِيِّ مُدَّةِ الْحِيَاةِ؛ وَهِيَ الْعَشْرُ سِنِينَ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْأَقَارِبِ، وَمَا يَزِيدُ عَلَى الْأَرْبَعِينَ سَنَةً بِالنِّسْبَةِ لِلْأَقَارِبِ، وَالْمَوْضُوعُ أَنَّ صَاحِبَ بَيِّنَةِ السَّمَاعِ حَائِزٌ لِلشَّيْءِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ، أَمَّا إِذَا كَانَتْ دَعْوَى الْقَائِمِ فِي الْحَائِزِ مُجَرَّدَةً عَنْ بَيِّنَةٍ فَالْحَوُزُ كَافٍ فِي دَفْعِهَا، مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إِلَى بَيِّنَةِ سَمَاعٍ،

وَكَذَا إِذَا كَانَتْ مَعَ دَعْوَى الْقَائِمِ بَيْنَهُ سَمَاعٌ، لِأَنَّهُ لَا يُنَزَعُ بِهَا مِنْ يَدِ الْحَايِزِ، فَإِنْ كَانَ مَعَ دَعْوَاهُ عَلَى الْحَايِزِ بَيِّنَةٌ قَطَعَ بَيِّنَةُ السَّمَاعِ لِلْحَايِزِ لَا تَنْفَعُهُ إِلَّا إِذَا شَهِدَتْ بِأَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ أَبِي الْقَائِمِ أَوْ جَدِّهِ كَمَا تَقَدَّمَ. هَذَا: وَكَمَا تَجُوزُ شَهَادَةُ السَّمَاعِ بِمِلْكٍ لِحَايِزٍ، تَجُوزُ بِسَمَاعٍ فَشَا بِمَوْتِ غَائِبٍ بَعْدَ مَكَانِ مَوْتِهِ أَوْ طَالَ زَمَنٍ سَمَاعِ مَوْتِهِ، أَمَا إِذَا لَمْ يَطُلِ الزَّمَنُ فَلَا يَنْبُتُ.

وَيَجُوزُ أَنْ تَشْهَدَ بَيِّنَةُ السَّمَاعِ بِوَقْفٍ فَيُثْبِتُ بِهَا، فَإِذَا شَهِدَتْ أَنَّ هَذَا الشَّيْءَ وَقَفَ عَلَى فُلَانٍ الْحَايِزِ لَهُ، أَوْ عَلَى فُلَانٍ الْآخَرِ، وَلَيْسَتْ الْعَيْنُ بِيَدٍ أَحَدٍ ثَبَتَ بِهَا الْوَقْفُ.

شُرُوطُ إِفَادَةِ بَيِّنَةِ السَّمَاعِ: يُشْتَرَطُ لِإِفَادَةِ بَيِّنَةِ السَّمَاعِ الشُّرُوطُ الْآتِيَةُ:

١- أَنْ يَطُولَ زَمَنُ السَّمَاعِ كَعِشْرِينَ سَنَةً (فَأَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ لَا يَكْفِي). وَهَذَا الشَّرْطُ اعْتَبَرَهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ الَّتِي تَشْهَدُ بِهَا بَيِّنَةُ السَّمَاعِ، وَيَرَى (ابْنُ هَارُونَ الْمَالِكِيُّ) أَنَّهُ لَيْسَ شَرْطًا فِي جَمِيعِهَا بَلْ هُوَ شَرْطٌ فِي الْأَمْلاكِ وَالْأَحْبَاسِ وَالشَّرَاءِ وَالْأَنْكِحَةِ، وَالصَّدَقَةِ وَالنَّسَبِ وَالْحِيَازَةِ، أَمَا مَوْتُ الْغَائِبِ فَقِيلَ: يُشْتَرَطُ فِيهِ تَنَائِي الْبُلْدَانِ أَوْ طُولِ الزَّمَانِ، وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ تَنَائِي الْبُلْدَانِ وَطُولِ الزَّمَانِ مَعًا (وَهِيَ طَرِيقَةُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ)، وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ تَنَائِي الْبُلْدَانِ وَقَصَرِ الزَّمَانِ؛ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ فِي الْمَوْتِ مَعَ الطُّولِ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ الْقَطْعِ وَلَوْ بِالْفَقْلِ إِذْ يَبْعُدُ عَادَةً مَوْتُ الشَّخْصِ مَعَ عَدَمِ مَنْ يَأْتِي مِنْ تِلْكَ الْبَلَدِ بِخَبَرِ مَوْتِهِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ عَرَفَةَ.

٢- ألا يوجد فيها ربيبة، فإن وجدت فيها ربيبة لم يُعْمَل بها، كما إذا لم يَسْمَع بالمشهود به غير الشاهدين من ذوي أعمارهما، كأن يشهد اثنان فقط بموت رجلٍ وفي البلد عدَدٌ كثير من ذوي أسنانهما لم يعلموا بذلك.

٣- أن يكون الشاهدُ بها عدْلَيْن، فلا يكفي فيها عدلٌ واحدٌ مع اليمين لِضَعْفِهَا؛ إذ هي على خلاف الأصل.

٤- أن يَحْلِفَ المَحْكومُ له بها معها، أي مع العدْلَيْن بدون حلفهما، لأنَّ شهادتهما على خلاف الأصل.

ما يُقْبَلُ فيه شهادة السَّماع؛ تُقْبَلُ في الأمور الآتية:

- بملك لحائز على التفصيل المتقدم. - بموت غائب ببلد بعيد.

- بتولية قاض أو والٍ أو وكيل، وكذا بعزل لأي منهم.

- بتعديل لبينة، نحو: لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أنَّ هذا الشاهد عدل رضا، وكذا بجرح، بأن تقول: لم نزل نسمع .. إلخ بأنه شارب خمر أو مجروح.

- بإسلام شخص معين، نحو: لم نزل نسمع أنه مسلم أو أسلم، وكذا بكفر؛ والعياذ بالله.

- وبرشد، نحو: لم نزل نسمع أن ولي السفية الفلاني أذن له في التصرف ورشده، وكذا بسفه.

- بنكاح ادعاه الحي على الميت ليرثه، أو ادعاه أحد الزوجين الحيين ولم ينكر الآخر وكانت الزوجة في عصمته، وأما لو ادعاه أحدهما وأكره الآخر

فلا يثبت النكاح بها، وكذا بطلاق وضرر لزوجته نحو: لم نزل .. إلخ أن
فُلَانًا يُضَارِرُ زَوْجَتَهُ، فيطلقها الحاكم عليه.

- بوقف، وهبة، وصدقة، ووصية، وعتق، وولادة، وحرابة، وعسر، ويسر.

المَطْلَبُ الثَّالِثُ

شَهَادَةُ النَّقْلِ، وشُرُوطُ صِحَّتِهَا.

وَعَرَفَهُ - أَيِ النَّقْلِ - ابْنُ عَرَفَةَ بِقَوْلِهِ (١): (النَّقْلُ عُرْفًا إِبْخَارُ الشَّاهِدِ
عَنْ سَمَاعِهِ شَهَادَةً غَيْرِهِ، أَوْ سَمَاعِهِ إِيَّاهُ لِقَاضٍ؛ فَيَدْخُلُ نَقْلُ النَّقْلِ، وَيَخْرُجُ
الإِخْبَارُ بِذَلِكَ لِغَيْرِ قَاضٍ. اهـ). قَوْلُهُ: (الشَّاهِدُ) أَخْرَجَ بِهِ مَنْ لَيْسَ بِشَّاهِدٍ إِذَا
أَخْبَرَ بِمَا سَمِعَ، لَا عَلَى وَجْهِ الشَّهَادَةِ أَوْ أَطْلَقَ الشَّاهِدُ عَلَى مَنْ تَحَمَّلَ
الشَّهَادَةَ قَوْلُهُ: (عَنْ سَمَاعِهِ شَهَادَةً غَيْرِهِ) مَعْنَاهُ أَنَّهُ أَخْبَرَ عَنِ الَّذِي سَمِعَهُ
يَذْكُرُ شَهَادَةً عِنْدَهُ وَعَنْ سَمَاعِهِ مُتَعَلِّقٌ بِإِخْبَارٍ، وَالضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى الشَّاهِدِ
وَ (شَهَادَةً) مَفْعُولٌ لِسَمَاعِهِ، وَقَوْلُهُ: (أَوْ سَمَاعِهِ إِيَّاهُ) عَطْفٌ عَلَى السَّمَاعِ
وَالضَّمِيرُ الْمُضَافُ إِلَيْهِ يَعُودُ عَلَى الشَّاهِدِ، وَإِيَّاهُ عَائِدٌ عَلَى الإِخْبَارِ؛ وَذَكَرَ
هَذِهِ الزِّيَادَةَ لِيَدْخُلَ نَقْلُ النَّقْلِ، وَفِي نُسَخَةٍ (إِيَّاهَا) فَضْمِيرُ سَمَاعِهِ يَعُودُ عَلَى
غَيْرِهِ فِي قَوْلِهِ: (شَهَادَةً غَيْرِهِ)، وَضَمِيرُ (إِيَّاهَا) يَعُودُ عَلَى الشَّهَادَةِ وَأَدْخَلَ بِهَا
أَيْضًا نَقْلَ النَّقْلِ، وَقَوْلُهُ: (كَاشَهَدَ عَلَى شَهَادَتِي) وَلَوْ تَسْلَسَلَ وَلَا يُطْلَبُ بِتَارِيخِ
النَّقْلِ، وَقَوْلُهُ: (أَوْ رَأَاهُ يُؤَدِّيَهَا) مِثَالٌ لِمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الإِشْهَادِ؛ لِأَنَّ سَمَاعَهُ
لِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْقَاضِي يُنْزَلُ مَنْزِلَةً قَوْلِهِ: (أَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِي).

(١) شرح الخرشي على مختصر خليل ٢١٧/٧ و٢١٨.

وعلى ذلك فشهادة النّقل هي الشهادة عن الشاهد الأصلي، وتَجُوزُ في كل شيءٍ حتى الحدود والطلاق والولاء، وتَصِحُّ بِشُرُوطِ سِتَّةٍ (١) هي:

١- أن يقول الشاهد الأصلي لِلنَّاقِلِ عنه: (اشهدْ على شهادتي)، أو نحو ذلك مما يُرادفه، أو سماع الناقل للشاهد الأول وهو يُؤدّي شهادته عند الحاكم؛ لأنَّ سماعه ذلك بمنزلة قوله: (اشهد على شهادتي)، أما إذا سَمِعَهُ يُخْبِرُ غيره بأنّي قد شهدت على كذا فلا يَنْقُلُ عنه، وهل إذا سمعه يقول لغيره: (اشهد على شهادتي)؛ النقل؟ أو لا؟ خلاف، والمشهور الجواز.

٢- أن يَغِيبَ الأَصْلُ وهو الرَّجُلُ: فلا يَصِحُّ النقل مع حضور الأَصْلِ إذا كان رجلاً، وأما المرأة فيصح مع حضورها؛ لأنَّ شأن النساء عدم الخروج في الدعاوى، والمراد حضورها كونها على ثلاثة بُرْد فأقل (أي على أقل من مسافة القصر في الصلاة)، وليس المراد حضورها في المجلس، وإلا كان النقل عنها عبثاً.

٣- أن يكون الأَصْلُ المنقول عنه غائباً بمكان لا يلزمه الأداء منه - كمسافة القصر - أو مات أو مرض مرضاً يعسر معه الحضور عند الحاكم.

٤- ألا يطرأ للأصل فسق أو عداوة للمشهود عليه قبل أداء النقل، بخلاف طرو جنون للأصل بعد تحمل الأداء؛ فلا يضر في النقل عنه كالموت والمرض.

(١) انظر: تحقيق المجموع وشرحه ٢٢٦/٨ وما بعدها، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب ٥٦٤/٧، التاج والإكليل ٢٣٨/٨، مواهب الجليل ٩٩/٦ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٢٠٤/٤.

٥. أَلَا يُكَذِّبُ الْأَصْلُ مَنْ نَقَلَ عَنْهُ قَبْلَ الْحُكْمِ، سَوَاءَ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْأَدَاءِ أَوْ بَعْدَهُ، فَإِنْ كَذَّبَهُ قَبْلَ الْحُكْمِ بَأْنٍ قَالَ لَهُ: (أَنَا مَا أَمْرَتُكَ أَنْ تَنْتَقِلَ عَنِّي الشَّهَادَةَ)، فَلَا يَصِحُّ النُّقْلُ عَنْهُ، وَإِنْ كَذَّبَهُ بَعْدَ الْحُكْمِ مَضَى الْحُكْمُ، وَلَا غُرَمَ عَلَى النَّاقلِ، وَلَا عَلَى الْأَصْلِ الْمَكْذُوبِ لَهُ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ صَدَرَ عَنِ اجْتِهَادٍ.

٦. أَنْ يَنْقَلَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ شَاهِدَيْ الْأَصْلِ اثْنَانِ لَيْسَ أَحَدُهُمَا - أَيْ النَّاقِلَيْنِ - أَصْلًا، أَيْ أَدَّى شَهَادَتَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقَلَ عَنْهُ؛ إِذْ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَصْلًا لَلَزِمَ ثَبُوتُ الْحَقِّ بِشَاهِدٍ فَقَطْ، وَهُوَ الشَّاهِدُ الَّذِي لَمْ يَنْقَلَ عَنْهُ، لِأَنَّ النَّاقِلَ الْمُتَّفَرِّدَ كَالْعَدَمِ؛ إِذْ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ شَهَادَةِ النُّقْلِ التَّعَدُّدُ، كَمَا تَقَدَّمَ، (وَهَذَا صَادِقٌ بِأَرْبَعَةٍ أَيْ كَوْنِ النَّاقِلِ أَرْبَعَةً: عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ اثْنَانِ مُتَغَايِرَانِ وَصَادِقٌ بِاثْنَيْنِ نَقْلًا عَنْ أَحَدِ الْأَصْلَيْنِ ثُمَّ عَنِ الْآخَرِ، وَبِثَلَاثَةِ نَقْلِ اثْنَانِ مِنْهُمْ عَنْ زَيْدٍ وَنَقْلِ أَحَدُهُمَا مَعَ الثَّالِثِ عَنْ عَمْرٍو). وَأَمَّا فِي الزَّنْيِ فَلَا بُدَّ مِنْ نَقْلِ أَرْبَعَةٍ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ (وَهَذَا صَادِقٌ بِسِتَّةِ عَشَرَ حَاصِلَةً مِنْ ضَرْبِ ٤×٤، وَبِأَرْبَعَةٍ فَقَطْ نَقَلْتَ عَنْ كُلِّ مِنَ الْأَرْبَعَةِ، وَبِغَيْرِ ذَلِكَ كَمَا عَلِمَ مِمَّا قَبْلَهُ).

وَيُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ شَهَادَةِ النُّقْلِ فِي الزَّنْيِ فَوْقَ مَا تَقَدَّمَ أَنْ يَقُولَ الشُّهُودُ الْأَصُولُ لِمَنْ يَنْقُلُ عَنْهُمْ: (أَشْهَدُوا عَنَّا أَنَّنَا رَأَيْنَا فَلَانًا يَزْنِي، وَهُوَ كَالْمُرُودِ فِي الْمَكْحَلَةِ).

هَذَا: وَلَا يَجِبُ الْاجْتِمَاعُ وَقْتُ النُّقْلِ، وَلَا تَفْرِيقُ النَّاقِلَيْنِ وَقْتُ شَهَادَتِهِمْ عِنْدَ الْحَاكِمِ؛ وَذَلِكَ بِخِلَافِ الْأَصُولِ فَإِنَّهُ يَجِبُ اجْتِمَاعُهُمْ وَقْتُ التَّحْمَلِ، وَالتَّفْرِيقُ وَقْتُ الْأَدَاءِ، وَيَجُوزُ تَلْفِيقُ نَاقِلٍ مَعَ أَصْلٍ فِي الزَّنْيِ وَغَيْرِهِ، كَأَنْ يَشْهَدَ فِي

الزنا: اثنان من الأصول، وينقل اثنان عن كل واحد من الأصلين الأخيرين، وفي غير الزنى كأن ينقل اثنان عن واحد مع أصل.
ويجوز نقل امرأتين معهما رجل عن رجل أو عن امرأة فيما يشهد فيه النساء، وهي الأموال وما آل إليها، وفيما لا يظهر إلا للنساء كالولادة وعيب الفرج، لا في نحو طلاق وقصاص.

* * *

المبحث الثاني

في: تعارض البيّناتين (١).

في تعارض البيّناتين قال ابن عرفة (٢): (وهو اشتمال كل منهما على ما ينافي الآخر فمهما أمكن الجمع بينهما جمع كالدليلين).
إذا تعارضت بينتان بأن اشتملت كل واحدة منهما على ما ينافي الأخرى؛ فيُنظر:

١- فإن أمكن الجمع بينهما وجب الجمع، ولا تسقط واحدة منهما، ابن عرفة: تَقَرَّرَ صَوْرُ الْجَمْعِ مِثْلَ قَوْلِهَا - أي المدونة - مَنْ قَالَ لِرَجُلٍ: أَسَلَمْتُ إِلَيْكَ هَذَا الثَّوبَ فِي مِائَةِ إِزْدَبٍ حِنْطَةً، وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ هَذَيْنِ

-
- (١) انظر: تحقيق المجموع وشرحه ٢٤٠/٨ وما بعدها، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب ٤٨٦/٨، التاج والإكليل ٢٥٢/٨، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٢٠٤/٤.
(٢) مواهب الجليل ٢٠٨/٦ وما بعدها.

التَّوْبِينَ لِتَوْبَيْنٍ سِوَاهُ فِي مِائَةِ إِرْدَبِّ حِنْطَةً، وَأَقَامَا جَمِيعًا الْبَيْتَةَ، لَزِمَهُ
أَخَذُ الثَّلَاثَةِ الْأَثْوَابِ فِي مِائَةِ إِرْدَبِّ، وَيُحْمَلَانِ عَلَى أَنَّهُمَا سَلَمَانِ (تَنْثِيَةً
سَلَمَ) شَهِدَتْ كُلُّ بَيْتَةٍ بَوَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَيُؤُولُ الْأَمْرُ إِلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ كَأَنَّهُ
ادَّعَى الْمَائَتَيْنِ وَشَهِدَتْ لَهُ بِهِمَا بَيْتَتُهُ وَبَيْتَةُ الْمُسْلِمِ إِلَيْهِ، وَأَنَّ الْمُسْلِمَ إِلَيْهِ
كَأَنَّهُ ادَّعَى الْأَثْوَابَ الثَّلَاثَةَ، وَشَهِدَتْ لَهُ بِهَا بَيْتَتُهُ، وَبَيْتَةُ الْمُسْلِمِ.

٢- وَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَجَبَ التَّرْجِيحُ بِإِحْدَى الْمُرْجَّحَاتِ الْآتِيَةِ:

أ - بَيَانُ سَبَبِ الْمَلِكِ فَإِذَا شَهِدَتْ بَيْتَةٌ بِأَنَّ هَذَا الشَّيْءَ مَلِكٌ لَزِيدٍ وَلَمْ تَبَيِّنْ
سَبَبَ الْمَلِكِ، وَشَهِدَتْ أُخْرَى بِأَنَّهُ مَلِكٌ لَخَالِدٍ وَبَيَّنَتْ سَبَبَ الْمَلِكِ؛ بِأَنَّ
قَالَتْ: (وَرِثَهُ) أَوْ: (نَسَجَهُ) أَوْ: (كَتَبَهُ) أَوْ: (نَتَجَ عِنْدَهُ): فَإِنَّ مَنْ بَيَّنَّتْ
سَبَبَ الْمَلِكِ تُقَدَّمُ عَلَى مَنْ أَطْلَقَتْ؛ لِزِيَادَتِهَا بِبَيَانِ سَبَبِ الْمَلِكِ وَتَقَدُّمُ وَلَوْ
كَانَتْ الْمُطْلَقَةُ أَعْدَلَ مِنْهَا.

ب - بَيَانُ تَارِيخِ الْمَلِكِ؛ فَمَنْ أَرَّخَتْ تُقَدَّمُ عَلَى مَنْ لَمْ تَوْرَخْ.

ج - بِتَقْدِيمِ التَّارِيخِ؛ فَمَنْ شَهِدَتْ بِتَارِيخٍ مُنْقَدِّمٍ، تُقَدَّمُ عَلَى مَنْ شَهِدَتْ
بِتَارِيخٍ مُتَأَخِّرٍ، وَلَوْ كَانَتْ الَّتِي شَهِدَتْ بِالتَّأَخُّرِ أَعْدَلَ.

د - بِزِيَادَةِ عَدَالَةٍ؛ فَالَّتِي زَادَتْ عَدَالَتَهَا تُرَجَّحُ عَلَى غَيْرِهَا بِسَبَبِ هَذِهِ
الزِّيَادَةِ، بِخِلَافِ الزِّيَادَةِ فِي الْعَدَدِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ مُرْجَّحًا، مَا لَمْ تَقْصِدِ الْكَثْرَةَ
الْعِلْمَ وَالْيَقِينَ، وَيَلَاظُ أَنَّ التَّرْجِيحَ بِزِيَادَةِ الْعَدَالَةِ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْأَمْوَالِ
وَمَا يُؤُولُ إِلَيْهَا مِمَّا يَنْبُتُ الْحَقُّ فِيهِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ، وَأَمَّا غَيْرُ الْأَمْوَالِ
وَمَا يُؤُولُ إِلَيْهَا فَلَا يَثْبُتُ إِلَّا بِعَدْلَيْنِ، فَلَا يَقَعُ التَّرْجِيحُ فِيهِ بِزِيَادَةِ الْعَدَالَةِ؛

لأنَّ زيادةَ العدالةِ بمنزلةِ الشاهدِ فيثبت الترجيح بها في كل شيء، فهو غير الراجح في المذهب.

هـ - بشاهدين من جانبٍ على شاهدٍ ويمينٍ من جانب آخر، أو على شاهدٍ وامرأتين، على قولٍ أشهب، وأحد قولَي ابنِ القاسم.

و - بوضعِ اليدِ فإذا كان المدعى به في حوزِ أحدِ المتنازعينِ وتساوت البينتان في الشهادة بالملك المطلق؛ فالحوزُ يكون مُرجَّحًا.

ز - بالملك على الحوز؛ فتقدَّم الشَّاهِدَةُ بِالْمَلِكِ معتمدة في شهادتها به على حوز سابق على الشهادة بالحوز وحده من غير شهادة له بملك، والحال أنَّ الشهادة بالحوز أقيمت قبل الحيازة المعتبرة شرعًا، وتقدم الشهادة بالملك ولو تقدم تاريخ الحوز على تاريخ الملك، لأن الحوز قد يكون عن ملك وغيره، فهو أعمُّ مِنَ الْمَلِكِ، والأعمُّ لَا يستلزم الأخص.

ح - بنقل عن أصل على مستصحبة له، فإذا شهدت بيينة على أن هذه الدار لمحمد أنشأها من ماله ولم تنتقل عن ملكه للآن بناقل شرعي، وشهدت أخرى بأن هذه الدار لخالد اشتراها من محمد، أو ورثها منه، أو وهبها له؛ قدمت بيينة النقل على بيينة الاستصحاب.

ما تَعَمَّدُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ الشَّاهِدَةُ بِالْمَلِكِ: لا تصح شهادة البيينة الشاهدة بالملك إلا إذا اعتمدت على الأمور الآتية:

الأول: التصرف من واضع اليد على ذلك الشيء مِنْ: سَكْنَى أو رُكُوب أو لبس، ونحو ذلك مَنْ تَصَرَّفَ الْمَلِكُ.

الثاني: طول الحوز لذلك الشيء، كعشرة أشهر فأكثر.

الثالث: عدم وجود مانع للحائز في هذه المدة.
الرابع: نِسْبَةُ هذا الشيء لواضع اليد وعدم علمها بخروجه عن يده، بأن يقول الشاهد: (إن هذا الشيء لم يخرج عن ملك فلان في عِلْمِنَا بِنَاقِلٍ شرعي).

وَإِذَا تَعَذَّرَ التَّرْجِيحُ بِوَجْهِ مِنَ المَرَجَحَاتِ السَّابِقَةِ، وَكَانَ الشَّيْءُ الْمُتَنَازِعُ فِيهِ بِيَدِ غَيْرِ الْمُتَنَازِعِينَ سَقَطَتِ الْبَيِّنَتَانِ؛ لِتَعَارُضِهِمَا وَيَبْقَى الْمُتَنَازِعُ فِيهِ بِيَدِ حَازِئِهِ، فَإِذَا أَقَرَّ بِهِ لِأَحَدِ الْمُتَنَازِعِينَ عُمَلَ بِإِقْرَارِهِ وَأُخِذَ الْمَقْرَرُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ إِقْرَارُهُ لِأَحَدِهِمَا كَأَنَّهُ تَرْجِيحُ لِبَيِّنَتِهِ، فَإِذَا أَقَرَّ بِهِ لِغَيْرِهِمَا لَمْ يَعْمَلْ بِإِقْرَارِهِ، وَقَسَمَ بَيْنَ الْمُتَنَازِعِينَ.

* * *

المَبْحَثُ الثَّالِثُ: فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ (١).

وفي المبحث ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: فِي الشَّهَادَةِ عَلَى خَطِّ الْمُقَرَّرِ:

وهي أن يشهد الشاهد أن هذا خطُّ فلان، وأنه أَقَرَّ فِيهِ بِأَنَّهُ فِي ذِمَّتِهِ لِفُلَانٍ كَذَا، فَهِيَ جَائِزَةٌ سِوَاءَ أَكَانَتِ الْوَثِيقَةُ كُلُّهَا بِخَطِّ الْمُقَرَّرِ، أَمْ كَانَ الَّذِي بَخَطَهُ مَا يُفِيدُ الْإِقْرَارَ فَقَطْ، أَمْ أَنَّهُ كَتَبَ بَعْدَ تَمَامِ الْوَثِيقَةِ: عِبَارَةً (الْمَنْسُوبَ إِلَيَّ فِيهِ صَحِيحٌ)، وَنَحْوَ ذَلِكَ.

(١) انظر: تحقيق المجموع وشرحه ٢١٥/٨ وما بعدها، الجامع لمسائل المدونة ٤٥٤/١٧، الكافي ٩١٥/٢، البيان والتحصيل ٤٣٩/٩، الذخيرة ١٥٦/١٠، والقوانين الفقهية ص ٢٠٥ وما بعدها.

وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا وَالْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهَا الشُّرُوطُ الْآتِيَةُ:

١- وجودُ الوثيقة عند الشهادة عليها، فلا تصح الشهادة في غَيْبَتِهَا؛ فإذا نظر شاهدان وثيقة بيد شخص بَخَطٍّ مُقَرَّرٍ بَدَيْنَ وحفظاه وتحققا فيها، ثم ضاعت الوثيقة فشهد الشاهدان بما فيها فإنه لا يعمل بشهادة تلك البينة في غيبة الوثيقة، وهذا هو الذي به العمل، ومقابله صحة الشهادة، إذ لَا فَرْقَ عند القاضي بين غيبة الوثيقة وحضورها؛ حيثُ اسْتَوَفَى الشاهدان جميع ما فيها.

٢- أن يكون الشاهدان عَدْلَيْنِ، وإن كان الحق مما يثبت بالشاهد واليمين.

وهذا الشرط لبعض الفقهاء وَعَلَّلُوا اشتراطه بأنَّ الشهادة على الْخَطِّ كَالنَّقْلِ، ولا ينقل عن الواحدِ إِلَّا اثْنَانِ، ولو في المال، ولكنَّ الرَّاجِحَ ثبوتها بالشاهد واليمين.

٣- أن يَعْرِفَ الشهودُ الْخَطَّ معرفة تامة كمعرفة الشيء الْمُعَيَّنِ (أي من حيوان أو غيره) فلا بُدَّ مِنَ الْقَطْعِ بأنه خط فلان.

٤- ألا يكون في الوثيقة ريبة مِنْ كَشَطٍ أو مَحْوٍ، وإِلَّا لم تجز الشهادة عليه، ما لم يعتذر في الوثيقة بخط كاتبها الأصلي عن هذا الكشط أو المحو.

المَطْلَبُ الثَّانِي

الشهادة على خطِّ الشاهدِ الغائبِ، أو الشاهدِ المَيِّتِ:

أي الشهادة على خط الشاهدِ الغائبِ غَيْبَةً بعيدة، أو الميت، أو المَجْهُولِ المكان، وهي جائزة بشروط ثلاثة:

١- أن تعرف البينة الخط معرفة تامة؛ بأن تقطع أنه خط فلان الغائب أو الميت، أو المجهول مكانه.

- ٢- أن تعرف أن الشاهد الذي كتب الخط ومات أو غاب أو جهل مكانه يعرف من شهد عليه بنسبه أو عينه، وأسقط بعض الفقهاء هذا الشرط باعتبار أنَّ الكاتب عدل، والعدل لا يشهد على من لا يعرف.
- ٣- أن تعرف أن الشاهد كتب خطه بالشهادة وهو عدل (أي تحمل الشهادة وهو عدل) حتى غاب أو مات أو جهل مكانه.

هذا: وتجوز الشهادة في الحالتين السابقتين - أعني على خط المقر وعلى خط الشاهد الغائب أو الميت - وإن كانت بغير مال، كطلاق وعتق، واعتمد بعض الفقهاء أن الشهادة على خط الشاهد الغائب أو الميت مخصوصة بالمال فقط.

المطلب الثالث: في الشهادة على خط النفس.

أي شهادة الشاهد على خط نفسه، وقد نُقِلَ عَنِ الإمام مالك أنه كان يرى جوازها بشرط أن يعرف الشاهد خط نفسه، وإن لم يذكر القضية ولا شيئاً منها، وألا يكون في الكتاب محو ولا ريبه، (وبهذا الرأي أخذ عامة أصحاب مالك منهم مطرف وعبد الملك وابن وهب وسحنون وابن حبيب؛ ووجهتهم: أنه لا بد للناس من ذلك، ولكثرة نسيان الشاهد المنتصب للشهادة، ولأنه لو لم يكن يشهد حتى يتذكر القضية لم يكن لوضع خطه فائدة، ولضاعت الحقوق).

إلا أنَّ الإمام رجَّحَ عن هذا الرأي، وقالَ بعدم الجواز إلا إذا تذكَّرَ القضية، فإذا تذكر فإنه يشهد بما علم لا على خط نفسه، فإذا لم يتذكر أدَّى الشهادة على أن هذا خطه، ولكنه لم يتذكر القضية، فيؤديها بلا نفع للطالب، وفائدة الأداء احتمال أن يكون الحاكم يرى نفعها.

* * *

المبحث الرابع

الإعذار (١) للمشهود عليه، وما يجوز له القَدْح به:

ابن عرفة: (الإعذار سؤال الحاكم من توجه عليه موجب الحكم هل له ما يسقطه أَعذاراً مُصَوِّراً (ب) قوله له: (أَبْقَيْتَ) بِفَتْحِ هَمْزَةِ الاسْتِفْهَامِ وَالْمُوَحَّدَةِ وَكَسْرِ الْقَافِ وَفَتْحِ النَّحْيَةِ وَسُكُونِ الْفَوْقِيَّةِ (لَكَ حُجَّةٌ) بِضَمِّ الْحَاءِ، أَيْ عُدْرٌ فِي الْبَيِّنَةِ الَّتِي شَهِدْتَ عَلَيْكَ (٢).

وقال الإمام الدَّرْدِيرُ (٣): (وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ بِحَقِّ لَدَى حَاكِمٍ أَوْ مُحَكِّمٍ فَلَا بُدَّ مِنَ الْإِعْذَارِ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ، (و) إِذَا أَعْدَرَ لَهُ (قَدْحٌ) بِالْبَيِّنَاءِ لِلْمَفْعُولِ؛ أَيْ جَارَ الْقَدْحِ، وَقِيلَ (فِي) الشَّاهِدِ (الْمُتَوَسِّطِ) فِي الْعَدَالَةِ - وَهُوَ مَا لَيْسَ بِمُبَرَّرٍ فِيهَا - (بِكُلِّ قَادِحٍ) مِنْ تَجْرِيحٍ، أَوْ قَرَابَةٍ، أَوْ عَدَاوَةٍ، أَوْ كَوْنِهِ فِي عِيَالِ الْمَشْهُودِ لَهُ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. (و) قَدْحٌ (فِي الْمُبَرَّرِ) بِالْعَدَالَةِ (بِعَدَاوَةٍ، أَوْ قَرَابَةٍ، أَوْ إِجْرَاءِ نَفَقَةٍ عَلَيْهِ) مِنَ الْمَشْهُودِ لَهُ. (وَإِنْ) ثَبَّتَ الْقَدْحُ (مِنْ دُونِهِ) أَيْ مِنْ دُونِ الْمُبَرَّرِ فِي الْعَدَالَةِ؛ فَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْقَادِحِ فِي مُبَرَّرٍ أَنْ يَكُونَ مُبَرَّرًا مِثْلَهُ. وَأَمَّا لَوْ قَدْحَ فِي الْمُبَرَّرِ بغيرِ عَدَاوَةٍ أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ نَفَقَةٍ فَلَا يُسْمَعُ مِنْهُ الْقَدْحُ إِذَا أَرَادَ الْقَادِحُ إِثْبَاتَهُ. وَقَالَ مُطَرِّفٌ: يُقْبَلُ مِنْهُ الْقَدْحُ بِغَيْرِ الثَّلَاثَةِ

(١) الإعذار هو المبالغة في العذر، ومعنى (قد أعذر من أنذر) أي قد بالغ في الإعذار من تقدم إليك فأندرك، ويقال: أعذر إليه أي قطع عذره وأزاله ولم يبق له عذراً.

وهو في الاصطلاح: (سؤال الحاكم من توجه عليه موجب الحكم هل له ما يسقطه؟).

(٢) منح الجليل، شرح مختصر خليل ٣٢٤/٨.

(٣) أقرب المسالك مع الشرح الصغير ٢٥٨/٤.

الْمُتَقَدِّمَةِ أَيْضًا، وَارْتِضَاءُ اللَّحْمِيِّ وَغَيْرُهُ، فَهُوَ كَالْمُتَوَسِّطِ؛ لِأَنَّ الْجَرْحَ مِمَّا يَكْتُمُهُ الْإِنْسَانُ فَلَا يَكَادُ يَطْلُعُ عَلَيْهِ إِلَّا الْقَلِيلُ مِنَ النَّاسِ. وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (وَكَذَا) يُقَدِّحُ فِي الْمُبَرَّرِ (بِغَيْرِهَا) أَيِ غَيْرِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ (عَلَى الْأَزْجَحِ)؛ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: وَهَذَا إِذَا صَرَّحَ بِالْجَرْحِ فَإِنْ قَالَ الْمَجْرِّحُ: هُوَ غَيْرُ عَدْلٍ أَوْ غَيْرُ مَقْبُولِ الشَّهَادَةِ، لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَجْرِّحُ مُبَرَّرًا عَارِفًا بِوُجُوهِ التَّعْدِيلِ وَالتَّجْرِيحِ.

وَالْخُلَاصَةُ أَنَّ الشَّاهِدَ إِذَا كَانَ مُبَرَّرًا فِي الْعَدَالَةِ فَيُقْبَلُ الْقَدْحُ فِيهِ بِثَلَاثَةِ أُمُورٍ، هِيَ:

أ - قَرَابَتُهُ لِلْمَشْهُودِ لَهُ. ب - عِدَاوَتُهُ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ.

ج - إِجْرَاءُ النِّفْقَةِ عَلَيْهِ مِنَ الْمَشْهُودِ لَهُ.

وَيُقْبَلُ الْقَدْحُ بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ فِي التَّبَرُّيزِ بِالْعَدَالَةِ، وَلَا يَشْتَرُطُ أَنْ يَكُونَ الْقَادِحُ مُبَرَّرًا مِثْلَهُ. أَمَّا الْقَدْحُ فِيهِ بِغَيْرِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، فَقِيلَ: لَا يَسْمَعُ إِلَّا إِذَا أَرَادَ الْقَادِحُ إِثْبَاتَهُ، وَقِيلَ: يَقْبَلُ كَالْمُتَوَسِّطِ فِي الْعَدَالَةِ، لِأَنَّ الْجَرْحَ مِمَّا يَكْسِبُهُ الْإِنْسَانُ، فَلَا يَكَادُ يَطْلُعُ عَلَيْهِ إِلَّا الْقَلِيلُ مِنَ النَّاسِ، وَرَجَّحَ هَذَا الرَّأْيُ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ.

* * *

المَبْحَثُ الخَامِسُ

التَّزْكِيَّةُ، وما يُشْتَرَطُ فِي الْمُزَكِّيِّ؟، وما يَقُولُهُ؟:

التَّزْكِيَّةُ (١): هي (الشهادة عند الحاكم بعدالة الشاهد).

ويشترط في المزي لتصح تزكيته الشروط الآتية:

١. أن يكون مبرزاً في العدالة، أي مشتهراً بها بين الناس، ولا يكفي فيها مطلق عدل، وإلا لاحتاج لمن يعدّله ويزكيه أيضاً، ويلزم التسلسل.
٢. أن يكون معروفاً عند الحاكم أو القاضي بمزيد العدالة، ولو بواسطة كأن يعرفه العدول عند القاضي ويخبروه بأنه مبرز في العدالة.
٣. أن يكون عارفاً بأحوال الجرح والتعديل.
٤. أن يكون فطناً نبيهاً لا يخدع في عقله، بحيث لا تلتبس عليه أحوال الناس المموهة الظاهرة، ولا يغتر بظاهر حالهم مع مخالفتها لسرائرهم، كما يقع لكثير من الناس.
٥. أن يعتمد في معرفة أحوال من يزكيه على طول العشرة، كأن يكون من أهل سوقه أو أهل محلته، ولا تكفي مجرد الصحبة العابرة، إلا لعذر كأن لم يجد من أهل سوقه أو محلته من يصلح للتزكية.
٦. أن يكون متعددًا، فلا يكفي الواحد في التزكية العلنية، أما تزكية السر فيكفي فيها الواحد والتعدد مندوب على الراجح.

(١) انظر: عقد الجواهر، الفصل الرابع (في التزكية) ١٠٢٠/٣ وما بعدها، القوانين الفقهية ٢٠٤ وما بعدها، شرح الخرشي ١٨١/٧ وما بعدها، الفواكه الدواني ٢٢٧/٢، وتحقيق المجموع وشرحه ١٨٨/٨ وما بعدها.

وإذا توفرت هذه الشروط في المزكي صحت تركيته، وإن لم يعرف اسم الشاهد الذي زكاه، لأن مدارها على معرفة ذات المزكي وأحواله، أو لم يذكر سبب التعديل؛ لأن أسبابه كثيرة، بخلاف الجرح فلا بد من ذكر سببه؛ لاختلاف العلماء فيه.

ما يقوله المزكي حال التزكية؟: هل يشترط في صحة التزكية أن يقول المزكي: (أشهد أنه عدل رضا) أي بأن يجمع بين الألفاظ الثلاثة، بحيث لو حذف واحد منها أو أبدله بمرادفه لم يكف؟ اختلفت الأقوال في ذلك على ثلاثة:

الأول - يشترط اجتماع هذه الألفاظ الثلاثة.

الثاني - يكفي أن يقول: (عدل رضا).

الثالث - إذا اقتصر على (عدل) فقط، أو (رضا) فقط فإنه يكفي.

والراجح من هذه الأقوال أنه يكفي أن يقول: (هو عدل رضا) ولو لم يذكر لفظ أشهد، ولا يكفي (عدل) فقط، أو (رضا) فقط.

متى تجب التزكية؟: تجب الزكية للشاهد إن ترتب على تركها بطلان حق، أو ثبوت باطل، كما أن التجريح للشاهد يجب إن ترتب على تركه بطلان حق أو ثبوت باطل، وتقدم بينة التجريح على بينة التعديل، ولو كانت الأخيرة أعدل أو أظهر؛ وذلك لأن بينة التجريح حفظت ما لم تحفظه بينة التعديل، إذ تحكي بينة التعديل عن ظاهر الحال، وبينة التجريح تخبر عما خفي، فهي أزيد علمًا، فضلًا عن تمكسها بالأصل إذ الأصل التجريح لا التعديل، خاصة في زماننا هذا.

* * *

المَبْحَثُ السَّادِسُ

رُجُوعُ الشَّاهِدَيْنِ عَنِ الشَّهَادَةِ (١).

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: في رجوع الشهود عن شهادتهما بعد أدائها.

إذا رجع الشاهدان عن شهادتهما قبل الحكم بطلت شهادتهما، أما إذا رجعا بعد أدائها، فإما أن يكون رجوعهما بعد الحكم وبعد الاستيفاء، وإما أن يكون بعد الحكم وقبل الاستيفاء، وإليك حكم كل حالة من الحالات الثلاث:

أ - فإن كان بعد الحكم وبعد استيفاء المشهود له من المشهود عليه، مَضَى الحكم، ويغرم الشاهدان المال والديه اتفاقاً للمشهود عليه، ولا يتأتى نقض الحكم بعد الاستيفاء.

ب - وإن كان الرجوع بعد الحكم وقبل الاستيفاء، فينظر:

١- فإن كان المشهود فيه مَالاً، فلا ينقض الحكم اتفاقاً، ويغرمان المال الذي رجعا عن شهادتهما به.

٢- وإن كان دَمًا، فاختلف الفقهاء على قولين:

(١) انظر: القوانين الفقهية ٢٠٦، الشرح الكبير على مختصر خليل ٢٠٦/٤: ٢١٩، وأقرب المسالك، مع الشرح الصغير ٢٩٤/٤ وما بعدها، وتحقيق المجموع وشرحه ٢٢٨/٨ وما بعدها.

أحدهما: قيل ينقض الحكم نظرًا لحرمة الدم، وهو الذي رجع إليه ابن القاسم، وعليه عامة أصحاب مالك، وهو القول المعتمد.

والآخر: لا ينقض الحكم، وعليه فقيل: يغرمان الدية مطلقًا سواء تعمدا الزور في شهادتهما ابتداءً أو لا، وهو الذي رجع عنه ابن القاسم، ومشى عليه صاحب المختصر.

وقيل: يغرمان الدية إذا لم يتعمدا الزور، وهو أقرب للعدالة؛ لأنهما تسببا في القتل بلا شبهة. وعلى رأي ابن القاسم الذي رجع عنه وهو غُرْمُ الدَّيْنِ وإن تعمدا الزور يُضْرَبُ الشاهدان ضربًا موجعًا، ويُسْجَنَانِ سِجْنًا طَوِيلًا، مع غرمهما الدية.

٣- وهذا في غير الزنى، أما شهود الزنى إذا رجعوا فإنهم يحدّون حد القذف جميعًا، سواء رجعوا قبل الحكم أو بعده، قبل الاستيفاء أو بعده، مع غرمهم الدية في حال الرجم.

وإذا رجع أحدهم، فإن كان رجوعه قبل الحكم حُدَّ الأربعة لأن الشهادة لم تكمل، وإن كان بعد الحكم حد هو فقط دون غيره؛ لاعترافه على نفسه بالقذف، أما الحكم فقد تم بشهادة أربعة فيستوفى من المشهود عليه ما حكم به عليه من جلد أو رجم.

٤- وإن كان في قذف أو شرب خمر، أو شتم ولطم وضرب سوط، ورجع الشاهدان وحُدَّ المشهود عليه، فإنهما يؤدبان بما يراه الحاكم، وذلك إذا لم يتلفا نفسا أو مالا بشهادتهما، ومحل تأديبهما في القذف ونحوه؛ حيث تبين كذبهما عمدًا، فإن تبين أنه اشتبه عليهما فلا أدب.

(مسألة أ -) إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة ثم رجعا عن شهادتهما بعد الحكم بالطلاق، فينظر:

١- إن كان الرجوع بعد الدخول بالزوجة فلا غرم على الشاهدين لأنهما لم يتلغا على الزوج بشهادتهما مالا، وإنما فَوَّتَا عليه الاستمتاع، وهو لا قيمة مادية له، أما المرأة المحكوم بطلاقها فقد استَحَقَّت جميع الصداق بالدخول.

٢- وإن كان الرجوع قبل الدخول بالزوجة غَرِمًا نصف الصداق، بناء على أنها لا تملك بالعقد شيئاً، وإنما يجب لها النصف بالطلاق وقد حكم به؛ بناء على شهادتهما.

أما على القول بأنها تستحق بالعقد النصف، وكانت قد أخذته من الزوج ثم طلقت قبل الدخول، رجع الزوج عليهما بما غرم.

(مسألة ب -) إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة وأنكر زوجها ولكن القاضي حكم بالطلاق بناء على شهادة الشهود، ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما بعد موت أحد الزوجين، فينظر:

أ - فإن كانت الزوجة هي التي ماتت: فإن الزوج المنكر يرجع على الشاهدين بما فَوَّتَاهُ عليه من إرثٍ منها.

ب - وإن كان الذي مات هو الزوج، فإن كانت الزوجة غير مدخول بها رجعت على الشاهدين بما فاتها من إرثٍ منه، وينصف صداقها؛ (باعتبار أنها استحققت نصف الصداق بالعقد وأخذته) إذ لَوَّلَا شهادتهما بالطلاق لكانت ترثه، ويكمل لها الصداق.

وإذا كانت مدخولاً بها فإنها ترجع عليهما بما فوتاه من إرثها منه فقط؛ إذ لم يفتها شيء من الصداق حتى ترجع به عليهما.

(مسألة ج -) إذا شهد شاهدان بعفوٍ عن قصاص ثم رجعا عن شهادتهما بعد الحكم بالعفو وسقوط القصاص: فلا غرم عليهما؛ لأنهما لم يُفوتَا مَالاً وإنما فوتَا استحقاق القصاص، وهو لا قيمة له، وإنما يُؤدَّبَان، ويُجَلَّدُ القاتِلُ مائةً ويُحْبَسُ سنةً.

(مسألة د -) إذا قُضِيَ على شخصٍ بحَقٍّ لآخر بمقتضى شهادة الشاهدين، ثم رجعا عن شهادتهما بعد الحكم وقبل دفعه للمقضي له فإنَّ للمُقْضِي عليه مُطَالَبَتَهُمَا بِدَفْعِ الْحَقِّ للمقضي له بأن يقول لهما: ادفعا الحق الذي رجعتما عن شهادتكما به للمقضي له، كما أن للمقضي له بالحق أن يطالبهما إذا تعذر الطلب من المقضي عليه لموته أو عسره أو غيبته، أما إذا لم يتعذر طلب المقضي عليه فليس للمقضي له مطالبتهما، وإنما يطالب الغريم وهو المقضي عليه، وتسمى هذه المسألة في اصطلاح الفقهاء (مسألة غريم الغريم).

المَطْلَبُ الثَّانِي: رُجُوعُ الشُّهُودِ عَنْ رُجُوعِهِمْ،

وَرُجُوعُ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ:

أَوَّلًا - رُجُوعَ الشُّهُودِ عَنْ رُجُوعِهِمْ:

سبق أن الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم قبل الحكم بطلت شهادته، فإن رجعوا عَنِ الرجوعِ إِلَى الشهادة فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ الرجوع، فلا تقبل شهادتهم.

وإذا رجعوا عن الشهادة بعد الحكم ثم رجعوا إليها: فلا يُعْتَدُّ برجعهم والحكم بشهادتهم، ويغرمون ما أتلّفوه من مال، ودية ما تُلَف من نفس بسببهم، ورجوعهم للشهادة ثانيا لا يدفع عنهم غرماً، لأنه يعدّ ندمًا، ولأن ذلك بمنزلة من أقر ورجع عن إقراره.

ثانيا - رجوع أحد الشاهدين عن شهادته دون الآخر:

إذا رجع أحد الشاهدين غرم نصف الحق الذي شهد به: فيغرم نصف الدية في القتل، ونصف المال في غيره، ومثل ذلك ما إذا شهد رجل مع نساء ثم رجع دونهن؛ فإنه يغرم نصف الحق، وإذا رجعن دونه فإنهم يغرمون نصف الحق وإن كَثُرْنَ، لأنهن بمنزلة رجل واحد مهما تَعَدَّدْنَ، فإن رجعن ماعدا واحدة غرم جميع الراجعات الربع بينهن بالسوية. وإذا ثبت الحق بشاهد ويمين المدعي ثم رجع الشاهد بعد الحكم فقليل: يغرم جميع الحق؛ وهو قول ابن القاسم وهو مشهور المذهب، وهذا بناء على أن اليمين مع الشاهد استظهار، أي مقوية للشاهد فقط، والحق ثابت بالشاهد، وقيل: يغرم النصف فقط لأن اليمين معه كشاهد فهي تكملة لنصاب الشهادة.

فإذا رجع بعض ما شهد به يغرم نصف البعض الذي رجع عنه، فإذا رجع عن نصف ما شهد به يغرم ربع الحق، وإذا رجع عن ثلثه غرم سدس الحق هكذا.

وإذا رجع من الشهود بعد الحكم من يستقل الحكم بدونه فلا غرم على الراجح لاستقلال الحكم بالباقي كأن رجع واحد من ثلاثة أو اثنين من أربعة في غير الزنى.

* * *

المَبْحَثُ السَّابِعُ

صِيغَةُ اليمينِ التي يُؤَدِّيها الحالفُ، ونُكُولُ المُدَّعى عليه:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: صيغة اليمين التي يؤدِّيها الحالف (١).

اليمين من مُدَّعٍ أو مُدَّعى عليه المُتَوَجَّهَةُ مِنْ حاكمٍ أو مُحَكِّمٍ تكون في كلِّ حَقٍّ غير اللعان والقسامة بالصيغة الآتية: (بالله الذي لا إله إلا هو) ومثل (الباء) (الواو)، وأما في اللعان فصيغتها: (أشهدُ الله)، وفي القسامة: (أقسمُ بالله) ولا يَزِيدُ فيهما (الذي لا إله إلا هو)، وقيل: يزيدها فيهما، واليمين في غير القسامة واللعان تكون بالصيغة المتقدمة، ولو كان الحالف كتابيًا، ولا يزيدها عليها شيئًا وقيل: يَزِيدُ اليهودي: (الذي أنزل التوراة على موسى)، ويزيد النصراني: (الذي أنزل الكتاب على عيسى)، وتُعَلَّظُ اليمين على الحالف في ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساويها؛ بأن يحلف وهو قائم وبالمسجد بالنسبة للمسلم، والكنيسة بالنسبة للنصراني، والبيعة بالنسبة لليهودي؛ لأنَّ القصد إرهاب الحالف، وتخرُجُ المُخَدَّرَةُ لليمين، إلا إذا كان شأنها عدم الخروج أصلاً، فلا تخرج للتغليظ، وتحلف ببيتها بأن يوصل لها القاضي من يحلفها بحضرة الشهود، ولا بُدَّ في اليمين من حضور الخصم؛ فإن حلفه القاضي بغير حضوره لم يجز.

(١) انظر: الجامع لمسائل المدونة ٥٣٢/١٧، القوانين الفقهية ص ١٠٦ وما بعدها، منح الجليل ٥٥٧/٨ وما بعدها، حاشية الصاوي على الشرح الصغير ٣١٣/٤ وما بعدها.

ويعتمد البات في يمينه على ظن قوي، كخط أبيه أو أخيه أو قريبه،
تفيد قوة الظن، كنكول المدعي عليه، أو كشاهد يغلب على الظن صدقه.
وَنَفَى الحَالِفُ السَّبَبَ وغيره إِنْ عَيَّنَّه المُدَّعِي، فإذا ادَّعى عليه بمائة
مِنْ بَيْع، أو مِنْ قَرْضٍ حَلَفَ: (ما له على مائة، ولا شيء منها، لا من
قرض ولا غيره)، أَوْ: (لَا مِنْ بَيْعٍ وَلَا غَيْرِهِ).

فإن لم يعين المدعي سبباً: يكفي الحالف نفي المدعي به، نحو:
(ماله على مائة ولا شيء منها).

وحلف في الغشِّ على نَفْيِ العِلْمِ، لَا البت (أي لا القطع بأنه لم يكن
فيها غش)؛ فمن دفع لغيره دنانير كانت عليه، فادَّعى أَخَذَهَا أَنَّهُ وجدها
أو بعضاً منها مغشوشاً: حلف الدافع على نفي العلم بأن يقول في يمينه:
(ما دفعتها لك إلا جيدة في علمي، ولا أعلم فيها غشاً)، لأن الجودة
والرداءة قد تخفى، بخلاف النقص.

ويحلف في النقص على البت بأن يقول: (ما دفعتها لك إلا كاملة)؛
فإن نكل غرم، ولا يحلف في النقص على العلم، لأن النقص يسهل فيه
القطع.

المطلب الثاني: نكول المدعى عليه (١).

قَالَ خَلِيلٌ: (وَإِنْ نَكَلَ فِي مَالٍ وَحَقُّهُ اسْتَحَقَّ بِهِ بِيَمِينٍ إِنْ حَقَّقَ)، وَحَاصِلُ الْمَعْنَى: أَنَّ الدَّعْوَى إِذَا كَانَتْ (دَعْوَى تَحْقِيقٍ) لَا يَسْتَحِقُّ الطَّالِبُ إِلَّا بَعْدَ حَلْفِهِ، وَهِيَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ، وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ (دَعْوَى اتِّهَامٍ) فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ بِمُجَرَّدِ نُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تُعْرَفُ بِمَسْأَلَةِ: (رَدِّ الْيَمِينِ مَعَ النُّكُولِ) (٢).

أَيُّ أَنَّهُ: إِذَا تَوَجَّهَتِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي مَالٍ، وَمَا يُوُولُ إِلَيْهِ، كخيار وأجل فنكل عن اليمين: استحق المدعي ذلك المال؛ بنكول المدعى عليه، وباليمين من جانب المدعي بأن يحلف بعد نكول المدعي عليه: (أن لي عنده كذا)، ومحل توجه اليمين على المدعي بعد نكول المدعي عليه إذا حقق المدعي الدعوى على المدعى عليه، فإن لم يحققها بأن كانت (دعوى اتهام): فإن المدعي يستحق ما ادعاه بمجرد نكول المدعى عليه؛ لأن دعوى الاتهام لا تُرَدُّ فيها اليمين على المدعي. (وَلْيُيَيَّنَ الْحَاكِمُ) لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ (حُكْمَهُ) أَيُّ حُكْمِ النُّكُولِ أَيُّ مَا يَتَرْتَبُ عَلَيْهِ فِي دَعْوَى التَّحْقِيقِ أَوْ التُّهْمَةِ بِأَنْ يَقُولَ لَهُ فِي التَّحْقِيقِ إِنْ نَكَلْتُ حَلَفَ الْمُدَّعَى وَاسْتَحَقَّ وَفِي الْإِتِّهَامِ إِنْ نَكَلْتُ اسْتَحَقَّ بِمُجَرَّدِ نُكُولِكَ وَالْبَيَانُ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْحُكْمِ كَالْأَعْدَارِ فِي مَحَلِّهِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ (٣).

(١) انظر: النواذر والزيادات ١٦٢/٨، عقد الجواهر ١٠٨٥/٣، الذخيرة ٧٩/١١، والتوضيح ٣٨/٨ وما بعدها.

(٢) انظر: الفواكه الدواني ٢٢١/٢، وما بعدها.

(٣) الشرح الكبير على مختصر خليل ٢٣٢/٤.

وَمَنْ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ مِنْ: مُدَّعٍ أَوْ مُدَّعَى عَلَيْهِ فَنُكِّلَ عَنْ أَدَائِهَا
بَأَنْ قَالَ: (لَا أَحْلِفُ)، أَوْ قَالَ لَخَصْمِهِ: (أَحْلِفْ وَخُذْ مَا تَدَّعِيهِ)، ثُمَّ رَجَعَ
وَقَالَ: أَحْلِفْ أَنَا؛ فَإِنَّهُ لَا يُمَكَّنُ (أَيَّ مَنْ ذَلِكَ).
وَأَمَّا لَوْ التَّزَمَ لَهَا ابْتِدَاءً وَقَالَ: أَحْلِفْ (أَيَّ: أَنَا) ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ: (لَا
أَحْلِفُ)، وَأَرَادَ تَحْلِيفَ خَصْمِهِ فَلَهُ ذَلِكَ، وَلَا يَكُونُ رَجُوعُهُ عَنِ الْيَمِينِ بَعْدَ
التَّزَمِهَا مُوجِبًا لِعَدَمِ رَدِّهَا عَلَى خَصْمِهِ، فَإِنْ سَكَتَ مَنْ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ
الْيَمِينُ، وَلَمْ يَظْهَرْ نُكُولًا: فَلَهُ الْحَلْفُ، وَلَا يُعَدُّ سَكَتُهُ نُكُولًا (حَيْثُ لَا
يُنْسَبُ إِلَى السَّكَاتِ قَوْلٌ)، وَأَوَّلَى لَوْ طَلَبَ مُهْلَةً لِيَتْرَوَى، ثُمَّ طَلَبَ الْحَلْفَ
بَعْدَ مَضِيِّ الْمُدَّةِ؛ فَإِنَّهُ يَجَابُ لِذَلِكَ، وَلَا يَعْدُ طَلَبُ الْمَهْلَةِ نُكُولًا عَنِ
الْيَمِينِ.

* * *

الْمَبْحَثُ الثَّامِنُ

الشَّهَادَةُ عَلَى مَنْ لَا يَعْرِفُ الشَّاهِدُ نَسَبَهُ:

لَا يَشْهَدُ الشَّاهِدُ عَلَى مَنْ لَا يَعْرِفُ نَسَبَهُ حِينَ النَّحْمُلِ أَوْ الْأَدَاءِ، أَوْ يَعْرِفُ
نَسَبَهُ وَتَعَدَّدَ، وَأَرَادَ الشَّاهِدُ الشَّهَادَةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَعَدِّدِ (١)، إِلَّا فِي حَالَةٍ تَعَيَّنَ
شَخْصِيَّتُهُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِلشَّاهِدِ الشَّهَادَةَ عَلَيْهِ مَعَ عَدَمِ مَعْرِفَةِ نَسَبِهِ، وَعَلَى الْقَاضِي
أَنْ يَكْتُبَ ذَلِكَ فِي سِجْلِهِ، أَيْ يَكْتُبَ: (مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ فَلَانُ ابْنِ فَلَانٍ)، لِاحْتِمَالِ أَنْ

(١) مِثْلُ حَالَةِ تَعَدُّدِ الْمُنْسُوبِ لِشَخْصٍ مَعِينٍ كَمَنْ لَهُ بَنَتَانِ (فَاطِمَةُ وَزَيْنَبُ) وَأَرَادَ الشَّاهِدُ
أَنْ يَشْهَدَ عَلَى فَاطِمَةَ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ عَيْنَ هَذِهِ؛ فَلَا يَشْهَدُ إِلَّا عَلَى عَيْنِهَا مَا لَمْ
يَحْصُلْ لَهُ الْعِلْمُ بِهَا وَإِنْ بِأَمْرَاءَ، وَإِنْ كَانَ لِلْمَعِينِ بِنْتُ وَاحِدَةٍ وَكَانَ الشَّاهِدُ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَلَا
تَتَوَقَّفُ الشَّهَادَةُ عَلَى عَيْنِهَا.

يكون غَيْرَ اسْمِهِ واسْمُ أَبِيهِ لِيَجْحَدَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ. كما أنه لا يجوز تحمل الشهادة على امرأة مُنْتَقِبَةٍ حتى تكشف عن وجهها؛ لتشهد البينة على عينها وشخصها، وإنما لم يجز الإشهاد عليها وهي منتقبة لتتعين لأداء الشهادة عليها، أي لأجل أن تتعين عينها وصفتها، وهذا في غير معروفة النسب، أو معروفة ولكن تختلط بغيرها، وأما معروفة النسب المنفردة أو المتميزة عن المشاركة عند الشاهد فله الشهادة عليها منتقبة، في حالتَي التحمل والأداء.

* * *

الْمَبْحَثُ التَّاسِعُ

عِلْمُ الْحَاكِمِ بِكَذِبِ الشُّهُودِ، وَحُكْمُهُ بِمَا شَهِدُوا بِهِ:

إِذَا عَلِمَ الْحَاكِمُ بِكَذِبِ الشُّهُودِ فِي شَهَادَتِهِمْ، وَحَكَمَ بِمَا شَهِدُوا بِهِ مِنْ: قَتْلٍ أَوْ رَجْمٍ أَوْ قَطْعٍ؛ أَقْتَصَّ مِنْهُ دُونَ الشُّهُودِ، سَوَاءً بَاشَرَ الْقَتْلَ أَمْ لَا، وَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِكَذِبِهِمْ فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَلِمَ بِقَادِحٍ فِيهِمْ، حَيْثُ لَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ الْقَادِحِ فِي الشَّاهِدِ كَذِبُهُ، وَإِنَّمَا عَلَى الْحَاكِمِ الدِّيَّةُ فِي مَالِهِ، وَلَا يُشَارِكُهُ فِيهَا الْمُدَّعِي؛ لِأَنَّ الْبَحْثَ عَنِ الْقَادِحِ مِنْ وَظِيفَةِ الْقَاضِي لَا الْمُدَّعِي، كَمَا أَنَّ وَلِيَّ الدَّمِ إِذَا عَلِمَ بِكَذِبِ الشُّهُودِ وَأَقَامَهُمْ وَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِمُقْتَضَى شَهَادَتِهِمْ فَإِنَّهُ يُقْتَصُّ مِنْ وَلِيِّ الدَّمِ، وَإِنْ عَلِمَ الْحَاكِمُ وَالْوَلِيُّ أَقْتَصَّ مِنْهُمَا مَعًا.

قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ (١): وَلَوْ عَلِمَ الْحَاكِمُ بِكَذِبِهِمْ وَحَكَمَ وَلَمْ يُبَاشِرِ الْقَتْلَ فَحُكْمُهُ حُكْمُهُمْ، وَلَوْ عَلِمَ الْوَلِيُّ بِذَلِكَ وَبَاشَرَ الْقَتْلَ؛ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ، فَأَمَّا لَوْ رَجَعَا فِي شَهَادَةِ قَدْفٍ أَوْ شَتْمٍ وَشَبْهِهِ، فَلَا دَبُّ لَا غَيْرُ.

وَفِي مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ (٢): وَإِنْ عَلِمَ الْحَاكِمُ بِكَذِبِهِمْ، وَحَكَمَ فَلِ الْقِصَاصِ، وَإِنْ رَجَعَا عَنْ طَلَاقٍ فَلَا غُرْمَ، كَعَفْوِ الْقِصَاصِ إِنْ دَخَلَ، وَإِلَّا فَنِصْفُهُ كَرَجُوعِهِمَا عَنْ دُخُولِ مُطَلَّاقَةٍ.

وَقَالَ الْمَوَاقُ شَارِحًا لِعِبَارَةِ (المختصر) (٣): الْمَازِرِيُّ: لَوْ أَنَّ الْقَاضِيَ عَلِمَ بِكَذِبِ الشُّهُودِ فَحَكَمَ بِالْجَوْرِ وَأَرَاقَ هَذَا الدَّمِ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الشُّهُودِ؛ إِذَا لَمْ يُبَاشِرِ الْقَتْلَ بِنَفْسِهِ بَلْ أَمَرَ بِهِ مَنْ تَلَزَّمَهُ طَاعَتُهُ.

وَفِي شَرْحِ الْخَرَشِيِّ (٤): يَعْنِي أَنَّ الْحَاكِمَ إِذَا عَلِمَ بِأَنَّ الشُّهُودَ الَّذِينَ شَهِدُوا عِنْدَهُ بِالْجَوْرِ وَحَكَمَ بِشَهَادَتِهِمْ؛ فَإِنَّهُ يُقْتَصُّ مِنْهُ لَا مِنَ الشُّهُودِ، وَسَوَاءٌ بَاشَرَ الْقَتْلَ أَمْ لَا، كَذَا يُقْتَصُّ مِنَ وَلِيِّ الدَّمِ حَيْثُ عَلِمَ بِكَذِبِهِمْ وَتَعَمَّدَهُ وَحْدَهُ، وَإِنْ عَلِمَ الْقَاضِيَ وَالْوَلِيُّ بِالْكَذِبِ أُقْتَصَّ مِنْهُمَا.

* * * * *

(١) التوضيح، للإمام خليل، شرح (جامع الأمهات) لابن الحاجب ٥٧٢/٧.

(٢) مختصر خليل ص ٢٢٦.

(٣) التاج والإكليل ٢٤٤/٨.

(٤) شرح الخرشي ١٦٥/٧.

الفصل السادس

في: الحيازة، وما يتعلق بها.

تمهيد: قلت في بداية الباب عند تقسيمه فصولاً (درج فقهاء المالكية على الحديث عن (الحيازة) عقب (باب الشهادات)؛ لكن لماذا؟ قال الإمام الحطاب^(١): (ختم - رحمه الله - كتاب الشهادات بالكلام على الحيازة لأنها كالشاهد على الملك).

وفي الخرشي^(٢): (ص) وإن حاز أجنبي غير شريك وتصرف ثم ادعى حاضر سأكث بلا مانع عشر سنين لم تسمع، ولا بينة (ش) هذه المسألة تعرف بمسألة الحيازة وإنما ألحقوها بالشهادة؛ لأن في بعض أنواعها ما تسمع فيه البينة، وفي بعضها ما لا تسمع فيه، وربما يذكرونها مع الأفضية؛ لأن بعضها يقع فيه القضاء، وهو ما فعله المؤلف.

وقال الشيخ الدردير^(٣): (ثم انتقل يتكلم على مسألة الحيازة وألحقها بالشهادة لأن في بعض أنواعها ما تسمع فيه البينة وفي بعضها ما لا تسمع فيه البينة وذكر منها ثلاثة أنواع: أجنبي غير شريك، وأجنبي شريك، وأقارب شركاء أصهار أو غيرهم؛ فأشار للنوع الأول بقوله: (وإن حاز أجنبي غير شريك).

(١) مواهب الجليل ٢٢١/٦.

(٢) شرح الخرشي ٢٤٢/٧.

(٣) الشرح الكبير، على مختصر خليل ٢٣٣/٤.

وقال يرحمه الله تعالى في شرحه الصغير (١): ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى الْحِيَازَةِ فِي عَقَارٍ أَوْ غَيْرِهِ. وَالْحَايِزُ فِي كُلِّ؛ إِمَّا أَجْنَبِيٌّ غَيْرُ شَرِيكِ، وَإِمَّا شَرِيكٌ، وَإِمَّا قَرِيبٌ فَقَالَ: (وَأِنْ حَازَ أَجْنَبِيٌّ غَيْرُ شَرِيكِ) فِي الشَّيْءِ الْمُحَازِ (عَقَارًا) مَفْعُولٌ " حَازَ " .

أَقُولُ: وَمِنْ كَلَامِ سَيِّدِي أَبِي الْبَرَكَاتِ الدَّرْدِيرِ يُمَكِّنُ بَيَانُ مَبَاحِثِ هَذَا الْفَصْلِ، وَمَطَالِبِهِ؛ عَلَى النَّحْوِ الْآتِي:
الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: الْحِيَازَةُ فِي الْعَقَارِ، وَفِيهَا ثَلَاثَةُ مَطَالِبَ.
الْمَبْحَثُ الثَّانِي: الْحِيَازَةُ فِي غَيْرِ الْعَقَارِ. وَذَلِكَ بَعْدَ تَعْرِيفِ الْحِيَازَةِ لُغَةً وَشَرْعًا.

أَوَّلًا - الْحِيَازَةُ لُغَةً: فِي مَقَايِيسِ اللُّغَةِ (٢): (حَوَزَ) الْحَاءُ وَالْوَاوُ وَالزَّاءُ
أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ الْجَمْعُ وَالتَّجْمُعُ، يُقَالُ لِكُلِّ مَجْمَعٍ وَنَاحِيَةٍ حَوَزٌ وَحَوْرَةٌ.
وَحَمَى فَلَانٌ الْحَوْرَةَ، أَيِ الْمَجْمَعِ وَالنَّاحِيَةِ.
وَفِي اللِّسَانِ (٣): وَحَوَزَ الدَّارَ وَحَيَّزَهَا: مَا انْضَمَّ إِلَيْهَا مِنَ الْمَرَاقِقِ وَالْمَنَافِعِ.
وَكُلُّ نَاحِيَةٍ عَلَى حَدِّ حَيَّزٍ، بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ، وَأَصْلُهُ مِنَ الْوَاوِ. وَالْحَيَّزُ: تَخْفِيفُ الْحَيَّزِ مِثْلُ هَيْنٍ وَهَيْنٍ وَلَيْنٍ وَلَيْنٍ، وَالْجَمْعُ أَحْيَازٌ نَادِرٌ... وَفِي الْحَدِيثِ:
(فَحَمَى حَوْرَةَ الْإِسْلَامِ)، أَيِ حُدُودَهُ وَنَوَاحِيَهُ. وَفُلَانٌ مَانِعٌ لِحَوْرَتِهِ أَيِ لِمَا فِي حَيَّزِهِ. وَالْحَوْرَةُ: فَعْلَةٌ مِنْهُ، سُمِّيَتْ بِهَا النَّاحِيَةُ.

(١) الشرح الصغير، على أقرب المسالك ٣١٩/٤.

(٢) مقاييس اللغة، مادة (حوز).

(٣) لسان العرب، مادة (حوز).

والحيَاة اصْطِلَاحًا (١): (هِيَ وَضْعُ الْيَدِ وَالتَّصَرُّفُ فِي الشَّيْءِ الْمَحْزُورِ كَتَصَرَّفِ الْمَالِكِ فِي مِلْكِهِ بِالْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ وَالْهَدْمِ وَغَيْرِهِ مِنْ وُجُوهِ التَّصَرُّفِ)، وقال الدردير (٢): الْحَيَاةُ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الشَّيْءِ وَالِاسْتِيْلَاءُ عَلَيْهِ، وَالتَّصَرُّفُ يَكُونُ بِوَاحِدٍ مِنْ أُمُورٍ سَكَنَى أَوْ إِسْكَانٍ أَوْ زَرَعَ أَوْ غَرَسَ أَوْ اسْتِغْلَالَ أَوْ هَبَّهَ أَوْ صَدَقَهُ أَوْ بَيَّعَ أَوْ هَدَمَ أَوْ بَنَى أَوْ قَطَعَ شَجَرَ أَوْ عَثَقَ أَوْ كَتَبَهُ.

* * *

المُبْحَثُ الْأَوَّلُ: الْحَيَاةُ فِي الْعَقَارِ

وَفِيهَا ثَلَاثَةُ مَطَالِبَ.

المَطْلَبُ الْأَوَّلُ: الْحَاِزُّ أَجَنْبِيٌّ غَيْرُ شَرِيكِ

قال الإمام خليل (٣): (وَإِنْ حَازَ أَجَنْبِيٌّ غَيْرُ شَرِيكِ وَتَصَرَّفَ ثُمَّ ادَّعَى حَاضِرٌ سَاكِتٌ بِلَا مَانِعٍ عَشْرَ سِنِينَ لَمْ تُسْمَعْ وَلَا بَيِّنَتُهُ إِلَّا بِإِسْكَانٍ وَنَحْوِهِ)؛ وَقَالَ الْحَطَّابُ شَارِحًا: اخْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: (أَجَنْبِيٌّ) مِنَ الْقَرِيبِ فَإِنَّهُ سَيَأْتِي حُكْمُهُ، وَبِقَوْلِهِ: (غَيْرُ شَرِيكِ) مِنَ الْأَجَنْبِيِّ الشَّرِيكِ فَإِنَّهُ سَيَأْتِي أَيْضًا حُكْمُهُ، وَمَفْعُولُ قَوْلِهِ: (حَازَ) مَحْذُوفٌ، أَيُّ: حَازَ عَقَارًا مِنْ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ، وَأَمَّا غَيْرُ الْعَقَارِ فَلَا يَفْتَقِرُ فِي الْحَيَاةِ إِلَى عَشْرَةِ أَغْوَامٍ، كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ وَقَوْلُهُ: (وَتَصَرَّفَ) بِمَعْنَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْحَيَاةِ أَنْ يَكُونَ

(١) شرح كفاية الطالب الرباني ٣٧١/٢.

(٢) الشرح الكبير ٢٣٣/٤.

(٣) مواهب الجليل، على مختصر خليل ٢٢٢/٦.

الْحَائِزُ يَتَصَرَّفُ فِي الْعَقَارِ الْمَحُوزِ، وَأُطْلِقَ التَّصَرُّفَ لِيُنْبَهَ عَلَى أَنَّ حِيَاةَ الْأَجْنَبِيِّ غَيْرَ الشَّرِيكِ يَكْفِي فِيهَا مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ السُّكْنَى وَالْإِزْدِرَاعُ الَّذِي هُوَ أضعفُ أنواعِ الحِيَاةِ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ.

ثم قال الخطاب: الحِيَاةُ لَا تَنْقُلُ الْمِلْكَ عَنِ الْمَحُوزِ عَنْهُ إِلَى الْحَائِزِ بِاتِّفَاقٍ، وَلَكِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى الْمِلْكِ، كَارْحَاءِ السُّنُورِ وَمَعْرِفَةِ الْعِفَاصِ وَالْوِكَاءِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَيَكُونُ الْقَوْلُ مَعَهَا قَوْلُ الْحَائِزِ مَعَ يَمِينِهِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَازَ شَيْئًا عَشْرَ سِنِينَ فَهُوَ لَهُ» لِأَنَّ الْمَعْنَى عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (هُوَ لَهُ) أَيُّ أَنَّ الْحُكْمَ يُوجِبُهُ لَهُ بِدَعْوَاهُ، فَإِذَا حَازَ الرَّجُلُ مَالَ غَيْرِهِ فِي وَجْهِهِ مُدَّةً تَكُونُ فِيهَا الْحِيَاةُ عَامِلَةً، وَهِيَ عَشْرَةُ أَعْوَامٍ دُونَ هَذِهِ وَلَا بُنْيَانٍ، أَوْ مَعَ الْهَدْمِ وَالْبُنْيَانِ... وَادَّعَاهُ مُلْكًا لِنَفْسِهِ بِإِتِّتْيَاعٍ، أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ هِبَةٍ؛ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ مَعَ يَمِينِهِ.

وقال الخرشي (١): يَعْنِي أَنَّ الْأَجْنَبِيَّ غَيْرَ الشَّرِيكِ إِذَا حَازَ شَيْئًا عَلَى صَاحِبِهِ وَتَصَرَّفَ فِيهِ، وَلَوْ بِغَيْرِ هَذِهِ وَبِنَاءٍ كَالْإِسْكَانِ وَالْإِجَارَةِ مُدَّةً عَشْرَ سِنِينَ، وَصَاحِبُهُ حَاضِرٌ سَاكِنٌ طَوْلَ الْمُدَّةِ لَا مَانِعَ لَهُ مِنَ الْقِيَامِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَنْقُلُ الْمِلْكَ عَنْهُ، فَإِذَا قَامَ صَاحِبُهُ الْأَجْنَبِيَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَطْلُبُ مَتَاعَهُ، فَإِنَّ دَعْوَاهُ الْمِلْكَ لِذَلِكَ لَا تُسْمَعُ، وَكَذَلِكَ إِذَا أَقَامَ بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ لَهُ بِذَلِكَ لَمْ تُسْمَعْ وَاسْتَحَقَّ الْحَائِزُ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مَنْ اخْتَارَ شَيْئًا عَشْرَ سِنِينَ فَهُوَ لَهُ».

(١) شرح الخرشي، على مختصر خليل ٢٤٢/٧.

وقال الدردير (١): وَالْعَشْرُ سِنِينَ إِنَّمَا هِيَ شَرْطٌ فِي حَيَاةِ الْعَقَارِ، وَهُوَ الْأَرْضُ وَمَا اتَّصَلَ بِهَا مِنْ بِنَاءٍ أَوْ شَجَرٍ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ هَذَا الطُّولُ، كَمَا سَيَأْتِي لِلْمُصَنَّفِ، وَكَذَا التَّصَرُّفُ بِالْبَيْعِ وَالْهَبَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الطُّولُ الْمَذْكُورُ (لَمْ تُسْمَعْ) دَعْوَاهُ (وَلَا بَيِّنَتُهُ) الَّتِي أَقَامَهَا عَلَى صِحَّةِ دَعْوَاهُ، وَإِنَّمَا لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ مَعَ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ، لِأَنَّ الْعُرْفَ يُكَذِّبُهُ، لِأَنَّ سُكُوتَهُ تِلْكَ الْمُدَّةَ دَلِيلٌ عَلَى صِدْقِ الْحَاظِرِ لِحِزِي الْعَادَةِ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَسْكُتُ عَنْ مَلِكِهِ تِلْكَ الْمُدَّةَ؛ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَارَ شَيْئًا عَشْرَ سِنِينَ فَهُوَ لَهُ»، وَفِي الْمُدُونَةِ: الْحَيَاةُ كَالْبَيِّنَةِ الْقَاطِعَةِ.

أَقُولُ: وَالْحَدِيثُ الشَّرِيفُ أَوْرَدَهُ الْحَطَّابُ وَالْأَزْهَرِيُّ بِلَفْظٍ: (مَنْ حَارَ)، بَيْنَمَا قَالَ الْخَرَشِيُّ: (مَنْ اخْتَارَ)، وَلَمْ أَجِدِ الْأَوَّلَ فِي (مَثُونِ الْحَدِيثِ بِالْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ)، لَكِنِّي وَجَدْتُهُ فِي (الْمَوْسُوعَةِ الْحَدِيثِيَّةِ - الدَّرَرِ السَّنِيَّةِ) هَكَذَا: (مَنْ حَارَ شَيْئًا عَشْرَ سِنِينَ فَهُوَ لَهُ)، ابْنُ الْقَيِّمِ فِي (الطَّرِيقِ الْحَكِيمَةِ)، رَقْمٌ: ١٠١، وَالزَّوْاي: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ؛ وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: (لَا يَثْبُتُ).
إِنَّمَا بِالصَّيْغَةِ الَّتِي جَاءَتْ فِي (الْخَرَشِيِّ) فَوَجَدْتُهُ فِي (الْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ) هَكَذَا: فِي (الْمَرَّاسِيلِ لِأَبِي دَاوُدَ) ٣٩٤ - حَدَّثَنَا هَالُ بْنُ بَشْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ قَيْسٍ، سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ اخْتَارَ شَيْئًا عَشْرَ سِنِينَ فَهُوَ لَهُ»، بَابُ: مَا جَاءَ فِي الْقَضَاءِ. وَقَدْ فَعَلْتُ مَا فَعَلْتُ لِلْأَمَانَةِ الْعِلْمِيَّةِ؛ وَلِأَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْفُقَهَاءِ فِي مَرَاجِعِهِمْ قَدْ يَتَسَاهَلُونَ فِي إِيرَادِ الْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ.

المطلب الثاني: الحائز أجنبي شريك

في الخرشي (١): (ص) كَشْرِيكٍ أَجْنَبِيٍّ حَازَ فِيهَا إِنْ هَدَمَ وَبَنَى (ش) يَعْنِي أَنَّ الشَّرِيكَ الْأَجْنَبِيَّ إِذَا حَازَ شَيْئًا عَنْ صَاحِبِهِ عَشْرَ سِنِينَ، وَتَصَرَّفَ فِيهِ بِالْهَدَمِ وَالْبِنَاءِ، وَصَاحِبُهُ حَاضِرٌ سَاكِتٌ طُولَ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ، وَلَا مَانِعَ لَهُ مِنَ الْقِيَامِ بِحَقِّهِ فَإِنَّ الْحَائِزَ يَمْلِكُهُ بِذَلِكَ، وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى صَاحِبِهِ، وَلَا بَيِّنَتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّ الشَّرِيكَ يُحَابِي شَرِيكَه فَيُتَسَمَّعُ دَعْوَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَتَنْفَى ذَلِكَ التَّوَهُّمُ، وَهَذَا مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَا هَدَمَ وَبَنَى مَا لَا يُخْشَى سُقُوطُهُ، وَأَمَّا إِذَا هَدَمَ وَبَنَى مَا يُخْشَى سُقُوطُهُ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَنْقُلُ الْمِلْكَ ثُمَّ إِنَّ الْهَدَمَ وَحْدَهُ يَكْفِي كَمَا أَنَّ الْبِنَاءَ كَذَلِكَ.

وفي الشرح الكبير (٢): وَأَشَارَ لِلنُّوعِ الثَّانِي بِقَوْلِهِ: (كَشْرِيكٍ) أَيِّ فِي الْمُتَنَازَعِ فِيهِ، لَا مُطْلَقًا (أَجْنَبِيٍّ) وَالْأَنْسَبُ بِمُقَابَلَتِهِ بِمَا قَبْلَهُ أَنْ يَقُولَ: (كَأَجْنَبِيٍّ شَرِيكَ) (حَازَ فِيهَا) أَيِّ فِي الْعَشْرِ سِنِينَ (إِنْ هَدَمَ وَبَنَى) (الْوَاوُ) بِمَعْنَى (أَوْ)، وَمِثْلُ ذَلِكَ قَطْعُ الشَّجَرِ أَوْ غَرْسُهُ، فَإِنَّ الْحَائِزَ يَمْلِكُهُ بِذَلِكَ، وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَلَا بَيِّنَتُهُ، وَهَذَا فِي الْفِعْلِ الْكَثِيرِ عُرْفًا، وَأَمَّا بِنَاءُ قَلٍّ، وَغَرْسُ شَجَرَةٍ وَنَحْوِهَا، أَوْ هَدَمُ مَا يُخْشَى سُقُوطُهُ؛ فَلَا يَمْنَعُ قِيَامُ شَرِيكَه.

(١) شرح الخرشي، على مختصر خليل ٢٤٣/٧.

(٢) الشرح الكبير، على مختصر خليل ٢٣٥/٤.

المَطْلَبُ الثَّالِثُ: الْحَائِزُ قَرِيبٌ

في الخرشي (١): (ص) وفي الشريك القريب معهما قولان (ش) يعني أن الشريك القريب إذا حاز شيئاً على شريكه عشرة أعوام، وهو يتصرف فيه بالهدم والبناء، واليهما يعود ضمير التثنية فهل ذلك حيازة أو لا يكون حيازة إلا أن يطول أمدها كالأربعين أي مع الهدم والبناء ثم إن ظاهر كلامه أن الموالي والأصهار أي الذين ليس بينهم قرابة كأجانب، وهو أحد أقوال ثلاثة أي فتكفي العشرة، وإن لم يكن هدم، ولا بناء، والثاني أنها لا تكون حيازة إلا مع الهدم والبناء، والثالث: أنها لا تكون حيازة إلا مع الطول جداً أي مع الهدم والبناء والطول جداً يحصل بالزيادة على أربعين عاماً أي: ولم يكونوا شركاء، وأما الموالي والأصهار الشركاء فكأجانب الشركاء على الأول بالأولى وهذا في الموالي والأصهار الذين لا قرابة بينهم، ولا فيجري بينهم ما جرى في الأقارب الذين ليسوا بموالٍ، ولا أصهار (ص) لا بين أب وابنه إلا بكهبة إلا أن يطول معهما ما تهلك فيه البيئات، وينقطع العلم (ش) معطوف على المعنى أي: والحيازة بين من ذكر لا بين أب، وإن علا وابنه فلا يصح حوز أحدهما على الآخر بالهدم والبناء والسكنى والإذراع ونحو ذلك، ولا خلاف في القوت بالبيع، وما معه كما مر إلا أن يجوز أحدهما على الآخر مدة تهلك فيها البيئات، وينقطع فيها العلم، وهو يهدم ويبني، والآخر حاضر ساكت طول المدة بلا مانع فليس للأب، ولا لابن القيام بحقه وإذا قام بعد ذلك لا نسمع دعواه بالملك، ولا بيئته، واستظهر بعض أن المدة

(١) شرح الخرشي، على مختصر خليل ٢٤٢/٧.

الَّتِي تَهْلِكُ فِيهَا الْبَيِّنَاتُ وَيَنْقَطِعُ فِيهَا الْعِلْمُ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ سِنِّ الشُّهُودِ، وَضَمِيرُ النَّثِيَةِ فِي قَوْلِهِ: مَعَهُمَا يَرْجِعُ لِلْهَدْمِ وَالْبِنَاءِ ثُمَّ إِنَّ قَوْلَهُ: إِلَّا أَنْ يَطُولَ إِلْحَ مُسْتَنْتَى مِنْ مُقَدَّرٍ أَيْ لَا بَغْيَرِ هِبَةٍ.

وفي الشرح الصغير (١): (وَفِي الْقَرِيبِ وَنَحْوِهِ) كَالْمَوَالِي وَالْأَصْهَارِ عَلَى أَظْهَرِ الْأَقْوَالِ (مُطْلَقًا) شَرِيكًا: أَوْ غَيْرَ شَرِيكٍ. (مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعِينَ سَنَةً) لَا الْأَرْبَعِينَ فَقَطْ عَلَى الْأَرْجَحِ. (إِلَّا الْأَبُ وَابْنُهُ فِيمَا): أَيْ فَلَا حِيَاةَ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِزَمَنِ (تَهْلِكُ فِيهِ الْبَيِّنَاتُ) عَادَةً (وَيَنْقَطِعُ) فِيهِ (الْعِلْمُ) بِحَقِيقَةِ الْحَالِ، وَالْحَائِزُ يَهْدُمُ وَيَبْنِي؛ كَالسَّتَيْنِ سَنَةً فَأَكْثَرَ، وَالْأَخِذُ حَاضِرٌ سَاكِنٌ بِلَا مَانِعٍ. هَذَا كُلُّهُ فِي حِيَاةِ الْعَقَارِ.

* * *

الْمَبْحَثُ الثَّانِي:

الْحَيَاةُ فِي غَيْرِ الْعَقَارِ

قال الدردير (٢): (وَالْتَصَرَّفُ فِي الرَّقِيقِ: بِالْعِنَقِ وَالْكِتَابَةِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْوُطْءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ وَفِي الثِّيَابِ. بِاللُّبْسِ وَالتَّقْطِيعِ. وَفِي الدَّوَابِّ: بِالرُّكُوبِ. وَفِي الْخَرَشِيِّ (٣): (ص) وَإِنَّمَا تَفْتَرِقُ الدَّارُ مِنْ غَيْرِهَا فِي الْأَجْنَبِيِّ، فَفِي الدَّابَّةِ وَأَمَةِ الْخِدْمَةِ السَّنَتَانِ وَيَزَادُ فِي عَبْدٍ وَعَرَضٍ (ش) يُشِيرُ بِهِذَا إِلَى أَنَّ أَمَدَ الْحَيَاةِ بِالنَّسْبَةِ إِلَى الْأَقَارِبِ لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ الْعَقَارُ مِنْ غَيْرِهِ بَلْ

(١) الشرح الصغير، على أقرب المسالك ٣٢١/٤ و٣٢٢.

(٢) شرح الخرشي، على مختصر خليل ٢٤٣/٧ و٢٤٤.

(٣) الشرح الصغير، على أقرب المسالك ٣١٩/٤.

الأُصُولُ، وَالْحَيَوَانُ وَالْعُرُوضُ عَلَى حَدِّ سَوَاءٍ، وَإِنَّمَا يَفْتَرِقُ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ بِالنَّسْبَةِ إِلَى حَيَاةِ الْأَجَانِبِ، فَإِذَا رَكِبَ أَجَنِبِيٌّ دَابَّةً لِأَجَنِبِيٍّ مُدَّةَ سَنَتَيْنِ فَقَدْ تَمَّتْ مُدَّةُ الْحَيَاةِ، وَمِثْلُ الدَّابَّةِ أَمَةُ الْخِدْمَةِ إِذَا اسْتَحْدَمَ، وَإِذَا حَازَ أَجَنِبِيٌّ عَلَى أَجَنِبِيٍّ عَبْدًا أَوْ عَرَضًا مُدَّةَ ثَلَاثِ سِنِينَ فَمَا فَوْقَهَا فَقَدْ تَمَّتْ الْحَيَاةُ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ، وَلَا يَبَيِّنُهُ وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَ مُدْعِيهِ حَاضِرًا سَاكِتًا طُولَ الْمُدَّةِ، وَلَا مَانِعَ مِنَ الْقِيَامِ بِحَقِّهِ لَكِنْ نَظِيرُ الْهَدْمِ وَالْبِنَاءِ فِي الدَّارِ وَالْإِزْدِرَاعِ فِي الْأَرْضِ فِي حَقِّ الْأَجَنِبِيِّ الْإِجَارَةُ فِي الْعَبِيدِ وَالْدَّوَابِّ وَالنِّيبِ فِي الْقَرِيبِ، فَحَيَاةُهَا عَشْرَ سِنِينَ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، وَنَظِيرُ السُّكْنَى فِي الدَّارِ وَالْإِزْدِرَاعِ فِي الْأَرْضِ فِي حَقِّ الْأَجَنِبِيِّ اسْتِحْدَامُ الْعَبْدِ وَرُكُوبُ الدَّوَابِّ، وَلِبَاسُ النِّيبِ فِي حَقِّ الْقَرِيبِ فَلَا يَكْفِي إِلَّا أَنْ يَطُولَ الزَّمَانُ طَوْلًا تَهْلِكُ فِيهِ النِّيبَاتُ، وَيَنْقُطِعُ فِيهِ الْعِلْمُ فِي الْأَجَنِبِيِّ أَيْ غَيْرِ الشَّرِيكِ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ: الْعَقَارُ، وَقَوْلُهُ: (وَيُزَادُ) الزِّيَادَةُ بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ، وَيُسَنَّنَتْنِي مِنَ الْعُرُوضِ ثَوْبُ اللَّبَاسِ؛ فَإِنَّ السَّنَةَ فِيهِ قُوَّةٌ.

وفي الشرح الصغير (١): (وَعِزُّ الْعَقَارِ) مِنَ الْعُرُوضِ وَالْدَّوَابِّ وَالرَّقِيقِ فَالْحَيَاةُ (فِي الْقَرِيبِ) فِيهِ (الزِّيَادَةُ عَلَى عَشْرِ) مِنَ السِّنِينَ. وَلَا يَكْفِي الْعَشْرُ مَعَ الْحُضُورِ وَالسُّكُوتِ بِلَا مَانِعٍ. (وَفِي الْأَجَنِبِيِّ: مَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ) السِّنِينَ مَعَ التَّصَرُّفِ فِيمَا حَازَهُ، وَالْآخِرُ حَاضِرٌ سَاكِتٌ فَلَا كَلَامَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَا تُسْمَعُ لَهُ دَعْوَى. (إِلَّا الدَّابَّةَ) فِي رُكُوبٍ وَنَحْوِهِ (وَأَمَّا

(١) الشرح الصغير، على أقرب المسالك ٣٢٢/٤.

الْخِدْمَةِ) تُسْتَعْمَلُ لِلْأَجَنْبِيِّ غَيْرِ الشَّرِيكِ (فَالسَّنَتَانِ) فَقَطْ يَكُونُ حِيَارَةً، وَلَا تُسْمَعُ بَعْدَهُمَا فِيهِمَا دَعْوَى مُدَّعٍ حَاضِرٍ سَاكِتٍ بِلَا مَانِعٍ. وَأَمَّا الثُّوبُ يُلْبَسُ فَالْعَامُ فَقَطْ.

* * *

الْمَبْحَثُ الْخِتَامِيُّ

في: أَهْدَافِ دِرَاسَةِ (بَابِ الشَّهَادَاتِ).

بَعْدَ التَّوَقُّفِ فِي (مَحْطَّة: بَابِ الشَّهَادَاتِ) نَتَسَاءَلُ: هَلْ تَحَقَّقَتْ لَدَيْكُمْ أَهْدَافُ الدِّرَاسَةِ؛ مِنْ حَيْثُ:

- ١- فَهْمُ مَا هِيَ الشَّهَادَةُ: بِمَعْرِفَتِهَا لُغَةً وَشَرْعًا، وَأَهْمِيَّتِهَا فِي إِبْنَاتِ الْحُقُوقِ، وَتَحْدِيدِ شُرُوطِهَا، وَأَحْكَامِهَا، وَكَيْفِيَّةِ أَدَائِهَا؟ وَمَوَانِعِهَا.
- ٢- أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا قَدْ عَرَفْتُمْ: مَرَاتِبَ الشَّهَادَةِ، وَعَدَدَ الشُّهَدَاءِ فِي كُلِّ مَرْتَبَةٍ، وَخُطُورَ الشَّهَادَةِ فِي الرَّئْيِ، وَأَنْوَاعَ الشَّهَادَاتِ: الْبَيِّنَاتِ - السَّمَاعِ - النَّقْلِ - الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ.

٣- أَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَعَارُضُ الْبَيِّنَاتِ وَاضِحًا لَدَيْكُمْ، وَكَيْفِيَّةُ الْعَمَلِ فِي ذَلِكَ؟

٤- وَلَعَلَّ كَيْفِيَّةَ الْيَمِينِ؟ وَنُكُولَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَحُكْمَهُ؛ قَدْ أَحْطَظْتُمْ بِهِ عِلْمًا، وَالتَّرَكِيَّةَ، وَشُرُوطَهَا، وَرَجُوعَ الشُّهُودِ عَنْ شَهَادَاتِهِمْ، وَمَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ، قَدْ عَرَفْتُمْ حُكْمَهُ.

٥- وَالْآنَ إِلَى مُحَاوَلَةِ الْعَصْفِ الذَّهْنِيِّ! (وَالْعَصْفُ الذَّهْنِيُّ (Brainstorming) هُوَ أُسْلُوبٌ إِبْدَاعِيٌّ لِتَوْلِيدِ الْأَفْكَارِ وَالْحُلُولِ، حَيْثُ يَتِمُّ تَسْجِيعُ مَجْمُوعَةٍ مِنَ الْأَفْرَادِ عَلَى طَرَحِ أَكْبَرِ عَدَدٍ مُمَكِّنٍ مِنَ الْأَفْكَارِ، دُونَ تَقْيِيمِ أَوْ نَقْدٍ فِي الْبَدَايَةِ، وَيَهْدَفُ إِلَى إِطْلَاقِ الْعَنَانِ لِلْإِبْدَاعِ، وَاسْتِكْشَافِ إِمْكَانِيَّاتٍ مُتَنَوِّعَةٍ قَبْلَ تَضْيِيقِ نِطَاقِ الْأَفْكَارِ وَتَقْيِيمِهَا).

أ - هل أنتم من عبادِ الرَّحْمَنِ، الْمَذْكُورِينَ فِي (سُورَةِ الْفُرْقَانِ)؟ وَلَعَلَّكُمْ تَقُولُونَ: وَلِمَاذَا السُّؤَالُ؟ وَالْجَوَابُ: أَنَّ مِنْ صِفَاتِهِمْ قَوْلَ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ [الفرقان: ٧٢]؛ فانظروا لأنفسكم!!

ب - وَلَعَلَّكُمْ تُدْرِكُونَ الْآنَ: لِمَاذَا جَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ بعد أن كان مُتَكِنًا؛ لِيَقُولَ: «أَلَا أُنبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ؟» قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَكَانَ مُتَكِنًا فَجَلَسَ؛ فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ»، فَمَا زَالَ يُكْرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. [صحيح البخاري، حديث رقم: ٥٩٧٦].

ج - مَا حُكْمُ الشَّهَادَةِ الْجَامِعِيَّةِ الَّتِي يَحْصُلُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا بِالْغِشِّ؟ وَكَذَلِكَ الدَّرَجَاتِ الْعِلْمِيَّةِ؟ وَحَدَّثَ وَلَا حَرَجَ، (وَلَا يُبْنِّكَ مِثْلُ خَبِيرٍ)!! وَبَعْدُ: فَهَذَا بَعْضُ مَنْ عَصَفَ ذِهْنِي أَنَا؛ فَلْيَعْصِفْ كُلُّ مِنْكُمْ ذِهْنَهُ، وَلْيَنْظُرْ: مَاذَا وَجَدَ؟ فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ تَعَالَى، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَغْفِرْ مَوْلَاهُ.

رَزَقَنَا اللَّهُ تَعَالَى وَإِيَّاكُمْ تَقْوَاهُ، وَجَعَلَ أَعْمَالَنَا فِي رِضَاهُ، وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ، وَمَنْ وَآلَاهُ.

* * * * *

وَتَمَّ بِحَمْدِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ (بَابُ الشَّهَادَاتِ)، وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى سَيِّدِ السَّادَاتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ السَّادَاتِ، وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ طَوَالَ الْأَوْقَاتِ، وَعَنَّا مَعَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْعَرْضِ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ.

البَابُ الْخَامِسُ

فِي: السَّرْقَةِ، وَأَحْكَامِهَا.

تَمْهِيدٌ: هَذَا أَوَّلُ أَبْوَابِ الْحُدُودِ، وَيَلِيهِ أَبْوَابُ: (الْقَذْفِ، وَالزَّنى، ثُمَّ حَدُّ الشُّرْبِ)؛ وَبَيْنَ يَدَيِ هَذِهِ الْحُدُودِ أَقْدَمُ لَكُمْ هَذِهِ الْفَائِدَةُ.

(فَائِدَةٌ حَدِيثِيَّةٌ تَغْزِيرِيَّةٌ (١):) الْحَدُّ فِي اللُّغَةِ: الْمَنْعُ، وَالْحَاجِزُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ، وَهُوَ أَمْرُ اللَّهِ وَنَهْيُهُ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾ [البقرة: ١٨٧]. وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وَفِي الشَّرْعِ: الْحَدُّ عُقُوبَةٌ مُقَدَّرَةٌ وَجَبَتْ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى زَجْرًا، وَحُدُودُ اللَّهِ تَعَالَى مَحَارِمُهُ، وَقِيلَ: عُقُوبَةٌ مُقَدَّرَةٌ شَرْعًا فِي مَعْصِيَةٍ؛ لِتَمْنَعِ مِنَ الْوُقُوعِ فِي مِثْلِهَا، أَوْ فِي مِثْلِ الذَّنْبِ الَّذِي شَرِعَ لَهُ الْعِقَابُ. وَالْحُدُودُ شُرِعَتْ لِتَكُونَ: زَجْرًا لِلنُّفُوسِ عَنِ ارْتِكَابِ الْمَعَاصِي وَالتَّعَدِّيِّ عَلَى حُرْمَاتِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، فَتَتَحَقَّقَ الطَّمَأْنِينَةُ فِي الْمُجْتَمَعِ وَيَشِيعَ الْأَمْنُ بَيْنَ أَفْرَادِهِ، وَيَسُودَ الْإِسْتِقْرَارُ، وَيَطِيبُ الْعَيْشُ. وَقَدْ قَرَّرَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ وَالسُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ حُدُودًا لِحُرْمَتِ مُحَدَّدَةٍ تُسَمَّى: جَرَائِمُ الْحُدُودِ وَهِيَ: (حُدُودُ: الزَّنى - الْحِرَابَةِ - الْبَغْيِ - السَّرْقَةِ - الْقَذْفِ - الشُّرْبِ - الرَّدَّةِ)؛ نَعُودُ بِاللَّهِ أَنْ تُرَدَّ عَلَى

(١) انظر: لسان العرب، مادتي: (حد) و (عزر)، وشرح الرصاع على حدود ابن عرفة ٤٨٩ و ٤٩٠، والموسوعة الفقهية الكويتية ١٩٢/٤ وما بعدها، والفروق للقرافي ٢٠٤/٤.

أَعْقَابَنَا أَوْ تَزِيغَ قُلُوبَنَا رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا. وَهِيَ: (كُفْرٌ بَعْدَ إِسْلَامٍ تَقَرَّرَ). وَقَدْ اتَّفَقَ عُلَمَاءُ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّ: الشَّرِيعَةَ وَضِعَتْ لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى الضَّرُورِيَّاتِ الْخَمْسِ، وَهِيَ: (الدِّينُ، وَالنَّفْسُ، وَالنَّسْلُ، وَالْمَالُ، وَالْعَقْلُ)؛ وَقَدْ شَرَعَ الْجِهَادُ وَقَتْلُ الْمُرْتَدِّ لِحِفْظِ الدِّينِ، وَالْقِصَاصُ لِحِفْظِ النَّفْسِ، وَحَدُّ السَّرْقَةِ لِحِفْظِ الْمَالِ، وَحُدِّي: الزَّنى وَالْقَذْفِ لِحِفْظِ الْعِرْضِ، وَحَدُّ الشُّرْبِ لِحِفْظِ الْعَقْلِ.

أَمَّا التَّعْزِيرُ: فَهُوَ الْعُقُوبَةُ الْمَشْرُوعَةُ بِغَرَضِ التَّأْدِيبِ عَلَى مَعْصِيَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ، أَوْ فِيهَا حَدٌّ، لَكِنْ لَمْ تَتَوَقَّرْ شُرُوطُ تَنْفِيذِهِ، كَالْقَذْفِ بِغَيْرِ الزَّنى، وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَلَا يَقُومُ بِتَعْزِيرِ الْمُذْنِبِ إِلَّا الْحَاكِمُ، وَالْأَبُّ فِي تَأْدِيبِ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ. وَقَالَ الْقَرَفِيُّ: (الْفَرْقُ الثَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ وَالْمِائَتَانِ بَيْنَ قَاعِدَتِي الْحُدُودِ وَالتَّعْزِيرِ)؛ وَهُوَ مِنْ عَشْرَةِ وُجُوهِ: (الْوَجْهِ الْأَوَّلُ) أَنَّ الْحَدَّ مُقَدَّرٌ شَرْعًا وَالتَّعْزِيرُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ شَرْعًا بَلْ قَدْ اتَّفَقُوا عَلَى عَدَمِ تَحْدِيدِ أَقْلِهِ، وَاخْتَلَفُوا فِي تَحْدِيدِ أَكْثَرِهِ فَعِنْدَنَا: هُوَ غَيْرُ مَحْدُودٍ بَلْ بِحَسَبِ الْجِنَايَةِ وَالْجَانِي وَالْمَجْنِي عَلَيْهِ... وَمَذْهَبُ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَّهُ يُجِيزُ فِي الْعُقُوبَاتِ - أَيِ التَّعْزِيرِيَةِ - فَوْقَ الْحَدِّ... إلخ.

وفي (السنن الكبرى للنسائي): التَّزْيِيبُ فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ؛ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «إِقَامَةُ حَدٍّ يُعْمَلُ بِأَرْضٍ خَيْرٌ لِأَهْلِهَا مِنْ مَطَرٍ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً»؛ وَقَالَ النَّسَائِيُّ بَعْدَ ذِكْرِهِ لِلْحَدِيثِ: (وَهَذَا الصَّوَابُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ).

* * *

هَذَا: وَيَتَضَمَّنُ بَابُ السَّرْقَةِ ثَمَانِيَةَ فُصُولٍ، وَمَبْحَثُ الْخِتَامِ فِي أَهْدَافِ
دِرَاسَةِ الْبَابِ؛ وَهِيَ تَرْتِيبًا:

الفصل الأول: فِي تَعْرِيفِ السَّرْقَةِ، وَحُكْمِهَا وَدَلِيلِهَا، وَالْحِكْمَةُ مِنْ
تَحْرِيمِهَا، وَالرَّدُّ عَلَى شُبُهَاتٍ وَافْتِرَاءَاتٍ.

الفصل الثاني: فِيمَا تَنَبَّأَتْ بِهِ السَّرْقَةُ.

الفصل الثالث: فِي حَدِّ السَّارِقِ، وَدَلِيلِهَا، وَمَحَلُّ الْقَطْعِ، وَالتَّرْتِيبِ فِيهِ.

الفصل الرابع: فِي مُوجِبِ حَدِّ السَّرْقَةِ، وَشُرُوطِهَا، وَمَا يَجِبُ عَلَى
السَّارِقِ.

الفصل الخامس: فِي الْحَزْرِ، وَأَمْتَلَتْهُ.

الفصل السادس: فِي سُقُوطِ الْحَدِّ، وَمَا لَا قَطْعَ فِيهِ.

الفصل السابع: فِي الشَّفَاعَةِ فِي حَدِّ السَّرْقَةِ، وَتَوْبَةِ السَّارِقِ.

الفصل الثامن: فِي تَدَاخُلِ الْحُدُودِ، وَانْدِرَاجِهَا.

الفصل التاسع: فِي أَمْتَلَةِ لَوْقَائِعِ مِنَ السَّرْقَةِ، وَأَحْكَامِهَا.

المَبْحَثُ الْخِتَامِيُّ: فِي أَهْدَافِ دِرَاسَةِ (بَابِ السَّرْقَةِ).

* * *

وَالْيَكْمُ هَذِهِ الْفُصُولِ رَاجِعِينَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى الْقَبُولَ، وَآمِلِينَ فِي

شَفَاعَةِ سَيِّدِنَا الرَّسُولِ - صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، وَعَلَى آلِهِ -

يَوْمَ الْعَرْضِ وَالْمُنْثُولِ.

* * * * *

الفصلُ الأوَّلُ

في: تَغْرِيفِ السَّرْقَةِ، وَحُكْمِهَا وَدَلِيلِهِ، وَالْحِكْمَةُ مِنْ تَحْرِيمِهَا،
وَالرَّدُّ عَلَى شُبُهَاتٍ وَافْتِرَاءَاتٍ.

وفيه أربعة مباحث؛ وفق ترتيب مفردات العنوان:

المُبْحَثُ الأوَّلُ

في: تَغْرِيفِ السَّرْقَةِ لُغَةً، وَاصْطِلَاحًا

وَفِيهِ مَطْلَبَانِ:

المَطْلَبُ الأوَّلُ: في تَغْرِيفِ السَّرْقَةِ لُغَةً.

(سَرَقَ) السَّيْنُ وَالرَّاءُ وَالْقَافُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى أَخَذِ شَيْءٍ فِي خَفَاءٍ وَسِرٍّ.
يُقَالُ: سَرَقَ يَسْرِقُ سَرَقَةً. وَالْمَسْرُوقُ: سَرَقٌ. وَاسْتَرَقَ السَّمْعَ: إِذَا تَسَمَّعَ
مُخْتَفِيًا (١).

وَسَرَقَ مِنْهُ مَالًا يَسْرِقُ بِالْكَسْرِ (سَرَقًا) بِفَتْحَتَيْنِ وَالْإِسْمُ (السَّرِقُ)
وَالسَّرْقَةُ بِكَسْرِ الرَّاءِ فِيهِمَا، وَرُبَّمَا قَالُوا: (سَرَقَهُ) مَالًا، وَ(سَرَقَهُ)
(تَسْرِيقًا) نَسَبَهُ إِلَى السَّرْقَةِ. وَفُرِيَ: «إِنَّ ابْنَكَ (سَرَقَ)»، وَ(اسْتَرَقَ)
السَّمْعَ: أَيِ سَمِعَ مُسْتَخْفِيًا (٢).

(١) مقاييس اللغة ١٥٤/٣.

(٢) مختار الصحاح ١٤٦.

فالسَّرِقَةُ مصدر سَرَقَ (بفتح الراء) يسرق فهو سارق، والشَّيْءُ المسروق
وصاحبه مسروق منه. وفي القرآن الكريم: ﴿إِلَّا مَنْ اسْتَرْقَ السَّمْعَ
فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ﴾ [الحجر: ١٨]، أي استرق السمع مستخفياً
ومستتراً.

المطلب الثاني: في تعريف السَّرِقَةِ اصطلاحاً.

حَدَّهَا ابْنُ عَرَفَةَ فِي (حُدُودِهِ) بِقَوْلِهِ (١): (أَخَذُ مُكَلَّفٍ خَرًّا لَا يَعْقِلُ لِصِغَرِهِ،
أَوْ مَالًا مُحْتَرَمًا لِغَيْرِهِ، نِصَابًا، أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزِهِ بِقَصْدٍ وَاحِدٍ، خُفْيَةً، لَا
شُبْهَةً لَهُ فِيهِ).

وَقَالَ الرِّصَاعُ عَقِبَ تَعْرِيفِ ابْنِ عَرَفَةَ (٢): (السَّرِقَةُ فِي اللُّغَةِ
مَعْلُومَةٌ، وَأَصْلُهَا اسْمُ مَصْدَرٍ مِنْ (سَرَقَ)؛ يُقَالُ: سَرَقًا فِي الْمَصْدَرِ،
وَسَرِقَةً فِي اسْمِهِ).

وَالْيَكْمُ شَرَحَ التَّعْرِيفَ بِإِيجَازٍ؛ مَعَ الْإِسْتِعَانَةِ بِشَرْحِ الشَّيْخِ الرَّصَّاعِ:
(أَخَذُ) جَنَسٌ فِي التَّعْرِيفِ؛ يَشْمَلُ الْأَخْذَ الصَّادِرَ مِنْ مُكَلَّفٍ، أَوْ مِنْ غَيْرِ
مُكَلَّفٍ، سِوَاءِ كَانِ الْمَأْخُوذَ مَالًا، أَوْ غَيْرِ مَالٍ، وَسِوَاءِ كَانِ الْمَالُ نِصَابًا
أَوْ غَيْرِ نِصَابٍ، مُحْتَرَمًا أَوْ غَيْرِ مُحْتَرَمٍ، أَخَذَ بِقَصْدٍ وَاحِدٍ أَوْ مُتَعَدِّدٍ،
خُفْيًا أَوْ جَهَارًا، لِلْأَخْذِ فِيهِ شُبْهَةٌ، أَوْ لَيْسَ لَهُ فِيهِ شُبْهَةٌ.

(١) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص ٥٠٣.

(٢) شرح حدود ابن عرفة ص ٥٠٤.

وَقَوْلُهُ: (مُكَلَّفٌ) أَخْرَجَ أَخَذَ الْمَجْنُونِ، وَالصَّبِيِّ إِلَى أَنْ يَحْتَلِمَ، أَوْ يَبْلُغَ سِنَّ
الِإِحْتِلَامِ عَادَةً. وَقَوْلُهُ: (حُرًّا لَا يَعْقِلُ لِصِغَرِهِ)؛ أَدْخَلَ بِهِ الصَّبِيَّ قَبْلَ
بُلُوغِهِ إِذَا لَمْ يَعْقِلْ إِذَا أَخَذَ مِنْ حِرْزِهِ: فَإِنَّهُ سَرِقَةٌ يُقَطَّعُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ
كَالْبَهِيمَةِ لَا تَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهَا، وَلَا تَتَكَلَّمُ بِمَا يُفْهَمُ عَنْهَا. أَقُولُ: وَهَذَا أَحَدُ
نَوْعِي السَّرْقَةِ؛ لِأَنَّهَا إِمَّا أَنْ تَكُونَ مَالًا، أَوْ صَغِيرًا لَا يَعْقِلُ؛ وَهُوَ قَوْلُ
الإِمَامِ ابْنِ عَرَفَةَ: (أَوْ مَالًا مُحْتَرَمًا)، وَ(مَالًا) بَيَانٌ لِأَحَدِ نَوْعِي الْمَسْرُوقِ،
وَ(مُحْتَرَمًا) قَيْدٌ أَوَّلُ يَخْرُجُ بِهِ: (الْمَالُ غَيْرُ الْمُحْتَرَمِ شَرْعًا)؛ لَكُونِهِ غَيْرِ
مَعْصُومٍ، كَمَالِ الْحَرْبِيِّ، أَوْ مَنْهِيًّا عَنْهُ كَالْخَمْرِ وَالْخَزِيرِ، وَلَوْ كَانَ لَذِمِّي،
فَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَا يُقَطَّعُ، غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَلَكًا لَذِمِّي: فَإِنْ
السَّارِقُ يَغْرَمُ قِيَمَةَ مَا أَتْلَفَهُ، وَيُرَدُّ مَا لَمْ يَتْلَفْهُ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْخَمْرُ أَوْ
الْخَزِيرُ لِمُسْلِمٍ فَأَتْلَفَهُ السَّارِقُ فَإِنَّهُ لَا يَغْرَمُ لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ شَيْئًا؛ إِذْ لَا
يَصِحُّ لِلْمُسْلِمِ تَمْلُكُهُ.

وَ(الْغَيْرِ) قَيْدٌ ثَانٍ يَخْرُجُ بِهِ: أَخَذَ مَالًا لِنَفْسِهِ مِنْ عِنْدِ غَيْرِهِ؛ كَمَا لَوْ أَخَذَ مَا
أَجْرُهُ أَوْ رَهْنُهُ أَوْ إِعَارَةً لْغَيْرِهِ، أَوْ أودعه عند غيره، فَإِنَّ هَذَا الْأَخْذَ لَا
يَكُونُ سَرِقَةً يَتَرْتَبُ عَلَيْهَا الْقَطْعُ، وَلَا يَشْتَرِطُ اتِّحَادُ الْمَالِكِ لِلنَّصَابِ
الْمَسْرُوقِ، فَلَوْ أَخَذَ نَصَابًا مِنْ مَلَكَ مُتَعَدِّدِينَ فَإِنَّهُ يَقَطَّعُ.

وَقَوْلُهُ: (نِصَابًا) النَّصَابُ مَعْلُومٌ مِنَ الذَّهَبِ وَمِنَ الْفِضَّةِ وَمِنَ الْعُرُوضِ،
أَقُولُ: وَهُوَ قَيْدٌ ثَالِثٌ يَخْرُجُ بِهِ: مَا إِذَا سَرَقَ أَقْلَ مِنْ نِصَابٍ؛ فَإِنَّهُ لَا
يَقَطَّعُ؛ وَالنِّصَابُ هُوَ: (رَبْعُ دِينَارٍ ذَهَبٍ)، أَوْ: (ثَلَاثَةُ دِرَاهِمٍ فِضَّةٍ)، أَوْ مَا

يكون قيمته ثلاثة دراهم مِنَ الْعُرُوضِ (١)، وكون المسروق نصاباً إنما يعتبر وقت إخراجه من حرزه، لا قبله ولا بعده؛ فلو كان المسروق مثلاً شاة تساوي نصاباً وهي حَيَّةٌ في داخل الحرز فذبحها فيه، فنقصت قيمتها عن النصاب ثم أخرجها: فإنه لا يُقْطَع، ولكنه يغرم القيمة، ويُعَزَّرُ، وكذا لو كان المسروق وقت إخراجه مِنَ الحرز لا يساوي نصاباً، وبعد إخراجه ارتفعت قيمته فساوت النصاب: فإنه لا يقطع، وكذلك لو حصل غلاء للشيء المسروق بعد إخراجه. و(أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزِهِ)؛ قَالَ الرِّصَاعُ: أَخْرَجَ بِهِ إِذَا لَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ حِرْزِهِ، أَوْ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي حِرْزٍ بِوَجْهِهِ، أَقُولُ: وَهُوَ قَيْدٌ رَابِعٌ يَخْرُجُ بِهِ: مَا إِذَا لَمْ يَخْرِجْهُ مِنْ حِرْزِهِ؛ بَأَن أَتْلَفَهُ، أَوْ أَكَلَهُ فِيهِ، فإنه لا يقطع وإنما يغرم قيمته. وقوله: (بِقَصْدٍ وَاحِدٍ) المراد منه أن يخرج السارق النصاب من حرزه وهو قاصد سرقة، ولو أخرج على مرات ما دام قصده في كل مرة السرقة، وهو قيد خامس احتراز به عما إذا أخرج النصاب من حرزه على مرات، لكن ليس بقصد السرقة في كل مرة، فإنه لا يقطع لأن كل مرة تعتبر مستقلة بذاتها وهي أقل من النصاب، ولا قطع فيما لم يبلغ نصاب السرقة، ولا فيما يبلغ نصاباً بغير قصد السرقة.

(١) المشهور بالنسبة للعروض ما كانت قيمته تساوي ثلاثة دراهم، والدينار جرام وربع في ٢٠ ديناراً؛ فالنصاب = (٨٥ جراماً من الذهب).

وَقَوْلُهُ: (خُفْيَةً) قَالَ الرِّصَاعُ: أَخْرَجَ غَيْرَ الْخُفْيَةِ إِذَا كَانَ غَلَبَةً قَهْرًا أَوْ ظُلْمًا. أَقُولُ: وَ(خُفْيَةً (١)) أَيُّ مُسْتَتِرًا عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ، وَهُوَ قَيْدٌ سَادِسٌ يَخْرُجُ بِهِ الْأَخْذُ بِطَرِيقٍ مِنَ الطَّرِيقِ الْآتِيَةِ فِي الْفَصْلِ السَّادِسِ: (فِي سَقُوطِ الْحَدِّ، وَمَا لَا قَطْعَ فِيهِ).

قَوْلُهُ: (لَا شُبْهَةً فِيهِ)؛ قَالَ الرِّصَاعُ: يَخْرُجُ بِهِ أَخْذُ الْأَبِ مَالِ ابْنِهِ، وَمَنْ أَخَذَ طَعَامًا فِي زَمَنِ مَجَاعَةٍ، وَكَذَلِكَ مَنْ سَرَقَ مِنْ مَالِ غَرِيمِهِ، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ؛ وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَحَقُّهُ أَنْ يُقَيَّدَ الشُّبْهَةُ بِالْقَوِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنَّهُ يُقَطَّعُ فَتَأَمَّلْهُ! وَاللَّهُ أَعْلَمُ. أَقُولُ: وَهُوَ قَيْدٌ سَابِعٌ خَرَجَ بِهِ أَخْذُ مَالٍ لَهُ شُبْهَةٌ فِي أَخْذِهِ. لِحَدِيثِ جَابِرٍ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لِي مَالًا وَوَالِدًا وَإِنْ أَبِي يَرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ (٢)».

* * *

(١) فِي اللَّغَةِ: خَفِيَ الشَّيْءُ أَخْفَاهُ: كَتَمْتَهُ، وَكَذَا أَظْهَرْتَهُ وَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ وَخَفِيَّةٍ مِنَ الْإِخْتِفَاءِ وَالِاسْتِتَارِ.

(٢) الْحَدِيثُ فِيهِ مَقَالٌ، وَضَعَفَ (انْظُرْ: فَيُضِيقُ الْقَدِيرَ لِلْمَنَاوِي، شَرْحُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِلْسِّيُوطِيِّ ج ٣/٤٩).

الْمَبْحَثُ الثَّانِي

في: حُكْمِ السَّرْقَةِ، وَدَلِيلِهِ.

السَّرْقَةُ مُحَرَّمَةٌ شَرْعًا، وَقَدْ ثَبَّتَ تَحْرِيمُهَا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ.

أ. أما الكتاب، فقول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٨]. ووجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بقطع يد السارق، والقطع لا يكون إلا عن فعل محرم.

ب. وأما السنة: فقد وردت فيها أحاديث شريفة منها:

١- في الصحيحين (١): عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتَقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتَقْطَعُ يَدُهُ». قال الإمام النووي (٢): (قَالَ جَمَاعَةٌ: الْمُرَادُ بِهَا بَيْضَةُ الْحَدِيدِ وَحَبْلُ السَّفِينَةِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُسَاوِي أَكْثَرَ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ، وَأَنْكَرَ الْمُحَقِّقُونَ هَذَا وَضَعْفُوهُ؛ فَقَالُوا: بَيْضَةُ الْحَدِيدِ وَحَبْلُ السَّفِينَةِ لهُمَا قِيَمَةٌ ظَاهِرَةٌ، وَلَيْسَ هَذَا السِّيَاقُ مَوْضِعَ اسْتِعْمَالِهِمَا بَلْ بَلَاغَةُ الْكَلَامِ تَأْبَاهُ، وَلِأَنَّهُ لَا يُدْمُ فِي الْعَادَةِ مَنْ خَاطَرَ بِيَدِهِ فِي شَيْءٍ لَهُ قَدْرٌ، وَإِنَّمَا يُدْمُ مَنْ خَاطَرَ بِهَا فِيمَا لَا قَدْرَ لَهُ فَهُوَ مَوْضِعُ تَقْلِيلٍ لَا تَكْثِيرٍ، وَالصَّوَابُ أَنَّ

(١) صحيح البخاري: بَابُ لَعْنِ السَّارِقِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ، رَقْم (٦٧٨٣)، وصحيح مسلم:

حديث رقم (١٦٨٧).

(٢) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي: ١٨٣/١١.

الْمُرَادُ التَّنْبِيهُ عَلَى عَظِيمِ مَا خَسِرَ وَهِيَ يَدُهُ فِي مُقَابَلَةِ حَقِيرٍ مِنَ الْمَالِ وَهُوَ رُبْعُ دِينَارٍ، فَإِنَّهُ يُشَارِكُ الْبَيْضَةَ وَالْحَبْلَ فِي الْحَقَارَةِ).

٢- وفيهما (١): عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ». وهذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه؛ فالقول الصحيح الذي قاله الْمُحَقِّقُونَ أَنَّ معناه: لَا يَفْعَلُ هَذِهِ الْمَعَاصِيَ وَهُوَ كَامِلُ الْإِيمَانِ.

٣- وفي صحيح مسلم (٢): عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».

٤- وفي الموطأ: ٦٨٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَطَعَ فِي مَجْنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ». (الْمَجْنُّ): بِكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْجِيمِ وَهُوَ اسْمٌ لِكُلِّ مَا يُسْتَجَنُّ بِهِ، أَيُّ: يُسْتَتَرُ (٣).

٥- حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ».

(١) صحيح البخاري: بَابُ السَّارِقِ حِينَ يَسْرِقُ، حديث رقم (٦٧٨٢)، وصحيح مسلم: (باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله)، حديث رقم (٥٧).

(٢) صحيح مسلم: (بَابُ حَدِّ السَّرْقَةِ وَنَصَابِهَا)، حديث رقم (١٦٨٤).

(٣) شرح النووي، على صحيح مسلم: ١٨٣/١١ و١٨٤.

• وجه الدلالة: قال أبو العباس القرطبي (١): (إنما كان هذا؛ لأن أصل الأملاك بقاؤها على ملك مَلَاكِهَا، وتحريمها على غيرهم).
 ج - وأما الإجماع: (إن نصوص الشارع متوافرة في تحريم السرقة، وأنها من كبائر الذنوب، وعليه أجمع أهل العلم) (٢)؛ فقد أجمعت الأمة على تحريم السرقة، وصار تحريمها معلوماً مِنَ الدِّينِ ضرورة، فَمُنْكَرُهُ يكون كافراً؛ والعياذ ب: الله.

* * *

المبحث الثالث

في: الْحِكْمَةِ مِنْ تَحْرِيمِ السَّرْقَةِ، وَمِنْ جَعْلِ حَدِّهَا الْقَطْعَ.
 وفيه مطلبان:

المطلب الأول: في الْحِكْمَةِ مِنْ تَحْرِيمِهَا:

(فائدة امتحانية): منذ أكثر من عشرين عاماً كتبتُ سؤالاً في امتحان موضوع (السرقة)؛ ونصُّهُ هو عنوان هذا المبحث، لكن بدون تشكيل للحروف، هكذا: (ما الحكمة من: تحريم السرقة، ومن جعل حدّها القطع؟)؛ فكانت إجابة الطلاب على الفقرة الأولى صحيحة، أما الفقرة الثانية فاختلفت الإجابات بحسب قراءة كلمة (من) الثانية؛ فمن قرأ الميم بالكسر (مَنْ جَعَلَ حَدَّهَا الْقَطْعَ)، بالعطف على الفقرة الأولى جاءت إجابته صحيحة، وأكثر الطلاب على فتح الميم؛ أي: (وَمَنْ جَعَلَ) فقالوا:

(١) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٥ / ١٩٤).

(٢) موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي: ٤٠/١٠.

الله تعالى هو الذي... إلخ، فكانت إجابة خاطئة، ودائماً نقول: (فهم السؤال يساوي نصف الجواب)؛ ولذلك لو سألني أحدهم عَنِ المقصود مِنَ العبارة لا أُجيبه؛ وأقول لَهُ مازِحاً: (قُلْ لَهَا: أَنْتِ لَسْتِ مِنْ مُسْتَوَايَ)، ومنهم من كان يجيب إجابة شافية؛ فيقول: (إن كانت كلمة من بالكسر، فالجواب كذا، وإن كانت بالفتح، وهو بعيد كانت كذا)، وكنت أعطيه الدرجة كاملة.

والآن إلى الْحِكْمَةِ مِنْ تَحْرِيمِ السَّرْقَةِ:

أولاً - قال الحافظ ابن كثير (١): (مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هَذَا مِنْ تَمَامِ الْحِكْمَةِ وَالْمَصْلَحَةِ وَأَسْرَارِ الشَّرِيعَةِ الْعَظِيمَةِ، فَإِنَّ فِي (بَابِ الْجَنَائِيَّاتِ) نَاسَبَ أَنْ تَعْظُمَ قِيَمَةُ الْيَدِ بِخَمْسِمِائَةِ دِينَارٍ لئَلَّا يُجْنَى عَلَيْهَا. وَفِي (بَابِ السَّرْقَةِ) نَاسَبَ أَنْ يَكُونَ الْقَدْرُ الَّذِي تَقْطَعُ فِيهِ رُبْعَ دِينَارٍ، لئَلَّا يَسَارِعَ النَّاسُ فِي سَرْقَةِ الْأَمْوَالِ، فَهَذَا هُوَ عَيْنُ الْحِكْمَةِ عِنْدَ ذَوِي الْأَلْبَابِ وَلِهَذَا قَالَ: (جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) أَيُّ مُجَازَاةٍ عَلَى صَنِيعِهِمَا السَّيِّئِ فِي أَخْذِهِمَا أَمْوَالِ النَّاسِ بِأَيْدِيهِمْ، فَنَاسَبَ أَنْ يَقْطَعَ مَا اسْتَعَانَا بِهِ فِي ذَلِكَ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ، أَيُّ تَنْكِيلًا مِنَ اللَّهِ بِهِمَا عَلَى ارْتِكَابِ ذَلِكَ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ أَيُّ فِي انتِقَامِهِ، حَكِيمٌ أَيُّ: فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ وَشَرْعِهِ وَقَدَرِهِ).

(١) تفسير القرآن العظيم، آية (٣٨) المائدة ج ٩٩/٣ و ١٠٠.

ثانيا - في (صفوة التفاسير، للصابوني) (١): كلمة وجيزة حول قطع يد السارق): [يعيبُ بعضُ العَرَبِيِّينَ على الشريعة الإسلامية قطع يد السارق ويزعمون أنَّ هذه العقوبة صارمةٌ لا تليقُ بمجتمعٍ مُتَحَضِّرٍ، ويقولون: يكفي في عقوبته السجن ردعاً له، وكان من أثر هذه الفلسفة التي لا تستند على منطقٍ سليم أن زادت الجرائم وكثرت العصابات، وأصبحت السجون مُمتلئةً بالمجرمين وقُطَّاعِ الطريق الذين يُهدِّدون الأمن والاستقرار، يسرق السارق وهو آمن مطمئن لا يخشى شيئاً اللهم إلا ذلك السجن الذي يُطعم ويكسى فيه، فيقضي مدة العقوبة التي فرضها عليه القانون الوضعي، ثم يخرج منه وهو إلى الإجرام أميلُ وعلى الشرِّ أَقْدَرُ، يؤكد هذا ما نقرؤه ونسمعه عن تعداد الجرائم وزيادتها يوماً بعد يوم، وذلك لقصور العقل البشري عَنِ الوصولِ إلى الدواء الناجع، والشفاء النافع لمعالجة مثل هذه الأمراض الخطيرة، أما الإسلام فقد استطاع أن يقتلع الشر من جذوره ويدَّ واحدة تقطع كافية لردع المجرمين؛ فيا له من تشريع حكيم]!!

ثالثا - ويمكن أن أضيفَ إلى ما سَبَقَ، الْحِكَمَ الْآتِيَةَ؛ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِهِ التَّوْفِيقُ، وَبِفَضْلِهِ وَمِنْتَه يُوَصِّلُنَا إِلَى مَعْرِفَةِ التَّحْقِيقِ:

١- أنها فسادٌ في الأرض، وسَلَبٌ للمال الذي هو عَصَبُ الحياة وقوامها، واعتداءٌ على حرمة التي قَدَّسَهَا الشَّارِعُ؛ حيث جعل المحافظة عليه من

(١) تفسير الآية (٣٨) المائدة ج ١/٣١٥ و٣١٦.

الضرورات الخمس التي انفقت الشرائع السماوية على مراعاتها والمحافظة عليها؛ وَأَشَارَ إِلَى ضَبْطِهَا الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ اللَّقَانِي؛ صَاحِبُ (جَوْهَرَةِ التَّوْحِيدِ) بِقَوْلِهِ:

وَحِفْظُ دِينٍ ثُمَّ نَفْسٍ مَالٍ نَسَبٍ *** وَمِثْلُهَا عَقْلٌ وَعَرَضٌ قَدْ وَجَبَ

٢- أنها تتنافي مع ما يجب أن يكون عليه المؤمن من المروءة والأخلاق الفاضلة، لذلك سلب الشارع السارق كمال الإيمان؛ بقول الرسول ﷺ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ».

٣- لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨]؛ قال الإمام القرطبي: (الخطاب بهذه الآية يَتَضَمَّنُ جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمعنى: لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق؛ فيدخل في هذا: القمار والخداع والغصب وجدد الحقوق، ومالا تطيب به نفس مالكة، أو حرّمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكة: كمهر البغيّ وحُلوان الكاهن وأثمان الخمر والخنازير، وغير ذلك).

٤- اسْتَبْتَبَابٌ لِلْأَمْنِ فِي الْمَجْتَمَعِ، إِذِ الْمَالُ مَحْبُوبٌ لِلْإِنْسَانِ وَهُوَ حَرِيصٌ عَلَى جَمْعِهِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِ، وَالِدَّفَاعُ عَنْهُ بِكُلِّ مَا أُوتِيَ مِنْ قُوَّةٍ؛ فَلَوْ لَمْ يُشْرَعْ حَدُّ الْقَطْعِ لِلْسَّارِقِ لَيَكُونُ مَانِعًا لَهُ مِنَ السَّرْقَةِ، وَيُؤْمِنُ صَاحِبُ الْمَالِ عَلَى مَالِهِ، لَا ضَظَرُ الْأَخِيرُ لِلدَّفَاعِ عَنْ مَالِهِ بِنَفْسِهِ، فَيُؤْدِي هَذَا

إلى إراقة الدماء وإزهاق الأرواح، فيختل الأمن وتعم الفوضى ويكثر الهرج والفساد في المجتمع.

٥- إنَّ سُرْقَةً تَحْصُلُ فِي قَرْيَةٍ، أَوْ شَارِعٍ بِمَدِينَةٍ تُزْعَجُ الْأَمِينِينَ مِنَ الْأَدَمِيِّينَ؛ فَيَبْحَثُونَ عَنْ حُرَّاسٍ يُدَافِعُونَ عَنْهُمْ، وَإِلَى غَلْقِ الْأَبْوَابِ بِالْمَغَالِيقِ، وَمَعَ ذَلِكَ يَبْيِثُونَ خَائِفِينَ مَذْعُورِينَ، غَيْرَ آمِنِينَ.

٦- إنها اعتداء على المجتمع الإسلامي المصون بشريعة رب العالمين؛ حيث لا يظلم أحدٌ أحدًا، ولا يؤذي شخصٌ آخر، وقد تقرر ذلك بقول مَنْ أَرْسَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، فِيهِ صَحِيحٌ مُسْلِمٌ: ٣٢ - (٢٥٦٤) ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «...الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا» وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «بِحَسَبِ أَمْرٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعَرِضُهُ».

٧- أَنَّ غَالِبَ السُّرَّاقِ لَا يَسْرِقُونَ مِنْ أَجْلِ ضَرُورِيَّاتِ حَيَاتِهِمْ، لَكِنْهُمْ يَسْرِقُونَ طَمَعًا فِي الثَّرَاءِ بِغَيْرِ عَمَلٍ حَالٍ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَنْ تُقْطَعَ يَدَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، لِأَنَّ أَقْصَى عُقُوبَةِ قَانُونِيَّةٍ وَضْعِيَّةٍ: (الحبس سبع سنوات)؛ فَمَاذَا يُضِيرُهُ لَوْ سَرَقَ الْمَلَائِينَ مِنَ الْجَنِيهَاتِ، ثُمَّ قُضِيَ فِي السِّجْنِ سَبْعَ سِنَوَاتٍ، ثُمَّ خَرَجَ لِيَتَمَتَّعَ بِهَذِهِ الْمَلَائِينَ!!

٨- قَضَاءٌ عَلَى قِيَمَةِ الْعَمَلِ، وَأَهَمِّيَّتِهِ فِي الْمُجْتَمَعِ، وَمَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ إِنْتِاجٍ يَفِي بِحَاجَاتِ الْعَامِلِينَ، بَلْ وَغَيْرِ الْقَادِرِينَ عَلَيْهِ حَيْثُ يَحْصُلُ

السَّارِقُ عَلَى ثَمَرَةٍ عَمَلٍ غَيْرِهِ بِطَرِيقٍ سَهْلٍ، وَبِخَفِيَةٍ وَاسْتِتَارٍ؛ فَتَنَحَّلُ رَابِطَةَ الْقِيمِ وَالْأَخْلَاقِ فِي مُجْتَمَعِ السَّرَّاقِ، وَتَتَسَحَّبُ عَلَى ضِعَافِ الْعُقُولِ مِمَّنْ حَوْلَهُمْ، وَيَكْثُرُ جَيْشُ الْمُتَعَطِّلِينَ مِنَ السَّارِقِينَ، وَتَتَذَيَّرُ طُرُقُ الْمَكَاسِبِ الْحَلَالِ مِنْ: صِنَاعَاتٍ وَزَرَاعَاتٍ وَتِجَارَاتٍ.

٩- فِي تَحْرِيمِ السَّرِقَةِ وَقَايَةِ لِلْمُجْتَمَعِ مِنْ آفَاتِهِ الَّتِي تُقَوِّضُ بُنْيَانَهُ، وَحَتَّى يُمَكِّنَ قِيَامَ مَدَنِيَّةٍ فَاضِلَةٍ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْجَرِيمَةَ وَغَيْرَهَا خُبْتُ يَجِبُ إِزَالَتُهَا، وَشَرُّ يَجِبُ تَنْقِيَةُ الْجَمَاعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ مِنْهُ، فَكَانَ تَحْرِيمُ السَّرِقَةِ، وَمَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهَا مِنْ حَدٍّ يَقْطَعُ الْيَدَ حِكْمَةً جَلِيلَةً.

١٠- إِنَّ السَّرِقَةَ بِاعْتِبَارِهَا تَقَعُ مِنْ فَاعِلِهَا سِرًّا، وَمَا يَتَرْتَّبُ عَلَى حُصُولِ السَّارِقِ عَلَى الْمَالِ خُفِيَّةً، عَبْرَ تَسَلُّقِ لِلْأَسْوَارِ، وَكَسْرِ لِلْأَقْفَالِ، وَعَدَمِ تَمَكُّنِ صَاحِبِ الْمَالِ مِنْ حِمَايَتِهِ بِأَكْثَرِ مِمَّا فَعَلَ مِنْ: غَلَقِ بَابِهِ، وَسِتْرِ مَالِهِ فِي حِرْزِهِ، وَكَوْنِهِ نَائِمًا مُطْمَئِنًّا فِي سِرْبِهِ، وَمَا قَدْ يَحْدُثُ غَالِبًا مِنْ جِهَةِ السَّرَّاقِ مَنْ: انْتِهَاكَ حُرْمَاتٍ، وَرُبَّمَا اِطَّلَاعَ عَلَى عَوْرَاتٍ؛ فَتَشْتَدُّ الْمُصِيبَةُ عَلَى الْأَمْنِينَ مِنْ كَثْرَةِ السَّرَقَاتِ، فَكَانَ تَحْرِيمُ السَّرِقَةِ لِذَلِكَ كُلِّهِ مِنْ تَشْرِيعِ رَبِّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ، الْمُطَّلَعِ عَلَى الْخَفِيَّاتِ.

* (فَائِدَةٌ لَطِيفَةٌ) (١): قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: قَرَأْتُ يَوْمًا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ﴾، وَإِلَى جَنْبِ

(١) انظر: تفسير ابن القيم، وصفوة التفسير.

أعرابي فقلتُ: ﴿وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ سَهْوًا؛ فقال الأعرابيُّ: كلامٌ مَنْ هذا؟ قلتُ: كلامُ الله، قال: لَيْسَ هَذَا كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى. فقلتُ: أَتَكْذِبُ بِكَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى؟! فقال لا وَلَكِنْ لَيْسَ هَذَا بِكَلَامِ اللَّهِ، أَعِدْ؛ فَأَعَدْتُ وَتَنَبَّهْتُ فقلتُ: ﴿وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾؛ فقال الأعرابيُّ: (صَدَقْتُ عَزَّ فَحَكَمَ فَقَطَعَ، وَلَوْ غَفَرَ وَرَحِمَ لَمَّا قَطَعَ).

المطلب الثاني: في الحِكْمَةِ مِنْ جَعْلِ حَدِّ السَّرْقَةِ الْقَطْعَ.

جعل الشارع حدها القطع لحكم كثيرة منها:

في (التفسير القيم) للإمام ابن القيم: [الْقَطْعُ لِإِفْسَادِ الْأَمْوَالِ] وَجَعَلَ سُبْحَانَهُ الْقَطْعَ بِإِزَاءِ فُسَادِ الْأَمْوَالِ الَّذِي لَا يُمَكِّنُ الْإِحْتِرَازَ مِنْهُ، لِأَنَّهُ يَأْخُذُ الْأَمْوَالَ فِي الْإِخْتِفَاءِ، وَيُنْقَبُ الدُّورَ، وَيَتَسَوَّرُ مِنْ غَيْرِ الْأَبْوَابِ، فَهُوَ كَالسَّنُورِ وَالْحَيَّةِ الَّتِي تَدْخُلُ عَلَيْكَ مِنْ حَيْثُ لَا تَعْلَمُ، فَلَمْ تَرْتَفِعْ مَفْسَدَةُ سَرِقَتِهِ إِلَى الْقَتْلِ، وَلَا تَتَدَفَّعُ بِالْجُلْدِ، فَأَحْسَنُ مَا دُفِعَتْ بِهِ مَفْسَدَتُهُ إِبَانَةُ الْعُضْوِ الَّذِي يَتَسَلَّطُ بِهِ عَلَى الْجَنَائَةِ، وَجُعِلَ الْجُلْدُ بِإِزَاءِ إِفْسَادِ الْعُقُولِ وَتَمْزِيقِ الْأَعْرَاضِ بِالْقَذْفِ.

[فَوَائِدُ غَالِيَةٌ فِي الْحُدُودِ الَّتِي شَرَعَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي: السَّرْقَةِ - الْقَذْفِ - الزَّنى؛ فَأَخْرِصْ عَلَيْهَا، وَاسْتَمْسِكْ بِهَا]: قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي (تَفْسِيرِهِ): (وَلَمَّا كَانَ دَاعِي السَّرْقَةِ قَوِيًّا وَمَفْسَدَتُهَا كَذَلِكَ، قَطَعَ فِيهَا الْيَدَ. وَتَأَمَّلْ حِكْمَتَهُ فِي إِفْسَادِ الْعُضْوِ الَّذِي بَاشَرَ بِهِ الْجَنَائَةَ، كَمَا أَفْسَدَ عَلَى قَاطِعِ الطَّرِيقِ يَدَهُ وَرِجْلَهُ اللَّتَيْنِ هُمَا آلَةُ قَطْعِهِ، وَلَمْ يُفْسِدْ عَلَى الْقَاذِفِ لِسَانَهُ

الَّذِي جَنَى بِهِ، إِذْ مَفْسَدَتُهُ تَزِيدُ عَلَى مَفْسَدَةِ الْجِنَايَةِ وَلَا يَبْلُغُهَا، فَكَتَفَى مِنْ ذَلِكَ بِإِيلَامِ جَمِيعِ بَدَنِهِ بِالْجُلْدِ. فَإِنْ قِيلَ: فَهَلَّا أَفْسَدَ عَلَى الرَّائِي فَرْجَهُ الَّذِي بَاشَرَ بِهِ الْمَعْصِيَةَ؟ قِيلَ: لَوُجُوهٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ مَفْسَدَةَ ذَلِكَ تَزِيدُ عَلَى مَفْسَدَةِ الْجِنَايَةِ، إِذْ فِيهِ قَطْعُ النَّسْلِ وَتَعْرِيزُهُ لِلْهَلَاكِ. الثَّانِي: أَنَّ الْفَرْجَ عُضْوٌ مَسْنُورٌ، لَا يَحْصُلُ بِقَطْعِهِ مَقْصُودُ الْحَدِّ مِنَ الرَّدْعِ وَالزَّجْرِ لِأَمْتَالِهِ مِنَ الْجُنَاةِ، بِخِلَافِ قَطْعِ الْيَدِ. الثَّالِثُ: أَنَّهُ إِذَا قَطَعَ يَدُهُ أَبْقَى لَهُ يَدًا أُخْرَى تُعَوِّضُ عَنْهَا، بِخِلَافِ الْفَرْجِ. الرَّابِعُ: أَنَّ لَذَّةَ الزَّنا عَمَّتْ جَمِيعَ الْبَدَنِ، فَكَانَ الْأَحْسَنُ أَنْ تَعُمَّ الْعُقُوبَةُ جَمِيعَ الْبَدَنِ، وَذَلِكَ أَوْلَى مِنْ تَخْصِيصِهَا بِبُضْعَةٍ مِنْهُ؛ فَعُقُوبَاتُ الشَّارِعِ جَاءَتْ عَلَى أَتَمِّ الْوُجُوهِ وَأَوْفَقِهَا لِلْعَقْلِ، وَأَقْوَمِهَا بِالْمَصْلَحَةِ. وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الذُّنُوبَ إِنَّمَا تَتَرْتَّبُ عَلَيْهَا الْعُقُوبَاتُ الشَّرْعِيَّةُ أَوْ الْقَدَرِيَّةُ أَوْ يَجْمَعُهَا اللَّهُ لِلْعَبْدِ، وَقَدْ يَرْفَعُهَا عَمَّنْ تَابَ وَأَحْسَنَ.

* * *

المبحث الرابع

في: الرَّدِّ عَلَى شُبُهَاتٍ وَافْتِرَاءَاتٍ عَلَى شَرْعِيَّةِ حَدِّ الْقَطْعِ.

من عجيب القدر أنْ وُجِدَ من يتبجح ويعلن على الملا أنْ في القطعِ لِلسَّارِقِ إِكْتَارٌ لِلْمَتَعَطِّلِينَ، وَأَنَّ الْقَطْعَ لَا يُوَازِي مَا أَخَذَهُ السَّارِقُ، وَهَذَا لَعَمْرِي مُرَوِّقٌ مِنَ الدِّينِ، وَاعْتِرَاضٌ عَلَى حُكْمِ أَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، وَإِنْكَارٌ لِمَا عَلِمَ مِنَ الدِّينِ ضَرُورَةً، فَهُوَ كُفْرٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ؛ وَقَدْ ابْتُلِيَ

الإسلام في عصوره المختلفة بعناصر من المُضَلِّلِينَ الذين دأَبُوا على التَّشْكِيكِ في أَحْكَامِ الدِّينِ.

ومن هؤلاء أبو العلاء المعري، الذي شَكَّكَ على أهل الشريعة في الفرق بين دِيَّةِ الْيَدِ الْمُقَدَّرَةِ بخمسمائة دينار، وبين قطعها برِيعَ دينار، بقوله:

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره للآية (٣٨) من (سورة المائدة): وَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ أَبَا الْعَلَاءِ الْمَعَرِّيَّ لَمَّا قَدِمَ بَغْدَادَ، اسْتَهْرَ عَنْهُ أَنَّهُ أُرِدَ إِشْكَالًا عَلَى الْفُقَهَاءِ فِي جَعْلِهِمْ نَصَابَ السَّرِقَةِ رُبْعَ دِينَارٍ، وَنَظَّمَ فِي ذَلِكَ شِعْرًا دَلَّ عَلَى جَهْلِهِ، وَقَلَّةِ عَقْلِهِ، فقال:

يَدٌ بِخَمْسٍ مِئِينَ عَسَجَدٍ وَدِيَّتْ *** مَا بِأَلْهَا قُطِعَتْ فِي رُبْعِ دِينَارٍ
تَنَاقَضَ مَا لَنَا إِلَّا السُّكُوتُ لَهُ *** وَأَنْ نَعُوذَ بِمَوْلَانَا مِنَ النَّارِ
وَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ وَاسْتَهْرَ عَنْهُ تَطَلُّبُهُ الْفُقَهَاءَ فَهَرَبَ مِنْهُمْ، وَقَدْ أَجَابَهُ النَّاسُ فِي ذَلِكَ؛ فَكَانَ: جَوَابُ الْقَاضِي عَبْدِ الْوَهَّابِ الْمَالِكِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْ قَالَ:
(لما كانت أمانة، كانت ثمينة، ولما خانت هانت).

أقول: و(العَسَجَدُ) الذهب؛ يعني خمسمائة دينار دِيَّةُ الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ خطأ، فَإِذَا سَرَقَ صَاحِبُهَا رُبْعَ دِينَارٍ قُطِعَتْ!!.

وأضاف ابن القيم في الردِّ على هذه الشُّبْهَةِ؛ بهذا البيان: [الْفَرْقُ بَيْنَ الْيَدِ فِي الدِّيَّةِ وَفِي السَّرِقَةِ]؛ وَأَمَّا قَطْعُ الْيَدِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ وَجَعْلُ دِيَّتِهَا خَمْسِمِائَةَ دِينَارٍ فَمِنْ أَعْظَمِ الْمَصَالِحِ وَالْحِكْمَةِ؛ فَإِنَّهُ احْتِطَا فِي

الْمَوْضِعَيْنِ لِلْأَمْوَالِ وَالْأَطْرَافِ، فَقَطَعَهَا فِي رُبْعِ دِينَارٍ حِفْظًا لِلْأَمْوَالِ،
وَجَعَلَ دِينَتَهَا خَمْسِمِائَةَ دِينَارٍ حِفْظًا لَهَا وَصِيَانَةً، وَقَدْ أُرِدَ بَعْضُ الزَّانِدَةِ
هَذَا السُّؤَالُ وَضَمَّنَهُ بَيِّنَتَيْنِ، فَقَالَ:

يَدٌ بِخَمْسِمِائَةٍ مِنْ عَسَجِدٍ وَدِيْتٌ *** مَا بِأَلِهَا قُطِعَتْ فِي رُبْعِ دِينَارٍ
تَتَأَفَّضُ مَا لَنَا إِلَّا السُّكُوتُ لَهُ *** وَنَسْتَجِيرُ بِمَوْلَانَا مِنَ النَّارِ
فَأَجَابَهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ بِأَنَّهَا: كَانَتْ ثَمِينَةً لَمَّا كَانَتْ أَمِينَةً، فَلَمَّا خَانَتْ
هَانَتْ، وَضَمَّنَهُ النَّاطِمُ قَوْلَهُ:

يَدٌ بِخَمْسِ مِائَةٍ مِنْ عَسَجِدٍ وَدِيْتٌ *** لَكِنَّهَا قُطِعَتْ فِي رُبْعِ دِينَارٍ
حِمَايَةُ الدِّمِّ أَغْلَاهَا وَأَرْخَصَهَا *** خِيَانَةُ الْمَالِ فَاَنْظُرْ حِكْمَةَ الْبَارِي
وَرُوي أَنَّ الشَّافِعِيَّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَجَابَ بِقَوْلِهِ:

هُنَاكَ مَظْلُومَةٌ غَالَتْ بِقِيَمَتِهَا *** وَهِيَ هُنَا ظَلَمَتْ هَانَتْ عَلَى الْبَارِي
وَأَجَابَ شَمْسُ الدِّينِ الْكُرْدِيُّ بِقَوْلِهِ:

قُلْ لِلْمَعْرِيِّ عَارٌ أَيْمًا عَارٍ *** جَهْلُ الْفَتَى وَهُوَ عَنْ ثَوْبِ الثُّقَى عَارٍ
لَا تَقْدَحَنَّ زِنَادَ الشَّعْرِ عَنْ حِكْمٍ *** شَعَائِرُ الشَّرْعِ لَمْ تُقْدَحْ بِأَشْعَارٍ
فَقِيَمَةُ الْيَدِ نِصْفُ الْأَلْفِ مِنْ ذَهَبٍ *** فَإِنْ نَعَدْتَ فَلَا تَسْوَى بِدِينَارٍ

* * * * *

الفصلُ الثَّانِي

في: مَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرَقَةُ.

أقول: مِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّهُ تَثْبُتُ السَّرَقَةُ بِالْإِقْرَارِ، وَهُوَ كَمَا يُقَالُ: (سَيِّدُ الْأَدِلَّةِ)، كَمَا تَثْبُتُ بِالْبَيِّنَةِ، أَيْ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ عَلَى السَّارِقِ؛ وَإِلَى أَقْوَالِ فُقَهَاءِ الْمَذْهَبِ:

- ١- قال ابن رشد (الحفيد) (١): (وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ السَّرِقَةَ تَثْبُتُ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ، وَعَلَى أَنَّهَا تَثْبُتُ بِإِقْرَارِ الْحُرِّ؛ وَإِنْ رَجَعَ عَنِ الْإِقْرَارِ إِلَى شُبْهَةٍ: قَبْلَ رُجُوعِهِ، وَإِنْ رَجَعَ إِلَى غَيْرِ شُبْهَةٍ: فَعَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ رَوَايَتَانِ).
- ٢- وَقَالَ الْإِمَامُ ابْنُ عَرَفَةَ (٢): (تَثْبُتُ بِالْبَيِّنَةِ، وَالْإِقْرَارِ بِهَا طَوْعًا، وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ وَأَخْرَجَ بِالطَّوْعِ إِذَا ثَبَتَ إِكْرَاهُهُ، وَتَأَمَّلْ إِذَا أَقَرَّ بِالسَّجْنِ، وَقَدْ نُقِلَ عَنْ سَحْنُونَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَقَرَّ فِي سَجْنٍ سُلْطَانٍ عَدْلٍ لَزِمَهُ إِفْرَاؤُهُ، وَيُقْطَعُ مَنْ أَقَرَّ بِذَلِكَ... وَوَقَعَ فِي الْمُدُونَةِ ذَلِكَ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ).
- ٣- وَقَالَ الْمَوَاقِ شَارِحًا لِلْمَخْتَصَرِ (٣): (وَتَثْبُتُ بِإِقْرَارِ إِنْ طَاعَ) ابْنُ عَرَفَةَ: تَثْبُتُ السَّرَقَةُ بِالْبَيِّنَةِ كَالْإِقْرَارِ بِهَا طَوْعًا (وَالَا فَلَا وَلَوْ عَيْنَ السَّرِقَةِ أَوْ أَخْرَجَ الْقَتِيلَ) اللَّخْمِيُّ: فَيَمْنُ أَقَرَّ بَعْدَ التَّهْدِيدِ خَمْسَةَ أَقْوَالٍ. قَوْلُ مَالِكٍ

(١) بداية المجتهد ٢٣٧/٤.

(٢) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص ٥٠٧.

(٣) التاج والإكليل ٤٢٥/٨، وانظر: تحقيق المجموع وشرحه ٦٨/٩.

إِنَّهُ لَا حُكْمَ لِإِفْرَارِهِ وَلَا يُؤْخَذُ بِهِ. قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَإِنْ أَخْرَجَ السَّرِقَةَ أَوْ عَيْنَ الْقَتِيلِ فِي حَالِ التَّهْدِيدِ لَمْ أَقْطَعُهُ وَلَمْ أَقْتُلْهُ حَتَّى يُقَرَّ بَعْدَ ذَلِكَ آمِنًا. (وَقَبْلَ رُجُوعِهِ وَلَوْ بِلَا شُبْهَةٍ) أَبُو عُمَرَ: اتَّفَقَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ عَلَى قَبُولِ رُجُوعِ الْمُقَرَّرِ بِالزَّنا وَالسَّرِقَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ إِذَا لَمْ يَدَّعِ الْمَسْرُوقُ مَا أَقَرَّ بِهِ السَّارِقُ. الْبَاجِيُّ: إِنْ رَجَعَ لِغَيْرِ شُبْهَةٍ فَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ وَمُطَرِّفٌ أَنَّهُ يُقَادُّ، وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، وَرَوَى عَنْ مَالِكٍ قَوْلُ آخَرٍ.

٤- وقال شهابُ الدِّينِ النَّفَرَاوِيُّ (١): شَرَعَ - أَي: ابْنُ زَيْدٍ الْقَيَّرَوَانِيُّ - فِي بَيَانِ مَا تَنَبَّأَ بِهِ السَّرِقَةُ بِقَوْلِهِ: (وَمَنْ أَقَرَّ) طَائِعًا (بِسَرِقَةٍ) طِفْلًا، أَوْ نِصَابًا، عَلَى الْوَجْهِ السَّابِقِ. (قُطِعَ)؛ قَالَ خَلِيلٌ: (وَتَبَّتْ أَيْ الْقَطْعُ بِإِفْرَارِ إِنْ طَاعَةً وَإِلَّا فَلَا، وَلَوْ عَيْنَ السَّرِقَةِ أَوْ أَخْرَجَ الْقَتِيلَ فَشَرَطَ فِي الْقَطْعِ بِالْإِفْرَارِ وَالطَّوْعِ، فَإِنْ أَقَرَّ مُكْرَهًا لَمْ يُقْطَعْ حَتَّى يُقَرَّ بَعْدَ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ)، وَظَاهِرُ كَلَامِ خَلِيلٍ: سَوَاءٌ كَانَ الْمُقَرَّرُ مُكْرَهًا مَعْرُوفًا بِالْعَدَاءِ، أَمْ لَا. وَفِي ابْنِ عَاصِمٍ مَا يَقْتَضِي التَّفْصِيلُ فَإِنَّهُ قَالَ: (إِذَا حُبِسَ الْمُتَّهَمُ بِالسَّرِقَةِ لِكُونِهِ مِنْ أَهْلِ التُّهْمَةِ بِهَا فَاقْرَ فِي السَّجْنِ فَإِنَّهُ يُعْمَلُ بِإِفْرَارِهِ، وَذَكَرَ هَذَا الْحُكْمَ وَعَزَّاهُ لِسَحْنُونٍ وَقَالَ فِي مَنْظُومَتِهِ:

وَإِنْ يَكُنْ مُطَالِبًا مَنْ يُتَّهَمُ *** فَمَالِكٌ بِالسَّجْنِ وَالضَّرْبِ حَكَمٌ
وَحَكَمُوا بِصِحَّةِ الْإِفْرَارِ *** مِنْ ذَا عَرٍ يُحْبَسُ لِاخْتِيَارِ

(١) الفواكه الدواني ٢/٢١٥.

فَإِنْ قِيلَ: عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِ خَلِيلٍ مَنْ اعْتَبَارِ الطَّوْعِ فِي الْإِفْرَارِ فَمَا
فَائِدَةُ حُكْمِ مَالِكٍ بِالسَّجْنِ وَالضَّرْبِ؟ فَالْجَوَابُ أَنْ يُقَالَ: لِاحْتِمَالِ ظُهُورِ
بَيِّنَةٍ تَشْهَدُ عَلَيْهِ أَوْ تَظْهَرُ قَرِينَةً تَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ إِفْرَارِهِ، وَبَقِي مِمَّا يَنْبَغُ
بِهِ الْقَطْعُ شَهَادَةُ عَدْلَيْنِ؛ وَيَسْتَفْسِرُهُمَا الْقَاضِي عَنْ الْمَسْرُوقِ: مَا هُوَ؟
وَمِنْ أَيْنَ أَخَذَهُ؟ وَإِلَى أَيْنَ أُخْرِجَ؟ فَإِنْ كَانَ الشَّاهِدُ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ، أَوْ
أَحَدَهُمَا مَعَ الْيَمِينِ: ثَبَتَ الْغُرْمُ دُونَ الْقَطْعِ، لِأَنَّ الْقَطْعَ إِنَّمَا يَكُونُ بِشَهَادَةِ
الْعَدْلَيْنِ، أَوْ إِفْرَارِ السَّارِقِ.

هذا: وبعد ثبوت السرقة؛ يأتي الحديث عن حدِّ السارق، وما يتعلق به.

* * * * *

الفصلُ الثَّالِثُ

في: حَدِّ السَّارِقِ، وَدَلِيلِهِ، وَمَحَلِّ الْقَطْعِ، وَالتَّرْتِيبِ فِيهِ.
وفيه مبحثان:

المَبْحَثُ الْأَوَّلُ: في حَدِّ السَّارِقِ، وَدَلِيلِهِ:

أقول: لا خلاف في هذا الحد، وهو القطع؛ ودليله الآية (٣٨) من (سورة المائدة)، وقد سبق الحديث عن (حكم السرقة، ودليله) في (الفصل الأول: المبحث الثاني: في حكم السرقة، ودليله)؛ فلننتقل إلى المبحث الثاني، والصلاة والسلام على مَنْ آتاه الله تعالى القرآن العظيم، والسَّبعُ المَثَانِي.

* * *

المَبْحَثُ الثَّانِي

في: مَحَلِّ الْقَطْعِ، وَالتَّرْتِيبِ فِيهِ.

أولاً - قال ابن رشد (الحفيد) (١): أَمَّا مَحَلُّ الْقَطْعِ فَهُوَ الْيَمْنَى بِاتِّفَاقٍ مِنَ الْكُوعِ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمُهُورُ، وَقَالَ قَوْمٌ: الْأَصَابِعُ فَقَطُّ.
ثانياً - فَأَمَّا إِذَا سَرَقَ مَنْ قَدْ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيَمْنَى فِي السَّرْقَةِ - أي الأولى -، فَإِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ؛ فَقَالَ أَهْلُ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ: تُقَطَّعُ رِجْلُهُ الْيُسْرَى بَعْدَ الْيَمْنَى، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَبَعْضُ التَّابِعِينَ: تُقَطَّعُ الْيَدُ الْيُسْرَى بَعْدَ الْيَمْنَى، وَلَا يُقَطَّعُ مِنْهُ غَيْرُ ذَلِكَ.

(١) بداية المجتهد ٢٣٥/٤ و٢٣٦.

*وَاخْتَلَفَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ بَعْدَ اتَّفَاقِهِمْ عَلَى قَطْعِ الرَّجْلِ الْيُسْرَى بَعْدَ الْيَدِ الْيُمْنَى، هَلْ يَقِفُ الْقَطْعُ إِنْ سَرَقَ ثَالِثَةً؟ أَمْ لَا؟
أ - فَقَالَ سُفْيَانُ وَأَبُو حَنِيفَةَ: يَقِفُ الْقَطْعُ فِي الرَّجْلِ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَةِ الْغَرْمُ فَقَطْ.

ب - وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: إِنْ سَرَقَ ثَالِثَةً قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ رَابِعَةً قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُمْنَى، وَكِلَا الْقَوْلَيْنِ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ، وَأَبِي بَكْرٍ، أَعْنِي: قَوْلَ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ.

*فَإِذَا ذَهَبَ مَحَلُّ الْقَطْعِ مِنْ غَيْرِ سَرِقَةٍ بِأَنْ كَانَتْ الْيَدُ شَلَاءً؛ فَقِيلَ فِي الْمَذْهَبِ: يَنْتَقِلُ الْقَطْعُ إِلَى الْيَدِ الْيُسْرَى، وَقِيلَ: إِلَى الرَّجْلِ، وَاخْتَلَفَ فِي مَوْضِعِ الْقَطْعِ مِنَ الْقَدَمِ، فَقِيلَ: يُقَطَّعُ مِنَ الْمَفْصِلِ الَّذِي فِي أَصْلِ السَّاقِ، وَقِيلَ: يَدْخُلُ الْكَعْبَانِ فِي الْقَطْعِ، وَقِيلَ: لَا يَدْخُلَانِ، وَقِيلَ: إِنَّهَا تُقَطَّعُ مِنَ الْمَفْصِلِ الَّذِي فِي وَسْطِ الْقَدَمِ.

هذا: وبعد قَطْعِ الْيَدِ أَوْ الرَّجْلِ يَكُونُ الْحَسَمُ؛ (تُقَطَّعُ الْيُمْنَى وَتُحْسَمُ بِالنَّارِ (١) ابْنُ الْحَاجِبِ: تُقَطَّعُ الْيُمْنَى مِنَ الْكُوعِ وَتُحْسَمُ بِالنَّارِ. قَالَ مَالِكٌ: تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ، ثُمَّ يُحْسَمُ مَوْضِعُ الْقَطْعِ بِالنَّارِ، وَكَذَا فِي الرَّجْلِ، وَفِي الْيَدِ مِنْ مَفْصِلِ الْكُوعِ، وَفِي الرَّجْلِ مِنْ مَفْصِلِ الْكَعْبَيْنِ. ابْنُ اللَّبِيِّ: كَانَ الشَّيْخُ يَقُولُ: عَلَى مَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ بِحَقِّ مُدَاوَاتِهَا بِخِلَافِ مَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ ظُلْمًا هُوَ فِي سَعَةٍ مِنْ تَرْكِ التَّدَاوِي.

(١) مختصر خليل والتاج والإكليل ٨/١٣ و٤١٤.

وقال القاضي عبد الوهاب (١): وإنما قلنا نُحَسِّمُ بِالنَّارِ وَتُكْوَى؛ لأنها
 إِن تَرَكْتَ تَعْدَى ضَرَرُهَا إِلَى الْمَرْفَقِ وربما أَتَتْ عَلَى النَّفْسِ، وليس
 الغرض إلا إبانيتها فقط. وقال الشيخ الدردير، شارحا للمختصر (٢):
 (تُقَطَّعُ) يَدُ السَّارِقِ (الْيُمْنَى) مِنَ الْكُوعِ (وَتُحَسَّمُ) أَي تُكْوَى (بِالنَّارِ)
 وَجُوبًا خَوْفَ تَتَابُعِ سَيْلَانِ الدَّمِ فِيهِلْكُ؛ وَظَاهِرُ الْمُصَنَّفِ أَنَّهُ مِنْ تَمَامِ حَدِّ
 السَّرِقَةِ فَيَكُونُ وَاجِبًا عَلَى الْإِمَامِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ وَاجِبٌ مُسْتَقِلٌّ وَأَنَّهُ عَلَى
 الْكِفَايَةِ يَقُومُ بِهِ الْإِمَامُ أَوْ الْمُقْطُوعَةُ يَدُهُ، أَوْ غَيْرُهُمَا؛ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُغْلَى
 الرِّيتُ عَلَى نَارٍ، وَتُحَسَّمُ بِهِ لِتَنْسَدَ أَفْوَاهُ الْعُرُوقِ، فَيَنْقَطِعُ الدَّمُ، وَأَصْلُ
 الْحَسْمِ الْقَطْعُ، أُسْتَعْمِلَ فِي الْكَيِّ مَجَازًا؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ فِي قَطْعِ الدَّمِ.

* * * * *

(١) المعونة فصل [٢٣ - اليد التي تقطع في أول السرقة]: ١/١٤٢٦.

(٢) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤/٣٣٢.

الفصل الرابع

في: مُوجِبُ حَدِّ السَّرْقَةِ، وشُرُوطُهُ، وما يَجِبُ عَلَى السَّارِقِ.
وفيه ثلاثة مباحث:

المَبْحَثُ الْأَوَّلُ

في: مُوجِبُ الْحَدِّ.

قال الرصاع (١): [بَابُ مُوجِبِ السَّرْقَةِ]: يَفْتَحُ الْحَيِّمُ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَا مَعْنَاهُ: قَطَعَ السَّارِقِ، وَضَمَّائِهِ لِلْسَّرْقَةِ إِنْ لَمْ يُقْطَعْ؛ هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فَإِنْ قُطِعَ وَكَانَتْ قَائِمَةً أَخَذَهَا، وَإِنْ تَلَفَتْ: فَاخْتَلَفَ فِي ضَمَانِهِ.

ثم قال: [الْقَطْعُ وَمُوجِبُهُ]؛ وَأَمَّا الْقَطْعُ فَجَعَلَهُ عُقُوبَةً مِثْلَهُ عَذْلًا، وَعُقُوبَةُ السَّارِقِ؛ فَكَانَتْ عُقُوبَتُهُ بِهِ أُبْلَغَ وَأَرْدَعَ مِنْ عُقُوبَتِهِ بِالْجَلْدِ، وَلَمْ تَبْلُغْ جُنَايَتُهُ حَدَّ الْعُقُوبَةِ بِالْقَتْلِ؛ فَكَانَ أَلْيَقَ الْعُقُوبَاتِ بِهِ إِبَائَةُ الْعُضْوِ الَّذِي جَعَلَهُ وَسِيلَةً إِلَى أَذَى النَّاسِ، وَأَخْذِ أَمْوَالِهِمْ.

* * *

(١) شرح الرصاع، مع حدود ابن عرفة ص ٥٠٧.

الْمَبْحَثُ الثَّانِي

في: شُرُوطُ حَدِّ السَّرْقَةِ.

قال ابنُ جُزَيٍّ (١) إجمالاً: (البَابُ السَّادِسُ فِي السَّرْقَةِ، وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ: (الفَصْلُ الأوَّلُ) فِي شُرُوطِ الْقَطْعِ وَهِيَ أَحَدُ عَشَرَ؛ أَقُولُ: وسوف أضعها لكم سلسلة بالحروف الأبجدية، وبالأرقام؛ للتيسير عليكم:

أولاً - شروط السارق:

١- الْعَقْل.

٢- الْبُلُوغُ. ١+٢ = التَّكْلِيفُ؛ فَلَا يُقْطَعُ الصَّبِيُّ وَلَا الْمَجْنُونُ اتِّفَاقًا. أَقُولُ: والدليل على أن غير المكلف لا يقطع حديثُ عَلِيٍّ رضي الله عنه (٢): عن النبي ﷺ قال: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ».

٣- أَنْ لَا يَكُونَ عَبْدًا لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ؛ فَلَا يَقْطَعُ الْعَبْدُ إِذَا سَرَقَ مَالَ سَيِّدِهِ.

٤- أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ عَلَى السَّارِقِ وَلَادَةٌ؛ فَلَا يَقْطَعُ الْأَبُ فِي سَرْقَةِ مَالِ وَلَدِهِ، وَزَادَ الشَّافِعِيُّ: الْجَدَ فَلَا يَقْطَعُ فِي مَالِ حَفِيدِهِ، وَزَادَ أَبُو حَنِيفَةَ كُلَّ

(١) القوانين الفقهية ٢٣٥ و٢٣٦

(٢) سنن أبي داود، حديث رقم: (٤٤٠٣).

ذِي رَحِمٍ وَاخْتَلَفَ فِي الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ إِذَا سَرَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ؛ وَسَوْفَ تَأْتِي حَالَةُ الزَّوْجَيْنِ فِي الْأَمْثَلَةِ (الفصل الأخير).

٥- أَنْ لَا يَضْطَرَّ إِلَى السَّرْقَةِ مِنْ جُوعٍ؛ وَقَدْ وَرَدَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَسْقَطَ الْقَطْعَ عَنِ السَّارِقِ فِي عَامِ الْمَجَاعَةِ [تفسير ابن القيم لآية السرقة]. ٦- أَنْ يَخْرُجَ الشَّيْءُ الْمَسْرُوقُ مِنَ الْحِرْزِ.

٧- أَنْ يَأْخُذَهُ عَلَى وَجْهِ السَّرْقَةِ، وَهِيَ الْأَخْذُ الْخَفِيُّ؛ لَا عَلَى وَجْهِ الْإِنْتِهَابِ وَالِاخْتِلَاسِ... مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ، وَلَا فِي الْعَصَبِ، وَلَا فِي الْخِيَانَةِ فِيمَا اتَّخَذَ عَلَيْهِ.

ثَانِيًا - شُرُوطُ الشَّيْءِ الْمَسْرُوقِ:

أ - أَنْ يَكُونَ مِمَّا يُتَمَوَّلُ وَيَجُوزُ بَيْعُهُ، عَلَى اخْتِلَافِ أَصْنَافِ الْأَمْوَالِ؛ فَلَا يَقْطَعُ فِي خَمْرٍ وَلَا فِي خِنْزِيرٍ، وَشَبَهُ ذَلِكَ، وَلَا قَطْعُ فِيمَا لَا يَتَمَلَّكُ، إِلَّا فِي سَرْقَةِ الْحُرِّ الصَّغِيرِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ فِيهِ، وَلَابْنُ الْمَاجِشُونِ: وَلَا فِي الْحُرِّ الْكَبِيرِ. ب - أَنْ لَا يَكُونَ لِلْسَّارِقِ فِيهِ مِلْكٌ وَلَا شُبْهَةُ مَلِكٍ؛ فَلَا قَطْعَ عَلَى مَنْ: سَرَقَ رَهْنَهُ مِنْ مَرْتَهَنِهِ، وَأَجْرَتَهُ مِنَ الْمُسْتَأْجِرِ، وَلَا مَنْ سَرَقَ شَيْئًا لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ، وَلَا عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ إِذَا سَرَقَ مِنْ غَرِيمِهِ.

ج - أَنْ يَكُونَ الْمَسْرُوقُ نِصَابًا، فَأَكْثَرُ؛ وَالنِّصَابُ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ مِنَ الْوَرِقِ، أَوْ رُبْعُ دِينَارٍ مِنَ الذَّهَبِ شَرْعِيَّةً، أَوْ مَا قِيمَتُهُ أَحَدَهُمَا حِينَ السَّرْقَةِ، وَيُقَوَّمُ بِالْأَغْلَبِ مِنْهُمَا فِي الْبَلَدِ، وَيَقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مُصْحَفًا، وَمَنْ أَخْرَجَ كَفَنًا مِنْ قَبْرِ إِذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهُ النَّصَابَ.

وقال ابن عرفة (١): النَّصَابُ مِنَ الذَّهَبِ رُبْعُ دِينَارٍ اتِّفَاقًا، وَفِي الْفِضَّةِ خِلَافٌ، وَمِنَ الْغُرُوضِ قِيمَتُهُ بِالدَّرْهَمِ.

[فَائِدَةٌ] ذكرها الإمام ابن القيم في تفسيره لآية السرقة: حِكْمَةُ جَعْلِ نِصَابِ السَّرْقَةِ رُبْعَ دِينَارٍ: وَأَمَّا تَخْصِيصُ الْقَطْعِ بِهَذَا الْقَدْرِ فَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مِقْدَارٍ يُجْعَلُ ضَابِطًا لَوْجُوبِ الْقَطْعِ؛ إِذْ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: يُقْطَعُ بِسَرْقَةٍ فَلَسِ أَوْ حَبَّةٍ حِنْطَةٍ أَوْ تَمْرَةٍ، وَلَا تَأْتِي الشَّرِيعَةُ بِهَذَا، وَتَنْزُهُ حِكْمَةُ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ وَإِحْسَانُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَلَا بُدَّ مِنْ ضَابِطٍ، وَكَانَتْ الثَّلَاثَةُ دَرَاهِمَ أَوَّلَ مَرَاتِبِ الْجَمْعِ، وَهِيَ مِقْدَارُ رُبْعِ دِينَارٍ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ التَّابِعِينَ: كَانُوا لَا يَقْطَعُونَ فِي الشَّيْءِ النَّافِهِ؛ فَإِنَّ عَادَةَ النَّاسِ التَّسَامُحُ فِي الشَّيْءِ الْحَقِيرِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، إِذْ لَا يَلْحَقُهُمْ ضَرَرٌ بِفَقْدِهِ، وَفِي التَّقْدِيرِ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ حِكْمَةٌ ظَاهِرَةٌ؛ فَإِنَّهَا كِفَايَةُ الْمُفْتَصِدِ فِي يَوْمِهِ لَهُ وَلِمَنْ يَمُونُهُ غَالِبًا، وَقُوْتُ الْيَوْمِ لِلرَّجُلِ وَأَهْلِهِ لَهُ خَطَرٌ عِنْدَ غَالِبِ النَّاسِ؛ وَفِي الْأَثَرِ الْمَعْرُوفِ: «مَنْ أَصْبَحَ آمِنًا فِي سِرْبِهِ، مُعَافًى فِي بَدَنِهِ، عِنْدَهُ قُوْتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَائِفِهَا».

د - أَنْ يَكُونَ مِنْ حَرْزٍ وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يَحْرَزُ فِيهِ ذَلِكَ الْمَسْرُوقُ؛ مِنْ: دَارٍ أَوْ حَائُوتٍ أَوْ ظَهْرٍ دَابَّةٍ أَوْ سَفِينَةٍ مِمَّا جَرَتْ عَادَةُ النَّاسِ أَنْ يَحْفَظُوا فِيهِ أَمْوَالَهُمْ؛ فَلَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ غَيْرِ حَرْزٍ عِنْدَ

(١) الحدود مع شرح الرصاع ص ٥٠٥.

الْجُمْهُور. وَسَوْفَ يَأْتِي الْحَدِيثُ عَنِ الْحَرْزِ، وَأَمَثَلَتِهِ فِي (الفصل الخامس) إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

* * *

الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ

فِي: مَا يَجِبُ عَلَى السَّارِقِ.

قال ابن جزي (١): وَذَلِكَ حَقَّانِ: (حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى)، وَهُوَ الْقَطْعُ، وَ(حَقٌّ لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ)، وَهُوَ غُرْمٌ مَا سَرَقَ.

أ - فَأَمَّا الْقَطْعُ: فَتَقْطَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ ثَانِيَةً: تَقْطَعُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ ثَالِثَةً: تَقْطَعُ يَدَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ رَابِعَةً: تَقْطَعُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ: ضُرِبَ وَحُبِسَ. وَقَطْعُ الْأَيْدِي مِنَ الْكُوعِ، وَقَطْعُ الْأَرْجُلِ مِنَ الْمَفْصِلِ الَّذِي بَيْنَ الْكَعْبَيْنِ.

ب - وَأَمَّا الْغُرْمُ: فَإِنْ كَانَ الشَّيْءُ الْمَسْرُوقُ قَائِمًا؛ رَدَّهُ بِاتِّفَاقٍ، وَإِنْ كَانَ قَدْ اسْتَهْلَكَ: فَمَذْهَبُ مَالِكَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا يَوْمَ الْقَطْعِ ضَمِنَ قِيَمَةَ السَّرْقَةِ، وَإِنْ كَانَ عَدِيمًا لَمْ يَضْمِنْ وَلَمْ يَغْرَمْ، وَقِيلَ: يَضْمِنْ فِي الْعَسْرِ وَالْيُسْرِ، وَقِيلَ: لَا يَضْمِنْ فِيهِمَا. وَلَا يُجْمَعُ عِنْدَهُ بَيْنَ الْقَطْعِ وَالْغُرْمِ. وَإِنْ كَانَ الشَّيْءُ الْمَسْرُوقُ مِمَّا لَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ لِقِلَّتِهِ: غَرَمَهُ بِاتِّفَاقٍ فِي الْعَسْرِ وَالْيُسْرِ.

* * * * *

(١) القوانين الفقهية ص ٢٣٦.

الفصل الخامس

في: الحِرْز، وأَمَثَلَتِه.

وفيه مبحثان؛ بحسب العنوان

المَبْحَثُ الْأَوَّلُ

فيما يُعْتَبَرُ حِرْزًا لِمَا فِيهِ.

[الحِرْزِ] عَرَفَهُ ابْنُ عَرَفَةَ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، بِقَوْلِهِ (١): (مَا قُصِدَ بِمَا
وُضِعَ فِيهِ حِفْظُهُ بِهِ إِنْ اسْتَقَلَّ بِحِفْظِهِ، أَوْ بِحَافِظٍ غَيْرِهِ...)؛ وَشَرَحَ
الرَّصَاعُ بَعْضَ الْعِبَارَاتِ، ذَاكِرًا بَعْضَ أَمْثَلَةٍ لِلْحِرْزِ.

وَقَالَ ابْنُ رِشْدٍ (الْحَفِيدُ) (٢): إِنَّ جَمِيعَ فُقَهَاءِ الْأُمُصَارِ الَّذِينَ تَدُورُ
عَلَيْهِمُ الْفُتُوى وَأَصْحَابُهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى اشْتِرَاطِ الْحِرْزِ فِي وُجُوبِ
الْقَطْعِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ اخْتَلَفُوا فِيمَا هُوَ حِرْزٌ مِمَّا لَيْسَ بِحِرْزٍ؛ وَالْأَشْبَهُ أَنْ
يُقَالَ فِي حَدِّ الْحِرْزِ: إِنَّهُ مَا شَأْنُهُ أَنْ تُحَفَظَ بِهِ الْأَمْوَالُ كَيْ يَعْسُرَ أَخْذُهَا
مِثْلَ الْأَغْلَاقِ

(١) الحدود مع شرح الرصاع ص ٥٠٦.

(٢) بداية المجتهد ٢٣٢/٤ و ٢٣٣.

(٣) موطأ مالك، برواية محمد بن الحسن، باب: من سرق ثمرًا، أو غيره.

وَالْحَظَائِرِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. وَفِي الْفِعْلِ الَّذِي إِذَا فَعَلَهُ السَّارِقُ اتَّصَفَ بِالْإِخْرَاجِ مِنَ الْحِزْرِ. وَعُمْدَةُ الْجُمْهُورِ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ، وَلَا فِي حَرِيسَةٍ جَبَلٍ. فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاخُ أَوْ الْجَرِينُ فَالْقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمَجَنِّ»؛ أَقُولُ: والحديث في (الموطأ)، ونصه (١): ٦٨٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ، وَلَا فِي حَرِيسَةٍ جَبَلٍ، فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاخُ، أَوْ الْجَرِينُ، فَالْقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمَجَنِّ»؛ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ: مَنْ سَرَقَ ثَمَرًا فِي رَأْسِ النَّخْلِ، أَوْ شَاةً فِي الْمَرْعَى، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ، فَإِذَا أُتِيَ بِالثَّمَرِ الْجَرِينِ أَوْ الْبَيْتِ، وَأُتِيَ بِالْغَنَمِ الْمُرَاخِ، وَكَانَ لَهَا مَنْ يَحْفَظُهَا، فَجَاءَ سَارِقٌ سَرَقَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا يُسَاوِي ثَمَنَ الْمَجَنِّ، فَفِيهِ الْقَطْعُ، وَالْمَجَنُّ كَانَ يُسَاوِي يَوْمَئِذٍ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ، وَلَا يُقَطَّعُ فِي أَقَلِّ مِنْ ذَلِكَ.

أَقُولُ: وسيأتي مثل ذلك في (الفصل السادس - المبحث الثاني)؛ إن شاء الله تعالى.

* * *

المبحث الثاني

في: أَمَثَلَةٌ لِلْحِرْزِ.

قال ابن رشد في (البداية) (١): وَأَمَّا الْحِرْزُ عِنْدَ الَّذِينَ أُوجِبُوا فَإِنَّهُمْ اتَّفَقُوا مِنْهُ عَلَى أَشْيَاءَ وَاخْتَلَفُوا فِي أَشْيَاءَ، مِثْلُ: [وسوف أقدم مواضع الاتفاق، ثم أتبعها بمواطن الاختلاف؛ لِيَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَالَتَيْنِ، فضلا عن تنشيط تفكيركم في كُلِّ:]

أولا - ما اتَّفَقُوا عَلَى كَوْنِهِ حِرْزًا:

أ - اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ بَابَ الْبَيْتِ وَغَلَقَهُ حِرْزٌ.

ب - اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ دَارٍ غَيْرِ مُشْتَرَكَةٍ السُّكْنَى أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الدَّارِ.

ثانيا - ما اختلفوا فيه:

أ - اختلفوا في الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ؛ فَقَالَ مَالِكٌ وَكَثِيرٌ مِمَّنْ اشْتَرَطَ الْحِرْزَ: تُقْطَعُ يَدُهُ إِذَا أُخْرِجَ مِنَ الْبَيْتِ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: لَا قَطْعَ عَلَيْهِ إِلَّا إِذَا أُخْرِجَ مِنَ الدَّارِ.

ب - اختلفوا في الْقَبْرِ: هَلْ هُوَ حِرْزٌ حَتَّى يَجِبَ الْقَطْعُ عَلَى النَّبَّاشِ؟ أَوْ لَيْسَ بِحِرْزٍ؟ فَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَجَمَاعَةٌ: هُوَ

(١) بداية المجتهد ٢٣٢/٤ و٢٣٣.

حِرْزٌ، وَعَلَى النَّبَّاسِ الْقَطْعُ، وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا قَطْعَ عَلَيْهِ. وَكَذَلِكَ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.

وَالْحِرْزُ عِنْدَ مَالِكٍ بِالْجُمْلَةِ هُوَ كُلُّ شَيْءٍ جَرَتْ الْعَادَةُ بِحِفْظِ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمَسْرُوقِ فِيهِ: [وَالْيَكْمُ بَعْضُ هَذِهِ الْأَحْزَارِ عِنْدَ سَيِّدِنَا الْإِمَامِ مَالِكٍ يَرْحَمُهُ اللَّهُ تَعَالَى]

١- مَرَابِطُ الدَّوَابِّ عِنْدَهُ أَحْزَارٌ، وَكَذَلِكَ الْأَوْعِيَةُ.

٢- مَا عَلَى الْإِنْسَانِ مِنَ اللَّبَاسِ؛ فَإِلَى الْإِنْسَانِ حِرْزٌ لِكُلِّ مَا عَلَيْهِ، أَوْ هُوَ عِنْدَهُ، وَإِذَا تَوَسَّدَ النَّائِمُ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ حِرْزٌ، عَلَى مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ. ثُمَّ قَالَ ابْنُ رَشْدٍ: (وَفُرُوعُ هَذَا الْبَابِ كَثِيرَةٌ فِيمَا هُوَ حِرْزٌ وَمَا لَيْسَ بِحِرْزٍ).

أَقُولُ: وَالْيَكْمُ أَيْضًا بَعْضُ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ الرَّصَاعُ، فِي شَرْحِهِ لِتَعْرِيفِ الْإِمَامِ ابْنِ عَرَفَةَ لِلْحِرْزِ؛ وَهُوَ مَا سَبَقَ الْحَدِيثُ عَنْهُ أَوَّلُ هَذَا الْفَصْلِ؛ وَسَوْفَ أُسَلِّسُ هَذِهِ الْأَحْزَارَ مَعَ مَا سَبَقَ تَرْتِيبًا:

٣- الدُّورُ وَالْحَوَانِيتُ، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا أَهْلُهَا.

٤- بَابُ الدَّارِ لِلْبَهَائِمِ، إِذَا كَانَتْ مَرْبُوطَةً.

٥- بَابُ الْمَسْجِدِ إِذَا تَرَكَ فِيهِ دَابَّةً بِحَافِظٍ مَعَهَا، وَلَا يَكُونُ بَابُ الْمَسْجِدِ وَحْدَهُ حِرْزًا.

هَذَا: وَبِالنَّظَرِ فِي مَرَاجِعِ الْمَالِكِيَةِ السَّابِقَةِ يُمْكِنُ إِضَافَةُ هَذِهِ الْأَحْزَارِ:

٦- الحَانُوتُ وَفَنَائُهُ.

٧- ظَهَرَ الدَّابَّةُ حَرَزٌ لَهَا عَلَيْهَا مِنْ: سِرَجٍ وَخُرْجٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَسِوَاءِ أَكَانَ رَبُّ الدَّابَّةِ حَاضِرًا أَمْ غَائِبًا، وَالْمَحْمِلُ (١) (وسواء أكان على ظهر الدابة، أم لا).

٨- الْجَرِينُ: حَرَزٌ لَهَا فِيهِ مِنْ زَرْعٍ وَشَعَرٍ (٢)، وَلَوْ بَعْدَ عَنِ الْبَلَدِ.

٩- الْخِبَاءُ (٣)، وَهِيَ الْخِيْمَةُ الْمَنْصُوبَةُ، فَمَنْ سَرَقَ الْخِبَاءَ أَوْ مَا فِيهِ مِنَ الْأَمْتَعَةِ، سِوَاءِ كَانَ بِهِ أَهْلُهُ أَمْ لَا، كَانَ فِي الْحَضَرِ أَمْ فِي السَّفَرِ، وَمِثْلُ الْخِبَاءِ كُلِّ مَحَلٍّ اتَّخَذَ مَنْزِلًا سِوَاءِ أَكَانَ مِنْ بُوصٍ أَوْ طِينٍ.

١٠- الْمَسْجِدُ: يُعْتَبَرُ حَرَزًا لَهَا فِيهِ مِنْ أَبْوَابٍ وَسُقْفٍ وَقَنَادِيلٍ وَحَصَرٍ وَبُسْطٍ، فَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَبَلَغَتْ قِيَمَةُ الْمَسْرُوقِ نَصَابًا فَإِنَّهُ يَقْطَعُ، وَلَا يَشْتَرِطُ فِي قِطْعِ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْمَسْجِدِ أَنْ يَخْرُجَهُ مِنْهُ.

(١) عَلَى وَزْنِ (مَجْلِسٍ)، وَضَبَطَ أَيْضًا عَلَى وَزْنِ (مُنْبَرٍ) وَهُوَ شِقَانٌ عَلَى الْبَعِيرِ يَحْمِلُ فِيهِمَا، وَجَمْعُهُ مُحَامِلٌ.

(٢) إِيَّاكُمْ أَنْ تَظُنُّوا أَنَّ كَلِمَةَ: (شَعْرٌ) صَوَابُهَا: (شَعِيرٌ)؛ لَكِنَّ الْكَلِمَةَ: (شَعْرٌ) أَوْ: (شَعَرٌ)، وَجَمْعُهَا (أَشْعَارٌ)، وَانْظُرُوا: (نَعَمَ رِبَانِيَّةٌ تَسْتَوْجِبُ شُكْرَ الْبَرِيَّةِ)، بَعْدَ نِهَآيَةِ أَمْتَلَةِ الْحَرَزِ.

(٣) عَلَى وَزْنِ (كِتَابٍ) وَهُوَ مَا يَعْمَلُ مِنْ صُوفٍ أَوْ قُطْنٍ أَوْ شَعْرٍ، وَيَكُونُ عَلَى عُمُودَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ، فَإِذَا كَانَ عَلَى أَرْبَعَةٍ سَمِيَ بَيْتًا، وَيُعْتَبَرُ الْخِبَاءُ حَرَزًا إِذَا ضُرِبَ فِي مَكَانٍ لَا يَعِدُ صَاحِبُهُ بِضَرْبِهِ مُضِيْعًا لَهُ، وَإِلَّا فَلَا يُعْتَبَرُ حَرَزًا لِنَفْسِهِ أَوْ لَهَا فِيهِ.

وَتَكْفِيكُمْ هَذِهِ الْأَمْثَلَةَ؛ فَتِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ، وَلَوْ أوردْنَا الْبَاقِي لَزَادَتْ عَلَى الثَّلَاثِينَ، وَلَكِ أَنْ تَجْعَلَ تَعْرِيفَ الْحَرْزِ أَسَاسًا، وَتَقِيسَ عَلَيْهِ مَا فِي الْمُشَاهِدِ وَالْوَاقِعِ؛ أَعَاذَنَا اللَّهُ تَعَالَى جَمِيعًا مِمَّا لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ، وَجَعَلَ بِفَضْلِهِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلُهُ لَنَا شَافِعٌ.

(نِعْمَ رَبَّانِيَّةٌ تَسْتَوْجِبُ شُكْرَ الْبَرِّيَّةِ): قَالَ اللَّهُ الْمَنَّانُ: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾ [النحل: ٨٠]؛ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ: فِيهِ عَشْرُ مَسَائِلَ: الْأُولَى - قَوْلُهُ تَعَالَى: (جَعَلَ لَكُمْ) مَعْنَاهُ صَيَّرَ. وَكُلُّ مَا عَلَاكَ فَأَظْلَكَ فَهُوَ سَفَفٌ وَسَمَاءٌ، وَكُلُّ مَا أَقْلَكَ فَهُوَ أَرْضٌ، وَكُلُّ مَا سَتَرَكَ مِنْ جِهَاتِكَ الْأَرْبَعِ فَهُوَ جِدَارٌ، فَإِذَا انْتَضَمَتْ وَانْتَصَلَتْ فَهُوَ بَيْتٌ. وَهَذِهِ الْآيَةُ فِيهَا تَعْدِيدُ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى النَّاسِ فِي الْبُيُوتِ، فَذَكَرَ أَوَّلًا بُيُوتَ الْمُدُنِ وَهِيَ الَّتِي لِلْإِقَامَةِ الطَّوِيلَةِ. وَقَوْلُهُ: (سَكَنًا) أَيِ تَسْكُنُونَ فِيهَا وَتَهْدَأُ جَوَارِحُكُمْ مِنَ الْحَرَكَةِ، وَقَدْ تَتَحَرَّكَ فِيهِ وَتَسْكُنُ فِي غَيْرِهِ، إِلَّا أَنَّ الْقَوْلَ خَرَجَ عَلَى الْغَالِبِ. وَعَدَّ هَذَا فِي جُمْلَةِ النِّعَمِ فَإِنَّهُ لَوْ شَاءَ خَلَقَ الْعَبْدَ مُضْطَرِّبًا أَبَدًا كَالْأَفْلَاكِ لَكَانَ ذَلِكَ كَمَا خَلَقَ وَأَرَادَ، لَوْ خَلَقَهُ سَاكِنًا كَالْأَرْضِ لَكَانَ كَمَا خَلَقَ وَأَرَادَ، وَلَكِنَّهُ أَوْجَدَهُ خَلْقًا يَتَصَرَّفُ لِلْوَجْهَيْنِ، وَيَخْتَلِفُ حَالُهُ بَيْنَ الْحَالَتَيْنِ، وَرَدَّدَهُ كَيْفَ وَأَيْنَ. وَالسَّكَنُ مَصْدَرٌ يُوصَفُ بِهِ الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ. ثُمَّ ذَكَرَ تَعَالَى بُيُوتَ الْفَلَةِ وَالرَّحْلَةِ وَهِيَ: الثَّانِيَّةُ - فَقَالَ: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا

تَسْتَخْفُونَهَا﴾ أَيِ مِنَ الْأَنْطَاعِ وَالْأَدَمِ. (بُيُوتًا) يَعْنِي الْخِيَامَ وَالْقُبَابَ يَخْفُ عَلَيْهِكُمْ حَمْلُهَا فِي الْأَسْفَارِ. (يَوْمَ ظَعْنِكُمْ) الظَّعْنُ: سَيْرُ الْبَادِيَةِ فِي الْإِنْتِجَاعِ وَالتَّحَوُّلِ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ، وَقُرِئَ بِإِسْكَانِ الْعَيْنِ وَفَتْحِهَا كَالشَّعْرِ وَالشَّعْرِ. وَقِيلَ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَعَمَّ بِهِ بُيُوتُ الْأَدَمِ وَبُيُوتُ الشَّعْرِ وَبُيُوتُ الصُّوفِ، لِأَنَّ هَذِهِ مِنَ الْجُلُودِ لِكَوْنِهَا ثَابِتَةً فِيهَا، نَحَا إِلَى ذَلِكَ ابْنُ سَلَامٍ. وَهُوَ اخْتِمَالُ حَسَنٌ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ: (وَمِنْ أَصَوافِهَا) ابْتِدَاءُ كَلَامٍ، كَأَنَّهُ قَالَ جَعَلَ أَنَاثًا، يُرِيدُ الْمَلَابِسَ وَالْوِطَاءَ، وَغَيْرَ ذَلِكَ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ: (مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ) بُيُوتَ الْأَدَمِ فَقَطْ كَمَا قَدَّمَاهُ أَوَّلًا. وَيَكُونُ قَوْلُهُ: (وَمِنْ أَصَوافِهَا) عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ: (مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ)؛ أَيِ جَعَلَ بُيُوتًا أَيْضًا. قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: (وَهَذَا أَمْرٌ انْتَشَرَ فِي تِلْكَ الدِّيَارِ، وَعَزَبَتْ عَنْهُ بِلَادُنَا، فَلَا تُضْرَبُ الْأَخْبِيَةُ عِنْدَنَا إِلَّا مِنَ الْكَتَّانِ وَالصُّوفِ، وَقَدْ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبَّةٌ مِنْ أَدَمٍ،... وَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَفًا وَلَا رَأَهُ سَرَفًا، لِأَنَّهُ مِمَّا اِمْتَنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ نِعْمَتِهِ وَأَذِنَ فِيهِ مِنْ مَتَاعِهِ، وَظَهَرَتْ وُجُوهُ مَنْفَعَتِهِ فِي الْاِكْتِنَانِ وَالِاسْتِظْلَالِ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى الْخُرُوجِ عَنْهُ جِنْسُ الْإِنْسَانِ.

* * * * *

الفصل السادس

في: سُقُوطِ الْحَدِّ، وَمَا لَا قَطْعَ فِيهِ.

وفيه مبحثان وفق العنوان:

المبحث الأول

في: سُقُوطِ الْحَدِّ.

قال المَوَاقُ شارحاً لِلْمُخْتَصَرِ (١): (وَيَسْقُطُ الْحَدُّ إِنْ سَقَطَ الْعُضْوُ بِسَمَاوِيٍّ) قَالَ مَالِكٌ: إِنْ ذَهَبَتِ الْيُمْنَى بَعْدَ السَّرِقَةِ بِأَمْرِ مِنَ اللَّهِ أَوْ تَعَمَّدِ أَجْنَبِيٍّ: لَا يُقْطَعُ مِنْهُ شَيْءٌ لِأَنَّ الْقَطْعَ كَانَ وَاجِبًا فِيهَا. ابْنُ شَاسٍ: وَلَوْ سَرَقَ فَسَقَطَتْ يُمْنَاهُ بِأَفَةِ لَسَقَطَ الْحَدُّ.

وفي شرح الخرشي (٢): يَعْنِي أَنَّ السَّارِقَ إِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ فِي عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ، وَقَبْلَ أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ سَقَطَ ذَلِكَ الْعُضْوُ بِأَمْرِ سَمَاوِيٍّ، أَوْ بِتَعَمَّدِ أَجْنَبِيٍّ جَنَى عَلَيْهِ بَعْدَ ثُبُوتِ السَّرِقَةِ، فَإِنَّ الْحَدَّ يَسْقُطُ عَنْهُ، وَيَغْرُمُ الْمَالَ وَلَا يُقْتَصُّ مِنَ الْمُتَعَدِّي، فَقَوْلُهُ: (بِسَمَاوِيٍّ) أَيُّ: أَوْ جِنَايَةٍ، أَوْ قِصَاصٍ مُتَأَخِّرَةٍ عَنِ السَّرِقَةِ، وَأَمَّا مُتَقَدِّمَةٌ عَلَيْهَا فَلَا يَسْقُطُ الْحَدُّ، وَيَنْتَقِلُ إِلَى الْعُضْوِ الَّذِي يَلِيهِ فِي الْقَطْعِ فَإِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى بِسَمَاوِيٍّ، أَوْ جِنَايَةٍ، أَوْ قِصَاصٍ يَنْتَقِلُ لِرِجْلِهِ الْيُسْرَى.

(١) التاج والإكليل ٤٢٦/٨.

(٢) شرح الخرشي ١٠٣/٨.

وفي (التفسير القيم): [سُقُوطُ الْحَدِّ عَامَ الْمَجَاعَةِ] أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَسْقَطَ الْقَطْعَ عَنِ السَّارِقِ فِي عَامِ الْمَجَاعَةِ.

* * *

الْمَبْحَثُ الثَّانِي

في: مَا لَا قَطْعَ فِيهِ.

١- قال ابن رشد (الحفيد) (١): أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخِيَانَةِ وَلَا فِي الْإِخْتِلَاسِ قَطْعٌ إِلَّا إِيَّاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، فَإِنَّهُ أُوجِبَ فِي الْخِلْسَةِ الْقَطْعُ، وَذَلِكَ مَرْوِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَأُوجِبَ أَيْضًا قَوْمُ الْقَطْعِ عَلَى مَنْ اسْتَعَارَ حُلِيًّا أَوْ مَتَاعًا، ثُمَّ جَدَّه؛ لِمَكَانِ حَدِيثِ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الْمَشْهُورِ: «أَنَّهَا كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْحُلِيَّ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَهَا لَوْضِعِ جُحُودِهَا». وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. وَالْحَدِيثُ حَدِيثُ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَتْ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجَدُّهُ»؛ فَأَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِقَطْعِ يَدِهَا، فَأَتَى أُسَامَةُ أَهْلَهَا فَكَلَّمَهُ، فَكَلَّمَ أُسَامَةُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: يَا أُسَامَةُ، لَا أَرَاكَ تَتَكَلَّمُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ! ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ خَطِيبًا، فَقَالَ: «إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ؛ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُهَا».

(١) بداية المجتهد ٢٢٩/٤ و٢٣٠.

وَرَدَ الْجُمْهُورُ هَذَا الْحَدِيثَ؛ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْأُصُولِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُعَارَ مَأْمُونٌ، وَأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَضْلًا أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حَرْزٍ، قَالُوا: وَفِي الْحَدِيثِ حَذْفٌ، وَهُوَ أَنَّهَا سَرَقَتْ مَعَ أَنَّهَا جَحَدَتْ؛ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ». قَالُوا: وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ، فَقَالَ فِيهِ: «إِنَّ الْمَخْزُومِيَّةَ سَرَقَتْ»، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا فَعَلَتْ الْأُمْرَيْنِ جَمِيعًا: الْجَحْدَ وَالسَّرْقَةَ.

وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْغَاصِبِ وَلَا عَلَى الْمُكَابِرِ الْمُغَالِبِ قَطْعٌ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَاطِعَ طَرِيقٍ شَاهِرًا لِلسَّلَاحِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مُخِيفًا لِلسَّبِيلِ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُحَارِبِ. وَقَالَ الْمَوَاقِ (١): ابْنُ شَاسٍ: لَوْ رَدَّ السَّارِقُ الْيَمِينَ فَحَلَفَ الطَّالِبُ ثَبَتَ الْعُزْمُ دُونَ الْقَطْعِ. ابْنُ عَرَفَةَ: هَذَا وَاضِحٌ، وَمِنَ الْمُدَوَّنَةِ: إِنْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ عَلَى رَجُلٍ بِالسَّرْقَةِ لَمْ يُقْطَعْ، وَضَمِنَ قِيَمَةَ ذَلِكَ وَلَا يَمِينٌ عَلَى رَبِّ الْمَتَاعِ. وَإِنْ شَهِدَ بِذَلِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ حَلَفَ الطَّالِبُ مَعَ شَهَادَتِهِ وَأَخَذَ الْمَتَاعَ إِنْ كَانَ قَائِمًا، وَلَا يُقْطَعْ السَّارِقُ. ابْنُ يُونُسَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ وَلَا فِي حَرِيسَةٍ جَبَلٍ فَإِذَا آوَاهَا الْمَرَاخُ أَوْ الْجَرِينُ فَالْقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمَجَنِّ». قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: فَلَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ فِي رُءُوسِ

(١) التاج والإكليل ١٧/٨ وما بعدها.

النَّخْلِ فِي الْحَوَائِطِ وَلَا فِي زَرْعٍ أَوْ بَقْلٍ قَائِمٍ حَتَّى يَأْوِيَهُ الْجَرِينُ. مُحَمَّدٌ:
وَأَمَّا فِي نَخْلَةٍ أَوْ شَجَرَةٍ فِي دَارٍ رَجُلٍ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِذَا
جُمِعَ فِي الْجَرِينِ الْحُبُّ أَوْ التَّمْرُ وَعَاقَبَ رَبُّهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ بَابٌ وَلَا حَائِطٌ وَلَا
غُلُقٌ قُطِعَ مَنْ سَرَقَ مِنْهُ. ابْنُ يُونُسَ: لِعُمُومِ الْحَدِيثِ (إِلَّا بِغُلُقٍ فَقَوْلَانِ)
تَقَدَّمَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَمَا نَقَلَ ابْنُ يُونُسَ غَيْرُهُ (وَالَّا بَعْدَ حَصْدِهِ فَتَالِئُهَا إِنْ
كُدِّسَ) سَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ: سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْقَمْحِ وَالْقُرْطِ زَرْعٍ مِصْرَ يُحْصَدُ
وَيُوضَعُ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي حُصِدَ فِيهِ أَيَّامًا لِيَبْيَسَ فَيُسْرَقَ أَتَرَى عَلَى مَنْ
سَرَقَ مِنْهُ قِطْعًا؟ قَالَ: لَا إِنَّمَا جَاءَ الْحَدِيثُ: «إِذَا آوَاهُ الْجَرِينُ». وَرَوَى
عَنْهُ أَشْهَبُ: أَنَّهُ يُقْطَعُ لِأَنَّهُ إِذَا ضُمَّ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ صَارَ ذَلِكَ لَهُ
حِرْزًا، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الزَّرْعِ الْقَائِمِ، وَلَئِنْ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ مِنَ
التَّمْرِ بِمَنْزِلَةِ مَا قَدْ جُدَّ وَوُضِعَ فِي أَصُولِهَا. انْتَهَى نَقْلُ ابْنِ يُونُسَ. ابْنُ
شَاسٍ: لَا قِطْعَ عَلَى مُسْتَحَقِّ الدِّينِ إِذَا سَرَقَ مِنْ غَرِيمِهِ الْمُطَاطِلِ جِنْسَ
حَقِّهِ. وَقَالَ أَبُو عُمَرَ فِي (كَافِيهِ) مَا نَصَّه: رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ الْقُطْعَ عَلَى
مَنْ سَرَقَ مِنْ مَالِ غَرِيمِهِ مِثْلَ دَيْنِهِ، وَخَالَفَهُ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ
مَالِكٍ وَغَيْرِهِمْ بِتَجْوِيزِهِمْ لِذِي الْحَقِّ اخْتِادَ مَالِهِ مِنْ غَرِيمِهِ كَيْفَ مَا أَمَكَّنَهُ،
وَقَدْ رَوَى ذَلِكَ زِيَادٌ وَابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ. اللَّخْمِيُّ: لَا قِطْعَ عَلَى أَحَدِ
الْأَبْوَيْنِ فِي سَرِقَتِهِ مِنْ مَالٍ وَلَدِهِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ عَلَى الْمَعْرُوفِ مِنَ
الْمَذْهَبِ. مِنَ الْمُدَوَّنَةِ: وَكَذَلِكَ الْأَجْدَادُ مِنْ قَبْلِ الْأُمِّ وَالْأَبِ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ
لَا يُقْطَعُوا لِأَنَّهُمْ آبَاءٌ.

أقول: فما موقع السرقة بين الجرائم على الأموال؟

والجواب: ممّا نقله الشيخ محمد البنّاني عن القاضي عياض (١)؛ وسوف أرتّب لكم ذلك، تيسيراً عليكم.

(تنبيه): قال عياض: أخذ المال بغير حقّ على ضروب عشرة: (حرابةً وغيلةً وغصبٌ وقهْرٌ وخيانةٌ وسرقَةٌ واختلاسٌ وخديعةٌ وتعدّ وجحدٌ)؛ واسمُ الغصبِ يُطلقُ على ذلك كلّهِ في اللّغة.

١- فالحرابة: كلّ ما أخذ بمكابرةٍ ومُدافعةٍ.

٢- والغيلة: ما أخذ بعد قتلٍ صاحبه بحيلةٍ؛ ليأخذ ماله، وحكمه حكمُ الحرابة.

٤- والغصبُ: ما أخذه ذو القُدوة - لعلّها: القُدرة، أو: القوّة - والسُّلطان والقهْر،... إلّا أنّه يكونُ من ذي القوّة في جسمه للضعيف ومن الجماعة للواحد.

٥- والخيانة: كلّ ما كان لأخذه قبله أمانةٌ أو يدٌ.

٦- والسرقّة: ما أخذ على وجه الاختفاء.

(١) الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني ١٦٠/٨، مع شرح الزرقاني، على المختصر.

٧- وَالْإِخْتِلَاسُ: كُلُّ مَا أُخِذَ بِحَضْرَةِ صَاحِبِهِ عَلَى غَفْلَةٍ وَفَرَّ أَخْذُهُ بِسُرْعَةٍ.

٨- وَالْخَدِيعَةُ: كُلُّ مَا أُخِذَ بِحِيلَةٍ، كَالْتَشْبِيهِ بِصَاحِبِ الْحَقِّ أَوْ الْوَدِيعَةِ أَوْ الْمُتَزَيِّي بِزَيِّ أَهْلِ الصَّلَاحِ وَالْفَقْرِ؛ لِيَأْكُلَ بِذَلِكَ.

٩- وَالْجَحْدُ: إنْكَارُ مَا تَقَرَّرَ فِي ذِمَّةِ الْجَادِدِ وَأَمَانَتِهِ وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الْخِيَانَةِ.

١٠- وَالتَّعَدِّي: مَا أُخِذَ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ بِحَضْرَتِهِ أَوْ بِغَيْبَتِهِ. اهـ.

* * * * *

الفصل السابع

في: الشَّفَاعَةِ فِي حَدِّ السَّرْقَةِ، وَتَوْبَةِ السَّارِقِ.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول

في: الشَّفَاعَةِ فِي حَدِّ السَّرْقَةِ.

قال الشيخ العدوي في تحشيطه على شرح الخرشي (١): وَسَكَتِ الشَّارِحُ - أي الشيخ الخرشي - عَنِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ، وَتَذَكَّرُ لَكَ مَا قَالُوهُ مِنْ أَنَّهُ: لَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ الْعَفْوُ عَنْ حَدِّ السَّرْقَةِ وَالزَّانَا وَالشُّرْبِ حَيْثُ بَلَغَهُ، وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ الشَّفَاعَةُ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا حُقُوقٌ لِلَّهِ تَعَالَى، وَلَوْ تَابَ الْفَاعِلُ وَحَسُنَتْ حَالَتُهُ، وَأَمَّا قَبْلَ بُلُوغِ الْإِمَامِ، فَتَجُوزُ الشَّفَاعَةُ فِيهَا قَالَهُ التَّنَائِي فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ، وَقَوْلُهُ: وَأَمَّا قَبْلَ بُلُوغِ الْإِمَامِ إلخ ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ مَعْرُوفًا بِالْفُسَادِ أَمْ لَا، وَلَكِنَّهُ فَصَّلَ فِي الْمُدُونَةِ فِي حَدِّ السَّرْقَةِ خَاصَّةً بَيْنَ الْمَعْرُوفِ بِالْفُسَادِ، فَلَا تَجُوزُ الشَّفَاعَةُ فِيهِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ فَتَجُوزُ. انتهى كلام الشيخ العدوي؛ لكنني وجدتُ الشيخَ الخرشي قد قال (٢): (وَلَا بَأْسَ بِالشَّفَاعَةِ لِلْسَّارِقِ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ أَدَّى، مَا لَمْ تَبْلُغِ الْإِمَامَ، وَأَمَّا الْمَعْرُوفُ بِالْفُسَادِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَشْفَعَ لَهُ أَحَدٌ).

(١) حاشية العدوي على شرح الخرشي، على مختصر خليل ٩١/٨.

(٢) شرح الخرشي، على مختصر خليل ١٠٣/٨.

أَقُولُ: والدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِ الشَّفَاعَةِ قَبْلَ بُلُوغِ الْإِمَامِ؛ مَا فِي (المَوْطَأِ):
 ٢٩ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ
 الْعَوَّامِ، لَقِيَ رَجُلًا قَدْ أَخَذَ سَارِقًا. وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ إِلَى السُّلْطَانِ.
 فَشَفَعَ لَهُ الزُّبَيْرُ لِيُرْسِلَهُ. فَقَالَ: لَا حَتَّى أُبْلَغَ بِهِ السُّلْطَانِ. فَقَالَ الزُّبَيْرُ:
 «إِذَا بَلَغْتَ بِهِ السُّلْطَانِ فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ».

أما بعد بُلُوغِ الْإِمَامِ فَلَا تَجُوزُ الشَّفَاعَةُ؛ وَدَلِيلُ ذَلِكَ مَا فِي صَحِيحِ
 الْبَخَارِيِّ: ٦٧٨٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ
 شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّتْهُمْ
 الْمَرْأَةُ الْمَخْزُومِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ، وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَتَشْفَعُ فِي
 حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ»، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ، قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا ضَلَّ
 مَنْ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ
 فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنَّمِ اللَّهُ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا».

* * *

المبحث الثاني

في: تَوْبَةِ السَّارِقِ

هَلْ يَسْقُطُ الْحَدُّ بِالتَّوْبَةِ؟ فَلْنَنْظُرْ فِي أَقْوَالِ الْفُقَهَاءِ:

أ - قال الخرشي: (وَلَا يَسْقُطُ حَدُّ السَّرْقَةِ، وَالزَّانَا، وَالْقَذْفِ بِالتَّوْبَةِ وَلَا بِالْعَدَالَةِ، وَإِنْ طَالَ زَمَانُهُمَا، وَأَمَّا حَدُّ الْحِرَابَةِ، فَإِنَّهُ يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ). أقول: للآية (٣٤) من سورة المائدة؛ وهي قوله تعالى: (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).

ب - وفي (التاج والإكليل، شرح مختصر خليل: (لَا بِتَوْبَةٍ وَعَدَالَةٍ وَإِنْ طَالَ زَمَانُهُمَا) ابْنُ شَاسٍ: لَا يَسْقُطُ الْحَدُّ بِالتَّوْبَةِ، وَلَا بِصَلَاحِ الْحَالِ، وَلَا بِطُولِ الزَّمَانِ، وَنَحْوُهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ.

أَمَّا حَقُّ الْإِدْمِيقِ فَلَا يَسْقُطُ وَلَا بُدَّ مِنْ رَدِّ الْمَسْرُوقِ إِلَى صَاحِبِهِ بِعَيْنِهِ إِنْ كَانَ مَوْجُودًا، وَرَدَّ قِيَمَةَ الْمَقُومِ وَمِثْلَ الْمِثْلِيِّ إِنْ تَلَفَ؛ وَمِثْلَ السَّرْقَةِ فِي هَذَا الزَّانِي وَالْقَذْفِ. وَيَنْبَغِي عَدَمُ الرِّفْعِ لِلْإِمَامِ إِذَا تَابَ السَّارِقُ وَحَسُنَتْ حَالَتُهُ لِأَنَّهُ إِذَا رَفَعَ لِلْإِمَامِ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ.

* * * * *

الفصل الثَّامِنُ

في: تَدَاخُلِ الْحُدُودِ، وَإِنْدِرَاجِهَا.

في شرح الخرشي (١): (ص) وَتَدَاخَلَتْ إِنْ اتَّحَدَ الْمُوجِبُ كَقَذْفٍ وَشُرْبٍ، وَإِلَّا تَكَرَّرَتْ. (ش) يَعْنِي أَنَّ الْحُدُودَ إِذَا اتَّحَدَ مُوجِبُهَا فَإِنَّهَا تَتَدَاخَلُ، وَالْمُوجِبُ يَفْتَحُ الْجِيمَ هُوَ الْحَدُّ، وَبِكُسْرِهَا هُوَ شُرْبُ الْحَمْرِ أَوْ الرِّثَا، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَالْمُرَادُ بِالِاتِّحَادِ الْإِتِّفَاقُ فِي الْقَدْرِ الْوَاجِبِ كَالْقَذْفِ، وَالشُّرْبِ مَثَلًا فَإِنَّ الْوَاجِبَ فِي كُلِّ مِنْهُمَا ثَمَانُونَ جَلْدَةً، فَإِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا سَقَطَ عَنْهُ الْآخَرُ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ عِنْدَ إِقَامَةِ الْحَدِّ إِلَّا وَاحِدًا فَقَطْ، ثُمَّ ثَبَّتَ أَنَّهُ شَرِبَ، أَوْ قَذَفَ فَإِنَّهُ يَكْتَفِي بِمَا ضُرِبَ لَهُ عَمَّا ثَبَّتَ، وَكَذَلِكَ لَوْ سَرَقَ، وَقَطَعَ يَمِينَ آخَرَ، فَحَدُّ وَاحِدٌ، وَكَذَلِكَ لَوْ تَكَرَّرَتِ السَّرِقَةُ، أَوْ الشُّرْبُ، وَكُلُّ حَدٍّ مَا عَدَا الْقَذْفَ يَدْخُلُ فِي الْقَتْلِ مِنَ الرَّدَّةِ، أَوْ الْقِصَاصِ، وَأَمَّا حَدُّ الْقَذْفِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ، ثُمَّ يُقْتَلُ كَمَا مَرَّ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

وقال المَوَاقِفُ شارحا عبارة المختصر (٢): (وَتَدَاخَلَتْ إِنْ اتَّحَدَ الْمُوجِبُ) مِنَ الْمُدَوَّنَةِ: إِنْ قُطِعَتْ يَدُ السَّارِقِ كَانَ ذَلِكَ لِكُلِّ سَرِقَةٍ تَقَدَّمَتْ أَوْ قِصَاصٍ وَجَبَ فِي تِلْكَ الْيَدِ. (كَقَذْفٍ وَشُرْبٍ) مِنَ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ قَذَفَ

(١) شرح الخرشي، على مختصر خليل ١٠٣/٨.

(٢) التاج والإكليل، على مختصر خليل ٤٢٦/٨.

وَشَرِبَ خَمْرًا جُلْدَ حَدٍّ وَاحِدًا (وَالَا تَكَرَّرَتْ) مِنَ الْمُدَوَّنَةِ: إِذَا اجْتَمَعَ عَلَى الرَّجُلِ مَعَ حَدِّ الزَّانَا حَدُّ قَذْفٍ أَوْ شَرِبَ خَمْرًا أُقِيمَا عَلَيْهِ وَيَجْمَعُ ذَلِكَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَيْهِ فَيُفَرِّقُ الْحَدَّيْنِ قَالَ: وَكُلُّ حَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ اجْتَمَعَ مَعَ الْقَتْلِ فَالْقَتْلُ يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ، إِلَّا حَدَّ الْقَذْفِ فَإِنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقَتْلِ.

وبناءً على ما تقدّم فإنّ الحدود قد تدرج مع بعضها، وقد تتداخل، على النحو الآتي:

١- حالة الاندراج: الحدود إذا اجتمعت مع القتل فإنها تدرج جميعها في القتل، ماعدا حد القذف، فإنه لا يندرج في القتل، بل يُقام عليه حد القذف، ثم يُقتل سواء كان القتل: بسبب قصاصٍ أو رِدَّةٍ أو حِرَابَةٍ. فإذا زني وكان بكراً أو سرق أو شرب وترتب عليه القتل لردة أو لقصاص أو لحِرَابَةٍ: قُتِلَ ولا يُقام عليه قبل القتل حدُّ الزني أو الشرب أو السرقة؛ لأنَّ درجته في القتل. أما إذا قذف ثم ترتب عليه القتل - لسبب مما تقدم - فإنه يُقام عليه حد القذف أولاً ثم يقتل.

٢- حالة التداخل: أما إذا لم تجتمع الحدود مع القتل فإنها تتداخل في حالتين:

الأولى: أن يتحدَّ الموجبُ (بفتح الجيم) أي الحدَّ الواجب بأن يتفق في القدر الواجب كحد قذف، وحد شرب، إذ موجب كل منهما ثمانون جلدة، فإذا أُقيم عليه أحدهما سقط الآخر، ولو لم يقصد إلا الأول، أو لم

يحصل ثبوت الآخر إلا بعد الفراغ من الأول (أي كان متهما فيه، ولكن لم يثبت بعد)، وكما لو جني على إنسان فقطع يمينه ثم سرق أو العكس فإنه: يكفي القطع لأحدهما لاتحاد الموجب وهو قطع اليمين.

الثانية: أن تتكرر الموجبات (بكسر الجيم) كأن يسرق مرارا أو يقذف مرارا، فيكفي حد واحد عن الجميع، ولو لم يثبت الثاني إلا بعد الحد لأحدهما، ما لم يعد بعد ذلك؛ فإن عاد بعد الحد أعيد عليه.

فإذا لم يتحد الموجب كما لو سرق وشرب وزني وهو بكر، أو سرق وقذف؛ فلا تتداخل الحدود، بل تتكرر بأن يُقْطَع وَيُجْلَد.

* * * * *

الفصل التاسع

في: أمثلة لوقائع من السرقة.

وظهر لي أن أجعله في مبحثين؛ هكذا:

المبحث الأول

في: بعض أمثلة من النص الفقهي، وبيان أحكامها (١).

وسوف أرتبها بدءًا بالأقربين، ثم الأجانب، فالحالات العامة، وأقتصر على عشرة أمثلة؛ ذرًا للإطالة، هكذا:

- ١- لَا قَطْعَ عَلَى أَحَدِ الْأَبْوِينِ فِي سَرِقَتِهِ مِنْ مَالٍ وَلَدِهِ، بِخِلَافِ الْعَكْسِ عَلَى الْمَعْرُوفِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَكَذَلِكَ الْأَجْدَادُ مِنْ قَبْلِ الْأُمِّ وَالْأَبِ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يُقَطَّعُوا لِأَنَّهُمْ آبَاءٌ. وَإِنْ سَرَقَ الْإِبْنُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ قُطِعَ.
- ٢- إِنْ سَرَقَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِنْ مَالِ الْآخَرِ؛ فَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ يَنْفَرِدُ بِنَيْتٍ فِيهِ مَتَاعُهُ فَالْقَطْعُ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الْإِحْتِيَاطُ أَنْ لَا قَطْعَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ؛ لِشُبْهَةِ الْإِحْتِلَاطِ، وَشُبْهَةِ الْمَالِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ، وَاخْتَارَهُ الْمَرْنِيُّ.
- ٣- الدُّورُ وَالْحَوَانِيتُ حِرْزٌ لِمَا فِيهَا: غَابَ أَهْلُهَا أَوْ حَضَرُوا، وَيُقَطَّعُ مَنْ سَرَقَ مَا وَضِعَ فِي أَفْنِيَةِ الدُّورِ وَالْحَوَانِيتِ.

(١) التاج والإكليل، على مختصر خليل ٤١٥/٨ إلى ٤٢٥، وبداية المجتهد ٢٢٩/٤ و٢٣٠ ومختصر خليل ٢٤٣ وما بعدها، وتحقيق المجموع ٦٠/٩ إلى ٦٦.

٤- لَوْ كَانَ لِلسَّارِقِ فِي الْمَسْرُوقِ شَرِكَةٌ وَلَمْ يُحْجَبْ عَنْهُ: بَلْ يَدُهُ جَائِلَةٌ مَعَ شَرِيكِهِ فَلَا قُطْعَ، وَأَمَّا مَا حُجِبَ عَنْهُ فَسَرَقَ مِنْهُ: مَا زَادَ عَلَى نَصِيبِهِ مِنَ الْمَسْرُوقِ نَصَابًا كَامِلًا فَعَلَيْهِ الْقُطْعُ.

٥- السَّرْقَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَالْمَغَانِمِ بَعْدَ حِيَازَتِهَا: يُقْطَعُ سَارِقُهَا وَإِنْ لَمْ يَزِدْ مَا أَخَذَ عَنِ النَّصَابِ؛ إِذْ لَا بَالَ لِمَا يَسْتَحِقُّهُ مِنْ ذَلِكَ.

٦- إِنْ جَمَعَ الْجَرِينِ الْحَبَّ وَالْتَّمَرَ وَغَابَ رَبُّهُ: وَلَيْسَ عَلَيْهِ بَابٌ وَلَا حَائِطٌ وَلَا غَلَقٌ قُطِعَ مَنْ سَرَقَ مِنْهُ؛ كَالسَّفِينَةِ: فَحُكْمُ السَّرْقَةِ مِنْهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كَحُكْمِ السَّرْقَةِ مِنْ صَحْنِ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ.

٧- الدَّوَابُّ تُوقَفُ فِي السُّوقِ لِلْبَيْعِ: مَنْ سَرَقَهَا قُطِعَ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَرْبُوطَةً؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حِرْزُهَا.

٨- إِنْ سَرَقَ رَجُلٌ مَعَ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ مَا قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ: قُطِعَ الرَّجُلُ وَحَدَهُ، وَإِنْ سَرَقَ مَعَ أَبِي الْوَلَدِ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ مَا قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ لَمْ يُقْطَعْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا.

٩- الْقَبْرِ حِرْزٌ لِمَا فِيهِ كَالْبَيْتِ: فَمَنْ سَرَقَ كَفَنًا مِنَ الْقَبْرِ قُطِعَ، وَلَوْ مَاتَ شَخْصٌ فِي الْبَحْرِ فَكُفِّنَ وَطُرِحَ فِي الْبَحْرِ: قُطِعَ مَنْ أَخَذَ كَفَنَهُ، سَوَاءً شَدَّ فِي خَشَبَةٍ، أَمْ لَا.

١٠- الدَّارُ الَّتِي أَدْنَى فِيهَا سَاكِنُهَا أَوْ مَالُكُهَا إِذْنًا عَامًّا لِلنَّاسِ؛ كَالْعَالِمِ وَالطَّبِيبِ يَأْذَنُ لِلنَّاسِ فِي دُخُولِهِمْ إِلَيْهِ فِي دَارِهِ: فَهَذِهِ يَجِبُ الْقُطْعُ فِيهَا.

والسؤال: هل يُنْفَذُ حَدُّ الْقَطْعِ فِي السَّارِقِ الْآنَ؟ والجواب: قَطْعًا لَا يَنْفِذُ؛ فلماذا نَدْرُسُ هَذَا الْمَوْضُوعَ؟ لِنَعْرِفَ شَرْعَ رَبِّكَ؛ وماذا لو طُبِّقَ؟ وكنت دائما أقول - وما زلت - : (كَلَامُنَا فِيْمَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ، لَا فِيْمَا هُوَ كَائِنٌ).

وَنَكْتَفِي بِهَذَا الْقَدْرِ مِنَ الْأَمْثَلَةِ؛ وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى كَفَاهُ.

* * *

المبحثُ الثاني

في: أَمْثَلَةٍ مِنَ الْعَصْفِ الذَّهْنِيِّ.

هذه أَمْثَلَةٌ خَتَامِيَّةٌ بَعْدَ الْمُدَارَسَةِ الْفَقْهِيَّةِ؛ وَهِيَ مِنَ النَّمَاذِجِ الْوَاقِعِيَّةِ فِي حَيَاتِنَا الدُّنْيَوِيَّةِ، وَعَلَيْكَ أَنْ تَعْصِفَ أَنْتَ ذَهْنَكَ مُحَاوَلًا إِيجَادَ أَمْثَلَةٍ أُخْرَى، وَلَعَلَّ مَنْ يَرِغِبُ مِنْكُمْ فِي اسْتِكْمَالِ الدِّرَاسَاتِ الْعُلْيَا أَنْ يَجْعَلَ هَذِهِ الْأَمْثَلَةُ مَشَارِيعَ لِبَعْضِ بَحُوْثِهِ الْفَقْهِيَّةِ؛ بِفَضْلِ رَبِّ الْبَرِيَّةِ، وَبِكَثْرَةِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى سَيِّدِ الْبَشَرِيَّةِ:

- أ - السَّرِقَاتُ الْعِلْمِيَّةُ: بَدَأَ بِالْمَرَاكِحِ التَّمْهِيْدِيَّةِ، وَمُرُورًا بِرِسَالَةِ (التَّخْصُصِ - الْمَاجِسْتِيرِ)، ثُمَّ الدِّكْتَوْرَاهِ، وَأَخِيرًا دَرَجَةَ الْأَسْتَاذِيَّةِ!!
- ب - السَّرِقَاتُ الْإِلِكْتُرُونِيَّةُ: وَمِنْهَا الْبَرَامِجُ الْمَخْتَلِفَةُ؛ مِثْلُ (الْوُورْدِ)، وَمَوْضُوعَاتُ الْبَحُوْثِ الْمُتَعَدِّدَةِ، وَسَرَقَةُ الْحَسَابَاتِ الْبَنَكِيَّةِ...إِلْخ.
- ج - سَرَقَةُ الْخِدْمَاتِ الْحُكُومِيَّةِ: مِثْلُ الْكَهْرِبَاءِ، وَالْمِيَاهِ، وَالْغَازِ؛ وَهَنَّاكَ - لِلْأَسَفِ الشَّدِيدِ - مَنْ أَقْتَى فِتْوَى شَرْعِيَّةٍ بِجَوَازِ ذَلِكَ، بِعُنْوَانِ:

(اسْرِفُوهُمْ يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ)!! والحمد لله أن جامعة الأزهر أحالته للتحقيق.

د - السَّرِقَةُ مِنَ الْمَالِ الْعَامِ: باستخدام السيارات الحكومية في الأغراض الشخصية، وماكينات التصوير، والتليفونات الأرضية، وخدمة (النت)، والأدوات المكتبية...إلخ؛ وهل يعتبر ذلك سرقة؟ أو خيانة؟ فَلْيُبْحَثْ.

هـ - سَرِقَةُ أَصْحَابِ الْمَخَايِرِ الدَّقِيقِ مِنَ الْحِصَصِ الْمُقَرَّرَةِ لِلْمُسْتَحَقِّينَ: وذلك بتقليل وزن الرِّغِيفِ، أو بيع جزء من الدَّقِيقِ المخصص لذلك.

و - سَرِقَةُ الشَّهَادَاتِ الدَّرَاسِيَّةِ: عن طريق الغش في الامتحانات في مراحل الدراسة المتتالية؛ انتهاءً بالمرحلة الجامعية.

ز - سَرِقَةُ (إِحْدَى كُلَيْتَيْنِ) لِمَرِيضٍ فَقِيرٍ يجري عملية جراحية، مثل (الزائدة)؛ فيخرج بكلية واحدة!!

ح - وحيث نصَّ فقهاء المذهب على أن (الْقَبْرَ) حرزٌ لما فيه، ومثَّلوا لذلك بسرقة (الأكفان)، وقد تُسْرِقُ الجُنُثُ المدفونة حديثاً الآن لأغراضٍ خبيثة؛ فما حكم ذلك شرعاً، وقانوناً؟ يحتاجُ لِبَحْثٍ.

ط - والآن، وبعد الحديث عن سرقة القبور: أتدري ما أعظم السرقات، وأشدُّها في هذه الحياة الدنيا؟ أَغْصِفُ ذَهَبَكَ:
*إنها سرتك من أول شيءٍ تُحَاسِبُ عليه يومَ القيامة!!

إِنهَا سَرَقَتْكَ أَنْتَ مِنْ صَلَاتِكَ!!

* قال صلى الله عليه وسلم وآله: «مَا تَرَوْنَ فِي الشَّارِبِ وَالزَّانِي وَالسَّارِقِ؟» - وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْزَلَ فِيهِمُ الْحُدُودُ - قالوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «هِنَّ فَوَاحِشٌ وَفِيهِنَّ عَقُوبَةٌ، وَأَسْوَأُ السَّرْقَةِ الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ»، قالوا: وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لَا يَتِمُّ رُكُوعُهَا، وَلَا سَجُودُهَا». [الرَّوَايَةُ: النُّعْمَانُ بْنُ مَرْثَدَةَ؛ المحدث: ابن حجر العسقلاني: (هداية الرواة): ٤٠١/١؛ خلاصة حكم المحدث: (مرسل)].

*أَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَنَا جَمِيعًا مِنَ الْمُحَافِظِينَ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ؛ بِالْخُشُوعِ فِيهَا، وَبِإِتْمَامِ رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا.

* * * * *

الْمَبْحَثُ الْخَتَامِيُّ

في: أَهْدَافِ دِرَاسَةِ (بَابِ السَّرْقَةِ).

بعد التَّوَقُّفِ فِي (مَحْطَةِ: بَابِ السَّرْقَةِ) نَتَسَاءَلُ: هَلْ تَحَقَّقَتْ لَدَيْكُمْ أَهْدَافُ الدِّرَاسَةِ؛ مِنْ حَيْثُ:

- ١- فَهْمُ مَا هِيَ السَّرْقَةُ وَذَلِكَ: بِتَعْرِيفِهَا لُغَةً وَشَرْعاً، وَحُكْمُهَا وَدَلِيلُهَا، وَالْحِكْمَةُ مِنْ تَحْرِيمِهَا، وَمِنْ جَعْلِ حَدِّهَا الْقَطْعَ، وَأَنْوَاعِهَا.
- ٢- كَيْفِيَّةُ ثُبُوتِهَا؟ وَمَا الَّذِي يَتَرْتَبُ عَلَيْهِ؟: مِنْ حَيْثُ قَطَعَ يَدُ السَّارِقِ، وَحَالَةُ تَكَرُّارِ السَّرْقَةِ، وَتَرْتِيبُ الْقَطْعِ، وَمَا يَجِبُ عَلَى السَّارِقِ؟

٣- هل تَبَيَّنَ لَكُمْ أَقْوَالُ فَقْهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ: فِي شُرُوطِ السَّرْقَةِ؟ وَفِي مَا هِيَ (الْحِرْزُ)، وَالذَّلِيلُ عَلَيْهِ؟ وَهَلْ يَسْتَطِيعُ الْوَاحِدُ مِنْكُمْ تَذَكُّرَ عَشْرَةِ أَمْثَلَةٍ لَهُ؟
٤- هَلَّا لَاحِظْتُمْ حِكْمَةَ الشَّرِيعَةِ الْمُطَهَّرَةِ فِي تَشْرِيعِ الْحُدُودِ؛ لِلْمَحَافَظَةِ عَلَى الضَّرُورَاتِ الْخَمْسِ؟ وَهَلَّا عَرَفْتُمْ رَحْمَةَ الْإِسْلَامِ فِي إِقَامَةِ حَدِّ السَّرْقَةِ، وَدَرْئِهِ بِالشُّبُهَاتِ؟ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ.

٥- وَهَلْ قَرَأْتُمْ الْفَائِدَةَ الَّتِي أَوْرَدْتُهَا لَكُمْ فِي أَوَّلِ الْبَابِ؟ وَهَلْ عَرَفْتُمْ فَضْلَ إِقَامَةِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فِي أَرْضِ اللَّهِ؟ وَهَلْ تَصَوَّرْتُمْ لَوْ أُقِيمَ حَدُّ السَّرْقَةِ بِشُرُوطِهَا عَلَى سَارِقٍ؛ فَقُطِعَتْ يَدُهُ؟ وَهَلْ تَعْرِفُونَ عَقُوبَةَ الْقَانُونِ فِي السَّرْقَةِ؟ وَالْإِجَابَةُ فِي: (جريدة الأسبوع السبت، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣):

(٣ حالات تصل فيها عقوبة المتهم بارتكاب جريمة سرقة لسبع سنوات.. اعرفها): حَدَّدَ قَانُونُ الْعُقُوبَاتِ الْمَصْرِيِّ، عِدَّةَ عُقُوبَاتٍ لِلْمُتَّهِمِ بَارْتِكَابِ جَرِيمَةِ سَرْقَةٍ، حَسَبِ الظَّرْفِ وَالْحَالَةِ الَّتِي تَقَعُ فِيهَا الْجَرِيمَةُ، وَمِنْ بَيْنِهَا عَقُوبَةُ الْحَبْسِ الَّتِي لَا تَقِلُّ عَنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَلَا تَزِيدُ عَلَى سَبْعِ سَنَوَاتٍ!!، وَهِيَ الْعَقُوبَةُ الَّتِي نَصَّتْ عَلَيْهَا الْمَادَّةُ ٣١٦ مَكْرَرِ ثَالِثًا، حَيْثُ يُعَاقَبُ بِالْحَبْسِ مَدَّةً لَا تَقِلُّ عَنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَا تَجَاوِزُ سَبْعَ سَنَوَاتٍ: (أولاً) عَلَى السَّرَقَاتِ الَّتِي تَرْتَكِبُ فِي إِحْدَى وَسَائِلِ النَّقْلِ الْبَرِّيَّةِ أَوْ الْمَائِيَّةِ أَوْ الْجَوِّيَّةِ. (ثانياً) عَلَى السَّرَقَاتِ الَّتِي تَحْصُلُ فِي مَكَانٍ مَسْكُونٍ أَوْ مُعَدٍّ لِلسَّكَنِ أَوْ أَحَدِ مَلْحَقَاتِهِ إِذَا تَمَّ دُخُولُ الْمَكَانِ بِوَسْطَةِ: النَّسُورِ أَوْ الْكَسْرِ، أَوْ اسْتِعْمَالِ مِفَاتِيحٍ مُصْطَنَعَةٍ، أَوْ انْتِحَالِ صِفَةٍ كَاذِبَةٍ، أَوْ ادِّعَاءِ الْقِيَامِ أَوْ التَّكْلِيفِ بِخِدْمَةٍ عَامَّةٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْوَسَائِلِ غَيْرِ الْمَشْرُوعَةِ.

(ثالثاً) على السرقات التي تقع ولو من شخصٍ واحدٍ يحملُ سلاحاً ظاهراً، أو مُحَبَّأً. أقول: فما رأيكم دام فضلكم!!؟

٦- ومنَ الفصلِ الختاميِّ في أمثلةٍ لوقائعٍ مِنَ السرقات؛ ما بين النصِّ الفقهي، والعصف الذهني.

٧- هل تستطيع تطبيق ما درستَ في هذا الباب على النَّوازلِ المُستَجِدَّةِ في العصر الحديث؟؛ مثل: سرقة المال العام، وصوره المُتَعَدِّدة، وسرقة المنافع، والسرقه الإلكترونية، بله السرقات العلمية، وغير ذلك.

آملُ أن تكونَ الأهداف قد تحققت لديكم؛ فتح الله بفضله أبواب رحمته عليكم، وأغلق عني وعنكم منافذ الشر، وأعاذني وإياكم مما استعاذ منه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعه؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

* * * * *

وتم بحمد الله وتوفيقه (باب السرقة)، وصَلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.

الباب السادس

في: حد الزنى

تمهيد: هذا هو الحد الثاني بعد (حد السرقة)، ويتبعه (حد القذف)، وهو آخر الحدود المشتركة بين قسمي القانون والشريعة؛ ويتبقى لقسم الشريعة فقط: (حد الشارب).

ودائماً نكرر ما تقرر من أن: (الحكم على الشيء فرع عن تصوره)؛ فنبدأ أولاً بتعريف الموضوع الذي نحن بصدد، في لغة العرب التي نزل بها القرآن، ونطق بها سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، ثم تعريف الموضوع اصطلاحاً، وبعد ذلك: حكم الزنى ودليله، وبيان الحكمة من تحريمه؛ ومحل ذلك الفصل الأول.

ثم نتناول كيفية ثبوت الزنى؟ وشروط حد الزاني؛ وهو ما يتضمنه الفصل الثاني.

وبأتي الحديث عن (حد الزنى، وأدلتها) في الفصل الثالث.

وفي أمثلة من الزنى، وما يترتب عليها يكون الفصل الرابع.

وتتمة في فوائده مهمة مجالها الفصل الخامس.

ونختتم الباب بالمبحث الختامي في أهمية دراسة حد الزنى؛ وعلى ذلك تكون الفصول الخمسة على النحو الآتي:

الفصل الأول: في تعريف الزنى، وحكمه ودليله، والحكمة من النهي عن قربانه.

الفصل الثاني: في طرائق ثبوت الزنى، والأدلة عليها.

الفصل الثالث: في حد الزنى، ودليله.

الفصل الرابع: في أمثلة لوقائع من الزنى، وأحكامها.

الفصل الخامس: في تتمّة، وفوائد مهمّة.

المبحث الختامي: في الهدف من دراسة الباب.

وعلى ذلك نسير، ومن الله تعالى التيسير، والصلاة والسلام على البشير النذير، وعلى آله وصحبه، ومن تبعه إلى يوم النفير.

* * * * *

الفصل الأول

في: تعريف الزنى، وحكمه وأدلته، والحكمة من النهي عن
قربانه.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: في تعريف الزنى لغة وشرعاً.

أولاً . في اللغة:

في اللسان (١): الزنا يُمَدُّ وَيُقْصَرُ، زَنَى الرجلُ يَزْنِي زِنًى، مقصور، وزناً مَمْدُودً، والمرأةُ تُزَانِي مُزَانَةً وزناً أي تُبَاغِي. الزنى، مقصور، لغة أهل الحجاز. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ﴾ [الإسراء: ٣٢]، بِالْقَصْرِ، وَالنَّسْبَةُ إِلَى الْمَقْصُورِ زِنَوِيٌّ، وَالزَّانِءُ مَمْدُودٌ لُغَةً بَنِي تَمِيمٍ، وَفِي الصَّحَاحِ: الْمَدُّ لِأَهْلِ نَجْدٍ؛ وَالنَّسْبَةُ إِلَى الْمَمْدُودِ زِنَائِيٌّ. وَزَنَاهُ تَزْنِيَةً: نَسَبَهُ. أي: إلى الزنا. وأصل كلمة: (الزنا) مِنْ الضِّيْقِ، وَالشَّيْءِ الضَّيِّقِ، وَزَنَى عَلَيْهِ تَزْنِيَةً: ضَيِّقَ، وَوَعَاءٌ زَنِيٌّ: ضَيِّقٌ (٢)؛ وَفِي (مواهب الجليل): قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ: الزَّانَا يُمَدُّ وَيُقْصَرُ فَمَنْ مَدَّهُ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ فَعَلَ مِنْ اثْنَيْنِ، كَالْمُقَاتَلَةِ وَالْمُضَارَبَةِ فَمَصْدَرُهُ قِتَالًا، وَمَنْ قَصَرَهُ جَعَلَهُ اسْمَ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ، وَقَالَ الزَّانِي: وَأَصْلُ اسْتِثْقَاقِ الْكَلِمَةِ مِنَ الضِّيْقِ وَالشَّيْءِ الضَّيِّقِ؛ لِأَنَّ الزَّانِي ضَيِّقٌ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجَ نُطْقَهُ إِخْرَاجًا لَا يُنْسَبُ إِلَيْهِ،

(١) لسان العرب، مادة: (زنا).

(٢) انظر: لسان العرب، مادة: (زنا).

وَلَأَنَّهُ ضَيِّقَ عَلَى نَفْسِهِ فِي الْفَصْلِ، إِذْ لَا يُتَصَوَّرُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ، فَلَا بُدَّ مِنَ التَّمَّاسِ خُلُوةٍ وَتَحَفُّظٍ، وَضَيِّقَ عَلَى نَفْسِهِ فِيمَا اكْتَسَبَهُ مِنْ إِثْمِ تِلْكَ الْفَعْلَةِ (١).

ثانيا - الزنى في الاصطلاح: في الحدود، وشرحه (٢): بَابُ الزَّنا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَرَضِيَ عَنْهُ: (الزَّنا الشَّامِلُ لِللَّوَاطِ: مَغِيبُ حَشْفَةِ آدَمِيٍّ فِي فَرجٍ آخَرَ، دُونَ شُبْهَةِ حَلِيَّةٍ، عَمْدًا). وَالْيَكْمُ شَرْحُ التَّعْرِيفِ: قَوْلُهُ: (مَغِيبُ) بِمَعْنَى غَيْبَةِ الْحَشْفَةِ. وَقَوْلُهُ: (حَشْفَةُ) أَخْرَجَ بِهِ غَيْرَ الْحَشْفَةِ، أَوْ بَعْضَ الْحَشْفَةِ لِأَنَّهُ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ شَرْعًا ذَلِكَ. قَوْلُهُ: (آدَمِيٍّ) أَخْرَجَ بِهِ حَشْفَةَ غَيْرِهِ إِذَا عَيَّنْتَ بِذَلِكَ امْرَأَةً. قَوْلُهُ: (فِي فَرجٍ) أَخْرَجَ بِهِ مَغِيبَهَا فِي غَيْرِ فَرجٍ، وَأَدْخَلَ الْفَرْجُ قُبْلًا أَوْ دُبُرًا لِأَنَّهُ يَعْمُ اللَّوَاطُ كَمَا ذَكَرَ. قَوْلُهُ: (آخَرَ) عَلَى حَذْفِ الْمُوصُوفِ؛ أَيِ فِي فَرجٍ آدَمِيٍّ آخَرَ، أَخْرَجَ بِهِ مَغِيبَهَا فِي غَيْرِ فَرجٍ الْآدَمِيِّ. قَوْلُهُ: (دُونَ شُبْهَةٍ) أَخْرَجَ بِهِ إِذَا كَانَ لِشُبْهَةٍ فِي الْحَلِيَّةِ، إِمَّا بِاعْتِقَادِ حَلِيَّةٍ، أَوْ بِجَهْلٍ، وَوَطْءُ الْأَبِ أُمَّةَ ابْنِهِ، لَا زَوْجَةَ ابْنِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ زِنًا؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَهُ شُبْهَةٌ فِي مَالِهِ لِلْحَدِيثِ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»، وَلَا شُبْهَةٌ - أَيِ لِلأَبِ - فِي زَوْجَتِهِ - أَيِ: الْإِبْنِ. فَإِذَا كَانَ الْوَطْءُ بِشُبْهَةٍ فَلَا حَدَّ، كَالْوَطْءِ فِي نِكَاحٍ عُقْدَ بِلَا وَلِيٍّ، فَإِنَّ فِيهِ شُبْهَةً لَوْجُودِ الْخِلَافِ فِيهِ بَيْنَ الْجُمْهُورِ وَالْحَنْفِيَّةِ. قَوْلُهُ: (عَمْدًا) أَخْرَجَ بِهِ الْغَلَطَ أَوْ التَّسْيَانَ أَوْ الْجَهْلَ.

(١) انظر: مواهب الجليل ٢٩٠/٦.

(٢) حدود ابن عرفة، مع شرح الرصاع ص ٤٩٢ وما بعدها.

و(الْغَالِطُ): هُوَ مَنْ قَصَدَ زَوْجَتَهُ أَوْ أُمَّتَهُ، فَوَقَعَ عَلَى غَيْرِهَا غَلْطًا.

و(النَّاسِي): مِثْلُ مَنْ نَسِيَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ فَوَطَّئَهَا.

و(الْجَاهِلُ بِالْحُكْمِ): بِأَنْ يَعْتَقِدَ حِلَّ وَطْءِ الْأَجَانِبِ، لِكَوْنِهِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِالإِسْلَامِ، وَكَانَ غَيْرَ مُخَالِطٍ لِلْمُسْلِمِينَ؛ فَإِنَّ وَطْءَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ لَا يُسَمَّى زِنًى شَرْعًا، وَلَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَإِنَّمَا يُقْبَلُ الْقَوْلُ بِدَعْوَى جَهْلِ الْحُكْمِ، أَوْ بِالْغَلْطِ إِذَا كَانَ مِثْلَهُ يَجْهَلُ، أَمَا إِذَا كَانَ الزَّانِي وَاضِحًا فَلَا يُقْبَلُ الْقَوْلُ فِيهِمَا؛ كَوَطْئِهِ لِصَغِيرَةٍ وَأَمْرَأَتِهِ كَبِيرَةٍ، أَوْ وَطْئِهِ لِسَمِينَةٍ وَأَمْرَأَتِهِ نَحِيفَةٍ، وَكَجَهْلِ بِحُكْمِ لِقَرِيبٍ عَهْدٍ بِالإِسْلَامِ وَهُوَ مُخَالِطٌ لِلْمُسْلِمِينَ قَبْلَ إِسْلَامِهِ.

* * *

الْمَبْحَثُ الثَّانِي

فِي: حُكْمِ الزَّانِي، وَدَلِيلِهِ.

الزَّانِي مُحَرَّمٌ شَرْعًا، وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ، بَلْ مِنْ أَشَدِّهَا فُحْشًا؛ لِأَنَّ جُنَايَتَهُ عَلَى الْأَعْرَاضِ وَالْأَنْسَابِ، وَقَدْ اتَّفَقَتِ الشَّرَائِعُ السَّمَاوِيَّةُ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَلَمْ يَحِلَّ فِي مِلَّةٍ قَطُّ، وَتَبَيَّنَتْ حُرْمَتُهُ فِي شَرِيعَتِنَا الْغَرَّاءِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ.

*أَمَّا الْكِتَابُ الْكَرِيمُ: فَقَدْ جَاءَ فِي عَدَدٍ كَبِيرٍ مِنْ آيَاتِهِ تَحْرِيمُ الزَّانِي، بَعْضُهَا بِشَكْلِ مُبَاشِرٍ، وَبَعْضُهَا بِشَكْلِ خَفِيِّ؛ وَالْيَكْمُ بَيَانُ ذَلِكَ:

أ . الْآيَةُ الصَّرِيحَةُ فِي تَحْرِيمِ الزَّنى قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّنى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٣٢].

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ (١): فِيهِ مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌ: قَالَ الْعُلَمَاءُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزَّنى} أَبْلَغُ مِنْ أَنْ يَقُولَ: (وَلَا تَزْنُوا)؛ فَإِنَّ مَعْنَاهُ لَا تَدْخُلُوا مِنَ الزَّنى. وَ {سَبِيلًا} نُصِبَ عَلَى التَّمْيِيزِ، وَالتَّقْدِيرِ: وَسَاءَ سَبِيلُهُ سَبِيلًا، أَيْ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى النَّارِ، وَالزَّنى مِنَ الْكِبَائِرِ، وَلَا خِلَافَ فِيهِ وَفِي قُبْحِهِ، لَا سِيَّمَا بِحَلِيلَةِ الْجَارِ، وَيَنْشَأُ عَنْهُ اسْتِحْدَامُ وَلَدِ الْغَيْرِ وَإِتْخَاذُهُ ابْنًا، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمِيرَاثِ وَفَسَادِ الْأَنْسَابِ بِاخْتِلَاطِ الْمِيَاهِ.

ب . الْآيَاتُ الَّتِي حَرَمَتِ الزَّنى بِطَرِيقٍ غَيْرِ مُبَاشِرٍ، وَهِيَ بِحَسَبِ تَرْتِيبِ السُّورِ الَّتِي جَاءَتْ فِيهَا:

١- قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ (الأنعام: ١٥١): ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا... وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾.

٢. قَوْلُهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ (الأعراف: ٣٣): ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾.

(١) الجامع لأحكام القرآن، تفسير آية تحريم الزنى.

قَالَ الْمَوْزِدِيُّ (١): فِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْفَوَاحِشَ: الزَّنى خَاصَّةً، وَمَا ظَهَرَ مِنْهَا: الْمَنَاحِكُ الْفَاسِدَةُ، وَمَا بَطَنَ: الزَّنى الصَّرِيحُ. وَالثَّانِي: أَنَّ الْفَوَاحِشَ: جَمِيعَ الْمَعَاصِي.

٣- قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ فِي سُورَةِ (النور: ٢ و ٣): ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ...الآية﴾، وَ: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾.

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ عَنِ الْآيَةِ الْأَخِيرَةِ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَى هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى سِتَّةِ أَوْجُهٍ مِنَ التَّأْوِيلِ: الْأَوَّلُ: أَنَّ يَكُونُ مَقْصِدُ الْآيَةِ تَشْنِيعَ الزَّنى وَتَشْيِيعَ أَمْرِهِ، وَأَنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَاتَّصَلَ هَذَا الْمَعْنَى بِمَا قَبْلَ حَسَنَ بَلِيغٍ، وَيُرِيدُ بِقَوْلِهِ: «لَا يَنْكِحُ» أَيُّ لَا يَطَأُ؛ فَيَكُونُ النِّكَاحُ بِمَعْنَى الْجَمَاعِ، وَرَدَّ الْقِصَّةَ مُبَالِغَةً وَأَخْذاً مِنْ كِلَا الطَّرَفَيْنِ، ثُمَّ زَادَ تَقْسِيمَ الْمُشْرِكَةِ وَالْمُشْرِكِ مِنْ حَيْثُ الشَّرْكُ أَعَمٌّ فِي الْمَعَاصِي مِنَ الزَّنى؛ فَالْمَعْنَى: الزَّانِي لَا يَطَأُ فِي وَقْتِ زِنَاهُ إِلَّا زَانِيَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ مِنْ هِيَ أَحْسَنُ مِنْهَا مِنَ الْمُشْرِكَاتِ...إِلَخ).

٤- قَوْلُهُ جَلَّ شَأْنُهُ فِي (سُورَةِ الْفُرْقَانِ: ٦٨ و ٦٩): ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا﴾؛ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: (وَلَا يَزْنُونَ) فَيَسْتَحِلُّونَ الْفُرُوجَ بِغَيْرِ نِكَاحٍ وَلَا مِلْكٍ يَمِينٍ. وَدَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بَعْدَ الْكُفْرِ أَعْظَمُ مِنْ قَتْلِ النَّفْسِ

(١) التُّكْتُ والعَيُون ٢/٢١٩.

بِغَيْرِ الْحَقِّ، ثُمَّ الزَّنى؛ وَلِهَذَا ثَبَتَ فِي حَدِّ الزَّنا الْقَتْلَ لِمَنْ كَانَ مُحْصَنًا،
أَوْ أَفْصَى الْجِلْدَ لِمَنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ...إِلخ.

٥- وَفِي مَدْحِ الْمُؤْمِنِينَ يَقُولُ رَبُّ الْعَالَمِينَ: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ
حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مُلُومِينَ * فَمَنْ أَبْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون: ٥ و ٦ و ٧]. قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ: أَيُّ: وَالَّذِينَ قَدْ
حَفِظُوا فُرُوجَهُمْ مِنَ الْحَرَامِ، فَلَا يَقَعُونَ فِيهَا نَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ زِنَى
وَلِوَاطٍ، لَا يَقْرَبُونَ سِوَى: (أَزْوَاجِهِمْ) الَّتِي أَحَلَّهَا اللَّهُ لَهُمْ، أَوْ (مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ) مِنَ السَّرَارِيِّ، وَمَنْ تَعَاطَى مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ، فَلَا لَوْمَ عَلَيْهِ وَلَا
حَرَجَ؛ وَلِهَذَا قَالَ: {فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مُلُومِينَ فَمَنْ أَبْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ} أَيُّ: غَيْرُ
الْأَزْوَاجِ وَالْإِمَاءِ: {فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} أَيُّ: الْمُعْتَدُونَ. ثُمَّ قَالَ: وَقَدْ
اسْتَدَلَّ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ وَافَقَهُ عَلَى تَحْرِيمِ الْإِسْتِمْنَاءِ
بِالْيَدِ بِهَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ؛ قَالَ: فَهَذَا الصَّنِيعُ خَارِجٌ عَنْ هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ.

٦- قَوْلُهُ تَبَارَكَتْ أَسْمَاؤُهُ وَتَقَدَّسَتْ صِفَاتُهُ فِي سُورَةِ (الشُّورَى: ٣٧):
﴿وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ﴾، وَفِي (النَّجْم: ٣٢): ﴿وَالَّذِينَ
يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ﴾، بَدُونَ الْوَائِي فِي أُولَئِكَ.

(وَالْفَوَاحِشُ) فِي اللُّغَةِ: جَمْعُ الْفَاحِشَةِ، وَهُوَ مَا عَظُمَ قُبْحُهُ مِنَ الذُّنُوبِ،
وَكَبَائِرِ الْمَعَاصِي كَالزَّنى، وَنَحْوِهِ، وَإِثْنَانِ الرَّجُلُ فِي دُبُرِهِ، وَهُوَ فِعْلٌ قَوْمٌ
لُوطٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ وَقَدْ وَرَدَتْ آيَاتٌ كَرِيمَاتٌ فِيهَا هَذَا اللَّفْظُ، وَمِنْهَا:

﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاَسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾
[النساء: ١٥]. والفاحشة هنا: الزنى.

﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾
[الأعراف: ٨٠]؛ أي: أدبار الرجال.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾
[النور: ١٩]. أي: أن يظهر الكلام القبيح، والفعل القبيح وينتشر.

﴿وَلَوْ طَآ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ﴾ [النمل: ٥٤]. أي:
اللواط ﴿وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ﴾ أي: يُبْصِرُ بعضكم بعضاً انهماكاً في
المعصية؛ أقول: وَالْمُتَّبِعُ لآيَاتِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ الَّتِي تَعَرَّضْتَ لِذِكْرِ
(الْفَوَاحِشِ) أَوْ (الْفَاحِشَةِ) أَوْ (الْفَحْشَاءِ)، يَجِدْهَا تَذَكُّرُ هَذَا اللَّفْظِ فِي النَّهْيِ
عَنِ الزَّنى فِي قَوْلِ جُمْهُورِ الْمُفَسِّرِينَ، وَهُوَ الْمَقْصُودُ هُنَا، وَكَذَلِكَ تَذَكُّرُ
فِي النَّهْيِ عَنِ الْقَوْلِ الْقَبِيحِ الَّذِي فِيهِ قَذْفٌ أَوْ تَهْمَةٌ زِنَى؛ وَاللَّهُ تَعَالَى
أَعْلَى وَأَعْلَمُ، وَنِسْبَةُ الْعِلْمِ إِلَى اللَّهِ أَسْلَمَ.

* وَأَمَّا السُّنَّةُ فَقَدْ وَرَدَ فِيهَا تَحْرِيمُ الزَّنى فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ، مِنْهَا الَّتِي أَمَرَ فِيهَا النَّبِيُّ ﷺ بِحَدِّ الزَّانِي، وَكَذَلِكَ الزَّانِيَّةُ، وَالْحَدُّ لَا
يَكُونُ إِلَّا عَلَى فِعْلٍ مُحَرَّمٍ، وَمِنْهَا رَفْعُ الْإِيمَانِ عَنِ الزَّانِي حَالَ زِنَاهُ، وَمِنْ
هَذِهِ الْأَحَادِيثِ:

أ . ما رواه الإمام مالك في الموطأ (١): (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ. وَقَالَ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا: أَجَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ. وَائْذَنْ لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ: «تَكَلَّمْ»؛ فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَأَقْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي؛ ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي: أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ. وَأَخْبَرُونِي أَنَّ الرَّجْمَ عَلَى امْرَأَتِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ: أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدُّ عَلَيْكَ»، وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً، وَغَرَبَهُ عَامًا، وَأَمَرَ أَنْ يُسَاءَ الْأَسْلَمِيُّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ، رَجَمَهَا؛ فَأَعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا) قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَسِيفُ الْأَجِيرُ.

وفي وجه الدلالة، قال الصنعاني (٢): (الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَى الزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ مِائَةً جَلْدَةً؛ وَعَلَيْهِ دَلُّ الْقُرْآنِ وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَغْرِيبُ عَامٍ، وَهُوَ زِيَادَةٌ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ، وَدَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ الرَّجْمُ عَلَى الزَّانِي الْمُحْصَنِ، وَعَلَى أَنَّهُ يَكْفِي فِي الْإِعْتِرَافِ بِالزَّانِي مَرَّةً وَاحِدَةً، كَغَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ الْأَحْكَامِ...إلخ)

(١) موطأ الإمام مالك، كتاب: الحدود.

(٢) سبل السلام، كتاب الحدود ٤٠٥/٢.

أقول: فَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَى الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ، وَهُوَ: مِائَةُ جَلْدَةٍ لِغَيْرِ الْمُحْصَنِ، وَالرَّجْمُ لِلْمُحْصَنِ، وَالْحَدُّ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى فِعْلِ مُحَرَّمٍ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى حُرْمَةِ الزَّانِي.

ب . وفي الصحيحين: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ...»؛ قَالَ ابْنُ رَجَبٍ (١): لِأَنَّهُ لَوْ كَمَلَ إِيمَانُهُ لَوَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ؛ فَاسْتَعْنَى بِهَا عَنْ اسْتِحْلَاءِ الْمَعَاصِي. سُئِلَ وَهَيْبُ بْنُ الْوَرْدِ: هَلْ يَجِدُ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ يَعْصِي اللَّهَ؟ قَالَ: لَا، وَلَا مَنْ هَمَّ بِالْمَعْصِيَةِ. وَقَالَ ذُو النُّونِ: كَمَا لَا يَجِدُ الْجَسَدُ لَذَّةَ الطَّعَامِ عِنْدَ سَقَمِهِ، كَذَلِكَ لَا يَجِدُ الْقَلْبُ حَلَاوَةَ الْعِبَادَةِ مَعَ الذُّنُوبِ.

ج . وَفِيهِمَا أَيْضًا: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلْقُكَ»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ»؛ قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ».

د . وفي جامع الترمذي: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا زَنَى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ فَكَانَ فَوْقَ رَأْسِهِ كَالظُّلَّةِ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ عَادَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ»، وَالْحَدِيثُ فِي غَيْرِ التِّرْمِذِيِّ أَيْضًا، وَصَحَّحَهُ كَثِيرٌ مِنَ الْحُقَاطِ.

(١) فتح الباري ٥١/١.

*والإجماع قائم على تحريم الزنى؛ ونَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ رَحِمَهُ اللهُ الإجماع على تحريمه، فقال: (وأجمعوا على تحريم الزنا) (١)، وقال الفاكهاني: لا خلاف بين الأئمة أن الزنا محرم ومن أكبر الكبائر ليس بعد الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله ذنب أعظم منه (٢)، وكذلك العقل قائل بتحريمه أيضاً، وبيانه في المبحث الآتي:

* * *

المبحث الثالث

في: حكمة نهى الشارع عن الزنى.

نهى الشارع الحكيم عن الزنى محافظةً على الأعراض والأنساب؛ لأنه جناية عليهما، ونأهيك عما يترتب على هتك الأعراض من العار الذي لا يُمحى، والجريمة التي لا تُنسى، فتتكس الرؤوس لأجلها، وتذل الرقاب لفعلها، وتراق الدماء بسببها، وعما يترتب على ضياع الأنساب من انتشار أولاد الزنى الذين لا يعرفون لهم أباً، ولا يجدون لهم مأوى، وبهذا تزول العصبيّة التي يكون بها التناصر، ويكثر الفساد في الأرض، فضلاً عما يترتب على مباشرة هذه الفاحشة من أمراض فاكهة، وعلل قاتلة، وعواقب وخيمة تعرض الأمة لأخطار جسيمة، ويحل بها عذاب الله وغضبه.

(١) الإجماع، كتاب الحدود، مسلسل ٦٣٠ ص ١٣٠.

(٢) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ٢/٢٠٥.

*وفي (التَّزْغِيبِ وَالتَّزْهِيْبِ) لِلْمُنْذِرِيِّ: عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَفْشُ فِيهِمْ وَلَدُ الزَّنا، فَإِذَا فَشَا فِيهِمْ وَلَدُ الزَّنا فَأَوْشَكَ أَنْ يَعْمَهُمُ اللهُ بِعَذَابٍ»، وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ. *وفي (شُعْبِ الْإِيْمَانِ) لِلْبَيْهَقِيِّ: عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ: (يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِيَّاكُمْ وَالزَّنا، فَإِنَّ فِيهِ سِتَّ خِصَالٍ: ثَلَاثًا فِي الدُّنْيَا وَثَلَاثًا فِي الْآخِرَةِ، فَأَمَّا الَّتِي فِي الدُّنْيَا: فَذَهَابُ الْبَهَاءِ، وَدَوَامُ الْفَقْرِ، وَقِصْرُ الْعُمُرِ، وَأَمَّا الَّتِي فِي الْآخِرَةِ: سُخْطُ اللهِ، وَسَوْءُ الْحِسَابِ، وَالْخُلُودُ فِي النَّارِ، ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنْ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ»، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (١).

*وفي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ (٢): عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا ظَهَرَ فِي قَوْمٍ الزَّنى وَالرِّبَا إِلَّا أَلْحُوا بِأَنْفُسِهِمْ عِقَابَ اللهِ جَلًّا وَعَلَا»؛ وَقَالَ مُحَقِّقُ الْكِتَابِ: حَدِيثٌ حَسَنٌ لغيره. *وعِنْدَ الطَّبْرَانِيِّ (٣): عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا ظَهَرَ الزَّنا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ، فَقَدْ أَلْحُوا بِأَنْفُسِهِمْ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ».

(فائدةٌ بديعةٌ): نَهْيٌ عَنِ الزَّنى بَيْنَ نَهْيَيْنِ عَنْ قَتْلِ. إِذَا قُرِئَتِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ رَقْمَ (٣٢ مِنْ سُورَةِ الْإِسْرَاءِ) وَجَدْنَاهَا وَاقِعَةً بَيْنَ آيَتَيْنِ تَنْهِيَانِ عَنْ

(١) وانظر: كتاب (الزواجر) لابن حجر ١١١/٦.

(٢) ذَكَرُ اسْتِحْقَاقِ الْقَوْمِ عِقَابَ اللهِ جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ ظُهُورِ الزَّنى وَالرِّبَا فِيهِمْ ٢٥٩/١٠.

(٣) المعجم الكبير ١٧٨/١.

قَتْلَيْنِ؛ فَالْآيَةُ (٣١): ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾ والآية (٣٣): ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾.

فَمَا الْحِكْمَةُ مِنْ مَجِيءِ آيَةٍ: ﴿وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانَا﴾ بَيْنَهُمَا؟ يُجِيبُ عَنْ ذَلِكَ صَاحِبُ (الْظَّلَالِ) بِقَوْلِهِ (١): (وَبَيْنَ قَتْلِ الْأَوْلَادِ وَالزَّانَا صَلَةٌ وَمُنَاسَبَةٌ وَقَدْ تَوَسَّطَ النَّهْيُ عَنِ الزَّانَا بَيْنَ النَّهْيِ عَنِ قَتْلِ الْأَوْلَادِ وَالنَّهْيِ عَنِ قَتْلِ النَّفْسِ! (إِنَّ فِي الزَّانَا قَتْلًا مِنْ نَوَاحِ شَتَى: إِنَّهُ قَتْلٌ ابْتِدَاءً؛ لِأَنَّهُ إِرَاقَةٌ لِمَادَّةِ الْحَيَاةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا، يَتَّبِعُهُ غَالِبًا الرَّغْبَةُ فِي التَّخْلُصِ مِنْ آثَارِهِ بِقَتْلِ الْجَنِينِ قَبْلَ أَنْ يَتَخَلَّقَ، أَوْ بَعْدَ أَنْ يَتَخَلَّقَ، قَبْلَ مَوْلِدِهِ، أَوْ بَعْدَ مَوْلِدِهِ، فَإِذَا تُرِكَ الْجَنِينُ لِلْحَيَاةِ تُرِكَ فِي الْغَالِبِ لِحَيَاةٍ شَرِيرَةٍ، أَوْ حَيَاةٍ مُهِينَةٍ، فَهِيَ حَيَاةٌ مُضَيِّعَةٌ فِي الْمُجْتَمَعِ عَلَى نَحْوِ مِنَ الْأَنْحَاءِ).

وَهُوَ قَتْلٌ فِي صُورَةٍ أُخْرَى: قَتْلٌ لِلْجَمَاعَةِ الَّتِي يَفْشُو فِيهَا؛ فَتَضْيَعُ الْأَنْسَابُ وَتَخْتَلِطُ الدِّمَاءُ، وَتَذْهَبُ الثِّقَةُ فِي الْعِرْضِ وَالْوَلَدِ، وَتَتَحَلَّلُ الْجَمَاعَةُ وَتَتَفَكَّكَ رَوَابِطُهَا، فَتَنْتَهِي إِلَى مَا يُشْبِهُ الْمَوْتَ بَيْنَ الْجَمَاعَاتِ.

وَهُوَ قَتْلٌ لِلْجَمَاعَةِ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ: إِذْ أَنَّ سُهُولَةَ قَضَاءِ الشَّهْوَةِ عَنْ طَرِيقِهِ يَجْعَلُ الْحَيَاةَ الزَّوْجِيَّةَ نَافِلَةً لَا ضَرُورَةَ لَهَا، وَيَجْعَلُ الْأُسْرَةَ تَبِعَةً لَا دَاعِيَ إِلَيْهَا، وَالْأُسْرَةُ هِيَ الْمَخْضِنُ الصَّالِحُ لِلْفِرَاحِ النَّاشِئَةِ، لَا تَصِحُّ

(١) في ظلال القرآن، للشيخ سيد قطب ٢٤٠/٤ و٢٢٣.

فَطَرَتْهَا وَلَا تَسْلَمُ تَرْبِيَّتُهَا إِلَّا فِيهِ. وَمَا مِنْ أُمَّةٍ فَشَتْ فِيهَا الْفَاحِشَةَ إِلَّا صَارَتْ إِلَى انْحِلَالٍ، مُنْذُ التَّارِيخِ الْقَدِيمِ إِلَى الْعَصْرِ الْحَدِيثِ، وَقَدْ يَغُرُّ بَعْضُهُمْ أَنَّ أَوْرَبًا وَأَمْرِيكََا تَمْلِكَانِ زِمَامَ الْقُوَّةِ الْمَادِّيَّةِ الْيَوْمَ مَعَ فُشُوِّ هَذِهِ الْفَاحِشَةِ فِيهِمَا؛ وَلَكِنَّ آثَارَ هَذَا الْإِنْحِلَالِ فِي الْأُمَمِ الْقَدِيمَةِ مِنْهَا كَفَرْنَسَا ظَاهِرَةٌ لَا شَكَّ فِيهَا، أَمَّا فِي الْأُمَمِ الْفَتِيَّةِ كَالْوِلَايَاتِ الْمُتَّحِدَةِ، فَإِنَّ فِعْلَهَا لَمْ تَظْهَرْ بَعْدُ آثَارُهُ بِسَبَبِ حَدَائَةِ هَذَا الشَّعْبِ وَاتِّسَاعِ مَوَارِدِهِ كَالشَّابِّ الَّذِي يُسْرِفُ فِي شَهَوَاتِهِ فَلَا يَظْهَرُ أَثَرُ الْإِسْرَافِ فِي بَنِيَّتِهِ وَهُوَ شَابٌّ، وَلَكِنَّهُ سُرْعَانَ مَا يَتَحَطَّمُ عِنْدَ مَا يَدْلُفُ إِلَى الْكُهُولَةِ فَلَا يَفُوقُ عَلَى احْتِمَالِ آثَارِ السِّنِّ، كَمَا يَفُوقُ عَلَيْهَا الْمُعْتَدِلُونَ مِنْ أُنْدَادِهِ!.

وَالْقُرْآنُ يُحَذِّرُ مِنْ مُجَرَّدِ مُقَارَبَةِ الزَّنا، وَهِيَ مُبَالِغَةٌ فِي التَّحَرُّزِ؛ لِأَنَّ الزَّنا تَدْفَعُ إِلَيْهِ شَهْوَةٌ عَنِيفَةٌ، فَالتَّحَرُّزُ مِنَ الْمُقَارَبَةِ أَضْمَنَ، فَعِنْدَ الْمُقَارَبَةِ مِنْ أَسْبَابِهِ لَا يَكُونُ هُنَاكَ ضَمَانٌ.

وَمِنْ ثَمَّ يَأْخُذُ الْإِسْلَامُ الطَّرِيقَ عَلَى أَسْبَابِهِ الدَّافِعَةِ، تَوْقِيًا لِلْوُقُوعِ فِيهِ: يَكْرَهُ الْإِخْتِلَاطَ فِي غَيْرِ ضَرُورَةٍ. وَيُحَرِّمُ الْخُلُوةَ. وَيَنْهَى عَنِ التَّبَرُّجِ بِالزَّيْنَةِ. وَيَحْضُرُ عَلَى الزَّوْاجِ لِمَنْ اسْتَطَاعَ، وَيُوصِي بِالصَّوْمِ لِمَنْ لَا يَسْتَطِيعُ، وَيَكْرَهُ الْحَوَاجِزَ الَّتِي تَمْنَعُ مِنَ الزَّوْاجِ كَالْمُعَالَاةِ فِي الْمُهْوَورِ. وَيَنْفِي الْخَوْفَ مِنَ الْعَيْلَةِ وَالْإِمْلَاقِ بِسَبَبِ الْأَوْلَادِ.

وَيَحْضُرُ عَلَى مُسَاعَدَةِ مَنْ يَبْتَغُونَ الزَّوْاجَ لِيُحَصِّنُوا أَنْفُسَهُمْ. وَيُوقِعُ أَشَدَّ الْعُقُوبَةِ عَلَى الْجَرِيمَةِ حِينَ تَقَعُ، وَعَلَى رَمِي الْمُحْصَنَاتِ الْعَافِلَاتِ دُونَ

بُرْهَانٍ ... إِلَى آخِرِ وَسَائِلِ الْوِقَايَةِ وَالْعِلَاجِ، لِيَحْفَظَ الْجَمَاعَةُ الْإِسْلَامِيَّةَ
مِنَ التَّرَدِّي وَالْإِنْحِلَالِ.

أَقُولُ: وَالْأُمَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ بِخَيْرٍ مَا دَامَتْ آخِذَةً بِوَسَائِلِ الْوِقَايَةِ وَالْعِلَاجِ؛
فَإِنْ أَهْمَلَتْهَا، وَفَسَا الزَّنى، حَلَّ بِهَا الشَّرُّ الْعَظِيمُ - وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى -
كَمَا سَيَأْتِي ذَلِكَ فِي السَّنَةِ مِنْ أَحَادِيثِ تَحْرِيمِ الزَّنى، وَعَوَاقِبِهِ.

* * * * *

الفصل الثاني

في: طرائق ثبوت الزنى، والأدلة عليها.

يُثْبِتُ الزَّنى بِأَحَدِ طَرُقٍ ثَلَاثَةٍ: (الإقرار، أو البيّنة، أو ظهور الحمل)؛
وَالْيَكْمُ بَيَانُ ذَلِكَ: الطَّرِيقُ الْأَوَّلُ: الإقرار. وَهُوَ الإِعْتِرَافُ عَلَى نَفْسِهِ
بِالزَّنى، وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، خِلَافًا لِأَبِي
حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ (١). فَإِذَا أَقَرَّ شَخْصٌ عَلَى نَفْسِهِ بِالزَّنى مُخْتَارًا، وَلَوْ مَرَّةً
وَاحِدَةً: ثَبَتَ عَلَيْهِ الزَّنى، وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ إِلَّا فِي حَالَتَيْنِ:
الأولى: أَنْ يَرْجِعَ عَنْ إِقْرَارِهِ، سَوَاءً رَجَعَ حَالَ الْحَدِّ، أَوْ قَبْلَهُ، وَسَوَاءً كَانَ
رُجُوعُهُ لَشُبْهَةٍ، كَأَنْ يَقُولَ: (وَطَأْتُ زَوْجَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؛ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ
زَنَى، فَأَعْتَرَفْتُ بِهِ)، أَوْ كَانَ بِغَيْرِ شُبْهَةٍ مِثْلَ: (كَذَبْتُ عَلَى نَفْسِي) (٢).
الحالة الثانية: أَنْ يَهْرُبَ، سَوَاءً كَانَ هُرُوبُهُ أَتْنَاءَ الْحَدِّ، أَوْ قَبْلَهُ، إِلَّا أَنْ
هُرُوبُهُ أَتْنَاءَ الْحَدِّ يُسْقِطُ عَنْهُ الْحَدَّ انْتِقَافًا، وَأَمَّا هُرُوبُهُ قَبْلَ الْحَدِّ فَيُسْقِطُهُ
عَلَى الصَّحِيحِ (٣)، وَمِثْلُ الرُّجُوعِ فِي إسْقَاطِ الْحَدِّ مَا إِذَا قَامَتِ بَيِّنَةٌ عَلَى

(١) حيث قالوا: لا يثبت الزنى بالإقرار إلا إذا أقر أربع مرّات.

(٢) هذا رأي ابن القاسم، وبعضُ فقهاء المذهب؛ وهو المُعْتَمَد، وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِأَنْ: رُجُوعَهُ وَلَوْ
بِغَيْرِ شُبْهَةٍ تَدْرَأُ الْحَدَّ، لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِ فِي رُجُوعِهِ، وَقَالَ أَشْهَبُ: لَا يُعْذَرُ إِلَّا إِذَا رَجَعَ
بِشُبْهَةٍ، وَهُوَ مَرْوِيُّ عَنِ الْإِمَامِ مَالِكٍ؛ وَهُوَ أَقْرَبُ لِلتَّحْقِيقِ.

(٣) ومقابل الصحيح أن: هروبه قبل الحد لا يسقط الحد عنه، بل يُتْبَعُ لِيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ،
وَالْحَقُّ كَمَا قَرَّرَهُ الشَّيْخُ الدَّسُوقِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الشَّرْحِ الْكَبِيرِ: أَنَّ الْهَارِبَ مُطْلَقًا يُسْتَفْسَرُ،
فَإِنْ كَذَّبَ إِقْرَارَهُ تَرَكَّ، وَإِنْ لَمْ يَكْذِبْهُ وَإِنَّمَا كَانَ هُرُوبُهُ لَخَوْفٍ، أَوْ أَلَمٍ فَإِنَّهُ لَا يَتْرَكَ.

إِقْرَارِهِ وَهُوَ يُنْكِرُ؛ وَإِنَّمَا كَانَ رُجُوعُهُ عَنْ إِقْرَارِهِ مُسْقِطًا لِلْحَدِّ لِأَنَّهُ شُبْهَةٌ لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِ، وَكَذَا هُرُوبُهُ فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ رُجُوعًا عَنِ الْإِقْرَارِ فَيَكُونُ شُبْهَةً.

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْإِقْرَارَ وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً يَثْبُتُ بِهِ الزَّنى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَالِدِ بْنِ زَيْدٍ الْمُتَقَدِّمَ ذِكْرَهُ تَحْتَ عِنْوَانِ: (حُكْمُ الزَّنى، وَدَلِيلُهُ)؛ حَيْثُ قَالَ فِيهِ الرَّسُولُ ﷺ: «وَاعْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَأَرْجُمُهَا»، وَفِي بَعْضِ رَوَايَاتِهِ: «فَعَدَا عَلَيْهَا فَأَعْتَرَفَتْ؛ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَجِمَتْ» (١).

وَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنَ الْحَدِيثِ: أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ رَتَّبَ الرَّجْمَ عَلَى مُجَرَّدِ الْإِعْتِرَافِ فِي الرِّوَايَتَيْنِ؛ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ التَّكْرَارُ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الرُّجُوعَ عَنِ الْإِقْرَارِ يَقْبَلُ وَيَسْقُطُ الْحَدُّ: مَا صَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا أَتَى مَا عِزُّ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: «لَعَلَّكَ قَبَّلْتُ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ» قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَنْكِحْتُهَا»، لَا يَكْنِي، قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢).

وَجْهُ الْإِسْتِدْلَالِ مِنَ الْحَدِيثِ: أَنَّ مَا عِزًّا أَقَرَّ بِالزَّنى لَكِنَّ الرَّسُولَ ﷺ رَدَّدَ عَلَيْهِ فِي الْأَمْرِ، لَعَلَّهُ يَرْجِعُ عَنِ إِقْرَارِهِ، فَلَوْ رَجَعَ وَقَالَ: (قَبَّلْتُ)، أَوْ (غَمَزْتُ) أَوْ (نَظَرْتُ) لَقَبِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رُجُوعَهُ وَأَسْقَطَ عَنْهُ الْحَدَّ.

(١) نظر: نيل الأوطار للشوكاني ٨/٨٦، وما بعدها.

(٢) صحيح البخاري، كتاب المحارِبِينَ، باب: (هل يقول الإمام للمُقرِّر: لعلك لمست أو غمزت؟).

وَالدَّلِيلُ عَلَى قَبُولِ رُجُوعِ الْمُقِرِّ أَثْنَاءَ الْحَدِّ: مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (١):
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ مَا عَزَّ الْأَسْلَمِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ
رَنَى، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الْآخِرِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ قَدْ
رَنَى، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الْآخِرِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ قَدْ
رَنَى، فَأَمَرَ بِهِ فِي الرَّابِعَةِ، فَأُخْرِجَ إِلَى الْحَرَّةِ فَرَجَمَ بِالْحِجَارَةِ، فَلَمَّا وَجَدَ
مَسَّ الْحِجَارَةِ قَرَّ يَشْتَدُّ، حَتَّى مَرَّ بِرَجُلٍ مَعَهُ لَحْيٌ جَمَلٍ فَضَرَبَهُ بِهِ،
وَضَرَبَهُ النَّاسُ حَتَّى مَاتَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَرَّ حِينَ وَجَدَ
مَسَّ الْحِجَارَةِ وَمَسَّ الْمَوْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَلَّا تَرَكَتُمُوهُ»: قال
الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: «هَلَّا تَرَكَتُمُوهُ، لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ فَيَتُوبَ
اللَّهُ عَلَيْهِ»، ثُمَّ قَالَ: «يَا هَزَّالُ، لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ، كَانَ خَيْرًا لَكَ» (٢)؛
فَقَوْلُ الرَّسُولِ ﷺ: «هَلَّا تَرَكَتُمُوهُ»... إلخ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّجُوعَ عَنِ الْإِقْرَارِ
أَثْنَاءَ إِقَامَةِ الْحَدِّ يُقْبَلُ، وَيَسْقُطُ الْحَدُّ.

الطَّرِيقُ الثَّانِي مِنَ الطَّرِيقِ الَّتِي يَثْبُتُ بِهَا الزَّنَى: (الْبَيِّنَةُ) أَيِ:
الشُّهُودُ: وَيُشْتَرَطُ فِيهَا الشُّرُوطُ السَّتَّةُ الْآتِيَةُ:

- ١- أَنْ يَكُونَ عَدَدُ الشُّهُودِ أَرْبَعَةً.
- ٢- أَنْ يَكُونُوا ذُكُورًا بَالِغِينَ.
- ٣- أَنْ يَكُونُوا عَدُوًّا.

(١) جامع الترمذي: (باب ما جاء في درء الحد عن المُعْتَرِفِ إِذَا رَجَعَ) ٣٦/٤.

(٢) مسند أحمد: حديث هزال ٢١٨/٣٦ و٢١٩.

٤- أَنْ يَرَوْا فَرْجَهُ فِي فَرْجِهَا كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُحْلَةِ.

٥- أَنْ يَتَحَدَّثُوا وَقْتَ التَّحْمَلِ - أَيِ: الرُّؤْيَةِ - وَالْأَدَاءِ - أَيِ: أَدَاءِ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْحَاكِمِ -؛ بِأَنْ يَرَوْا جَمِيعًا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَيَجْتَمِعُوا لِلْأَدَاءِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ. ٦- أَنْ يَتَّفِقُوا عَلَى صِفَةِ الزَّنى مِنْ: كَوْنِهِ مِنْ قِيَامٍ، أَوْ اضْطِجَاعٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.

فَإِذَا ثَبَتَ الزَّنى بِالْبَيِّنَةِ الْمَذْكُورَةِ فَلَا يَسْقُطُ الْحَدُّ بِدَعْوَى الْمَرْأَةِ الَّتِي تَثْبُتُ عَلَيْهَا الزَّنى أَنَّهَا بَكَرَ أَوْ رَفَقَاءَ، وَلَوْ شَهِدَ عَلَى صِدْقٍ دَعَاوَاهَا أَرْبَعُ نِسْوَةٍ؛ وَذَلِكَ تَقْدِيمًا لِشَهَادَةِ الرِّجَالِ عَلَى شَهَادَةِ النِّسَاءِ، وَلِإِحْتِمَالِ دُخُولِ الْبَكَارَةِ فَلَا تَمْنَعُ مِنْ حَوْلِ الْحَشَفَةِ، كَمَا أَنَّهَا لَا يَسْقُطُ عَنْهَا الْحَدُّ بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ عَلَى بَكَارَتِهَا لِإِحْتِمَالِ الْمُتَقَدِّمِ (١).

وَالدَّلِيلُ عَلَى ثُبُوتِ الْحَدِّ بِالْبَيِّنَةِ: مَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ (٢): عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ فُلَانَةَ. فَقَدْ ظَهَرَ مِنْهَا الرِّيبَةُ فِي مَنْطِقِهَا وَهَيْئَتِهَا وَمَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا»؛ فِي الزَّوَائِدِ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

(١) هذا هو المعول عليه في المذهب، وقال اللخمي: يسقط بشهادة الرجال والنساء بالبكارة لأن هذه الشهادة تعتبر شبهة والحد يسقط بالشبهة، وللرجال النظر إليهما في هذه الحالة للضرورة، كما نقله ابن مرزوق عن ابن القاسم.

(٢) سنن ابن ماجه، باب: مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ ٨٥٥/٢.

وَقَدْ اسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْحَدُّ بِالثُّمَّةِ، لِأَنَّ إِقَامَةَ الْحَدِّ هُنَا إِضْرَارٌ بِمَنْ لَا يَجُوزُ الْإِضْرَارُ بِهِ، وَهُوَ قَبِيحٌ عَقْلًا وَشَرْعًا، فَلَا يَجُوزُ مِنْ الْحَدِّ إِلَّا مَا أَجَازَهُ الشَّارِعُ، كَالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. بَعْدَ حُصُولِ الْيَقِينِ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ الْحَدْسِ وَالثُّمَّةِ وَالشَّكِّ مَظْنَّةٌ لِلْخَطَا وَالْغَلَطِ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا يُسْتَبَاحُ بِهِ تَأْلُمُ الْمُسْلِمِ وَإِضْرَارُهُ بِلَا خِلَافٍ.

وَالْأَدِلَّةُ عَلَى مَا يُشْتَرَطُ فِي الشُّهُودِ الْآتِي:

١. الدَّلِيلُ عَلَى كَوْنِ عَدَدِ الْبَيِّنَةِ أَرْبَعَةً: قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاذْنَبْتُهُنَّ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ خِفَا ذُنُوبَهُنَّ خِيفَةً مِمَّا ظَنَّنَّ عَلَى أَنْفُسِنَّ أَنَّ اللَّهَ رَاقِبٌ لَهُنَّ فَأُولَئِكَ يَرْجُونَ الْغَفْلَةَ﴾ [النساء: ١٥]، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ فِي سُورَةِ (النُّورِ) الْآيَةِ (٤): ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾، وَالْآيَةِ (١٣): ﴿لَوْ لَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾.

٢- وَالدَّلِيلُ عَلَى اشْتِرَاطِ كَوْنِهِمْ ذُكُورًا: أَنَّ لَفْظَ الْأَرْبَعَةِ فِي الْآيَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَرَدَ مُؤَنَّثًا بِالنِّسَاءِ، وَالْمُقَرَّرُ فِي عِلْمِ النَّحْوِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْعَدَدُ مُؤَنَّثًا يَكُونُ الْمَعْدُودُ مُذَكَّرًا؛ قَالَ ابْنُ مَالِكٍ فِي الْفَيْتَةِ:

ثَلَاثَةٌ بِالنِّسَاءِ قُلُّ لِلْعَشْرَةِ *** فِي عَدِّ مَا آحَادُهُ مُذَكَّرَةٌ

٣. والدليل على اشتراط العدالة: أَنَّ الْفَاسِقَ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْكَذِبُ، وَالْعَدَالَةُ شَرْطٌ فِي كُلِّ شَهَادَةٍ، فَاشْتَرَاطُهَا فِي هَذَا الْبَابِ أَوْلَى، لِأَنَّهُ يَسْتَدْعِي مَزِيدًا مِنَ الْإِحْتِيَاظِ لِخُطُورَةِ مَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ.

٤. ودليل اشتراط أن يروى فرجه في فرجها كالمروء في المخلة: مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارِقُطْنِيُّ (١): عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه جَاءَ الْأَسْلَمِيُّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ أَصَابَ امْرَأَةً حَرَامًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَقْبَلَ فِي الْخَامِسَةِ، فَقَالَ: «أَنْكِحْتُهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «حَتَّى غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي ذَلِكَ مِنْهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «كَمَا يَغِيبُ الْمَرْوَدُ فِي الْمَخْلَةِ، وَالرِّشَاءُ فِي الْبُئْرِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَهَلْ تَدْرِي مَا الزَّيْنَاءُ؟» قَالَ: نَعَمْ، أَنْتَبْتُ مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ حَلَالًا، قَالَ: «فَمَا تُرِيدُ بِهَذَا الْقَوْلِ؟» قَالَ: أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي، «فَأَمَرَ بِهِ فَرَجَمَ».

٥. والدليل على شرط اتحادهم وقت الأداء واجتماعهم في وقت واحد: مَا رُوِيَ أَنَّ بَكْرَةَ وَنَافِعًا وَشَيْبَلَ بْنَ مَعْبَدٍ شَهِدُوا عِنْدَ عُمَرَ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ بِالزَّيْنَاءِ وَلَمْ يَشْهَدْ زِيَادُ فَحَدَّ الثَّلَاثَةَ، فَلَوْ كَانَ اجْتِمَاعُهُمْ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَقَتَ الشَّهَادَةِ غَيْرُ شَرْطٍ لِمَا جَازَ لَهُ أَنْ يَحْدَهُمْ لِحَوَازِ أَنْ يُؤَدِّيَ الرَّابِعُ الشَّهَادَةَ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ.

(١) سنن أبي داود، باب: رجم ماعز بن مالك ٤/٤٣ وسنن الدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره ٤/٢٦٧؛ وقال الشوكاني في (نيل الأوطار ٧/٩٩: هذا واللفظ الوارد في الحديث كان ﷺ يتحاشى عن التكلم به في جميع حالاته، ولم يُسمع منه إلا في هذا الموطن، ثم إنه ﷺ صَوَّرَ ذلك تصويراً جَسِيًّا، وهو أبلغ في الاستفصال من تسميته بأصرح أسمائه وأدله عليه.

وَفِي: صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ (بَابُ شَهَادَةِ الْقَاضِي وَالسَّارِقِ وَالزَّانِي، وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [النور: ٥])، وَجَلَدَ عُمَرُ، أَبَا بَكْرَةَ، وَشِبْلَ بْنَ مَعْبُدٍ، وَنَافِعًا بِقَذْفِ الْمُغِيرَةِ، ثُمَّ اسْتَتَابَهُمْ، وَقَالَ: «مَنْ تَابَ قَبِلْتُ شَهَادَتَهُ» (١).

وَالدَّلِيلُ عَلَى الشَّرْطِ السَّادِسِ، وَهُوَ: اتِّفَاقُ الشُّهُودِ عَلَى صِفَةِ الزَّانِي، وَكَيْفِيَّتِهِ؛ دَلِيلٌ عَقْلِيٌّ.

الطَّرِيقُ الثَّالِثُ مِمَّا يَثْبُتُ بِهِ الزَّانِي: ظُهُورُ الْحَمْلِ (٢).

يَثْبُتُ الزَّانِي عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ، وَكَانَتْ غَيْرَ مُتَزَوِّجَةٍ بِرَوْحٍ يُلْحَقُ بِهِ الْحَمْلُ، وَغَيْرَ ذَاتِ سَيِّدٍ مُقَرَّرٍ بِوَطْنِهَا؛ بَأَنَّ كَانَتْ لَا يُعْرَفُ لَهَا زَوْجٌ أَصْلًا، أَوْ يُعْرَفُ لَهَا زَوْجٌ لَكِنْ لَا يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ، لِصِغَرِ أَوْ جُبِّ، أَوْ أَتَتْ بِالْوَلَدِ كَامِلًا لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ.

وَإِذَا ادَّعَتْ مَنْ ظَهَرَ بِهَا الْحَمْلُ، وَهِيَ مُتَّصِفَةٌ بِالْأَوْصَافِ الْمُتَقَدِّمَةِ: أَنَّهَا غُصِبَتْ، أَوْ أَنَّهُ مِنْ مَنِيِّ شَرِيهِ فَرَجُهَا فِي الْحَمَامِ (٣) فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهَا وَتُحَدُّ، إِلَّا إِذَا وَجِدَتْ قَرِينَةً تُصَدِّقُهَا؛ كَأَنَّ تَأْتِي مُسْتَغِيثَةً مِنْ

(١) صحيح البخاري ١٦٩/٣ و ١٧٠.

(٢) وهذا الحكم خاص بمذهب المالكية دون جمهور الفقهاء؛ وسيأتي دليل المالكية على مذهبهم.

(٣) أي: في وقت وجود الحمامات العامة التي كان يدخلها الرجال في غير أوقات النساء، وقد يوجد ذلك الآن في الفنادق الكبرى، التي توجد بها حمامات أيضا، تُخَصَّصُ فيها أوقات للرجال مُخَالَفَةً لأوقات نزول النساء.

الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَتَقُولُ: (أَكْرَهَنِي فُلَانٌ)، أَوْ تَأْتِي الْبِكْرُ وَهِيَ تَدَّعِي عَقَبَ الْوَطْءِ وَتَقُولُ: (اعْتَصَبَنِي فُلَانٌ)، أَوْ تَكُونُ مِنْ أَدَّعَتْ أَنَّ الْحَمْلَ مِنْ مَنِيِّ شَرِبَهُ فَرَجُّهَا فِي الْحَمَامِ عَذْرَاءَ، وَهِيَ مِنْ أَهْلِ الْعِفَّةِ، أَوْ تَشْهَدُ لَهَا بَيِّنَةٌ بِالْإِكْرَاهِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى ثُبُوتِ الزَّنا بِالْحَمْلِ: مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانِ الْحَبْلُ أَوْ الْإِعْتِرَافُ) (١).

وَالدَّلِيلُ عَلَى عَدَمِ تَصْدِيقِهَا إِنْ أَدَّعَتْ الْإِكْرَاهَ: أَنَّ الْأَصْلَ الطَّوْعُ حَتَّى يَنْبُتَ الْإِكْرَاهُ، وَلِأَنَّ تَصْدِيقَهَا ذَرْبَةً إِلَى انْتِشَارِ الزَّنى؛ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ مَالَتْ إِلَى الْوَطْءِ زَنَتْ، وَادَّعَتْ أَنَّهَا مُكْرَهَةٌ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى سُقُوطِ الْحَدِّ عَنْهَا إِذَا ثَبَتَ إِكْرَاهُهَا بَيِّنَةً أَوْ قَرِينَةً: قَوْلُ الرَّسُولِ ﷺ: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا أُسْتُكْرَهُوا عَلَيْهِ»؛ قَالَ الشُّوْكَانِيُّ (٢): أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّبْرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَحَسَنَهُ النَّوَوِيُّ.

* * * * *

(١) صحيح البخاري، باب: رَجَمَ الْحُبْلَى مِنَ الزَّنا إِذَا أُحْصِنَتْ ١٦٨/٨.

(٢) نيل الأوطار، باب: بَابُ مَا جَاءَ فِي كَلَامِ الْهَازِلِ وَالْمُكْرَهِ وَالسُّكْرَانِ بِالطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ.

الفصل الثالث

في: حد الزنى، ودليله.

قال ابن رشد (الحفيد) (١): والزناة الذين تختلف العقوبة باختلافهم أربعة أصناف: محصنون ثيب، وأبكار، وأحرار، وعبيد وذكور وإناث.

والحدود الإسلامية ثلاثة: رجم، وجلد، وتغريب.

القسم الأول: الرجم.

وهو الرمي بحجارة معتدلة، لا هي كبيرة خشية التشويه، ولا هي صغيرة خشية التعذيب، بل تكون بقدر ما يحمل الرامي من غير كلفة ومشقة، ويخص بالرجم المواضع التي هي مقاتل، وهي الموجودة في أعلى الجسم من السرة فما فوق، وما حاذى ذلك من الظهر، ويتقي الوجه والفرج، ولا يحفر للمرجوم على المشهور (ومقابلُه يحفر للمشهود عليه دون المقر، لأنه يترك إن هرب)، وقيل: يحفر للمرأة دون الرجل، ويجرد أعلى الرجل دون المرأة لأن تجريدها عورة. ويطلب عند إقامة رجم، أو جلد حضور جماعة؛ قيل: ندباً، وقيل: وجوباً، لقول الله تعالى في معرض حد الزاني والزانية: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٢].

أنواع الرجم ويكون لاثنتين:

الأول: الزاني المحصن، وكذا الحرة المحصنة، ولا يجلدان قبل الرجم؛ والمحصن من توافرت فيه شروط خمسة:

(١) بداية المجتهد ٢١٧/٤.

١- الإسلام. ٢- البلوغ. ٣- العقل. ٤- الحرية.

٥- وأن يسبق له وطءٌ مُباحٌ في نكاحٍ لازمٍ بانتشارٍ، وعدم مُناكَرةٍ مِنَ الرُّوجَيْنِ؛ بأنَّ يَعْتَرِفَا بِهِ مَعًا.

وعلى ذلك لا يُحصَنُ: زَنَى مُتَقَدِّمٌ، وَلَا وَطْءٌ بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَلَا وَطْءٌ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ، وَلَا وَطْءٌ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ شُبْهَةٍ، وَلَا وَطْءٌ فِي صِيَامٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ اعْتِكَافٍ أَوْ إِحْرَامٍ، وَلَا وَطْءٌ نِكَاحٍ فِي الشَّرْكِ، وَلَا عَقْدُ نِكَاحٍ دُونَ وَطْءٍ.

وَيَقَعُ الْإِحْصَانُ بـ: مَغِيبِ الْحَشَفَةِ، وَإِنْ لَمْ يُنْزَلْ، وَإِذَا أَقَرَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِالْوَطْءِ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ لَمْ يَكُنْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مُحْصَنًا، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: الْمُقَرُّ بِالْوَطْءِ مُحْصَنٌ دُونَ الْمُنْكَرِ؛ فَإِذَا تَخَلَّفَ شَرْطٌ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ الْخَمْسَةِ فَلَا رَجْمَ. وَالدَّلِيلُ عَلَى رَجْمِ الزَّانِي الْمُحْصَنِ: مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا، رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: وَاللَّهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبْلُ

أَوْ الإِغْتِرَافُ (١). وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة: أن النبي ﷺ رجم ماعِزًا، والغامِديَّةَ، وكانا مُحْصَنَيْنِ.

(فَائِدَةٌ: فِي مَكَانِ الرَّجْمِ، وَمَا يُفْعَلُ بِالْمَرْجُومِ بَعْدَ الْمَوْتِ):

١- فِي مَكَانِ الرَّجْمِ: قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَلَا يُقِيمُ فِي الْمَسْجِدِ الْحُدُودَ وَشِبْهَهَا أَبُو الْحَسَنِ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ إِهَانَةً لَهُ وَاللَّهُ يَقُولُ: {فِي بُيُوتِ أَذْنِ اللَّهِ أَنْ تُرْفَعَ} [النور: ٣٦]، وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: وَلَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: هُوَ مُحْتَمِلٌ لِلْمَنْعِ؛ لِأَنَّهُ ذَرِيعَةٌ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ مَا يُنَجِّسُ الْمَسْجِدَ وَالْكَرَاهَةُ تَنْزِيهًا لَهُ، انْتَهَى (٢)؛ وَعَلَى ذَلِكَ يُقَامُ حَدُّ الرَّجْمِ فِي أَرْضٍ فَضَاءٍ.

٢- مَا يُفْعَلُ بِالْمَرْجُومِ بَعْدَ الْمَوْتِ: مِنَ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: كُلُّ مَنْ قَتَلَهُ الْإِمَامُ فِي قِصَاصٍ أَوْ رَجِمَ أَوْ حَدَّ مِنْ الْحُدُودِ فَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِ الْإِمَامُ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ النَّاسُ غَيْرَ الْإِمَامِ. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَكَذَلِكَ مُحَارِبٌ قَتَلَهُ النَّاسُ دُونَ الْإِمَامِ لِأَنَّ حَدَّهُ الْقَتْلُ. فَأَمَّا مَنْ جَلَدَهُ الْإِمَامُ فِي زِنَا فَمَاتَ مِنْهُ فَإِنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ لِأَنَّ حَدَّهُ الْجُلْدُ لَا الْقَتْلُ (٣)؛ وَهَذَا: بَعْدَ تَغْسِيلِهِ، وَتَكْفِينِهِ.

(١) صحيح البخاري، باب: رجم الحُبلى من الزنى إذا أُحْصِنَتْ ١٦٨/٨ وانظر: نيل الأوطار ٧ / ١٠٥، (آيَةُ الرَّجْمِ) هِيَ: " الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ ".
(٢) مواهب الجليل ١١٤/٦.
(٣) التاج والإكليل شرح مختصر خليل.

الثَّانِي مِمَّنْ يَكُونُ لَهُ الرَّجْمُ: وَهُوَ مَنْ يَعْمَلُ عَمَلًا قَوْمِ لُوطٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ،
أَيُّ: مَنْ اتَّصَفَ بِهَذِهِ الْفِعْلَةِ الْفَاحِشَةِ، فَاعِلًا كَانَ أَوْ مَفْعُولًا.

هَذَا: وَقَدْ اسْتَقْبَحْتُ التَّعْبِيرَ بِلَفْظِ (لَا يُط) أَوْ (لَوَاطَةِ) لِنِسْبَتِهِمَا إِلَى نَبِيِّ
اللَّهِ (لُوطٍ) عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ فَاسْتَعْمَلْتُ نَصَّ حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ
يَعْمَلُ عَمَلًا قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ، وَالْمَفْعُولَ بِهِ»، كَمَا سَيَأْتِي فِي حَدِّ
الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ بِهِ، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى.

وَيُشْتَرَطُ لِرَجْمِ (الْفَاعِلِ): ١- البلوغ. ٢- والعقل. ٣- وكون (المفعول
فيه) مُطِيقًا لِلْوَطءِ، وَلَوْ كَانَ غَيْرَ بَالِغٍ.

وَيُشْتَرَطُ لِرَجْمِ (الْمَفْعُولِ فِيهِ):

١. البلوغ. ٢. والعقل. ٣. والطَّوْعُ. ٤. وكون الْفَاعِلِ بِالْغَا.

وَلَا يُشْتَرَطُ لِرَجْمِهِمَا الْإِسْلَامُ وَلَا الْحُرِّيَّةُ وَلَا الْإِحْصَانُ؛ فَيُرْجَمَانِ وَإِنْ كَانَا
كَافِرَيْنِ، أَوْ عَبْدَيْنِ، أَوْ غَيْرَ مُخَصَّنَيْنِ.

وَلَوْ كَانَ الْفَاعِلُ بِالْغَا عَاقِلًا، وَالْمَفْعُولُ بِهِ مُكْرَهًا، أَوْ غَيْرَ بَالِغٍ، وَلَكِنِ
مُطِيقٌ لِلْوَطءِ: حَدُّ الْفَاعِلِ فَقَطْ، وَلَوْ كَانَ الْفَاعِلُ غَيْرَ بَالِغٍ فَلَا حَدَّ
عَلَيْهِمَا، وَلَوْ كَانَ الْمَفْعُولُ بِهِ بِالْغَا.

وَدَلِيلُ رَجْمِ الْفَاعِلِ:

أ. ما رواه أبوداود، والترمذي: عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلًا قَوْمِ لُوطٍ،

فَافْتُلُوا الْفَاعِلَ، وَالْمَفْعُولَ بِهِ»، وقال الترمذي: وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. وَإِنَّمَا يُعَرَفُ هَذَا الْحَدِيثُ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيثُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، فَقَالَ: «مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ»، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْقَتْلَ... وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي حَدِّ اللَّوْطِيِّ: فَرَأَى بَعْضُهُمْ: أَنَّ عَلَيْهِ الرَّجْمَ أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنَ، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ مِنْهُمْ: الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، قَالُوا: حَدِّ اللَّوْطِيَّ حَدَّ الزَّانِي، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ (١).

ب . ما رواه أبو داود عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: فِي الْبِكْرِ يُؤْخَذُ عَلَى اللَّوْطِيَّةِ، قَالَ: «يُرْجَمُ»، وَقَالَ شُعَيْبُ الْأَرْنَأُوْط: إِسْنَادُهُ قَوِيٌّ (٢).

ج . ما رواه الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ الصُّغْرَى: وَرَوَيْنَا عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ «رَجِمَ لُوطِيًّا».

وقال ابن عبد البر في (الاستذكار) (٣): مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: (عَلَيْهِ الرَّجْمُ أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنَ). قَالَ أَبُو عَمْرٍو: قَدْ اخْتَلَفَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِاخْتِلَافِ قَوْلِهِ فِيهَا، وَالرُّوَاةُ لَهَا عَنْهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ: رَوَى ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ

(١) جامع الترمذي، باب: ما جاء في حد اللوطي ٥٧/٤.

(٢) سنن أبي داود، باب: (مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ) ١٥٩/٤.

(٣) باب: ما جاء في الرجم ٤٩٤:٤٩٦.

وَمَعْمَرٌ عَنْهُ فِي اللُّوْطِيِّ: أَنَّهُ كَالزَّانِي يُجْلَدُ إِنْ كَانَ بَكْرًا، وَيُرْجَمُ إِنْ كَانَ ثَيِّبًا مُحْصَنًا، وَإِذَا كَانَ بَكْرًا جُلِدَ مِائَةً، وَيُعْلَظُ عَلَيْهِ فِي الْحَبْسِ وَالنَّفْيِ. قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ وَقَتَادَةَ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، لَمْ يَخْتَلِفْ عَنْ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ أَنَّ اللُّوْطِيَّ حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ... وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي إِحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ عَنْهُ؛ كُلُّ هَؤُلَاءِ: حَدُّ اللُّوْطِيِّ عِنْدَهُمْ حَدُّ الزَّانِي: يُرْجَمُ إِنْ كَانَ مُحْصَنًا، وَإِنْ كَانَ بَكْرًا جُلِدَ؛ وَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ: يُرْجَمُ اللُّوْطِيُّ وَيُقْتَلُ بِالرَّجْمِ أَحْصَنٌ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرَوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ.

وَرَوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ أَنَّهُ أَمَرَ بِإِحْرَاقِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ،... وَحَدَّثَنِي غَسَّانُ بْنُ نَصْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ سُئِلَ بْنُ عَبَّاسٍ مَا حَدُّ اللُّوْطِيِّ قَالَ: يُنْظَرُ إِلَى أَعْلَى بِنَاءٍ فِي الْقَرْيَةِ فَيُرْمَى مِنْهُ مُنْكَسًا ثُمَّ يُتْبَعُ بِالْحِجَارَةِ،... وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَدَاوُدُ: يُعْزَرُ اللُّوْطِيُّ، وَلَا حَدٌّ عَلَيْهِ إِلَّا الْأَدَبُ وَالتَّغْزِيرُ، إِلَّا أَنْ التَّغْزِيرَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَشَدُّ الضَّرْبِ... (إلخ). وَبِنَاءٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي حَدِّ الذِّي يَعْمَلُ عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَنَّ فِيهِ الْأَقْوَالَ الْآتِيَةَ:

- ١- إنه يُرْجَمُ حَتَّى يَمُوتَ، وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِالْقَتْلِ، سَوَاءً كَانَ مُحْصَنًا، أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ؛ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَهُوَ الرَّاجِحُ.
- ٢- إنه كالزَّانِي: يُرْجَمُ إِنْ كَانَ مُحْصَنًا، وَيُجْلَدُ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ.

٣- إنه يُحَرِّقُ، وهو ما رواه ابن عبد البر في الاستذكار، وهو قول علي رضي الله عنه، وبه أخذ أبو بكر رضي الله عنه، بعد استشارته لِجَمْعِ مِنَ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم جميعاً.

٤- إنه يُرْمَى مُنْكَسًا مِنْ أَعْلَى بِنَاءٍ فِي الْقَرْيَةِ، ثُمَّ يُتْبَعُ بِالْحَجَارَةِ؛ وَذَلِكَ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ﴾ [الحجر: ٧٤].

٥- إنه يُعَزَّرُ بِأَشَدِّ الضَّرْبِ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، وهو قول أبي حنيفة وداود. (قِصَّةٌ عَجِيبَةٌ): فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ: ٣٨٤٩ - حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قِرْدَةً اجْتَمَعَ عَلَيْهَا قِرْدَةٌ، قَدْ زَنَتْ، فَرَجَمُوهَا، فَرَجَمْتُهَا مَعَهُمْ»؛ وَانْظُرْ فِي شَرْحِ ذَلِكَ، وَتَفْصِيلِهِ: (فَتَحَّ الْبَارِي لِابْنِ حَبْرٍ الْعَسْقَلَانِي)؛ وَفِي أَوَّلِهِ: قَوْلُهُ: (رَأَيْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قِرْدَةً) بِكْسْرِ الْقَافِ وَسُكُونِ الرَّاءِ، وَاحِدَةُ الْقُرُودِ وَقَوْلُهُ: (اجْتَمَعَ عَلَيْهَا قِرْدَةٌ) بِفَتْحِ الرَّاءِ جَمْعُ قِرْدٍ، وَقَدْ سَاقَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ هَذِهِ الْقِصَّةَ مِنْ وَجْهِ آخَرٍ مُطَوَّلَةٍ مِنْ طَرِيقِ عِيْسَى بْنِ حِطَّانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: كُنْتُ فِي الْيَمَنِ فِي غَنَمٍ لِأَهْلِي، وَأَنَا عَلَى شَرَفٍ فَجَاءَ قِرْدٌ مَعَ قِرْدَةٍ فَتَوَسَّدَ يَدَاهَا فَجَاءَ قِرْدٌ أَصْغَرُ مِنْهُ فَعَمَزَهَا، فَسَلَّتْ يَدَهَا مِنْ تَحْتِ رَأْسِ الْقِرْدِ الْأَوَّلِ سَلًّا رَقِيقًا، وَتَبِعَتْهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا، وَأَنَا أَنْظُرُ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَعَلْتُ تُدْخِلُ يَدَهَا تَحْتَ حَدِّ الْأَوَّلِ بِرَفْقٍ فَاسْتَيْقِظَ فِرْعًا فَشَمَّهَا فَصَاحَ، فَاجْتَمَعَتِ الْقُرُودُ فَجَعَلَ يَصِيحُ وَيَوْمِي إِلَيْهَا بِيَدِهِ، فَذَهَبَ الْقُرُودُ يَمْنَةً وَيَسْرَةً فَجَاوُوا بِذَلِكَ الْقِرْدِ أَعْرِفُهُ، فَحَفَرُوا لَهُمَا حُفْرَةً فَرَجَمُوهُمَا

فَلَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجْمَ فِي غَيْرِ بَنِي آدَمَ قَالَ بَنُ التَّيْنِ: لَعَلَّ هَؤُلَاءِ كَانُوا مِنْ نَسْلِ الَّذِينَ مُسِخُوا فَبَقِيَ فِيهِمْ ذَلِكَ الْحُكْمُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْمَمْسُوخَ لَا يَنْسَلُ؛ قُلْتُ: وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ لِمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ: (أَنَّ الْمَمْسُوخَ لَا نَسْلَ لَهُ)...إِلخ.

وقد ذَكَرَ الإمامُ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ لِلآيَةِ (٦٥) (مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ): ﴿وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ هَذِهِ الْقِصَّةُ، بَعْدَ أَنْ تَحَدَّثَ عَنْ (مَسْخِ الْقِرَدَةِ، وَهَلْ يَبْقَى لَهَا نَسْلٌ...إِلخ)، ثُمَّ قَالَ: قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قِرَدَةً قَدْ رَنَتْ فَرَجَمُوهَا فَرَجَمْتُهَا مَعَهُمْ...إِلخ. أَقُولُ: فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ رِيَاضَةً عَقْلِيَّةً، وَمُنَاقَشَةً فِئْهِيَّةً؛ فَلْيَعُدْ إِلَى الْكِتَابَيْنِ السَّابِقَيْنِ لِيَتَحَقَّقَ لَهُ ذَلِكَ؛ بِفَضْلِ رَبِّنَا الْوَهَّابِ، لِنَسْتَكْمِلَ نَحْنُ مَا بَقِيَ لَنَا مِنْ هَذَا الْبَابِ.

الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ أَقْسَامِ الْحَدِّ: الْجَلْدُ بِدُونِ تَغْرِيبٍ.

وَهُوَ يَكُونُ لِاثْنَيْنِ أَيْضًا:

الْأَوَّلُ: الْأُنْثَى الْحُرَّةُ الْبِكْرُ، وَالْمُرَادُ بِالْبِكْرِ: مَنْ لَمْ يَسْبِقْ لَهَا وَطْءٌ مُبَاحٌ فِي نِكَاحٍ لَازِمٍ، بِأَنْ لَمْ يَسْبِقْ لَهَا وَطْءٌ أَصْلًا، أَوْ سَبَقَ لَهَا وَطْءٌ غَيْرُ مُبَاحٍ، أَوْ سَبَقَ لَهَا وَطْءٌ مُبَاحٌ فِي نِكَاحٍ غَيْرٍ لَازِمٍ؛ وَمِقْدَارُ حَدِّهَا مِائَةٌ جَلْدَةً؛ وَيُسْتَرْطُ لِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهَا: الْإِسْلَامُ وَالْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ.

وَدَلِيلُ حَدِّهَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢].

الثَّانِي: مِمَّنْ يَكُونُ لَهُ الْجَلْدُ بِدُونِ تَغْيِيرٍ: الرَّقِيقُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، مُتَزَوِّجًا أَوْ غَيْرَ مُتَزَوِّجٍ. وَمِقْدَارُ حَدِّهِ خَمْسُونَ جَلْدَةً، وَشَرْطُ جَلْدِهِ: الْإِسْلَامُ وَالْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ. وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥].

وَوَجْهُ الْإِسْتِدْلَالِ مِنَ الْآيَةِ: أَنَّهَا جَعَلَتْ حَدَّ الرَّقِيقِ عَلَى النِّصْفِ مِنَ الْحَرَائِرِ، وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الرَّجْمَ لَا يَتَّبَعُ، فَانْتَقَلَ الْحُكْمُ إِلَى الْجَلْدِ، وَحَدُّ الْحَرَائِرِ مِنْهُ مِائَةُ جَلْدَةٍ فَنِصْفُهَا خَمْسُونَ، وَالْآيَةُ الْكَرِيمَةُ وَإِنْ كَانَتْ فِي الْأُنْثَى فَالذَّكَرُ مَقِيسٌ عَلَيْهَا.

وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْأَمَّةَ إِذَا زَنَتْ وَقَدْ أَحْصَيْتْ مَجْلُودَةً يَكْتَابُ اللَّهُ، وَإِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ مَجْلُودَةً بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا رَجَمَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ الرَّجْمَ لَا يَتَنَصَّفُ. قَالَ أَبُو عَمَرَ: ظَاهِرُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَفْتَضِي أَلَّا حَدَّ عَلَى أَمَةٍ وَإِنْ كَانَتْ مُسْلِمَةً إِلَّا بَعْدَ التَّزْوِيجِ، ثُمَّ جَاءَتْ السُّنَّةُ بِجَلْدِهَا وَإِنْ لَمْ تُحْصَنْ، فَكَانَ ذَلِكَ زِيَادَةً بَيَانٍ (١).

وَدَلِيلُ ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ: عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أُرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَمَةٍ لَهُ سَوْدَاءٌ، زَنَتْ لِأَجْلِهَا الْحَدَّ، قَالَ: فَوَجَدْتُهَا فِي دِمَائِهَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ لِي:

(١) الجامع لأحكام القرآن، سورة (النساء: ٢٥): المسألة الرابعة عشرة.

«إِذَا تَعَالَتْ (١) مِنْ نِفَاسِهَا فَاجْلِدُهَا خَمْسِينَ»، وقال أبو الرِّبِيعِ في حَدِيثِهِ: قَالَ: فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِذَا جَفَّتْ مِنْ دِمَائِهَا فَحُدَّهَا»، ثُمَّ قَالَ: «أَقِيمُوا الْحُدُودَ»؛ قَالَ شُعَيْبُ الْأَزْزَاوِيُّ: أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتَّسَائِيُّ فِي (السُّنَنِ الْكُبْرَى)، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي (زَوَائِدِ الْمُسْنَدِ) وَاللَّفْظُ لَهُ، وَهُوَ صَحِيحٌ لِغَيْرِهِ.

الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ أَقْسَامِ الْحَدِّ: الْجَلْدُ مَعَ التَّغْرِيبِ: وَهُوَ يَكُونُ لِلْحُرِّ الْبَكْرِ الذَّكَرِ: وَالْمُرَادُ بِالْبَكْرِ مَا تَقَدَّمَ، وَهُوَ مَنْ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ وَطْءٌ مُبَاحٌ فِي نِكَاحٍ لَازِمٍ. وَحَدُّهُ: جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ.

وَدَلِيلُهُ الْآيَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ».

وَدَلِيلُ التَّغْرِيبِ: مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ: عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبَكْرُ بِالْبَكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ»، وَكَذَلِكَ فَعَلَ الصَّاحِبَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ.

وَالْتَّغْرِيبُ يَكُونُ: إِلَى بَلَدٍ يَبْعُدُ مَسَافَةً يَوْمَيْنِ، وَقِيلَ: ثَلَاثَةٌ عَنْ بَلَدِهِ وَمَدِينَتِهِ لِمُدَّةٍ عَامٍ، فَإِنْ عَادَ إِلَى بَلَدِهِ قَبْلَ الْعَامِ رُدَّ إِلَيْهِ، أَوْ إِلَى غَيْرِهِ لِإِكْمَالِ الْعَامِ، وَأُجْرَةُ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلَّا فَعَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.

(١) أي: خرجت وبرئت؛ ودليله ما جاء بعد ذلك في الحديث.

وَإِنْ عَادَ لِلزَّنى بَعْدَ تَغْرِيبِهِ وَرَجُوعِهِ لِبَلَدِهِ: جُلِدَ مَرَّةً ثَانِيَةً، وَأُخْرِجَ إِلَى الْبَلَدِ الَّذِي نُفِيَ إِلَيْهِ، أَوْ إِلَى غَيْرِهِ، وَأَمَّا إِنْ رَزَى فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي غُرِبَ إِلَيْهِ، أَوْ رَزَى غَرِيبٌ بغيرِ بَلَدِهِ: فَاسْتَظْهَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ إِنْ تَأَسَّسَ بِأَهْلِ السَّجْنِ لَطُولِ الْإِقَامَةِ مَعَهُمْ، أَوْ تَأَسَّسَ بِأَهْلِ الْبَلَدِ الَّذِي نَزَلَ فِيهِ فَإِنَّهُ يُجْلَدُ وَيُغَرَّبُ لِبَلَدٍ آخَرَ سَنَةً كَامِلَةً، وَيُلْعَى مَا مَضَى مِنَ السَّنَةِ الْأُولَى، وَلَا تَكْمُلُ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَتَأَسَّسْ كَفَى السَّجْنُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ.

(فَرْعٌ) فِي الْحِكْمَةِ مِنَ التَّغْرِيبِ:

هِيَ عُقُوبَتُهُ بِانْقِطَاعِهِ عَنِ أَهْلِهِ، وَمَعَاشِهِ؛ فَتَلَحُّقُهُ الذَّلَّةُ وَالْهَوَانُ، وَإِنَّمَا لَمْ يُغَرَّبِ الْعَبْدُ وَلَا الْأُنْثَى: لِأَنَّ التَّغْرِيبَ لِلْعَبْدِ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى سَيِّدِهِ، وَالْحَاقُ الْمَشَقَّةُ بِهِ، وَمِنْ أَسُسِ التَّشْرِيعِ الْإِسْلَامِيِّ دَفْعُ الْمَشَقَّةِ عَنِ النَّاسِ وَعَدَمُ وَقُوعِهِمْ فِيهَا، وَلَوْ رَضُوا بِذَلِكَ، وَلِأَنَّ الْأُنْثَى تَحْتَاجُ إِلَى حِفْظِ وَصِيَانَةٍ وَتَغْرِيبُهَا إِنْ كَانَ بِدُونِ مَحَرَمٍ مَعَهَا فِيهِ تَضْيِيعُ لَهَا، وَإِغْرَاءٌ بِالْفُجُورِ، فَضْلًا عَنْ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ شَرْعًا؛ لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحَرَمٍ عَلَيْهَا»، وَإِنْ كَانَ تَغْرِيبُهَا مَعَ مَحَرَمٍ فَإِنَّهُ يُفْضَى إِلَى تَغْرِيبِ مَنْ لَيْسَ بِزَانٍ، وَنُفْيِ مَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ، وَإِلَى تَحْمِلِهَا بِدَفْعِ أَجْرَتِهِ ذَهَابًا وَإِيَابًا، وَنَفَقَتِهِ أَثْنَاءَ إِقَامَتِهِ مَعَهَا، وَذَلِكَ عُقُوبَةٌ زَائِدَةٌ عَلَى الْعُقُوبَةِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَيْهَا شَرْعًا.

(فَائِدَةٌ) فِي عَدَالَةِ الْإِسْلَامِ فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ:

أ . أَنَّ الزَّانِيَةَ إِذَا ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ تُؤَخَّرُ بِالرَّجْمِ أَوْ الْجُلْدِ، حَتَّى تَضَعَ مَوْلُودَهَا، وَيُوجَدَ مَنْ تُرْضِعُ وَلَدَهَا.

ب . وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ بِهَا حَمْلٌ: فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ، وَأَمَّا إِنْ تَكُونَ يَائِسَةً: فَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ أُخِّرَتْ لِحَيْضَةٍ إِنْ كَانَتْ مُتَزَوِّجَةً أَوْ مَمْلُوكَةً؛ خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ بِهَا حَمْلٌ مِنْ زَوْجِهَا أَوْ سَيِّدِهَا، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَاتِ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ فَلَا تُؤَخَّرُ إِلَّا إِذَا مَكَثَ مَاءُ الرَّئْيِ فِي رَحِمِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَلَمْ تَرَ الْحَيْضَ فَإِنَّهَا تُؤَخَّرُ لِحَيْضَةٍ؛ خَشْيَةَ أَنْ تَكُونَ حَمَلَتْ مِنَ الرَّئْيِ، أَمَّا إِنْ كَانَتْ يَائِسَةً فَإِنَّهَا تُؤَخَّرُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ حَيْثُ لَمْ تَحِضْ فِيهَا.

ج - وَمِنْ مَظَاهِرِ عَدَالَتِهِ أَنَّهُ يُنْتَظَرُ بِالْجُلْدِ اعْتِدَالُ الْهَوَاءِ؛ فَلَا يُجْلَدُ فِي حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ مُفْرِطَيْنِ؛ خَوْفَ الْهَلَاكِ.

د - وَمِنْ مَظَاهِرِهِ أَيْضًا: أَنَّ الرَّجْمَ يَكُونُ بِجَارَةٍ مُتَوَسِّطَةٍ، لَا هِيَ كَبِيرَةٌ حَتَّى تُهَشَّمَ وَتُشَوَّهَ، وَلَا هِيَ صَغِيرَةٌ حَتَّى تُعَذِّبَهُ.

وَدَلِيلُ مَا تَقَدَّمَ: مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الْأَزْدِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، طَهَّرْنِي، فَقَالَ: «وَيْحَكَ ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ»؛ فَقَالَتْ: أَرَأَيْكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزَ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟»، قَالَتْ: إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الرَّئْيِ، فَقَالَ: «أَنْتِ؟»، قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهَا: «حَتَّى تَضْعِيَ مَا فِي

بَطْنِكَ»، قَالَ: فَكَفَّلَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ، قَالَ: فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِذِيَّةُ»، فَقَالَ: «إِذَا لَا نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ»، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: إِلَيَّ رِضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَالَ: فَرَجَمَهَا. وفي رواية: فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ، قَالَتْ: هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ، قَالَ: «أَذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَقْطِيعِيهِ»، فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةً خُبْزٍ، فَقَالَتْ: هَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ فَطَمْتُهُ، وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ، «فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحْفَرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا، وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا»، فَيُقْبَلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ، فَرَمَى رَأْسَهَا فَتَنَاضَحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا، فَسَمِعَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ: «مَهْلًا يَا خَالِدُ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَخْسٍ لَغُفِرَ لَهُ»، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا، وَدُفِنَتْ.

(فَرَع) فِيمَا يُشْتَرَطُ لِإِقَامَةِ الْحَدِّ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَاكِمِ: أَنْ يَكُونَ مُوجِبُهُ ثَابِتًا بغير علمه؛ بَأَنْ يَكُونَ ثَابِتًا بِإِفْرَارٍ أَوْ ظُهُورِ حَمَلٍ، أَوْ بِأَرْبَعَةِ عُدُولٍ لَيْسَ الْحَاكِمُ أَحَدُهُمْ، فَإِذَا ثَبَتَ الرَّئْيُ بِعِلْمِ الْحَاكِمِ فَلَا يُقِيمُ الْحَدَّ فِي ذَلِكَ الرَّأْيِ، بَلْ يَرْفَعُ الْأَمْرَ إِلَى حَاكِمٍ آخَرَ، أَوْ لِمَجْمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ إِذَا جَازَ لَهُ حَدُّهُ، وَتَكْفِي شَهَادَةِ الْحَاكِمِ مَعَ غَيْرِهِ مِنَ الْعُدُولِ.

* * * * *

الفصل الرابع

في: أمثلة لوقائع من الزنى، وأحكامها.

تمهيد: بعد التعريف بالزنى لغةً واصطلاحاً، وبعد بيان حكمه في الشريعة، وإيراد الأدلة من الكتاب والسنة على هذا الحكم، جاء الفصل الثاني في طرق إثبات هذه الفاحشة، ثم الفصل الثالث في حد الزنى، ودليله، وحيث علم مما تقدم أن الزنى وطء غير شرعي؛ فيستلزم ذلك بيان أمثلة ووقائع لهذه الحالات، والحكم عليها، وهو محل هذا الفصل.

وتتنوع هذه الوقائع إلى ثلاثة أنواع (١):

النوع الأول: نوع يكون الوطء فيه موجباً للحد، ولا يبرئهُ ما وقع في بعض الأمثلة من خلاف؛ لأنه خلاف غير معتبر، فلا يدرأ الحد.

النوع الثاني: نوع يكون موجباً للأدب دون الحد.

النوع الثالث: نوع لا يكون موجباً لهما، أي: الحد، أو الأدب.

أمثلة النوع الأول: (وهو الذي يجب به الحد).

١- مذهب المدونة أن إثبات الأجنبية في دبرها يسمى زناً لا لواطاً، فيجلد فيه البكر، ويرجم فيه المحسن، واحترز بالأجنبية من الزوجة، فإنه يؤدب حيث وطئها في دبرها، وكذلك من أتى مية غير زوجة بعد

(١) انظر: المختصر ص ٢٤٠، ومن الشروح عليه: شرح الخرشي ٧٥/٨ وما بعدها،

الشرح الكبير ٣١٣/٤ وما بعدها، ومنح الجليل ٢٤٥/٩ وما بعدها.

مَوْتَهَا فِي قُبُلِهَا، أَوْ دُبُرِهَا، فَإِنَّهُ يُحَدُّ لِانْطِبَاقِ حَدِّ الزَّانَا عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ يُحَدُّ مَنْ أَتَى نَائِمَةً، أَوْ مَجْنُونَةً.

٢- وَطَعُ صَغِيرَةٍ يُمَكِّنُ وَطُوءُهَا فِي قُبُلِهَا، أَوْ فِي دُبُرِهَا عَادَةً: فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْحَدَّ عَلَى الْوَاطِئِ، وَأَمَّا هِيَ فَلَا تُحَدُّ؛ لِعَدَمِ تَكْلِيفِهَا، كَالنَّائِمَةِ وَالْمَجْنُونَةِ، أَمَّا إِذَا كَانَ لَا يُمَكِّنُ وَطُوءُهَا عَادَةً، وَوَطِئَهَا الْمُكَلَّفُ فَإِنَّهُ لَا يُحَدُّ، بَلْ يُؤَدَّبُ.

٣- يُحَدُّ مَنْ وَطِئَ الْمُحَرَّمَهَ بِصِهرٍ مُؤَيَّدٍ بِنِكَاحٍ، وَأُولَى مَنْ وَطِئَ مُحَرَّمَهً بِالنَّسَبِ، أَوْ بِالرِّضَاعِ.

٤- وَطَعُ مَنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فِي مَرَّاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ، أَوْ أَبْتَنَاهَا (أَي طَلَّقَهَا بِلَفْظِ الْبَتِّ) كَذَلِكَ، سِوَاءَ أَكَانَ الْوَطْعُ بَعْدَ وَطِئِهَا فِي عِدَّتِهَا، وَأُولَى بَعْدَهَا، أَوْ بغيرِ عَقْدٍ؛ لِأَنَّهُ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِي وَطِئِهَا بَعْدَ ذَلِكَ.

٥- مَنْ وَطِئَ بِنْتًا بِنِكَاحٍ عَلَى أُمٍّ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا؛ فَيُؤَدَّبُ، وَلَا يُحَدُّ، وَأَمَّا عَكْسُهُ فَيُحَدُّ؛ فَلَوْ دَخَلَ بِالْأُمِّ ثُمَّ عَقَدَ عَلَى بِنْتِهَا وَوَطِئَهَا حُدَّ.

٦- إِيْلَاجُ الْحَشْفَةِ فِي دُبُرِ ذَكَرٍ: (وَهُوَ مَا يُسَمَّى اللَّوَاظُ، نِسْبَةً إِلَى عَمَلِ قَوْمٍ لُوِطَ عَلَيْهِ السَّلَامُ)، فَإِنَّهُ وَطَعُ يُوجِبُ الْحَدَّ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ لِرَأْيٍ مَنْ نَفَاهُ، وَأُوجِبَ فِيهِ الْأَدَبُ - أَيِ التَّعْزِيرِ - فَقَطْ، كَأَبِي حَنِيفَةَ وَدَاوُدَ.

٧- وَطَعُ أَجْنَبِيَّةٍ فِي دُبُرِهَا: فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْحَدَّ، وَلَا عِبْرَةَ بِرَأْيٍ مَنْ أُوجِبَ فِيهِ الْأَدَبُ فَقَطْ، كَابْنِ النُّضَارِ، مِنَ الْمَالِكِيَّةِ.

- ٨- وَطْءٌ غَيْرِ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ امْرَأَةً مَيِّتَةً فِي قُبُلِهَا، أَوْ دُبُرِهَا.
- ٩- وَطْءٌ نَائِمَةٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ: فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْحَدَّ عَلَى الْوَاطِئِ، وَالْحَالُ أَنَّهُ غَيْرُ زَوْجٍ، وَغَيْرُ سَيِّدٍ.
- ١٠- وَطْءٌ خَامِسَةٍ بِسَبَبِ عَقْدِ نِكَاحٍ، وَهُوَ يَعْلَمُ تَحْرِيمَهَا عَلَيْهِ، وَلَا التِّفَاتُ لِقَوْلِ مَنْ زَعَمَ جَوَازَهَا مِنَ الْخَوَارِجِ، فَالْقَوْلُ بِحِلِّ الْخَامِسَةِ بِعَقْدٍ، قَوْلٌ ضَعِيفٌ جِدًّا لَا أَثَرَ لَهُ؛ فَلَا يُجْعَلُ شُبْهَةً تَذَرُّ الْحَدَّ.
- ١١- وَطْءٌ مَنْ مَكَّنَتْ نَفْسَهَا مِنْ مَجْنُونٍ أَوْ كَافِرٍ، وَكَانَ كُلُّ مَنِهَا بِالْغَا؛ فَإِنَّمَا تُحَدُّ، وَكَذَلِكَ إِذَا أَدْخَلَتْ ذَكَرَ نَائِمٍ فِي فَرْجِهَا.
- أَمِثْلَةٌ لِلنَّوْعِ الثَّانِي: (وَهُوَ مَا فِيهِ الْأَدَبُ دُونَ الْحَدِّ).
- أ - وَطْءٌ بِنْتٍ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ أَنْ عَقَدَ عَلَى أُمِّهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ عَلَى الْأُمّهَاتِ لَا يُحَرِّمُ الْبَنَاتِ، وَلِأَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ طَلَاقُ أُمِّهَا أَوَّلًا.
- ب - مَنْ وَطِئَ أُخْتًا تَزَوَّجَهَا عَلَى أُخْتِهَا فَلَا حَدَّ؛ وَأَدَّبَ اجْتِهَادًا، وَهَلْ عَدِمَ الْحَدَّ مُطْلَقًا كَانَتِ الْأُخْتُ مِنَ النَّسَبِ أَوْ الرِّضَاعِ، أَوْ إِلَّا أُخْتُ النَّسَبِ، أَيْ أُخْتُ زَوْجَتِهِ مِنْ نَسَبِهَا فَيَحْدُّ فِيهَا؛ لِتَحْرِيمِهَا بِالْكِتَابِ، بِخِلَافِ أُخْتِهَا مِنَ الرِّضَاعِ فَتَحْرِيمُهَا بِالسُّنَّةِ.
- ج - وَطْءٌ بِهَيْمَةٍ، أَوْ إِدْخَالُ امْرَأَةٍ ذَكَرَ حَيَوَانٍ، أَوْ مَيِّتٍ فِي فَرْجِهَا، أَوْ تَمْكِينُهَا صَبِيًّا مِنْ وَطْنِهَا.

د - وطء مُحَرَّمَةٍ عَلَى الْوَاطِئِ لِعَارِضٍ، كزوجه أو أُمِّه أثناء حيضها أو نفاسها، أو كانت مُحَرَّمَةً بِنُسْكِ مِنْ حَجٍّ أو عُمْرَةٍ، أو مُعْتَكِفَةً.

هـ - الْمُسَاحَقَةُ، وهي فِعْلٌ شَرَارُ النِّسَاءِ بَعْضُهُنَّ بَبَعْضٍ؛ ففِي فِعْلِهَا الْأَدَبُ، وَإِنْ كَانَتْ لَا إِيْلَاجَ فِيهَا. وَفِي الْمَخْتَصَرِ: (لَا مُسَاحَقَةَ) بِضَمِّ الْمِيمِ أَيْ مُحَاكَّةَ امْرَأَةٍ امْرَأَةً أُخْرَى حَتَّى يُنْزِلَا فَلْيَسْتَ زِنًا؛ إِذْ لَيْسَ فِيهَا إِدْخَالُ حَشْفَةٍ فِي فَرْجٍ، وَأَدَبٌ بِضَمِّ فَكْسِرٍ مُتَقَلًّا فَاعِلُ الْمُسَاحَقَةِ، اجْتِهَادًا مِنَ الْإِمَامِ.

و . وطءٌ حَلِيلَتِهِ مِنْ: زَوْجَةٍ أو أُمَةٍ بِدُبُرٍ؛ لِأَنَّهُ لَهُ التَّسَلُّطُ عَلَى دُبُرِهَا شَرْعًا عِنْدَ بَعْضِهِمْ، وَإِنْ كَانَ قَوْلًا شَاذًا.

أَمَثَلَةٌ لِلنَّوْعِ الثَّالِثِ: (وَهُوَ مَا لَا حَدَّ فِيهِ، وَلَا أَدَبَ).

١. وَطْءُ الْمُكْرَهَةِ عَلَى الزَّنى، فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا وَلَا أَدَبَ؛ لِعُذْرِهَا بِالْإِكْرَاهِ، وَلِنَفْيِ التَّعَمُّدِ عَنْهَا. وَأَمَّا وَطْءُ الرَّجُلِ الْمُكْرَهَ (بِالْفَتْحِ) عَلَى الزَّنى: فَقِيلَ: لَا حَدَّ فِيهِ، قِيَاسًا عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُكْرَهَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُحَقِّقِينَ، كَابْنِ رُشْدٍ وَابْنِ الْعَرَبِيِّ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ اللَّخْمِيِّ، وَبِهِ الْفَتْوَى. وَقِيلَ: فِيهِ الْحَدُّ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ، وَلَوْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ هِيَ الْمُكْرَهَةُ لَهُ عَلَى الزَّنا بِهَا، إِلَّا أَنَّهُ لَا صَدَاقَ لَهَا عَلَيْهِ، أَمَّا إِنْ أَكْرَهَهُ غَيْرُهَا غَرِمَ الْوَاطِئُ لَهَا الصَّدَاقَ، وَرَجَعَ بِهِ عَلَى مُكْرَهِهِ؛ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ إِذَا أَكْرَهَهُ شَخْصٌ عَلَى الزَّنا بِهَا وَكَانَتْ طَائِعَةً وَلَا زَوْجَ لَهَا، وَلَا سَيِّدَ، وَإِلَّا حَدُّ

اتِّفَاقًا؛ نَظَرًا لِحَقِّ الزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ، وَإِلَى أَنَّهَا مِسْكِينَةٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَدَّمَ عَلَيْهَا، وَلَوْ بِسَفْكِ دَمِهِ.

فِي فُرُوعِ مُهِمَّةٍ يَلْزَمُ بَيَانُ أَحْكَامِهَا:

الْأَوَّلُ: إِذَا قَالَتِ امْرَأَةٌ: زَنَيْتُ مَعَ هَذَا الرَّجُلِ، فَاعْتَرَفَ بِالْوَطْءِ وَادَّعَى أَنَّهَا زَوْجَتُهُ، فَكَذَّبَتْهُ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ عَلَى الزَّوْجِيَّةِ؛ فَإِنَّهُمَا يُحَدَّانِ: أَمَّا حَدُّهَا فَلِإِفْرَاقِهَا بِالزَّنى، وَأَمَّا حَدُّهُ فَلِأَنَّهَا لَمْ تُوَافِقْهُ عَلَى النِّكَاحِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ السَّبَبِ الْمُبِيحِ لِلْوَطْءِ، وَسَوَاءٌ أَكَانَا طَارِئَيْنِ أَمْ لَا، حَصَلَ فَشُوٌّ أَمْ لَا.

الثَّانِي: إِذَا وَجِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَةً فِي مَكَانٍ، وَكَانَا غَيْرَ طَارِئَيْنِ، وَأَقْرَأَ بِالْوَطْءِ، وَادَّعَى مَعَ النِّكَاحِ وَالْإِشْهَادَ عَلَيْهِ، وَلَا بَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا فَشُوٌّ يَقُومُ مَقَامَهَا: فَإِنَّهُمَا يُحَدَّانِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ السَّبَبِ الْمُبِيحِ لِلْوَطْءِ، فَإِنْ حَصَلَ فَشُوٌّ، أَوْ كَانَا طَارِئَيْنِ قَبْلَ قَوْلُهُمَا، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِمَا، لِأَنَّهُمَا لَمْ يَدَّعِيا سِيَّئًا مُخَالَفًا لِلْعُرْفِ.

الثَّالِثُ: إِذَا ادَّعَى رَجُلٌ وَطْءَ امْرَأَةٍ وَأَنَّهَا زَوْجَتُهُ، فَصَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ وَوَلَّيْهَا عَلَى الزَّوْجِيَّةِ، وَلَمَّا طُلِبَتْ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةُ، قَالَا: (عَقَدْنَا النِّكَاحَ وَلَمْ نَشْهَدْ الْآنَ، وَلَمْ يَحْصُلْ فَشُوٌّ يَقُومُ مَقَامَ الْإِشْهَادِ)، فَإِنَّهُمَا يُحَدَّانِ وَلَوْ طَارِئَيْنِ؛ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى الدُّخُولِ بِغَيْرِ إِشْهَادٍ.

الرَّابِعُ: إِذَا أَقَرَّ رَجُلٌ بَعْدَ أَنْ وَلَدَتْ زَوْجَتُهُ مِنْهُ بِمُفْسِدٍ لَوَطْئِهِ، مِنْ غَيْرِ ثُبُوتٍ لَهُ، كَأَن قَالَ: (عَقَدْتُ عَلَيْهَا عَالِمًا بِأَنَّهَا خَامِسَةٌ)، فَإِنَّهُ يُحَدُّ لِحَقِّ اللَّهِ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ. وَنَقَلَ الْأَمِيرُ فِي شَرْحِهِ عَلَى مَجْمُوعِهِ: قَوْلَ

النَّفَرَاوِيُّ عَلَى الرَّسَالَةِ: (وَحَدُّهُ وَلُحُوقُ الْوَلَدِ بِهِ مُسْتَعْرَبٌ، لِأَنَّ مُقْتَضَى الْحَدِّ أَنَّهُ زَنَى، وَمُقْتَضَى اللَّحُوقِ أَنَّهُ لَيْسَ زَنَى) (١).

الخامس: إذا ثبت الزنى بالشهادة - وفق شروطها السابقة - وجب الحد، وكامل الصداق، ووجب الغسل، وفسد الحج والصوم، لكن ذلك لا يحل مبنوثة، ولا يوجب إحصاناً.

السادس: لو شهد أربعة على رجل بالزنى، فقطع ثلاثة بالرؤية، ولم يقطع الرابع: حد الثلاثة دون الرابع، ولو شهد ثلاثة وسألوا الحاكم أن ينظرهم حتى يأتوا برابع أنظرهم ما يراه، فإن قالوا: (ليس معنا أحد غيرنا) حدوا، وإن لم يقيم عليهم الحد حتى جاء الرابع فشهد بمثل ما شهدوا به: سقط الحد عنهم وحد المشهود عليه.

* * * * *

(١) انظر: مجموع الأمير مع شرحه ٣٩١/٢ وقال الأمير في حاشية (ضوء الشموع) ٣٩١/٢: هذا القول ذكره النفراوي في باب الأقضية، ونص النفراوي ٢٣٣/٢: (وأما إن لم يكن إلا مجرد إقرار منه بعد وطئها أنه وطئها مع علمه بغصبها فقال أهل المذهب: يحد لإقراره على نفسه بالزنا، ولكن يلحق به الولد لحق الله وحق الولد في ثبوت نسبه، وهذه إحدى المسائل التي يجتمع فيها الحد، ولحوق الولد).

الفصل الخامس

في: تَتِمَّة، وَفَوَائِدُ مُهِمَّة.

تَمْهِيدٌ: سَبَقَتْ عِدَّةُ فَوَائِدٍ مِنْهَا: مَا جَاءَ عَنِ الْإِمَامِ الْقُرْطُبِيِّ فِي (آيَةِ تَحْرِيمِ الزَّنى)، وَمَا جَاءَ فِي مُنَاسَبَةٍ مَجِيءِ الْآيَةِ بَيْنَ الْآيَتَيْنِ (٣١ و ٣٢) مِنْ سُورَةِ الْإِسْرَاءِ اللَّتَيْنِ تَنْهَيَانِ عَنِ قَتْلِ الْأَوْلَادِ، وَقَتْلِ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَهُمَا فَائِدَتَانِ مُهِمَّتَانِ، وَنُتِمَّ هَذِهِ الْفَوَائِدُ بِمَا يَأْتِي: (الْفَائِدَةُ الْأُولَى): هَلْ يَحْرُمُ بِالزَّنى مُصَاهَرَةٌ؟

كَانَ هَذَا هُوَ عِنْوَانُ الْمَسْأَلَةِ الثَّامِنَةِ مِنْ (مَسَائِلَ عَشْرَةٍ لِلشَّيْخِ الْأَمِيرِ رَأْيٍ فِيهِ أَوْ اخْتِيَارٌ) تَنْدَرِجُ فِي: الْبَابِ الثَّالِثِ مِنْ رِسَالَةِ (التَّخْصُّص - الْمَاجِسْتِير) سَنَةِ ١٩٨٣ م (١)، وَقَدْ قُلْتُ فِي أَوَّلِ الْمَسْأَلَةِ:

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْوَطْءَ الْمُبَاحَ - وَهُوَ مَا كَانَ نَتِيجَةَ نِكَاحٍ صَحِيحٍ، أَوْ مِلْكٍ يَمِينٍ، وَالْوَطْءُ بِشُبْهَةٍ - وَهُوَ مَا كَانَ نَتِيجَةَ نِكَاحٍ فَاسِدٍ، أَوْ شِرَاءٍ فَاسِدٍ، أَوْ وَطْءِ امْرَأَةٍ يَظُنُّهَا امْرَأَتُهُ أَوْ أَمَتُهُ . كِلَاهُمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ تَحْرِيمُ الْمُصَاهَرَةِ؛ فَتَحْرُمُ الْمَرْأَةُ الْمُوْطُوءَةُ عَلَى أَبِيهِ، وَعَلَى ابْنِهِ، وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَابْنَتُهَا.

(١) انظر: الشَّيْخُ مُحَمَّدُ الْأَمِيرُ وَأَثَرُهُ فِي الْفِقْهِ الْمَالِكِيِّ: رِسَالَةُ مَاجِسْتِير ١٩٨٣ م، عِدَّةُ نُسَخٍ بِمَكْتَبَةِ كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ وَالْقَانُونِ بِالْقَاهِرَةِ، ثُمَّ طُبِعَتْ: (دَارُ الْبَصَائِر)، الْقَاهِرَةُ، الطَّبْعَةُ الْأُولَى: ١٤٣٦ هـ / ٢٠١٥ م، وَتُوجَدُ نُسَخَةٌ بِكُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ وَالْقَانُونِ بِدَمَنْهُورِ.

كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ كُلَّ وَطْءٍ وَقَعَ عَلَى غَيْرِ نِكَاحٍ صَحِيحٍ، وَلَا نِكَاحٍ بِشُبْهَةٍ هُوَ زِنًا مُحَضًى، وَاخْتَلَفُوا فِي كَوْنِهِ يَثْبُتُ بِهِ تَحْرِيمُ الْمُصَاهَرَةِ؟ أَوْ لَا يَثْبُتُهُ؟ وَذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبٍ:

أَقُولُ: وَمَا كُنْتُ حِينَ تَتَاوَلْتُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ أَتَوَقَّعُ أَنَّي سَأَعُودُ إِلَيْهَا بَعْدَ ثِنْتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً؛ وَلَكِنْ بِسَبَبِ انْتِشَارِ الرَّئْيِ بَيْنَ الْمَحَارِمِ، وَحُصُولِ التَّسْأُلِ حَوْلَ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، أَدْرَجْتُهَا أَوَّلَ الْفَوَائِدِ الْمُهِمَّةِ، وَسَوْفَ أَكْتَفِي بِالْمَذْهَبِ الْمَالِكِيِّ، وَبِمَنْ لَفَّ لَفَّهُمْ:

الْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ: لَا يَحْرُمُ بِالزِّنَا حَالًا، فَإِذَا زَنَى بِامْرَأَةٍ لَمْ يَنْشَأْ بِهَذَا تَحْرِيمُ الْمُصَاهَرَةِ؛ فَلَا يَحْرُمُ عَلَى الزَّانِي نِكَاحَ الْمَرْأَةِ الَّتِي زَنَى بِهَا، وَلَا أُمَّهَا، وَلَا ابْنَتَهَا، وَلَا تَحْرُمُ الزَّانِيَةُ عَلَى أَبِي الزَّانِي، وَلَا عَلَى أَبْنَائِهِ، وَكَذَلِكَ إِذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ حَرَامًا، أَوْ لَمَسَهَا، أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ.

وَهُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ (١)، وَهُوَ مَا نَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ مَالِكٌ فِي (الْمَوْطَأِ) (٢)، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (٣)، وَهُوَ مُقَابِلُ الصَّحِيحِ عِنْدَ

(١) انظر: بداية المجتهد ٤١/٢ و٤٢، التاج والإكليل ٤١٦/٣، العدوي على الرسالة

٥٥/٢ و٥٦، العمروسي ٣٠٩/١.

(٢) الموطأ ج ٢/٦٨ و٦٩، وانظر: المدونة ج ٤/١٢٧.

(٣) المجموع شرح المذهب ج ١٦ ص ٢١٩: ٢٢٢، مغني المحتاج ج ٣/١٧٨، الأم

ج ٢/٢٢، والشرقاوي على التحرير ج ٢/٢١٩.

الْحَنَابِلَةُ (١)، وَرُويَ هَذَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعِكرِمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالرُّهْرِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَابْنِ الْمُزْدِرِ، وَرَبِيعَةَ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (٢) وقد رَجَّحَ الشَّيْخُ الْأَمِيرُ هَذَا الْمَذْهَبَ فَقَالَ: (وَلَا يَحْرُمُ بِالزَّنا حَلَالٌ عَلَى الرَّاجِحِ) (٣).

وقد اسْتَدَلَّ أَصْحَابُ الْمَذْهَبِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنْ أَنَّ الْحَرَامَ لَا يُحْرَمُ حَلَالًا، بِأَدْلَةٍ مِنَ الْكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، وَالْمَعْقُولِ؛ لَا يَتَّسِعُ الْمَجَالُ لِذِكْرِهَا هُنَا، وَحَتَّى نَنْتَقِلَ إِلَى الْفَائِدَةِ الْآتِيَةِ.

(تَنْبِيْهٌ): قد يَرِدُ تَسَاوُلٌ بَعْدَ جَوَازِ تَرْوُجِ الزَّانِي مِمَّنْ زَنَى بِهَا، وَهُوَ: ماذا لو كانت ثَمَرَةُ هَذَا الزَّانِي جَنِينًا، هل يُنْسَبُ إِلَى الزَّانِي؟ وَلِلْإِجَابَةِ نَنْظُرُ فِيمَا قَالَهُ فَقَهَاءُ الْمَذْهَبِ:

قال الشَّيْخُ الدَّرْدِيرُ (٤): (مَاءَ الزَّنا فَاسِدٌ وَلِذَا لَا يُنْسَبُ إِلَيْهِ مَا تَخَلَّقَ مِنْهُ)؛ وَأَضَافَ الشَّيْخُ الدَّسَوَقِيُّ قَوْلَهُ: (أَيُّ فَهُوَ كَمَاءِ الْغَيْرِ).. (الْفَائِدَةُ الثَّانِيَّةُ): (فِي زَنَى الْجَوَارِحِ).

*فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ (بَابُ زَنَا الْجَوَارِحِ دُونَ الْفَرْجِ): عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ

(١) المغني ج٧/٤٤٣.

(٢) انظر: صحيح البخاري ج٧ ص ١٣ و ١٤، المدونة ج٤ ص ١٢٨، المغني ج٧ ص ٤٤٣.

(٣) المجموع والشرح: حاشية حجازي ج١ ص ٤٢٩، طبعة شاهين ج٢ ص ٩.

(٤) الشرح الكبير ٢/٢١٨.

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّانَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَرَزَا الْعَيْنَ النَّظْرُ، وَزَنَا اللِّسَانُ الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمْنَى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيَكْذِبُهُ».

*وَأُخْرِجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي (كِتَابِ الْقَدَرِ، بَابُ: قُدِّرَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظُّهُ مِنَ الزَّانَا وَغَيْرِهِ): عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزَّانَا، مُدْرِكُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَالْعَيْنَانِ زَنَاهُمَا النَّظْرُ، وَالْأُذُنَانِ زَنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زَنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زَنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرَّجُلُ زَنَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيَكْذِبُهُ».

*وفي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ: «وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ فَرَزَاَهُمَا الْبَطْشُ، وَالرَّجُلَانِ تَزْنِيَانِ فَرَزَاَهُمَا الْمَشْيُ، وَالْفَمُ يَزْنِي فَرَزَاهُ الْقَبْلُ».

وَيُؤْخَذُ مِنَ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ الْآتِي:

١. قَوْلُهُ: (أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ) أَيُّ: أَنَّ ابْنَ آدَمَ لَا يَخْلُصُ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ الْمُهَلَّبُ: وَكُلُّ مَا كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى ابْنِ آدَمَ فَهُمْ سَابِقٌ فِي عِلْمِ اللَّهِ لَا بُدَّ أَنْ يُدْرِكَهُ الْمَكْتُوبُ عَلَيْهِ، وَأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَمْلِكُ دَفْعَ ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ، غَيْرُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَفَضَّلَ عَلَى عِبَادِهِ وَجَعَلَ ذَلِكَ لَمَمًا وَصَغَائِرَ لَا يُطَالَبُ بِهَا عِبَادُهُ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْفَرْجِ تَصَدِيقٌ لَهَا، فَإِذَا صَدَّقَهَا الْفَرْجُ كَانَ ذَلِكَ مِنَ الْكِبَائِرِ، رِفْقًا مِنَ اللَّهِ بِعِبَادِهِ، وَرَحْمَةً لَهُمْ، لِمَا جَبَلَهُمْ عَلَيْهِ مِنْ ضَعْفِ الْخَلْقَةِ (شَرْحُ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ لِابْنِ بَطَّالٍ ٢٣/٩)، وَفِيهِ (٣١٢/١٠):

إِدْرَاكُهُ لَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَّهَ كَتَبَهُ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ النَّظَرُ وَالْمَنْطِقُ وَمِنَى
النَّفْسِ وَشَهْوَتِهَا زِنًا لَمَّا كَانَتْ دَوَاعِيَ إِلَى الزِّنَا، وَالسَّبَبُ قَدْ يُسَمَّى بِاسْمِ
الْمُسَبَّبِ مَجَازًا وَاتِّسَاعًا لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ التَّعَلُّقِ، غَيْرَ أَنَّ زِنَا الْعَيْنِ وَزِنَا
اللِّسَانِ وَتَمَنَّى النَّفْسِ غَيْرَ مُؤَاخَذٍ بِهِ مَنِ اجْتَنَبَ الزِّنَا بِفَرْجِهِ؛ لِأَنَّهُ كَذَبَ
زِنَا جَوَارِحِهِ بِتَرْكِ الزِّنَا بِفَرْجِهِ، فَاسْتَحَفَّ زِنَا عَيْنِهِ وَلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ
مِنَ اللَّيْمِ الَّذِي يُغْفَرُ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ، وَزِنَا الْفَرْجِ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ، فَمَنْ
فَعَلَهُ فَقَدْ صَدَّقَ زِنَا عَيْنِهِ وَلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ؛ فَيُؤَاخَذُ بِإِثْمِ ذَلِكَ كُلِّهِ. وَفِي (كَشَفِ
الْمُشْكِلِ مِنْ حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ لِابْنِ الْجَوْزِيِّ) ٣/٣١٩: (أَدْرَكَ ذَلِكَ)
أَيُّ: قَضَى عَلَيْهِ، فَلَا بُدَّ مِنْ إِصَابَةِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

*قوله: (لَا مُحَالَةً) يَفْتَحُ الْمِيمُ أَيُّ: لَا حِيلَةَ لَهُ فِي التَّخَلُّصِ مِنْ إِدْرَاكِ مَا
كُتِبَ عَلَيْهِ، وَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ (عُمْدَةُ الْقَارِي شَرْحُ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ، لِبَدْرِ
الدِّينِ الْعَيْنِيِّ ٢٢/٢٤٠).

*وفي شَرْحِ النَّوَوِيِّ عَلَى صَحِيحِ مُسْلِمٍ ١٦/٢٠٦: مَعْنَى الْحَدِيثِ: (أَنَّ
ابْنَ آدَمَ قُدِّرَ عَلَيْهِ نَصِيبٌ مِنَ الزِّنَى؛ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ زِنَاهُ حَقِيقًا بِإِدْخَالِ
الْفَرْجِ فِي الْفَرْجِ الْحَرَامِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ زِنَاهُ مَجَازًا بِالنَّظَرِ الْحَرَامِ أَوْ
الاسْتِمَاعِ إِلَى الزِّنَى وَمَا يَتَعَلَّقُ بِتَحْصِيلِهِ أَوْ بِالْمَسِّ بِالْيَدِ، بِأَنْ يَمَسَّ
أَجْنَبِيَّةً بِيَدِهِ أَوْ يَقْبَلَهَا، أَوْ بِالْمَشْيِ بِالرَّجْلِ إِلَى الزِّنَى، أَوْ النَّظَرِ، أَوْ
اللَّمْسِ، أَوْ الْحَدِيثِ الْحَرَامِ مَعَ أَجْنَبِيَّةٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، أَوْ بِالْفِكْرِ بِالْقَلْبِ؛ فَكُلُّ
هَذِهِ أَنْوَاعٌ مِنَ الزِّنَى الْمَجَازِيِّ، (وَالْفَرْجُ يُصَدَّقُ ذَلِكَ كُلُّهُ أَوْ يُكَذَّبُ) مَعْنَاهُ:

أَنَّهُ قَدْ يُحَقِّقُ الزَّنى بِالْفَرْجِ، وَقَدْ لَا يُحَقِّقُهُ، بَأَن لَا يُوَلِّجُ الْفَرْجُ فِي الْفَرْجِ، وَإِنْ قَارَبَ ذَلِكَ، وَاللهُ أَعْلَمُ).

*وقوله: (فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ) أي: النَّظَرُ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ بِالنَّظَرِ، وَالشَّفَتَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا التَّقْبِيلُ (عمدة القاري ١٥٧/٢٣)؛ وَسَيَأْتِي بَقِيَّةُ مَعَانِي الْأَحَادِيثِ فِي الْفَائِدَةِ الثَّالِثَةِ.

(الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ): فِي تَحْرِيمِ الْوَسَائِلِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى الزَّنى.

اسْتِنَادًا إِلَى الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ بَعْدَ قُرْبَانِ الزَّنى، وَبِنَاءٍ عَلَى الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ فِي الْفَائِدَةِ الثَّانِيَةِ؛ يُمَكِّنُ بَيَانُ الْوَسَائِلِ الْمُقَرَّبَةِ مِنَ الزَّنى، وَالَّتِي قَدْ تُؤَدِّي إِلَيْهِ إجمالًا فِيمَا يَأْتِي: [النَّظَرُ . الْإِسْتِمَاعُ . الْكَلَامُ . اللَّمْسُ وَالْمَسُّ . الشَّمُّ وَالرَّائِحَةُ . الْخُلُوةُ بِأَجْنَبِيَّةٍ]؛ وَالْيَكْمُ الْأَدْلَةُ عَلَى تَحْرِيمِ كُلِّ وَسِيلَةٍ مِنْهَا:

أولاً . النَّظَرُ، وَهُوَ الْبَصَرُ؛ أَي: حِسُّ الْعَيْنِ:

١- أَمَرَ اللهُ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِالْغَضِّ مِنَ الْأَبْصَارِ؛ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ...﴾ [النور: ٣٠ و ٣١]. قَالَ الْمَاورِدِيُّ فِي (النُّكْتِ وَالْعُيُونِ ٨٩/٤): فِي {مِنْ} فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ثَلَاثَةُ أَقَاوِيلَ: أَحَدُهَا: أَنَّهَا صِلَةٌ وَزَائِدَةٌ وَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا أَبْصَارَهُمْ، قَالَهُ السُّدِّيُّ. الثَّانِي: أَنَّهَا مُسْتَعْمَلَةٌ فِي مُضْمَرٍ وَتَقْدِيرُهُ: يَغْضُوا أَبْصَارَهُمْ عَمَّا لَا يَحِلُّ مِنَ النَّظَرِ، وَهَذَا قَوْلُ قَتَادَةَ. الثَّالِثُ: أَنَّهَا مُسْتَعْمَلَةٌ فِي

المُظْهِر؛ لِأَنَّ غَضَّ الْبَصَرِ عَنِ الْحَلَالِ لَا يَلْزَمُ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ غَضُّهَا عَنِ الْحَرَامِ، فَلِذَلِكَ دَخَلَ حَرْفُ التَّبْعِيضِ فِي غَضِّ الْأَبْصَارِ فَقَالَ: (مِنْ أَبْصَارِهِمْ)، قَالَهُ ابْنُ شَجَرَةَ. وَيَحْرُمُ مِنَ النَّظَرِ مَا قَصَدَ، وَلَا تَحْرُمُ النَّظَرَةُ الْأُولَى الْوَاقِعَةَ سَهْوًا. رَوَى الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ابْنُ آدَمَ لَكَ النَّظَرَةُ الْأُولَى وَعَلَيْكَ الثَّانِيَةُ).

*وفي القُرْطُبِيِّ (٢٢٢/١٢ و ٢٢٣): (وَسَوْفَ أَذْكَرُ مَا قَالَهُ بِالتَّسْلُسِ لِلتَّيْسِيرِ؛ وَلَئِنْ فِيهِ أَدِلَّةٌ تَحْرِيمِ النَّظَرِ):

١- وَقَالَ عُنْتَرَةُ:

وَأَغَضُّ طَرْفِي مَا بَدَتْ لِي جَارَتِي * حَتَّى يُوَارِيَ جَارَتِي مَاوَاهَا
وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ تَعَالَى مَا يُغَضُّ الْبَصَرُ عَنْهُ وَيُحْفَظُ الْفَرْجُ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ مَعْلُومٌ بِالْعَادَةِ، وَأَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ الْمُحَرَّمُ دُونَ الْمُحَلَّلِ. وَفِي الْبُخَارِيِّ: "وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ لِلْحَسَنِ: إِنَّ نِسَاءَ الْعَجَمِ يَكْشِفْنَ صُدُورَهُنَّ وَرُؤُوسَهُنَّ؟ قَالَ: اصْرِفْ بَصَرَكَ. ثُمَّ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَقِيلَ: الْغَضُّ النُّقْصَانُ، يُقَالُ: غَضَّ فُلَانٌ مِنْ فُلَانٍ أَيْ وَضَعَ مِنْهُ، فَالْبَصَرُ إِذَا لَمْ يُمْكِنْ مِنْ عَمَلِهِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ مِنْهُ وَمَنْقُوصٌ، صِلَةُ الْغَضِّ، وَلَيْسَتْ لِلتَّبْعِيضِ، وَلَا لِلزِّيَادَةِ... ثُمَّ قَالَ: وَالْبَصَرُ هُوَ الْبَابُ الْأَكْبَرُ إِلَى الْقَلْبِ، وَأَعْمَرُ طُرُقِ الْحَوَاسِّ إِلَيْهِ، وَبِحَسَبِ ذَلِكَ كَثُرَ السَّقُوطُ مِنْ جِهَتِهِ. وَوَجَبَ التَّحْذِيرُ مِنْهُ، وَغَضُّهُ وَاجِبٌ عَنْ جَمِيعِ الْمُحَرَّمَاتِ، وَكُلُّ مَا يُخْشَى الْفِتْنَةُ مِنْ أَجْلِهِ.

٢- وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطَّرِيقَاتِ) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدُّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا. فَقَالَ: (فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ) قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَدَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ). رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، وَخَرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

٣- وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: (لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الثَّانِيَةُ). وَرَوَى الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ رَبِابٍ أَنَّ غَزْوَانَ وَأَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ كَانَا فِي بَعْضِ مَغَارِيهِمْ، فَكُشِفَتْ جَارِيَةٌ فَنَظَرَ إِلَيْهَا غَزْوَانُ، فَرَفَعَ يَدَهُ فَلَطَمَ عَيْنَهُ حَتَّى نَفَرَتْ؛ فَقَالَ: إِنَّكَ لِلْحَاطِظَةِ إِلَى مَا يَضُرُّكَ وَلَا يَنْفَعُكَ، فَلَقِيَ أَبَا مُوسَى فَسَأَلَهُ فَقَالَ: ظَلَمْتَ عَيْنَكَ، فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبِّ، فَإِنَّ لَهَا أَوَّلَ نَظْرَةٍ وَعَلَيْهَا مَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ. قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: وَكَانَ غَزْوَانُ مَلَكٌ نَفْسُهُ فَلَمْ يَضْحَكْ حَتَّى مَاتَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. ٤- وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ: عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي. وَهَذَا يَقْوِي قَوْلَ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ (مِنْ) اللَّتَّبَعِيضِ، لِأَنَّ النَّظْرَةَ الْأُولَى لَا تُمْلِكُ فَلَا تَدْخُلُ تَحْتَ خُطَابِ تَكْلِيفٍ، إِذْ وَقُوعُهَا لَا يَتَأَتَّى أَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا، فَلَا تَكُونُ مُكْتَسَبَةً فَلَا يَكُونُ مُكَلَّفًا بِهَا، فَوَجَبَ اللَّتَّبَعِيضُ لِذَلِكَ، وَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ فِي الْفَرْجِ؛ لِأَنَّهَا تُمْلِكُ.

٥- وَلَقَدْ كَرِهَ الشَّعْبِيُّ أَنْ يُدِيمَ الرَّجُلُ النَّظَرَ إِلَى ابْنَتِهِ أَوْ أُمِّهِ أَوْ أُخْتِهِ، وَزَمَانُهُ خَيْرٌ مِنْ زَمَانِنَا هَذَا! وَحَرَامٌ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ذَاتِ مُحَرَّمَةٍ نَظَرَ شَهْوَةٍ يُرَدِّدُهَا.

* وَأَخِيرًا أَنْبَهُ إِلَى أَنْ جُمِلَتْ: (النَّظَرُ بِرَيْدِ الزِّنَا) لَيْسَتْ حَدِيثًا شَرِيفًا، وَلَكِنَّ مَعْنَاهَا صَحِيحٌ؛ أَخْذًا مِنْ حَدِيثٍ: (فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ).

* وَبِنَاءٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَى الصُّورِ الْعَارِيَةِ، كَمَا يَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَى الْمَوَاقِعِ الْإِبَاحِيَّةِ، وَكَذَلِكَ الْمَشَاهِدِ الْمُحَرَّمَةِ فِي وَسَائِلِ الْإِعْلَامِ الْمَرْئِيَّةِ، ثُمَّ إِلَى بَيَانِ الْوَسِيلَةِ الثَّانِيَةِ الْمُقَرَّبَةِ إِلَى الزِّنَى.

ثانيًا . الإِسْتِمَاعُ؛ وَهُوَ حِسُّ الْأُذُنِ: (وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ).

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَضْرِبَنَّ بِأَرْجُلَيْهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ [النور: ٣١]. وفي (النكت والعيون للماوردي ٩٦/٤): قَالَ قَتَادَةُ: كَانَتْ

الْمَرْأَةُ إِذَا مَشَتْ تَضْرِبُ بِرِجْلِهَا لِیُسْمَعَ قَفَقَعَةُ خُلْخَالِهَا، فَهُيْنَ عَنْ ذَلِكَ.

* وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ ٢٣٧/١٢: أَيْ لَا تَضْرِبُ الْمَرْأَةُ بِرِجْلِهَا إِذَا مَشَتْ لِتُسْمَعَ صَوْتُ خُلْخَالِهَا، فَاسْمَاعُ صَوْتِ الزَّيْنَةِ كَابْدَاءِ الزَّيْنَةِ وَأَشَدَّ.

* وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ ٤٤/٦: كَانَتْ الْمَرْأَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا كَانَتْ تَمْشِي فِي الطَّرِيقِ وَفِي رِجْلِهَا خُلْخَالٌ صَامِتٌ - لَا يُسْمَعُ صَوْتُهُ - ضَرَبَتْ بِرِجْلِهَا الْأَرْضَ، فَيَعْلَمُ الرِّجَالُ طَنِينَهُ، فَنَهَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَاتِ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ. وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ زِينَتِهَا مُسْتَوْرًا، فَتَحَرَّكَتْ بِحَرَكَةٍ لِتُظْهَرَ مَا هُوَ خَفِيٌّ، دَخَلَ فِي هَذَا النَّهْيِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَضْرِبَنَّ بِأَرْجُلَيْهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِينَ

مِنْ زَيْنَتِهِنَّ}، وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّهَا تُنْهَى عَنِ التَّعْطُرِ وَالتَّطْيِيبِ عِنْدَ خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا لِيَسْتَمَّ الرَّجَالُ طِبِيحَهَا.

أَقُولُ: وَفِي وَقْتِنَا هَذَا قَدْ تَضَرَّبُ الْمَرْأَةُ بِكَعْبِ حِدَائِهَا عَلَى الْأَرْضِ، أَوْ الْبَلَاطِ بِصَوْتٍ مَسْمُوعٍ؛ فَتَجْذِبُ الْأَنْظَارَ إِلَيْهَا، فَتَتَحَرَّكَ شَهْوَةٌ مَنْ يَسْمَعُ هَذَا الصَّوْتُ، فَيَنْظُرُ إِلَى مَصْدَرِهِ؛ لِذَلِكَ: أَنْصَحُ بَنَاتِي وَحَفِيدَاتِي بِاسْتِعْمَالِ الْأَحْذِيَةِ الْجُلْدِيَّةِ الَّتِي لَا يُسْمَعُ وَقَعُ أَقْدَامِ صَاحِبَتِهَا عَلَى الْأَرْضِ، أَوْ الْبَلَاطِ، أَوْ (السَّيرَامِيكِ)، وَنَحْوِهِمَا.

وَسَبَقَ فِي الصَّحِيحِ: (وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ)؛ قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي (طَرَحِ النَّثْرِبِ فِي شَرْحِ التَّقْرِيبِ ٢١/٨): [فَائِدَةٌ صَوْتُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةً] (الثَّامِنَةُ): قَدْ يُسْتَدَلُّ بِقَوْلِهِ: «وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ»: عَلَى أَنَّ صَوْتَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةً، وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّمَا الْمُرَادُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ بِشَهْوَةٍ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْإِسْتِمَاعَ إِلَى حَدِيثِ الْأَجْنَبِيَّةِ بِشَهْوَةٍ حَرَامٌ؛ وَالْأَصَحُّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا أَنَّ صَوْتُهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ.

*وفي (مِرْقَاةِ الْمَفَاتِيحِ، شَرْحُ مَشْكَاةِ الْمَصَابِيحِ ١٥٨/١): أَيُّ: إِلَى كَلَامِ الزَّانِيَةِ أَوْ الْوَاسِطَةِ، فَهُوَ حَظُّهُمَا وَلَذَّتُهُمَا بِهِ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أَيُّ إِلَى صَوْتِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ مُطْلَقًا، بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ عَوْرَةٌ، أَوْ بِشَرْطِ الْفِتْنَةِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ.

ثَالِثًا . الْكَلَامُ، وَهُوَ: النُّطْقُ، وَاللَّفْظُ؛ وَهُوَ يَتَعَلَّقُ بِالْإِسْتِمَاعِ أَيْضًا.

وَقَدْ نَهَى اللَّهُ تَعَالَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ أَجْمَعِينَ عَنِ لِينِ الْقَوْلِ؛ فَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿يَنْسَاءَ النَّبِيُّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنْ أَتَقَيْنَنَّ

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿[الأحزاب: ٣٢]؛ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ: أَيُّ لَا تُلِنَّ الْقَوْلَ. أَمَرَهُنَّ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُنَّ جَزْلاً وَكَلَامُهُنَّ فَصْلاً، وَلَا يَكُونُ عَلَى وَجْهِ يُظْهَرُ فِي الْقَلْبِ عَلاَقَةً بِمَا يَظْهَرُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْنِ، كَمَا كَانَتْ الْحَالُ عَلَيْهِ فِي نِسَاءِ الْعَرَبِ مِنْ مُكَالَمَةِ الرِّجَالِ بِتَرْخِيمِ الصَّوْتِ وَلِينِهِ، مِثْلَ كَلَامِ الْمُرِيبَاتِ وَالْمُؤْمِسَاتِ. فَتَهَاوُنٌ عَنْ مِثْلِ هَذَا. قَوْلُهُ تَعَالَى: "فَيَطْمَعَ" بِالنَّصْبِ عَلَى جَوَابِ النَّهْيِ. "الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ" أَيُّ شَكٌّ وَنِفَاقٌ، عَنْ قِتَادَةِ السُّدِّيِّ. وَقِيلَ: تَشَوُّفُ الْفُجُورِ، وَهُوَ الْفِسْقُ وَالْغَزَلُ، قَالَهُ عِكْرِمَةُ. وَهَذَا أَصَوَّبٌ، وَلَيْسَ لِلنِّفَاقِ مَدْخَلٌ فِي هَذِهِ الْآيَةِ. وَحَكَى أَبُو حَاتِمٍ أَنَّ الْأَعْرَجَ قَرَأَ "فَيَطْمَعَ" بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْمِيمِ. النَّحَّاسُ: أَحْسَبُ هَذَا غَلْطًا، وَأَنْ يَكُونَ قَرَأَ "فَيَطْمَعَ" بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْعَيْنِ بَعْطْفِهِ عَلَى "تَخْضَعْنَ" فَهَذَا وَجْهٌ جَيِّدٌ حَسَنٌ. وَيَجُوزُ "فَيَطْمَعَ" بِمَعْنَى فَيَطْمَعُ الْخُضُوعُ أَوْ الْقَوْلُ. قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَرَهُنَّ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ. وَالْمَرْأَةُ تُدَبُّ إِذَا خَاطَبَتْ الْأَجَانِبَ وَكَذَا الْمُحَرَّمَاتُ عَلَيْهَا بِالمُصَاهَرَةِ إِلَى الْغِلْظَةِ فِي الْقَوْلِ، مِنْ غَيْرِ رَفْعِ صَوْتٍ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ مَأْمُورَةٌ بِخَفْضِ الْكَلَامِ. وَعَلَى الْجُمْلَةِ فَالْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ: هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي لَا تُتَكَرَّرُ الشَّرِيعَةُ وَلَا النُّفُوسُ. انْتَهَى كَلَامُهُ بِرَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى.

*وقد سبقَ في البخاري: (وَزِنَا اللِّسَانِ الْمُنْطِقُ)، وفي مسلم: (وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ)؛ قال الصنعاني في (التنوير شرح الجامع الصغير ١٣١/٨): في ذلك من المراءودة والتَّمَنِّي، والتَّسَبُّبِ بذلك، أو كُلِّ كَلَامٍ مُحَرَّمٍ. أقول: وعلى ذلك يحُرَّم على المرأة تَلْيِينُ كلامها عند مخاطبتها للأجانب، وكذا يحُرَّم على الرَّجُلِ تَزْيِينُ كلامه لأجنبيَّة عنه؛ حتى لا يَمِيلَ قَلْبُ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ، وسواءٌ في ذلك أَكَانَ الْكَلَامُ مُوَاجِهَةً، أَمْ عَبْرَ الْهَاتِفِ، أَمْ مَوَاقِعِ (الشَّاتِ) على (الإنترنت)؛ لأنَّ ذلك كُلُّهُ مِنْ وَسَائِلِ قُرْبَانِ الزنى، والعِيَادُ بِاللَّهِ تَعَالَى.

رابعاً . الْمَسُّ وَاللَّمْسُ: قُلْتُ فِي (دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك): الْمَسُّ وَالْمَسِيسُ بِمعنى اللَّمْسِ، وَالْمَسُّ أَيْضاً مَسْكُ الشَّيْءِ بِبِدِكَ، وَاسْتَعِيرَ الْمَسُّ لِلْجَمَاعِ لِأَنَّهُ لَمْسٌ، وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ دَقِيقٌ مِنْ حَيْثُ الْفَقْه؛ لِذَلِكَ عَبَّرَ الْفُقَهَاءُ فِي (باب: نواقض الوضوء) عَنِ الْأَسْبَابِ الَّتِي لَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ بِنَفْسِهَا، بَلْ بِمَا تُؤَدِّي إِلَيْهِ بِاللَّفْظَيْنِ، مِرَاعَاةً لِهَذَا الْفَارِقِ، فَقَالُوا: (مَسُّ الذَّكَرِ) وَ (لَمْسُ الْمَرَاةِ).

*وَلَنَقْرَأُ حَدِيثَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ: (كِتَابُ الْإِمَارَةِ، بَابُ كَيْفِيَّةِ بَيْعَةِ النِّسَاءِ): أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: كَانَتْ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمْتَحَنَ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ} [الممتحنة: ١٢] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا مِنْ

الْمُؤْمِنَاتِ، فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْرَزْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ، قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْطَلِقْنَ، فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ»؛ وَلَا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ، غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلامِ قَالَتْ عَائِشَةُ: وَاللَّهِ، مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ قَطُّ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَمَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ، وَكَانَ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ: «قَدْ بَايَعْتُكُنَّ» كَلَامًا.

* قال الإمام النووي في شرحه للحديث: (فيه أَنَّ بَيْعَةَ النِّسَاءِ بِالْكَلامِ مِنْ غَيْرِ أَخْذِ كَفٍّ، وَفِيهِ أَنَّ بَيْعَةَ الرِّجَالِ بِأَخْذِ الْكَفِّ مَعَ الْكَلامِ، وَفِيهِ أَنَّ كَلَامَ الْأَجْنَبِيَّةِ يُبَاحُ سَمَاعُهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَأَنَّ صَوْتَهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، وَأَنَّهُ لَا يَلْمَسُ بَشْرَةَ الْأَجْنَبِيَّةِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ كَتَطْبُيبٍ وَفَصْدٍ وَحِجَامَةٍ وَقَلْعِ ضِرْسٍ وَكَحْلِ عَيْنٍ، وَنَحْوِهَا مِمَّا لَا تُوجَدُ امْرَأَةٌ تَفْعَلُهُ؛ جَارَ لِلرَّجُلِ الْأَجْنَبِيِّ فِعْلُهُ لِلضَّرُورَةِ).

* وَسَبَقَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ: (وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ)، وَلِابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «وَالْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ»، وَلِأَبِي دَاوُدَ: «وَالْفَمُ يَزْنِي وَزِنَاهُ الْقُبْلُ». * وَرَوَى الطَّبْرَانِيُّ فِي (الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ)، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ: عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ».

أقول: وبناءً على ما تقدّم يتأكّد القول بتحريم مُصافحة المرأة الأجنبية، والتي لا تحلّ للرجل المُصافح؛ وهذا ممّا ابتلي به عامّة الناس، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم.

خامساً . الشّم والرائحة؛ وهو حاسة الأنف:

أ . في جامع الترمذي: عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَّةٌ، وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا»، يَعْنِي زَانِيَّةٌ، وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَالَ الترمذي: (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ).

ب . وأخرج الإمام أحمد في مُسنده، والحاكم في المُستدرك، وصحّحه، والسيوطي في الجامع الصغير، وابن حبان في صحيحه، واللفظ له: عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ، فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَّةٌ، وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَّةٌ». وقال المناوي في (فيض القدير ١٤٧/٣): (أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ) أَيِ اسْتَعْمَلَتِ الْعِطْرَ أَيِ الطَّيِّبِ، يَعْنِي مَا يَظْهَرُ رِيحُهُ مِنْهُ (ثُمَّ خَرَجَتْ) مِنْ بَيْتِهَا (فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ) مِنَ الْأَجَانِبِ (لِيَجِدُوا رِيحَهَا) أَيِ بِقَصْدِ ذَلِكَ (فَهِيَ زَانِيَّةٌ) أَيِ كَالزَّانِيَةِ فِي حُصُولِ الْإِثْمِ، وَإِنْ تَفَاوَتْ؛ لِأَنَّ فَاعِلَ السَّبَبِ كِفَاعِلِ الْمُسَبَّبِ، قَالَ الطَّبِيبِي: شَبَّهَ خُرُوجَهَا مِنْ بَيْتِهَا مُتَطَيِّبَةً مُهَيَّجَةً لِشَهَوَاتِ الرِّجَالِ الَّتِي هِيَ بِمَنْزِلَةِ رَائِدِ الزَّنا بِالزَّنا، مُبَالِغَةً وَتَهْدِيدًا وَتَشْدِيدًا عَلَيْهَا (وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَّةٌ) أَيِ كُلِّ عَيْنٍ نَظَرَتْ إِلَى مُحَرَّمَ مِنْ: امْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ فَقَدْ حَصَلَ لَهَا حَظُّهَا مِنَ الزَّنا، إِذْ هُوَ حَظُّهَا مِنْهُ؛

وَأَخَذَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ مِنَ الْحَدِيثِ حُرْمَةَ التَّلَذُّدِ بِشَمِّ طَيْبٍ أَجْنَبِيَّةٍ، لِأَنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا زَجَرَتِ الشَّرِيعَةُ عَمَّا يُضَارِعُهُ مُضَارَعَةً قَرِيبَةً، وَقَدْ بَالِغَ بَعْضُ السَّلَفِ فِي ذَلِكَ حَتَّى كَانَ ابْنُ عَمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَنْهَى عَنِ الْقُعُودِ بِمَحَلِّ امْرَأَةٍ قَامَتْ عَنْهُ حَتَّى يَبْرَدَ.

أَمَّا التَّطْيِبُ وَالتَّزْيِينُ لِلزَّوْجِ فَمَطْلُوبٌ مَحْبُوبٌ؛ قَالَ بَعْضُ الْكُتُبَاءِ: تَزْيِينُ الْمَرْأَةِ وَتَطْيِيبُهَا لِزَوْجِهَا مِنْ أَقْوَى أَسْبَابِ الْمَحَبَّةِ وَالْأُلْفَةِ بَيْنَهُمَا وَعَدَمُ الْكَرَاهَةِ وَالثُّفَرَةِ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ رَأَيْدُ الْقَلْبِ فَإِذَا اسْتَحْسَنْتَ مَنْظَرًا أَوْصَلْتَهُ إِلَى الْقَلْبِ فَحَصَلَتِ الْمَحَبَّةُ، وَإِذَا نَظَرْتَ مَنْظَرًا بَشِعًا، أَوْ مَا لَا يُعْجِبُهَا مِنْ زِيٍّ أَوْ لِبَاسٍ تُثْقِيهِ إِلَى الْقَلْبِ فَتَحْصُلُ الْكَرَاهَةُ وَالثُّفَرَةُ، وَلِهَذَا كَانَ مِنْ وَصَايَا نِسَاءِ الْعَرَبِ لِبَعْضِهِنَّ: (إِيَّاكَ أَنْ تَقَعَ عَيْنُ زَوْجِكَ عَلَى شَيْءٍ لَا يَسْتَمْلِكُهُ، أَوْ يَشَمُّ مِنْكَ مَا يَسْتَنْقِضُهُ).

سادساً . الْخُلُوءُ بِأَجْنَبِيَّةٍ: فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ: سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تَسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ»، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اكْتُنِبْتُ فِي غُرُورٍ كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجْتَ امْرَأَتِي حَاجَةً، قَالَ: «أَذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ». وَفِي (بَابُ: لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ، وَالدُّخُولُ عَلَى الْمُغِيبَةِ): عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»؛ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمَوَ؟ قَالَ: «الْحَمَوُ الْمَوْتُ». وَنَحْوُ ذَلِكَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ. * وَقَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِهِ لِلْحَدِيثِ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ) هَذَا اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّهُ مَتَى كَانَ مَعَهَا مَحْرَمٌ لَمْ تَبْقَ خُلُوةٌ؛ فَتَقْدِيرُ الْحَدِيثِ: لَا يَقْعُدَنَّ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ) يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ مَحْرَمًا لَهَا، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ مَحْرَمًا لَهَا أَوْ لَهُ، وَهَذَا الْإِحْتِمَالُ الثَّانِي هُوَ الْجَارِي عَلَى قَوَاعِدِ الْفُقَهَاءِ، فَإِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا مَحْرَمٌ لَهَا: كَابْنِهَا وَأَخِيهَا وَأُمُّهَا وَأُخْتِهَا، أَوْ يَكُونَ مَحْرَمًا لَهُ: كَأُخْتِهِ وَبِنْتِهِ وَعَمَّتِهِ وَخَالَتِهِ؛ فَيَجُوزُ الْفُعُودُ مَعَهَا فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ. ثُمَّ إِنَّ الْحَدِيثَ مَخْصُوصٌ أَيْضًا بِالزَّوْجِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَهَا زَوْجُهَا كَانَ كَالْمَحْرَمِ وَأَوْلَى بِالْجَوَازِ، وَأَمَّا إِذَا خَلَا الْأَجْنَبِيُّ بِالْأَجْنَبِيَّةِ مِنْ غَيْرِ ثَالِثٍ مَعَهُمَا فَهُوَ حَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ، وَكَذَا لَوْ كَانَ مَعَهُمَا مَنْ لَا يُسْتَحَى مِنْهُ لِصِغَرِهِ كَابْنِ سَنَتَيْنِ وَثَلَاثٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَإِنَّ وُجُودَهُ كَالْعَدَمِ، وَكَذَا لَوْ اجْتَمَعَ رِجَالٌ بِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ فَهُوَ حَرَامٌ، بِخِلَافِ مَا لَوْ اجْتَمَعَ رَجُلٌ بِنِسْوَةِ أَجَانِبٍ فَإِنَّ الصَّحِيحَ جَوَازُهُ... وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الْخُلُوةَ بِالْأَمْرَدِ الْأَجْنَبِيِّ الْحَسَنِ كَالْمَرْأَةِ فَتَحْرُمُ الْخُلُوةُ بِهِ، حَيْثُ حُرِّمَتْ بِالْمَرْأَةِ، إِلَّا إِذَا كَانَ فِي جَمْعٍ مِنَ الرِّجَالِ الْمَصُونِينَ، قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَا فَرْقَ فِي تَحْرِيمِ الْخُلُوةِ حَيْثُ حَرَّمْنَاهَا بَيْنَ الْخُلُوةِ فِي صَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا، وَيُسْتَنْتَى مِنْ هَذَا كُلِّهِ مَوَاضِعُ الضَّرُورَةِ بِأَنْ يَجِدَ امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً مُنْقَطِعَةً فِي الطَّرِيقِ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَيُبَاحُ لَهُ اسْتِصْحَابُهَا، بَلْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ إِذَا خَافَ عَلَيْهَا لَوْ تَرَكَهَا، وَهَذَا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ الْإِفْكِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

أقول: والعلة في تحريم الخلوة جاءت صريحة في حديث الترمذي: (لا يخلون رجل بامرأة إلا كانا الشيطان)؛ قال الشوكاني في (نبيل الأوطار ٨/٣٦١): سبب ذلك أن الرجل يرغب إلى المرأة لما جبل عليه من الميل إليها، لما ركب فيه من شهوة النكاح، وكذلك المرأة ترغب إلى الرجل لذلك، فمع ذلك يجد الشيطان السبيل إلى إثارة شهوة كل واحد منهما إلى الآخر فتقع المعصية. والمعنى يكون الشيطان معهما يهيئ شهوة كل منهما حتى يوقعهما في الزنى، والعياذ بالله.

وقوله صلى الله عليه وسلم: (الحمو الموت)؛ قال النووي في شرح مسلم: قال الليث بن سعد: الحمو أخو الزوج، وما أشبهه من أقارب الزوج كابن العم ونحوه؛ اتفق أهل اللغة على أن: الأعماء أقارب زوج المرأة كآبيه وعمه وأخيه وابن عمه، ونحوهم، والأختان: أقارب زوجة الرجل، والأصهار: يقع على النوعين وأما قوله صلى الله عليه وسلم: (الحمو الموت) فمعناه: أن الخوف منه أكثر من غيره، والشر يتوقع منه والفتنة أكثر؛ لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة، من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبي، والمراد بالحمو هنا: أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته تجوز لهم الخلوة بها، ولا يوصفون بالموت، وإنما المراد: أخ الزوج، وابن الأخ والعم وابن عمه ونحوهم ممن ليس بمحرم، وعادة الناس المساهلة فيه ويخلو بامرأة أخيه، فهذا هو الموت، وهو أولى بالمنع من الأجنبي، لما ذكرناه فهذا الذي ذكرته هو صواب معنى الحديث.

أقول: وبعد ذكر هذه الوسائل، والطرق المؤدية إلى الزنى؛ أسأل الله تعالى لي ولكم أن يقربنا إلى أسباب طاعته، وأن يُبعدنا برحمته من أسباب معصيته.

(الفائدة الرابعة): في الاستمنا، وحكمه.

أولاً . الاستمنا: في اللغة مصدر استمنى، أي استدعى خروج المني؛ فهو إخراج المني بغير الوطء، بالكف ونحوه، أي بأمر غير الجماع، ويقال: (جلد عُميرة)؛ كناية عن الاستمنا باليد. واصطلاحاً: إخراج المني بغير جماع، محرماً كان، كإخراجه بيده استدعاءً للشهوة، أو غير مُحَرَّم كإخراجه بيد زوجته [الموسوعة الفقهية الكويتية ٤/٧٩].

ثانياً . حكمه: في (الموسوعة الفقهية الكويتية ٤٥/٢٧٢:٢٧٤): (الحالة الأولى: الاستمنا لغير حاجة): اختلف الفقهاء في حكم استمنا الرجل بيده في هذه الحالة:

*فذهب المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب، والحنفية في قول إلى أن الاستمنا مُحَرَّم؛ لقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون: ٥ والمعارج: ٢٩]. والعادون هم الظالمون المتجاوزون، فلم يُباح.

*وذهب الحنفية في المذهب، وأحمد في رواية وعطاء إلى: أنه يُكره، وقيد الحنفية الكراهة بالتحريم حيث صرحوا بأنه مكروه تحريماً. وقال أحمد في رواية نقلها ابن منصور: لا يُعجبني بلا ضرورة.

(الحالة الثانية: الاستمئاء لخوف الزنا): اختلف الفقهاء في حكم الاستمئاء في هذه الحالة: * فذهب الحنفية والحنابلة في المذهب إلى أن من استمنى في هذه الحالة لا شيء عليه، وعبر الحنفية عن هذا المطلب بقولهم: الرجاء ألا يعاقب. قال المرداوي: لو قيل بجوبه في هذه الحالة لكان وجهه كالمضطر، بل أولى لأنه أخف، وعن أحمد: يكره. * وذهب المالكية وأحمد في رواية إلى: أنه يحرم، ولو خاف الزنا؛ لأن الفرج مع إباحته بالعقد لم يباح بالضرورة، فهذا أولى، وقد جعل الشارع الصوم بدلاً من النكاح، والاحتلام مزيل لشدة الشبق، مقرر للشهوة. * وهذا ما يؤخذ من عبارات الشافعية حيث يحرمون الاستمئاء إلا إذا تعين طريقاً لدفع الزنا.

(الحالة الثالثة: الاستمئاء عند تعينه طريقاً لدفع الزنا):

* ذهب الحنفية والحنابلة والشافعية إلى جواز الاستمئاء إذا تعين طريقاً للخلاص به من الزنا. * وصرح المالكية بأن استمئاء الشخص بيده حرام، خشي الزنا أم لا، لكن إذا لم يندفع عنه الزنا إلا بالاستمئاء قدمه على الزنا ارتكاباً لأخف المفسدتين.

* أقول: وفي (شرح الخريشي على مختصر خليل ٣٥٨/٢): اعلم أن استمئاء الشخص بيده حرام خشي الزنا أم لا؛ لكن إن لم يندفع عنه الزنا إلا به قدمه عليه، ارتكاباً لأخف المفسدتين، وفي استمئائه بيد زوجته

خِلَافٌ؟ وَالرَّاجِحُ الْجَوَازُ، وَهُوَ مَا دَخَلَ تَحْتَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: (وَتَمَتَّعَ بِغَيْرِ دُبُرٍ). (الْحَالَةُ الرَّابِعَةُ: الْإِسْتِمْنَاءُ عَنْ طَرِيقِ يَدِ الزَّوْجَةِ):

*يَرَى الْمَالِكِيَّةُ فِي الرَّاجِحِ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْحَنَفِيَّةُ فِي رَأْيِ وَالشَّافِعِيَّةُ - عَدَا الْقَاضِي حُسَيْنٍ - جَوَازَ الْإِسْتِمْنَاءِ بِيَدِ الزَّوْجَةِ؛ لِأَنَّهَا مَحَلٌّ اسْتِمْنَاعِهِ كَمَا لَوْ أُنْزِلَ بِتَفْخِيزٍ أَوْ تَبْطِينٍ.

*وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الرَّأْيِ الْآخِرِ وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ الْإِسْتِمْنَاءُ بِيَدِ الزَّوْجَةِ. قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ: الظَّاهِرُ أَنَّهَا كَرَاهَةٌ تَنْزِيهِيَّةٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أُنْزِلَ بِتَفْخِيزٍ أَوْ تَبْطِينٍ.

وَقَالَ الْقَاضِي: لَوْ غَمَزَتِ الْمَرْأَةُ ذَكَرَ زَوْجِهَا بِيَدِهَا كُرْهًا، وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ إِذَا أَمْنَى؛ لِأَنَّهُ يُشَبِّهُ الْعَزْلَ وَالْعَزْلُ مَكْرُوهٌ. *وَمُقَابِلُ الرَّاجِحِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الْإِسْتِمْنَاءَ بِيَدِ الزَّوْجَةِ لَا يَجُوزُ.

أَثَرُ الْإِسْتِمْنَاءِ فِي الصَّوْمِ: (الموسوعة السابقة ٤/١٠٠):

٨ - الْإِسْتِمْنَاءُ بِالْيَدِ يُبْطِلُ الصَّوْمَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَعَامَّةُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى ذَلِكَ، لِأَنَّ الْإِيلَاجَ مِنْ غَيْرِ إِنْزَالٍ مُفْطِرٌ، فَالْإِنْزَالُ بِشَهْوَةٍ أَوْلَى. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْإِسْكَافِ، وَأَبُو الْقَاسِمِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: لَا يُبْطِلُ بِهِ الصَّوْمَ، لِعَدَمِ الْجَمَاعِ صُورَةً وَمَعْنَى.

*وَلَا كَفَّارَةٌ فِيهِ مَعَ الْإِبْطَالِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ مُقَابِلُ الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَأَحَدُ قَوْلِي الْحَنَابِلَةِ، لِأَنَّهُ إِفْطَارٌ مِنْ غَيْرِ جَمَاعٍ، وَلِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِي وَجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِيهِ، وَلَا إِجْمَاعٍ.

*وَمُعْتَمَدُ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى وَجُوبِ الْكَفَّارَةِ مَعَ الْقَضَاءِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَعُمُومُ رِوَايَةِ الرَّافِعِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالَّتِي حَكَاهَا عَنْ أَبِي خَلْفٍ الطَّبْرِيِّ يُفِيدُ ذَلِكَ، فَمُقْتَضَاهَا وَجُوبُ الْكَفَّارَةِ بِكُلِّ مَا يَأْتُمُّ بِالْإِفْطَارِ بِهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى وَجُوبِ الْكَفَّارَةِ: أَنَّهُ تَسَبُّبٌ فِي إِنْزَالِ فَاشِبَةِ الْإِنْزَالِ بِالْجَمَاعِ.

٩ - أَمَّا الْإِسْتِمْنَاءُ بِالنَّظَرِ: فَإِنَّهُ يُبْطِلُ الصَّوْمَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، تَكَرَّرَ النَّظَرُ أَمْ لَا، وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ عَادَتُهُ الْإِنْزَالُ أَمْ لَا، وَالْحَنَابِلَةُ مَعَهُمْ فِي الْإِبْطَالِ إِنْ تَكَرَّرَ النَّظَرُ. وَالْإِسْتِمْنَاءُ بِالتَّكْرَارِ مُبْطِلٌ لِلصَّوْمِ فِي قَوْلِ الشَّافِعِيَّةِ أَيْضًا، وَقِيلَ. إِنْ كَانَتْ عَادَتُهُ الْإِنْزَالُ أَفْطَرَ.

*وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ: لَا يُفْطَرُ بِهِ الصَّائِمُ مُطْلَقًا، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَلَا كَفَّارَةٌ فِيهِ إِلَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، لَكِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي الْحَالَاتِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ. إِنْ تَكَرَّرَ النَّظَرُ وَكَانَتْ عَادَتُهُ الْإِنْزَالُ أَوْ اسْتَوَتْ حَالَتَاهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قَطْعًا. وَإِنْ كَانَتْ عَادَتُهُ عَدَمَ الْإِنْزَالِ فَقَوْلَانِ.

*أَمَّا مُجَرَّدُ النَّظَرِ مِنْ غَيْرِ اسْتِدَامَةٍ فَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ. وَقَالَ الْقَاسِمِيُّ: كَفَّرَ إِنْ أَمْنَى مِنْ نَظَرَةٍ وَاحِدَةٍ.

١٠ - وَأَمَّا الْإِسْتِمْنَاءُ بِالتَّفْكِيرِ: فَلَا يَخْتَلِفُ حُكْمُهُ عَنْ حُكْمِ الْإِسْتِمْنَاءِ بِالنَّظَرِ، مِنْ حَيْثُ الْإِبْطَالُ وَالْكَفَّارَةُ وَعَدَمُهُمَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ. أَمَّا الْحَنَابِلَةُ، عَدَا أَبِي حَفْصٍ الْبَرْمَكِيِّ، فَقَالُوا بِعَدَمِ الْإِفْسَادِ بِالْإِنْزَالِ بِالتَّفْكِيرِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَفِيَ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمَ بِهِ».

أقول: وقد نقلتُ لكم هذه الأحكام المتعلقة بالاستمناء لأهميتها في هذا الباب؛ وتحذيرًا للشباب.

(الفائدة الخامسة): (لغزٌ فقهيٌّ) [انظر: حاشية حجازي على مجموع الأمير وشرحه ٤١١/١]:

اللُّغْزُ: (سَبْعَةُ زَنَوا بِامْرَأَةٍ: قُتِلَ أَحَدُهُم بِالسَّيْفِ، وَالثَّانِي: رُجِمَ، وَالثَّلَاثُ: ضُرِبَ مِائَةً، وَالرَّابِعُ: ضُرِبَ خَمْسِينَ، وَالْخَامِسُ: أُدْبِ، وَالسَّادِسُ: اسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَالسَّابِعُ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ).

الجوابُ: (الأولُ: الكافرُ الغاصِبُ، والثاني: الحرُّ المسلمُ المُحصَنُ، والثالثُ: الحرُّ البكرُ، والرَّابِعُ: العبدُ، والخامِسُ: الصَّبِيُّ، والسادسُ: الغالِطُ، والسابعُ: المجنونُ).

وَبَعْدُ: فَاللَّهُ تَعَالَى أَسْأَلُ أَنْ يَجْعَلَ لِي وَإِيَّاكُمْ مِنَ الْحَافِظِينَ لِفُرُوجِهِمْ، الْمُطِيعِينَ لِرَبِّهِمْ، غَيْرَ الْمُتَجَاوِزِينَ لِمَا أَحَلَّ اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

* * * * *

المَبْحَثُ الخَتَامِيُّ

في: الِهْدَفِ مِنْ دِرَاسَةِ الْبَابِ.

بَعْدَ التَّوَقُّفِ فِي (مَحَطَّة: بَابُ الزَّنى؛ وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ تَعَالَى) نَتَسَاءَلُ: هَلْ تَحَقَّقَتْ لَدَيْكُمْ أَهْدَافُ الدِّرَاسَةِ؛ مِنْ حَيْثُ:

أَوَّلًا - الِهْدَفُ مِنْ دِرَاسَةِ الْبَابِ هُوَ: فَهْمُ أَحْكَامِهِ الشَّرْعِيَّةِ، وَالتَّعَرُّفِ عَلَى حُدُودِهِ وَعُقُوبَتِهِ، وَتَبْيَانُ أَسْبَابِهِ وَأَثَارِهِ، وَبَيَانُ الشُّرُوطِ وَالضُّوَابِطِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِحَدِّ الزَّنى؛ وَالْعَايَةُ مِنْ ذَلِكَ هُوَ تَحْقِيقُ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ فِي حِفْظِ الْأَعْرَاضِ وَالْأَنْسَابِ وَحِمَايَةِ الْمُجْتَمَعِ مِنَ الْفَسَادِ.

وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَدْ تَحَقَّقَ لَدَيْكُمْ جَمِيعًا.

ثَانِيًا - ظَاهِرَةُ تَفْسِي الزَّنى الْآنَ، وَمَا تُظْهِرُهُ وَسَائِلُ التَّوَاصُلِ الْمُخْتَلِفَةِ: تُبَيِّنُ صِدْقَ الصَّادِقِ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ؛ فِي النُّطْقِ بِذَلِكَ.

ثَالِثًا - الطَّامَّةُ الْكُبْرَى الْآنَ فِي كَثْرَةِ الزَّنى بَيْنَ الْمَحَارِمِ: بَيْنَ الْأَخِ وَأُخْتِهِ، أَوْ خَالَتِهِ وَعَمَّتِهِ، وَالزَّوْجِ وَحَمَاتِهِ...إِلْخَ، وَذَلِكَ بِسَبَبِ الْجَهْلِ الْمُتَفَسِّي فِي الْمُجْتَمَعِ الْإِسْلَامِيِّ؛ فَهَلْ قُتِمْتُمْ بِدُورِكُمْ فِي بَيَانِ حُرْمَةِ الزَّنى، بَلْ وَحُرْمَةِ الْوَسَائِلِ الْمُقَرَّبَةِ إِلَيْهِ، وَعَوَاقِبِهِ الْوَخِيمَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ...؟

رَابِعًا - وَيَأْتِي دَوْرُ الْعَصْفِ الدَّهْنِيِّ؛ فَعَلَيْكُمْ بِذَلِكَ، وَانْظُرُوا مَا هُنَاكَ!!

* * * * *

وَتَمَّ بِحَمْدِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ (بَاب: حَدِّ الزَّنى)، وَهُوَ أَطْوَلُ الْأَبْوَابِ الْفِقْهِيَّةِ؛ لِأَهَمِّيَّتِهِ، وَالْإِلْمَامِ بِأَحْكَامِهِ، وَالتَّحْذِيرِ مِنْهُ.

وَصَلَّى اللَّهُمَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ أَجْمَعِينَ، وَالتَّابِعِينَ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

الباب السَّابِعُ

في: حَدِّ الْقَذْفِ، وَأَحْكَامِهِ.

تَمْهِيدٌ: هَذَا هُوَ الْحَدُّ الثَّلَاثُ وَالْأَخِيرُ فِي الدِّرَاسَةِ الْمُشْتَرَكَةِ؛ وَنُقَسِّمُهُ فُصُولًا، وَمَبَاحِثَ أَيْضًا، عَلَى النَّحْوِ الْآتِي:

الفصل الأول: فِي تَعْرِيفِ الْقَذْفِ، وَحُكْمِهِ وَدَلِيلِهِ، وَالْحِكْمَةِ مِنْ تَحْرِيمِهِ.

الفصل الثاني: فِي حَدِّ الْقَذْفِ وَدَلِيلِهِ، وَشُرُوطِهِ، وَكَيْفِيَّتِهِ.

الفصل الثالث: فِي أَنْوَاعِ الْقَذْفِ، وَصِيَغِهِ.

الفصل الرابع: قِيَامُ الْمَقْدُوفِ بِحَقِّهِ، وَهَلْ يَسْقُطُ الْحَدُّ بِمَوْتِهِ؟

الفصل الخامس: أَمَثَلَةٌ لِلْقَذْفِ، وَأَحْكَامُهَا.

الفصل السادس: فِي النَّهْيِ عَنِ السَّبِّ، وَسَبِّ اللَّهِ تَعَالَى، وَسَبِّ

الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ، وَحُكْمُ السَّابِّ.

المَبَحْثُ الْخَتَامِيُّ: الْهَدَفُ مِنْ دِرَاسَةِ الْبَابِ.

* * * * *

الفصل الأول

في: تعريف القذف، وحكمه ودليله، والحكمة من تحريمه.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: في تعريف القذف لغة، وشرعاً.

أولاً - القذف في اللغة:

(قَذَفَ) (١): القافُ والدالُّ والفَاءُ أصلٌ يدلُّ على الرمي والطرح. يُقالُ: قَذَفَ الشَّيْءَ يَقْذِفُهُ قَذْفًا، إِذَا رَمَى بِهِ. وَيَلْدَةُ قَذُوفٌ، أَيُّ طَرُوحٍ لِبُعْدِهَا تَتَرَامَى بِالسَّفَرِ. وَمَنْزِلٌ قَذَفٌ وَقَذِيفٌ، أَيُّ بَعِيدٌ.

وفي اللسان (٢): قَذَفَ بِالشَّيْءِ يَقْذِفُ قَذْفًا فَاُنْقَذَفَ: رَمَى. والتَّقَاذِفُ: التَّرَامِي؛ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَافِ الْغُيُوبِ)؛ قَالَ الزَّجَّاجُ: مَعْنَاهُ يَأْتِي بِالْحَقِّ وَيُرْمِي بِالْحَقِّ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: (بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ)، وَقَذَفَهُ بِهِ: أَصَابَهُ، وَقَذَفَهُ بِالْكَذِبِ كَذَلِكَ، وَقَذَفَ الْمُحْصَنَةَ أَيُّ سَبَّهَا. وَفِي حَدِيثِ هَلَالِ بْنِ أُمِيَّةٍ: "أَنَّهُ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ"؛ الْقَذْفُ هَاهُنَا رَمَى الْمَرْأَةَ بِالرِّثَا أَوْ مَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ، وَالْقَذْفُ: السَّبُّ وَهِيَ الْقَذِيفَةُ. وَالْقَذْفُ بِالْحِجَارَةِ: الرَّمْيُ بِهَا. وَفِي الْحَدِيثِ: "إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمْ شَرًّا"؛ أَيُّ يَلْقَى وَيُوقِعُ. وَالْقَذْفُ: الرَّمْيُ بِقُوَّةٍ. ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي هَذَا الْمَعْنَى حَتَّى غَلَبَ عَلَيْهِ.

(١) مقاييس اللغة ٦٨/٥.

(٢) لسان العرب مادة: (قذف).

، ثُمَّ أُسْتُعْمِلَ عَلَى جِهَةِ الْمَجَازِ فِي الرَّمْيِ بِالْمَكَارِهِ لِعَلَّاقَةِ الْمُشَابَهَةِ بَيْنَ الْحَجَارَةِ وَالْمَكَارِهِ، وَهِيَ تَأْتُرُ النَّفْسَ بِكُلِّ مِنْهَا، وَكَمَا يُسَمَّى الرَّمْيُ بِالْمَكَارِهِ قَذْفًا يُسَمَّى فِرْيَةً وَهِيَ الْكَذِبُ، وَهُوَ مُحْكُومٌ عَلَيْهِ شَرْعًا: بِالْكَذِبِ وَإِنْ احْتَمَلَ الْمُطَابَقَةَ لِلْوَاقِعِ.

ثانيا - القذف اصطلاحًا:

في حُدُودِ ابْنِ عَرَفَةَ (١): [بَابُ الْقَذْفِ] قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَرَضِيَ عَنْهُ: (الْقَذْفُ الْأَعْمُ: نِسْبَةُ آدَمِيٍّ غَيْرِهِ لِرِثْنًا، أَوْ قَطْعُ نَسَبِ مُسْلِمٍ، وَالْأَخْصُ لِإِجَابِ الْحَدِّ: نِسْبَةُ آدَمِيٍّ مُكَلَّفٍ غَيْرِهِ حُرًّا عَفِيفًا مُسْلِمًا بِالْعَا أَوْ صَغِيرَةً تُطِيقُ الْوُطْعَ لِرِثْنًا، أَوْ قَطْعُ نَسَبِ مُسْلِمٍ). أَيُّ أَنَّ الْقَذْفَ لَهُ مَعْنَيَانِ: الْعَامُّ وَهُوَ: نِسْبَةُ آدَمِيٍّ غَيْرِهِ لِرِثْنِي، أَوْ قَطْعُ نَسَبِ مُسْلِمٍ، وَالْمُرَادُ بِكَوْنِهِ عَامًّا: أَنَّهُ يُصَدَّقُ عَلَى الْقَذْفِ الَّذِي يُوجِبُ الْحَدَّ، وَالْقَذْفُ الَّذِي لَا يُوجِبُهُ. وَالْخَاصُّ هُوَ: نِسْبَةُ آدَمِيٍّ مُكَلَّفٍ غَيْرِهِ مُسْلِمًا عَفِيفًا حُرًّا عَاقِلًا بِالْعَا، أَوْ مُطِيقًا، لِلرِثْنِي، أَوْ قَطْعُ نَسَبِ مُسْلِمٍ حُرٍّ عَنْ أَبِي أَوْ جَدِّ.

وَالْيَكْمُ شَرْحُ التَّعْرِيفِ:

أَوَّلًا - (الْقَذْفُ الْعَامُّ):

قَوْلُهُ: (نِسْبَةُ آدَمِيٍّ) مَعْنَى قَوْلِهِ: (نِسْبَةُ) أَيُّ حُكْمٍ بَرِثْنَا إِسْنَادًا أَوْ تَقْيِيدًا، وَيَدْخُلُ فِيهِ التَّنْصِيحُ وَالتَّلْوِيحُ، وَهُوَ التَّعْرِيزُ وَ(آدَمِيٍّ) مُضَافٌ مِنْ إِضَافَةِ الْمَصْدَرِ إِلَى فَاعِلِهِ، وَالْغَيْرُ مَفْعُولٌ. قَوْلُهُ: (غَيْرُهُ) أَخْرَجَ بِهِ قَذْفَ نَفْسِهِ.

قَوْلُهُ: (لِزْنًا) قَالَ الرِّصَاعُ: تَقَدَّمَ حَدُّ الزَّنا فذَكَرَهُ فِي الْحَدِّ صَحِيحٌ فَصَحَّ التَّعْرِيفُ بِهِ لِتَقَدُّمِ مَعْرِفَتِهِ؛ أَقُولُ: وقد سبق الحديث عن حد الزنى في (الباب السادس).

قَوْلُهُ: (أَوْ قَطْعُ نَسَبِ مُسْلِمٍ) أَخْرَجَ بِهِ إِذَا لَمْ يَقْطَعْ نَسَبًا، أَوْ قَطَعَ نَسَبَ غَيْرِ مُسْلِمٍ؛ فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى قَذْفًا، الْأَوَّلُ إِذَا قَالَ لِرَجُلٍ: (أَسْتِ ابْنًا لِفُلَانَةٍ)؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ قَذْفًا، لِأَنَّهُ لَا يُمَكِّنُ قَطْعُهُ عَنْهَا، وَإِنْ قَالَ: (لَيْسَ أَبُوكَ الْكَافِرُ ابْنُ أَبِيهِ) فَلَمْ يَقْطَعْ نَسَبًا أَيْضًا؛ فَلِذَا قَالَ مُسْلِمٌ.

ثانيا - القذف الخاص:

قَوْلُهُ: (وَالْأَخْصُ لِإِجَابِ الْحَدِّ: نِسْبَةُ)؛ وَهَذَا هُوَ التَّوَعُّ الثَّانِي، وَبِهِ يَجِبُ الْحَدُّ، وَقَوْلُهُ: (نِسْبَةُ) مَعْنَاهَا الْإِضَافَةُ، وَهِيَ جِنْسٌ فِي التَّعْرِيفِ يَشْمَلُ: النَّسْبَةَ إِلَى الْمَدْحِ، وَالنَّسْبَةَ إِلَى الذَّمِّ، وَإِضَافَتُهَا إِلَى مُكَافٍ مِنْ إِضَافَةِ الْمَصْدَرِ إِلَى فَاعِلِهِ أَيْ أَنْ يَنْسَبَ مُكَافٍ...إِلْخ. قَوْلُهُ: (أَدْمِي مُكَافٍ) أَخْرَجَ بِهِ غَيْرُ الْمُكَافٍ؛ فَإِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ عَلَيْهِ قَذْفٌ يُوجِبُ الْحَدَّ. قَوْلُهُ: (حُرًّا) قَيْدٌ يَخْرُجُ بِهِ غَيْرُ الْحُرِّ؛ فَاحْتَرَزَ بِهِ عَنِ الرَّقِيقِ الْمُسْلِمِ، فَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ قَطَعَ نَسَبَهُ عَنْ أَبِيهِ، إِلَّا إِذَا كَانَ أَبُوهُ حُرًّا مُسْلِمًا؛ فَيُحَدُّ مَنْ قَطَعَ نَسَبَهُ عَنْهُ، كَحُرِّ تَزَوَّجَ أَمَةً. قَوْلُهُ: (عَفِيفًا) قَيْدٌ يَخْرُجُ بِهِ غَيْرُ الْعَفِيفِ؛ فَإِنَّهُ لَا حَدَّ عَلَى مَنْ قَذَفَهُ بِزَنَى، وَالْعَفِيفُ هُوَ: السَّالِمُ مِنَ الْوَطْءِ الَّذِي يُوجِبُ الْحَدَّ، وَسَيَأْتِي تَوْضِيحُهُ عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى الشُّرُوطِ. وَقَوْلُهُ: (مُسْلِمًا) حَالٌ؛ أَيْ حَالٌ كَوْنِ ذَلِكَ الْغَيْرِ الْمُقْدُوفِ مُسْلِمًا، وَهُوَ قَيْدٌ يَخْرُجُ بِهِ الْكَافِرُ إِذَا قَذَفَهُ غَيْرُهُ؛ فَإِنَّهُ لَا حَدَّ عَلَى قَافِئِهِ، سَوَاءً كَانَ كُفْرُهُ أَصْلِيًّا أَوْ طَارِيًّا (بِأَنْ كَانَ مُسْلِمًا ثُمَّ ارْتَدَّ)، وَلَا يُحَدُّ قَافِئُ الْمُرْتَدِّ، وَلَوْ حَصَلَ ارْتِدَادُهُ بَعْدَ الْقَذْفِ، وَلَوْ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ ثَانِيًا، بَعْدَ ارْتِدَادِهِ؛ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِإِقَامَةِ

الْحَدَّ عَلَى الْقَازِفِ: أَنْ يَبْقَى الْمَقْذُوفُ مُسْلِمًا مِنْ وَقْتِ قَذْفِهِ لَوَقْتِ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى قَازِفِهِ.

قَوْلُهُ: (بَالِغًا، أَوْ صَغِيرَةً تُطِيقُ الْوَطْءَ)؛ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ (١): مَنْ قَذَفَ صَبِيَّةً لَمْ تَبْلُغِ الْوَطْءَ وَمِثْلَهَا يُوطَأُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ. أَقُولُ: وَهُمَا قَيْدَانِ جِيءَ بِهِمَا لِبَيَانِ أَنَّهُ يَشْتَرِطُ فِي حَدِّ الْقَازِفِ: أَنْ يَكُونَ الْمَقْذُوفُ بَالِغًا إِذَا قَذَفَهُ بِكَوْنِهِ فَاعِلًا، وَأَنْ يَكُونَ مُطِيقًا لِلْوَطْءِ إِذَا قَذَفَهُ بِكَوْنِهِ مَفْعُولًا بِهِ. فَإِذَا قَذَفَ غَيْرَ بَالِغٍ بِكَوْنِهِ فَاعِلًا، أَوْ قَذَفَ غَيْرَ مُطِيقٍ لِلْوَطْءِ بِكَوْنِهِ مَفْعُولًا فِيهِ فَلَا يَحْدُ قَازِفُهُ، وَإِنَّمَا حُدَّ الْقَازِفُ بِقَذْفِ الْمُطِيقِ لِلْوَطْءِ بِكَوْنِهِ مَفْعُولًا فِيهِ؛ لِأَنَّ الْمَعْرَةَ تَلْحَقُهُ بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ بَالِغٍ (أَوْ لَمْ تَحِضْ الْبِنْتُ) بِخِلَافِ قَذْفِهِ بِكَوْنِهِ فَاعِلًا، فَإِنَّهُ لَا يَحْدُ؛ لِأَنَّ الْمَعْرَةَ لَا تَلْحَقُ الْمَقْذُوفَ بِذَلِكَ.

وقوله: (أَوْ قَطْعَ نَسَبٍ مُسْلِمٍ) مَرْفُوعٌ وَعُطِفَ عَلَى (نَسَبَةٍ)، وَ (أَوْ) لِلتَّنْوِيعِ؛ فَتُقْفِدُ أَنَّ الْقَذْفَ نَوْعَانِ: قَذْفٌ بِزَنَى، وَقَذْفٌ بِنَفْيِ نَسَبٍ. وَأَضَافَ الْإِمَامُ خَلِيلٌ، وَالشَّيْخُ الْأَمِيرُ لَتَعْرِيفِ الْقَذْفِ فِي مَخْتَصَرِيهِمَا؛ الْآتِي: نَصُّ الْمَجْمُوعِ (٢): (بِنَفْيِ نَسَبٍ حُرٍّ مُسْلِمٍ، هُوَ أَوْ أَبُوهُ عَنْ أَبِي، وَإِنْ عَلَا).

ونص المختصر (٣): (بِنَفْيِ نَسَبٍ عَنْ أَبِي، أَوْ جَدٍّ، لَا أُمٍّ)؛ وَقَالَ الشَّيْخُ الْخُرَشِيُّ فِي شَرْحِهِ (٤): هَذَا شَرْطٌ فِي الْمَقْذُوفِ بِهِ كَأَنَّ صَرِيحًا، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ كَالْإِشَارَةِ مِنَ الْأَخْرَسِ فَمَنْ نَفَى إِنْسَانًا عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَنْ جَدِّهِ

(١) التاج والإكلیل ٤٠٤/٨.

(٢) تحقیق المجموع وشرحه ٤٢/٩.

(٣) مختصر خليل ص ٢٤٢.

(٤) شرح الخرشي ٨٦/٨.

لِأَبِيهِ فَقَطُّ، فَإِنَّهُ يُحَدُّ إِذَا كَانَ نَسَبُهُ مَعْلُومًا، وَأَمَّا إِنْ نَفَى نَسَبَهُ عَنْ أُمِّهِ، فَإِنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْأُمُومَةَ مُحَقَّقَةٌ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْأَدَبُ فَقَطُّ، وَأَمَّا الْأُبُوءُ فَتَأْبِئَةٌ بِالْحُكْمِ، وَالظَّنُّ فَلَا يُعْلَمُ كَذِبُهُ فِي نَفْيِهِ فَتَلَحُّفُهُ بِذَلِكَ مَعَرَّةٌ، وَكَذَلِكَ لَوْ نَسَبَهُ إِلَى الْكُفْرِ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْأَدَبُ فَقَطُّ. قَوْلُهُ: (عَنْ أَبِي) أَيُّ: دَنِيَّةٍ بِدَلِيلِ عَطْفِ الْجَدِّ عَلَيْهِ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الْأَبُ كَافِرًا، أَوْ عَبْدًا وَهُوَ كَذَلِكَ.

أَقُولُ: وَمِنْ تَعْرِيفِ الْقَذْفِ الْمَتَقَدِّمِ يَتَّضِحُ أَنَّ الْقَذْفَ نَوْعَانِ: قَذْفُ بَزْنِي، وَقَذْفُ بَنَفِي نَسَبٍ عَنْ أَبِي، أَوْ جَدٍّ لِأَبٍ وَإِنْ عَلَا؛ وَهُوَ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ الدَّرِير (١): وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقَذْفَ نَوْعَانِ: قَذْفٌ بِبَنَفِي نَسَبٍ، وَقَذْفٌ بِبَزْنًا.

* * *

الْمَبْحَثُ الثَّانِي

فِي: حُكْمِ الْقَذْفِ، وَدَلِيلِهِ.

قَالَ ابْنُ رُشْدٍ (الجد) (٢): [فَصْلٌ فِي بَيَانِ تَحْرِيمِ الْقَذْفِ] حَرَّمَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَغْرَاضَ الْمُسْلِمِينَ كَمَا حَرَّمَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ فِي: كِتَابِهِ، وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ تَعَالَى: «وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا» [الأحزاب: ٥٨]، وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا» [الأحزاب: ٦٩]. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ النُّحْرِ فِي حُجَّةِ الْوَدَاعِ: «فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

(١) الشرح الكبير على مختصر خليل ٣٢٥/٤.

(٢) المقدمات الممهدة (كتاب: القذف) ٢٥٩/٣.

قَدْ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ بِمَاءِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلَا هَلْ بَلَغْتُ» ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يُجِيبُونَهُ: أَلَا، نَعَمْ. [صحيح البخاري؛ حديث رقم: ٦٧٨٥].

أقول: وقوله تعالى في سورة النور: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: ٢٣]. وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنَ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: أَنَّ اللَّهَ لَعَنَ بِهَا الْقَاضِيَيْنِ، وَاللَّعْنُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى مُحَرَّمٍ؛ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْقَذْفَ مُحَرَّمٌ. والمراد بـ(الْمُحْصَنَاتِ) النساء العفاف، و(الْغَافِلَاتِ) يعني: عن الزنا والفواحش، و(الْمُؤْمِنَاتِ)؛ أي: الْمُصَدِّقَاتِ بِالْأَلْسُنِ وَالْقُلُوبِ، وقوله تعالى: (لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)؛ أصل اللَّعْنَةُ هِيَ الطَّرْدُ وَالْبُعْدُ، وَيُقَالُ لِلشَّيْطَانِ: (اللَّعِينُ) لِبُعْدِهِ عَنِ الرَّحْمَةِ، وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ حَكَمَ الْمُحْصَنِينَ فِي الْقَذْفِ كَحَكَمِ الْمُحْصَنَاتِ قِيَاسًا وَاسْتِدْلَالًا. [تفسير القرطبي]؛ وَأَضَافَ الْقُرْطُبِيُّ: قوله تعالى: (لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) قَالَ الْعُلَمَاءُ: إِنَّ كَانَ الْمُرَادُ بِهِذِهِ الْآيَةِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْقَذْفَةِ؛ فَالْمُرَادُ بِاللَّعْنَةِ: الْإِبْعَادُ، وَضَرْبُ الْحَدِّ، وَاسْتِحَاشُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُمْ وَهَجْرُهُمْ لَهُمْ، وَزَوَالُهُمْ عَنْ رَتْبَةِ الْعَدَالَةِ وَالْبَعْدُ عَنِ الثَّنَاءِ الْحَسَنِ عَلَى أَلْسِنَةِ الْمُؤْمِنِينَ، وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ: مِنْ أَحْسَنِ مَا قِيلَ فِي تَأْوِيلِ هَذِهِ الْآيَةِ: إِنَّهُ عَامٌّ لِجَمِيعِ النَّاسِ الْقَذْفَةِ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَيَكُونُ التَّقْدِيرُ: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْأَنْفُسَ الْمُحْصَنَاتِ)، فَدَخَلَ فِي هَذَا الْمَذْكَرُ وَالْمُؤْنَثُ، وَكَذَا فِي الَّذِينَ يُرْمَوْنَ، إِلَّا أَنَّهُ غَلَبَ الْمَذْكَرُ عَلَى الْمُؤْنَثِ.

والمُرَاد بِالرَّمْيِ: الرَّمْيُ بِالزَّنَى؛ وَهُوَ يَشْمَلُ الرَّمْيَ بِاللَّوَاطِ.
وَقَالَ الشَّيْخُ الْخَرَشِيُّ (١): الْقَذْفُ: وَهُوَ بِالذَّلَالِ الْمُعْجَمَةِ، وَأَصْلُهُ الرَّمْيُ
بِالْحِجَارَةِ وَنَحْوِهَا، ثُمَّ أُسْتُعْمِلَ مَجَازًا فِي الرَّمْيِ بِالْمَكَارِهِ، وَسَمَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى
رَمْيًا فَقَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} [النور: ٤]، وَيُسَمَّى أَيْضًا
فَرْيَةً؛ كَأَنَّهُ مِنَ الْإِفْتِرَاءِ، وَالْكَذِبِ، وَهُوَ مِنَ الْكِبَائِرِ وَالْمُوبِقَاتِ، وَلِعَظْمِهِ
أَوْجَبَ اللَّهُ فِيهِ الْحَدَّ.

أَمَّا السُّنَّةُ: فَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ (٢): عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ» قِيلَ: وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ
اللَّهِ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسَّحَرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا
بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ
الْمُحْصَنَاتِ الْعَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ». وَفِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَد (٣): عَنْ سَهْلِ
بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: «مَنْ حَمَى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ يَعْيبُهُ بَعَثَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُلَكًا
يَحْمِي لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، وَمَنْ بَغَى مُؤْمِنًا بِشَيْءٍ يُرِيدُ بِهِ
شَيْنَهُ حَبَسَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ».

(١) شرح الخرشي، على المختصر: ٨٥/٨.

(٢) أخرجه البخاري في الوصايا باب ٢٣، ومسلم في الإيمان حديث ١٤٤.

(٣) المسند، حديث رقم: (١٥٦٤٩).

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على حرمة، ولم يخالف في ذلك أحد منهم.

* * *

المبحث الثالث

في: حكمة النهي عن القذف.

حَرَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى كُلِّ مَكَلَّفٍ أَذِيَّةً (أَعْرَاضِ الْمُسْلِمِينَ) جَمْعُ عَرَضٍ بِكَسْرِ الْعَيْنِ مَوْضِعُ الْمَدْحِ وَالذَّمِّ مِنَ الْإِنْسَانِ وَقِيلَ الْحَسَبُ، وَلِحِفْظِهِ شَرَعَ حَدَّ الْقَذْفِ لِمَنْ رَمَى غَيْرَهُ بِفِعْلِ الْفَاحِشَةِ أَوْ نَفَى نَسَبَهُ اللَّاحِقَ وَالتَّغْزِيرُ لغيره (١).

وَلِصِيَانَةِ أَعْرَاضِ ذَوِي الْعِفَّةِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ حَرَّمَ اللَّهُ قَذْفَ الْمُحْصَنِينَ وَالْمُحْصَنَاتِ؛ وَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ عُقُوبَةً دُنْيَوِيَّةً وَأُخْرَوِيَّةً (٢).

فالحكمة هي صيانة الأعراض عن الخدش والدنس، والمحافظة على الأنساب من الطعن؛ وقد اتفقت الشرائع السماوية على المحافظة على الأعراض والأنساب؛ لكونها من الضروريات الخمس التي لا تستقيم الحياة بدونها، لأنَّ الإنسان إذا خُدِشَ عِرْضُهُ، أَوْ طُعِنَ نَسَبُهُ لَحِقَتْهُ الْمَعَرَّةُ فَيَعِيشُ بَيْنَ النَّاسِ مُنْكَسَ الرَّأْسِ ذَلِيلَ النَّفْسِ؛ مِنْ أَجْلِ هَذَا حَرَصَ الْإِسْلَامُ أَشَدَّ الْحَرَصِ عَلَى حِمَايَةِ الْأَعْرَاضِ وَصِيَانَةِ الْأَنْسَابِ فَشَدَّدَ

(١) الفواكه الدواني، شرح الرسالة، للقيرواني ٢/٢٨١.

(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية ٢/٢٢٧.

النَّكِيرَ عَلَى مَنْ قَذَفَ غَيْرَهُ بِالزَّنَى أَوْ بَقَطَعَ نَسَبَهُ، وَأَلْحَقَ بِهِ اللَّعْنَةَ، وَأَوْجَبَ عَلَيْهِ الْحَدَّ جَزَاءَ مَا ارْتَكَبَهُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ مِنْ إِشَاعَةِ الْفَاحِشَةِ.

* * * * *

الفصل الثاني

في: حَدِّ الْقَذْفِ وَدَلِيلِهِ، وَشُرُوطِهِ، وَكَيْفِيَّتِهِ.

وفيه مباحث ثلاثة:

المبحث الأول

في: حَدِّ الْقَذْفِ، وَدَلِيلِهِ.

قال ابن رشد (الحفيد) (١): وَأَمَّا الْحَدُّ فَالنَّظَرُ فِيهِ فِي جَنْسِهِ، وَتَوْقِيتِهِ، وَمَسْقُطِهِ؛

أَمَّا جَنْسُهُ فَإِنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ: ثَمَانُونَ جَلْدَةً لِلْقَازِفِ الْحُرِّ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: «ثَمَانِينَ جَلْدَةً»، وَلَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ، وَعَلَى الْعَبْدِ أَرْبَعُونَ؛ لِأَنَّ حَدَّهُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ حَدِّ الْحُرِّ.

وقال القاضي عبد الوهاب (٢): (حد القذف على الحر ثمانون، وعلى العبد أربعون؛ ولأنَّ ذلك فِعْلُ النَّبِيِّ ﷺ والصحابَّةُ بعده. والدليل على حد القذف الكتاب، والسُّنَّةُ، والإجماعُ:

(١) بداية المجتهد ٢٢٥/٤.

(٢) المعونة ١٤٠٧.

* فَمِنَ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤].

قال القرطبي في تفسيره للآية: ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْآيَةِ النَّسَاءَ مِنْ حَيْثُ هُنَّ أَهَمُّ، وَزَمِيهُنَّ بِالْفَاحِشَةِ أَشْنَعُ وَأَنْكَى لِلنَّفُوسِ؛ وَقَذْفُ الرِّجَالِ دَاخِلٌ فِي حُكْمِ الْآيَةِ بِالْمَعْنَى، وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى ذَلِكَ.

وَفِي حَقِّ الرَّقِيقِ: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]. وَالْآيَةُ وَإِنْ كَانَتْ فِي الْإِمَاءِ إِلَّا أَنَّ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ مَقِيسٌ عَلَى الْأَمَةِ، بِجَامِعِ الْمَلِكِ فِي كُلِّ مِنْهُمَا. أَمَّا السُّنَّةُ فَقَدْ وَرَدَتْ فِيهَا الْأَحَادِيثُ الشَّرِيفَةُ بِذَلِكَ، وَمِنْهَا:

١- فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ (حَدِيثٌ رَقْمُ: ٢٦٧١): عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا، يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ؟ فَجَعَلَ يَقُولُ: «الْبَيِّنَةُ وَالْأَحَدُ فِي ظَهْرِكَ» فَذَكَرَ حَدِيثَ اللَّعَانِ. وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى: أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا عَجَزَ عَنِ الْبَيِّنَةِ عَلَى مَا ادَّعَاهُ مِنْ ذَلِكَ الْأَمْرِ ثَبَتَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، إِلَّا أَنَّهُ نُسِخَ وَجُوبُ الْحَدِّ عَلَيْهِ بِالْمَلَاعَةِ، وَهَذَا مِنْ نَسْخِ السُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ، وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّ الْأَزْوَاجَ الْقَاضِيَيْنِ لِرُزُوجَاتِهِمْ بَاقُونَ بِعُمُومِ آيَةِ الْقَذْفِ، وَإِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى شَهَادَةَ الزَّوْجِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ قَائِمَةٌ مَقَامَ الْأَرْبَعَةِ الشُّهُدَاءِ، فَإِذَا نَكَلَ عَنِ الْأَيْمَانِ وَجَبَ جَلْدُهُ جَلْدَ الْقَاضِفِ.

٢- في سنن الترمذي (حديث رقم: ٣١٨١): عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «لَمَّا نَزَلَ عَذْرِي قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلَا الْقُرْآنَ، فَلَمَّا نَزَلَ، أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضَرَبُوا حَدَّهُمْ»: قَالَ الترمذي: (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ). فِي هَذَا الْحَدِيثِ تُخْبِرُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَتْ بِرَأْسِهَا مِمَّا رُمِيَ بِهِ مِنَ الْإِفْكِ، قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا وَأَخْبَرَ الْمُسْلِمِينَ بِذَلِكَ، وَتَلَا الْقُرْآنَ النَّازِلَ بِالْبَرَاءَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ نَزَلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَأَتَى بِالرَّجُلَيْنِ الْقَافِظَيْنِ: وَهُمَا حَسَانُ بْنُ ثَابِتٍ، وَمِسْطَحُ بْنُ أَثَّاثَةَ، وَبِالْمَرْأَةِ وَهَى: حِمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ، فَأَقَامَ عَلَيْهِمْ حَدَّ الْقَذْفِ وَهُوَ ثَمَانُونَ جَلْدَةً؛ لِثُبُوتِ كَذِبِهِمْ بِهِ.

٣- وفي الموطأ: ٧٠٦- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ جَلَدَ عَبْدًا فِي فِرْيَةِ ثَمَانِينَ. قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ، فَقَالَ: أَدْرَكْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَالْخُلَفَاءَ هَلُمَّ جَرًّا، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا ضَرَبَ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لَا يُضْرَبُ الْعَبْدُ فِي الْفِرْيَةِ إِلَّا أَرْبَعِينَ جَلْدَةً نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

وإما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على وجوب الحد على القاذف، سواء كان حُرًّا أو عبداً، ذكراً أو أنثى، مسلماً أو كافراً.

* * *

المبحث الثاني

في: شروط إقامة الحد.

ما يشترط لإقامة الحد على القاذف:

قال ابن رشد (الحفيد) (١):

أ - فَأَمَّا الْقَازِفُ فَإِنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِهِ وَصَفَيْنِ، وَهُمَا الْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ، وَسِوَاءُ أَكَانَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، حُرًّا أَوْ عَبْدًا، مُسْلِمًا أَوْ غَيْرَ مُسْلِمٍ.

ب - وَأَمَّا الْمَقْذُوفُ فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَجْتَمَعَ فِيهِ خَمْسَةٌ أَوْصَافٍ وَهِيَ: الْبُلُوغُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَالْعِفَافُ - وَالْمُرَادُ بِهِ السَّلَامَةُ مِنْ وَطْءٍ يُوجِبُ الْحَدَّ قَبْلَ الْقَذْفِ وَبَعْدَهُ، إِلَى إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى قَازِفِهِ، وَيُلَاحَظُ أَنَّ الْمُسْلِمَ مَحْمُولٌ عَلَى الْعِفَّةِ مَا لَمْ يُقَرَّرْ بِالزَّنى، أَوْ يَثْبُتَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، أَوْ ظُهُورِ حَمَلٍ عَلَى الْمَرْأَةِ - وَالْإِسْلَامُ، وَأَنْ يَكُونَ مَعَهُ آلَةُ الزَّنى؛ فَإِنْ انْخَرَمَ مِنْ هَذِهِ الْأَوْصَافِ وَصَفٌ لَمْ يَجِبِ الْحَدُّ. وَالْجُمُهورُ بِالْجُمْلَةِ عَلَى اشْتِرَاطِ الْحُرِّيَّةِ فِي الْمَقْذُوفِ، ... وَمَالِكٌ يَعْتَبِرُ فِي سِنِّ الْمَرْأَةِ أَنْ تُطِيقَ الْوَطْءَ. وَأَمَّا الْقَذْفُ الَّذِي يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ فَاتَّفَقُوا عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَرْمِيَ الْقَازِفُ الْمَقْذُوفَ بِالزَّنى.

وَالثَّانِي: أَنْ يَنْفِيَهُ عَنْ نَسَبِهِ إِذَا كَانَتْ أُمُّهُ حُرَّةً مُسْلِمَةً. وَاخْتَلَفُوا إِنْ كَانَتْ كَافِرَةً أَوْ أَمَةً، فَقَالَ مَالِكٌ: سِوَاءُ أَكَانَتْ حُرَّةً أَوْ أَمَةً أَوْ مُسْلِمَةً أَوْ كَافِرَةً يَجِبُ الْحَدُّ... وَاتَّفَقُوا أَنَّ الْقَذْفَ إِذَا كَانَ بِهِذَيْنِ الْمَغْنَيْنِ أَنَّهُ إِذَا

(١) بداية المجتهد ٢٢٤/٤ و٢٢٥.

كَانَ بِلَفْظِ صَرِيحٍ وَجَبَ الْحَدُّ. وَاخْتَلَفُوا إِنْ كَانَ بِتَعْرِيزٍ، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى: لَا حَدٌّ فِي التَّعْرِيزِ، إِلَّا أَنْ أَبَا حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ يَرَيَانِ فِيهِ التَّعْزِيرَ، وَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ: فِي التَّعْرِيزِ الْحَدُّ. وَهِيَ مَسْأَلَةٌ وَقَعَتْ فِي زَمَانِ عُمَرَ، فَشَاوَرَ عُمَرُ فِيهَا الصَّحَابَةَ، فَاخْتَلَفُوا فِيهَا عَلَيْهِ، فَرَأَى عُمَرُ فِيهَا الْحَدَّ. وَعُمْدَةُ مَالِكٍ: أَنَّ الْكِنَايَةَ قَدْ تَقُومُ بِعُرْفِ الْعَادَةِ وَالِاسْتِعْمَالِ مَقَامَ النَّصِّ الصَّرِيحِ، وَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ فِيهَا مُسْتَعْمَلًا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، أَعْنِي: مَقُولًا بِالِاسْتِعَارَةِ. وَعُمْدَةُ الْجُمْهُورِ: أَنَّ الْإِحْتِمَالَ الَّذِي فِي الْإِسْمِ الْمُسْتَعَارِ شُبُهَةٌ، وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ. وَالْحَقُّ أَنَّ الْكِنَايَةَ قَدْ تَقُومُ فِي مَوَاضِعَ مَقَامِ النَّصِّ، وَقَدْ تَضَعُفُ فِي مَوَاضِعَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ الْإِسْتِعْمَالُ لَهَا. وَالَّذِي يَنْدِرِيءُ بِهِ الْحَدُّ عَنِ الْقَازِفِ أَنْ يَنْبُتَ زَيْ الْمَقْدُوفِ بِأَرْبَعَةِ شُهُودٍ بِإِجْمَاعٍ، وَالشُّهُودُ عِنْدَ مَالِكٍ إِذَا كَانُوا أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ قَذَفَهُ، وَعِنْدَ غَيْرِهِ لَيْسُوا بِقَذَفَةٍ.

* * *

الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ

في: كَيْفِيَّةِ إِقَامَةِ الْحَدِّ.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ (١): سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْجُلْدِ فِي الْحَدِّ، هَلْ يُجْلَدُ فِي الْأَعْضَاءِ؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ بِذَلِكَ. قَالَ: وَمَا أَدْرَكْتُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَعْرِفُهُ. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُضْرَبُ إِلَّا فِي الظَّهْرِ. قَالَ: وَقَالَ

مَالِكٌ: يُجَرَّدُ الرَّجُلُ فِي الْحَدِّ وَالنَّكَالِ وَيُقْعَدُ وَلَا يُقَامُ وَلَا يُمَدُّ، وَتُجْلَدُ الْمَرْأَةُ، وَلَا تُجَرَّدُ وَتُقْعَدُ. قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ كَانَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ يَجْعَلُ قُفَّةً تُجْعَلُ فِيهَا الْمَرْأَةُ، فَرَأَيْتُ مَالِكًا يُعْجِبُهُ ذَلِكَ. قَالَ مَالِكٌ: وَلَقَدْ كَانَتْ هَهُنَا امْرَأَةٌ حَدَثَ وَقَدْ جَعَلَتْ عَلَى ظَهْرِهَا قَطِيفَةً أَوْ لِبْدًا. قَالَ: فَقُلْتُ لِمَالِكٍ: أَتَرَى أَنْ يُنْزَعَ مِنْهُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِنَّمَا رَأَيْتُهُ يَرَى أَنْ يُتْرَكَ عَلَيْهَا ثَوْبُهَا، وَمَا لَا يَقِيهَا مِنَ النَّيَابِ، فَأَمَّا مَا يَمْنَعُ الضَّرْبَ مِنْهَا؛ فَلَا يُتْرَكَ.

وفصل الإمام القرافي هذه الكيفية؛ بقوله (١): وَكَيْفِيَّةُ الْجَلْدِ ضَرْبٌ بَيْنَ ضَرْبَيْنِ، بِسَوَاطِئِ بَيْنَ سَوَاطِينِ فِي زَمَانٍ بَيْنَ زَمَانَيْنِ، فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ، وَيُضْرَبُ قَاعِدًا وَلَا يُرْبَطُ وَلَا يُمَدُّ، وَيُحْلَى لَهُ يَدَاهُ، وَيُضْرَبُ عَلَى الظَّهْرِ وَالْكَتِفَيْنِ، دُونَ سَائِرِ الْأَعْضَاءِ، وَتُضْرَبُ الْمَرْأَةُ قَاعِدَةً، وَعَلَيْهَا مَا يَسْتُرُهَا، وَلَا يَقِيهَا الضَّرْبَ، وَاسْتُحْسِنَ أَنْ تُقْعَدَ فِي قُفَّةٍ ... وَيُوَالَى بَيْنَ الضَّرْبِ، وَلَا يَفْرُقُ عَلَى الْأَيَّامِ، حَتَّى تَحْصُلَ الْحِكْمَةُ بِالنِّهَايَةِ، إِلَّا أَنْ يُخْشَى مِنْ تَوَالِيهِ هَلَاكُهُ، وَلَا يُجْلَدُ حَالَ سُكْرِهِ؛ حَتَّى يُدْرِكَ الْأَلَمَ، وَلَا الْمَرِيضُ إِنْ خِيفَ عَلَيْهِ، وَيُؤَخَّرُ لِلْبَرْدِ فِي النَّوَادِرِ وَرَوَاهُ أَشْهَبُ: أَنَّ مُدْمِنَ الْخَمْرِ يُحَدُّ، وَيَلْزَمُ السَّجْنَ إِنْ كَانَ خَلِيعًا، ... وَيُعْلَنُ ذَلِكَ وَيُشْهَرُ بِذَلِكَ بِحَالِهِ، وَيُقَامُ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ، وَيُخْتَارُ لِلضَّرْبِ الرَّجُلُ الْعَدْلُ، لَا الْقَوِيُّ وَلَا الضَّعِيفُ، وَيُضْرَبُ قَدَامَ الْقَاضِي احْتِيَاظًا، وَيُطَافُ بِالْفَاسِقِ

الْمُدْمِنِ، وَيُعْلَنُ أَمْرُهُ وَيُفْضَحُ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَضَرَبَ الْمَرْأَةَ دُونَ الرِّجَالِ...

وقال المواق (١): مِنَ الْمُدُونَةِ: مَنْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ حَدَّانِ: حَدٌّ لِلَّهِ وَحَدٌّ لِلْعِبَادِ، بُدِئَ بِحَدِّ اللَّهِ؛ إِذْ لَا عَفْوَ فِيهِ، وَيُجْمَعُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُخَافَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ؛ فَيُفَرَّقُ...

وشرح الشيخ الخرشي كلام المختصر؛ هكذا (٢): (ص) وَبِالْجُلْدِ اعْتِدَالُ الْهَوَاءِ. (ش) يَعْنِي وَيَنْتَظِرُ بِالْجُلْدِ اعْتِدَالُ الْهَوَاءِ بِالْمَدِّ، فَلَا يَجُلْدُ فِي الْبَرْدِ وَالْحَرِّ الْمُفْرِطَيْنِ خَوْفَ الْهَلَاكِ، وَالتَّأْخِيرُ لِلْبَرْدِ نَصٌّ عَلَيْهِ مَالِكٌ، وَالْحَقُّ بِهِ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدُونَةِ الْحَرِّ.

ونُخْتِمُ كيفية الجلد بشرح الإمام الدردير؛ والذي يُظْهِرُ رَحْمَةَ الْإِسْلَامِ فِي تَطْبِيقِ شَرَعِ اللَّهِ تَعَالَى (٣): (وَالْحُدُودُ) لِلزَّانَا وَالْقَذْفِ وَالشُّرْبِ تَكُونُ (بِسَوِّطٍ) جُلْدٌ لَهُ رَأْسٌ لَيِّنٌ، لَا رَأْسَانِ، وَلَا بِقَضِيبٍ وَشِرَاكِ وَدِرَّةٍ؛ وَدِرَّةٌ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّمَا كَانَتْ لِلتَّأْدِيبِ، وَيَقْبِضُ الضَّارِبُ بِهِ عَلَيْهِ بِالْخِنْصَرِ وَالْبِنْصَرِ وَالْوُسْطَى، دُونَ السَّبَّابَةِ وَالْإِبْهَامِ، بَلْ يَقْبِضُهَا فَوْقَ السَّوْطِ فَارِغِينَ، وَيَخْرِجُ السَّوْطَ مِنْ بَيْنِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى (وَضَرْبُ مُعْتَدِلَيْنِ) أَيِ مُتَوَسِّطَيْنِ، لَا شَدِيدَيْنِ وَلَا خَفِيفَيْنِ؛ فَاعْتِدَالُ السَّوْطِ بِمَا مَرَّ مِنْ كَوْنِهِ لَيِّنًا

(١) التاج والإكليل ٢٣٦/٨.

(٢) شرح الخرشي ٨٤/٨.

(٣) الشرح الكبير ٣٥٤/٤.

لَهُ رَأْسٌ لَا رَأْسَانَ، وَاعْتَدَالَ الضَّرْبُ بِكَوْنِهِ ضَرْبًا بَيْنَ ضَرْبَيْنِ، لَيْسَ بِالْمُبْرَحِ، وَلَا بِالْخَفِيفِ. حَالُ كَوْنِ الْمَضْرُوبِ (قَاعِدًا) فَلَا يُمَدُّ عَلَى ظَهْرِهِ وَلَا بَطْنِهِ (بِلَا رِنَاطٍ) إِلَّا أَنْ يَضْطَرِبَ الْمَضْرُوبُ اضْطِرَابًا لَا يَصِلُ الضَّرْبُ لَهُ فِي مَوْضِعِهِ؛ فَيُرِنَطُ (وَ) بِلَا (شَدٍّ) أَيُّ رِنَاطٍ (يَدٍ) وَيَكُونُ الضَّرْبُ (بِظَهْرِهِ وَكَتِفَيْهِ) أَيُّ: عَلَيْهَا لَا عَلَى غَيْرِهَا (وَجَرَدَ الرَّجُلُ) مَا عَدَا مَا بَيْنَ السَّرَّةِ وَالرُّكْبَتَيْنِ (وَالْمَرَأَةُ) تُجَرَّدُ (مِمَّا يَبْقَى الضَّرْبُ) أَيُّ: أَلَمَهُ مِنْ النَّيَابِ الْعَلِيظَةِ بِأَنْ تَلْبَسَ ثَوْبًا وَاحِدًا رَقِيقًا (وَتُدَبَّ جَعْلُهَا) حَالُ الضَّرْبِ (فِي قُقَّةٍ) فِيهَا تُرَابٌ يُبَلُّ بِمَاءٍ لِلْسَّتْرِ، وَيُوَالِي الضَّرْبَ عَلَيْهَا، وَلَا يُفَرِّقُ، إِلَّا لِحَوْفِ الْهَلَاكِ عَلَيْهَا؛ فَيَفَرِّقُ.

(فَائِدَةٌ) فِي [الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ يَمُوتُ مِنَ الْحُدُودِ، وَالْفُقُودِ] (١):
وَسَوْفَ أَجْعَلُهَا لَكُمْ فِي هَيْئَةِ حِوَارٍ بَيْنَ الْإِمَامِ سَخْنُونٍ - كَاتِبِ
المدونة - وَبَيْنَ الْإِمَامِ ابْنِ الْقَاسِمِ - الَّذِي صَحَّبَ الْإِمَامَ مَالِكَ عَشْرِينَ
سَنَةً - يَرْحَمُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى جَمِيعًا بِرَحْمَتِهِ:

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَقَالَ مَالِكٌ: كُلُّ مَنْ قَتَلَهُ الْإِمَامُ عَلَى قِصَاصٍ أَوْ
قَتَلَهُ فِي حَدٍّ مِنَ الْحُدُودِ، فَإِنَّ الْإِمَامَ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ؛ وَلَكِنْ يُغَسَّلُ
وَيُحَنَطُ وَيُكْفَنُ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ النَّاسُ غَيْرَ الْإِمَامِ.
قُلْتُ - أَيُّ سَخْنُونٍ -: فَمَا قَوْلُ مَالِكٍ فِي مَنْ ضَرَبَهُ السُّلْطَانُ الْحَدَّ
مِائَةً جُلْدَةً فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ - أَيُّ ابْنِ الْقَاسِمِ -: لَا أَحْفَظُ هَذَا عَنْ

مَالِكٍ؛ وَلَكِنْ أَرَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ. قُلْتُ (سحنون): لِمَ؟ قَالَ
 (ابن القاسم): لِأَنَّ حَدَّهُ هُوَ الْجَدُّ، وَلَمْ يَكُنِ الْقَتْلُ وَإِنَّمَا مَاتَ مِنْ
 مَرَضٍ أَصَابَهُ مِنْ وَجَعِ السَّيَّاطِ فَأَرَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ.
 قَالَ (ابن القاسم): وَقَالَ مَالِكٌ: يُصَلِّي عَلَى الْمَرْجُومِ أَهْلُهُ وَالنَّاسُ، وَلَا
 يُصَلِّي عَلَيْهِ الْإِمَامُ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَتَلَهُ الْإِمَامُ عَلَى حَدٍّ مِنَ الْحُدُودِ؛
 فَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِ الْإِمَامُ، وَلْيُصَلِّ عَلَيْهِ أَهْلُهُ.
 قُلْتُ (سحنون): أَلَيْسَ مَعْنَى قَوْلِ مَالِكٍ: (يُصَلِّي عَلَيْهِ أَهْلُهُ؛ أَنْ
 تُصَلِّيَ النَّاسُ كُلُّهُمْ سِوَى الْإِمَامِ؟ قَالَ (ابن القاسم): نَعَمْ هُوَ تَفْسِيرُهُ
 عِنْدِي.

* * * * *

الفصل الثالث

في: أنواع القذف، وصيغته.

صِيغُ الْقَذْفِ: (أنواعه):

في (حُدُودِ ابْنِ عَرَفَةَ)، وَشَرَحَهُ (١): [بَابُ الصَّيْغَةِ الصَّرِيحَةِ لِلْقَذْفِ]
بَابُ الصَّيْغَةِ الصَّرِيحَةِ قَالَ: (مَا دَلَّ عَلَيْهِ بِذَاتِهِ)؛ أَيْ مَا دَلَّ عَلَى
الْقَذْفِ بِذَاتِهِ، وَأَخْرَجَ بِذَلِكَ التَّعْرِيضَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ بِالذَّاتِ، وَالصَّرِيحُ
لَا يَنْفَعُ فِيهِ دَعْوَى مَا يُخَالِفُ اللَّفْظَ.

[بَابُ فِي التَّعْرِيضِ بِالْقَذْفِ] قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: (هُوَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ بِقَرِينَةٍ
بَيِّنَةٍ)؛ قَوْلُهُ: (بِقَرِينَةٍ) أَخْرَجَ بِهِ الصَّرِيحَ، وَقَوْلُهُ: (بَيِّنَةٍ) أَيْ ظَاهِرَةً أَخْرَجَ
بِهِ الْقَرَائِنَ الْخَفِيَّةَ؛ قَالَ ابْنُ شَاسٍ: مِثْلُ قَوْلِهِ: (أَمَّا أَنَا فَلَسْتُ بِزَانٍ)،
وظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لَا يَقْبَدُ بِالمُشَاتَمَةِ.

أَقُولُ: فَالصَّيْغَةُ الَّتِي يَخْصُلُ بِهَا الْقَذْفُ قَدْ تَكُونُ صَّرِيحَةً فِيهِ، وَقَدْ
تَكُونُ تَعْرِيزًا بِهِ.

١- فَالصَّرِيحَةُ: هِيَ مَا تَكُونُ بِلَفْظٍ لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ الْقَذْفِ؛ كـ (أَنْتَ زَانٍ)
أَوْ: (أَنْتَ زَانِيَةٌ) أَوْ: (أَنْتَ لَسْتَ ابْنُ فُلَانٍ) أَوْ: (أَنْتَ ابْنُ زَيْ).
٢- وَالتَّعْرِيزُ: هِيَ مَا تَدُلُّ عَلَى الْقَذْفِ، لَا مِنْ طَرِيقِ اللَّفْظِ، بَلْ بِوَاسِطَةِ

قَرَائِنِ الْأَحْوَالِ كَأَنْ يَقُولَ فِي مُوَاجَهَةِ شَخْصٍ بَيِّنُهُ وَبَيِّنُهُ خِصَامًا: (أَنَا
لَسْتُ بِزَانٍ)، أَوْ: (أَنَا لَسْتُ ابْنُ زَيْ)؛ وَشَرَطُ الْحَدِّ بِالتَّعْرِيزِ أَنْ يُفْهَمَ
التَّعْرِيزُ الْقَذْفَ، أَيْ إِنْ أَفْهَمَ تَعْرِيزُهُ الْقَذْفَ بِالْقَرَائِنِ، كَالْخِصَامِ كَمَا
سَبَقَ، أَوْ يَقُولُ: (أَنَا مَعْرُوفُ الْأَب).

دَلِيلٌ وَجُوبِ الْحَدِّ بِالتَّعْرِيزِ:

يَدُلُّ عَلَى وَجُوبِ الْحَدِّ بِالتَّعْرِيزِ فِعْلُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ أَنْ اسْتَشَارَ الصَّحَابَةَ فِي ذَلِكَ؛ فِي الْمَوْطَأِ: ١٧٧٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الرَّجَالِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اسْتَبَا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: (وَاللَّهِ مَا أَبِي بَرَّانٍ، وَلَا أُمِّي بَرَانِيَّةٌ)؛ فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ قَائِلٌ: (مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ)، وَقَالَ آخَرُونَ: (قَدْ كَانَ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَدْحٌ سِوَى هَذَا)؛ فَرَأَى أَنْ يُجْلَدَ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، ثَمَانِينَ.

فَقَدْ أَخَذَ عَمْرَ بِقَوْلِ مَنْ أَوْجَبَ فِي التَّعْرِيزِ حَدَّ الْقَذْفِ؛ حَيْثُ جَلَدَ مَنْ عَرَّضَ بِهِ.

وَفِي الْمَوْطَأِ: ١٧٨٣ - قَالَ مَالِكٌ: لَا حَدَّ عِنْدَنَا إِلَّا فِي: (نَفْيٍ، أَوْ قَذْفٍ، أَوْ تَعْرِيزٍ، يُرَى أَنَّ قَائِلَهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ نَفْيًا أَوْ قَذْفًا)؛ فَعَلَى مَنْ قَالَ ذَلِكَ الْحَدَّ تَامًا.

وَيُسْتَنْتَى مِنْ إِيْجَابِ الْحَدِّ بِالتَّعْرِيزِ: (تَعْرِيزُ الْأَبِ بِابْنِهِ بِالْقَذْفِ)؛ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَلَا أَدَبٌ، لِبُعْدِهِ عَنِ التُّهْمَةِ فِي وَلَدِهِ، وَالْمُرَادُ بِالْأَبِ الْجِنْسُ الشَّامِلُ لِلْجَدِّ وَالْجَدَّةِ، سِوَاءَ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ، أَوْ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ؛ أَمَّا الْأَبُ إِنْ صَرَّحَ بِالْقَذْفِ لِابْنِهِ فَإِنَّهُ يُحَدُّ.

* * * * *

الفصل الرابع

في: قيام المَقْدُوفِ بِحَقِّهِ، وَهَلْ يَسْقُطُ الْحَدُّ بِمَوْتِهِ؟

وفيه مبحثان:

المَبْحَثُ الْأَوَّلُ

في: قيام المَقْدُوفِ بِحَقِّهِ فِي الْمَطَالَبَةِ بِحَدِّ الْقَازِفِ.

قال الشيخ الخرشي (١): وَلِلْمَقْدُوفِ أَنْ يَقُومَ بِحَقِّهِ، وَيُحَدِّ الْقَازِفُ، وَإِنْ عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّ مَا رَمَى بِهِ مِنْ زِنَا قَدْ صَدَرَ مِنْهُ؛ قَالَ فِيهَا - أَي فِي المدونة -: حَلَالٌ لَهُ أَنْ يَحْدَهُ؛ لِأَنَّهُ أَفْسَدَ عِرْضَهُ، وَلَيْسَ لِلْقَازِفِ أَنْ يُحْلَفَ الْمَقْدُوفَ أَنَّهُ لَيْسَ بِزَانٍ انْتَهَى، وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لِلْوَارِثِ أَنْ يَقُومَ بِحَدِّ مُوَرِّثِهِ إِذَا مَاتَ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ، وَلَمْ يُوصِ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ غَيْرِ وَارِثِهِ أَنْ يَقُومَ بِهِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَصْدُرَ الْقَذْفُ قَبْلَ مَوْتِ الْمَقْدُوفِ، أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ، قَالَ فِيهَا: وَمَنْ قَذَفَ مَيِّتًا فَلَوْلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ، وَلِأَبِيهِ وَإِنْ عَلَا الْقِيَامُ بِذَلِكَ، وَمَنْ قَامَ مِنْهُمْ أَخَذَهُ بِحَدِّهِ، وَإِنْ كَانَ تَمَّ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ عَيْبٌ يُلْزِمُهُمْ، وَلِلْمَقْدُوفِ أَنْ يُؤَخَّرَ حَدُّ الْقَازِفِ إِلَى غَيْرِ هَذَا الْوَقْتِ، وَيَقُومَ بِهِ مَتَى شَاءَ إِنْ رَضِيَ الْقَازِفُ بِذَلِكَ، وَالْمُرَادُ بِالْوَارِثِ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْمِيرَاثَ، لَا مَنْ يَرِثُ بِالْفِعْلِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: (وَلِكُلِّ الْقِيَامِ بِهِ)، وَإِنْ حَصَلَ مِنْ هُوَ أَقْرَبُ؛ كَمَا فِي بَعْضِ النُّسخِ، وَمَعْنَى: (حَصَلَ) وَجَدَ.

(١) الحدود مع الشرح ص ٤٩٩.

وفي الخرشي (١): (ص) وَالْعَفْوُ قَبْلَ الْإِمَامِ، أَوْ بَعْدَهُ إِنْ أَرَادَ سِتْرًا. (ش) يَعْنِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَقْذُوفِ أَنْ يَعْفُو عَمَّنْ: قَذَفَهُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ الْأَمْرُ إِلَى الْإِمَامِ، أَوْ صَاحِبِ الشَّرْطَةِ، أَوْ الْحَرَسِ، فَإِذَا بَلَغَ حَدَّ الْمَقْذُوفِ وَاحِدًا مِنْهُمْ، فَلَيْسَ فِيهِ عَفْوٌ؛ لِأَنَّهُ صَارَ حَقًّا لِلَّهِ لَيْسَ لِصَاحِبِهِ أَنْ يَعْفُو، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ السِّرَّ عَلَى نَفْسِهِ، فَإِنْ أَرَادَهُ فَلَهُ الْعَفْوُ، وَيُعْرِفُ ذَلِكَ بِأَنْ يَسْأَلَ الْإِمَامَ خُفْيَةً عَنْ حَالِ الْمَقْذُوفِ، فَإِذَا بَلَغَهُ عَنْهُ أَنَّ هَذَا الَّذِي قِيلَ فِيهِ الْآنَ أَمْرٌ سَمِعَ، وَأَنَّهُ يَخْشَى أَنْ يَنْبُتَ عَلَيْهِ أَجَارَ عَفْوِهِ، وَانْظُرْ إِذَا أَرَادَ بِالسِّرِّ عَلَى الْقَازِفِ خَشْيَةً حُصُولِ ضَرَرٍ لَهُ مِنْهُ: فَهَلْ يَفْعَلُ بِعَفْوِهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ؟ وَهُوَ الظَّاهِرُ أَمْ لَا؟، وَمَحَلُّ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ - أَيِ الْإِمَامِ خَلِيلٍ - مَا لَمْ يَكُنِ الْقَازِفُ أُمَةً، أَوْ أَبَاهُ فَلَهُ الْعَفْوُ، وَإِنْ لَمْ يَرِدْ سِتْرًا، وَيَجُوزُ الْعَفْوُ عَنِ التَّعْزِيرِ وَالشَّفَاعَةِ فِيهِ، وَلَوْ بَلَغَ الْإِمَامَ قَالَهُ (ح) - أَيِ الْإِمَامِ الْحَطَّابِ فِي (مَوَاهِبِ الْجَلِيلِ)، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ التَّعْزِيرُ لِحَقِّ اللَّهِ مَحْضًا. (ص) وَإِنْ قَذَفَ فِي الْحَدِّ ابْنُ دِيٍّ لَهُمَا إِلَّا أَنْ يَبْقَى يَسِيرٌ، فَيُكْمَلُ الْأَوَّلُ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْقَازِفَ إِذَا قَذَفَ فِي أَتْنَاءِ الْحَدِّ الَّذِي أُقِيمَ عَلَيْهِ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْهُ النِّصْفُ فَأَكْثَرَ فَإِنَّهُ يُبْتَدَأُ لَهُمَا؛ أَيِ: لِلْقَذْفَيْنِ حَدٌّ وَاحِدٌ ثَانِيًا: سَوَاءٌ قَذَفَ الْمَقْذُوفُ، أَوْ غَيْرُهُ، إِلَّا أَنْ يَبْقَى مِنَ الْحَدِّ الْأَوَّلِ يَسِيرٌ كَخَمْسَةِ عَشَرَ سَوَطًا فَدُونِ، فَإِنَّهُ يُكْمَلُ، ثُمَّ يَحْدُ لِلْقَذْفِ الثَّانِي حَدًّا ثَانِيًا.

وقال ابنُ يونسِ الصَّقَلِي (١): [فِي الْعَفْوِ عَنْ حَدِّ الْقَذْفِ، وَالْقِيَامِ بِهِ]، وَقَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (تَعَاَفُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجِبَ) وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: فَلَيْسَ فِي حَدِّ الْقَذْفِ عَفْوٌ إِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ، أَوْ صَاحِبَ الشَّرْطِ، أَوْ الْحَرَسِ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ الْمَقْدُوفُ سِتْرًا؛ لِأَنَّ وَاجِبًا عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَسْتُرَ عَلَى نَفْسِهِ، وَكَانَ مَالِكٌ يُجِيزُ الْعَفْوَ بَعْدَ أَنْ يَبْلُغَ الْإِمَامَ وَإِنْ لَمْ يُرِدْ سِتْرًا، كَمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. يُرِيدُ: لِأَنَّهُ حَدٌّ لِلنَّاسِ، ثُمَّ رَجَعَ مَالِكٌ، فَلَمْ يُجِزْهُ عِنْدَ الْإِمَامِ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ الْمَقْدُوفُ سِتْرًا. قَالَ ابْنُ الْمَوَازِ: وَهَذَا إِذَا قَذَفَهُ فِي نَفْسِهِ، وَأَمَّا إِنْ قَذَفَهُ بِأَبَوَيْهِ، أَوْ أَحَدَهُمَا، وَقَدْ مَاتَ الْمَقْدُوفُ؛ لَمْ يَجْزِ الْعَفْوُ فِيهِ بَعْدَ بُلُوغِ الْإِمَامِ، قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ.

* * *

المَبْحَثُ الثَّانِي

هَلْ يَسْقُطُ حَقُّ الْمَقْدُوفِ بِمَوْتِهِ؟

ثُمَّ قَالَ ابْنُ يُونُسَ (٢): حَدُّ الْقَذْفِ يَنْتَقِلُ إِلَى أَقَارِبِ الْمَقْدُوفِ بِالْمَوْتِ. ابْنُ الْقَاسِمِ: وَمَنْ قَذَفَ مَيِّتًا فَإِنْ لَوْلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ، وَلِأَبِيهِ، وَجَدَّهِ لِأَبِيهِ؛ أَنْ يَقُومُوا بِذَلِكَ، وَمِنْ قَامَ مِنْهُمْ أَحَدُهُ بِحَدِّهِ، وَإِنْ كَانَ ثُمَّ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ عَيْبٌ يَلْزَمُهُمْ، وَلَيْسَ لِلْإِخْوَةِ وَسَائِرِ الْعَصْبَةِ مَعَ هَؤُلَاءِ قِيَامٌ؛ فَإِنْ لَمْ

(١) الجامع لمسائل المدونة ٢٢/٤٣٦ و٤٣٧.

(٢) الجامع لمسائل المدونة ٢٢/٤٤٧ و٤٤٨.

يَكُنْ مِنْ هَؤُلَاءِ أَحَدٌ فَلِلْعَصَبَةِ الْقِيَامُ، وَلِلأَخَوَاتِ، وَالْجَدَّاتِ الْقِيَامُ بِالْحَدِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ وَلَدٌ.

وَأَضَافَ ابْنُ يُونُسَ: قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِهَذَا الْمَقْدُوفِ وَارِثٌ، فَلَيْسَ لِأَجَنْبِيِّ أَنْ يَقُومَ بِحَدِّهِ، وَأَمَّا الْعَائِبُ فَلَيْسَ لَوْلَدِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ الْقِيَامُ بِقَذْفِهِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ، إِذْ قَدْ يَعْفُو، أَوْ يُرِيدُ سَنَرًا، وَإِنْ مَاتَ وَلَا وَارِثَ لَهُ فَأَوْصَى بِالْقِيَامِ بِقَذْفِهِ، فَلِوَصِيِّهِ الْقِيَامُ بِهِ.

وَعَلَى ذَلِكَ: فَلَا يَسْقُطُ حَقُّ الْمَقْدُوفِ بِمَوْتِهِ، بَلْ يَنْتَقِلُ لِوَارِثِهِ فَيَقُومُ مَقَامَهُ فِي الْمُطَالَبَةِ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ قَذَفَهُ فِي حَيَاتِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ. وَالْمُرَادُ بِالْوَارِثِ: الْوَارِثُ بِالْقُوَّةِ، لَا بِالْفِعْلِ، فَيَقُومُ بِهِ الْأَبْعَدُ مَعَ وُجُودِ الْأَقْرَبِ؛ كَابْنِ الْإِبْنِ مَعَ وُجُودِ الْإِبْنِ، وَالْعَمُّ مَعَ وُجُودِ الْأَخِ، وَلَيْسَ كَالدَّمِ يَخْتَصُّ بِهِ الْأَقْرَبُ، خِلَافًا لِأَشْهَبِ الْقَانِلِ: هُوَ كَالدَّمِ يَخْتَصُّ بِهِ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ. وَيَقُومُ بِهِ الْوَارِثُ وَلَوْ كَانَ مَمْنُوعًا مِنَ الْإِرْثِ كَالِابْنِ الْقَانِلِ، أَوِ الْكَافِرِ أَوِ الرَّقِيقِ؛ لِأَنَّ الْمَعْرَةَ تَلْحَقُ الْجَمِيعَ.

وَلِلْوَارِثِ الْعَفْوُ؛ إِلَّا إِذَا أَوْصَاهُ الْمُورِثُ الْمَقْدُوفُ بِالْقِيَامِ بِالْحَدِّ فَلَيْسَ لَهُ الْعَفْوُ حِينَئِذٍ، وَلَا يَدْخُلُ فِي الْوَرِثَةِ الزَّوْجَانِ، فَلَيْسَ لَهُمَا الْقِيَامُ بِحَقِّ الْمَقْدُوفِ، وَإِنْ كَانَا وَارِثَيْنِ.

* * * * *

الفصل الخامس

في: أمثلة من القذف، وأحكامها (١).

تمهيد: هذا الفصل يحتوي على أمثلة كثيرة؛ منها الصريح الذي فيه الحد، ومنها التّعريض بشروطه والذي يستوجب الحد أيضاً، ومنها ما فيه الأدب أو التّعزير فقط، وأخيراً ما لا حد فيه ولا أدب؛ وعلى ذلك يشتمل هذا الفصل على أربعة مباحث.

وقد نص الشيخان: خليل والأمير على جل هذه المسائل إجمالاً؛ وشرح المواق عبارات المختصر مدعماً إياها بنصوص من المدونة وشيوخ المذهب، كما شرحها الشيخ الخرشي في شرحه الموسوم باسمه، كذلك الشيخ الدردير في الشرح الكبير، وسوف اجعل مراجع من سبق ذكرهم هنا في هامش واحد نهاية عنوان الفصل؛ حذراً من كثرتها، أما مجموع الأمير فأكتفى بالإشارة إلى الجزء والصفحات، ومن أراد الشروح والهوامش عليه فأمامه تحقيق المجموع وشرحه، ولن آتي بأمثلة لما ليس موجوداً الآن، مثل العبيد والإماء؛ والله تعالى المستعان، وعليه وحده التكلان، وصل اللهم على سيد كل إنسان، وعلى آله والتابعين بإحسان.

(١) انظر: المختصر ص ٢٤٢، والتاج والإكيل ٤٠١/٨ إلى ٤١٢، وشرح الخرشي ٨٦/٨ إلى ٨٨، والشرح الكبير على مختصر خليل ٣٢٥/٤ وما بعدها، وتحقيق المجموع وشرحه ٤٢/٩ إلى ٤٥، والمدونة ٤٩٣/٤، وحاشية العدوي، على كفاية الطالب الرياني ٣٢٨/٢ و٣٢٩.

المبحث الأول

في: أمثلة للقذف الصريح؛ وفيه الحد.

١- من المدونة: إذا افتري ذمّي على مسلم حدّ ثمانين، ولا يحدّ إذا زنى، ويُقطع إذا سرق.

٢- وقال مالك: من قال لمسلم (لست لأبيك)، وأبواه نصرانيان حدّ؛ قد كان آباء الصحابة مشركين.

٣- ابن يونس: من قال لست ابن فلان لجدّه حدّ؛ كان جدّه مسلماً أو كافراً. أشهب: وهذا إذا كانت ولادة جدّه في الإسلام ولم يكن مجهولاً.

٤- لو نفى نسب منبوذ - هو اللقيط، ولد تلقّيه أمه في الطريق - مطلقاً ك: (يا ابن الزانية)، أو: (يا ابن الزاني)، أو: (يا ولد زنا)، فإنه يحدّ؛ لأنّه لا يلزم من كونه منبوذاً أن يكون ابن الزنا.

٥- وكذلك يحدّ من نسب شخصاً لعمّه؛ لأنّه قطع نسبه، بخلاف ما إذا نسبه لجدّه لأبيه، أو لأمّه فإنه لا حدّ عليه؛ لأنّ الجدّ يسمى أباً، وسواء كان في مشاتمة، أو لا.

٦- قلت: رأيت لو أنّ امرأة قال لها رجل: (يا زانية)؛ فقالت: (زنيْتُ بك). قال: يضرب الحدّ للرجل، ويقام عليها حدّ الزنا، إلا أن تنزع عن قولها، فتضرب للرجل حدّ القذف، ويُدْرأ عنها حدّ الزنا، ويُدْرأ حدّ القذف عن الرجل؛ لأنّها قد صدّقته، وهذا قول مالك.

٧- من قال لامرأة: (يا قحبة)، وهي الزانية، ولا فرق في ذلك بين زوجته والأجنبية، ومثله: (يا فاجرة، يا عاهرة).

٨- اتَّفَقُوا عَلَى: أَنَّهُ إِذَا قَذَفَ شَخْصًا وَاحِدًا مِرَارًا كَثِيرَةً فَعَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ، إِذَا لَمْ يُحَدِّ بِوَاحِدٍ مِنْهَا، وَأَنَّهُ إِنْ قَذَفَ، فَحَدٌّ، ثُمَّ قَذَفَهُ ثَانِيَةً حَدٌّ حَادًّا ثَانِيًا.

* * *

المَبْحَثُ الثَّانِي

في: أَمْتِلَةِ لِلْقَذْفِ بِالتَّغْرِیضِ؛ وَفِيهِ الْحَدُّ.

١- مِنْ أَلْفَافِ التَّغْرِیضِ إِذَا قَالَ شَخْصٌ لِآخَرَ: (مَا أَنَا بِزَانٍ)، أَوْ: (لَقَدْ أَحْبَرْتُ أَنَّكَ زَانٍ)، أَوْ: (زَنَى فَرْجُكَ، أَوْ يَدُكَ أَوْ عَيْنُكَ)، أَوْ قَالَ لِأَجَنَبِيَّةٍ: (زَنَيْتِ مُكْرَهَةً)، وَكَذَّبْتَهُ، فَإِنَّهُ يُحَدُّ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ.

٢- لَوْ قَالَ لِرُؤُوسَتِهِ: (أَنْتِ زَنَيْتِ مُكْرَهَةً)، فَإِنَّهُ يُلَاعِنُ، وَإِلَّا حَدَّ لَهَا، إِلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً بِالْإِكْرَاهِ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ يُحَدُّ مَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ: (أَنَا عَفِيفُ الْفَرْجِ)، لِأَجْلِ ذِكْرِ الْفَرْجِ؛ لِأَنَّهُ تَغْرِیضٌ بِالزَّنى، وَأَمَّا إِنْ لَمْ يَذْكُرِ الْفَرْجَ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ.

٣- لَوْ قَالَ: (زَنَى فَرْجُكَ)؛ فَهُوَ قَاضٍ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: (زَنَتْ عَيْنُكَ، أَوْ يَدُكَ) فَإِنَّهُ يُحَدُّ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ؛ وَرَأَاهُ مِنَ التَّغْرِیضِ.

٤- وَمِنْ أَلْفَافِ الْقَذْفِ: (يَا عَلْقُ)، لِأَنَّ كَلِمَةَ (عَلْقُ) أَصْبَحَتْ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً فِيمَنْ يُؤْتَى فِي دُبُرِهِ؛ وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ: (الشَّيْءُ النَّفِيسُ)، فَلَوْ حَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ قَذْفًا: فَفِيهِ الْحَدُّ أَيْضًا لِشُهْرَتِهِ. أَوْ: (يَا مُحَنَّتُ)، وَضَابِطُ هَذَا الْبَابِ: الْإِسْتِهَارَاتُ الْعُرْفِيَّةُ وَالْقَرَائِنُ الْحَالِيَّةُ؛ فَمَتَى فَقَدْ حَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ الْقَذْفَ، وَلَا يُحَدُّ، وَمَتَى وَجِدَ أَحَدُهُمَا حَدًّا، وَإِنْ انْتَقَلَ الْعُرْفُ وَبَطَلَ؛ بَطَلَ الْحَدُّ.

٥- خَصْمَيْنِ تَحَاكَمَا قَالَ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ: (قَالَ لِي: يَا ابْنَ الْمَقْصُورِ
وَالْمَمْدُودِ)؛ فَجَلَدَهُ الْقَاضِي، لِأَنَّ هَذَا تَعْرِيزٌ بِالزَّئِي. أَقُولُ: حَيْثُ سَبَقَ
فِي (بَابِ حَدِّ الزَّئِي): إِنَّهُ يُقْصَرُ وَيُمَدُّ.

* * *

المَبَحْثُ الثَّالِثُ

فِي: أَمَثَلَةِ الْقَذْفِ؛ وَفِيهِ الْأَدَبُ.

١- مِنَ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ قَذَفَ ذِمِّيًّا رُجْرًا، وَمَنْ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً زَوْجَةً مُسْلِمًا
تُكَلِّ.

٢- إِذَا نَفَى نَسَبَهُ عَنْ أَبِي مُعَيَّنٍ كَ: (لَسْتُ ابْنَ فُلَانٍ)؛ فَلَا يُحَدُّ.

٣- مَالِكٌ: إِذَا قَالَ لِلْمَنْبُودِ: يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ لَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَيُؤَدَّبُ؛ لِأَنَّ أُمَّهُ
لَمْ تُعْرِفْ.

٤- وَأَدَّبَ فِي: (يَا ابْنَ الْفَاسِقَةِ، أَوْ الْفَاجِرَةِ)، أَوْ: (يَا حِمَارُ يَا ابْنَ
الْحِمَارِ)، أَوْ: (أَنَا عَفِيفٌ)، أَوْ: (إِنَّكَ عَفِيفَةٌ)، أَوْ: (يَا فَاسِقُ)، أَوْ: (يَا
فَاجِرُ)، أَوْ: (يَا شَارِبَ الْخَمْرِ)، أَوْ: (يَا آكِلَ الرِّبَا)، أَوْ: (يَا خَنْزِيرُ)، وَمَا
أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُؤَدَّبُ.

٥- وَكَذَلِكَ يُؤَدَّبُ مَنْ قَالَ لِآخَرٍ: (أَنَا عَفِيفٌ)، أَوْ: (مَا أَنْتَ بِعَفِيفٍ)؛ فَإِنْ
قُلْتَ: فَمَا وَجْهُ عَدَمِ حَدِّهِ فِيمَا ذَكَرَ إِنْ كَانَ فِي مُشَانَمَةٍ؟ قُلْتَ: لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ
يُضِفْ الْعِفَّةَ لِلْفَرْجِ احْتَمَلَ الْعِفَّةَ فِي الْمَطْعَمِ وَغَيْرِهِ، فَلِذَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ
الْحَدُّ؛ إِلَّا لِقَرِينَةٍ تَصْرِفُهُ لِلْفَرْجِ.

* * *

المُبْحَثُ الرَّابِعُ

فِي: أَمْتِلَةٍ لِلْقَذْفِ؛ وَلَيْسَ فِيهَا حَدٌّ، وَلَا أَدَبٌ.

- ١- مِنَ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ قَالَ لِرَجُلٍ لَسْتُ ابْنِ فُلَانَةٍ لَمْ يُحَدَّ.
- ٢- قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ: وَرَوِيَ فِي رَجُلٍ قَالَ لَجَمَاعَةٍ: أَحَدُكُمْ زَانٍ، أَوْ ابْنُ زَانِيَةٍ فَلَا يُحَدُّ؛ إِذْ لَا يُعْرَفُ مَنْ أَرَادَ، فَإِنْ قَامَ بِهِ جَمِيعُهُمْ فَقَدْ قِيلَ: لَا حَدَّ عَلَيْهِ.
- ٣- لَا حَدَّ عَلَى مَنْ قَالَ لِأَخَرَ: (مَا لَكَ أَصْلٌ وَلَا فَصْلٌ)؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَفَى حَسَبَهُ فَقَطْ، وَكَذَلِكَ لَا حَدَّ عَلَى مَنْ قَالَ لَجَمَاعَةٍ: (أَحَدُكُمْ زَانٍ، أَوْ ابْنُ زَانِيَةٍ، أَوْ لَا أَبَ لَهُ)، وَسَوَاءٌ قَامُوا كُلُّهُمْ، أَوْ بَعْضُهُمْ؛ لِأَنَّ الْمَقْدُوفَ لَمَّا لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا لَمْ يَلْحَقْ وَاحِدًا مِنْهُمْ مَعَرَّةً، وَالْحَدُّ إِنَّمَا هُوَ لِلْمَعَرَّةِ، وَمَحَلُّ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ - أَيِ الْإِمَامِ خَلِيلٍ - إِذَا كَثُرَتْ الْجَمَاعَةُ؛ بِأَنْ زَادُوا عَلَى اثْنَيْنِ، وَمَا قَارِبَهُمَا فَإِنْ كَانُوا اثْنَيْنِ، وَمَا قَارِبَهُمَا، فَإِنَّهُ يُحَدُّ إِنْ قَامُوا، أَوْ قَامَ بَعْضُهُمْ، وَعَفَا الْبَاقِي، فَإِنْ حَلَفَ مَا أَرَادَ الْقَائِمَ لَمْ يُحَدَّ وَإِلَّا حَدٌّ.

* * * * *

الفصل السادس

في: النهي عن السبِّ، وسبِّ الله تعالى، وسبِّ الرسول صلى الله عليه وسلم وآله، وحكم السابِّ.

وفيه أربعة مباحث؛ بحسب العنوان:

المبحث الأول

في: نهْي القرآن الكريم، والسنة المطهرة عن السبِّ القبيح.
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: في نهْي القرآن الكريم عن السبِّ.

وَتَعَجَّبَ أَيُّهَا الْقَارِئُ الْعَزِيزُ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي الْكِتَابِ الْعَزِيزِ بِأَكْمَلِهِ سِوَى كَلِمَتَيْنِ فَقَطْ بِلَفْظِ (السَّبِّ) وَفِي آيَةٍ وَاحِدَةٍ هِيَ [سورة الأنعام (٦): آية ١٠٨] ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

قَالَ الْإِمَامُ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ: فِيهِ خَمْسُ مَسَائِلَ: الْأُولَى - قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ) نَهْيٌ. (فَيَسُبُّوا اللَّهَ) جَوَابُ النَّهْيِ؛ فَنَهَى سُبْحَانَهُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَسُبُّوا أَوْثَانَهُمْ، لِأَنَّهُ عِلْمٌ إِذَا سَبُّوْهَا نَفَرَ الْكُفَّارُ وَازْدَادُوا كُفْرًا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَتْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ لِأَبِي طَالِبٍ إِذَا أَنْ تَنْهَى مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ عَنْ سَبِّ آلِهَتِنَا وَالْعَصْصِ مِنْهَا وَإِنَّا أَنْ نَسُبَّ إِلَهَهُ وَتَهْجُوهُ، فَنَزَلَتْ الْآيَةُ. الثَّانِيَةُ - قَالَ الْعُلَمَاءُ: حُكْمُهَا بَاقٍ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، فَمَتَى كَانَ الْكَافِرُ فِي مَنَعَةٍ وَخِيفَ أَنْ يَسُبَّ

الإِسْلَامَ أَوْ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، فَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَسُبَّ
صُلْبَانَهُمْ وَلَا دِينَهُمْ وَلَا كَنَائِسَهُمْ، وَلَا يَتَعَرَّضُ إِلَى مَا يُؤَدِّي إِلَى ذَلِكَ، لِأَنَّهُ
بِمَنْزِلَةِ الْبُعْثِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ. وَعَبَّرَ عَنِ الْأَصْنَافِ وَهِيَ لَا تَعْقِلُ بِ"
الَّذِينَ" عَلَى مُعْتَقِدِ الْكُفَرَةِ فِيهَا. الثَّالِثَةُ - فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَيْضًا ضَرْبٌ مِنَ
الْمُؤَادَعَةِ، وَدَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الْحُكْمِ بِسَدِّ الذَّرَائِعِ، وَفِيهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ
الْمُحِقَّ قَدْ يَكْفُ عَنْ حَقِّ لَهُ إِذَا أَدَّى إِلَى ضَرَرٍ يَكُونُ فِي الدِّينِ. وَمِنْ
هَذَا الْمَعْنَى مَا رَوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَا
تَبْتُؤُوا الْحُكْمَ بَيْنَ ذَوِي الْقُرَابَاتِ مَخَافَةَ الْقَطِيعَةِ قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: إِنْ كَانَ
الْحَقُّ وَاجِبًا فَيَأْخُذُهُ بِكُلِّ حَالٍ وَإِنْ كَانَ جَائِزًا فَفِيهِ يَكُونُ هَذَا الْقَوْلُ.
الرَّابِعَةُ - قَوْلُهُ تَعَالَى: (عَدُوا) أَيَّ جَهْلًا وَاعْتِدَاءً. وَرَوَى عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنَّهُمْ
قَرَأُوا "عَدُوا" بِضَمِّ الْعَيْنِ وَالْدَّالِ وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ، وَهِيَ قِرَاءَةُ الْحَسَنِ وَأَبِي
رَجَاءٍ وَقَتَادَةَ، وَهِيَ رَاجِعَةٌ إِلَى الْقِرَاءَةِ الْأُولَى، وَهُمَا جَمِيعًا بِمَعْنَى الظُّلْمِ.
وَقَرَأَ أَهْلُ مَكَّةَ أَيْضًا "عَدُوا" بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَضَمِّ الدَّالِ بِمَعْنَى عَدُوٍّ. وَهُوَ
وَاحِدٌ يُؤَدِّي عَنْ جَمْعٍ، كَمَا قَالَ: "فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ". وَقَالَ
تَعَالَى: "هُمُ الْعَدُوُّ" وَهُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَصْدَرِ أَوْ عَلَى الْمَفْعُولِ مِنْ
أَجْلِهِ. الْخَامِسَةُ - قَوْلُهُ تَعَالَى: (كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ) أَيَّ كَمَا زَيْنًا
لِهَؤُلَاءِ أَعْمَالُهُمْ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. زَيْنًا لِأَهْلِ
الطَّاعَةِ الطَّاعَةِ، وَلِأَهْلِ الْكُفْرِ الْكُفْرَ، وَهُوَ كَقَوْلِهِ: "كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ
يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ". وَفِي هَذَا رَدٌّ عَلَى الْقَدَرِيَّةِ.

أَقُولُ: هَذَا مَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ عَنْ لَفْظِ السَّبِّ صَرَاحَةً، وَإِنْ وُجِدَ النَّهْيُ عَنِ الْمَعْنَى كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ فِي (سُورَةِ الْحُجُرَاتِ): (وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ) لَكِنَّ الْمَقْصِدَ إِبْرَازُ مَا جَاءَ فِي السَّبِّ خَاصَّةً.

المطلب الثاني: في نهي السنة المطهرة عن السبِّ:

لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَسْتَعْرِضَ كُلَّ مَا وَرَدَ فِي الْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ فِي هَذَا الْأَمْرِ؛ لِذَلِكَ نَأْتِي بِمَوْضُوعَاتِ النَّهْيِ عَنِ (السَّبِّ). وَعَزَّوْهَا إِلَى أَمَاكِنِهَا فِي صَحِيحِ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ لِمَنْ أَرَادَ الرَّجُوعَ وَالِاسْتِزَادَةَ؛ وَذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ الْآتِي:

١- فِي سَبِّ الْقُرْآنِ، وَمَنْ أَنْزَلَهُ، وَمَنْ جَاءَ بِهِ، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى.

صحيح مسلم: كِتَابُ الصَّلَاةِ - ٣١ بَابُ التَّوَسُّطِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْإِسْرَارِ، إِذَا خَافَ مِنَ الْجَهْرِ مَفْسَدَةً.

١٤٥ - (٤٤٦) ... عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا} [الإسراء: ١١٠] قَالَ: نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَارٍ بِمَكَّةَ، فَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ، فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ الْمُشْرِكُونَ سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ؛ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ} «فَيَسْمَعُ الْمُشْرِكُونَ قِرَاءَتَكَ» {وَلَا تُخَافِتُ بِهَا} «عَنْ أَصْحَابِكَ أَسْمِعْهُمْ الْقُرْآنَ وَلَا تَجْهَرُ ذَلِكَ الْجَهْرُ» {وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا}، «يَقُولُ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْمُخَافَةِ».

٢- فِي سَبِّ أَبِي الرَّجُلِ.

١٤٦ - (٩٠) ... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ الْكَبَائِرِ شَتَمَ الرَّجُلَ وَالِدِيهِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدِيهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ».

٣- فِي سَبِّ الصَّحَابَةِ.

٢٢١ - (٢٥٤٠) ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيفَهُ».

قال الإمام النووي في شرحه للحديث الشريف: وأعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرمات سواء من لابس الفتن منهم وغيره لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون كما أوضحناه في أول فضائل الصحابة من هذا الشرح قال القاضي وسب أحدهم من المعاصي الكبائر ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يعزّر ولا يقتل وقال بعض المالكية يقتل.

٤- فِي سَبِّ الْمُسْلِمِ:

٢٨ - بَابُ بَيَانِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ».

قال الإمام النووي: السَّبُّ فِي اللَّعَةِ الشَّنْءِ وَالتَّكْلُمِ فِي عِرْضِ الْإِنْسَانِ بِمَا يَعْيبُهُ فِي الشَّرْعِ الْخُرُوجُ عَنِ الطَّاعَةِ وَأَمَّا مَعْنَى الْحَدِيثِ فَسَبُّ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ حَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ وَفَاعِلُهُ فَاسِقٌ كَمَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا قِتَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَا يَكْفُرُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ كُفْرًا يَخْرُجُ بِهِ مِنَ الْمِلَّةِ كَمَا قَدَّمَاهُ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ إِلَّا إِذَا اسْتَحْلَهُ فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَقِيلَ فِي تَأْوِيلِ الْحَدِيثِ أَقْوَالٌ أَحَدُهَا أَنَّهُ فِي الْمُسْتَحْلِ وَالثَّانِي أَنَّ الْمُرَادَ كُفْرَ الْإِحْسَانِ وَالنِّعْمَةِ وَأَخُوهُ الْإِسْلَامَ لَا كُفْرَ الْجُودِ وَالثَّالِثُ أَنَّهُ يَقُولُ إِلَى الْكُفْرِ بِشَوْمِهِ وَالرَّابِعُ أَنَّهُ كَفَعِلُ الْكُفَّارِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ إِنَّ الظَّاهِرَ مِنْ قِتَالِهِ الْمُقَاتَلَةُ الْمَعْرُوفَةُ قَالَ الْقَاضِي وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ الْمُشَادَّةَ وَالْمُدَافَعَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

هـ- فِي سَبِّ الْحُمَى:

٥٣ - (٢٥٧٥)....، حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ أَوْ أُمِّ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ: «مَا لَكَ؟ يَا أُمُّ السَّائِبِ أَوْ يَا أُمَّ الْمُسَيَّبِ تُزْفِرِينَ؟» قَالَتْ: الْحُمَى، لَا بَارَكَ اللَّهُ فِيهَا، فَقَالَ: «لَا تَسْبِي الْحُمَى، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ، كَمَا يَذْهَبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ».

قال الإمام النووي: (تُزْفِرِينَ) بِزَاعَيْنِ مُعْجَمَتَيْنِ وَفَاعِلَيْنِ وَالتَّاءُ مَضْمُومَةٌ قَالَ الْقَاضِي تُضَمُّ وَتُفْتَحُ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ فِي ضَبْطِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ وَادَّعَى الْقَاضِي أَنَّهَا رِوَايَةُ جَمِيعِ رَوَاةِ مُسْلِمٍ وَوَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ

بِلَادِنَا: بِالرَّاءِ وَالْفَاءِ وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ فِي غَيْرِ مُسْلِمٍ بِالرَّاءِ وَالْقَافِ مَعْنَاهُ تَتَحَرَّكِينَ حَرَكَةً شَدِيدَةً أَيْ تَرَعْدِينَ.

وَنَخْتِمُ هَذَا الْمَطْلَبَ بِمَا جَاءَ فِي بَعْضِ كُتُبِ الْحَدِيثِ، وَنُسَلِّسُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ مَعَ الْخَمْسَةِ السَّابِقَةِ؛ هَكَذَا:

٦- فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ: ١٣٩٣ - ... عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا».

٧- فِي (سَنَنِ التِّرْمِذِيِّ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّتْمِ: ١٩٨٢ - ... عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَتُوذُوا الْأَحْيَاءَ».

٨- فِي (سَنَنِ أَبِي دَاوُدَ) ١١٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الدِّيكِ وَالْبَهَائِمِ: ٥١٠١ - ... عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَسُبُّوا الدِّيكَ، فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ».

٩- فِي (سَنَنِ التِّرْمِذِيِّ) ٢٢٥٢ - ... عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أَمَرْتُ بِهِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أَمَرْتُ بِهِ» وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ).

* * *

المبحث الثاني

في سب الله تعالى؛ والعياد بالله.

سَبَقَ ذِكْرُ آيَةِ (سُورَةِ الْأَنْعَامِ) فِي النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ؛ حَتَّى لَا يَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ.

وَنَذَكَّرُ هُنَا بَعْضَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي نَهَتْ عَنْ سَبِّ اللَّهِ تَعَالَى، ثُمَّ حُكِّمَ السَّابِّ بَعْدَهَا.

أَوَّلًا - الْأَحَادِيثُ الشَّرِيفَةُ فِي النَّهْيِ عَنْ سَبِّ اللَّهِ تَعَالَى:

رَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي كِتَابِ الْأَلْفَاظِ مِنَ الْأَدَبِ (بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الدَّهْرِ) الرِّوَايَاتِ الْآتِيَةِ:

١- (٢٢٤٦) ... قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: «يَسُبُّ ابْنُ آدَمَ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدَيِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ».

٢- (٢٢٤٦) ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: «يُؤْذِنِي ابْنُ آدَمَ، يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ، أَقْلِبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ».

٣- (٢٢٤٦) ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ».

٤- (٢٢٤٦) ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: «يُؤْذِنِي ابْنُ آدَمَ يَقُولُ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَلَا

يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: يَا خَبِيبَةَ الدَّهْرِ فَإِنِّي أَنَا الدَّهْرُ، أَقْلَبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ، فَإِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا».

ثم قال الإمام النووي عَقِبَ الأحاديث السابقة: (يَسُبُّ ابْنُ آدَمَ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدَيَّ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) وفي رواية قال الله تعالى عز وجل: (يُؤْذِنِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ أَقْلَبُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) وفي رواية: (يُؤْذِنِي ابْنُ آدَمَ يَقُولُ: يَا خَبِيبَةَ الدَّهْرِ؛ فَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ يَا خَبِيبَةَ الدَّهْرِ فَإِنِّي أَنَا الدَّهْرُ أَقْلَبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ فَإِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا) وَفِي رِوَايَةٍ: (لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ)؛ أَمَا قَوْلُهُ عز وجل: (يُؤْذِنِي ابْنُ آدَمَ) فَمَعْنَاهُ يُعَامِلُنِي مُعَامَلَةً تُوجِبُ الْأَدَى فِي حَقِّكَ، وَأَمَا قَوْلُهُ عز وجل: (وَأَنَا الدَّهْرُ) فَإِنَّهُ بَرَفَعِ الرَّاءِ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ الْمَعْرُوفُ الَّذِي قَالَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَجَمَاهِيرُ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْأَصْبَهَانِيُّ الطَّاهِرِيُّ إِنَّمَا هُوَ الدَّهْرُ بِالنَّصْبِ عَلَى الظَّرْفِ أَيُّ أَنَا مُدَّةُ الدَّهْرِ أَقْلَبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ وَحَكَى بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هَذِهِ الرَّوَايَةَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَالَ النَّحَّاسُ: يَجُوزُ النَّصْبُ أَيُّ فَإِنَّ اللَّهَ بَاقٍ مُقِيمٌ أَبَدًا لَا يَزُولُ، قَالَ الْقَاضِي: قَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى التَّخْصِيسِ قَالَ وَالظَّرْفُ أَصَحُّ وَأَصَوَّبُ أَمَّا رِوَايَةُ الرَّفْعِ وَهِيَ الصَّوَابُ فَمُؤَافَقَةٌ لِقَوْلِهِ: (فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ)؛ قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَهُوَ مَجَازٌ وَسَبَبُهُ: أَنَّ الْعَرَبَ كَانَ شَأْنُهَا أَنْ تَسَبُّ الدَّهْرَ عِنْدَ النَّوَازِلِ وَالْحَوَادِثِ وَالْمَصَائِبِ النَّازِلَةِ بِهَا مِنْ: مَوْتٍ أَوْ هَرَمٍ أَوْ تَلَفٍ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ؛ فَيَقُولُونَ: (يَا خَبِيبَةَ الدَّهْرِ)، وَنَحْوُ هَذَا مِنْ أَلْفَاظٍ سَبَّ الدَّهْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ

فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ) أَيْ لَا تَسُبُّوا فَاعِلَ النَّوَازِلِ فَإِنَّكُمْ إِذَا سَبَبْتُمْ فَاعِلَهَا وَقَعَ السَّبُّ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ هُوَ فَاعِلُهَا وَمُنْزِلُهَا وَأَمَّا الدَّهْرُ الَّذِي هُوَ الزَّمَانُ فَلَا فِعْلَ لَهُ بَلْ هُوَ مَخْلُوقٌ مِنْ جُمْلَةِ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى، وَمَعْنَى: (فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ) أَيْ فَاعِلُ النَّوَازِلِ وَالْحَوَادِثِ وَخَالِقُ الْكَائِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. انتهى كلام الإمام النووي يرحمه الله تعالى.

أَقُولُ: وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ سَبُّ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي وَالسِّنِينَ، وَتَحَوُّ ذَلِكَ لِأَنَّ مَنْ سَبَّ فِعْلَ شَخْصٍ فَقَدْ سَبَّ ذَلِكَ الشَّخْصَ؛ وَهُوَ أَمْرٌ يَقَعُ فِيهِ كَثِيرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ دُونَ عِلْمِ وَفْقِهِ لِذَلِكَ الْأَمْرِ، كَذَلِكَ سَبُّ الْحَرَارَةِ أَوْ الْبُرُودَةِ الشَّدِيدَةِ؛ فَتَسْأَلُ اللَّهُ تَعَالَى السَّلَامَةَ وَالْعَفْوَ عَنْ ذَلِكَ.

* * *

الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ

في: سَبِّ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ.

تَمْهِيدٌ: فِي شَهْرِ سِبْتَمْبَرِ ٢٠٠٥م نَشَرْتُ بَعْضَ الصُّحُفِ الدَّنِمَارَكِيَّةِ صُورًا كَارِيكاتِيرِيَّةً تُشِيءُ إِلَى سَيِّدِ الْبَشَرِيَّةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ خَاصَّةً، وَلِلْمُسْلِمِينَ وَالِدِينَ الْإِسْلَامِيِّ عَامَّةً، وَقَدْ أَعَادَتْ بَعْضُ الصُّحُفِ الْأُورُوبِيَّةِ نَشْرَ هَذِهِ الصُّوَرِ الْمُسِيئَةِ؛ وَتَبَعَ ذَلِكَ مَظَاهِرَاتُ احْتِجَاجٍ، وَمُؤْتَمَرَاتُ اسْتِنْكَارٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا، وَمَقَاطَعَاتُ مِنَ الدُّوَلِ الْإِسْلَامِيَّةِ لِلْبَضَائِعِ وَالْمُنْتَجَاتِ الدَّنِمَارَكِيَّةِ، وَبَعْضُ الدُّوَلِ الَّتِي أَعَادَتْ نَشْرَ تِلْكَ الصُّوَرِ؛ وَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الْأَفْعَالُ مِنَ الصُّحُفِ الْعَرَبِيَّةِ وَالْأُورُوبِيَّةِ تُعَدُّ مِنْ قَبِيلِ الْقَذْفِ وَالسَّبِّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَإِنَّ الْأَمْرَ يَسْتَلْزِمُ أَوَّلًا إِيرَادَ الْأَدِلَّةِ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي
الِاسْتِهْزَاءِ بِالْمُرْسَلِينَ عَامَّةً، وَبِإِيْدَاءِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً،
وَكَذَا بَعْضُ الْأَدِلَّةِ مِنَ السُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ فِي حُكْمِ سَبِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَآلِهِ.

أَوَّلًا - الْآيَاتُ الْقُرْآنِيَّةُ فِي شَأْنِ الْإِسْتِهْزَاءِ بِالْمُرْسَلِينَ عَامَّةً:

أ - ﴿وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا
بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [سورة الأنعام: ١٠، وسورة الأنبياء: ٤١].

قال القرطبي: قَالَ - تعالى - مُؤْنِسًا لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَمَعْرِيًّا:
"وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ" أَي نَزَلَ بِأَمَمِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ مَا
أَهْلَكُوا بِهِ جَزَاءَ اسْتِهْزَائِهِمْ بِأَنْبِيَائِهِمْ. حَاقَ بِالشَّيْءِ يَحِيقُ حَيْقًا وَحُيُوقًا
وَحَيْقَانًا نَزَلَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: "وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ" [فاطر:
٤٣]، و (ما) فِي قَوْلِهِ: "بِمَا كَانُوا" بِمَعْنَى الَّذِي وَقِيلَ: بِمَعْنَى الْمَصْدَرِ
أَي حَاقَ بِهِمْ عَاقِبَةُ اسْتِهْزَائِهِمْ.

وقال ابن كثير: (هَذَا تَسْلِيَةٌ لِرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
تَكْذِيبِ مَنْ كَذَّبَهُ مِنْ قَوْمِهِ، وَوَعْدٌ لَهُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ بِهِ بِالنُّصْرَةِ وَالْعَاقِبَةِ
الْحَسَنَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ).

ب - وفي (سورة الرعد: ٣٢): ﴿وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُ
لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾. يقول ابن كثير: يَقُولُ تَعَالَى
مُسَلِّيًا لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَكْذِيبِ مَنْ كَذَّبَهُ مِنْ قَوْمِهِ: ﴿وَلَقَدْ
اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ﴾ أَي: فَلَاكَ فِيهِمْ أُسُوءَةٌ، {فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا}

أَي: أَنْظَرْنُهُمْ وَأَجَلْنُهُمْ، {ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ} أَخَذَهُ رَابِيَةً، فَكَيْفَ بَلَغَكَ مَا صَنَعْتُ بِهِمْ وَعَاقِبَتُهُمْ؟ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَكَايْنٍ مِنْ قَرْيَةٍ أَمَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَالْيَ الْمَصِيرُ} [الحج: ٤٨].

ج - وفي (سورة الحجر: ١١): {وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ}.

قال ابن كثير: (يَقُولُ تَعَالَى مُسَلِّيًا لِرَسُولِهِ فِي تَكْذِيبِ مَنْ كَذَّبَهُ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ: إِنَّهُ أَرْسَلَ مَنْ قَبْلَهُ فِي الْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ، وَإِنَّهُ مَا أَتَى أُمَّةً رَسُولٌ إِلَّا كَذَّبُوهُ وَاسْتَهْزَؤُوا بِهِ).

ثَانِيًا - الْآيَاتُ الْقُرْآنِيَّةُ فِي شَأْنِ الاسْتِهْزَاءِ بِالرَّسُولِ خَاصَّةً:

أ - في (سورة التوبة: ٦١): {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ} بالقولِ أَوْ الْفِعْلِ {لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمِنْ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ أَنَّهُ يَتَحَتَّمُ قَتْلُ مُؤْذِيهِ وَشَاتِمِهِ.

ب - وفي (سورة الأحزاب: ٥٧): {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا}.

قال القرطبي: (فِيهِ خَمْسُ مَسَائِلَ الْأُولَى - اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَذِيَةِ اللَّهِ بِمَاذَا تَكُونُ؟ فَقَالَ الْجُمْهُورُ مِنَ الْعُلَمَاءِ: مَعْنَاهُ بِالْكَفْرِ وَنِسْبَةِ الصَّاحِبَةِ وَالْوَلَدِ وَالشَّرِيكِ إِلَيْهِ، وَوَصَفِهِ بِمَا لَا يَلِيقُ بِهِ، كَقَوْلِ الْيَهُودِ لَعَنَهُمُ اللَّهُ: وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ. وَالنَّصَارَى: الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ. وَالْمُشْرِكُونَ: الْمَلَائِكَةُ بَنَاتُ اللَّهِ وَالْأَصْنَامُ شُرَكَاءُهُ... إلخ).

وفي (تفسير ابن كثير): يَقُولُ تَعَالَى مُتَهَدِّدًا وَمُتَوَعِّدًا مَنْ آذَاهُ بِمُخَالَفَةِ أَوَامِرِهِ وَازْتِكَابِ زَوَاجِرِهِ وَإِصْرَارِهِ عَلَى ذَلِكَ وَإِذَا رَسُولُهُ بِعَيْبٍ أَوْ بِنَقْصٍ - عِيَاذًا بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ - قَالَ عِكْرِمَةُ نَزَلَتْ فِي الْمُصَوِّرِينَ. ... وَقَالَ الْعَوْفِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: نَزَلَتْ فِي الَّذِينَ طَعَنُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَرْوِيجِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْآيَةَ عَامَّةٌ فِي كُلِّ مَنْ آذَاهُ بِشَيْءٍ وَمَنْ آذَاهُ فَقَدْ آذَى اللَّهَ كَمَا أَنَّ مَنْ أَطَاعَهُ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: ... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَغْفَلِ الْمُرَنِّيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُ اللَّهُ فِي أَصْحَابِي لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ، وَمَنْ آذَى اللَّهَ يُوْشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ»، وَقَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدَةَ بْنِ أَبِي رَائِطَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُعْقَلِ بِهِ، ثُمَّ قَالَ: (وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ).

ثالثاً - بعض الأحاديث النبوية الواردة في (سب رسول الله)؛ صلى الله عليه وسلم وآله:

في (سنن أبي داود) الحديثان الآتيان:

أ - بَابُ الْحُكْمِ فِي مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٤٣٦١ - ... عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمٌّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقَعُ فِيهِ، فَيَنْهَاهَا، فَلَا تَنْتَهِي، وَيَرْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجُرُ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ، جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَشْتُمُهُ، فَأَخَذَ الْمَغُولُ فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَفَتَلَهَا، فَوَقَعَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا طِفْلٌ، فَلَطَخَتْ مَا هُنَاكَ بِالْدَّمِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ: «أَنْشُدْ

اللَّهُ رَجُلًا فَعَلَ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَّا قَامَ»، فَقَامَ الْأَعْمَى يَتَخَطَّى النَّاسَ وَهُوَ يَتَزَلُّزَلُ حَتَّى قَعَدَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا صَاحِبُهَا، كَانَتْ تَشْتُمُكَ، وَتَقَعُ فِيكَ، فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي، وَأَرْجُرُهَا، فَلَا تَنْزَجِرُ، وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللَّوْلُوتَيْنِ، وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً، فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ، وَتَقَعُ فِيكَ، فَأَخَذْتُ الْمِغُولَ - بكسر الميم، وسكون الغين المعجمة، وفتح الواو، واللام، قال في (النهاية): شَبَّهَ سَيْفٍ قَصِيرٍ يَشْتَمِلُ بِهِ الرَّجُلُ تَحْتَ ثِيَابِهِ فَيَغْطِيهِ، وَقِيلَ: حَدِيدَةٌ دَقِيقَةٌ لَهَا حَدٌّ مَاضٍ، وَقِيلَ: هُوَ سَوِطٌ فِي جَوْفِهِ سَيْفٌ دَقِيقٌ يَشُدُّ بِهِ الْفَاتِكُ عَلَى أَوْسَطِهِ لِيُغْتَالَ بِهِ النَّاسُ - فَوَضَعَتْهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأَتْ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلَتْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أَشْهَدُوكُمْ أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ». أي سَاقِطٌ.

ب - ٤٣٦٢ - ... عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَعُ فِيهِ، فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتَّى مَاتَتْ، فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمَهَا».

هَذَا: وَفِي كِتَابِ (الصَّارِمِ الْمَسْئُولِ عَلَى شَاتِمِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، لِابْنِ تَيْمِيَّةَ، أُدِلَّةٌ كَثِيرَةٌ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَنِ فِي حُكْمِ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا يَتَسَعُ الْمَجَالُ لِذِكْرِهَا؛ فَلْيُرَاجَعْهَا مَنْ شَاءَ الْإِسْتِزَادَةَ مِنْ ذَلِكَ.

وَذَكَرَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي كِتَابِهِ السَّابِقِ (ص ٢٩٣ و ٢٩٤): أَنَّ سَبَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّقَ بِهِ عِدَّةُ حُقُوقٍ: حَقُّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ مِنْ حَيْثُ: كَفَرَ بِرَسُولِهِ وَعَادَى أَفْضَلَ أَوْلِيَائِهِ وَبَارَزَهُ بِالْمُحَارَبَةِ، وَمِنْ حَيْثُ:

طَعَنَ فِي كِتَابِهِ وَدِينِهِ فَإِنْ صَحَّتْهُمَا مَوْقُوفَةٌ عَلَى صِحَّةِ الرِّسَالَةِ، وَمَنْ
 حَيْثُ: طَعَنَ فِي أُلُوهِيَّتِهِ فَإِنَّ الطُّعْنَ فِي الرُّسُولِ طَعَنَ فِي الْمُرْسَلِ وَتَكْذِيبُهُ
 تَكْذِيبٌ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِنْكَارٌ لِكَلَامِهِ وَأَمْرُهُ وَخَبْرُهُ وَكَثِيرٌ مِنْ صِفَاتِهِ،
 وَتَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَمِنْ غَيْرِهَا مِنَ الْأُمَمِ:
 فَإِنَّ جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنُونَ بِهِ خُصُوصًا أَمَنَهُ فَإِنَّ قِيَامَ أَمْرِ دُنْيَاهُمْ
 وَدِينِهِمْ وَأَخْرَجَتِهِمْ بِهِ بَلْ عَامَّةُ الْخَيْرِ الَّذِي يُصِيبُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
 بِوَاسِطَتِهِ وَسَفَارَتِهِ فَالْسَبُّ لَهُ أَعْظَمُ عِنْدَهُمْ مِنْ سَبِّ أَنْفُسِهِمْ وَأَبَاءِهِمْ
 وَأَبْنَاؤِهِمْ وَسَبِّ جَمِيعِهِمْ كَمَا أَنَّ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ وَأَبَائِهِمْ
 وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَتَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
 حَيْثُ: خُصُوصُ نَفْسِهِ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ تُؤْذِيهِ الْوَقِيعَةُ فِي عَرْضِهِ أَكْثَرَ مِمَّا
 يُؤْذِيهِ أَخَذَ مَالَهُ وَأَكْثَرَ مِمَّا يُؤْذِيهِ الضَّرْبُ بَلْ رُبَّمَا كَانَتْ عِنْدَهُ أَعْظَمُ مِنَ
 الْجُرْحِ وَنَحْوِهِ خُصُوصًا مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَظْهَرَ لِلنَّاسِ كَمَالُ عَرْضِهِ
 وَعُلُوُّ قَدْرِهِ لِيَنْتَفِعُوا بِذَلِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَإِنْ هُنَاكَ عَرْضُهُ قَدْ يَكُونُ
 أَعْظَمَ عِنْدَهُ مِنْ قَتْلِهِ فَإِنْ قَتَلَهُ لَا يَقْدَحُ عِنْدَ النَّاسِ فِي نُبُوتِهِ وَرِسَالَتِهِ وَعُلُوُّ
 قَدْرِهِ كَمَا أَنَّ مَوْتَهُ لَا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ، بِخِلَافِ الْوَقِيعَةِ فِي عَرْضِهِ فَإِنَّهَا قَدْ
 تُؤَثِّرُ فِي نُفُوسِ بَعْضِ النَّاسِ مِنَ النُّفَرَةِ عَنْهُ وَسُوءِ الظَّنِّ بِهِ مَا يُفْسِدُ
 عَلَيْهِمْ أَيْمَانَهُمْ وَيُوجِبُ لَهُمْ خَسَارَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَعْتَقَدَ
 عَاقِلٌ أَنَّ هَذِهِ الْجِنَايَةَ بِمَنْزِلَةِ ذِمِّيِّ كَانَ فِي دِيَارِ الْمُسْلِمِينَ فَلَحِقَ بِبِلَادِ
 الْكُفَّارِ مُسْتَوَظِنًا لَهَا مَعَ أَنَّ ذَلِكَ اللَّحَاقَ لَيْسَ فِي خُصُوصِهِ حَقٌّ لِلَّهِ وَلَا

لِرَسُولِهِ وَلَا لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ أَكْثَرَ مَا فِيهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ مُعْتَصِمًا بِحَبْلِنَا فَخَرَقَ تِلْكَ الْعِصْمَةَ فَإِنَّمَا أَضَرَّ بِنَفْسِهِ لَا بِأَحَدٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. فَعَلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ السَّبَّ فِيهِ مِنَ الْأَدَى لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ مَا لَيْسَ فِي الْكُفْرِ وَالْمُحَارَبَةِ؛ وَهَذَا ظَاهِرٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. (تَنْبِيْهُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ سَبِّ اللَّهِ تَعَالَى، وَبَيْنَ سَبِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ):

قال ابنُ ناجي في شَرْحِهِ عَلَى (مَثْنِ الرِّسَالَةِ) (٢/٣٢١ و٣٢٢): (ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ولا تقبل توبته): قال التادلي: يريد وكذلك كل مرسل أو نبي أو ملك ومن اختلف في نبوته كأم موسى وأم عيسى وأم إسحاق والخضر ولقمان وذو القرنين والحواريين وإخوة يوسف عليهم الصلاة والسلام، واختلف فيمن سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أو أحدا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ومن اختلف في كونه ملكًا كهاروت وماروت نكل نكالا شديدا ولا يقتل وفي كتاب الافتداء لابن أبي زيد سئل عن الرجل يقول قال الفاروق كذا، وقال على كذا

والفرق بين استتابة مَنْ سب الله تعالى وعدم استتابة مَنْ سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله برئ من النقص لذاته لا يلحقه النقص ولا استكمال بغيره سبحانه وتعالى بخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه من جنس من يلحقه النقص فلا يزول إلا بقتل مُسْتَنْقِصِهِ. وقيل:

إنما ثبت له ذلك الكمال بإخباره تعالى الذي لا يتبدل ولا يتحول. قلت: وما ثبت بالعرض لا يقاوم ما ثبت بالذات وإن كان لا يلحقه نقص. (ومن سبه من أهل الذمة بغير ما به كفر أو سب الله عز وجل بغير ما به كفر قتل إلا أن يسلم): ما ذكره من أن من سبه من أهل الذمة بغير ما به كفر فإنه يقتل هو المشهور، وحكى ابن الجلاب وعبد الوهاب، قولاً بالقتل مطلقاً كان بما به كفروا أو غيره وما ذكر من سقوط القتل عنه بالإسلام هو أحد قولي مالك.

وَنَنْتَقِلُ الْآنَ إِلَى مَا قَالَهُ فَقَهَاءُ الْمَذْهَبِ فِي الْمَبْحَثِ الرَّابِعِ.

* * *

المَبْحَثُ الرَّابِعُ

في: حُكْمِ السَّابِ.

قال القرافي (١): (وَإِنْ سَبَّ اللَّهُ تَعَالَى أَوْ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ قُتِلَ حَدًّا وَلَا تُسْقِطُهُ التَّوْبَةُ فَإِنْ إِظْهَرَ ذَلِكَ مِنْهُ يَدُلُّ عَلَى سُوءِ بَاطِنِهِ فَيَكُونُ كَالرَّزْدِيقِ لَا تُعْلَمُ تَوْبَتُهُ وَقِيلَ: هُوَ كَالْمُرْتَدِّ).

وفي الذخيرة أيضاً (٢): (قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَمَنْ سَبَّ اللَّهُ تَعَالَى أَوْ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قُتِلَ وَلَمْ يُسْتَتَبْ وَكَذَلِكَ مَنْ عَابَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

(١) الذخيرة ٤٦٠/٣.

(٢) الذخيرة ١٨/١٢.

أَوْ نَقَصَهُ لِأَنَّهُ كَالزَّنْدِيقِ لَا تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ قَالَ سَخْنُونُ: وَمِيرَاتُهُ لِلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُ رِدَّةٌ وَقَبْلَ تَوْبَتِهِ (ش) و (ح) واتفقا عَلَى أَنَّ حَدَّهُ الْقَتْلُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيَسْلُمُوا تَسْلِيمًا﴾؛ فَأُخْبِرَ تَعَالَى أَنَّ الْإِيمَانَ لَا يَجْتَمِعُ مَعَ الْحَرَجِ فَالسَّبُّ أَوْلَى بِالْمُنَافَاةِ ثُمَّ هَذَا الْقَتْلُ عِنْدَنَا حَدٌّ لَا يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ كَتَوْبَةِ الْقَازِفِ).

وقال الخرشي في شرحه للمختصر (١): (ص) وَسَبَّ اللَّهَ كَذَلِكَ وَفِي اسْتِثْنَاءِ الْمُسْلِمِ خِلَافٌ. (ش) لَمَّا فَرَعَ مِنَ الْكَلَامِ عَلَى مَا يَتَرْتَّبُ عَلَى سَبِّ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَتْلِ وَغَيْرِهِ شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى مَا يَتَرْتَّبُ عَلَى سَبِّ اللَّهِ تَعَالَى، فَذَكَرَ أَنَّ سَبَّ اللَّهَ تَعَالَى كَسَبَ النَّبِيِّ أَيُّ: صَرِيحُهُ كَصَرِيحِهِ، وَمُحْتَمَلُهُ كَمُحْتَمَلِهِ، فَيُقْتَلُ فِي الصَّرِيحِ، وَيُؤَدَّبُ فِي الْمُحْتَمَلِ سَوَاءً كَانَ السَّبُّ ذِمِّيًّا، أَوْ مُسْلِمًا إِلَّا أَنَّ فِي اسْتِثْنَاءِ الْمُسْلِمِ خِلَافًا، فَقَوْلُهُ: وَفِي اسْتِثْنَاءِ الْمُسْلِمِ إلخ بِمَثَابَةِ الْإِسْتِثْنَاءِ لَا يُقَالُ: كَلَامُ الْمُؤَلِّفِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّشْبِيهَ فِي الْأَدَبِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: قَوْلُهُ: وَفِي اسْتِثْنَاءِ الْمُسْلِمِ خِلَافٌ يَدُلُّ عَلَى الْمُرَادِ إِذْ لَوْ كَانَ فِيهِ الْأَدَبُ لَمْ يَتَأَتَّ الْإِسْتِثْنَاءُ، وَالرَّاجِحُ قَبُولُ تَوْبَتِهِ.

وَقَالَ الْقَرَفِيُّ (٢): (وَلَمْ يُتَصَوَّرِ الْقَتْلُ إِلَّا فِي حَقِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ لَهَا مَدْخَلٌ فِي الْقَذْفِ لِأَنَّ قَازِفَ الْعَبْدِ لَا يُحَدُّ، وَحُرْمَتُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تُسَاوِي حُرْمَةَ أُمَّتِهِ فَيَكُونُ حَدُّهَا الْقَتْلَ. اخْتَجُّوا بِأَنَّ حُرْمَةَ اللَّهِ

(١) شرح الخرشي ٧٤/٨.

(٢) الذخيرة ٩/١٢ و ٢٠.

أَعْظَمُ وَتَوْبَتُهُ تُقْبَلُ وَلِأَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى الرَّدَّةِ وَالتَّوْبَةِ تُسْقِطُ حَدَّهَا وَفِي الصَّحِيحِ، قَالَ بَعْضُ الْيَهُودِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (السَّامُ عَلَيْكَ)، وَلَمْ يَقْتُلْهُ، وَلَمْ يَقْتُلِ الْيَهُودِيَّةَ الَّتِي سَمَّتِ الشَّاةَ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَا نَلْتَزِمُ النَّسْوِيَّةَ أَوْ نُفَرِّقُ بَيِّنَ الْبَشَرِ قَابِلٍ لِلنَّقْصِ فَكَانَ التَّأْيِيرُ فِيهِ أَعْظَمَ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَظْهَرَ الْمُعْجَزَةَ عَلَى يَدِ مُدَّعِي (الرُّبُوبِيَّةِ كَالدَّجَالِ وَلَمْ يُظْهِرْهَا عَلَى يَدِ مُدَّعِي) التَّبَوُّةِ لِأَنَّ الْعَقْلَ يُبْطِلُ الْأَوَّلَ دُونَ الثَّانِي، وَلِأَنَّ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ كَالْكُفْرِ وَحُقُوقِ الْعِبَادِ لَا تَسْقُطُ بِهَا كَالْقَذْفِ وَالْمَالِ، وَهُوَ الْجَوَابُ عَنِ الثَّانِي فَإِنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى، وَهُوَ كَالْقَذْفِ وَالرَّدَّةِ مَفْسَدَتُهُمَا خَاصَّةٌ بِالْمُرْتَدِّ، وَمَفْسَدَةُ هَذَا تَتَعَدَّى لِلْأُمَّةِ، وَيَجُوزُ إِفْرَارُ الذَّمِّيِّ بِالْجَزِيَةِ عَلَى سَبِّ الْمَعْبُودِ بِخِلَافِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْجَوَابُ عَنِ الثَّالِثِ أَنَّهُ لَمْ يُنْقَلُ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُمْ أَهْلُ عَهْدٍ فَلَا يَتِمُّ الدَّلِيلُ، أَوْ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ حَيْثُ كَانَتْ الْمُوَادَعَةُ مَشْرُوعَةً وَهُوَ الْجَوَابُ عَنِ الرَّابِعِ مَعَ أَنَّهُ رُويَ أَنَّهَا قُتِلَتْ، وَإِنْ قُلْنَا قَتَلَهُ كُفْرٌ لَمْ تُقْبَلِ التَّوْبَةُ مِنَ الْمُسْلِمِ لِأَنَّهَا لَا تُعْرَفُ تَفْرِيعٌ، قَالَ أَصْبَغُ مِيرَانُهُ لَوَرَّثَتْهُ إِنْ كَانَ مُسْتَتِرًا أَوْ مُظْهِرًا فَلِلْمُسْلِمِينَ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَمَالِكُ: لَا يُقْتَلُ السَّابُّ الْكَافِرَ، إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ، قَالَ سَحْنُونُ: لَا يُقَالُ لَهُ: (أَسْلِمَ)، وَلَكِنْ إِنْ أَسْلَمَ فَذَلِكَ تَوْبَتُهُ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إِنْ شَتَمَ الْأَنْبِيَاءَ أَوْ أَحَدًا مِنْهُمْ أَوْ نَقَصَهُ قَتْلٌ وَلَمْ يُسْتَتَبْ: {لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ} قَالَ مَالِكُ: إِنْ قَالَ الْكَافِرُ (مُسْكِينٌ مُحَمَّدٌ يُخْبِرُكُمْ أَنَّكُمْ فِي الْجَنَّةِ فَهُوَ الْآنَ فِي الْجَنَّةِ فَمَالَهُ لَمْ يُعْنِ عَنْ نَفْسِهِ حِينَ كَانَتْ الْكِلَابُ تَأْكُلُ سَاقِيَهُ) قَالَ: لَوْ قَتَلُوهُ اسْتَرَاخُوا مِنْهُ، وَارَى أَنْ تُضْرَبَ عُنُقُهُ؛ وَالْفَرْقُ بَيْنَ تَوْبَةِ الْمُسْلِمِ لَا

تَقْبَلُ بِخِلَافِ الْكَافِرِ أَنَّ قَتْلَ الْمُسْلِمِ حَدٌّ وَهُوَ زَنْدِيقٌ لَا تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ،
وَالْكَافِرُ كَانَ عَلَى كُفْرِهِ فَيُعْتَبَرُ إِسْلَامُهُ وَلَا يُجْعَلُ سَبُّهُ مِنْ جُمْلَةِ كُفْرِهِ،
لِأَنَّا لَا نُعْطِيهِمُ الْعَهْدَ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا عَلَى قَتْلِنَا وَأَخْذِ أَمْوَالِنَا، وَلَوْ قَتَلَ
أَحَدُنَا قَتْلَانَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ دِينِهِ اسْتَحْلَلَهُ، قَالَ سَخْنُونُ: وَلَوْ بَذَلَ الْحَرْبِيُّ
الْجَزِيَّةَ عَلَى إِظْهَارِ السَّبِّ لِلْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، لَمْ نَقْبَلْهُ وَحَلَّ لَنَا دَمُهُ،
فَكَذَلِكَ يُحَلُّ دَمُهُ بِالسَّبِّ الطَّارِئِ وَيَسْقُطُ الْقَتْلُ عَنْهُ فِي السَّبِّ بِإِسْلَامِهِ، وَلَا
يَسْقُطُ الْقَتْلُ بِقَتْلِنَا لِأَنَّ حَقَّ الْأَدَمِيِّ لَا يَسْقُطُ بِالنَّوْبَةِ، قَالَ مَالِكٌ: إِنْ قَالَ:
(رِذَاءُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَخٌّ) يُرِيدُ عَيْنَهُ قَتْلًا، وَإِنْ عَيَّرَ بِالْفَقْرِ فَقَالَ:
(يُعَيِّرُونَ بِالْفَقْرِ وَقَدْ رَعَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَنَمَ) يُؤَدَّبُ
لِأَنَّهُ عَرَّضَ.

أقول: وكلام إمام المالكية، وفقهاء المذهب، وكذلك كلام ابن تيمية، كان
والأمة الإسلامية في منعة وقوة؛ لكنها الآن في وضع لا تحسد عليه،
فليس الأمر بيدها، بل ويتهم المسلمون بالإرهاب، والدعوة إليه، ولا حول
ولا قوة إلا بالله العلي، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

* * * * *

المَبْحَثُ الْخَتَامِيُّ

في: الِهْدَفِ مِنْ دِرَاسَةِ الْبَابِ.

أَوَّلًا - فَهْمُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِرَمْيِ النَّاسِ بِالزِّنَى، أَوْ قَطْعِ أَنْسَابِهِمْ عَنْ آبَائِهِمْ وَأَجْدَادِهِمْ، وَكَيْفِيَّةُ ثُبُوتِ جَرِيمَةِ الْقَذْفِ.

ثَانِيًا - بَيَانُ عُقُوبَةِ الْقَازِفِ، فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِالْفَاطِ الْقَذْفِ الصَّرِيحَةِ فِيهِ، أَوْ بِالتَّعْرِيزِ وَالتَّلْمِيحِ بِهِ.

ثَالِثًا - حِمَايَةُ أَعْرَاضِ النَّاسِ، وَأَنْسَابِهِمْ؛ وَتَطْبِيقِ شَرَعِ اللَّهِ فِي حِفْظِ الْمُجْتَمَعِ، بِجَمِيعِ طَوَائِفِهِ مِنَ الْأَدَى وَالْفَسَادِ، وَالتَّنَازُرِ بِالْأَلْقَابِ.

رَابِعًا - تَجَنُّبُ حُصُولِ الْبُغْضَاءِ وَالْعَدَاوَاتِ بَيْنَ النَّاسِ، وَمَنْعُ إِشَاعَةِ الْفَاحِشَةِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ؛ فَإِنَّ سَمَاعَ مِثْلِ الْفُظِّ الْقَذْفِ بِنُوعِيَّهَا، وَتَكَرُّرُهَا: يُجَرِّئُ السُّفَهَاءَ عَلَى ارْتِكَابِهَا.

(فَائِدَةٌ قَدْفِيَّةٌ، وَلُغَوِيَّةٌ): مُنْذُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ سَنَةً جَاءَنِي ابْنِي - وَكَانَ فِي الْمَرْحَلَةِ الْإِبْنَدَائِيَّةِ - وَسَأَلَنِي: عَنْ كَلِمَةِ (خَوْل)؟ وَأَنَّهُ سَأَلَ أَسْتَاذًا فَقَالَ لَهُ: (عَيْبٌ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الدُّكْتُورِ حَمْدِي شَلْبِي فِي قَوْلِكَ هَذِهِ الْكَلِمَةُ)؛ وَرَأَيْتُ فِي عَيْنَيْهِ دُمُوعًا، فَقُلْتُ لَهُ: (لِمَاذَا تَسْأَلُ عَنِ الْكَلِمَةِ؟)؛ فَقَالَ: مِنْ أَجْلِ حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ: «.. إِخْوَانُكُمْ خَوْلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيَكْسُهِ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْهِ»، فَقُلْتُ لَهُ: هَاتِ

(المُعْجَمَ الوَسِيطَ)، وَابْحَثْ فِي حَرْفِ (الخَاءِ)؛ حَتَّى تَجِدَ الْكَلِمَةَ؛ فَوَجَدَ:
(الْحَوْلُ) عَطِيَّةُ اللَّهِ مِنَ النِّعَمِ وَالْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْأَتْبَاعِ
وَالْحَشَمِ (لِلوَاحِدِ وَالْجَمْعِ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى). فَقُلْتُ لَهُ: الْمَعْنَى جَمِيلٌ؛ وَمِنْهُ
قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فِرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا
خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ﴾؛ أَي: (مِنَ الْمَالِ وَالْخَدَمِ). لَكِنْ يَا حَبِيبِي هَذِهِ
الْكَلِمَةُ تُسْتَحْدَمُ الْآنَ فِيمَنْ يُؤْتَى فِي دُبُرِهِ؛ فَلَا تَقُلْهَا لِأَحَدٍ!!؛ فَمَشَى مِنْ
أَمَامِي بَعْدَ فَهْمِهِ لِأَصْلِ الْكَلِمَةِ، وَتَجَنَّبَ قَوْلَهَا الْآنَ فِي مُشَاتِمَةٍ؛ وَالْعِيَادُ
بِاللَّهِ.

أَقُولُ لَكُمْ: وَبِنَاءٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ احْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ؛ ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا
لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾، هَدَانَا اللَّهُ تَعَالَى وَإِيَّاكُمْ إِلَى طَاعَةِ (اللَّهِ الْمَجِيدِ)،
وَرَزَقَنَا مَحَبَّةَ (الْوَلِيِّ الْحَمِيدِ)، وَ﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا
بِالْأَلْقَابِ﴾؛ فَاحْذَرُوا الشَّتَائِمَ وَالسَّبَابَ، سَلَكَ اللَّهُ بِنَا جَمِيعًا طَرِيقَ الرَّشَادِ،
حَتَّى نَكُونَ مِنَ الْفَائِزِينَ (يَوْمَ الْأَشْهَادِ)، وَنَفُوزَ بِشْفَاعَةِ سَيِّدِ الْأَسْيَادِ؛
صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، وَعَلَى آلِهِ، صَلَاةٌ دَائِمَةٌ حَتَّى (يَوْمَ التَّنَادِ).

خَامِسًا - لَعَلَّ الْفَصْلَ الْخَامِسَ فِي (السَّبِّ)، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مَا يَدْعُونَا
جَمِيعًا لِحِفْظِ أَلْسِنَتِنَا عَنْ أَيِّ (سَبِّ) أَوْ (شَتْمٍ)؛ وَفِي (سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ):
بَابُ مَا جَاءَ فِي اللَّعْنَةِ:

١٩٧٧ - ... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ»: قَالَ الزَّمَرْدِيُّ: (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ).

قَالَ الْمَنَاوِيُّ فِي (فَيْضِ الْقَدِيرِ): (لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ) أَيِ الْوَقَّاعِ فِي أَعْرَاضِ النَّاسِ بِنَحْوِ: ذَمٌّ أَوْ غَيْبَةٌ... قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وَإِنَّمَا سَمَّاهُ طَعْنًا لِأَنَّ سِهَامَ الْكَلَامِ كَسِهَامِ النَّصَالِ حَسًّا، وَجُرْحُ اللِّسَانِ كَجُرْحِ الْيَدِ (وَلَا اللَّعَّانُ) أَيِ الَّذِي يَكْتُرُ لَعْنَ النَّاسِ بِمَا يُبْعِدُهُمْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِمْ، إِمَّا صَرِيحًا كَأَن يَقُولُ: (لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى فُلَانٍ)، أَوْ كِنَايَةً: كَغَضَبِهِ عَلَيْهِ، أَوْ: (أَدْخَلَهُ النَّارَ) ذَكَرَهُ الطَّبِيبِيُّ (وَلَا الْفَاحِشِ) أَيِ ذِي الْفُحْشِ فِي كَلَامِهِ وَفِعَالِهِ؛ قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وَالْفُحْشُ الْكَلَامُ بِمَا يُكْرَهُ سَمَاعُهُ، مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالذِّينِ (وَلَا الْبَذِيءِ) أَيِ الْفَاحِشِ فِي مَنْطِقِهِ، وَإِنْ كَانَ الْكَلَامُ صِدْقًا.

وَنَخْتِمُ بِدُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ؛ وَهُوَ فِي (صَحِيحِ مُسْلِمٍ): عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: «وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي، وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي، فَاعْفُ رُبِّي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا

يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ
لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ».

* * * * *

تَمَّ بِحَمْدِ اللَّهِ وَعَوْنِهِ (بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ)، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
رَسُولِهِ وَعَبْدِهِ، وَعَلَى آلِهِ، وَمَنْ تَبِعَهُ.

* * * * *

* * *

*

الجزء الثاني (خاص بقسم الشريعة فقط):

٨- الباب الثامن: (باب الرهن) نصي.

٩- الباب التاسع: (باب الشرب) موضوعي.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



البَابُ الثَّامِنُ

فِي: (الرَّهْنِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ)

..... (الرَّهْنُ بَذْلُ).

[تَعْرِيفُ الرَّهْنِ، وَحُكْمُهُ وَدَلِيلُهُ، وَأَرْكَانُهُ]

بَابُ فِي الرَّهْنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ، وَهُوَ لُغَةً اللُّزُومُ وَالْحَبْسُ، وَعَرَفْنَا مَا أَشَارَ لَهُ ابْنُ عَرَفَةَ بِقَوْلِهِ: (مَا قُبِضَ تَوَثُّقًا بِهِ فِي دَيْنٍ)؛ فَتَخْرُجُ: الْوَدِيعَةُ، وَالْمَصْنُوعُ عِنْدَ صَانِعِهِ، وَقَبْضُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ عَبْدًا جَنَى عَلَيْهِ كَمَا قَالَ، وَعَرَفَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِّ بِقَوْلِهِ: (الرَّهْنُ بَذْلُ) أَي: إِعْطَاءُ (١).....

(١) (رَهْنٌ) الرِّاءُ وَالْهَاءُ وَالنُّونُ أَصْلٌ يَذُلُّ عَلَى ثَبَاتِ شَيْءٍ يُمْتَسِكُ بِحَقِّ أَوْ غَيْرِهِ. مِنْ ذَلِكَ الرَّهْنُ: الشَّيْءُ يَرْهَنُ. تَقُولُ رَهَنْتُ الشَّيْءَ رَهْنًا؛ وَلَا يُقَالُ أَرَهَنْتُ. وَالشَّيْءُ الرَّاهِنُ: الثَّابِتُ الدَّائِمُ. وَرَهْنٌ لَكَ الشَّيْءُ: أَقَامَ. وَأَرَهَنْتُهُ لَكَ: أَقَمْتُهُ. (مقاييس اللغة). وفي (لسان العرب): الرَّهْنُ: مَعْرُوفٌ. قَالَ ابْنُ سَيِّدَةَ: الرَّهْنُ مَا وُضِعَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ مِمَّا يَنْتَوِبُ مَنَابَ مَا أُخِذَ مِنْهُ. يُقَالُ: رَهَنْتُ فَلَانًا دَارًا رَهْنًا وَارْتَهَنْتُهُ إِذَا أَخَذَهُ رَهْنًا، وَالْجَمْعُ رُهُونٌ وَرِهَانٌ وَرُهْنٌ، بِضَمِّ الْهَاءِ؛ قَالَ: وَلَيْسَ رُهْنٌ جَمْعُ رِهَانٍ لِأَنَّهُ رِهَانًا جَمْعٌ، وَلَيْسَ كُلُّ جَمْعٍ يُجْمَعُ إِلَّا أَنْ يُنْصَ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ لَا يَحْتَمِلَ غَيْرَ ذَلِكَ كَأَكْلَبٍ وَأَكَالِبٍ وَأَيْدٍ وَأَيَادٍ وَأَسْقِيَةٍ وَأَسَاقٍ، وَحَكَى ابْنُ جَنِّي فِي جَمْعِهِ رَهِينٌ كَعَبْدٍ وَعَبِيدٍ، قَالَ الْأَخْفَشُ: وَذَكَرَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: سَقَفْتُ وَسَقَفْتُ، قَالَ: وَقَدْ يَكُونُ رُهْنٌ جَمْعًا لِلرَّهَانِ كَأَنَّهُ يُجْمَعُ رُهْنٌ عَلَى رِهَانٍ، ثُمَّ يُجْمَعُ رِهَانٌ عَلَى رُهْنٍ مِثْلُ فِرَاشٍ وَفُرْشٍ. وَالرَّهِينَةُ: وَاحِدَةُ الرَّهَائِنِ. وَفِي الْحَدِيثِ: =

=كُلُّ غَلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ». وقال الحطاب: يُقَالُ مَاءٌ رَاهِنٌ أَي: رَاكِدٌ وَنِعْمَةٌ رَاهِنَةٌ أَي: دَائِمَةٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ مَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ الْحَبْسُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ} [المدثر: ٣٨] أَي: مَحْبُوسَةٌ بِمَا قَدَّمَتْهُ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مَرْهُوْنَةٌ بِدِينِهِ حَتَّى يُفْضَى عَنْهُ» فَمَعْنَى مَرْهُوْنَةٌ: مَحْبُوسَةٌ فِي قَبْرِهَا، وَالْمَعْنَى الثَّانِي لَازِمٌ لِلْمَعْنَى الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْحَبْسَ يَسْتَلْزِمُ الثَّبُوتَ بِالْمَكَانِ، وَعَدَمَ مُفَارَقَتِهِ، ... وَأَمَّا دَلِيلُهُ فَقَدْ ثَبَتَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ؛ أَمَّا الْكِتَابُ فَقَدْ قَالَ تَعَالَى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: ٢٨٣]، وَأَمَّا السُّنَّةُ: فَلَمَّا رُوِيَ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَهْنٌ دِرْعُهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ يُقَالُ لَهُ أَبُو الشَّحْمِ عَلَى ثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ لِأَهْلِهِ» (ح).

* أَمَّا تَعْرِيفُ الرَّهْنِ شَرْعًا؛ فَقَدْ عَرَفَهُ الْإِمَامُ ابْنُ عَرَفَةَ بِالْمَعْنَى الْأَسْمِيَّةِ، بَيْنَمَا عَرَفَهُ الْإِمَامُ خَلِيلٌ بِالْمَعْنَى الْمَصْدَرِيَّةِ، وَهُوَ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنِ الْجَمِيعِ.

* وَأَرْكَانُ الرَّهْنِ أَرْبَعَةٌ: ١- الْمُرْتَهَنُ، وَهُوَ الدَّائِنُ الَّذِي يَأْخُذُ (الرَّهْنَ) تَوْثِقًا لِحَقِّهِ.

٢- الرَّاهِنُ، وَهُوَ الْمَدِينُ الَّذِي يُعْطِي (الرَّهْنَ) ضَمَانًا لِدَيْنِهِ.

٣- الرَّهْنُ، أَي: الْعَيْنُ الْمَرْهُونَةُ.

٤- الْمَرْهُونُ فِيهِ، أَوْ بِهِ، وَهُوَ (مَحَلُّ الرَّهْنِ) مِنْ: بَيْعٍ، أَوْ قَرْضٍ.

قال (عش): وَالرَّاهِنُ دَافِعُ الرَّهْنِ، وَالْمُرْتَهَنُ بِكَسْرِ الْهَاءِ قَابِضُهُ، وَيَفْتَحُهَا الشَّيْءُ الْمَرْهُونُ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى آخِذِهِ لَوْضَعِ الرَّهْنِ عِنْدَهُ، وَعَلَى الرَّاهِنِ لِأَنَّهُ مَطْلُوبٌ، وَمَأْخُودٌ مِنْهُ الرَّهْنُ.

وقال أيضا نقلا عن الحطاب: (الْحَطُّ) يُقَالُ: الرَّهْنُ يُطْلَقُ فِي عُرْفِهِمْ عَلَى الْعَقْدِ أَيْضًا، كَقَوْلِهِمْ يَصِحُّ الرَّهْنُ وَيَنْبُطُ الرَّهْنُ، فَتَعْرِيفُهُ بِالْإِعْطَاءِ وَالْبَذْلِ الْمُرَادُ بِهِمَا الْعَقْدُ صَحِيحٌ أَيْضًا. وَفِي التَّعْيِيرِ عَنِ الْعَقْدِ بِالْقَبْضِ وَالْإِعْطَاءِ وَالْبَذْلِ فِي التَّعْرِيفَاتِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِالْقَبْضِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: ٢٨٣]. وَأَمَّا الْقَبْضُ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ فِي انْعِقَادِ الرَّهْنِ، وَلَا فِي صِحَّتِهِ، وَلَا فِي لُزُومِهِ؛ فَيَنْعَقِدُ وَيَصِحُّ وَيَلْزَمُ بِالْقَوْلِ، ثُمَّ يَطْلُبُ الْمُرْتَهَنُ الْإِقْبَاضَ. وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: يَصِحُّ الرَّهْنُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَلَا يَتِمُّ إِلَّا بِهِ. اهـ. (عش).

مَنْ لَهُ الْبَيْعُ، مَا يُبَاعُ، أَوْ غَرَّرَا، وَلَوْ أُشْطِرَ فِي الْعَقْدِ، وَثِيقَةٌ بِحَقِّ.....

(مَنْ لَهُ الْبَيْعُ) (١) صِحَّةٌ وَلُزُومًا (٢) (مَا يُبَاعُ) مِنْ كُلِّ طَاهِرٍ مُنْتَفِعٍ بِهِ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ مَعْلُومٍ غَيْرٍ مِنْهُيَّ عَنْهُ، وَدَخَلَ فِيهِ رَهْنُ الدَّيْنِ فَيَجُوزُ مِنَ الْمَدِينِ وَغَيْرِهِ وَانْظُرْ تَفْصِيلَ الْمَسْأَلَةِ فِي الْأَصْلِ (٣)، وَلَمَّا كَانَ قَوْلُهُ: (مَا يُبَاعُ) يُخْرِجُ مَا فِيهِ غَرَرٌ مَعَ أَنَّهُ يَجُوزُ رَهْنُهُ عَطْفُهُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (أَوْ غَرَّرَا) أَيُّ ذَا غَرَرٍ (٤).

(وَلَوْ أُشْطِرَ فِي الْعَقْدِ) لِعَدَمِ سَرَيَانِهِ لِعَقْدِ الْبَيْعِ؛ لِجَوَازِ تَرْكِ الرَّهْنِ مِنْ أَصْلِهِ، فَشَيْءٌ فِي الْجُمْلَةِ خَيْرٌ مِنْ لَا شَيْءٍ (وَثِيقَةٌ) لِأَجْلِ تَوَثُّقِ الْمُرْتَهِنِ بِهِ (بِحَقِّ) أَيُّ فِي حَقِّ لَهُ عَلَى الرَّاهِنِ مَوْجُودٍ، أَوْ سَيُوجَدُ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي: (وَارْتَهَنَ إِنْ أَقْرَضَ)، وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ لَازِمًا أَوْ آيِلًا لِلزُّومِ، وَلِذَا صَحَّ فِي الْجُعْلِ، وَلَمْ يَصَحَّ فِي كِتَابَةِ مَنْ أَجْنَبِيٍّ، كَمَا يَأْتِي؛ فَلَهُ حَبْسُهُ فِيمَا يَصِحُّ مِنْهُ إِلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ مِنْهُ أَوْ مِنْ مَنَافِعِهِ.

(١) أَيُّ مَنْ فِيهِ أَهْلِيَّةُ الْبَيْعِ.

(٢) صِحَّةٌ وَهُوَ الْمُمَيِّزُ وَلُزُومًا وَهُوَ الْمُكَلَّفُ الرَّشِيدُ فَمَنْ يَصِحُّ بَيْعُهُ يَصِحُّ رَهْنُهُ، وَمَنْ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ لَا يَصِحُّ رَهْنُهُ فَلَا يَصِحُّ مِنْ مَجْنُونٍ وَلَا مِنْ صَبِيٍّ لَا مِيزَ لَهُ وَيَصِحُّ مِنَ الْمُمَيِّزِ وَالسَّفِيهِ وَالْعَبْدِ وَيَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَةِ وَلِيِّهِمْ (دس).

(٣) مُرَادٌ بِهِ شَرْحُ الشَّيْخِ عَبْدِ الْبَاقِي الرَّزْقَانِي، وَحَاصِلُ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ مِنَ التَّفْصِيلِ أَنَّهُ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ وَهُوَ رَهْنُ الدَّيْنِ لِلْمَدِينِ لَا بُدَّ فِي صِحَّةِ الرَّهْنِ سَوَاءً كَانَ الدَّيْنَانِ مِنْ بَيْعٍ أَوْ مِنْ قَرْضٍ أَنْ يَكُونَ أَجَلُ الدَّيْنِ الرَّهْنِ مِثْلَ أَجَلِ الدَّيْنِ الَّذِي فِيهِ الرَّهْنُ أَوْ يَكُونَ أَبْعَدَ مِنْهُ، فَإِنْ كَانَ أَجَلُ الدَّيْنِ الرَّهْنِ أَقْرَبَ أَوْ كَانَ الدَّيْنُ الرَّهْنُ حَالًا مُنِعَ الرَّهْنُ لِأَدَائِهِ لَا سَلْفَنِي وَأَسْلَفَكَ إِنْ كَانَ الدَّيْنَانِ مِنْ قَرْضٍ وَلِأَدَائِهِ لِاجْتِمَاعِ بَيْعٍ وَسَلْفٍ إِنْ كَانَا مِنْ بَيْعٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ دَيْنَ الرَّهْنِ إِذَا كَانَ أَقْرَبَ أَجَلًا بَقَاؤُهُ بَعْدَ حُلُولِهِ عِنْدَ الْمَدِينِ حَتَّى يَجَلَ الدَّيْنُ الْمَرْهُونُ فِيهِ يُعَدُّ سَلْفًا وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ الرَّهْنُ حَالًا فَبَقَاؤُهُ عِنْدَ الْمَدِينِ إِلَى حُلُولِ أَجَلِ الْمُؤَجَّلِ يُعَدُّ سَلْفًا وَهُوَ مُصَاحِبٌ لِلْبَيْعِ أَوْ الْقَرْضِ وَمَا فِي الْقِسْمِ الثَّانِي وَهُوَ رَهْنُ الدَّيْنِ لِغَيْرِ الْمَدِينِ فَالْشَّرْطُ فِي صِحَّتِهِ قَبْضُهُ بِالْإِشْهَادِ عَلَى حَوْرِهِ وَدَفْعُ الْوَثِيقَةِ لِلْمُرْتَهِنِ، وَأَمَّا الْجَمْعُ بَيْنَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَالْمُرْتَهِنِ فَشَرْطُ كَمَالِ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ. (دس).

(٤) أَيُّ لِأَنَّ الْأَبْقَ مِثْلًا إِذَا كَانَ رَهْنًا كَانَ ذَا غَرَرٍ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ وُجُودَهُ وَقَتَّ الرَّهْنِ وَعَدَمَهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ يُحْتَمَلُ الْقَبْضُ عَلَيْهِ وَعَدَمُهُ وَلَيْسَ الْعَبْدُ نَفْسَ الْغَرَرِ (دس).

كَوَلِيٍّ وَمُكَاتِبٍ وَمَأْدُونٍ، وَآبِقٍ وَكِتَابَةٍ، وَاسْتَوْفَى مِنْهَا، أَوْ رَقَبَتِهِ إِنْ عَجَزَ (.....)، وَمَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ وَانْتَهَرَ لِيُبَاعَ، وَحَاصٌّ مُرْتَهَنُهُ فِي الْمَوْتِ وَالْفَلَسِ، فَإِذَا صَلَحَتْ..

وَمَثَلٌ بِمَنْ لَهُ الْبَيْعُ بِقَوْلِهِ: (كَوَلِيٍّ) لِمَحْجُورٍ مِنْ أَبٍ أَوْ غَيْرِهِ، بِرَهْنٍ مَالٍ مَحْجُورِهِ لِمَصْلَحَةٍ كَكِسْوَتِهِ أَوْ طَعَامِهِ، لَا لِمَصْلَحَةِ الْوَلِيِّ (وَمُكَاتِبٍ) لِأَنَّهُ أَحْرَزَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ (وَمَأْدُونٍ) لَهُ فِي تِجَارَةٍ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُمَا سَيِّدُهُمَا فِي الرَّهْنِ بِخِلَافِ ضَمَانِهِمَا فَلَا بُدَّ مِنْ إِذْنِهِ لَهُمَا فِيهِ لِحُصُولِ الْإِشْتِغَالِ بِهِ لَهُمَا عَنْ مَصَالِحِ السَّيِّدِ دُونَ الرَّهْنِ، (و) لِلْسَّيِّدِ رَهْنٌ (آبِقٍ) وَبَعِيرٍ شَرَدَ فِي دَيْنٍ عَلَى السَّيِّدِ الرَّاهِنِ لِيَصِحَّ رَهْنُ الْغَرَرِ، فَهُوَ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ: (أَوْ غَرَرًا)، وَالْمُصَدَّرُ فِيهِ مُضَافٌ لِلْمَفْعُولِ بِخِلَافِ الثَّلَاثَةِ قَبْلَهُ فَلِلْفَاعِلِ، وَالْمُرَادُ بِالْغَرَرِ مَا كَانَ خَفِيفًا، وَلِذَا لَا يَصِحُّ رَهْنُ الْجَنِينِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ لِقُوَّةُ الْغَرَرِ فِيهِ، ثُمَّ إِنَّ الْمُرْتَهَنَ يَخْتَصُّ بِنَحْوِ الْآبِقِ إِنْ حَصَلَهُ وَحَازَهُ قَبْلَ الْمَانِعِ لِلرَّاهِنِ وَإِلَّا فَأُسْوَةٌ الْغُرْمَاءِ، (و) رَهْنٌ (كِتَابَةٍ) وَمُكَاتِبٍ (وَاسْتَوْفَى مِنْهَا) فِيهِمَا (أَوْ) مَنْ ثَمَنَ (رَقَبَتِهِ) إِنْ عَجَزَ فَإِنْ فَلَسَ السَّيِّدُ أَوْ مَاتَ قَبْلَ الْإِسْتِيفَاءِ لَمْ يَلْزَمْ الْمُرْتَهَنُ الصَّبْرَ لِحُلُولِ النُّجُومِ بَلْ لَهُ طَلَبُ بَيْعِ الْكِتَابَةِ وَيَأْخُذُ ثَمَنَهَا عَاجِلًا فَقَوْلُهُ أَوْ رَقَبَتِهِ عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ فِي مِنْهَا مِنْ غَيْرِ إِعَادَةِ الْجَارِ. (.....) (٥).

(و) رَهْنٌ (مَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ) مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ بَلْ وَلَوْ لَمْ يُوْجَدْ كَمَا عَرَّاهُ ابْنُ عَرَفَةَ لظَاهِرِ الرِّوَايَاتِ (وَانتَهَرَ (٦)) بُدُوَّ صَلَاحِهِ (لِيُبَاعَ) بَعْدَهُ فِي الدَّيْنِ (وَحَاصٌّ مُرْتَهَنُهُ) أَيُّ مُرْتَهَنٍ مَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ بِدَيْنِهِ كُلِّهِ الْغُرْمَاءِ (فِي الْمَوْتِ وَالْفَلَسِ) قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ، فِيمَا عَدَا الثَّمَرَةَ أَوْ الزَّرْعَ الَّذِي لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ (فَإِذَا صَلَحَتْ)؛ أَيُّ بَدَأَ صَلَاحُهَا بَعْدَ

(٥) الفقرة المتروكة: (و) رَهْنٌ (خِدْمَةٍ مُدَبَّرٍ) وَمُعْتَقٍ لِأَجَلٍ وَوَلَدٍ أُمٍّ وَلَدٍ.

(٦) هكذا الكلمة؛ وصوابها بالبناء للمجهول: في (خش): (انتظر)، وكذلك في (عش)، وقال: بِضَمِّ الْمُثَنَاءِ وَكَسْرِ الظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ بُدُوَّ صَلَاحِهِ.

بِيعَتْ، فَإِنْ وَفَّى رَدَّ مَا أَخَذَهُ، وَإِلَّا قُدِّرَ مُحَاصًا بِمَا بَقِيَ. لَا كَأَحَدِ الْوَصِيِّينَ، وَجِلْدِ مَيْتَةٍ، وَكَجَنَيْنِ.....

الْمُحَاصَّةُ (بِيعَتْ) وَاخْتَصَّ الْمُرْتَهَنُ بِثَمَنِهَا (فَإِنْ وَفَّى) ثَمْنُهَا بِالذَّيْنِ (رَدَّ) لِلْغُرَمَاءِ جَمِيعَ (مَا) كَانَ (أَخَذَهُ) فِي الْمُحَاصَّةِ يَتَحَاصُّونَ فِيهِ (وَإِلَّا) يَفِ الثَّمَنُ بِدَيْنِهِ (قُدِّرَ) أَوَّلًا (مُحَاصًا) لِلْغُرَمَاءِ (بِمَا بَقِيَ) لَهُ مِنْ دَيْنِهِ بَعْدَ اخْتِصَاصِهِ بِمَا أَخَذَهُ مِنَ الثَّمَنِ لَا بِالْجَمِيعِ، كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ ثَلَاثُ مِائَةٍ (٧) دِينَارٍ لِثَلَاثَةِ أَنْفَارٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِائَةٌ وَرَهْنٌ لِأَحَدِهِمْ مَا لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ، فَلَيْسَ أَوْ مَاتَ، فَوُجِدَ عِنْدَ الرَّاهِنِ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ دِينَارًا، فَإِنَّ الثَّلَاثَةَ يَتَحَاصُّونَ فِيهَا فَيَأْخُذُ كُلُّ خَمْسِينَ نِصْفَ دَيْنِهِ، وَإِنَّمَا دَخَلَ الْمُرْتَهَنُ مَعَهُمْ؛ لِأَنَّ دَيْنَهُ مُتَعَلِّقٌ بِالذِّمَّةِ، لَا بِعَيْنِ الرَّهْنِ، وَالرَّهْنُ لَا يُمَكِّنُ بَيْعَهُ الْآنَ، فَإِذَا حَلَّ بَيْعُهُ يَبْدُو الصَّلاَحُ بِبَيْعِ، وَاخْتَصَّ الْمُرْتَهَنُ بِالثَّمَنِ، فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مِائَةً رَدَّ الْخَمْسِينَ الَّتِي كَانَ أَخَذَهَا، وَكَذَا مَا زَادَ عَلَى الْمِائَةِ إِنْ بَاعَتْ بِأَكْثَرٍ، لَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّهَا، وَإِنْ بَاعَتْ بِأَقَلِّ كَخَمْسِينَ، اخْتَصَّ بِهَا وَقُدِّرَ مُحَاصًا بِالْخَمْسِينَ الْبَاقِيَةِ لَهُ مِنْ دَيْنِهِ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْمِائَةِ وَالْخَمْسِينَ إِلَّا ثَلَاثُونَ مَعَ الْخَمْسِينَ ثَمَنِ الثَّمَرَةِ، يَجْتَمِعُ لَهُ ثَمَانُونَ، وَيُرَدُّ لِصَاحِبَيْهِ عَشْرِينَ، لِكُلِّ عَشْرَةٍ مَعَ الْخَمْسِينَ فَيَصِيرُ لِكُلِّ مِنْهُمَا سِتُونَ.

[مُحْتَرَزٌ مَنْ لَهُ الْبَيْعُ، وَمَا يُبَاعُ]

ثُمَّ أَخَذَ يُبَيِّنُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مُحْتَرَزَ مَنْ لَهُ الْبَيْعُ وَمَا يُبَاعُ فَأَشَارَ لِلأَوَّلِ بِقَوْلِهِ (لَا) مَنْ لَيْسَ لَهُ الْبَيْعُ (كَأَحَدِ الْوَصِيِّينَ) فَلَا يَرَهُنُ كَمَا لَا يَبِيعُ، وَلَا يَشْتَرِي إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ كُلُّ مِنْهُمَا مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ، وَإِلَّا جَازَ، وَدَخَلَ فِي كَلَامِهِ أَحَدُ الْوَكِيلَيْنِ وَالْقَيْمَيْنِ مِنْ كُلِّ مَنْ تَوَقَّفَ تَصَرُّفُهُ عَلَى تَصَرُّفِ الْآخَرِ.

وَأَشَارَ لِلثَّانِي وَهُوَ مُحْتَرَزُ مَا يُبَاعُ بِقَوْلِهِ (وَجِلْدِ مَيْتَةٍ) وَلَوْ دُبِغَ، وَجِلْدِ أَضْحِيَّةٍ، وَكَلْبِ صَيْدٍ، وَوَلَدِ أُمِّ وَلَدٍ (وَكَجَنَيْنِ) وَسَمَكٍ فِي مَاءٍ، وَطَيْرٍ فِي هَوَاءٍ؛ وَلَوْ أَدْخَلَ الْكَافَ عَلَى

(٧) مَنْ يَقْرَأُ الْكَلِمَةَ يَظُنُّهَا (ثَلَاثَ الْمِائَةِ)، وَالصَّوَابُ أَنْ تَكْتُبَ الْكَلِمَةَ بِالْفَصْلِ؛ هَكَذَا: (ثَلَاثَ مِائَةٍ)، وَهِيَ كَذَلِكَ فِي (سُورَةِ الْكَهْفِ: ٢٥): (وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ...).

وَحَمْرٍ، وَإِنْ لِدِمِّيٍّ، إِلَّا أَنْ تَتَخَلَّلَ. وَإِنْ تَخَمَّرَ أَهْرَاقَهُ بِحَاكِمٍ، (.....)، وَالْمُسْتَأْجِرُ،
وَالْمُسَاقَى، وَحَوَظُهُمَا الْأَوَّلُ كَافٍ، (.....)، وَالْمُسْتَعَارُ لَهُ، وَرَجَعَ صَاحِبُهُ بِقِيَمَتِهِ، أَوْ
بِمَا أَدَّى مِنْ

جُلْدٍ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ أَمَثَلَةٍ مَا لَا يُرْتَهَنُ وَحَدَفَهَا مِنْ جَنِينٍ كَانَ أَحْسَنَ (و) لَا رَهْنُ (خَمْرٍ
وَإِنْ) كَانَتْ مِلْكًا (لِدِمِّيٍّ) رَهْنَهَا عِنْدَ مُسْلِمٍ (إِلَّا أَنْ تَتَخَلَّلَ) الْخَمْرَةُ قَبْلَ إِرَاقَتِهَا عَلَى
الْمُسْلِمِ، وَرَدَّهَا لِلدِّمِيِّ فَإِنَّهَا تَكُونُ لِلْمُرْتَهِنِ يَخْتَصُّ بِهَا عَنِ الْغُرَمَاءِ.
(وَإِنْ تَخَمَّرَ) عَصِيرٌ وَنَحْوُهُ مَرْهُونٌ لِمُسْلِمٍ عِنْدَهُ مُسْلِمٌ أَوْ دِمِّيٌّ (أَهْرَاقَهُ) الْمُرْتَهِنُ
(بِحَاكِمٍ) يَرَاهُ، إِنْ كَانَ فِي الْمَحَلِّ مَنْ يَحْكُمُ بِبَقَائِهَا وَتَخْلِيلِهَا، وَإِلَّا أَرَاقَهَا بِلَا رَفْعٍ؛
لِلأَمْنِ مِنَ التَّعَقُّبِ وَتَغْرِيمِهِ قِيَمَتَهَا، فَإِنْ كَانَ الْمَرْهُونُ لِدِمِّيٍّ عِنْدَ مُسْلِمٍ رُدَّتْ لَهُ، وَلَا
تُرَاقُ وَيَبْقَى دَيْنُهُ بِلَا رَهْنٍ. (.....) (٨).

[أَمَثَلَةٌ لِمَا يَصِحُّ رَهْنُهُ]

(و) صَحَّ الشَّيْءُ (الْمُسْتَأْجِرُ) أَيُّ رَهْنُهُ عِنْدَ الْمُسْتَأْجِرِ لَهُ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ (و)
الْحَائِطُ (الْمُسَاقَى) أَيُّ رَهْنُهُ عِنْدَ الْعَامِلِ (وَحَوَظُهُمَا الْأَوَّلُ) بِالْإِجَارَةِ وَالْمُسَاقَاةِ (كَافٍ)
عَنْ حَوَظٍ ثَانٍ لِلرَّهْنِ وَأَشْعَرَ قَوْلُهُ الْأَوَّلُ بَأَنَّهُ رَهْنُهُ عِنْدَهُمَا، فَإِنْ رَهْنُهُ عِنْدَ غَيْرِهِمَا
جَعَلَ مَعَهُمَا أَمِينًا أَوْ يَجْعَلَانِهِ عِنْدَ رَجُلٍ يَرْضَيَانِهِ. (.....) (٩)،
(وَالْمُسْتَعَارُ لَهُ) أَيُّ: وَصَحَّ رَهْنُ الشَّيْءِ الْمُسْتَعَارِ لِلرَّهْنِ، بِمَعْنَى الْإِرْتِهَانِ، فَإِنْ وَفَّى
الرَّاهِنُ مَا عَلَيْهِ رَجَعَ الرَّهْنُ لِرَبِّهِ، وَإِلَّا بَاعَ فِي الدَّيْنِ (وَرَجَعَ صَاحِبُهُ) وَهُوَ الْمُعِيرُ
(بِقِيَمَتِهِ) عَلَى الْمُسْتَعِيرِ يَوْمَ الْإِسْتِعَارَةِ، وَقِيلَ يَوْمَ الرَّهْنِ (أَوْ) يَرْجِعُ (بِمَا أَدَّى مِنْ

(٩) الفقرة المتروكة، متنا وشرحا: (وَصَحَّ مُشَاعٌ) أَيُّ رَهْنُهُ مِنْ عَقَارٍ وَعَرَضٍ وَحَيَوَانٍ كَمَا يَصِحُّ بَيْعُهُ
وَهَبُّهُ وَوَقْفُهُ.

ثَمَنِهِ نَقَلَتْ عَلَيْهِمَا، (.....). وَبَطَلَ بِشَرْطِ مُنَافٍ كَأَنَّ لَا يُقْبَضُ، بِاشْتِرَاطِهِ فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ ظَنَّ فِيهِ اللُّزُومَ، وَحَلَفَ الْمُخْطِئُ الرَّاهِنُ أَنَّهُ ظَنَّ لُزُومَ الدِّيَةِ، وَرَجَعَ،

ثَمَنِهِ) الَّذِي بَيَعَ بِهِ فِي الدَّيْنِ قَوْلَانِ (نَقَلَتْ) الْمُدَوَّنَةُ (عَلَيْهِمَا) وَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ الْفَاضِلُ عَنِ الْقِيَمَةِ وَوَفَاءَ الدَّيْنِ لِلْمُسْتَعِيرِ. (.....) (١٠).

[مُبْطَلَاتُ الرَّهْنِ]

دَرْسُ: (وَبَطَلَ) الرَّهْنُ بِمَعْنَى الْإِزْتِهَانِ (١١) (بِشَرْطِ) أَيِّ سَبَبٍ اشْتِرَاطِ شَرْطِ (مُنَافٍ) لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ (كَأَنَّ) يَشْتَرِطُ الرَّاهِنُ أَنْ (لَا يُقْبَضَ) مِنْ يَدِهِ، أَوْ لَا يُبَاعَ فِي الدَّيْنِ عِنْدَ الْأَجَلِ حَيْثُ أُحْتِيجَ إِلَيْهِ (بِاشْتِرَاطِهِ) (١٢) (أَيُّ الرَّهْنِ (فِي بَيْعٍ) أَوْ قَرْضٍ (فَاسِدٍ ظَنَّ فِيهِ اللُّزُومَ) أَيُّ لُزُومِ الْوَفَاءِ بِالشَّرْطِ فَدَفَعَهُ لِرَبِّ الدَّيْنِ، وَأُولَى إِنْ لَمْ يَظُنَّ اللُّزُومَ فَيَرُدُّ لِلرَّاهِنِ، وَلَا مَفْهُومَ لِاشْتِرَاطِهِ فَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَلْزِمُهُ فَدَفَعَهُ وَفَاتَ الْمَبِيعُ كَانَ رَهْنًا فِي قِيَمَتِهِ (و) مَنْ جَنَى خَطَأً جُنَايَةً تَحْمِلُهَا الْعَاقِلَةُ، وَظَنَّ أَنَّ الدِّيَةَ تَلْزِمُهُ بِانْفِرَادِهِ فَأَعْطَى بِهَا رَهْنًا، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ جَمِيعَهَا لَا يَلْزِمُهُ (حَلَفَ الْمُخْطِئُ الرَّاهِنُ أَنَّهُ ظَنَّ لُزُومَ الدِّيَةِ) لَهُ بِانْفِرَادِهِ وَمَا عَلِمَ عَدَمَ اللُّزُومِ، وَقَوْلُهُ: (وَرَجَعَ) فِي رَهْنِهِ رَاجِعٌ لِلْمَسَائِلِ الثَّلَاثَةِ قَبْلَهُ، أَيُّ وَرَجَعَ الرَّهْنُ جُمْلَةً فِي الْأُولَى، وَكَذَا فِي الثَّانِيَةِ مَعَ قِيَامِ الْمَبِيعِ، أَوْ مِنْ جِهَةٍ إِلَى أُخْرَى، كَمَا يَرْجِعُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ مِنَ الثَّمَنِ إِلَى مَا لَزِمَ مَعَ الْقَوَاتِ،

(١٠) الفقرة المتروكة، متناً وشرحا: (وَضَمِنَ) الْمُسْتَعِيرُ (إِنْ خَالَفَ) وَرَهْنٌ فِي غَيْرِ مَا اسْتَعَارَ لَهُ لِتَعْدِيهِ... إلخ.

(١١) الْأُولَى أَنْ يَقُولَ بِمَعْنَى الْعَقْدِ؛ لِأَنَّ الَّذِي يَتَّصِفُ بِالْبُطْلَانِ الرَّهْنُ بِمَعْنَى الْعَقْدِ لَا بِمَعْنَى الْإِزْتِهَانِ وَلَا بِمَعْنَى الْمَدْفُوعِ لِلتَّوَقُّعِ فِي حَقِّ الصَّالِحِ لِأَنَّ يُبَاعَ. (دس).

(١٢) هكذا في (الشرح الكبير): (بِاشْتِرَاطِهِ)، بدون الواو؛ وفي (المختصر)، وبقية الشروح: (وَبِاشْتِرَاطِهِ)، بالواو.

أَوْ فِي قَرْضٍ مَعَ دَيْنٍ قَدِيمٍ، وَصَحَّ فِي الْجَدِيدِ. وَبِمَوْتِ رَاهِنِهِ أَوْ فَلْسِهِ قَبْلَ حَوْزِهِ، وَلَوْ جَدَّ فِيهِ. وَيَأْذِنُهُ فِي وَطْءٍ، أَوْ إِسْكَانٍ، أَوْ إِجَارَةٍ، وَلَوْ لَمْ يَسْكُنْ.....

وَفِي الْمُخْطِئِ الرَّاهِنِ مِنْ حِصَّةِ الْعَاقِلَةِ (١٣) إِلَى حِصَّتِهِ فَقَطْ، وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ: (ظَنَّ لُزُومَ الدَّيَّةِ) أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ لُزُومَهَا لِلْعَاقِلَةِ فَرَهَنَ؛ فَإِنَّهُ يَكُونُ رَهْنًا فِي جَمِيعِ الدَّيَّةِ، وَهُوَ كَذَلِكَ، (أَوْ) بِاشْتِرَاطِهِ (فِي قَرْضٍ) جَدِيدٍ اقْتَرَضَهُ مَدِينُهُ فَطَلَبَ مِنْهُ رَهْنًا يَكُونُ فِي الْجَدِيدِ (مَعَ دَيْنٍ قَدِيمٍ) مِنْ بَيْعٍ أَوْ قَرْضٍ؛ لِأَنَّهُ سَلَفَ جَرِّ نَفْعًا، وَهُوَ تَوَثُّقُهُ فِي الْقَدِيمِ بِالرَّهْنِ (وَصَحَّ) الرَّهْنُ (فِي الْجَدِيدِ) بِمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَطْلُعْ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى قَامَ الْغُرْمَاءُ عَلَى الرَّاهِنِ، أَوْ عِنْدَ مَوْتِهِ كَانَ الْمُرْتَهِنُ أَحَقَّ بِهِ فِي الْجَدِيدِ فَقَطْ، وَيَحَاصِصُ بِالْقَدِيمِ؛ فَالْمُرَادُ بِالصِّحَّةِ الْإِخْتِصَاصُ بِهِ عِنْدَ حُصُولِ الْمَانِعِ لِلرَّاهِنِ، لَا الصِّحَّةُ الْمُقَابِلَةُ لِلْفَسَادِ إِذْ هُوَ فَاسِدٌ فَلِذَا يَجِبُ رَدُّهُ قَبْلَ الْمَانِعِ (١٤)، فَقَدْ تَجَوَّزَ بِإِطْلَاقِ الصِّحَّةِ عَلَى الْإِخْتِصَاصِ.

(و) بَطَلَ (بِمَوْتِ رَاهِنِهِ أَوْ فَلْسِهِ) وَلَوْ بِالْمَعْنَى الْأَعْمَ لَا بِإِحَاطَةِ الدَّيْنِ فَقَطْ، وَكَذَا يَبْطُلُ بِمَرَضِهِ أَوْ بِجُنُونِهِ الْمُتَّصِلِينَ بِمَوْتِهِ (قَبْلَ حَوْزِهِ) أَيْ قَبْضِهِ، (وَلَوْ جَدَّ فِيهِ) أَيْ فِي حَوْزِهِ فَلَا يُفِيدُهُ، بِخِلَافِ الْهَبَةِ وَالصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْجَدَّ فِي حَوْزِهِمَا يُفِيدُ؛ لِأَنَّهُمَا خَرَجَا عَنْ مِلْكِهِ بِالْقَوْلِ بِخِلَافِ الرَّهْنِ.

(و) بَطَلَ (بِإِذْنِهِ) أَيْ الْمُرْتَهِنُ لِلرَّاهِنِ (فِي وَطْءٍ) لِأَمَةِ مَرْهُونَةٍ (أَوْ) فِي (إِسْكَانٍ) لِدَارٍ مَرْهُونَةٍ (أَوْ إِجَارَةٍ) لِذَاتِ مَرْهُونَةٍ (وَلَوْ لَمْ يَسْكُنْ) أَوْ يُؤَاجِرَ أَوْ يَطْأَ؛ فَلَوْ قَالَ:

(١٣) الْأَوَّلَى مِنْ جَمِيعِ الدَّيَّةِ إِلَى حِصَّتِهِ مِنْهَا فَإِذَا وَفَّى حِصَّتَهُ مِنْهَا أَخَذَ رَهْنَهُ وَلَا يَنْقُي رَهْنًا عَنِ الْعَاقِلَةِ وَهَذَا إِذَا خَصَّهُ شَيْءٌ مِنْهَا بِأَنْ كَانَ غَنِيًّا كَبِيرًا، فَإِنْ كَانَ فَقِيرًا أَوْ صَغِيرًا فَلَا يَلْزِمُهُ شَيْءٌ مِنْهَا وَحِينَئِذٍ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ رَهْنَهُ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ (دس).

(١٤) أَيْ فَلِأَجْلِ كَوْنِهِ فَاسِدًا يَجِبُ رَدُّهُ إِذَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ قَبْلَ حُصُولِ الْمَانِعِ. (دس).

وَتَوَلَّاهُ الْمُزْتَهِنُ بِإِذْنِهِ. أَوْ فِي بَيْعٍ وَسَلَّمٍ، وَإِلَّا حَلَفَ، وَبَقِيَ الثَّمَنُ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِرَهْنٍ
كَالْأَوَّلِ، كَقَوْتِهِ بِجَنَائِيَّةٍ، وَأُخِذَتْ قِيمَتُهُ. وَبِعَارِيَّةٍ أُطْلِقَتْ، وَعَلَى الرَّدِّ. (.....).

(وَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ) كَانَ أَحْسَنَ (١٥)، وَيَصِيرُ الدَّيْنُ بِلَا رَهْنٍ، وَلَا يَخْتَصُّ بِهِ الْمُزْتَهِنُ عِنْدَ
الْمَنَاعِ (وَتَوَلَّاهُ) أَيُّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ: الْإِسْكَانِ وَالْإِجَارَةِ، مِمَّا يُمَكِّنُ فِيهِ الْإِسْتِنَابَةَ (الْمُزْتَهِنُ
بِإِذْنِهِ) أَيُّ الرَّاهِنِ، وَهَذَا جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ: كَيْفَ يَتَوَصَّلُ الرَّاهِنُ إِلَى اسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ
حِينَئِذٍ كَانَ الْإِذْنُ فِي الْإِجَارَةِ وَالْإِسْكَانِ مُبْطِلًا، مَعَ أَنَّ الْمَنَافِعَ لِلرَّاهِنِ؟

(أَوْ) بِإِذْنِهِ لِلرَّاهِنِ (فِي بَيْعٍ) لِلرَّهْنِ (وَسَلَّمٍ) لَهُ الرَّهْنُ (وَإِلَّا) يُسَلِّمُهُ لَهُ (حَلَفَ) أَنَّهُ إِنَّمَا
أَذِنَ لَهُ فِي بَيْعِهِ لِأَحْيَائِهِ بِثَمَنِهِ، أَوْ لِيَأْتِيَ لَهُ بِرَهْنٍ ثَقَّةً بَدَلَهُ، لَا لِيَكُونَ دَيْنُهُ بِلَا رَهْنٍ
(وَبَقِيَ الثَّمَنُ) حِينَئِذٍ رَهْنًا لِلْأَجَلِ (إِنْ لَمْ يَأْتِ) الرَّاهِنُ (بِرَهْنٍ كَالْأَوَّلِ) فِي قِيَمَتِهِ يَوْمَ
الرَّهْنِ، لَا يَوْمَ الْبَيْعِ، وَفِي كَوْنِهِ يُغَابُ عَلَيْهِ أَوْ لَا يُغَابُ عَلَيْهِ (كَقَوْتِهِ) أَيُّ الرَّهْنِ
(بِجَنَائِيَّةٍ) عَلَيْهِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ عَمْدًا، أَوْ خَطَأً (وَأُخِذَتْ قِيمَتُهُ) مِنَ الْجَانِي أَوْ قِيمَتُهُ مَا
نَقَصَهُ فَالْمَأْخُودُ يَبْقَى رَهْنًا إِنْ لَمْ يَأْتِ الرَّاهِنُ بِرَهْنٍ كَالْأَوَّلِ.

(و) بَطَلَ (بِعَارِيَّةٍ) مِنَ الْمُزْتَهِنِ لِلرَّاهِنِ أَوْ لغيرِهِ بِإِذْنِهِ (أُطْلِقَتْ) أَيُّ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهَا رَدُّ
فِي الْأَجَلِ، وَلَمْ يَكُنِ الْعُرْفُ كَذَلِكَ، أَوْ لَمْ يُقَيَّدْ بِزَمَنٍ أَوْ عَمَلٍ يَنْقُضِي قَبْلَهُ (و) إِنْ لَمْ
تُطْلَقْ كَذَلِكَ، بَلْ وَقَعَتْ (عَلَى) شَرْطِ (الرَّدِّ) أَيُّ رَدَّهَا إِلَيْهِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا فِي الْأَجَلِ
فَلَهُ أَخْذُهُ مِنَ الرَّاهِنِ. (.....) (١٦).

(١٥) أقول: أي لشموله للأمر الثلاثة: (الوطأ - الإسكان - الإجارة)؛ فهذا وجهه الأحسن.

(١٦) الفقرات المتروكة متنا وشرحا: (أَوْ رَجَعَ) الرَّهْنُ لِلرَّاهِنِ (اخْتِيَارًا) مِنَ الْمُزْتَهِنِ بِوَدِيعَةٍ وَنَحْوِهَا (فَلَهُ
أَخْذُهُ)... إلخ.

وَأَنْدَرَجُ صُوفٌ تَمَّ، وَجَنِينٌ وَفَرْخٌ نَخْلٌ، لَا غَلَّةٌ وَثَمَرَةٌ وَإِنْ وُجِدَتْ، (.....).....

[مَا يَنْدَرَجُ فِي الرَّهْنِ، وَمَا لَا يَنْدَرَجُ]

(وَأَنْدَرَجُ (١٧) فِي رَهْنِ الْغَنَمِ (صُوفٌ تَمَّ (١٨) عَلَى ظَهْرِهَا يَوْمَ الرَّهْنِ تَبَعًا لَهَا، وَإِلَّا لَمْ يَنْدَرَجُ (و) أَنْدَرَجُ فِي رَهْنِ أَمَةٍ (جَنِينٌ) فِي بَطْنِهَا وَقَتَ الرَّهْنِ وَأَوَّلَى بَعْدَهُ، (وَفَرْخُ نَخْلٍ) بِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْفَسِيلِ بِالْفَاءِ وَالسَّيْنِ الْمُهْمَلَةِ (١٩)، (لَا غَلَّةٌ) كَلْبَنٍ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُ وَعَسَلِ نَخْلٍ فَلَا تَدْخُلُ فِي الرَّهْنِ، وَكَذَا الْبَيْضُ بَلْ هِيَ لِلرَّاهِنِ، كَأَجْرَةِ الدَّارِ وَالْحَيَوَانِ وَنَحْوِهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ الْمُرْتَهِنُ فَتَدْخُلُ (و) لَا (ثَمَرَةٌ وَإِنْ وُجِدَتْ) يَوْمَ الرَّهْنِ، وَلَا تَكُونُ بِإِزْهَائِهَا كَالصُّوفِ التَّامِّ (٢٠)، كَمَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ. (.....) (٢١).

(١٧) وَلَمَّا أَتَاهُ الْكَلَامُ عَلَى الرَّهْنِ شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى مَا يَكُونُ رَهْنًا بِالتَّبَعِيَّةِ مِنْ غَيْرِ نَصٍّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ (ص) وَأَنْدَرَجُ صُوفٌ... (خس).

(١٨) بِفَتْحِ الْمُثَنَاءِ أَيْ اسْتَحَقَّ الْجَزَّ يَوْمَ الْعَقْدِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ؛ لِأَنَّهُ سِلْعَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ تُقَصَّدُ بِالرَّهْنِ. وَقِيلَ: لَا يَنْدَرَجُ لِأَنَّهُ غَلَّةٌ، وَمَفْهُومُ (تَمَّ) أَنَّ غَيْرَهُ لَا يَنْدَرَجُ، وَهُوَ كَذَلِكَ اتِّفَاقًا. (عش).

(١٩) يَغْنِي أَنْ مَنْ ارْتَهَنَ نَخْلًا بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ، أَوْ نَخْلًا بِالْخَاءِ الْمُهْمَلَةِ فَإِنَّ الْفَرْخَ يَنْدَرَجُ مَعَ أَصْلِهِ فِي الرَّهْنِ لَكِنَّ الْجَنِينَ يُغْنِي عَنْ فَرْخِ النَّخْلِ بِالْخَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَفَرْخُ النَّخْلِ هُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الْفَسِيلُ وَفَرْخُ النَّخْلِ أَوْلَادُهُ، وَأَمَّا الْغَلَّةُ النَّاشِئَةُ عَنِ الرَّهْنِ لَا تَدْخُلُ فِيهِ بَلْ هِيَ لِلرَّاهِنِ مِثْلُ كِرَاءِ الدُّورِ. (خس).

(٢٠) وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصُّوفِ التَّامِّ أَنَّ الثَّمَرَةَ تُتْرَكُ لِتَزْدَادَ طَبِيبًا فَهِيَ غَلَّةٌ لَا تُرَهَّنُ، وَالصُّوفُ لَا فَائِدَةَ فِي بَقَائِهِ فَالْسُّكُوتُ عَنْهُ دَلِيلٌ عَلَى إِدْخَالِهِ. (خس).

(٢١) الْفَقْرَاتُ الْمَتْرُوكَةُ، مَتَنَا وَشَرَحَا: (و) لَا (مَالٌ عَبْدٍ) إِلَّا بِشَرْطِ (وَارْتَهَنَ إِنْ أَقْرَضَ) أَيْ يَجُوزُ وَيَلْزَمُ عَقْدُ رَهْنٍ يُقْبَضُ الْآنَ... إلخ.

وَجَازَ شَرْطُ مَنْفَعَتِهِ إِنْ عُيِّنَتْ بَبَيْعٍ، لَا قَرْضٍ

[حُكْمُ اشْتِرَاطِ الْمُرْتَهِنِ غَلَاتِ الرَّهْنِ، وَمَنَافِعُهُ لَهُ]

وَلَمَّا كَانَتْ غَلَاتِ الرَّهْنِ وَمَنَافِعُهُ لِلرَّاهِنِ تَكَلَّمَ عَلَى جَوَازِ اشْتِرَاطِهَا لِلْمُرْتَهِنِ بِشُرُوطٍ فَقَالَ: (وَجَازَ) لِلْمُرْتَهِنِ (شَرْطُ مَنْفَعَتِهِ) أَيِ الرَّهْنِ لِنَفْسِهِ مَجَانًا، بِشَرْطَيْنِ أَشَارَ لِلأَوَّلِ بِقَوْلِهِ: (إِنْ عُيِّنَتْ) مُدَّتْهَا لِلخُرُوجِ مِنَ الْجَهَالَةِ فِي الْإِجَارَةِ، وَلِلثَّانِي بِقَوْلِهِ: وَكَانَ (بِبَيْعٍ) أَيِ وَقَعًا فِي عَقْدٍ بَيْعٍ فَقَطْ (لَا) فِي عَقْدٍ (قَرْضٍ)؛ لِأَنَّهُ فِي الْبَيْعِ بَيْعٌ وَإِجَارَةٌ وَهُوَ جَائِزٌ (٢٢)، وَفِي الْقَرْضِ سَلَفٌ جَرَّ نَفْعًا وَهُوَ لَا يَجُوزُ، فَيُمنَعُ شَرْطُهَا وَالتَّطَوُّعُ بِهَا فِي الْقَرْضِ، عُيِّنَتْ أَمْ لَا كَالْتَّطَوُّعِ بِالْمُعَيَّنَةِ فِي الْبَيْعِ، وَهَذَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ: (شَرْطُ)، وَكَذَا يُمنَعُ فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنَةِ فِي الْبَيْعِ (٢٣) بِشَرْطٍ أَوْ لَا، وَهَذَا مَفْهُومُ الشَّرْطِ؛ فَاشْتَمَلَ كَلَامُهُ عَلَى ثَمَانِ صُورٍ: الْمَنْعُ فِي سَبْعٍ، وَالْجَوَازُ فِي صُورَةٍ الْمُصَيَّفِ (٢٤).

(٢٢) أَيِ لِأَنَّ السِّلْعَةَ الْمَبِيعَةَ بَعْضُهَا فِي مُقَابَلَةِ مَا يُسَمَّى مِنَ الثَّمَنِ، وَبَعْضُهَا فِي مُقَابَلَةِ الْمَنْفَعَةِ، وَالأَوَّلُ بَيْعٌ وَالثَّانِي إِجَارَةٌ. وَمَحْصَلُهُ: أَنَّ تِلْكَ الْمَنْفَعَةَ لَمْ تَضَعْ عَلَى الرَّاهِنِ، بَلْ وَقَعَتْ جُزْءًا مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ الَّتِي اشْتَرَاهَا. (دس).

(٢٣) أَيِ فِي الْمَنْعِ؛ لِأَنَّهَا هَدِيَّةٌ مَدْيَانٍ فِي كُلِّ مِنْهُمَا. (دس).

(٢٤) حَاصِلُهَا: أَنَّ مَنْفَعَةَ الرَّهْنِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ مُدَّتْهَا مُعَيَّنَةً أَوْ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ، وَفِي كُلِّ إِمَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُرْتَهِنُ أَوْ يَتَطَوَّعَ بِهَا الرَّاهِنُ عَلَيْهِ، وَفِي كُلِّ إِمَّا أَنْ يَكُونَ الرَّاهِنُ وَقَعًا فِي عَقْدٍ بَيْعٍ أَوْ قَرْضٍ فَأَخَذَ الْمُرْتَهِنُ لَهَا فِي رَهْنٍ الْقَرْضِ مَنْنُوعٌ فِي صُورِهِ الْأَرْبَعَةِ، وَهِيَ: مَا إِذَا كَانَتْ مُدَّتْهَا مُعَيَّنَةً أَوْ لَا، مُشْتَرِطَةً أَوْ مُتَطَوَّعًا بِهَا، وَفِي رَهْنِ الْبَيْعِ الْمَنْعُ فِي ثَلَاثَةٍ: وَهِيَ مَا إِذَا كَانَتْ مُتَطَوَّعًا بِهَا، كَانَتْ مُدَّتْهَا مُعَيَّنَةً أَمْ لَا، وَكَذَا إِذَا كَانَتْ مُشْتَرِطَةً، وَلَمْ تُعَيَّنْ مُدَّتْهَا، وَالْجَوَازُ فِي وَاحِدَةٍ وَهِيَ: مَا إِذَا أُشْتَرِطَتْ وَكَانَتْ مُدَّتْهَا مُعَيَّنَةً، وَمَحَلُّ الْجَوَازِ فِيهَا إِذَا أُشْتَرِطَتْ لِنِأْخُذَهَا مَجَانًا كَمَا قَالَ الشَّارِحُ، أَوْ لِتُحْسَبَ مِنَ الدَّيْنِ عَلَى أَنَّ مَا بَقِيَ مِنْهُ يُعْجَلُ لَهُ، وَأَمَّا إِنْ كَانَ الْبَاقِي يُدْفَعُ لَهُ فِيهِ شَيْئًا مُوجَلًا امْتَنَعَ؛ لِفَسْخِ مَا فِي الذِّمَّةِ فِي مُؤَخَّرٍ، وَإِنْ كَانَ عَلَى أَنَّ مَا بَقِيَ مِنْهُ يُتْرَكُ لِلرَّاهِنِ جَازَ، إِلَّا إِذَا كَانَ اشْتِرَاطُ أَنَّ الْبَاقِي يُتْرَكُ لِلرَّاهِنِ وَقَعًا فِي صُلْبِ الْعَقْدِ، وَإِلَّا مَنَعَ لِلغَرَرِ إِذْ لَا يُعْلَمُ مَا يَبْقَى، وَأَمَّا الصُّورُ السَّبْعَةُ الْمَنْنُوعَةُ فَالْمَنْعُ فِيهَا مُطْلَقًا؛ سِوَاهُ كَانَ أَخَذَ الْمُرْتَهِنُ الْمَنْفَعَةَ مَجَانًا، أَوْ عَلَى أَنَّ يَحْسِبَهَا مِنَ الثَّمَنِ، وَعِلَّةُ الْمَنْعِ فِي صُورِ الْقَرْضِ: =

وَفِي ضَمَانِهِ إِذَا تَلَفَ؟ تَرُدُّدٌ. (.....).....

(وَفِي ضَمَانِهِ) أَيُّ الرَّهْنِ الَّذِي أُشْرِطَتْ مَنْفَعَتُهُ لِلْمُرْتَهِنِ مَجَّانًا (إِذَا تَلَفَ؟) عِنْدَهُ فِي الْمُدَّةِ الْمُشْتَرِطَةِ، وَهُوَ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ لِصِدْقِ اسْمِ الرَّهْنِ عَلَيْهِ وَعَدَمِ الضَّمَانِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُسْتَأْجَرًا كَسَائِرِ الْمُسْتَأْجَرَاتِ (تَرُدُّدٌ) الرَّاجِحُ الضَّمَانُ. (.....) (٢٥).

* * * * *

تَمَّ بِفَضْلِ رَبِّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ (بَابُ الرَّهْنِ)؛ وَلِي مَعَكُمْ يَا طُلَّابَ (قِسْمِ الشَّرِيعَةِ) ثَلَاثَ كَلِمَاتٍ فِي نِهَايَةِ الْبَابِ، وَفَقَّنِي فِيهَا رَبُّنَا الْوَهَّابُ:

(الْأُولَى) قَوْلُهُ تَعَالَى: (كُلُّ أَمْرٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ)؛ جَاءَ فِي تَفْسِيرِهَا، الْآتِي: (يَعْنِي: كُلُّ نَفْسٍ مُرْتَهَنَةٌ بِعَمَلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ) - (أَي: كُلُّ إِنْسَانٍ مُرْتَهَنٌ بِمَا عَمِلَ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ، لَا يُؤَاخِذُ أَحَدٌ بِذَنْبٍ غَيْرِهِ) - (مُطَالَبٌ بِعَمَلِهِ، يُؤَقِّي عَلَيْهِ أَجْرَهُ بِلَا تَأْخِيرٍ، وَإِنْ كَانَ ذَنْبًا فَالْكَثِيرُ مِنْهُ مَغْفُورٌ، كَمَا أَنَّهُ الْيَوْمَ مَسْتُورٌ) - (أَي مَرْهُونٌ، كَأَنَّ نَفْسَ الْعَبْدِ رَهْنٌ عِنْدَ اللَّهِ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ الَّذِي هُوَ مُطَالَبٌ بِهِ، كَمَا يَرَهْنُ الرَّجُلُ عَبْدَهُ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَمِلَ صَالِحًا فَكَفَّهَا وَخَلَّصَهَا، وَإِلَّا أَوْبَقَهَا وَأَهْلَكَهَا).

(الثَّانِيَةُ) اكْتَفَيْنَا بِمَا كَانَ فِي (بَابِ الرَّهْنِ)، وَلَعَلَّكُمْ قَدْ أَحْطَظْتُمْ عِلْمًا بِمَوْضُوعِ الرَّهْنِ وَالرَّهَانِ، وَخَاصَّةً انْتِفَاعِ الْمُرْتَهِنِ الدَّائِنِ بِمَنَافِعِ الرَّهْنِ، وَنَحْمَدُهُ تَعَالَى عَلَى مَا كَانَ، وَنَسْأَلُهُ سُبْحَانَهُ الْمُعَافَاةَ فِي الْإِيمَانِ، وَالْعَافِيَةَ فِي الْأَبْدَانِ، وَلَعَلَّكُمْ تَعْتَبِرُونَ بِمَا سَبَقَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِ الرَّحْمَنِ: (كُلُّ أَمْرٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ)؛ فَتَعْمَلُونَ بِمَا يُرْضِي رَبَّكُمْ الرَّحِيمَ.

= سَلَفٌ جَرَّ نَفْعًا إِنْ أُشْرِطَتْ مَجَّانًا، وَإِنْ أُشْرِطَ أَخَذَهَا لِتُحْسَبَ مِنَ الدَّيْنِ: اجْتِمَاعُ السَّلَفِ وَالْإِجَارَةِ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُشْتَرِطَةٍ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ، بَلْ أَبَاحَ لَهُ الرَّاهِنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهَا، فَإِنْ كَانَتْ بِغَيْرِ عَوْضٍ فَهَدِيَّةٌ مِثْلَانِ وَإِنْ كَانَتْ لِتُحْسَبَ مِنَ الدَّيْنِ جَرَى عَلَى مُبَايَعَةِ الْمِثْلَانِ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا مُسَامَحَةٌ حَرَمٌ، وَإِلَّا فَقَوْلَانِ: بِالْحَرَمَةِ وَالْكَرَاهَةِ. (دس).

(٢٥) العبارات المتروكة، متنا وشرحا: (وَأُجِبَر) الرَّاهِنُ (عَلَيْهِ) أَي عَلَى دَفْعِهِ لِلْمُرْتَهِنِ بِعَيْنِهِ... إلخ.

(الثالثة): سُؤَالَ لَكُمْ: هَلْ لَاحَظْتُمْ هَوَامِشَ هَذَا الْبَابِ؟ وَالْجَوَابُ: أَعِيدُوا النَّظْرَ فِي
الْهَوَامِشِ مِنْ أَوَّلِ الْهَامِشِ رَقْمَ (١) إِلَى الْهَامِشِ الْأَخِيرِ رَقْمَ (٢٥)، مَا الَّذِي لَاحَظْتُمْ؟
أَقُولُ: تَسْلُسُلَ الْأَرْقَامِ؛ فَلَمْ تَخْتَصَّ كُلَّ صَفْحَةٍ بِأَرْقَامِهَا - كَمَا حَصَلَ فِي جَمِيعِ
الْأَبْوَابِ - وَمَاذَا يَعْنِي ذَلِكَ؟ يَعْنِي أَنَّهَا إِحْدَى طُرُقِ تَسْجِيلِ الْهَوَامِشِ، وَلَعَلَّكُمْ دَرَسْتُمْ
ذَلِكَ فِي (مُحَاضَرَاتِ الْبَحْثِ الْفَقْهِيِّ) عَلَى التَّمَامِ.

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ هُوَ (بِالْمُؤْمِنِينَ رِءُوفٌ رَحِيمٌ)، وَعَلَى آلِهِ أَجْمَعِينَ،
وَالتَّابِعِينَ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

* * * * *

* * *

البَابُ التَّاسِعُ

فِي: حَدِّ الشَّارِبِ

تَمْهِيدٌ: هَذَا آخِرُ أَبْوَابِ الْحُدُودِ الْمُقَرَّرَةِ فِي هَذَا الْعَامِ الدَّرَاسِيِّ؛ وَهُوَ خَاصٌّ بِقِسْمِ الشَّرِيعَةِ، وَسَبَقَتْهُ أَبْوَابٌ ثَلَاثَةٌ مُشْتَرَكَةٌ، وَهِيَ تَرْتِيبًا: (السَّرَقَةُ، وَالزَّنى، وَالْقَذْفُ).

وَيَتَضَمَّنُ بَابُ (حَدِّ الشَّارِبِ) خَمْسَةَ فُصُولٍ، ثُمَّ الْمَبْحَثُ الْخِتَامِيُّ فِي أَهْدَافِ دِرَاسَةِ الْبَابِ؛ وَهِيَ كَالآتِي:

الفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي تَعْرِيفِ الشُّرْبِ، وَحُكْمِهِ وَدَلِيلِهِ، وَالْحِكْمَةُ مِنْ تَحْرِيمِهِ.

الفَصْلُ الثَّانِي: فِي كَيْفِيَّةِ ثُبُوتِ حَدِّ الشُّرْبِ؟

الفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي حَدِّ الشُّرْبِ، وَدَلِيلِهِ، وَأَنْوَاعِ الشَّرَابِ.

الفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي شُرُوطِ حَدِّ الشَّارِبِ.

الفَصْلُ الْخَامِسُ: فِي الْجَوَازِ، وَعَدَمِهِ.

الْمَبْحَثُ الْخِتَامِيُّ: فِي أَهْدَافِ دِرَاسَةِ الْبَابِ.

* * * * *

الفصل الأول

في: تعريف الشرب، وحكمه ودليله، والحكمة من تحريمه.

وفيه ثلاثة مباحث؛ بحسب العنوان:

المبحث الأول

في: تعريف الشرب لغةً واصطلاحًا.

أولاً - الشرب في اللغة:

قال القزويني الرازي (١): (شَرَبَ) الشَّيْنُ وَالرَّاءُ وَالْبَاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ مُنْقَاسٌ مُطَرِّدٌ، وَهُوَ الشَّرْبُ الْمَعْرُوفُ، ثُمَّ يُحْمَلُ عَلَيْهِ مَا يُقَارِبُهُ مَجَازًا وَتَشْبِيهًا. نَقُولُ: شَرَبْتُ الْمَاءَ أَشْرَبُهُ شَرَبًا، وَهُوَ الْمَصْدَرُ. وَالشَّرْبُ الْإِسْمُ. وَالشَّرْبُ: الْقَوْمُ الَّذِينَ يَشْرَبُونَ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِي (٢): (شَرِبَ) الْمَاءَ وَغَيْرَهُ بِالْكَسْرِ (شَرَبًا) بِضَمِّ الشَّيْنِ وَفَتْحِهَا وَكَسْرِهَا. وَفُرِيَ: «فَشَارِبُونَ شَرْبَ الْهِيمِ» [الواقعة: ٥٥] بِالْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: (الشَّرْبُ) بِالْفَتْحِ مَصْدَرٌ وَبِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ اسْمَانِ. وَ(الشَّرْبَةُ) مِنَ الْمَاءِ مَا يُشْرَبُ مَرَّةً وَهِيَ الْمَرَّةُ مِنَ الشَّرْبِ أَيْضًا. وَ(الشَّرْبُ) بِالْكَسْرِ الْحَظُّ مِنَ الْمَاءِ. وَ(الشَّرْبُ) بِالْفَتْحِ جَمْعُ (شَارِبٍ) كَصَاحِبٍ وَصَحْبٍ. وَ(المَشْرَبَةُ) بِكَسْرِ الْمِيمِ إِثَاءً يُشْرَبُ فِيهِ، وَ(المَشْرَبُ) يَكُونُ مَصْدَرًا وَمَوْضِعًا. وَ(أَشْرَبَ) فِي قَلْبِهِ حُبُّهُ أَيْ خَالَطَهُ

(١) مقاييس اللغة ٢٦٧/٣.

(٢) مختار الصحاح ١٦٣.

وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ﴾ [البقرة: ٩٣]؛ أَيُّ حُبِّ الْعِجْلِ. وَرَجُلٌ أَكَلَهُ (شُرْبَةً) بَوْرُنِ هُمْرَةٍ أَيُّ كَثِيرُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ.

وَفِي اللِّسَانِ (١): الشُّرْبُ: مَصْدَرُ شَرَبْتُ أَشْرَبُ شَرَبًا وَشُرْبًا. ابْنُ سَيِّدِهِ: شَرَبَ الْمَاءَ وَغَيْرَهُ شَرَبًا وَشُرْبًا وَشَرِبًا؛ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ﴾؛ بِالْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ.

وَالشُّرَابُ: مَا شُرِبَ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَ، وَعَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَ. وَرَجُلٌ شَارِبٌ، وَشُرُوبٌ وَشَرَابٌ وَشَرِيبٌ: مُوَلِّعٌ بِالشُّرَابِ، كَخَمِيرٍ. وَالشُّرَابُ: الْكَثِيرُ الشُّرْبِ؛ وَرَجُلٌ شَرُوبٌ: شَدِيدُ الشُّرْبِ. وَفِي الْحَدِيثِ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ»؛ قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: هَذَا مِنْ بَابِ التَّغْلِيْقِ فِي الْبَيَانِ؛ أَرَادَ: أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ، لِأَنَّ الْجَنَّةَ شَرَابٌ أَهْلِهَا الْخَمْرُ، فَإِذَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ، لَمْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

أَقُولُ: فَالشُّرَابُ: مَا شُرِبَ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَ، وَعَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَ. وَرَجُلٌ شَارِبٌ، وَشُرُوبٌ وَشَرَابٌ وَشَرِيبٌ: مُوَلِّعٌ بِالشُّرَابِ، كَخَمِيرٍ، وَسَكِيرٍ.

ثَانِيًا - الشُّرْبُ فِي الْإِصْطِلَاحِ: قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ، وَشَرَحَهُ الرَّصَاعُ (٢): (بَابُ الشُّرْبِ الْمُوجِبِ لِلْحَدِّ)؛ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: (شُرْبُ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ مَا يُسَكِّرُ كَثِيرُهُ مُخْتَارًا لَا لِمُضْرُورَةٍ وَلَا عُذْرٍ). وَإِلَيْكَ شَرْحُ التَّعْرِيفِ: قَوْلُهُ: (شُرْبُ) جِنْسٌ فِي التَّعْرِيفِ يَشْمَلُ أَيُّ شُرْبٍ كَانَ؛ وَتَأْتِي الْقِيُودُ لِإِخْرَاجِ مَا لَيْسَ فِيهِ حَدٌّ.

(١) لسان العرب، مادة: (شرب).

(٢) الحدود وشرحه ٥١١.

قَوْلُهُ: (مُسْلِمٍ) أَخْرَجَ بِهِ الْكَافِرَ لِأَنَّ شُرْبَهُ لَا يُوجِبُ حَدًّا؛ سَوَاءً أَكَانَ حَرْبِيًّا، أَمْ ذِمِّيًّا، وَيُؤَدَّبُ الذَّمِّيُّ إِنْ أَظْهَرَ الشُّرْبَ.

قَوْلُهُ: (مُكَلَّفٍ) أَخْرَجَ بِهِ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ؛ فَلَا حَدَّ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِشُرْبِهِ، وَيُؤَدَّبُ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ؛ لِلْإِصْلَاحِ. قَوْلُهُ: (مَا يُسْكِرُ كَثِيرُهُ) أَشَارَ إِلَى: أَنَّ الَّذِي أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ؛ وَإِنْ شَرِبَ الْقَلِيلَ مِنْهُ حَدٌّ لَهُ.

قَوْلُهُ: (مُخْتَارًا) أَخْرَجَ بِهِ الْمُكْرَهَ. أَيُّ عَلَى الشُّرْبِ؛ فَإِنَّهُ لَا يُحَدُّ، وَالْإِكْرَاهُ الْمُسْقِطُ لِلْحَدِّ يَكُونُ بِخَوْفٍ: قَتْلٍ أَوْ ضَرْبٍ يُؤَدِّي إِلَيْهِ، أَوْ بِخَوْفٍ إِتْلَافِ عَضْوٍ، أَوْ بِخَوْفٍ قَيْدٍ أَوْ سِجْنٍ شَدِيدَيْنِ، عَلَى مَا هُوَ الرَّاجِحُ. قَوْلُهُ: (لَا لِضُرُورَةٍ) أَخْرَجَ بِهِ صَاحِبَ الْغُصَّةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ حَرَامًا؛ لِأَنَّ فِيهِ ارْتِكَابَ أَخْفِ الضَّرَرَيْنِ. قَوْلُهُ: (وَلَا عُذْرَ) أَخْرَجَ بِهِ الْغَالِطُ؛ كَأَن ظَنَّ أَنَّ مَا يُسْكِرُ جِنْسُهُ غَيْرَ مُسْكِرٍ، بَأَن ظَنَّهُ خَلًّا أَوْ لَبَنًا مَثَلًا، فَإِذَا هُوَ خَمْرٌ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَلَوْ سَكِرَ مِنْهُ بِالْفِعْلِ؛ لِعُذِرَ بِالْغَلَطِ؛ وَيُصَدَّقُ الْغَالِطُ فِي دَعْوَاهُ: أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ مَا شَرِبَهُ غَيْرَ مُسْكِرٍ، إِنْ كَانَ مَأْمُونًا لَا يُتَّهَمُ.

الْمَبْحَثُ الثَّانِي

فِي: حُكْمِ الشُّرْبِ، وَدَلِيلِهِ.

لَا شَكَّ فِي حُرْمَةِ الْخُمْرِ؛ لآيَةِ (سورة المائدة: ٩٠): ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخُمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.

وَمِنْ الْأَحَادِيثِ الشَّرِيفَةِ؛ الَّتِي دَلَّتْ عَلَى تَحْرِيمِ الْخُمْرِ:

أولا - في (الموطأ) باب: تحريم الخمر وما يكره من الأشربة؛ وفيه الأحاديث الآتية:

أ - ٧١٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعَنْبِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَهَا؟» قَالَ: لَا، فَسَارَهُ إِنْسَانٌ إِلَى جَنْبِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِمَ سَارَرْتَهُ؟» قَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا، فَقَالَ: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شَرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا»؛ قَالَ: فَفَتَحَ الْمَرَادَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا.

ب - ٧١٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَبْتَاعُ مِنْ ثَمَرِ النَّخْلِ، وَالْعَنْبِ، وَالْقَصَبِ، فَتَعْصِرُهُ خَمْرًا فَتَبِيعُهُ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: (إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتَهُ، وَمَنْ سَمِعَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَنِّي لَا أَمُرُكُمْ أَنْ تَبْتَاعُوهَا، فَلَا تَبْتَاعُوهَا وَلَا تَعْصِرُوهَا وَلَا تَسْقُوهَا، فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ).

ج - ٧١٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِّمَ فِي الْآخِرَةِ فَلَمْ يُسْقَهَا».

ثانيا - في صحيح البخاري:

١- ٨٠ - ... عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: أَنْ يُزْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ، وَيَشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَظْهَرَ الزَّنا».

٢- ٢٤٧٥ - ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهَبُ نُهْبَةً، يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ»، وَعَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ «إِلَّا النَّهْبَةَ».

٣- ٥٥٧٥ - ... أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ».

٤- ١٠٤ - (٥٧) ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ».

٥- ٢٤٢ - ... عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ».

وفي صحيح مسلم: (٧ - بَابُ بَيَانِ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَأَنَّ كُلَّ خَمْرٍ حَرَامٌ)؛ وفيه الأحاديث الآتية:

١- ٧٣ - (٢٠٠٣) ... عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ، لَمْ يَشْرِبْهَا فِي الْآخِرَةِ».

٢- ٧٥ - (٢٠٠٣) ... أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ». وفي سنن أبي داود: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ».

وفي (المعجم الأوسط) للطبراني: ٣٦٦٧ - ... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ فَمَنْ شَرِبَهَا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً».

ثم إلى أقوال فقهاء المذهب:

قال القرافي (١): (كتاب الأُشربة)؛ في الكتاب — أي المدونة —: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ مِنْ: خَمْرٍ أَوْ نَبِيذٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ تِينٍ أَوْ حِنْطَةٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَقَالَ ش — أي الشافعي — وَابْنُ حَنْبَلٍ؛ وَنَحْنُ عِنْدَنَا اسْمُ الْخُمْرِ: لِمَا خَامَرَ الْعَقْلَ أَيْ غَطَّاهُ وَمِنْهُ تَخْمِيرُ الْإِنْيَةِ وَخِمَارُ الْمُرَاةِ. وَالصَّحَابَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ لَمَّا حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الْخُمُرُ أَرَاقُوهَا وَكَسَرُوهَا دِنَانَهَا، وَبَادَرُوا إِلَى افْتِثَالِ الْأَمْرِ؛ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُمْ بِالْمَدِينَةِ عَصِيرُ عِنَبٍ بَلْ نَبِيذُ التَّمْرِ،... وَلِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ الْآخِرِ فِي مُسْلِمٍ: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ"؛ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنَّمَا الْخُمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: ٩٠]، وَوَجْهُ الدَّلِيلِ وَالتَّمَسُّكِ بِهِ مِنْ وَجْوهٍ: أَحَدُهَا: عَطْفُ الْمَيْسِرِ عَلَيْهِ وَهُوَ حَرَامٌ، وَالْعَطْفُ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ وَالْمَسَاوِي بِالْحُرَامِ حَرَامٌ، الثَّانِي: عَطْفُ الْأَنْصَابِ عَلَيْهِ لَمَّا سَبَقَ، الثَّلَاثُ: عَطْفُ الْأَزْلَامِ عَلَيْهِ لَمَّا تَقَدَّمَ، الرَّابِعُ: قَوْلُهُ: رِجْسٌ؛ وَالرَّجْسُ النَّجَسُ لُغَةً وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى نَجَاسَةِ الْجَمِيعِ خَرَجَتْ الثَّلَاثَةُ عَنِ النَّجَاسَةِ إجماعاً بَقِيَ الْحُكْمُ مُسْتَضْحَباً فِي الْحُمْرِ فَتَكُونُ نَجِيسَةً فَتَحْرُمُ؛ وَهِيَ: كُلُّ مَا خَامَرَ كَثِيرُهُ كَمَا تَقَدَّمَ. الْخَامِسُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: {مِنْ عَمَلِ

(١) الذخيرة ١١٣/٤ إلى ١١٦.

الشَّيْطَانُ}؛ فَإِصَافَتُهُ إِلَى الشَّيْطَانِ تُفِيدُ التَّحْرِيمَ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ، السَّادِسُ: قَوْلُهُ: "فَاجْتَنِبُوهُ"؛ وَالْأَمْرُ مَحْمُولٌ عَلَى الْوُجُوبِ وَلِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْرِبَةَ يُسَكِّرُ كَثِيرُهَا فَيَحْرُمُ قَلِيلُهَا، قِيَاسًا عَلَى مَحْمَلِ الْإِجْمَاعِ، وَهُوَ مِنْ أَجْلِ الْأَقْيَسَةِ، فَقَدْ اجْتَمَعَتِ الْأَثَارُ وَوُجُوبُ الْإِعْتِبَارِ؛ وَالْعَجَبُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُمْ يَقْدُمُونَ الْقِيَاسَ عَلَى النُّصُوصِ، وَهَذَا هُنَا رَفَضُوا الْقِيَاسَ الْمُعْضُودَ بِالنُّصُوصِ الْمُتَضَافَةِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعٍ وَلَا جَرَمَ. (قَاعِدَةُ الْمُرْقَدَاتِ تُغَيِّبُ الْعَقْلَ وَلَا يُحَدِّدُ شَارِبُهَا وَيَحِلُّ قَلِيلُهَا إِجْمَاعًا وَلَا يُنَجِّسُ قَلِيلُهَا وَلَا كَثِيرُهَا فَفَارَقَتِ الْمُسْكِرَاتُ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَحْكَامِ) مَعَ اسْتِرَاكِهَا فِي إِفْسَادِ الْعَقْلِ الَّذِي هُوَ سَبَبُ التَّحْرِيمِ؛ فَمَا الْفَرْقُ؟ وَبِمَاذَا يَنْضَبِطُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى يَمْتَّازَ عَنْ صَاحِبِهِ؟ فَالضَّابِطُ أَنَّ مُغَيِّبَ الْعَقْلِ إِنْ كَانَ يُحْدِثُ سُرُورًا لِلنَّفْسِ فَهُوَ الْمُسْكِرُ، وَإِلَّا فَهُوَ الْمُرْقَدُ؛ وَأَمَّا الْمُرْقَدُ: فِيمَا غَيَّبَتْهُ كُلِّيَّةٌ كَالْأَفْيُونِ أَوْ يَهِيْجُ مِنْ مِزَاجٍ مُسْتَعْمِلِهِ مَا هُوَ غَالِبٌ عَلَيْهِ مِنَ الْخِلَاطِ فَتَارَةٌ خَوْفًا وَتَارَةٌ بُكَاءً وَغَيْرَ ذَلِكَ، وَأَمَّا الْفَرْقُ فَلِأَنَّ الْمُسْكِرَ: لَمَّا أَسْرَ النَّفْسَ تَوَفَّرَتِ الدَّوَاعِي عَلَى تَنَاوُلِهِ تَحْصِيلًا لِلْمَسَرَّةِ فَزَجَرَ الشَّرْعُ عَنْهُ بِالْحَدِّ وَالتَّنْجِيسِ وَالْمُرْقَدُ خَسَارَةٌ مُحْضَةٌ وَمَوْتُ صِرْفٌ فَالدَّوَاعِي مُنْصَرِفَةٌ عَنْهُ فَانْتَفَتِي فِي ذَلِكَ بِالتَّعْزِيرِ

المبحث الثالث

في: الحِكْمَةِ مِنْ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ.

أَقُولُ: هَذِهِ الْحِكْمَةُ يُبَيِّنُهَا الْعَلِيمُ فِي قَوْلِهِ الْحَكِيمُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ (٩٢) [المائدة].

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ لِلآيَاتِ الْكَرِيمَاتِ (١): قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ خُطَابٌ لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ بِتَرْكِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، إِذَا كَانَتْ شَهَوَاتٍ وَعَادَاتٍ تَلَبَّسُوا بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَغَلَبَتْ عَلَى النُّفُوسِ؛ وَإِنَّ السُّكْرَ حَرَامٌ فِي كُلِّ شَرِيعَةٍ، لِأَنَّ الشَّرَائِعَ مَصَالِحُ الْعِبَادِ لَا مَفَاسِدُهُمْ، وَأَصْلُ الْمَصَالِحِ الْعَقْلُ، كَمَا أَنَّ أَصْلَ الْمَفَاسِدِ ذَهَابُهُ، فَيَجِبُ الْمَنْعُ مِنْ كُلِّ مَا يَذْهَبُهُ أَوْ يَشَوِّشُهُ... قَوْلُهُ تَعَالَى: "رِجْسٌ" قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: (رِجْسٌ) سُخْطٌ، وَقَدْ يُقَالُ لِلنَّتَنِ وَالْعَذَرَةِ وَالْأَقْفَادِ: رِجْسٌ. قَوْلُهُ تَعَالَى: "فَاجْتَنِبُوهُ" يُرِيدُ أَبْعُدُوهُ وَاجْعَلُوهُ نَاحِيَةً، فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِاجْتِنَابِ هَذِهِ الْأُمُورِ، وَافْتَرَنْتَ بِصِغَةِ الْأَمْرِ مَعَ نُصُوصِ الْأَحَادِيثِ وَاجْمَاعِ

(١) انظر: الجامع لأحكام القرآن.

الْأُمَّةِ، فَحَصَلَ الْاجْتِنَابُ فِي جِهَةِ التَّحْرِيمِ، فَبِهَذَا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ. وَلَا خِلَافَ بَيْنَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ سُورَةَ "الْمَائِدَةِ" نَزَلَتْ بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ، وَهِيَ مَدِينَةٌ مِنْ آخِرِ مَا نَزَلَ، وَفِي الْخَمْرِ نَهْيًا وَزَجْرًا، وَهُوَ أَقْوَى التَّحْرِيمِ وَأَوْكَدُهُ. رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، مَشَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَقَالُوا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، وَجُعِلَتْ عِذْلًا لِلشَّرِكِ، يَعْنِي أَنَّهُ قَرَنَهَا بِالذَّبْحِ لِلْأَنْصَابِ وَذَلِكَ شِرْكٌ. ثُمَّ عَلَّقَ "لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ" فَعَلَّقَ الْفَلَاحَ بِالْأَمْرِ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى تَأْكِيدِ الْوُجُوبِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَفَهُمُ الْجُمْهُورُ مِنْ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ، وَاسْتِخْبَاتِ الشَّرْعِ لَهَا، وَإِطْلَاقِ الرَّجْسِ عَلَيْهَا، وَالْأَمْرِ بِاجْتِنَابِهَا، الْحُكْمَ بِنَجَاسَتِهَا. فَإِنْ قِيلَ: التَّنْجِيسُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ وَلَا نَصٌّ فِيهِ، وَلَا يَلْزَمُ مَنْ كَوَّنَ الشَّيْءَ مُحَرَّمًا أَنْ يَكُونَ نَجَسًا، فَكَمْ مِنْ مُحَرَّمٍ فِي الشَّرْعِ لَيْسَ بِنَجَسٍ؟، قُلْنَا: قَوْلُهُ تَعَالَى: "رَجْسٌ" يَدُلُّ عَلَى نَجَاسَتِهَا، فَإِنَّ الرَّجْسَ فِي اللِّسَانِ النَّجَاسَةُ، ثُمَّ لَوْ التَّزَمْنَا أَلَّا نَحْكُمَ بِحُكْمٍ إِلَّا حَتَّى نَجِدَ فِيهِ نَصًّا لَتَعَطَّلَتِ الشَّرِيعَةُ، فَإِنَّ النُّصُوصَ فِيهَا قَلِيلَةٌ، فَأَيُّ نَصٍّ يُوْجَدُ عَلَى تَنْجِيسِ الْبَوْلِ وَالْعَذْرَةِ وَالْدَّمِ وَالْمَيْتَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ؟ وَإِنَّمَا هِيَ الظَّوَاهِرُ وَالْعُمُومَاتُ وَالْأَفْيَسَةُ. قَوْلُهُ: "فَاجْتَنِبُوهُ" يَقْتَضِي الْاجْتِنَابَ الْمُطْلَقَ الَّذِي لَا يُنْتَفَعُ مَعَهُ بِشَيْءٍ بَوَاحٍ مِنَ الْوُجُوهِ، لَا بِشُرْبٍ وَلَا بِبَيْعٍ وَلَا تَخْلِيلٍ وَلَا مُدَاوَاةٍ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ. وَعَلَى هَذَا تَدُلُّ الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي الْبَابِ. إِذْ لَوْ كَانَ فِيهَا مَنَفْعَةٌ مِنَ الْمَنَافِعِ الْجَانِئَةِ لَبَيَّنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَمَا قَالَ فِي الشَّاةِ الْمَيْتَةِ: هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَعْتُمُوهُ فَاَنْتَفَعْتُمْ بِهِ. وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ

عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْدَّمِ، وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ الْعَذِرَاتِ
وَسَائِرِ النَّجَاسَاتِ وَمَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ.

وقال القرافي (١): قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: ٩٠]، وَوَجْهُ الدَّلِيلِ وَالتَّمَسُّكُ بِهِ
مِنْ وَجْهِهِ: أَحَدُهَا: عَطْفُ الْمَيْسِرِ عَلَيْهِ وَهُوَ حَرَامٌ، وَالْعَطْفُ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ
وَالْمُسَاوِي بِالْحَرَامِ حَرَامٌ، الثَّانِي: عَطْفُ الْأَنْصَابِ عَلَيْهِ لَمَّا سَبَقَ، الثَّالِثُ: عَطْفُ
الْأَزْلَامِ عَلَيْهِ لَمَّا تَقَدَّمَ، الرَّابِعُ: قَوْلُهُ: رِجْسٌ؛ وَالرَّجْسُ النَّجْسُ لُغَةً وَهُوَ يَدُلُّ
عَلَى نَجَاسَةِ الْجَمِيعِ خَرَجَتْ الثَّلَاثَةُ عَنِ النَّجَاسَةِ إجماعاً بَقِيَ الْحُكْمُ مُسْتَضْحِياً
فِي الْخَمْرِ فَتَكُونُ نَجِسةً فَتَحْرُمُ وَهِيَ كُلُّ مَا خَافَرَ كَثِيرُهُ الْخَامِسُ: قَوْلُهُ تَعَالَى:
{مَنْ عَمِلَ الشَّيْطَانُ}؛ فَإِضَافَتُهُ إِلَى الشَّيْطَانِ تُفِيدُ التَّحْرِيمَ فِي عُرْفِ السَّرْعِ،
السَّادِسُ: قَوْلُهُ: فَاجْتَنِبُوهُ وَالْأَمْرُ مُحْمُولٌ عَلَى الْوُجُوبِ وَلِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْرِبَةَ
يُسَكِّرُ كَثِيرُهَا فَيَحْرُمُ قَلِيلُهَا قِيَاساً عَلَى مُحْمَلِ الْإِجْمَاعِ وَهُوَ مِنْ أَجْلِ الْأَقْيَسَةِ فَقَدْ
اجْتَمَعَتِ الْأَنْثَارُ وَوُجُوبُ الْإِعْتِبَارِ وَالْعَجَبُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُمْ يَقْدُمُونَ الْقِيَاسَ
عَلَى النُّصُوصِ وَهَذَا هُنَا رَفَضُوا الْقِيَاسَ الْمُعْضُودَ بِالنُّصُوصِ الْمُتَضَافَةِ فِي
الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعٍ وَلَا جَرَمَ. قَاعِدَةُ الْمُرْقَدَاتِ تُغَيِّبُ
الْعَقْلَ وَلَا يُحَدُّ شَارِبُهَا وَيَحِلُّ قَلِيلُهَا إجماعاً وَلَا يُنَجِّسُ قَلِيلُهَا وَلَا كَثِيرُهَا فَفَارَقَتْ
الْمُسْكِرَاتِ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَحْكَامِ مَعَ اشْتِرَاكِهَا فِي إِفْسَادِ الْعَقْلِ الَّذِي هُوَ سَبَبُ
التَّحْرِيمِ فَمَا الْفَرْقُ وَبِمَاذَا يَنْضَبِطُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى يَمْتَّازَ عَنْ صَاحِبِهِ

(١) انظر: الذخيرة ١١٦/٤.

فَالضَّابِطُ أَنَّ مُغَيِّبَ الْعَقْلِ إِنْ كَانَ يُحْدِثُ سُرُورًا لِلنَّفْسِ فَهُوَ الْمُسْكِرُ وَإِلَّا فَهُوَ الْمُرْقَدُ؛ وَأَمَّا الْمُرْقَدُ: فَإِمَّا غَيْبَتْهُ كُلِّيَّةٌ كَالْأَفْيُونِ، أَوْ يَهِيْجُ مِنْ مِزَاجٍ مُسْتَعْمِلِهِ مَا هُوَ غَالِبٌ عَلَيْهِ مِنَ الْخِلَاطِ فَتَارَةٌ خَوْفًا وَتَارَةٌ بُكَاءً وَغَيْرَ ذَلِكَ، وَأَمَّا الْفَرْقُ فَلِأَنَّ الْمُسْكِرَ: لَمَّا أَسْرَ النَّفْسَ تَوَفَّرَتِ الدَّوَاعِي عَلَى تَنَاوُلِهِ تَحْصِيلاً لِلْمَسْرَةِ فَزَجَرَ الشَّرْعُ عَنْهُ بِالْحَدِّ وَالتَّنْجِيسِ وَالْمُرْقَدُ خَسَارَةً مُحْضَةً وَمَوْتُ صَرْفٌ فَالدَّوَاعِي مُنْصَرِفَةٌ عَنْهُ فَانْتَهَيْ فِي ذَلِكَ بِالتَّعْزِيرِ.

(فَائِدَةٌ مِنَ التَّفْسِيرِ الْقِيَمِ لِابْنِ الْقِيَمِ): فِعْلُ الْمَأْمُورِ مَقْصُودٌ لِذَاتِهِ، وَتَرَكَ الْمُنْهِيَّ مَقْصُودٌ لِتَكْمِيلِ فِعْلِ الْمَأْمُورِ، فَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ لِأَجْلِ كَوْنِهِ يَحُلُّ بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ، أَوْ يُضَعِّفُهُ وَيُنْقِصُهُ؛ كَمَا نَبَّهَ سُبْحَانَهُ عَلَى ذَلِكَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ - بِكَوْنِهِمَا يُصَدِّانَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ؛ فَالْمُنْهِيَّاتُ قَوَاطِعُ وَمَوَانِعُ صَادَّةٌ عَنْ فِعْلِ الْمَأْمُورَاتِ، أَوْ عَنْ كَمَا هُنَا، فَالْنَهْيُ عَنْهَا مِنْ بَابِ الْمَقْصُودِ لِغَيْرِهِ، وَالْأَمْرُ بِالْوَاجِبَاتِ مِنْ بَابِ الْمَقْصُودِ لِنَفْسِهِ.

(تَنْبِيْهُ) قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ الْأَمِيرُ الْمَالِكِيُّ فِي (شَرْحِهِ عَلَى مَجْمُوعِهِ) (١): اشْتَهَرَ بَيْنَ أَهْلِ الْأَدَبِ؛ وَإِنْ لَمْ يَحُلْ عَنْ قِلَّةِ أَدَبٍ، قَوْلُ ابْنِ الرُّومِيِّ، كَمَا فِي حَلَبَةِ الْكُمَيْتِ (٢):

(١) انظر: تحقيق وشرح المجموع، ج ٨٢/١ و ٨٣ وصل: (الطاهر والنفس).

(٢) تمام الاسم: (حلبة الكميت في الآداب والنوادر المتعلقة بالخمریات) لشمس الدين محمد بن الحسن النواجي، وطبع في مصر عدة مرات؛ وانظر: تحقيق المجموع وشرحه ٨٢/١ هامش (١٤).

أَحَلَّ الْعِرَاقِيُّ النَّبِيذَ وَشُرْبَهُ ** وَقَالَ حَرَامَانِ الْمُدَامَةُ وَالسُّكَّرُ
وَقَالَ الْحِجَازِيُّ الشَّرَابَانِ وَاحِدٌ ** فَحُلَّتْ لَنَا مِنْ بَيْنِ قَوْلَيْهِمَا الْحُمْرُ
أَرَادَ أَنَّ الْحُمْرَ نَبِيذٌ، وَالنَّبِيذُ حَلَالٌ؛ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. وَيُرِيدُ بِالْعِرَاقِيِّ الْإِمَامَ أَبَا
حَنِيفَةَ، وَبِالْحِجَازِيِّ الْإِمَامَ مَالِكًا، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا.

وقال الشيخ عlish (١): (تَنْبِيهَاتٌ) الْأَوَّلُ: الْمُرَادُ بِالشُّرْبِ الْوُصُولُ لِلْحَلْقِ مِنْ
الْفَمِ وَإِنْ رَدَّ قَبْلَ وَصُولِهِ الْجَوْفَ؛ فَوُصُولُهُ الْجَوْفَ مِنْ أَنْفٍ أَوْ غَيْرِهِ لَا يُوجِبُهُ،
وَإِنْ وَصَلَ الْجَوْفَ كَمَا يُفِيدُهُ النَّقْلُ.

الثَّانِي: الشُّرْبُ يُفِيدُ أَنَّ الْحَدَّ مُحْتَضٌ بِالمَائِغِ؛ فَلَا يُحَدُّ بِالْجَامِدِ الَّذِي يُؤَثِّرُ فِي
الْعَقْلِ وَلَا يَحْرُمُ مِنْهُ إِلَّا الْقَدْرُ الْمُؤَثِّرُ فِي الْعَقْلِ، وَفِيهِ الْأَدَبُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ قَلِيلُهُ
وَكَثِيرُهُ، بِخِلَافِ المَائِغِ الْمُسْكِرِ.

أَقُولُ: هَذَا تَصْرِيحُ فَقَهَاءِ الْمَذْهَبِ؛ وَيَنْبَغِي أَنْ يُعَدَّلَ هَذَا إِذَا الشَّمُّ
بِالْأَنْفِ الْآنَ، وَالْحَقُّ بِالمَوَادِّ الْمُخَدَّرَةِ وَالسَّمُومِ الْبَيْضَاءِ هُوَ مِنْ أخطرِ
المُسْكِرَاتِ وَأَعْظَمِ الْمُخَدَّرَاتِ.

* * * * *

(١) منح الجليل ٣٤٩/٩.

الفصل الثاني

في: كيفية ثبوت حد الشرب؟

قال ابن جزي (١): فيما يثبت به الحد وهو: الاعتراف، أو شهادة رجلين على الشرب، ويلحق بذلك أن تسم عليه رائحة الشراب، ويشهد بذلك من يعرفها، ويكفي في استنهاك الرائحة شاهد واحد؛ لأنه من باب الخبر. (أو شم) ابن عرفة: ويثبت بثبوت رائحة. أبو عمر: الحد بالرائحة وهو قول مالك وجمهور أهل الحجاز. (إن أقر أو شهد اثنان يشرب) ابن عرفة: يثبت بالبيّنة والإقرار كسائر الحقوق.

وفي التاج والإكليل (٢): قال ابن القاسم: إذا رأى الحاكم تخليطاً في قول أو شيء شبه السكران أمر باستنكاهه لأنه قد بلغ إلى الحاكم فلا يسعه إلا تحقّقه، وإذا لم يظهر عليه شيء من هذه الأحوال لم يستنكاهه ولم يتجسس عليه. انتهى من المنتقى.

* * * * *

(١) القوانين الفقهية ص ٢٣٧.

(٢) التاج والإكليل، على مختصر خليل ٤٣٤/٨.

الفصل الثالث

في: حد الشرب ودليله، وأنواع الشراب.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: في حد الشرب ودليله.

في صحيح البخاري: ٣٥ - (١٧٠٦) ... عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ»، قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ؛ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ، «فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ».

وقال القرافي (١): في الكتاب - أي المدونة -: مَنْ شَرِبَ خَمْرًا أَوْ نَبِيذًا مُسْكِرًا، وَإِنْ قَتَلَ سَكِرَ أَمْ لَا؛ حَدٌّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً، أَوْ شَهِدَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَنَّ بِهِ رَائِحَةَ الْخَمْرِ عَصِيرِ عَنَبٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ نَبِيذٍ أَوْ تَمْرٍ، أَوْ حِنْطَةٍ، قِيلَ: أَوْ يَجْعَلُ خَبْزَ فِي نَبِيذٍ يَوْمَيْنِ، قَالَ: كَرِهَهُ مَالِكٌ فِي قَوْلِهِ الْآخِرِ فِي التَّنْبِيهَاتِ. وَالْبُسْرُ: الْمَذْنَبُ الَّذِي أَرْطَبَ بَعْضُهُ مِنْ جِهَةِ ذَنْبِهِ، فَإِنْ أَرْطَبَ مِنْ جَانِبِهِ فَهُوَ: فَوْكَةٌ. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ (٢): فِي مِقْدَارِ الْحَدِّ وَهُوَ: ثَمَانُونَ جَلْدَةً لِلْحُرِّ، وَأَرْبَعُونَ لِلْعَبْدِ. وَكَيْفِيَّتُهُ: أَنْ يُضْرَبَ بِسَوْطٍ مُعْتَدِلٍ،

(١) الذخيرة ١٢/٢٠٠ و ٢٠١.

(٢) القوانين الفقهية ص ٢٣٧.

لَيْسَ بِخَفِيفٍ، وَلَا مُبَرَّحٍ، وَقِيلَ: الضَّرْبُ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا سَوَاءٌ، وَيُضْرَبُ قَاعِدًا، وَلَا يُمَدُّ، وَلَا يُرْبَطُ، وَيُضْرَبُ عَلَى الظَّهْرِ وَالْكَتِفَيْنِ، وَتُضْرَبُ الْمَرْأَةُ وَعَلَيْهَا مَا يَسْتُرُهَا، وَلَا يَقْبِهَا الضَّرْبُ، وَلَا يُضْرَبُ فِي حَالِ سُكْرِهِ، وَلَا يُجْلَدُ الْمَرِيضُ، وَيُؤَخَّرُ إِلَى بُرْئِهِ، وَلَا يُضْرَبُ فِي الْحَرِّ الشَّدِيدِ، وَلَا فِي الْبَرْدِ الشَّدِيدِ، الَّذِينَ يُحْشَى فِيهِمَا هَلَاكُهُ.

وَقَالَ الْمَوَاقُ شَارِحًا لِلْمُخْتَصَرِ (١): بَابُ (يَجِبُ بِشُرْبِ الْمُسْلِمِ الْمُكَلَّفِ مَا يُسَكِّرُ جَنْسَهُ طَوْعًا بِلَا عُدْرِ وَضَرُورَةٍ) ابْنُ رُشْدٍ: الشُّرْبُ الْمَوْجِبُ لِلْحَدِّ: شُرْبُ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ مَا يُسَكِّرُ كَثِيرُهُ مُخْتَارًا لَا لِضَرُورَةٍ وَلَا عُدْرٍ. (أَوْ ظَنَّهُ غَيْرًا) ابْنُ عَرَفَةَ: سُفُوطُ حَدٍّ مَنْ يَشْرَبُ مُسَكِّرًا غَلَطًا وَاضِحَ كَقَوْلِهَا مَعَ غَيْرِهَا فِي وَطْءٍ أَجْنَبِيَّةٍ كَذَلِكَ، وَلَا حَدٌّ أَيْضًا عَلَى مَنْ شَرِبَ مُبَاحًا ظَانًّا أَنَّهُ حَمَرٌ لَكِنْ تَسْفُطُ عَدَالَتُهُ. (وَأِنْ قَلَّ) مِنَ الْمُدَوَّنَةِ: مَا أَسَكَّرَ كَثِيرُهُ مِنَ الْأَشْرَبَةِ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ. (وَأِنْ جَهَلَ وَجُوبَ الْحَدِّ) ابْنُ شَاسٍ: أَمَّا لَوْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ وَجَهَلَ وَجُوبَ الْحَدِّ لَحَدَّ قَوْلًا وَاحِدًا.

(ثَمَانُونَ) هَذَا هُوَ الْمَخْبَرُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ: "بِشُرْبِ الْمُسْلِمِ الْإِنْسَانِ" ابْنُ عَرَفَةَ: حَدُّهُ ثَمَانُونَ فِيهَا وَيَنْشَطِرُ بِالرَّقِّ (بَعْدَ صَحْوِهِ) مِنَ الْمُدَوَّنَةِ: لَا يَحْدُ السَّكَرَانُ حَتَّى يَصْحَوْ. زَادَ فِي سَمَاعِ أَبِي زَيْدٍ: وَلَوْ خَافَ أَنْ يَأْتِيَهُ بِشَقَاعَةٍ تُبْطِلُ حَدَّهُ.

(١) التاج والإكليل ٤٣٣/٨.

وقال ابنُ رُشدٍ (الحفيد) (١): وَالْكَلامُ فِي هَذِهِ الْجَنَائَةِ: فِي الْمَوْجِبِ،
وَالْوَاجِبِ، وَبِمَاذَا تَثَبَّتْ هَذِهِ الْجَنَائَةُ؟

١- فَأَمَّا الْمَوْجِبُ فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ شُرْبُ الْخَمْرِ دُونَ إِكْرَاهٍ قَلِيلِهَا
وَكَثِيرِهَا. وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُسْكِرَاتِ مِنْ غَيْرِهَا، فَقَالَ أَهْلُ الْحِجَازِ: حُكْمُهَا
حُكْمُ الْخَمْرِ فِي تَحْرِيمِهَا وَإِجَابُ الْحَدِّ عَلَى مَنْ شَرِبَهَا قَلِيلًا كَانَ أَوْ
كَثِيرًا، أَسْكَرَ أَوْ لَمْ يُسْكِرْ.

٢- وَأَمَّا الْوَاجِبُ فَهُوَ الْحَدُّ وَالتَّفْسِيقُ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ التَّوْبَةُ، وَالتَّفْسِيقُ فِي
شَارِبِ الْخَمْرِ بِاتِّفَاقٍ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ السُّكْرِ، وَفِيمَنْ بَلَغَ حَدَّ السُّكْرِ فِيمَا
سِوَى الْخَمْرِ. وَاخْتَلَفَ الَّذِينَ رَأَوْا تَحْرِيمَ قَلِيلِ الْأَنْبِذَةِ فِي وَجُوبِ الْحَدِّ،
وَأَكْثَرُ هَؤُلَاءِ عَلَى وَجُوبِهِ، إِلَّا أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِ الْحَدِّ الْوَاجِبِ، فَقَالَ
الْجُمْهُورُ: الْحَدُّ فِي ذَلِكَ ثَمَانُونَ، فَعُمْدَةُ الْجُمْهُورِ تَشَاوُرُ عَمَرَ
وَالصَّحَابَةِ لَمَّا كَثُرَ فِي زَمَانِهِ شُرْبُ الْخَمْرِ، وَإِشَارَةُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ بَأْنِ يَجْعَلُ
الْحَدَّ ثَمَانِينَ قِيَاسًا عَلَى حَدِّ الْفَرِيَةِ؛ فَإِنَّهُ كَمَا قِيلَ عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
(إِذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى).

٣- وَأَمَّا بِمَاذَا يَثْبُتُ هَذَا الْحَدُّ، فَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَثْبُتُ بِالْإِفْزَارِ
وَبِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ. وَاخْتَلَفُوا فِي ثُبُوتِهِ بِالرَّائِحَةِ، فَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ
وَجُمْهُورُ أَهْلِ الْحِجَازِ: يَجِبُ الْحَدُّ بِالرَّائِحَةِ إِذَا شَهِدَ بِهَا عِنْدَ الْحَاكِمِ

(١) القوانين الفقهية ص ٢٣٧.

شَاهِدَانِ عَدْلَانِ؛ فَعُمْدَةٌ مَنْ أَجَازَ الشَّهَادَةَ عَلَى الرَّائِحَةِ تَشْبِيهُهَا
بِالشَّهَادَةِ عَلَى الصَّوْتِ وَالْخَطِّ. وَلَا يُزَادُ مَعَ الْحَدِّ سَجْنٌ وَلَا أَدَبٌ، كَمَا هُوَ
ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَبِهِ الْعَمَلُ. وَعَنِ ابْنِ حَبِيبٍ فِي الْمُدْمَنِ الْمُعْتَادِ الْمَشْهُورِ
بِالْفِسْقِ أَنَّهُ: يُنَادِي بِهِ وَيُسْهَرُ، وَاسْتَحَبَّ الْإِمَامُ مَالِكٌ أَنْ يُلْزَمَ السَّجْنُ.

* * *

الْمَبْحَثُ الثَّانِي

في: أَنْوَاعِ الشَّرَابِ.

جَاءَتْ أَحَادِيثُ شَرِيفَةٌ، وَآثَارُ مُنِيفَةٌ، فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ؛ وَمِنْهَا؛ فِي
الْبُخَارِيِّ: ١- ٤٦١٦ - ... عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «نَزَلَ
تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَإِنَّ فِي الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ لَخَمْسَةٌ أَشْرَبَهُ مَا فِيهَا شَرَابُ
الْعَنْبِ».

٢- ٤٦١٩ - ... عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ
نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ: الْعَنْبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ
وَالشَّعِيرِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ ".

٣- ٥٥٨٩ - ... عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: "الْخَمْرُ يُصْنَعُ مِنْ
خَمْسَةٍ: مِنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ".

أَقُولُ: مَا يُسْكِرُ جِنْسُهُ قَدْ يَكُونُ خَمْرًا، وَقَدْ يَكُونُ نَبِيذًا: فَالْخَمْرُ مَا أُتْخِذَ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ، وَدَخَلَتْهُ الشَّدَّةُ الْمُطْرِبَةُ (سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا خَامَرَتِ الْعَقْلَ أَيَّ غَطَّتْهُ، وَمِنْهُ: خَمَرٌ إِنَاءُكَ، وَخَمَّرَ وَجْهَكَ، وَمِنْهُ الْخَمَارُ).

أَمَّا النَّبِيذُ: فَهُوَ مَا أُتْخِذَ مِنْ مَاءِ الرَّيْبِ أَوْ الْبَلَحِ، وَدَخَلَتْهُ الشَّدَّةُ الْمُطْرِبَةُ كَذَلِكَ. (وَهُوَ مَا أُخِذَ مِنَ الشَّيْءِ الْمُنْبُودِ، أَيِ الْمَتْرُوكِ، يُقَالُ: نَبَذَ تَمْرًا أَيَّ جَعَلَهُ نَبِيذًا، وَهُوَ مَا يُعْمَلُ مِنَ الْأَشْرِيَةِ الْمُخْتَلَفَةِ مِنَ: التَّمْرِ وَالرَّيْبِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ). وَفِي الْحَدِيثِ: أَنَّهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتَرٍّ»؛ فَالْمُسْكِرُ: الَّذِي يُزِيلُ الْعَقْلَ إِذَا شُرِبَ، وَالْمُفْتَرُّ: الَّذِي يُفْتَرُّ الْجَسَدَ إِذَا شُرِبَ، أَيِ يُحْمِي الْجَسَدَ وَيَصِيرُ فِيهِ فُتُورًا.

هذا: وَيُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الشَّارِبِ بَعْدَ صَحْوِهِ، فَإِنْ جُلِدَ قَبْلَ صَحْوِهِ اعْتُدَّ بِهِ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ تَمَيُّزٌ؛ بَأَن كَانَ يَحْصُلُ عِنْدَهُ إِحْسَاسٌ بِالضَّرْبِ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ عِنْدَهُ إِحْسَاسٌ بِالضَّرْبِ أُعِيدَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.

* * * * *

الفصل الرابع

في: شروط حد الشارب.

قال ابن جزي (١): في شروط الحد وهي ثمانية؛ وأنا أضعها لكم في أرقام مُسَلَّسَةٍ، لِلتَّيْسِيرِ عَلَيْكُمْ:

- ١- أَنْ يَكُونَ الشَّارِبُ عَاقِلًا. ٢- أَنْ يَكُونَ بَالِغًا.
- ٣- أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا؛ فَلَا حَدَّ عَلَى الْكَافِرِ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ.
- ٤- أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُكْرَهٍ. ٥- أَنْ لَا يَضْطَرَّ إِلَى شُرْبِهِ بِغُصَّةٍ.
- ٦- أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ خَمْرٌ؛ فَإِنْ شَرِبَهُ وَهُوَ يَظُنُّهُ شَرَابًا آخَرَ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ.
- ٧- أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْخَمْرَ مُحَرَّمَةٌ؛ فَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ؛ فَاخْتَلَفَ: هَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ؟ أَمْ لَا؟
- ٨- أَنْ يَكُونَ مَذْهَبُهُ تَحْرِيمُ مَا شُرِبَ؛ فَإِنْ شَرِبَ النَّبِيذَ مَنْ يَرَى أَنَّهُ حَلَالٌ فَاخْتَلَفَ: هَلْ عَلَيْهِ حَدٌّ؟ أَمْ لَا؟

* * * * *

(١) القوانين الفقهية ص ٢٣٧.

الفصل الخامس

في: الجواز، وعدمه.

في صحيح مسلم: ١٢ - (١٩٨٤) ... أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُؤَيْدِ الْجُعْفِيِّ، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ، فَتَهَاهُ - أَوْ كَرِهَ - أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ».

وقال المواق شارحا للمختصر (١): (وَجَازَ لِإِكْرَاهِهِ) أَمَّا جَوَازُ شَرْبِ الْخَمْرِ إِذَا أُكْرِهَ عَلَى شَرْبِهَا فَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: اُخْتَلَفَ فِي التَّهْدِيدِ هَلْ هُوَ إِكْرَاهٌ؟ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ إِكْرَاهٌ، فَإِذَا قَالَ لَهُ الظَّالِمُ: إِنْ لَمْ تَفْعَلْ كَذَا سَجَنُوكَ، أَوْ أَخَذْتُ مَالَكَ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يَحْمِيهِ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا اللَّهُ، فَلَهُ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَّا عَلَى قَتْلِ غَيْرِهِ فَلَا يَفْدِي نَفْسَهُ بِقَتْلِ غَيْرِهِ، وَأَمَّا الْكُفْرُ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ بِلَا خِلَافٍ، لَكِنْ عَلَى شَرْطِ أَنْ يَلْفِظَ بِلِسَانِهِ وَقَلْبُهُ مُنْشَرِحٌ بِالْإِيمَانِ، وَلَمَّا سَمَحَ اللَّهُ فِي الْكُفْرِ بِهِ عِنْدَ الْإِكْرَاهِ حَمَلَ الْعُلَمَاءُ عَلَيْهِ فُرُوعَ الشَّرِيعَةِ كُلِّهَا. وَأَمَّا سُقُوطُ الْحَدِّ فَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: الْمَكْرَهُ لَا يُحَدُّ لَوْضُوحِ الشُّبْهَةِ، أَوْ عَدَمِ تَكْلِيفِهِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ. (أَوْ إِسَاعَةَ) أَمَّا الْجَوَازُ فَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: إِنْ غَصَّ بِطَعَامٍ فَلَهُ أَنْ يُجَوِّزَهُ بِالْخَمْرِ. وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَزِيدُهُ الْخَمْرُ إِلَّا شَرًّا. ابْنُ رُشْدٍ: الْمُضْطَرُّ لِلْإِسَاعَةِ لَا يُحَدُّ لَوْضُوحِ تَعْلِيلِهِ. هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي شَرْبِهَا مَنَفْعَةٌ لَجَازَ لَهُ شَرْبُهَا، وَأَمَّا سُقُوطُ الْحَدِّ فَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ:

(١) التاج والإكليل ٤٣٤/٨.

الْمُضْطَرُّ لِلِإِسَاعَةِ؛ لَا يُحَدُّ لَوْضُوحِ الشُّبْهَةِ. (لَا دَوَاءَ وَلَوْ طِلَاءً) مَا لِكَ: النَّدَاوِي مِنَ الْفُرْحَةِ بِالْبَوْلِ أَحَفُّ مِنَ النَّدَاوِي فِيهَا بِالْخَمْرِ. ابْنُ رُشْدٍ: لِمَا جَاءَ فِي الْخَمْرِ إِنَّهَا رَجَسٌ وَلَمْ يَأْتِ فِي الْبَوْلِ إِلَّا أَنَّهُ نَجَسٌ. ابْنُ شُعْبَانَ: لَا يَتَعَالَجُ بِالْمُسْكِرِ وَإِنْ غُسِلَ بِالْمَاءِ. هَذَا: وَلَا يَجُوزُ النَّدَاوِي بِالْخَمْرِ وَلَوْ لِحَوْفِ الْمَوْتِ، فَإِنْ وَقَعَ وَنَزَلَ وَتَدَاوَى بِهِ شَرْبًا أَقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. وَتَرَدَّدَ عُلَمَاءُ الْمَالِكِيَّةِ فِي النَّدَاوِي بِدَوَاءٍ فِيهِ خَمْرٌ، وَالصَّحِيحُ الْمَنْعُ، فَإِذَا اسْتَعْمَلَهُ وَسَكَرَ مِنْهُ بِالْفِعْلِ حَدٌّ، فَإِذَا لَمْ يُسْكِرْ لَمْ يُحَدَّ وَإِنْ حَرَّمَ اسْتِعْمَالُهُ، وَإِنَّمَا لَمْ يُحَدَّ إِلَّا إِذَا سَكَرَ بِالْفِعْلِ؛ لَوْجُودِ الشُّبْهَةِ وَهِيَ خُلْطَةُ بِدَوَاءٍ جَائِزٍ. وَكَمَا لَا يَجُوزُ النَّدَاوِي بِهِ شَرْبًا وَلَوْ خُلِطَ بِدَوَاءٍ جَائِزٍ، لَا يَجُوزُ النَّدَاوِي بِهِ طِلَاءً؛ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ إِذَا وَقَعَ وَتَدَاوَى بِهِ طِلَاءً؛ وَمَحَلُّ مَنَعِ الطِّلَاءِ بِهِ مُنْفَرِدًا أَوْ مُخْتَلِطًا بِجَائِزٍ مَا لَمْ يَخَفِ الْمَوْتُ بِتَرْكِهِ وَإِلَّا جَارَ. وَلَا يَجُوزُ شَرْبُ الْخَمْرِ لِحَوْفِ الْمَوْتِ مِنْ جُوعٍ أَوْ عَطَشٍ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَزُولَانِ بِهِ؛ لِمَا فِي طَبْعِهِ مِنَ الْحَرَارَةِ وَالْهَضْمِ، وَيُرَخَّصُ فِي شَرْبِهِ عِنْدَ الْإِكْرَاهِ عَلَى الشَّرْبِ بِنَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْإِكْرَاهِ الشَّدِيدَةِ.

قَالَ الْحَطَّابُ (١): (فَرَعٌ) قَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ: وَأَمَّا الْعَقَاقِيرُ الْهِنْدِيَّةُ فَإِنْ أَكَلَتْ لِمَا تُؤْكُلُ لَهُ الْحَشِيشَةُ امْتَنَعَ أَكْلُهَا، وَإِنْ أَكَلَتْ لِلْهَضْمِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَنَافِعِ لَمْ تُحَرِّمْ، وَلَا يُحَرِّمُ مِنْهَا إِلَّا مَا أَفْسَدَ الْعَقْلَ، وَذَكَرَ قَبْلَ هَذَا أَنَّ الْجَوْزَةَ وَكَثِيرَ الزَّعْفَرَانِ وَالْبَنَجِ وَالسَّيْكَرَانِ مِنَ الْمُفْسِدَاتِ، فَلَيْلُهَا جَائِزٌ

(١) مواهب الجليل ٩٠/١.

وَحُكْمُهَا الطَّهَارَةُ، وَقَالَ الْبُرْزُلِيُّ: أَجَازَ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا أَكْلَ الْقَلِيلِ مِنْ جَوْزَةِ الطَّيِّبِ لِتَسْخِينِ الدِّمَاغِ، وَاشْتَرَطَ بَعْضُهُمْ أَنْ تَخْتَلِطَ مَعَ الْأَدْوِيَةِ، وَالصَّوَابُ الْعُمُومُ انْتَهَى. وَالشَّيْكَرَانُ بِالشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَضَبَطَهُ بَعْضُهُمْ بِالسَّيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَضَمَّ الْكَافِ. (فَرْعٌ) قَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ: مِنَ اللَّبَنِ نَوْعٌ يُعْطَى الْعَقْلَ إِذَا صَارَ قَارِصًا، وَيُحَدِّثُ نَوْعًا مِنَ السُّكْرِ، كَمَا يُذَكِّرُ عَنْ لَبَنِ الْخَيْلِ؛ فَإِنْ شَرِبَ لِذَلِكَ حُرْمٌ وَيُحَرِّمُ مِنْهُ الْقَدْرُ الَّذِي يُعْطَى الْعَقْلَ انْتَهَى. (قُلْتُ): أَمَّا لَبْنُ الْخَيْلِ فَيُحَرِّمُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ؛ لِحُرْمَةِ أَكْلِهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(فَرْعٌ) قَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ أَيْضًا: وَالظَّاهِرُ جَوَازُ مَا سَقَى مِنَ الْمُرْقَدِ لِقَطْعِ عَضْوٍ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّ ضَرَرَ الْمُرْقَدِ مَأْمُونٌ وَضَرَرَ الْعَضْوِ غَيْرُ مَأْمُونٍ.

* * * * *

الْمَبْحَثُ الْخِتَامِيُّ

في: أهدافِ دراسةِ البابِ.

مِنَ الْأَهْدَافِ:

- ١- تَفْعِيلُ دَوْرِ كُلِّيَّاتِ الْجَامِعَةِ الْأَزْهَرِيَّةِ فِي مُوَاجَهَةِ مُظَاهِرِ الْإِنْجِرَافِ الْفِعْلِيِّ الْمُجْتَمَعِيِّ، فِي ضَوْءِ مُتَطَلِّبَاتِ تَحْقِيقِ الْأَمْنِ الْفِكْرِيِّ فِي الْمُجْتَمَعَاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ؛ فَهَلْ بَعْدَ مَعْرِفَتِكُمْ بِحُرْمَةِ تَعَاطِي الْمُسْكِرَاتِ وَالْمُخَدِّرَاتِ سَوْفَ تَقُومُونَ بِدَوْرِكُمْ فِي تَوْعِيَةِ الشَّبَابِ وَالْمُسْلِمِينَ؟

٢- تَهْدَفُ دِرَاسَةُ حَدِّ الشُّرْبِ إِلَى فَهْمِ الْأَثَارِ الْجَسَدِيَّةِ وَالنَّفْسِيَّةِ بِسَبَبِ اسْتِهْلَاكِ الْكُحُولِ، وَتَحْدِيدِ الْعَوَامِلِ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى الْإِذْمَانِ، وَتَقْيِيمِ مَدَى فَعَالِيَّةِ الْعِلَاجَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ، فَضْلاً عَنِ الْعِلَاجِ الدِّينِيِّ؛ وَهَذَا مَجَالُكُمْ.

٣- أَنْ نَنْظُرَ فِيمَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ كَلِمَةُ: (شَرِبَ)؛ مِثْلَ: شَرِبَ السَّجَائِرَ، وَالشَّيْشَةَ، وَنَحْوَهُمَا؛ وَقَدْ صَدَّرْتُ فَتَوَى دَارِ الْإِفْتَاءِ بِتَحْرِيمِ شُرْبِ الدُّخَانِ: وَكَانَ السُّؤَالُ: مَا حُكْمُ التَّدَخِينِ؟ وَجَاءَ الْجَوَابُ: حَرَّمَ الْإِسْلَامُ عَلَى الْإِنْسَانِ كُلِّ مَا يَضُرُّ- بِالْبَدَنِ حِسِّيًّا أَوْ مَعْنَوِيًّا، وَقَدْ قَالَ رَبَّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، فَالطَّيِّبَاتُ هِيَ كُلُّ مَا عَادَ عَلَى الْإِنْسَانِ بِالنَّفْعِ الْحِسِّيِّ أَوْ الْمَعْنَوِيِّ أَوْ لَمْ يَضُرَّهُ، وَالْخَبَائِثُ كُلُّ مَا ضَرَّ الْإِنْسَانَ حِسِّيًّا أَوْ مَعْنَوِيًّا. وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وَلَقَدْ وَرَدَ عَنْ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَابْنُ مَاجَهَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوطَأِ عَنْ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ. وَقَدْ ثَبَتَ طَبِيبًا أَنَّ التَّدَخِينَ بِكُلِّ أَنْوَاعِهِ مُضِرٌّ- بِصِحَّةِ وَبَدَنِ الْإِنْسَانِ؛ فَيَكُونُ مُحَرَّمًا. وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

وَقَالَ الْأَطِبَّاءُ: (التَّدْخِينُ نِعْمَةٌ، وَالصَّحَّةُ نِعْمَةٌ، وَالِاخْتِيَارُ لَكَ!) فِي عَدَدٍ مِنْ
أَعْدَادِ مَجَلَّةِ مُنَظَّمَةِ الصَّحَّةِ الْعَالَمِيَّةِ مَا يَأْتِي: (لَقَدْ اتَّضَحَتْ الْعَلَاقَةُ بَيْنَ تَدْخِينِ
السَّجَائِرِ وَطَائِفَةٍ مِنَ الْأَمْرَاضِ الْمُرْعِجَةِ! كَمَا اتَّضَحَ أَنَّ نِسْبَةَ عَدَدِ الْوَفَايَاتِ بَيْنَ
الْمُدْخِنِينَ أَزِيدَ بِكَثِيرٍ مِنْ نِسْبَتِهَا بَيْنَ رَافِضِي التَّدْخِينِ! وَلَعَلَّ أَكْثَرَ الْأَمْرَاضِ
ارْتِبَاطًا بِتَدْخِينِ السَّجَائِرِ: سَرَطَانُ الرَّئَةِ، وَالتَّهَابُ الشَّعْبِ، وَانْتِفَاحُ الرَّئَةِ،
وَأَمْرَاضُ الْقَلْبِ إِلَّاسْكِيْمِيَّةٍ، وَأَمْرَاضُ الْأَوْعِيَةِ الدَّمَوِيَّةِ! وَتَرْجِعُ ٨٠ ٪ مِنْ
الْوَفَايَاتِ الْمُتَزَايِدَةِ إِلَى هَذِهِ الْعِلَلِ...".

٤- وَأَخِيرًا جَاءَ دُورُكُمْ فِي: (الْعَصْفِ الذَّهْنِيِّ)!!.

هَذَا اللَّهُ الْمُتَعَالَى إِلَى الطَّعَامِ الطَّيِّبِ الْحَلَالِ، وَجَنَّبَنَا بِرَحْمَتِهِ الْخُبَاثَاتِ
وَالْحَرَامَ، وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَالْآلِ أَجْمَعِينَ،
وَعَمَّنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

* * * * *

وَتَمَّ بِحَمْدِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ بَاب: (حَدِّ الشَّارِبِ)، وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ أَجْمَعِينَ، وَالتَّابِعِينَ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا
أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

قَائِمَةُ الْمَصَادِرِ، وَالْمَرَاجِعِ.

أَوَّلًا - الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ.

ثَانِيًا - الْحَدِيثُ، وَشُرُوحُهُ:

١- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبَدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: ٣٥٤هـ)، ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (المتوفى: ٧٣٩ هـ)، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.

٢- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله، أبو محمد، زكي الدين المنذري (المتوفى: ٦٥٦هـ)، المحقق: إبراهيم شمس الدين: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٧هـ.

٣- سنن ابن ماجه: ابن ماجه - وماجه اسم أبيه يزيد - أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (المتوفى: ٢٧٣هـ)، المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد - محمّد كامل قره بللي - عبد اللّطيف حرز الله: دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م.

٤- سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السّجّستاني (المتوفى: ٢٧٥هـ)، المحقق: شعيب الأرنؤوط - محمّد كامل قره بللي: دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م.

٥- سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن سَورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: ٢٧٩هـ) تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج ١، ٢)، ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج ٣)، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج ٤، ٥): شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة: الثانية، ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م.

٦- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهرى، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد: مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م.

٧- شعب الإيمان: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسرُوْجَرْدِي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٤٥٨هـ)، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، أشرف على تحقيقه وتخراج أحاديثه: مختار أحمد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي - الهند: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة: الأولى، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م.

٨- صحيح البخاري = الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ.

٩- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: ٣٥٤هـ)،

المحقق: شعيب الأرنؤوط: مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: الثانية،
١٤١٤ - ١٩٩٣.

١٠- صحيح مسلم = المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري
النيسابوري (المتوفى: ٢٦١هـ)، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي: دار إحياء
التراث العربي - بيروت

١١- فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر أبو
الفضل العسقلاني الشافعي: دار المعرفة - بيروت، ١٣٧٩، رقم كتبه
وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف
على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن
عبد الله بن باز.

١٢- فيض القدير شرح الجامع الصغير: زين الدين محمد المدعو بعبد
الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي
القاهري (المتوفى: ١٠٣١هـ): المكتبة التجارية الكبرى - مصر، الطبعة:
الأولى، ١٣٥٦هـ.

١٣- مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن
هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: ٢٤١هـ)، المحقق: شعيب الأرنؤوط -
عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي: مؤسسة
الرسالة، الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م.

١٤- المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٣٦٠هـ)، المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي: مكتبة ابن تيمية - القاهرة، الطبعة: الثانية.

١٥- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦هـ): دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة: الثانية، ١٣٩٢.

١٦- نيل الأوطار: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٢٥٠هـ)، تحقيق: عصام الدين الصبابي: دار الحديث، مصر، الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م
ثَالِثًا . التَّفْسِيرُ، وَعُلُومُ الْقُرْآنِ:

١٧- تفسير الماوردي = النكت والعيون: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (توفى: ٤٥٠هـ)، المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان.

١٨- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (المتوفى: ١٣٧٦هـ)، المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م.

١٩- الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: ٦٧١هـ)، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش: دار الكتب المصرية - القاهرة، الطبعة: الثانية، ١٣٨٤هـ - ١٩٦٤م

٢٠- زاد المسير في علم التفسير: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: ٥٩٧هـ)، تحقيق: عبد الرزاق المهدي: دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة: الأولى - ١٤٢٢ هـ.

٢١- في ظلال القرآن: سيد قطب، دار الشروق، الطبعة الشرعية السابعة عشرة، ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م.

٢٢- معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي: محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: ٥١٠هـ)، تحقيق: عبد الرزاق المهدي: دار إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ.

رابعًا - الفقه الإسلامي:

٢٣- الإجماع: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تحقيق ودراسة: د. فؤاد عبد المنعم أحمد: دار المسلم للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى لدار المسلم، ١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م

٢٤- أسهل المدارك، شرح إرشاد السالك، في فقه الإمام مالك: أبو بكر بن حسن بن عبد الله الكشناوي (المتوفى: ١٣٩٧ هـ)، الناشر: دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة: الثانية.

٢٥- الإشراف على نكت مسائل الخلاف: القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي (٤٢٢هـ)، المحقق: الحبيب بن طاهر: دار ابن حزم، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

٢٦- بداية المجتهد ونهاية المقتصد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: ٥٩٥هـ)، الناشر: دار الحديث - القاهرة، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤ م.

٢٧- بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك. المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك): أحمد بن محمد الصاوي المالكي، صححه: لجنة برئاسة الشيخ أحمد سعد علي، الناشر: مكتبة مصطفى البابي الحلبي: ١٣٧٢ هـ - ١٩٥٢ م.

٢٨- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: ٥٢٠هـ)، حققه: د محمد حجي وآخرون، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان، الطبعة: الثانية، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.

٢٩- التَّبَيَّنُ فِي حُكْمِ شَهَادَةِ الصَّبِيَّانِ، للدكتور حمدي عبد المنعم شلبي، منشور بمجلة الكُتُبِ الْعَدَدِ ١٣/١٩٩٨ م.

٣٠- تحرير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي: تاج الدين بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري (المتوفى: ٨٠٣ هـ)، المحقق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب . د. حافظ بن عبد الرحمن خير: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة: الأولى، ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م.

٣١- التَّنْبِيهَاتُ الْمُسْتَنْبَطَةُ عَلَى الْكُتُبِ الْمُدَوَّنَةِ وَالْمُخْتَلَطَةِ: عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن اليحصبي السبتي، أبو الفضل (المتوفى:

٥٤٤هـ)، تحقيق: الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي: دار ابن حزم، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م.

٣٢- الجامع لمسائل المدونة: أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي (المتوفى: ٤٥١ هـ)، المحقق: مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه: معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها): دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م.

٣٣- جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن إبراهيم بن خليل التتائي المالكي (١٠٠٠ - ٩٤٢ هـ)، حققه وخرج أحاديثه: الدكتور أبو الحسن، نوري حسن حامد المسلاتي: دار ابن حزم، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م.

٣٤- حاشية الدسوقي، على الشرح الكبير، للإمام الدردير، على مختصر الإمام خليل، مطبعة عيسى الحلبي.

٣٥- حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: أبو الحسن، علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي (نسبة إلى بني عدي، بالقرب من منفوط) (المتوفى: ١١٨٩ هـ)، المحقق: يوسف الشيخ محمد البقاعي: دار الفكر - بيروت، تاريخ النشر: ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م.

٣٦- دراسة وتحقيق وشرح (مجموع الأمير وشرحه)، للدكتور حمدي عبد المنعم شلبي، طبعة (مكتبة المشارق) بالقاهرة، توزيع: (دار الفضيلة) سنة ١٤٤٢ هـ / ٢٠٢١ م، والكتاب في أربعة مجلدات، تحتوي على تسعة أجزاء.

٣٧- دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك للدكتور حمدي عبد المنعم شلبي، نشر مكتبة ابن سينا . القاهرة سنة ١٩٩٠م. ٣٨- الذخيرة: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (توفى: ٦٨٤هـ): دار الغرب الإسلامي - بيروت، (محقق)، الطبعة: الأولى، ١٩٩٤ م.

٣٨- شرح مختصر خليل للخرشي: محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله (توفى: ١١٠١هـ): دار الفكر للطباعة - بيروت.

٣٩- شرح الزرقاني على مختصر خليل، ومعه: الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني: عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري (المتوفى: ١٠٩٩هـ)، والحاشية للشيخ محمد البناني. ضبطه وصححه وخرج آياته: عبد السلام محمد أمين: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م.

٤٠- الشَّيْخُ مُحَمَّدُ الْأَمِيرُ وَأَثَرُهُ فِي الْفِقْهِ الْمَالِكِيِّ: رِسَالَةٌ مَاجِسْتِير ١٩٨٣م، عِدَّةُ نُسَخٍ بِمَكْتَبَةِ كُتَيْبَةِ الشَّرِيعَةِ وَالْقَانُونِ بِالْقَاهِرَةِ، ثُمَّ طَبَعَتْهُ: (دَارُ الْبَصَائِرِ)، الْقَاهِرَةُ، الطَّبَعَةُ الْأُولَى: ١٤٣٦هـ/٢٠١٥م، وَتُوجَدُ نُسَخَةٌ بِكُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ وَالْقَانُونِ بِمَنْهَوْر.

٤١- الصَّارِمُ الْمُسْتَوْلُ عَلَى شَاتِمِ الرَّسُولِ: تَقِي الدِّينِ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَلِيمِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَيْمِيَّةِ الْحَرَانِيِّ الْحَنْبَلِيِّ الدَّمَشْقِيِّ (المتوفى: ٧٢٨هـ)، المحقق: محمد محي الدين عبد الحميد، الناشر: الحرس الوطني السعودي، المملكة العربية السعودية.

٤٢- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي (المتوفى: ١١٢٦هـ): دار الفكر، تاريخ النشر: ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م.

٤٣- الْقَوَانِينُ الْفَقْهِيَّةُ: أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: ٧٤١هـ)، عدد الأجزاء: ١

٤٤- الكافي في فقه أهل المدينة: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: ٤٦٣هـ)، المحقق: محمد محمد أحيّد ولد ماديك الموريتاني: مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م.

٤٥- مختصر العلامة خليل: خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري (المتوفى: ٧٧٦هـ)، المحقق: أحمد جاد: دار الحديث القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٤٢٦هـ/٢٠٠٥م.

٤٦- المدونة: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: ١٧٩هـ): دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م.

٤٧- الْمُضَارَبَةُ فِي الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ بَيْنَ الْحُكْمِ الْفَقْهِيِّ وَالتَّطْبِيقِ الْعَمَلِيِّ، وَهُوَ (الْبَحْثُ الْمَرْجِعِيُّ)، وَالَّذِي طَلَبَتْهُ لَجَنَةُ التَّرْقِيَةِ، بَعْدَ تَقْدِيمِ الْبُحُوثِ، وَهُوَ مَنُشُورٌ بِمَجَلَّةِ الْكَلْبَةِ، الْعَدَدُ ١٥ (الْجُرْءُ الْأَوَّلُ) سَنَةِ ٢٠٠٠م.

٤٨- المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»: أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادى المالكي (المتوفى: ٤٢٢هـ)، المحقق: حميش عبد الحق، الناشر: المكتبة التجارية، مصطفى

أحمد الباز - مكة المكرمة؛ أصل الكتاب: رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.

٤٩- المقدمات الممهّدات: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: ٥٢٠هـ)، تحقيق: الدكتور محمد حجي، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.

٥٠- منح الجليل شرح مختصر خليل: محمد بن أحمد بن محمد عlish، أبو عبد الله المالكي (توفى: ١٢٩٩هـ): دار الفكر - بيروت.

٥١- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرّعيني المالكي (توفى: ٩٥٤هـ): دار الفكر، الطبعة: الثالثة، ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م.

٥٢- النّوادر والزّیادات على ما في المدوّنة من غيرها من الأمّهات: أبو محمد عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفري، القيرواني، المالكي (المتوفى: ٣٨٦هـ)، تحقيق: مجموعة من الأساتذة: دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٩٩٩ م.

٥٣- الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية. (شرح حدود ابن عرفة للرّصاع): محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الله، الرّصاع التونسي المالكي (المتوفى: ٨٩٤هـ): المكتبة العلمية، الطبعة: الأولى، ١٣٥٠هـ.

خَامِسًا - اللُّغَةُ وَالْمَعَاجِمُ:

٥٤- لِسَانُ الْعَرَبِ: محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الإفريقي (توفى: ٧١١هـ): دار صادر بيروت، الطبعة: الثالثة ١٤١٤ هـ.

٥٥- مختار الصحاح: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: ٦٦٦هـ)، المحقق: يوسف الشيخ محمد: المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت - صيدا، الطبعة: الخامسة، ١٤٢٠ هـ / ١٩٩٩ م.

٥٦- معجم الفروق اللغوية: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى: نحو ٣٩٥هـ)، تحقيق: الشيخ بيت الله بيات: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بـ «قم»، الطبعة: الأولى، ١٤١٢ هـ.

٥٧- معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: ٣٩٥هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون: دار الفكر: ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م.

٥٨- النهاية في غريب الحديث والأثر: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (توفى: ٦٠٦هـ): المكتبة العلمية - بيروت، ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م.

سادسًا - كُتِبَ فِي الْمَوَارِيثِ:

٥٩- الرَّائِدُ فِي عِلْمِ الْفَرَائِضِ، د. حَمْدِي عَبْدُ الْمُنْعِمِ شَلَبِي، مَكْتَبَةُ ابْنِ سِينَا، الْقَاهِرَةُ. ١٩٨٩/٧٨٣١م؛ عِدَّةُ طَبْعَاتٍ، وَتَمَّ طَبْعُهُ سَنَةَ ٢٠٢٢م؛ لَدَى دَارِ (شَارِكْ سَطُورَكَ مَعَ الْعَالَمِ).

سابعًا - كُتِبَ قَانُونِيَّةٌ:

٦٠- مَدَوْنَةُ التَّشْرِيعَاتِ الْمِصْرِيَّةِ (قَوَائِنُ الْأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ).

* * * * *

تَمَّ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى

* * * * *

أَلْحَاقُ كِتَابِ الْفِرْقَةِ الرَّابِعَةِ

لَحَقُ رَقْم (١)

حَاشِيَةُ الدُّسُوتِيِّ عَلَى الشَّرْحِ الْكَبِيرِ

لِلْعَالِمِ الْعَلَّامَةِ شَمْسِ الدِّينِ شَيْخِ مُحَمَّدِ عَرَفَةِ الدُّسُوتِيِّ
عَلَى الشَّرْحِ الْكَبِيرِ لِلْإِمَامِ الْبَرَكَاتِيِّ سَيِّدِي أَحْمَدَ الدَّرْدِيرِ
وَبِهَاشَةِ الشَّرْحِ الْمَذْكُورِ مَعَ تَقَرُّرَاتٍ لِلْعَلَّامَةِ الْفَخْرِيِّ سَيِّدِي شَيْخِ مُحَمَّدِ عَرِيشِ
شَيْخِ السَّادَةِ الْمَالِكِيَّةِ حَمْدًا لَهُ

(تَنْبِيْهُ : قَدْ وَضَعْنَا التَّقَرُّرَاتِ الْمَذْكُورَةَ عَلَى الْحَاشِيَةِ وَعَلَى الشَّرْحِ)
(بِأَسْفَلِ الصَّحِيفَةِ مَفْصُولَةٌ بِمَجْدُول)

(رُوجِعَتْ هَذِهِ الطَّبْعَةُ عَلَى النُّسَخَةِ الْأُمِّيَّةِ وَعِدَّةِ نُسَخٍ أُخْرَى)
(وَإِتِمَامًا لِلْفَائِدَةِ قَدْ ضَبَطْنَا الْمَتْنَ بِالْشَّكْلِ)

الْخَزْنَةُ الرَّابِعَةُ

طَبْعُ بَيْتَانِ إِسْمَاعِيلَ الْكَبِيرِ الْفَرَسِيَّةِ
مِعْنَى الْبَابِ الْإِسْلَامِيِّ وَشَرَكَاةِ

لحق رقم (٢)

أمر العبد (للامام إن لم يعرف) الملقط (مستحقه) بكسر الحاء أى مالكة وصدقه العبد فهذا من تعة ما قبله وهو معنى قولنا آثا وذلك بعد الرفع الخ فان عرف مستحقه لم يجز لرفع ومحل الرفع للامام (إن لم يخش ظله) وإلا لم يرفع (وان أتى رجل) أبقى له عيدين قطر الى قاضى قطر آخر عنده أبقى (بكتاب قاض) من قطره مضموته (انه قد شهد) (١٣٩) عندي أن صاحب كتابي هذا

فلان (الفلان خبر أن الثانية هرب منه عبد ووصفه) في مكتوبه (فليدفع اليه) وجوباً (ربذلك) حيث طابق وصفه الجار جى ما فى الكتاب ولا يبحث عن بيته ولا غيرها والله أعلم

[درس]

{باب}

في القضاء وأحكامه وهو لغة يطلق على معان منها الفراغ كافى وقضى الأمر ومنها الأداء كافى قضى زيد دينه أى أداها وقام ومنها الحكم وهو المراد هنا والقاضى الحاكم أى من له الحكم وإن لم يحكم بالفعل ولا يستحقه شرعاً الأمن توفرت فيه شروط أربعة أشار لذلك للصف بقوله (أهل القضاء عدل) أى مستحقه عدل أى عدل شهادة ولو عتقاً عند الجمهور والعدالة تستلزم الاسلام والبلوغ والعقل والحرية وعدم الفسق (ذكر) محقق لا أتى ولا خفى (فطن) سند للنفق الذى ينبغى بتحسين الكلام ولا يظن لما يوجب الاقرار والانكار وتناقض الكلام فالتظنة

العبد أم لا (قوله أمر العبد) أى الذى لم يكن لمدعيه إلا مجرد دعواه أنه عبده وصدقه العبد (قوله فهذا من تعة ما قبله) أى وليس مراد المصنف أن من النقط عبداً لا يعرف سيده فانه يرفع للامام وإلا كان مكرراً مع قوله قبل فان أخذه رفع للامام (قوله إن لم يخش ظله) أى اتفت خشية ظله أى خوف ظله بأن ظن أنه لا يأخذه ظلاً وأولى إذا تحقق وقوله وإلا أى وإلا تنف خشية ظله بأن ظن أو تحقق أخذه ظلاً لم يرفع (قوله خبر أن الثانية) لا يقال إنه ليس محط الفائدة وإنما عطلها هرب الخ فالأولى نصبه على أنه بدل من اسم أن وأن هرب هو الخبر لأننا نقول الخبر قسان قسم يتم الفائدة به نفسه وقسم يتم به الفائدة مع تابعه نحو أنتم قوم تجهلون وماهنا من قبيل الثانى لأن الحال قيد فى عاملها ووصف لصاحبها (قوله هرب منه) حال من فلان على تقديره لأنه معرفة لأنه كناية عن العلم أو خبر ثان لأن الثانية (قوله فلينفع اليه بذلك) أى بعد بين القضاء أنه ماخرج عن ملكه (قوله ولا يبحث عن بيته) أى عن حالها ولا يطلب إحضارها وشهادتها عنده ثانياً وما ذكره المصنف هنا لا يخالف قوله في القضاء ولم يردحوه أى لم يفد كتاب القاضى وحده لاحتال تخصيص ذلك بهذا وذلك لحجة الأمر هنا ألا نرى ما تقدم أن سيده يأخذه إن لم يكن إلا دعواه أو أنه أشار الى قولين والأول ظاهر طنى والثانى ظاهر بن .

{باب في القضاء}

(قوله أهل القضاء) أى للتأهل له والمستحق له عدل تغير العدل لا يصح قضاؤه ولا ينفذ حكمه (قوله عند الجمهور) أى خلافاً لسخن حيث قال يمنع تولية العتيق قاضياً لا احتيال أن يستحق قترداً أحكامه (قوله تستلزم الخ) أى من استلزام الشكل لا جزائه لأن العدل الوصف مركب من هذه الأمور الخمسة ولا يتنى عن العدل قوله مجتهد لأن المجتهد لا يشترط فيه العدالة على الصحيح (قوله لا أتى ولا خفى) أى فلا يصح توليتهما للقضاء ولا ينفذ حكمهما (قوله جودة البهين) أى العقل فجرد العقل التكني لا يكفي لجماعته للغة. ويستحب كون القاضى غير زائد فى الفطنة كما يأتى فالشرط أن يكون عنده أصل الفطنة يقول للصف فطن أى ذو فطنة فهو من باب النسب كقولهم فلان لبن ونمر أى صاحب لبن ونمر لامن باب المبالغة أو أن فطن بمعنى فاطن أى جيد الدهن (قوله مجتهد) أى مطلق إن وجد قال ح يشترطه إلى أن القاضى يشترط فيه أن يكون عالماً وجعل ابن رشد العلم من الصفات المستحسنة والقول الأول هو الذى عليه عامة أهل الذهب كما قال ابن عبد السلام (قوله فأمثل مقلد) أى فأفضل مقلد وهو مجتهد الفتوى والذهب والتمتع أنه لا يشترط الأمثل بل يصح تولية من هو دونه مع وجوده حيث كان عالماً بل قال بعضهم يصح تولية غير العالم حيث شاور العلماء (قوله له قه) أى فهم كامل (قوله أو باعتبار أصل) أى قاعدة كلية وهو عطف على قوله بقباس (قوله والأصح أنه يصح الخ) أى كما أن الأصح أنه يصح تولية غير الأمثل مع وجوده كما علت والحاصل أن المتمتع أن كونه مجتهداً مطلقاً إن وجد غير شرط فى صحة توليه وكذلك

(١٧- دسوق - بع) جودة الدهن وقوة إدراكه لمعاني الكلام (مجتهد إن وجد) فلا يصح ولاية القله عند وجود المجتهد المطلق (والا) أي يوجد مجتهد مطلق (فأمثل مقلد) هو المستحق للقضاء وهو الذى له قه كامل بضبط المسائل للنقطة واستخراج ما ليس فيه نص بقباس على القول فى مذهب إمامه أو باعتبار أصل والأصح أنه يصح تولية المقلد مع وجود المجتهد

لحق رقم (٣)

مَجْلَدُ الشُّرُوقِ عَلَا

الشَّرْحُ الْكَبِيرُ

للعالم العلامة شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي

على إشراف الكبير لأبي البركات سيدي أحمد التريز

١٩٩١ - ١٤١٢ هـ

الشَّرْحُ الْمَذْكُورُ

مع تقريرات للعلامة المحقق سيدي الشيخ محمد عيسى

شيخ السادة المالكية رحمهم الله

الجزء الرابع

دار الفكر

للطباعة والنشر والتوزيع

لحق رقم (٤)

درس:

بَسَابِ فِي الْقَضَاءِ وَأَحْكَامِهِ

وهو لغة يطلق على معان منها الفراغ كما في وقضي الأمر ومنها الأداء كما في قضى زيد دينه أي أداه ووفاه ومنها الحكم وهو المراد هنا والقاضي الحاكم أي من له الحكم وإن لم يحكم بالفعل ولا يستحقه شرعاً إلا من توفرت فيه شروط أربعة أشار لذلك المصنف بقوله: **(أهل القضاء عدلٌ)** أي مستحقه عدل أي عدل شهادة ولو عتيقاً عند الجمهور والعدالة تستلزم الإسلام والبلوغ والعقل والحرية وعدم الفسق **(ذكر)** محقق لا أنثى ولا خنثى **(فطن)** ضد المغفل الذي ينخدع بتحسين الكلام ولا يتفطن لما يوجب الإقرار والإنكار وتناقض الكلام فالفتنة جودة الذهن وقوة إدراكه لمعاني الكلام **(مجتهِدٌ إن وجد)** فلا تصح ولاية المقلد عند وجود المجتهِد المطلق **(والا)** يوجد مجتهِد مطلق **(فأمثل مقلد)** هو المستحق للقضاء وهو الذي له فقه كامل بضبط المسائل المنقولة واستخراج ما ليس فيه نص بقياس على المنقول في مذهب إمامه أو باعتبار أصل والأصح أنه يصح تولية المقلد مع وجود المجتهِد **(وزيد للإمام الأعظم)** وهو الخليفة وصف خامس وهو أنه **(قرشي)** فلا تصح

باب في القضاء

قوله: **(أهل القضاء)** أي المتأهل له والمستحق له عدل فغير العدل لا يصح قضاؤه ولا ينفذ حكمه. قوله: **(عند الجمهور)** أي خلافاً لسنن حيث قال: يمنع تولية العتيق قاضياً لاحتمال أن يستحقه أحكامه.

قوله: **(تستلزم إلخ)** أي من استلزام الكل لأجزائه لأن العدالة وصف مركب من هذه الأمور الخمسة ولا يغني عن العدل قوله مجتهِد لأن المجتهِد لا يشترط فيه العدالة على الصحيح. قوله: **(لا أنثى ولا خنثى)** أي فلا يصح توليتهما للقضاء ولا ينفذ حكمهما. قوله: **(جودة الذهن)** أي العقل فمجرد العقل التكلفي لا يكفي لمجتمعه للغفلة ويستحب كون القاضي غير زائد في الفتنة كما يأتي فالشرط أن يكون عنده أصل الفتنة. فقول المصنف فطن أي ذو فتنة فهو من باب النسب كقولهم فلان لبن وتمر أي صاحب لبن وتمر لا من باب المبالغة أو أن فطن بمعنى فاطن أي جيد الذهن. قوله: **(مجتهِد)** أي مطلق إن وجد قال: ح يشير به إلى أن القاضي يشترط فيه أن يكون عالماً وجعل ابن رشد العلم من الصفات المستحسنة، والقول الأول هو الذي عليه عامة أهل المذهب كما قال ابن عبد السلام. قوله: **(فأمثل مقلد)** أي فأفضل مقلد وهو مجتهِد الفتوى والمذهب والمعتمد أنه لا يشترط الأمثل بل يصح تولية من هو دونه مع وجوده حيث كان عالماً بل قال بعضهم يصح تولية غير العالم حيث شاور العلماء. قوله: **(له فقه)** أي فهم كامل. قوله: **(أو باعتبار أصل)** أي قاعدة كلية وهو عطف على قوله بقياس. قوله: **(والأصح أنه يصح إلخ)** أي كما أن الأصح أنه يصح تولية غير الأمثل مع وجوده كما علمت. والحاصل أن المعتمد أن كونه مجتهِداً مطلقاً إن وجد غير شرط في صحة توليته وكذلك كونه مقلداً مثل. قوله: **(وزيد للإمام الأعظم وصف خامس إلخ)** أعلم أن هذه الشروط الخمسة إنما تعتبر في ولاية الإمام الأعظم ابتداء

فَهْرُسُ الْمَوْضُوعَاتِ.

- المُقَدِّمَةُ..... ٣
- أَوَّلًا - بَيَانُ الْمَوْضُوعَاتِ الْمُقَرَّرَةِ تَفْصِيلًا..... ٣
- ثَانِيًا - الْفَرْقُ بَيْنَ الدِّرَاسَتَيْنِ: (الْمَوْضُوعِيَّةِ، النَّصِّيَّةِ)..... ٤
- ثَالِثًا - عَدَدُ السَّاعَاتِ التَّدْرِيسِيَّةِ لِكُلِّ قِسْمٍ، وَتَوَزِيعُ الْمَوْضُوعَاتِ الْمُقَرَّرَةِ عَلَيْهَا..... ٤
- رَابِعًا - كَيْفِيَّةُ كِتَابَةِ الدِّرَاسَتَيْنِ: (النَّصِّيَّةِ، وَالْمَوْضُوعِيَّةِ)..... ٤
- خَامِسًا - كَيْفِيَّةُ تَرْتِيبِ هَذَا الْكِتَابِ؟..... ٤
- صَفْحَةُ بَيَانِ مَوْضُوعَاتِ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ: الدِّرَاسَةُ النَّصِّيَّةُ وَالْمَوْضُوعِيَّةُ (الْمُشْتَرَكَةُ)..... ٩
- مَبْحَثُ تَمْهِيدِيٍّ خَلِيلِي..... ١١
- الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: فِي التَّعْرِيفِ بِالْمُخْتَصَرِ الْخَلِيلِيِّ..... ١٢
- الْمَطْلَبُ الثَّانِي: بَعْضُ الشُّرُوحِ وَالْحَوَاشِي عَلَى مُخْتَصَرِ خَلِيل..... ١٣
- الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: مُصْطَلَحَاتُ الْإِمَامِ خَلِيلٍ فِي مُخْتَصَرِهِ..... ١٤
- تَنْمِةٌ مُهِمَّةٌ فِي اصْطِلَاحَاتِ الشَّيْخِ الدُّسُوقِيِّ فِي حَاشِيَّتِهِ..... ١٥
- الدِّرَاسَةُ النَّصِّيَّةُ، فِي: (فَقْهُ السَّادَةِ الْمَالِكِيَّةِ) ١٦
- فَوَائِدُ مُهِمَّةٌ..... ١٨
- الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي (الْقَضَاءِ، وَأَحْكَامِهِ)..... ١٩
- *مُسْتَحَقُّ الْقَضَاءِ شَرْعًا..... ١٩
- *مَا يَحْرُمُ فِي الْقَضَاءِ، وَمَا يُنْدَبُ فِي الْقَاضِي..... ٢١

- *تَأْدِيبُ الْقَاضِي مَنْ أَسَاءَ عَلَيْهِ.....٢٣
- *التَّحْكِيمُ وَمَا يَجُوزُ فِيهِ، وَمَا لَا يَجُوزُ.....٢٤
- *مَا يَبْدَأُ بِهِ الْقَاضِي أَوَّلَ جُلُوسِهِ قَبْلَ النَّظَرِ فِي الْخُصُومَاتِ، وَالِدَّاعَى...٢٦
- *مَا يُكْرَهُ لِلْقَاضِي، وَمَا يَحْرُمُ.....٢٧
- *مَا يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي.....٢٨
- *وَاجِبُ الْقَاضِي فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ.....٢٩
- *مَنْ يُقَدِّمُ فِي سَمَاعِ الدَّعْوَى؟.....٢٩
- *كَيْفِيَّةُ سَيْرِ التَّحْقِيقِ؟.....٣٠
- *الْمَسَائِلُ الثَّمَانِيَةُ الْمُسْتَثْنَاءُ مِنْ اشْتِرَاطِ الْخُلْطَةِ لِتَوَجُّهِ الْيَمِينِ.....٣٢
- *الْإِعْذَارُ، وَلِمَنْ يَكُونُ؟.....٣٤
- *مَنْ لَا إِعْذَارَ لَهُمْ.....٣٤
- *خَمْسَ مَسَائِلَ لَيْسَ لِلْقَاضِي التَّعْجِيزُ فِيهَا.....٣٥
- *شُرُوطُ ثُبُوتِ الدَّعْوَى.....٣٦
- *مَا يُنْدَبُ لِلْقَاضِي مِنَ الدَّعْوَةِ إِلَى الصُّلْحِ.....٣٧
- *مَنْ لَا يَحْكُمُ لَهُمُ الْقَاضِي.....٣٧
- *هَلْ يَسْتَتِدُّ الْقَاضِي فِي حُكْمِهِ إِلَى عِلْمِهِ؟.....٣٨
- *الْحُكْمُ عَلَى الْغَائِبِ، وَأَفْسَامُ الْغَيْبَةِ.....٣٨
- *الْحُكْمُ بِالْغَائِبِ.....٣٩
- *كَيْفَ يَسْتَدْعِي الْقَاضِي الْخَصْمَ؟.....٤٠
- *مَا لَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي.....٤٠

البَابُ الثَّانِي: (الإيداع، وَبَيَانُ أَحْكَامِ الْوَدِيعَةِ)..... ٤٢

- * تَعْرِيفُ الْإِيدَاعِ، وَالْوَدِيعَةِ، وَأَرْكَانُهُمَا..... ٤٢
- * أَنْوَاعُ التَّقْرِيطِ الَّذِي تُضْمَنُ بِهِ الْوَدِيعَةُ: [التَّقْرِيطَانِ: الْأَوَّلُ، وَالثَّانِي]..... ٤٣
- * [التَّقْرِيطُ الثَّلَاثُ: خَلَطُ الْوَدِيعَةِ بِغَيْرِهَا]..... ٤٣
- * [التَّقْرِيطَانِ الرَّابِعُ وَالْخَامِسُ: الْإِنْتِفَاعُ بِهَا بِلَا إِذْنٍ مِنْ رَبِّهَا، وَالسَّقَرُ بِهَا]..... ٤٤
- * التَّقْرِيطَانِ السَّادِسُ وَالسَّابِعُ: السَّلْفُ، وَالتِّجَارَةُ..... ٤٤
- * التَّقْرِيطَاتُ الثَّامِنُ وَالتَّاسِعُ وَالْعَاشِرُ وَالْحَادِي عَشَرَ: مُخَالَفَةُ الْأَمِينِ لِأَمْرِ صَاحِبِ الْوَدِيعَةِ، وَنَسْيَانُهَا، وَدُخُولُهُ الْحَمَامَ بِهَا، وَخُرُوجُهُ بِهَا يَطْئُهَا لَهُ..... ٤٦
- * التَّقْرِيطُ الثَّانِي عَشَرَ: إِيدَاعُهَا عِنْدَ أَمِينٍ آخَرَ، وَإِنْ بَسَفَرَ..... ٤٧
- * التَّقْرِيطَاتُ الثَّلَاثُ عَشَرَ وَالرَّابِعُ عَشَرَ وَالْخَامِسُ عَشَرَ: بَعْثُهُ بِهَا لِرَبِّهَا، أَوْ ذَهَابُهُ بِهَا لَهُ بِلَا إِذْنِهِ، وَجَحْدُهَا، وَمَوْنُهُ وَلَمْ يُوصَ وَلَمْ تُوجَدَ فِي تَرْكِتِهِ..... ٤٨

- * حُكْمُ الْأَخْذِ مِنَ الْوَدِيعَةِ، وَأَخْذُ أَجْرَةٍ عَلَى حِفْظِهَا..... ٤٩

البَابُ الثَّلَاثُ: الْقِرَاضُ، وَأَحْكَامُهُ..... ٥٢

- * تَعْرِيفُ الْقِرَاضِ، وَحُكْمُهُ وَالْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّتِهِ، وَدَلِيلُهُ، وَأَرْكَانُهُ..... ٥٢
- * مُحْتَرَزَاتُ كَلِمَةِ: (مُسْلَمٌ)؛ أَيُّ: مَا لَا يَجُوزُ الْقِرَاضُ بِهِ..... ٥٥
- * مَا يَجِبُ عَلَى الْعَامِلِ..... ٥٧
- * مَا يَجُوزُ بِرِضَاهِمَا..... ٥٧
- * زَكَاةُ رِنَحِ الْقِرَاضِ، وَمَا يَجُوزُ لَهُمَا..... ٥٧
- * جِنَايَةُ أَحَدِهِمَا، أَوْ أَخْذُهُ شَيْئًا مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ..... ٦٢
- * حُكْمُ حَالَاتِ اشْتِرَاءِ الْعَامِلِ..... ٦٢

- * مَا لَا يَجُوزُ لَهُمَا، وَمَا يَتَرْتَّبُ عَلَى فِعْلِهِمَا..... ٦٣
- * تَعَدُّ عُمَالِ الْقِرَاضِ..... ٦٤
- * حُكْمُ إِنْفَاقِ الْعَامِلِ عَلَى نَفْسِهِ، وَشُرُوطُ ذَلِكَ، وَاتِّخَاذُ خَادِمٍ، وَغَيْرُ ذَلِكَ..... ٦٤
- * عَقْدُ الْقِرَاضِ غَيْرُ لَازِمٍ قَبْلَ الْعَمَلِ..... ٦٦
- * مَوْتُ الْعَامِلِ قَبْلَ نُضُوضِ الْمَالِ..... ٦٧
- * مَا يُقْبَلُ فِيهِ قَوْلُ الْعَامِلِ..... ٦٨
- * مَسَائِلُ يُقْبَلُ فِيهَا قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ..... ٦٩
- * مَسَائِلُ أَعْمُ مِمَّا سَبَقَ..... ٧٠
- البَابُ الرَّابِعُ: فِي الشَّهَادَاتِ..... ٧٣
- الفصلُ الأوَّلُ: فِي تَعْرِيفِ الشَّهَادَاتِ، وَحُكْمِهَا، وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا..... ٧٥
- المَبْحَثُ الأوَّلُ: تَعْرِيفُ الشَّهَادَاتِ لُغَةً، وَاصْطِلَاحًا..... ٧٥
- المَبْحَثُ الثَّانِي: فِي حُكْمِ الشَّهَادَةِ، وَدَلِيلِهِ..... ٨٠
- المَبْحَثُ الثَّالِثُ: فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الشَّهَادَةِ وَبَيْنَ غَيْرِهَا..... ٨١
- الفصلُ الثَّانِي: فِي شُرُوطِ الشَّهَادَةِ، وَشَهَادَةِ الصَّبِّانِ، وَشَهَادَةِ الْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ..... ٨٤
- المَبْحَثُ الأوَّلُ: فِي شُرُوطِ الشَّهَادَةِ..... ٨٤
- المَبْحَثُ الثَّانِي: فِي شَهَادَةِ الصَّبِّانِ..... ٩٠
- المَبْحَثُ الثَّالِثُ: فِي شَهَادَةِ الْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ..... ٩٤
- الفصلُ الثَّالِثُ: فِي مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ..... ٩٦

الفصل الرابع: في مراتب الشهادة.....	١٠٣
الفصل الخامس: مسائل تتعلق بالشهادة.....	١٠٧
المبحث الأول: شهادة السماع، وشهادتنا: البت والنقل.....	١٠٧
المبحث الثاني: في تعارض البيّنات.....	١١٤
المبحث الثالث: في الشهادة على الخط.....	١١٧
المبحث الرابع: الإغذار للمشهود عليه، وما يجوز له الفدح به.....	١٢٠
المبحث الخامس: في التزكية، وما يشترط في المزكي؟، وما يقوله؟.....	١٢٢
المبحث السادس: في رجوع الشاهدين عن الشهادة.....	١٢٤
المبحث السابع: صيغة اليمين التي يؤديها الحالف، ونكول المدعى عليه.....	١٢٩
المبحث الثامن: الشهادة على من لا يعرف الشاهد نسبه.....	١٣٢
المبحث التاسع: علم الحاكم بكذب الشهود، وحكمه بما شهدوا به.....	١٣٣
الفصل السادس: الحيازة، وما يتعلق بها.....	١٣٥
المبحث الأول: الحيازة في العقار.....	١٣٧
المبحث الثاني: الحيازة في غير العقار.....	١٤٢
المبحث الختامي: في أهداف دراسة (باب الشهادات).....	١٤٤
الباب الخامس: في السرقة، وأحكامها.....	١٤٦
الفصل الأول: في تعريف السرقة، وحكمها ودليله، والحكمة من	
تحریمها، والردّ على شُبُهاتِ وإفتراءات.....	١٤٩
المبحث الأول: في تعريف السرقة لغةً، واصطلاحاً.....	١٤٩
المبحث الثاني: في حكم السرقة، ودليله.....	١٥٤
المبحث الثالث: في الحكمة من تحریم السرقة، ومن جعل حدّها القطع.....	١٥٦
المبحث الرابع: في الردّ على شُبُهاتِ وإفتراءات على شرعية حدّ القطع.....	١٦٣

الفصل الثاني: فيما تثبت به السرقة.....	١٦٦
الفصل الثالث: في حد السارق، ودليله، ومحل القطع، والترتيب فيه....	١٦٩
المبحث الأول: في حد السارق، ودليله.....	١٦٩
المبحث الثاني: في محل القطع، والترتيب فيه.....	١٦٩
الفصل الرابع: في موجب حد السرقة، وشروطه، وما يجب على السارق..	١٧٢
المبحث الأول: في موجب الحد.....	١٧٢
المبحث الثاني: في شروط حد السرقة.....	١٧٣
المبحث الثالث: فيما يجب على السارق.....	١٧٦
الفصل الخامس: في الحرز، وأمثله.....	١٧٧
المبحث الأول: فيما يُعتبر حرزاً لما فيه.....	١٧٧
المبحث الثاني: في أمثلة للحرز.....	١٧٩
الفصل السادس: في سقوط الحد، وما لا قطع فيه.....	١٨٤
المبحث الأول: في سقوط الحد.....	١٨٤
المبحث الثاني: فيما لا قطع فيه.....	١٨٥
الفصل السابع: في الشفاعة في حد السرقة، وتوبة السارق.....	١٩٠
المبحث الأول: في الشفاعة في حد السرقة.....	١٩٠
المبحث الثاني: في توبة السارق.....	١٩٢
الفصل الثامن: في تداخل الحدود، وإندراجها.....	١٩٣
الفصل التاسع: في أمثلة لوقائع من السرقة.....	١٩٦
المبحث الأول: في بعض أمثلة من النص الفقهي، وبيان أحكامها.....	١٩٦
المبحث الثاني: في أمثلة من العصف الذهني.....	١٩٨
المبحث الختامي: في أهداف دراسة (باب السرقة).....	٢٠٠

البَابُ السَّادِسُ: فِي حَدِّ الزَّنى).....	٢٠٣
تَمْهيدٌ:.....	٢٠٣
الفَصْلُ الأوَّلُ: فِي تَعْرِيفِ الزَّنى، وَحُكْمِهِ وَأَدِلَّتِهِ، وَالْحِكْمَةُ مِنَ النَّهْيِ عَنِ قُرْبَانِهِ.....	٢٠٥
المَبْحَثُ الأوَّلُ: فِي تَعْرِيفِ الزَّنى لُغَةً وَشَرْعًا.....	٢٠٥
المَبْحَثُ الثَّانِي: فِي حُكْمِ الزَّنى، وَدَلِيلِهِ.....	٢٠٧
المَبْحَثُ الثَّالِثُ: فِي حِكْمَةِ نَهْيِ الشَّارِعِ عَنِ الزَّنى.....	٢١٤
الفَصْلُ الثَّانِي: فِي طَرَائِقِ ثُبُوتِ الزَّنى، وَالْأَدِلَّةُ عَلَيْهَا.....	٢١٩
الفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي حَدِّ الزَّنى، وَدَلِيلِهِ.....	٢٢٧
الفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي أَمْثَلَةِ لَوْقَائِعَ مِنَ الزَّنى، وَأَحْكَامِهَا.....	٢٤٠
تَمْهيدٌ.....	٢٤٠
فِي فُرُوعٍ مُهِمَّةٍ يَلْزَمُ بَيَانُ أَحْكَامِهَا:.....	٢٤٤
الفَصْلُ الْخَامِسُ: فِي تَتَمَّةٍ، وَفَوَائِدَ مُهِمَّةٍ.....	٢٤٦
تَمْهيدٌ:.....	٢٤٦
(الفَائِدَةُ الأوْلَى): هَلْ يَحْرُمُ بِالزَّنى مُصَاهَرَةٌ؟.....	٢٤٦
(الفَائِدَةُ الثَّانِيَّةُ): (فِي زِنَى الْجَوَارِحِ).....	٢٤٨
(الفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ): فِي تَحْرِيمِ الْوَسَائِلِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى الزَّنى.....	٢٥١
(الفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ): فِي الْاسْتِمْنَاءِ، وَحُكْمِهِ.....	٢٦٣
(الفَائِدَةُ الْخَامِسَةُ): (لُغْزٌ فَقْهِيٌّ).....	٢٦٧
المَبْحَثُ الْخَتَامِيُّ: فِي الِهْدَفِ مِنْ دِرَاسَةِ الْبَابِ.....	٢٦٨
البَابُ السَّابِعُ: فِي حَدِّ الْقَذْفِ، وَأَحْكَامِهِ.....	٢٦٩

٢٦٩.....	تَمْهِيدٌ:
٢٧٠.....	الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي تَعْرِيفِ الْقَذْفِ، وَحُكْمِهِ وَدَلِيلِهِ، وَالْحِكْمَةُ مِنْ تَحْرِيمِهِ.
٢٧٠.....	الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: فِي تَعْرِيفِ الْقَذْفِ لُغَةً، وَشَرْعًا.....
٢٧٤.....	الْمَبْحَثُ الثَّانِي: فِي حُكْمِ الْقَذْفِ، وَدَلِيلِهِ.....
٢٧٧.....	الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: فِي حِكْمَةِ النَّهْيِ عَنِ الْقَذْفِ.....
٢٧٨.....	الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي حَدِّ الْقَذْفِ وَدَلِيلِهِ، وَشُرُوطِهِ، وَكَيْفِيَّتِهِ.....
٢٧٨.....	الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: فِي حَدِّ الْقَذْفِ، وَدَلِيلِهِ.....
٢٨١.....	الْمَبْحَثُ الثَّانِي: فِي شُرُوطِ إِقَامَةِ الْحَدِّ.....
٢٨٢.....	الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: فِي كَيْفِيَّةِ إِقَامَةِ الْحَدِّ.....
٢٨٧.....	الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي أَنْوَاعِ الْقَذْفِ، وَصَيَغِهِ.....
٢٨٩.....	الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي قِيَامِ الْمُقْدُوفِ بِحَقِّهِ، وَهَلْ يَسْقُطُ الْحَدُّ بِمَوْتِهِ؟.....
٢٨٩.....	الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: فِي قِيَامِ الْمُقْدُوفِ بِحَقِّهِ فِي الْمُطَالَبَةِ بِحَدِّ الْقَاضِي.....
٢٩١.....	الْمَبْحَثُ الثَّانِي: هَلْ يَسْقُطُ حَقُّ الْمُقْدُوفِ بِمَوْتِهِ؟.....
٢٩٣.....	الْفَصْلُ الْخَامِسُ: فِي أَمْثَلَةٍ مِنَ الْقَذْفِ، وَأَحْكَامِهَا.....
٢٩٣.....	تَمْهِيدٌ:
٢٩٤.....	الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: فِي أَمْثَلَةٍ لِلْقَذْفِ الصَّرِيحِ؛ وَفِيهِ الْحَدُّ.....
٢٩٥.....	الْمَبْحَثُ الثَّانِي: فِي أَمْثَلَةٍ لِلْقَذْفِ بِالتَّعْرِيضِ؛ وَفِيهِ الْحَدُّ.....
٢٩٦.....	الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: فِي أَمْثَلَةٍ لِلْقَذْفِ؛ وَفِيهِ الْأَدَبُ.....
٢٩٧.....	الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ: فِي أَمْثَلَةٍ لِلْقَذْفِ؛ وَلَيْسَ فِيهَا حَدٌّ، وَلَا أَدَبٌ.....
٢٩٨.....	الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي: النَّهْيِ عَنِ السَّبِّ، وَسَبِّ اللَّهِ تَعَالَى، وَسَبِّ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ، وَحُكْمِ السَّابِّ.....

المَبْحَثُ الْأَوَّلُ: فِي نَهْيِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَالسُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ عَنِ السَّبِّ الْقَبِيحِ.....	٢٩٨
المَبْحَثُ الثَّانِي: فِي سَبِّ اللَّهِ تَعَالَى؛ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ.....	٣٠٤
المَبْحَثُ الثَّالِثُ: فِي سَبِّ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ.....	٣٠٦
(تَنْبِيْهُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ سَبِّ اللَّهِ تَعَالَى، وَبَيْنَ سَبِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ):.....	٣١٢
المَبْحَثُ الرَّابِعُ: فِي حُكْمِ السَّابِ.....	٣١٣
المَبْحَثُ الْخِتَامِيُّ: فِي الْهَدَفِ مِنْ دِرَاسَةِ الْبَابِ.....	٣١٧
صَفْحَةُ الْجُزْءِ الثَّانِي (خَاصَّةً بِقِسْمِ الشَّرِيعَةِ فَقَطْ).....	٣٢١
البَابُ الثَّامِنُ: فِي (الرَّهْنِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ).....	٣٢٣
* [تَعْرِيفُ الرَّهْنِ، وَحُكْمُهُ وَدَلِيلُهُ، وَأَرْكَانُهُ].....	٣٢٣
* [مُحْتَرَزٌ مَنْ لَهُ الْبَيْعُ، وَمَا يُبَاعُ].....	٣٢٧
* [أَمْتَلَةٌ لِمَا يَصِحُّ رَهْنُهُ].....	٣٢٨
* [مُبْطَلَاتُ الرَّهْنِ].....	٣٢٩
* [مَا يَنْدَرُجُ فِي الرَّهْنِ، وَمَا لَا يَنْدَرُجُ].....	٣٣٢
* [حُكْمُ اشْتِرَاطِ الْمُزْتَهِنِ غَلَاتُ الرَّهْنِ، وَمَنَافِعُهُ لَهُ].....	٣٣٣
البَابُ التَّاسِعُ: فِي حَدِّ الشَّارِبِ.....	٣٣٦
تَمْهِيدٌ:.....	٣٣٦
الفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي تَعْرِيفِ الشُّرْبِ، وَحُكْمِهِ وَدَلِيلِهِ، وَالْحِكْمَةُ مِنْ تَحْرِيمِهِ.....	٣٣٧
المَبْحَثُ الْأَوَّلُ: فِي تَعْرِيفِ الشُّرْبِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا.....	٣٣٧
المَبْحَثُ الثَّانِي: فِي حُكْمِ الشُّرْبِ، وَدَلِيلِهِ.....	٣٣٩
المَبْحَثُ الثَّالِثُ: فِي: الْحِكْمَةُ مِنْ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ.....	٣٤٥

٣٥٠.....	الفصل الثاني: في: كَيْفِيَّةِ ثُبُوتِ حَدِّ الشُّرْبِ؟
٣٥١.....	الفصل الثالث: في: حَدِّ الشُّرْبِ وَدَلِيلِهِ، وَأَنْوَاعِ الشَّرَابِ
٣٥١.....	المبحث الأول: في حَدِّ الشُّرْبِ وَدَلِيلِهِ
٣٥٤.....	المبحث الثاني: في: أَنْوَاعِ الشَّرَابِ
٣٥٦.....	الفصل الرابع: في شُرُوطِ حَدِّ الشَّرَابِ
٣٥٧.....	الفصل الخامس: في الْجَوَازِ، وَعَدَمِهِ
٣٥٩.....	المبحث الختامي: في أهدافِ دراسةِ البابِ
٣٦٢.....	قائِمَةُ الْمَصَادِرِ، وَالْمَرَاجِعِ
٣٧٤.....	الْحَاقُّ كِتَابِ الْفِرْقَةِ الرَّابِعَةِ
٣٧٨.....	فَهْرَسُ الْمَوْضُوعَاتِ

تَمَّ بِحَمْدِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ، وَتَوْفِيقِهِ

* * * *

* * *